

2521-101906

IN PURSUANCE OF THE ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

He Giveth

—

Thine Friend,

(Signature)

Respectfully,

—

THAT THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY

—

Respectfully,

(Signature)

THAT THE

THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY

(Signature)

—

QUELLEN

ZUR

SCHWEIZER GESCHICHTE

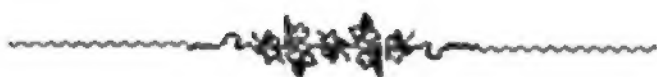
HERAUSGEGEBEN

VON DER

ALLGEMEINEN GESCHICHTFORSCHENDEN GESELLSCHAFT

DER SCHWEIZ.

ERSTER BAND.



BASEL 1877.

VERLAG VON FELIX SCHNEIDER.

(ADOLF GEERING.)

THÜRING FRICKARTS

TWINGHERRENSTREIT

BENDICHT TSCHACHTLANS

BERNER CHRONIK

NEBST DEN ZUSÄTZEN DES DIEBOLD SCHILLING

HERAUSGEGEBEN

VON

PROF. GOTTLIEB STUDER.



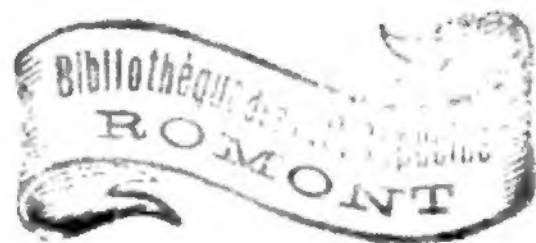
JOHANNIS GRUYERE

DESCRIPTIO BELLI ANNIS 1447 ET 1448 GESTI

HERAUSGEGEBEN

VON

P. NICOLAUS RÆDLE.



BASEL 1877.

VERLAG VON FELIX SCHNEIDER.

(ADOLF GEERING.)

STANFORD LIBRARY
OCT 13 1965
STACKS

DQ 3

Q3

v.1

Vorwort.¹⁾

1. Thüring Frickart oder Fricker, wie er sich selbst immer nennt und von seinen Zeitgenossen genannt wird, geboren 1429, stand im Jahre 1470, als er die folgenden Blätter aufzeichnete, in seinem 41. Lebensjahre und bekleidete seit einem Jahre das Amt eines bernischen Stadtschreibers, in welchem er aber wol schon vorher als Gehülfe seines Vaters Niclaus, der im Jahre 1446 von seiner Vaterstadt Brugg in dies Amt nach Bern berufen worden war, gearbeitet hatte. Thüring führte den Titel eines Doctors der Rechte, und Seckelmeister Fränkli nennt ihn (Seite 123) einen in kaiserlichen Rechten gelehrten Mann.“ Seine Studien umfaßten aber auch das geistliche Recht, was ihm auf einer Ge-

¹⁾ Mit dem vorliegenden Bande wird die von unserer Gesellschaft in der Sitzung vom 28. Sept. 1874 in Solothurn beschlossene Sammlung von „Quellen zur Schweizer Geschichte“ eröffnet. Die Herausgabe von Quellenmaterial war bisher theils im „Archiv für Schweizerische Geschichte“ erfolgt, welches außerdem zur Aufnahme von Abhandlungen der Mitglieder diente, theils in einzelnen von der Gesellschaft veröffentlichten Chronikbänden; jetzt soll dasselbe in einer eigenen Reihe von zusammenhängenden Bänden erscheinen. Im Auftrage des Gesellschaftsrathes stellte Professor W. Vischer in Basel die Grundsätze, welche bei der Herausgabe dieser Sammlung zu gelten haben, in einem kurzen Programme zusammen, das sich als Anhang am Schlusse unseres Bandes abgedruckt findet. In diesem Bande selbst hat es noch nicht in allen Punkten durchgeführt werden können, da derselbe zu der Zeit als es aufgestellt wurde, der Hauptsache nach schon druckfertig vorlag.

sandtschaftsreise nach Rom 1474 den Titel auch eines Doctor Juris Canonici verschaffte.¹⁾ Veranlassung zu seiner Aufzeichnung gab ihm der 1470 zwischen der Bürgerschaft und den sogenannten Twingherren ausgebrochene Streit über die Rechte der Commune gegenüber den Vorrechten des Adels, ein Streit, der zur Zeit der Erneuerung der Regierungsbehörden in den Ostern 1470 durch die in damaliger Zeit unerhörte Wahl des Metzgers und Venners Peter Kistlers zum Schultheißen von Bern einen acuten Character anzunehmen drohte. „Damals, erzählt uns Fricker selbst (S. 81), hand sich vil ding, deren ich wargnon, zütreit, das ich unfal under disers schifmans regierung entsitzen: dardurch ich uff disen tag verursacht bin, dise klegliche histori anzûfahen, wie sy von anfang iren ursprung ghan, ufzezeichnen.“ Von diesem Tage an hat also Fricker seine Stellung als Stadtschreiber dazu benutzt, Alles, was über diese Angelegenheit im kleinen und großen Rath verhandelt wurde, fleißig und so wortgetreu als möglich aufzuschreiben; was dem aber vorgegangen war, „wie sy (dise histori) von anfang iren ursprung ghan“, hat er aus guter Erinnerung seinen täglichen Aufzeichnungen vorangesetzt.²⁾ Vollendet und abgerundet hat aber Fricker seine Relation nicht; wenigstens brechen auch solche Handschriften, die den Text am weitesten fortführen, alle mitten in einem Satze ab, und von einem vollständigeren Manuscript, das etwa verloren gegangen wäre, hat sich durchaus keine Kunde erhalten.

Ueber Frickarts fernerem Lebenslauf, seine diplomatischen Sendungen sowohl zum Pabst nach Rom (1474, 1475, 1483), als zum römischen König nach Freiburg im Breisgau (1498), seine Theilnahme an den Friedensverhandlungen mit Savoi (1476) und mit König Maximilian (1499), seine Stellung im Rath zu Bern, seine zweite Verheirathung in seinen letzten Lebensjahren³⁾, die er in seiner Vaterstadt Brugg in stiller

¹⁾ Anshelm I, 99 f.

²⁾ S. 55: „Diß ist die summ einer (des seckelmeisters) red, sovil ich han mögen behalten biß uff disen tag.“

³⁾ Fricker war verheirathet mit Margaretha Schad von Biberach;

Zurückgezogenheit zubrachte und seinen im Jahre 1519 erfolgten Tod berichtet Valerius Anshelm an verschiedenen Orten seiner Chronik.¹⁾ Anshelm spricht immer mit Anerkennung von der Gelehrsamkeit Frickarts, hält ihn aber in religiös-kirchlicher Beziehung für einen zwar andächtigen und gutmeinenden, aber zu beginnischen Legenden und Todtenmessen geneigten Mann (III, S. 443)²⁾. Daß er von dem astrologischen Aberglauben seiner Zeit nicht frei war, erhellt aus den Aeüßerungen, die er (S. 80) bei Gelegenheit von Kistlers Schultheißenwahl niederschrieb: „und als wir den himmel erkundet, fundent wir böse, widerwertige zeichen nmb das gestirn diser statt, tröuwende unrûw und uffrûr.“ Diese am Alten hängende, streng conservative Richtung beherrscht auch seine politischen Ansichten und in seiner Darstellung des Tvingherrenstreites macht er daraus kein Hehl. Sein Ideal ist der alte Seckelmeister Fränkli, dessen staatsmännische, geschäftskundige Reden, voll reicher historischer und politischer Erfahrung, er trotz ihrer Weitschweifigkeit unverkürzt mittheilt. Er nennt ihn (S. 55) den bernischen Cato, seinen Gegner dagegen (S. 20) einen „frefnen Catilina“, der „als ich fôrcht, zu grossem nachteil diser erlichen statt Bern geboren sye.“ Mit Unrecht würde man aber voraussetzen, daß diese seine unverholen ausgesprochene politische Parteinahme auch seine Darstellung des Streites selbst beeinflusst, daß er etwa seinen Personen fingirte Reden in

von dieser Gattin hatte er keine Kinder; eine Stieftochter, Margaretha, wurde die Mutter des berühmten Venners und Malers Nicl. Manuel. Als bald neunzigjähriger Greis heirathete er in Brugg seine Dienstmagd Anna Bruggerin von Hornussen, mit der er noch zwei Kinder, Elisabeth und Hieronymus, zeugte.

¹⁾ Val. Anshelm, B. 1, S. 99, 123, 185, 205, 329, 349, 377; B. 2, S. 27, 122, 245, 263; B. 3, S. 30, 33, 286, 307, 356, 442, 450; B. 4, S. 6, 32, 205, 342, 409, 446; B. 5, S. 461.

²⁾ Wenn aber von Grüneisen in seinem Leben des Nicl. Manuel (Stuttgart 1837 S. 78 ff.) sich erlaubt hat, auch den sittlichen Charakter Th. Frickers anzutasten, so ist diese grundlose Verdächtigung gebührend zurückgewiesen worden in einem Programm der Berner Kantonschule von 1862, durch Bettig: Ueber ein Wandgemälde von Nicl. Manuel,

den Mund gelegt, oder das, was sie gesprochen hatten, zu ihren Gunsten oder Ungunsten verfälscht habe. Auch als Erzähler bleibt er der gewissenhafte Stadtschreiber, der in aller Treue protokolliert, was er gehört und gesehen hat, und der es als eine Antastung seiner eiforstüchtig gewährten Amtsehre betrachtet hätte, wenn man voraussetzen würde, er habe etwas anderes niederschreiben können als MGHH. erkannt und gesprochen hatten.¹⁾ Th. Fricker ist kein Kunsthistoriker, der Begebenheiten und handelnde Personen planmäßig gruppirt und Farbe, Licht und Schatten zur Erreichung eines bestimmten Effectes nach feiner Berechnung vertheilt, er ist nicht Maler, sondern Photograph; aber als solcher hat er der vaterländischen Geschichtsforschung den Einblick in ein Stück Zeitgeschichte eröffnet, wie ihn keine der gewöhnlichen Chroniken in ihrer einfach die Begebenheiten ohne ihre Motive und ihren inneren Zusammenhang registrirenden Weise je verschafft haben würden.²⁾ Zwar fallen die Ereignisse, die uns Frickart darstellt, nur in den Zeitraum eines einzigen und nicht einmal vollen Jahres, aber freilich eines für die innere Geschichte und Entwicklung des bernischen Freistaates hochwichtigen Jahrs. Der Principienkampf, der damals in den bernischen Rathsstuben zwischen Adel und Burgerschaft entbrannt war, in welchem sich der erstere auf sein historisches Recht, auf „Possess und Gewähr“ stützte, während die Burgerschaft das Hoheitsrecht des Staats gegen die von jenem beanspruchte Ausnahmstellung geltend machte, führte zu Erörterungen, in welchen die Ueberzeugungen und Vorurtheile, überhaupt die dem Geschichtsforscher meist verborgenen innersten Triebfedern der handelnden Personen zum lebendigen Ausdruck kamen. Doch auch abgesehen von dem Gegenstand des Streites, der eine neue Entwicklung des ber-

¹⁾ Man vergleiche unten die merkwürdige Episode S. 34 ff.

²⁾ Ich wüßte der Frickart'schen Schrift an historischer Wichtigkeit nichts an die Seite zu setzen, als die in der Mitte des folgenden Jahrhunderts von dem Chorschreiber Sam. Zehender aufgezeichneten Verhandlungen des bern. Raths über die Zurückerstattung der savoyischen Eroberungen, welche Denkschrift der bern. histor. Verein in seinem Archiv 1863 veröffentlicht hat.

nischen Staatsrechts vorbereiten sollte, verdienen die Personen, die uns Fricker in seiner Schrift aufführt, unsere volle Aufmerksamkeit. Oder sind nicht die Männer, die hier gegen ihre eigenen Mitbürger zum Schutze ihrer, wie sie glaubten, wohlerworbenen Rechte in der Toga kämpfend auftreten, die v. Diesbach, v. Bubenberg, v. Scharnachthal, v. Wabern u. s. w., meist dieselben, die einige Jahre später im siegreichen Kampf gegen einen auswärtigen Feind von der Glorie des Kriegsruhms umstrahlt als Retter des Vaterlandes so hoch gepriesen wurden? Wohlan, auch in jenem Kampf der Rathstube erscheinen sie uns nach Frickarts Darstellung als Ritter und wahre Noblemen, zwar voll stolzen Selbstgefühls im Hinblick auf die Verdienste ihrer Voreltern und ihre eigenen, aber trotz ihrer Erbitterung über den vermeintlichen Undank ihrer Mitbürger, doch immer besonnen und sich selbst beherrschend gegenüber plebejischer Grobheit und Leidenschaftlichkeit und in stiller Verachtung des gemeinen Mistrauens und der Verdächtigungen, womit man ihre Gesinnungen und Handlungen verfolgte. Und so wird der Leser der Frickartschen Schrift, je mehr und eingehender er sich mit ihrem Inhalte beschäftigt, um so bereitwilliger anerkennen, daß ihr Verfasser sich durch seine anspruchslose Aufzeichnung den Dank der Nachwelt verdient habe; und dieser Dank wird sich unter anderm auch darin bethätigen, daß man ihrem Verständniß, das der jetzigen Generation keineswegs so ganz nahe liegt und namentlich in sprachlicher Beziehung mannigfache Schwierigkeiten bietet, durch Herausgabe eines möglichst treuen und fehlerfreien Textes nach besten Kräften zu Hülfe komme. Oder ist vielleicht ein solches Unternehmen durch die bisherigen Leistungen überflüssig gemacht?

2. Der Text von Frickarts Twingherrenstreit wurde zuerst abgedruckt im 3. Stück der Helvet. Bibliothek, im Jahr 1735, aber vielfach verkürzt und verstümmelt in Styl und Sprache modernisirt und arg entstellt durch Misverständnisse des Herausgebers und Druckfehler des Setzers. Hundert Jahre später gab der verdienstvolle bernische Geschichtsforscher E m a n. v. R o d t, auf Grundlage vollständigerer

und guter Handschriften, nicht sowohl den handschriftlichen Text selbst, als eine Bearbeitung desselben in neuerer Sprache, mit einer historischen Einleitung und erläuternden, theils sprachlichen, theils historischen Anmerkungen heraus (Bern, 1837). Laut Vorrede S. VII. hat v. Rodt das von Haller (Schweizer. Bibl. V nr. 194) ausgesprochene Bedauern, daß der Herausgeber Frickarts in der Helvet. Bibliothek die alte Orthographie der Handschriften nicht beibehalten habe, mit Absicht unbeachtet gelassen, weil er das Interesse eines größeren Publikums für seinen Autor eher zu gewinnen hoffte, wenn er ihm das Verständniß desselben durch Weglassung alles Veralteten möglichst erleichtern würde. Diese Rücksicht fällt natürlich bei einer Ausgabe weg, die zunächst für den auf Quellenstudium angewiesenen Geschichtsforscher bestimmt ist, zumal bei einem Schriftsteller, der mündlich gehaltene Vorträge möglichst treu nachschrieb und daher häufig Satzverbindungen hat, über deren Construction und Sinn man nicht sogleich im Klaren ist und wo es daher gerathen scheint, sie genau so wiederzugeben, wie sie von ihm aufgezeichnet sind. Von Rodt hat seinen Zwecken gemäß die hieraus entstehenden Bedenken und Schwierigkeiten meist durch eine eklektische Auswahl der Lesarten und Herausgreifen des am leichtesten Verständlichen umgangen und vertuscht, dabei aber oft den wahren Sinn seines Schriftstellers verfehlt. Dem Sprachforscher konnte es ferner nicht genügen, wenn v. Rodt die veralteten Ausdrücke der Handschriften, die er mit neueren vertauscht hatte, unter dem Texte einzelt aufführte, da dieselben nicht immer richtig erklärt wurden und meist nur in ihrem Contexte gelesen den ihnen jeweilen zukommenden Sinn deutlich und bestimmt zu erkennen geben.¹⁾

¹⁾ Immerhin wird die v. Rodt'sche Ausgabe für solche, die aus der Frickart'schen Schrift kein eigentliches Studium machen, eine höchst dankenswerthe Gabe bleiben, und auch der gelehrte Leser wird aus den beigefügten genealogischen und historischen Notizen, wofür unsere Ausgabe nicht hinlänglich Raum bot, vielfache Belehrung und erwünschte Aufklärung gewinnen.

Leider ist die Originalhandschrift Frickarts nicht mehr aufzufinden; um nun dem doppelten Bedürfniß eines wissenschaftlichen Quellenstudiums und gelehrter Sprachforschung zu entsprechen, blieb demnach nichts übrig, als unter den uns erhaltenen Handschriften diejenige auszuwählen und einer neuen Ausgabe zu Grunde zu legen, die dem alten Schrift- und Sprachcharakter des Originals am nächsten zu kommen schien, aus den übrigen Handschriften aber alle Abweichungen und Ergänzungen unter dem Texte beizusetzen, welche, sei es wirkliche Verbesserungen, sei es Erläuterungen zu dem ausgewählten Texte zu enthalten schienen. Enthielt eine dieser Varianten eine augenscheinliche Verbesserung oder Vervollständigung des Textes, so wurde sie im Text selbst in Klammern beigelegt. Die runde Klammer gibt den muthmaßlich verwerflichen Text der Handschrift, die darauffolgende eckige Klammer die vorzuziehende Lesart. — Das wechselseitige Verhältniß der benutzten Handschriften, soviel mir derselben zu Gebote standen, ist nun folgendes:

1) Zu Grunde gelegt wurde von den fünf Handschriften, die sich auf der Berner Stadtbibliothek befinden, diejenige, welche die Nummer H I, 40 trägt, eine Papierhandschrift von 109 Blättern, die auf der ersten Seite den Herrn Franciscus Ludovicus ab Erlach mit dem Motto: *patiar ut potiar* und der Jahreszahl 1611, als früheren Besitzer bezeichnet. Der Schriftcharakter ist sehr regelmäßig und sauber, ohne Abkürzungen und leicht lesbar¹⁾: er zeigt unzweifelhaft dieselbe Hand, von der die Bibliothek eine Abschrift der Schilling'schen Chronik vom Jahr 1623 besitzt (H I, 51) und als deren Schreiber sich am Anfang und am Ende ein Joh. v. Schalen, Pfarrer an der Lenk im Simmenthal²⁾, zu erkennen

¹⁾ Dasselbe kann der Schrift Thüring Frickarts selbst nicht nachgerühmt werden. Was sich von seiner Hand in Rathsmannalen u. dgl. auf dem bern. Staatsarchiv erhalten hat, ist äußerst plump und für die Augen anstrengend, so daß, wenn er seine Denkschrift nicht dictirt, sondern eigenhändig geschrieben hat, Abschreibefehler sehr entschuldbar erscheinen.

²⁾ Die amtliche, sehr bewegte Laufbahn dieses v. Schalen läßt sich

gibt. Die Form der Buchstaben, die Zeichen am Ende der Sätze, die horizontalen Striche über den Zahlen der Paginatur und des Textes sind in beiden Handschriften dieselben, so daß an der Identität der Schreiber nicht zu zweifeln ist. Franz Ludw. v. Erlach mag entweder als Freiherr v. Spiez, während v. Schalen dort Pfarrer war (1609–1617), oder schon früher in Burgdorf, woselbst von Erlach von 1604 bis 1610 das Schultheißenamt verwaltete, von Schalens Bekanntschaft und von seinem Schreibertalent Gebrauch gemacht haben. — Die Ueberschrift: „volgendt etliche Chronikwürdige und denkwürdige Sachen“, zeigt, daß die Schrift Frickarts nur den Anhang eines andern Werkes bildete, welches von Schalen vorher abgeschrieben hatte und von dem sie erst später getrennt und als besonderer Band in Pergament gebunden wurde. Obschon nun diese Handschrift an Alterthümlichkeit der Sprache und Orthographie vor allen übrigen dem Original am nächsten zu stehen scheint, so ist sie doch nicht durchgehends zuverlässig; sie enthält durch Auslassung oder Misschreibung einzelner Wörter und durch falsche Interpunktion hin und wieder ganz unverständliche Stellen, und daher ist ihre Vergleichung mit andern Handschriften, die nicht blos Copien eben dieser von Schalenschen Handschrift sind, sondern einen selbstständigen Text enthalten, durchaus geboten. Die Orthographie ist im Allgemeinen die des 15. und 16. Jahrhunderts, bleibt sich aber nicht consequent. Man findet die in's Absurde getriebene Verdopplung der Consonanten, besonders der Schlußconsonanten, neben der älteren, einfacheren Schreibweise, z. B. unnd neben und, brieff neben brief, inn neben in

mit Hülfe des Lohnerschen Verzeichnisses der reform. Kirchen und ihrer Vorsteher im Kanton Bern (S. 378, 257, 298, 393, 395, 450) von Anfang an leicht verfolgen. Er tritt zuerst 1577 als Provisor in Burgdorf auf, wird dann 1578 Helfer daselbst, 1583 Pfarrer in Trachselwald, 1586 entsetzt, 1591 Provisor der 5. Classe in Bern, 1592 Provisor in Burgdorf, 1596 latein. Provisor daselbst, 1598 Pfarrer in Haali bei Burgdorf, 1609 Pfarrer in Spiez, 1617 entsetzt, 1618 wieder Provisor in Burgdorf, 1620 Pfarrer an der Lenk, 1629 Pfarrer in Bätterkinden, 1633 gestorben.

für in und ihn, annder neben ander, straffen, anstand, verrüff neben der Schreibart mit einfachen Consonanten. Die Dehnung der Vocale wird bald durch Wiederholung des Vocals (raat, saal, spaan, meeren, weeren), bald durch ein beigeseztes h angezeigt (raht, rahtschlagen, ehrlich). Die Aussprache des e als ä bezeichnet der Schreiber durch zwei nebeneinander gesetzte Punkte über dem e (dēm, hētte, gnēdig). Daneben erscheint aber auch ä in räß, hätte, geläsen, abträtind. Es wechseln in denselben Wörtern f und v, wie folge und volge. Ebenso ist das gedehnte i bald mit y, bald mit i geschrieben: erschynen, derglychen, haryn neben harin u. s. w. Das schliessende d ist zuweilen, wie denn Schlußconsonanten überhaupt gerne verdoppelt werden, in dt verstärkt (urkundt, Burgundt), doch nicht überall. Der Unterschied zwischen u, û, ú ist mit seltenen Ausnahmen festgehalten.

In unserer Ausgabe ist nun diese Inconsequenz möglichst vermieden und die ältere, einfachere Rechtschreibung beibehalten worden.¹⁾ Ebenso ist dem Verständniß des Lesers bei den oft langgedehnten, durch vielfache Parenthesen unterbrochenen oder anakoluthischen Constructionen durch unsere jetzige Interpunction zu Hülfe gekommen. Die großen Anfangsbuchstaben endlich sind nur bei Eigennamen von Personen und Orten angewandt worden. Eine andere Abweichung von der Handschrift, die sich der Herausgeber erlaubt hat, besteht darin, daß er den, mit Ausnahme mehrfacher, oft ungeschickt genug angebrachter Alinea's, ohne Unterbrechung fortlaufenden Text nach den Materien in sechs sich von selbst ergebende, größere Abschnitte und diese wieder in kleinere Paragraphen getheilt hat, wodurch das Lesen weniger ermüdend und allfälliges Citiren einzelner Stellen erleichtert zu werden schien. Die 109 Folioblätter des Manuscripts sind

¹⁾ In den folgenden Publicationen aus Tschachtlan und Schilling, deren Originalhandschriften noch vorhanden sind, glaubte man sich dagegen mehr an die Orthographie der Verfasser anschließen zu sollen.

jeweilen am Rande unserer Ausgabe als (Bl. 1. 2. u. s. w.) in Klammern angemerkt.

2) Zur Vergleichung mit der von Schalschen Handschrift bot sich zunächst die Abschrift des Hieronymus Stettler von 1648, in unserer Ausgabe mit St. bezeichnet. Sie bildet einen Theil des historischen Sammelbandes, der in der helvet. Manuscriptensammlung der Berner Stadt-Bibliothek die Nummer H I, 54 trägt und in meiner Ausgabe der Justinger'schen Chronik S. VIII als Cod. B. näher beschrieben ist. Ihr Text schließt sich genau an denjenigen des von Schalen an, ist aber nicht zu Ende geschrieben, sondern bricht S. 159, Z. 12 unserer Ausgabe mitten in einem Satze ab. Uebrigens zeigt der Text ganz denselben Charakter, der a. a. O. an Stettler's Abschrift der Justinger'schen Chronik nachgewiesen worden ist, neuere Rechtschreibung, Vertauschen veralteter Ausdrücke mit späteren, hin und wieder kleine Zusätze zur Erleichterung des Verständnisses, größere Sorgfalt in der Interpunction. Doch stimmen seine abweichenden Lesarten auch oft mit den Varianten der andern Handschriften gegen von Schalen zusammen, und solche sind dann vorzugsweise unserem Texte untergesetzt, und, wo sie unbedenklich vorzuziehen waren, auch wol in Klammern in denselben hineingesetzt worden.

3) Eine zweite Handschrift der Stadtbibliothek (H. VIII, 61), in unserer Ausgabe mit G. bezeichnet, stammt aus der Hand des fleißigen Dekans Joh. Rudolf Gruner von Burgdorf († 1761), des Verfassers der *Deliciæ Urbis Bernæ*, der sie, wie der Titel sagt, „aus einem alten Exemplar“ abgeschrieben hat. Auch dieses alte Exemplar war nicht vollständig; denn blos bis S. 174, Z. 16 unserer Ausgabe hat der Text einen selbstständigen Charakter; von da an stimmt er wörtlich mit dem schlechten verstümmelten Text der helvet. Bibliothek, aus welchem Gruner, wie es scheint, das Fehlende ergänzt hat.

Obgleich auch in dieser Abschrift Orthographie und Sprache modernisirt sind und manche Abweichungen vom Texte des v. Schalen auf bloßen Vermuthungen und Verbes-

serungsversuchen des Verfassers zu beruhen scheinen, so kommen hinwiederum Varianten und Ergänzungen vor, die einen theilweise correcteren und vollständigeren Text voraussetzen oder mindestens einen solchen, der nicht aus willkürlichen Aenderungen der Schreiber hervorgegangen sein kann, da er schwieriger und weniger verständlich ist, als der aufgenommene; man vergleiche z. B. die Noten zu S. 65, 9; 70, 20; 87, 28; 161, 28; 168, 4. Einige dieser Varianten sind unbedenklich im Texte selbst der von Schalschen Lesart in Klammern beigesetzt worden, besonders wenn sie noch von anderer Seite Unterstützung fanden, andere blieben, aus vielleicht übertriebener Skrupulosität, in den Anmerkungen zurück. In diese letzteren fanden aber mitunter auch solche Varianten Aufnahme, die eine bloße Vertauschung veralteter und daher schwer verständlicher Ausdrücke mit späteren, gewöhnlicheren, enthielten und daher als eigentliche Glossen dienen konnten.

Am Schlusse seiner Abschrift hat Gruner noch folgendes merkwürdige „mémoire“ angehängt: „Schade ist, daß diese „Histori so einsmahls abgeschnitten und die Continuation und „der völlige Ausgang nirgends zu finden ist ohngeacht alles „fleißigen Nachfragens, obwol in des Schillings Chronik „ein nachwährtiger Proceß mit den Edlen beschriben wird „auß Anlaß einer Kleider Ordnung, den man disem anhencket, „der doch mit disem Proceß gar keine Verwandschaft hat. „Das aber ist gewuß und merkwürdig, daß diese Histori noch „heut zu Tag in frischer gedächtnuß und je mehr und mehr „aufgewärmet wird, da die Jalousie zwischen dem Adel und „der Burgerschaft noch allezeit ihre Hörner hervorschießen „lasset, da einerseits der Adel den Seckelmeister Fränkli biß „in Himmel erhebt und für einen streitenden Helden für ihre „Parthey verehret, hingegen Andere den Schuldheißen Kistler „als einen Mann, der für die Souveränität des Standes Bern „gesorget, für einen Heiligen und Märtyrer halten, und sich „kaum enthalten mögen zu rufen: Sancte Kistlere ora pro „nobis, vorgebend, es habe der Adel Ihre habende Herrschafft's Freyheiten allzuweit getriben, und vergessen, daß

„sie in vorigen Zeiten Vasallen theils des Hauses Oesterreichs,
„theils der Landherren und Graffen von Thun, Burgdorff,
„Zeringen, Lentzburg, Kyburg etc. gewesen; welcher Graffen
„Recht und Suveränität und Landesherrlichkeit schon damahls
„in der Stadt Bern Handen durch Kauff und anderweiß ge-
„wesen, und also der Adel mit Ihren Herrschafften nichts als
„Vasallen der Stadt Bern und deren Underthanen mit glei-
„chem Recht, mit dem sie zuvor den Graffen und Landes-
„herren verbunden waren, gewesen seyen. Auch deutet der
„Adel dem Kistler sehr übel als einen Affront auß, daß er
„die Gesandten abgewiesen und ihre Mediation verworffen,
„den hingegen die andere Parthey Ihme dieses als ein rech-
„tes Meisterstück der Klugheit und der Staatsweißheit rühmet,
„da in der That durch solche Vermittlung der Stadt Bern ha-
„bende Recht und Freyheiten wurden auß von Ihme, Kistleren,
„allegirten Gründen in die Schanz geschlagen worden seyn.
„Dennoch ist nicht zu läugnen, daß der Adel der Burger-
„schafft großen Nutzen geschaffet, als die Ihr Haab und Gut
„in Gsandschafften, Reißzügen und anderen Stucken, sonder-
„lich in dem Verdienst, den sie den Handwerksleuten ver-
„schaffet, zu Hilff und Trost der Stadt Bern uffgewandt und
„bey allen Gelegenheiten der Stadt Bern groß Ehr angethan
„und sie in großes Ansehen bei Außeren gebracht zu denen
„Zeiten, da die Stadt Bern noch gar ein schwaches ærarium
„publicum gehabt und die Kosten unmöglich hätte erschwün-
„gen können. Doch sey fern von mir, daß ich mich unter-
„stehen wollte, in solcher delicater Sach zu decidiren, solches
„Klügeren überlassend. Nur zu wünschen wäre, daß dise
„Jalousie dermahls eins erkalten und die von MGHH. und Obe-
„ren stabilirte Gleichheit unter der Burgerschaft zu völligem
„stand käme. Zu verwundern ist, daß weder Schilling,
„noch Stettler dise so delicaten Seiten zu berühren haben
„unterstehen dürfen in Ihren Chroniken, sonder lieber selbige
„mit stillschweigen haben übergehen wollen, und der Stadt-
„schreiber Frickart einzig das Hertz gehabt, solche zu be-
„schreiben.“

4) Eine dritte Handschrift (Bl.), die collationirt wurde, ist aus dem Nachlaß des Dr. Karl Schnell von Burgdorf in den Privatbesitz des Herrn Archivar Dr. Blösch gekommen. Ursprünglich gehörte sie einem Franz Ludw. von Grafenried, dessen Wappen mit der Devise „lucet et ardet“ und den Initialen F. L. V. G. dem Ledereinbände mit Gold vorn aufgedrückt ist. Sie ist ein in-4° ohne Paginatur und Jahreszahl und enthält beiläufig 280 Seiten. Der Schriftcharakter ist etwa derjenige der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, aus welcher Periode Leu (Helv. Lex. IX, S. 90—94) vier verschiedene von Grafenried mit den Vornamen Franz Ludwig anführt. Die versifizierte Ueberschrift lautet: „Spiegel — darinnen wird erkent, wie ouch gutte Regiment mögen werden zertrent.“ Daran schließen sich in lateinischer und gereimter deutscher Uebersetzung die Abschiedsworte des sterbenden Cyrus an seine Söhne aus Xenophons Cyropädie VIII, 7. Am Ende steht der ausgestrichene Namen des Schreibers Samuel Thaletos in griechischer Schrift, womit wahrscheinlich der gräcisirte Namen Samuel Gruner von θαλλω blühen, grünen, gemeint ist. Der Schriftcharakter ist nicht schön, aber lesbar, und der Text hat vor den beiden vorigen Handschriften voraus, daß er so weit geht, als sich auch der Text bei v. Schalen erstreckt. Allein die vielen Misschreibungen und Auslassungen zeugen von großer Nachlässigkeit, wo nicht Ungeschicklichkeit des Schreibers, der unbekümmert um den Inhalt mechanisch abschrieb und sich vor Fehlern nicht scheute, durch die eine Stelle geradezu unverständlich oder sinnlos wurde.¹⁾ In seinen Lesarten stimmt er meist mit der Grunerschen Abschrift überein, ohne doch überall dieser Textrecension zu folgen. Er mag daher dazu dienen, in dieser letzteren die eigentlichen Varianten von

¹⁾ Als Beispiel möge die erste beste Stelle dienen, wie Fol. 57: als wyter mich myn hr. schultheiß anzücht mir die änderungen, so myn hh. von wegen irer hohen gerichtten vor syten beschäcken in den landgerichtten, ouch die ordnung der vennen zu erwöllen was ersagen will, womit S. 111, Z. 16 f. unserer Ausgabe verglichen werden mag.

Gruners selbstgemachten Aenderungen zu unterscheiden und das Gewicht derselben zu unterstützen.

5) Die zwei noch übrigen Handschriften, welche die Berner Bibliothek besitzt (H I, 67 und H X, 121) geben nur den verkürzten und arg entstellten Text, aus welchem der erste Abdruck in der Helvet. Bibliothek geflossen ist. Wir fassen sie nebst dem letzteren unter der Sigle H zusammen, können ihnen aber einen nur sehr bedingten kritischen Werth beilegen.

Eine theilweise Ausnahme von jenem Vorwurfe einer willkürlichen und corruptirenden Textbehandlung bildet die zweite der soeben angeführten Handschriften, H X, 121. Die Bibliothek erhielt sie aus dem handschriftlichen Nachlasse des bernischen Geschichtschreibers Ant. Tillier. Sie besteht eigentlich aus zwei verschiedenen Bestandtheilen. Eine ältere Handschrift von bereits vergilbtem Papier und eigenthümlichem Schriftcharakter, deren Text mit demjenigen des von Schalen verwandt war, hat sich nur noch in den neun ersten Blättern erhalten, und diese Blätter nebst einem vereinzelt, das etwa das 12. oder 13. in der Reihe gewesen sein mochte, sind von einer viel jüngeren Hand durch die Abschrift des Textes der Helvet. Bibliothek ergänzt und das Ganze zu Einem Quartbände zusammengebunden worden. Jenes ältere Bruchstück, in welchem zuerst der Versuch gemacht ist, den fortlaufenden Text in Kapitel mit eigenen Ueberschriften abzutheilen, ist in unserer Ausgabe mit der Sigle T bezeichnet. Neben Willkür-Aenderungen und Vertauschungen veralteter Ausdrücke mit erklärenden späteren bietet dasselbe einige eigenthümliche Lesarten, die nicht unberücksichtigt bleiben durften und es bedauern lassen, daß sich nicht ein Mehreres aus dieser Handschrift erhalten hat.

3. Mit diesen Hülfsmitteln glauben wir nun einen dem Original möglichst nahekommenden Text des Frickart hergestellt und damit zugleich eine sichere Basis gelegt zu haben, von der aus der Exeget und Kritiker die noch einer Verbesserung oder näheren Erklärung bedürftigen Stellen in Arbeit nehmen kann. Ich halte nämlich diese Aufgabe noch keines-

wegs für vollständig gelöst und abgeschlossen, wie denn die Nachträge und Verbesserungen am Schlusse dieses Bandes zum Beweise dienen, wie dem Herausgeber selbst noch während des Druckes über diese und jene dunkle oder kritisch anstößige Stelle ein neues Licht aufgieng, und so ist er überzeugt, daß die Männer der Forschung noch manche ihm entgangene Verbesserung und Aufhellung nachholen werden, wozu sie jetzt in der Sammlung von Varianten ein willkommenes Material finden können.

An Thür. Frickart schließt sich in diesem ersten Bande der „Quellen zur Schweizer-Geschichte“ die Berner Chronik des Bend. Tschachtlan, soweit dieselbe nicht bloß Wiederholung, sondern Fortsetzung der Chronik Conr. Justingers ist, und mit Ausschluß seiner Beschreibung des alten Zürichkrieges, die er dem Hans Fründ abgeborgt hat. Da in Tschachtlan auch der Vertrag aufgenommen ist, durch den der Streit der Stadt Bern mit den Tvingherren seinen Abschluß fand, so gibt uns diese Chronik zugleich eine willkommene Ergänzung der unvollendet gebliebenen Frickart'schen Darstellung dieses Streites.

Die aus Tschachtlans Ueberarbeiter und Fortsetzer, Diebold Schilling, ausgehobenen Parallelabschnitte zu des ersteren Chronik bringen in ihrer theilweise größeren Ausführlichkeit dazu nicht unwesentliche Zusätze und Erläuterungen. Ueber Beide siehe unten das Vorwort S. 191 ff.

Ein Glossar zu allen diesen drei Chronisten war hier um so mehr Bedürfniß, als, namentlich bei Frickart, manche der bernischen Rechts- und Gerichtssprache älterer Zeit angehörige Ausdrücke vorkommen, die dem heutigen Leser fremd lauten und leicht zu Misverständnissen führen könnten. Dem Sprachforscher aber wird mit dieser Darlegung des Sprachschatzes einer bestimmten Zeitperiode aus einem und demselben Orte um so mehr gedient sein, als er durch die Hinweisung auf die Stellen, in welchen ein Ausdruck vorkommt, das Wort im Zusammenhang der Rede nachlesen und um so besser die mitunter noch problematische Deutung desselben controlliren kann. Wie schon bei Justinger, so ist

mir bei Anfertigung auch dieses Glossars Hr. Prof. Tobler in Zürich in verdankenswerthester Bereitwilligkeit mit Rath und That zur Seite gestanden.

So wie Justinger für seine Darstellung des Krieges zwischen Freiburg und Bern von 1386—88 in den Aufzeichnungen des sog. Anonymus Friburgensis eine ebenso nöthige, als für die Wahrheit der Geschichte ersprießliche Controlle fand, so Tschachtlan für den zweiten Freiburger Krieg von 1448—53 in dem Tagebuch des Johannes Gruyere. Obschon dasselbe bereits im 2. Band der Archives de la Société d'Histoire de Fribourg (S. 299 ff.) abgedruckt worden ist, so schien es doch angemessen, dasselbe als Beilage zu Tschachtlan hier nochmals abzdrukken, damit der Geschichtsforscher das erforderliche Quellenmaterial hier gleich beisammen finde. Ich war nun so glücklich auf geschehene Anfrage hin den Hrn. P. Nicol. Rädle in Freiburg, einen Mann, dem nicht bald ein Anderer in gründlicher Kenntniß von Freiburgs Land und Geschichte gleichkömmt, bereit zu finden, einen erneuten und verbesserten Abdruck dieser Memoiren des Freiburger Notars mit den wünschbaren Erläuterungen der darin vorkommenden Ortsnamen gefälligst zu übernehmen.

Zum Schlusse sei es mir erlaubt, Hrn. Prof. Dr. W. Vischer in Basel für die unverdrossene Mühe, mit der er mir von Anfang bis zu Ende in der, besonders in orthographischer Beziehung, oft sehr schwierigen und zeitraubenden Correctur beigestanden ist, meinen tiefgefühlten öffentlichen Dank auszusprechen.

Bern, den 26. März 1877.

Dr. G. Studer.

Inhaltsverzeichnis.

	Seite
Vorwort	V
Der Twingherren-Streit von Thüring Frickart, herausgegeben durch Prof. G. Studer	1
Einleitung	3
Text	19
Berner Chronik 1424—1470 von Bendicht Tschachtlan nebst den Zu- sätzen des Diebold Schilling, herausgegeben durch Prof. G. Studer	189
Einleitung	191
Text	199
Johannis Gruyere narratio belli ducis Sabaudiae et Bernensium contra Friburgenses 1447—1448, herausgegeben durch P. Nicolaus Rädle	299
Einleitung	301
Text	304
Personen-, Orts- und Sachregister	319
Glossar	325
Nachträge und Verbesserungen	337
Anhang: Programm für die Herausgabe der Quellen zur Schweizer Geschichte	343

Der Twingherren-Streit

von

Thüring Frickart.

Einleitung.

Zum besseren Verständniss der von Frickart aufgezeichneten Rathsdebatten und der sich in denselben wechselseitig bekämpfenden Interessen des Adels und der Bürgerschaft schicken wir eine flüchtige Skizze der Staats- und Rechtsgeschichte des bernischen Gemeinwesens voraus, indem wir dieselbe bis auf den Zeitpunkt hinabführen, wo die folgende Erzählung ihren Anfang nimmt.

In dem Jahre 1470 umfasste das Gebiet der Stadt Bern so ziemlich schon alle die Landestheile, welche gegenwärtig den sogen. alten Canton bilden mit Einschluss des jetzt davon getrennten Aargau. Davon war das Wenigste im Krieg durch das Recht der Eroberung, das Meiste durch Kauf von den früheren, durch üble Wirthschaft in drückende Geldnoth gekommenen Herren erworben worden. Der erste friedliche Erwerb der Stadt war die Stadt und Veste Laupen, welche 1325 von Perrod von Thurn, Herrn zu Gestelen, um 3000 fl käuflich erstanden und dann 1339 gegen den Angriff des mit dem österreichischen Freiburg verbündeten Adels in einem glänzenden Siege behauptet wurde. Im Laufe des 14. Jahrhunderts wusste die Stadt die vorübergehende Anwesenheit der deutschen Kaiser in ihren Mauern auf kluge Weise zu Erweiterung der ihr bereits durch die kaiserliche Handveste gewährleisteten Freiheiten zu benutzen. Denn der abstrakte Begriff von Freiheit und Recht, für den man sich in unserer Zeit begeistert, kommt in jenen älteren Zeiten sozusagen nie

in öffentlichen Urkunden oder bei Geschichtschreibern vor; desto mehr ist die Rede von Freiheiten und Rechten in der Mehrzahl, d. h. von Rechten, oder eigentlich Vorrechten, Privilegien, die sich das von den Kaisern gelegentlich begünstigte Bürgerthum gegenüber dem auf das Herkommen gestützten Feudalstaate zu verschaffen wusste. Da sparte denn auch Bern bei dem jeweiligen Empfang und der Bewirthung seiner Kaiser keine Kosten; denn jedesmal war die Folge davon eine werthvolle Zugabe zu den schon früher erlangten Rechten und Freiheiten. So hatte die Stadt schon 1293 von dem durchreisenden König Adolf das schätzbare Recht der Exemption von fremder Gerichtsbarkeit empfangen, und 1365 schenkte ihr Kaiser Karl IV. bei einem ähnlichen Anlasse und für eine Bewirthung, deren Auslagen auf 3000 fl berechnet wurden, das Recht des Blutbannes innert ihrem Bezirke, ferner das Recht Reichspfandschaften auf sechs Meilen in die Runde einzulösen und bis zu ihrer Wiederlösung inne zu haben; aber diese Wiederlösung liess bei den bekannten trostlosen Zuständen der Reichsschatzkammer für immer auf sich warten. So wurden denn in der letzten Hälfte des 14. Jahrhunderts von den ihrem öconomischen Ruin entgegengehenden Grafen von Aarberg, von Kyburg und ihren Ministerialen die Städte Aarberg, Burgdorf und Thun mit den dazu gehörigen Dörfern, die Landschaft Simmenthal und die Herrschaft Signau mit schweren Geldopfern erkauft, von den Herzogen von Oestreich aber im Sempacherkriege die Städte Büren und Nidau mit dem Schwerte erobert. Dazu kamen in den drei ersten Decennien des 15. Jahrhunderts die Landschaft Frutigen, das Amt Wangen mit Herzogenbuchsee, Trachselwald, Oltigen, Schangnau und Aarwangen kaufweise an Bern. Doch der schönste Erwerb waren die österreichischen Erblande in Aargau, die Bern in Folge der Aufforderung des Constanzer Concils und des Kaisers Sigismund 1415 von dem in Bann und Acht erklärten Herzog Friedrich von Oestreich eroberte und über deren Besitz es sich dann zwei Jahre später mit dem Kaiser, der an seiner ersten Zusage zu mäkeln begann, durch ein Geldopfer von 5000

Gulden in Minne vertrug. Alle diese Herrschaften waren in den Besitz der Stadt unter der Bedingung übergegangen, „dass dieselben die Rechte und Freiheiten, die sie früher genossen hatten“, fortgeniessen, dagegen der Stadt alles dasjenige leisten sollten, was sie ihrer früheren Herrschaft, in deren rechtliche Stellung nun Bern getreten war, zu leisten schuldig gewesen waren. Die Stadt übte demnach über diese Landestheile eine unbestrittene landeshoheitliche Gewalt aus.

Anders verhielt es sich dagegen mit demjenigen Landestheil, der sich von dem Stadtbezirk aus etwa sechs Stunden in die Runde zu beiden Seiten der Aare rechts nach der Emme, links nach der Sense hin erstreckt, dem sogenannten Mittellande des Cantons. Neben dem bedeutenden Grundeigenthum, welches dem deutschen Ordenshaus zu Könitz und Sumiswald, dem Johanniterorden zu Münchenbuchsee und den Klöstern zu Ruggisberg, Friesenberg, Fraubrunnen, Thorberg, Trub gehörte, befanden sich dort die Edelsitze und Herrschaften einer ansehnlichen Zahl adelicher Grund- oder Tvingherren. Diese hatten seit den frühesten Zeiten das Burgrecht der Stadt Bern angenommen, die Einen freiwillig, die Andern gezwungener Weise, nachdem ihnen wegen ihrer Feindschaft gegen die Stadt ihre Burgen gebrochen worden waren, wie z. B. den Sennen von Münsingen und Diesbach, den Montenach von Belp, den Herren von Signau u. a. Durch ihre Verbürgrechtung mit der Stadt war ihnen gegen die grösseren Dynasten von Kyburg und Oestreich, welche die Schwäche der Reichsgewalt zu Erweiterung ihres Territorialbesitzes benutzen wollten, oder auch gegen allfällige Meuterei ihrer eigenen Unterthanen Schirm und Sicherheit zu Theil geworden. Gerne überliess anfangs die Bürgerschaft diesen öconomisch unabhängigen, durch Kriegserfahrung und administrative Thätigkeit ausgezeichneten Männern die Führung ihrer Gemeindeangelegenheiten und vertraute ihnen die damals wenig einträglichen, aber mit vielfachen Opfern an Zeit und Geld verbundenen höchsten Staatsämter an, damit sie selbst desto ungestörter ihrem Beruf und täglichen Erwerb leben könnte.

Indem sich so die Stadt diese adelichen Grundbesitzer nebst ihren Hörigen und Leibeigenen zu einer Art von Schutz- und Trutzbündniss verband, und zugleich die freien Landleute dieses Landstrichs als sogenannte Ausbürger an ihre Interessen fesselte, hatte sie den weiteren Vortheil erlangt, dass das Gebiet jener Grundherren als ein Theil des Stadtgebietes betrachtet werden konnte. Man nannte es „das Herz der Stadt“, seine Bewohner kämpften in Kriegszeiten unter dem Stadtbanner an Seite der Bürgerschaft, halfen durch die ihnen von ihren Herren auferlegten Steuern das Stadtgebiet mit jener bedeutenden Ländererwerbung vergrössern, und durch Spanndienste und Fuhren unterstützten sie die Erstellung von öffentlichen Gebäuden, Strassen, Schwellen u. s. w. Innerhalb der Grenzen ihres Grundbesitzes übten aber jene Grundherren, oder, wie sie als Eigenthümer von Twing und Bann insgesamt genannt wurden, diese Twingherren eine fast souveräne Gewalt aus. Wenn sie „die volle Herrschaft“, d. h. neben den niederen Gerichten, oder der Civil- und Polizeigerichtsbarkeit, auch die hohen Gerichte, den Blutbann und die Criminaljustiz besaßen, so sprachen sie mittelst der von ihnen eingesetzten Gerichte unter dem Vorsitz ihres Ammans Recht über Gut und Blut ihrer Unterthanen, legten ausser ihren ordentlichen Gefällen an Zinsen, Zehnten, Fastnachtshühnern, Bussgeldern und wie die verschiedenen Abgaben alle hiessen, in ausserordentlichen Fällen Steuern auf, hoben in Kriegszeiten die wehrpflichtige Mannschaft zur Heeresfolge aus und hielten von Zeit zu Zeit über dieselbe Musterung, was damals die Harnischschau genannt wurde.

Dergleichen Herrschaften waren im nachherigen Landgerichte Konolfingen: Diesbach, Hünigen, Kiesen, Münsingen, Worb, Wyl, Wichtrach, Signau; im Landgericht Zollikofen: Bremgarten, Reichenbach, Jegistorf, Hindelbank; im Landgericht Seftigen: Belp, Burgistein, Gerzensee, Kehrsatz, Riggisberg, Rümlingen, Seftigen, Toffen u. a. m. Viele, ja die meisten der Geschlechter, welche in den ersten Zeiten der Stadt im Besitz dieser Herrschaften gewesen waren, waren mit der

Zeit erloschen; aber durch Erbschaften, Heirathen oder Kauf waren ihre Rechte und Ansprüche an Andere übergegangen, und wir finden im Laufe des 15. Jahrhunderts unter den adelichen Geschlechtern Namen, deren Träger ursprünglich dem Bürgerstande, oder selbst dem der freien Landleute angehört hatten, wie die Hetzel, Matter, Brüggler, Spilman, Zigerli, oder, wie sie sich nachher nannten, von Ringoltingen, Wabern, Gurtenfrei, die infolge Adoption den Namen Lombach angenommen hatten, und viele Andere.

Eine Beschränkung ihrer Gewalt, von der die Bewohner der Städte durch ihre Handveste eximirt waren, fanden jene Herrschaften ursprünglich an der Landgrafschaft, der ihre Besitzer als Glieder des Reichs unterworfen waren. Der Landgraf hatte als Reichsbeamter innert den Marchen seiner Landgrafschaft für die öffentliche Sicherheit zu sorgen und an den Landgerichten über Criminalfälle, wie Mord und Todschatz, Diebstahl, Brandstiftung, Nothzucht und alle andern Frevel zu richten, womit man den Leib verschuldet. Zur Beiwohnung an diesen Landgerichten, sei es als Richter oder als Beisitzer, waren alle freien Personen, die unter der Landgrafschaft standen, bei einer Busse von 3 Œ verpflichtet. Der Landgraf hatte ausserdem das Recht auf die Hochwälder, Fischenzen, Wasserrunsen, den Wildbann und alles Maulveh, d. h. auf alle Hausthiere, die auf Dienstmannsgut eingefangen und während einer Zeit von 45 Tagen von dem Eigenthümer nicht angesprochen worden waren. Die Landgrafschaft am rechten Aaraufer war seit dem Aussterben der Zähringer, d. h. seit 1218, bei den Grafen von Buchegg, dann seit 1313 bei den Grafen von Kyburg gewesen; die am linken Aaraufer verwalteten die Grafen von Neuenburg-Nydau. Diese letztere kam 1389 durch Eroberung der Herrschaft Nydau an die Stadt Bern; die erstere wurde 1406 von den in Armuth versunkenen Grafen von Kyburg käuflich erworben, und so war seit dem Beginn des 15. Jahrhunderts die Stadt Bern durch diese Erwerbung der landgräflichen Rechte in die Stellung der Landeshoheit getreten, indem ihr nun an der Stelle der Landgrafen im Namen des Reichs das Recht der hohen Gerichts-

barkeit, die Handhabung des Landfriedens oder der öffentlichen Ruhe und Sicherheit und das Recht des Mannschaftsaufgebots nebst allen oben genannten Rechten auf die Hochwälder, den Wildbann, das Maulveh u. s. w. zukam. Sanctionirt wurden alle diese Rechte durch die höchste Autorität des Reiches selbst, durch den Kaiser Sigismund, der 1415 auf seiner Rückreise aus der Lombardei nach Bern kam, und, wie seine Vorfahren, auf das ehrenvollste und freigebigste empfangen und beherbergt wurde. „Und als nu — erzählt Justinger (S. 220) — der künig und der graf von Saföy von Bern geschieden, da überslug man allen kosten der zerung, der schmiden, der sattlern, bi den schönen frowen im geslin, darzu daz man an barem gelte gap des künigs amptlütten, nemlich sinen pffern, trumpotern, türhütern, metzgern, köchen, daz bar gelt geburt sich in ein summe sechtzig schiltfranken, und aller kost in ein summe gerechnet gebürte zwei thusent pfundt pfennigen: der koste beturte nieman —“ Und freilich hatte man für die 2000 fl Auslagen von dem Kaiser einen Gnadenbrief eingetauscht, welcher die gehaltenen Unkosten mehr als aufwog. In demselben verlieh nämlich Sigmund der Stadt ausdrücklich das Recht: „alle diejenigen, die in der stadt twing und bänne sitzen, ihre wun, weid und holz genieszen, und frid, schirm und hilfe von ihr haben, zu des kaisers und des h. reichs nutzen, sowie zu ihrer und der stadt notturft“ mit einer allgemeinen Steuer zu belegen, sie zur Heeresfolge unter der Stadt Banner anzuhalten und zur Beiwohnung an der Stadt hohen und Landgerichten zu verpflichten.

Es lag nun im natürlichen Interesse der Stadt, diese sowohl durch den Erwerb der beiden Landgrafschaften, als durch die kaiserliche Autorisation erlangten Hoheitsrechte in ihrem ganzen Gebiete zur Geltung zu bringen. Bei den schon früher theils durch Kauf, theils durch Eroberung in ein Unterthanenverhältniss zur Stadt getretenen Landestheilen hatte dies keine Schwierigkeit; sie hatten schon vorher in einem solchen Verhältnisse gestanden und durch ihren Uebergang an Bern hatten sie nur Herrn gewechselt. Desto grössere Hindernisse legten sich der Stadt zu Erreichung jenes Ziels

in denjenigen Bezirken in den Weg, welche früher zu den beiden Landgrafschaften am rechten und linken Aaraufer gehört hatten. Dort befanden sich die zahlreichen Edelsitze und Herrschaften jener Tvingherren, die zwar alle nach und nach das Burgrecht der Stadt angenommen, mit ihr Lieb und Leid getragen hatten, von dem Zutrauen ihrer Mitbürger umgeben im täglichen Rath und in den höchsten Staatsämtern das Gemeinwesen mit Weisheit und Kraft geführt und zu seinem immer steigenden Flor und Ansehen das Meiste beigetragen hatten, die aber auf ihrem Grund und Boden ihre herrschaftlichen Rechte sich ungeschmälert erhalten und ausüben wollten. Viele unter ihnen, die auf eine sogenannte volle Herrschaft Anspruch machten, hatten, sei es durch Concession der Landgrafen, sei es durch Usurpation zu einer Zeit, wo die alte Reichsverfassung sich immer mehr lockerte und damit dem Streben des hohen und niederen Adels nach unbeschränktem Territorialbesitz Vorschub that, einzelne Theile der landgräflichen Gewalt, wie namentlich den Blutbann, sich zu eigen gemacht und waren keineswegs gewillt, diesen durch die Länge der Zeit verjährten Besitz nun wieder an die Stadt abzutreten. Als daher die Stadt die von ihr erworbene Landeshoheit organisiren und in ihrem ganzen Gebiet eine einheitliche Verwaltung einführen wollte, stiess sie überall in diesen Gegenden auf einen entschiedenen Widerstand der Tvingherren.

Gleich nach dem Ankauf der Landgrafschaft am rechten Aaraufer wurde das Landgericht versammelt, über die Marchen und Rechte derselben befragt und darüber eine umständliche Bereinigung aufgenommen. Dasselbe geschah 1459 mit der Landgrafschaft am linken Aaraufer. Zur bequemerer Handhabung der der Stadt zuständigen Rechte und Nutzungen wurde der ganze Bezirk in vier Landgerichte eingetheilt, von welchen Konolfingen und Zollikofen am rechten, Seftigen und Neuenegg, oder, wie es später hiess, Sternenbergr, am linken Aaraufer lagen. Diese wurden der Aufsicht und Verwaltung der vier Venner unterstellt. Zu dem Amte eines Venners wurden anfänglich vier Mitglieder

des Rathes aus den vier Stadtvierteln gewählt. Allein im Laufe des 15. Jahrhunderts hatte die Bürgerschaft, die bei der zunehmenden Grösse und Bedeutung ihrer Suveränitätsrechte es je länger, je weniger ertrug, dass alle hohen Staatsämter im ausschliesslichen Besitz der adelichen Geschlechter sein sollten, es durchgesetzt, dass die Wahlfähigkeit zum Venneramte an die vier Zünfte von Pfistern, Schmieden, Gerbern und Metzgern gebunden sei, und von dieser Zeit an fand mit den Landgerichten die Aenderung statt, dass jeweilen der Venner von Pfistern die Gerichtsbarkeit des Landgerichtes Seftigen, der von Schmieden die von Neuenegg, der Venner von Gerbern die des Landgerichtes Zollikofen und der von Metzgern die von Konolingen verwalten sollte. Den Vennern wurden ferner eigene Unterbeamte mit dem Namen Freiweibel untergeordnet, von denen einer in jedem Landgerichtsbezirke eingesetzt und von dem Rathe aus der Zahl der im Bezirke ansässigen Landleute erwählt ward.

Die erste Reibung mit den Twingherren scheint in den Zwanzigerjahren des 15. Jahrhunderts stattgefunden zu haben, wo die Stadt mit dem Alt-Schultheissen Peter von Krauchthal oder mit dessen gleichnamigem Sohne, Herrn zu Bümplitz und Konolingen, aus einer uns nicht näher bekannten Veranlassung in Streit gerieth. Damals nun wurde ein erster Versuch gemacht, die oberhoheitlichen Rechte der Stadt mit den Ansprüchen der Herrschaftsherren auf illimitirte Gewalt in allen gerichtlichen, polizeilichen, finanziellen und militärischen Angelegenheiten ihres Herrschaftsbezirkes auszugleichen. Im Interesse einer Vereinfachung der sehr verwickelten Verwaltung in den Landgerichten setzte man fünf Artikel auf, zu deren Annahme sich die Herrschaftsherren verstehen möchten. Sie betrafen das von der Stadt beanspruchte Recht, bei öffentlichen Bauten Führungen auszusprechen, zu den Verhandlungen an den Landgerichten die Aufforderung zum Besuch derselben zu verkündigen und die Säumigen zu büssen, in Kriegszeiten ein allgemeines Aufgebot zu erlassen, und von Zeit zu Zeit Musterungen oder Harnischschau abzuhalten, endlich zu

Bestreitung der öffentlichen Bedürfnisse und Auslagen Tellen aufzulegen. Es lagen diese sämtlichen Forderungen in den Befugnissen der von der Stadt erworbenen landgräflichen Gewalt, von der aber die Tvingherren sich exemirt glaubten, indem sie behaupteten, das von ihren Vorfahren mit der Stadt eingegangene Burgrecht verpflichte sie als eine Art von Schutz- und Trutzbündniss lediglich zur Heeresfolge in Kriegzeiten. Ausser diesem sogenannten Mannschaftsrecht hätte die Stadt an ihre Herrschaftsleute keine Forderungen zu stellen, es sei denn mit ihrer, der Oberherren, Zugeständniss und Genehmigung.

Was war nun das Ergebniss jenes Ausgleichungsversuches? Einige fügten sich den Wünschen von Rath und Burgern und nahmen die fünf Artikel an; die Mehrzahl der adelichen Geschlechter wiesen sie als einen Eingriff in ihre verbrieften Rechte kurzweg ab; und dabei hatte es sein Bewenden. Weder war man seines Rechtes so sicher, dass man zu Zwangsmaassregeln rathen durfte, noch hätte man dieselben in den Räthen, wo gerade die Geschlechter durch ihr Ansehen und die höchsten Aemter, die sie bekleideten, den grössten Einfluss hatten, durchgesetzt. Im Wesentlichen und in der Sache selbst erlitt der Staat durch diesen Widerstand keine Einbusse. Wenn Führungen zu leisten, Tellen aufzulegen, oder zu Feldzügen Mannschaft aufzubieten war, da blieben die Tvingherren nie im Rückstand, sofern sie darum ersucht wurden; ja, sie setzten sich oft dem Unwillen und der Meuterei ihrer eigenen Unterthanen aus, um den Bedürfnissen des Gemeinwesens zu genügen. Nur sollte man diese Leistungen nicht als ein Recht von ihnen fordern und sie dazu zwingen wollen, sondern freundlich darum angehen. Dem klugen Benehmen und den Bitten des Seckelmeisters Fränkli gelang es sogar, etwa dreissig Jahre vor Ausbruch des Tvingherrenstreites eine Abgabe allgemein zu machen, die bis dahin bloß auf den Bewohnern des Stadtbezirkes, der vier Kirchspiele Bolligen, Stettlen, Vechigen und Muri, die gleich in den ersten Zeiten durch Kauf an die Stadt gekommen und unter Eine Gerichtsverwaltung mit ihr gestellt worden

waren, und auf den Gütern der Klöster, die der Stadt Schirm genossen, gelastet hatte. Es war dies die im Jahr 1384 bei einer tumultuarischen Regierungsänderung abgeschaffte, im Jahr 1408 dann wieder, zunächst nur auf drei Jahre, eingeführte, später aber ständig gewordene Abgabe des sogenannten Böspfennigs, d. i. einer Auflage von einem Pfennig von jeder Maass eingekellerten Weines.

Im Uebrigen war die öffentliche Verwaltung in den Landgerichten immer verwickelter und schwieriger geworden, sofern der Stadt in den verschiedenen Herrschaften, in den einen mehr, in den andern weniger oder gar keine Rechte eingeräumt worden waren. Daher liefen die Freiweibel, wenn sie die Befehle und Verordnungen ihrer Obrigkeit verkünden und ausführen sollten, jeden Augenblick Gefahr, ihre Competenz zu überschreiten, gegen diese oder jene Privilegien der in ihrem Landgerichtsbezirk angesessenen Grundherren zu verstossen und den Widerspruch oder thätlichen Widerstand ihrer Amtleute und Unterthanen hervorzurufen. In der einen Herrschaft besass die Stadt die hohen Gerichte, in der andern nicht, in dieser durfte sie Führungen befehlen, in jener musste erst die Einwilligung des Grundherren dazu eingeholt werden und dieser liess dann die Sache durch seine eigenen Leute besorgen. Sollte die städtische Polizei auf einen politischer Umtriebe verdächtigen oder sonst übel beläumdten Menschen fahnden, so musste dies je nach seinem wechselnden Aufenthaltsorte der oft sehr nachlässigen Ortspolizei dieses oder jenes Tvingherren überlassen werden, und versuchte man es dennoch ihn nach der Stadt abzuführen, so gab es in der betreffenden Herrschaft beinahe einen Aufruhr, weil er seinem ordentlichen Richter entzogen und nicht in den Schlossthurm ihres Oberherrn eingesperrt worden sei. Oder wurde eine allgemeine Landesmusterung ausgeschrieben und sollte sich die Mannschaft eines Landgerichts auf einem gemeinsamen Sammelplatz einfinden, so liess der Herrschaftsherr seine Leute nicht dahin ziehen, sondern vindicirte sich das Recht, die Harnischschau in seinem eigenen Gebiete selbst abzuhalten. Den Freiweibeln mussten daher eigene Instruc-

tionen in die Hände gegeben werden, wie weit die Competenz eines jeden in dem von ihm zu verwaltenden Landgerichte reiche, in welchen Theilen desselben er unbedingte Vollmacht habe, im Namen der Stadt zu befehlen und zu richten, wo dagegen dieselbe mehr oder weniger beschränkt und von der Genehmigung der verschiedenen Grundherren abhängig sei.

Das Unbequeme und Verwickelte dieser Art von Regiment wurde von demjenigen Theile der Bürgerschaft, der von den Privilegien des Adels ausgeschlossen war, mit steigendem Unwillen empfunden, zumal sich der Adel auch in sozialer Beziehung, in Kleidung und Lebensweise, durch Nachahmung fremder Sitten, immer mehr von seinen Mitbürgern abschloss. Man fing an, die rechtliche Grundlage solcher Ausnahmsstellung je mehr und mehr in Zweifel zu ziehen und für die Stadt kraft der von ihr erworbenen Landgrafschaft und der Autorisation des Kaisers selbst eine absolute oberhoheitliche Gewalt in Anspruch zu nehmen, der sich jede privatrechtliche Stellung unterzuordnen habe. Allein verschiedene Versuche, die namentlich unter der dreissigjährigen Amtsführung des dem Adel nicht angehörenden und den Interessen der Stadt mehr als den Privilegien der Geschlechter zugewandten Schultheissen Rudolf Gräflin, genannt Hofmeister, zu ihrer Einführung gemacht wurden, waren alle bei der Hartnäckigkeit, womit die Tvingherren ihre Rechte behaupteten, erfolglos geblieben.

Da fand sich im Jahr 1470 unter der Bürgerschaft ein Mann, der den Muth hatte, „zu Ehren und Nutzen der Stadt“, wie damals das Stichwort lautete, den Kampf mit den in Rath und Aemtern allmächtigen Geschlechtern aufzunehmen. Es war dies Peter Kistler, ein Mann bürgerlichen Herkommens, seines Berufs ein Metzger, von dessen Lebensumständen wir fast nur seine politische Laufbahn kennen, von dessen Charakter und Gesinnungen wir uns aber aus Frickarts Aufzeichnungen ein hinlänglich klares Bild entwerfen können.

Nach dem Zeugniß der sogenannten Regimentsbücher war Kistler schon 1440 Mitglied des Grossen Rathes, einer Behörde, in welcher, wie es scheint, jeder Bürger, der einen

eigenen Hausstand gegründet hatte und zu Geschäften tauglich schien, gewählt wurde. Denn obgleich der Rath in der Kanzleisprache den Namen der Zweihundert führte, sehen wir doch im 15. Jahrhundert ihn meist aus 300 bis 330 Mitgliedern bestehen. Eilf Jahre später, 1451, wurde Kistler in den Kleinen Rath gewählt und sofort zum Vogt nach Trachselwald ernannt. Aus dieser für einen Bürger aus dem Handwerksstande aussergewöhnlichen Beförderung in eine Behörde, deren Mitglieder fast ausschliesslich dem Adelsstande angehörten, lässt sich schon auf eine besondere Tüchtigkeit des Mannes und die Popularität, die er genoss, ein Rückschluss machen. Fühlt sich doch sein erklärtester politischer Gegner, Seckelmeister Fränkli, zu dem Geständniss gedrungen, dass Kistler, „wenn er allezeit seiner selbst wahrgenommen und bedacht hätte, wer er wäre, von wannen, was sein Stand und Vermögen sei, und wenn er nicht so gar geldgierig gewesen wäre, an Weisheit und Wohlredenheit den Preis vor allen Bernern hätte.“ Wenn in diesen Worten die ungesuchte Anerkennung seiner natürlichen Begabung durch den sittlichen Vorwurf des Ehr- und Geldgeizes beschränkt wird, so mag freilich das Urtheil Fränkli's durch das enge Standesvorurtheil beeinflusst worden sein, wonach ein Mann, den der Zufall in der bürgerlichen Sphäre geboren werden liess, sich über diesen seinen Stand nicht erheben und nach Aemtern und Würden streben solle, die zwar nicht die Landesverfassung, aber alte Uebung und Gewohnheit als ein Anrecht der öconomisch unabhängigen adelichen Geschlechter betrachten liess. Allerdings kann ein solches Streben nach einer höheren Stellung im bürgerlichen Leben in den unedlen Motiven der Selbstüberschätzung und des Ehrgeizes seinen Ausgangspunkt haben, es kann aber dabei auch der reinere Beweggrund mitwirken, einen für seine geistige Befähigung angemessenen Wirkungskreis und damit Wege und Mittel zu finden, seine mit dem Bestehenden in Widerspruch gerathenen besseren Ueberzeugungen zur Geltung zu bringen.

Wenn Fränkli Kistlern weiterhin den Vorwurf macht: „er habe von Jugend an den Namen gehabt, dass

er immer etwas Besonderes gewollt habe, und dass ihm dies, wie er wol wisse, zu vielen Malen im Rath von dem Schultheissen und den Vennern gesagt und vorgehalten worden sei,“ oder, bei einer andern Gelegenheit: „dass er nach seiner unruhigen Art und Natur stets neue Dinge gesucht und allweg getrachtet habe, sich zu erheben mehr als einem gemeinen Bürger vonnöthen war“, so ist damit die oppositionelle Stellung, die Kistler in öffentlichen Dingen einnahm, hinlänglich gekennzeichnet; und eben diese, unterstützt durch eine natürliche Rednergabe, durch Gewandtheit und rücksichtsloses Durchgreifen, scheint ihn bei der mit der bestehenden Ordnung unzufriedenen Bürgerschaft, und zunächst bei seinen Zunftgenossen, den Metzgern, so populär gemacht zu haben, dass er im Jahr 1458, und zwar mit Zurücksetzung eines von Speichingen, der nach alter Uebung die nächste Anwartschaft gehabt hätte, zum Venner der Metzgerzunft gewählt wurde, eine Würde, die, wie er selbst sagt, seit Gründung der Stadt ihm erst als dem vierten aus dem Handwerkerstande zu Theil wurde. Das Venneramt bekleidete Kistler durch jährliche Bestätigung fortwährend bis zum Jahr 1470, wohnte drei bis vier eidgenössischen Tagsatzungen bei, und machte im österreichischen Kriege des Jahres 1468 unter dem Oberbefehl Adrians von Bubenberg als Vennerhauptmann auch den Feldzug in's Sundgau mit. Aber einigen Stichelreden nach zu schliessen, die sowohl Bubenberg als Fränkli in den Verhandlungen des Twingherrenstreites fallen lassen, scheint sein militärischer Muth im Felde seinem politischen Muth in der Zunftstube und auf dem Rathhause nicht ganz gleich gekommen zu sein.

Es war in den ersten Monaten des Jahres 1470, wo Kistler nach einem wohlangelegten Plane, ohne sogleich seine eigene Person bloszustellen, den Kampf mit den bis dahin jedem Angriff trotzendes Vorrechten des Adels aufnahm. Ob ihn das Drängen seiner Zunft- und Parteigenossen, deren Unzufriedenheit mit dem bisherigen öffentlichen Rechtszustande vielleicht gerade damals ihren Siedepunkt erreicht hatte, dazu trieb, oder die auf Ostern bevorstehende Schultheissenwahl

und die ihm in sichere Aussicht gestellte Ersteigung dieser höchsten Staffel bürgerlichen Ehrgeizes, darüber haben wir bei dem Mangel positiver Thatsachen nur Vermuthungen. Zunächst ging sein Streben dahin, in dem Landgerichte Kolnlingen, dessen Gerichtsverwaltung mit dem Venneramte von Metzgern verbunden war, die oberhoheitlichen Rechte der Stadt gegen die Privatrechte der darin angesessenen Twingherren zur Anerkennung zu bringen. Dazu fand er in seinem Freiweibel, dem noch jungen, kecken und übermüthigen Gfeller von Möschberg, einen eben so willigen, als brauchbaren und unerschrockenen Gehülfen. In den Befugnissen und Pflichten der landesgräflichen Gewalt, die auf die Stadt übergegangen war, lag unter andern auch, für den Landfrieden, d. h. für Erhaltung der öffentlichen Ruhe und Sicherheit zu sorgen und die dawider Handelnden zu bestrafen. Kraft dieser Verpflichtung war — wir wissen nicht ob vor längerer oder kürzerer Zeit — eine obrigkeitliche Verordnung erlassen worden, wonach jeder Bruch des Landfriedens mit einer Busse von 10 ℔ bestraft werden sollte, und die Amtleute der Regierung hatten, wie es scheint, den Auftrag, bei Gelegenheiten, wo sich Leute in Massen zusammenfanden, bei Märkten, Kirchweihen, Hochzeiten u. dgl., diese Ordonnanz dem damals, wie heute, leicht erhitzten und schlagfertigen Volke in Erinnerung zu bringen, oder, wie man sich damals ausdrückte, den Unfrieden bei 10 ℔ Busse zu verbieten. Doch scheint diese amtliche Verkündigung bisher in den Landgerichten selten zur Ausübung gekommen zu sein, da die Twingherren dieselbe als eines ihrer Herrschaftsrechte für sich in Anspruch nahmen, sie durch ihre Ammänner besorgen liessen und die für einen Friedensbruch von ihren Gerichten auferlegte Busse selbst einzogen. Da trat einst an einer Hochzeit, die zu Rychigen in der Herrschaft Worb abgehalten wurde, unerwarteter Weise Gfeller, wahrscheinlich auf die geheime Weisung seines Venners, Peter Kistlers, hin, in seiner Amtstracht vor den Hochzeitsgästen auf und verbot im Namen der Stadt den Unfrieden. Der anwesende Amman des Ritters und Alt-Schultheissen Niklaus

von Diesbach, Herrn zu Worb und Signau, sah dies, wie leicht vor auszusehen, als einen Eingriff in die Rechte seines Herrn und seine eigenen Amtspflichten an; es entstand ein Wortwechsel, der mit einer Prügelei endigte. Gfeller wurde vor das Dorfgericht zu Worb geladen, und sowohl wegen unbefugter Verkündigung des Unfriedens, als wegen des durch ihn veranlassten Friedbruchs zu einer Busse von je 100 fl verurtheilt, und zwar trotz seiner Appellation an den Rath von Bern, in dessen Namen und Interesse er gehandelt habe. Denn eben diese Appellation von dem Twingherrengericht an das Stadtgericht von Bern wurde von Herrn Niklaus, wenn auch nicht absolut, doch in dem gegenwärtigen Falle als unzulässig bestritten, sofern der Rath von Bern so Richter in eigener Sache sein würde. Um diesen Kompetenzstreit zu entscheiden und wo möglich in Minne beizulegen, wurden beide Parteien vor die Rätthe beschieden und hier entwickelte sich nun aus dieser scheinbar geringfügigen Veranlassung durch Kistlers Umtriebe jener grossartige Prinzipienstreit, dessen Verlauf uns Frickart in den folgenden Blättern erzählt, ohne ihn leider bis zu seinem Abschluss zu verfolgen. Als Hauptgegner Kistlers und als Vertreter der Interessen der Adelspartei tritt dabei der greise und geschäftskundige Seckelmeister Fränkli in den Vordergrund, der uns durch die ausführliche und treuherzige Schilderung, die er selbst uns von seiner politischen Laufbahn gegeben hat, der Mühe überhebt, dieselbe mit in diese Einleitung aufzunehmen.¹⁾

¹⁾ Man vergleiche hier die geistreiche Parallele der beiden Antagonisten, welche unter der Aufschrift: „Venner Kistler und Seckelmeister Fränkli“ in den ersten Nummern des Sonntagsblattes zum Bund von 1874 (von Dr. Blösch) erschienen ist.

Erklärung der Siglen.

Der Text selbst ist derjenige der Handschrift H. I, 40; sie war im Besitze Franz Ludwigs von Erlach, ist geschrieben von Joh. von Schalen und trägt die Jahrzahl 1610. — Verglichen sind folgende Handschriften:

St. ist die Handschrift des Hieron. Stettler vom J. 1648 (H. I, 54).

G. die Handschrift von Decan Gruner (H. VIII. 61).

Bl. die Handschrift im Besitze des Herrn Dr. Blösch.

T. Fragment einer ältern Handschrift, welche mit einem jüngern Text ergänzt und zusammengebunden ist in einer Handschr. aus dem Nachlasse des Herrn Tillier (H. X. 121).

H. der in der Helvetischen Bibliothek 1735 abgedruckte verkürzte Text, der sich in den Handschriften H. X. 121 und H. I. 61 findet.

S. über diese Handschriften das Vorwort.

Erster Abschnitt.

Streit mit Niolaus von Diessbaach, Twingherrn zu Worb.

Die Stadt beansprucht das Recht, kraft ihrer Oberhoheit in dem Gebiet der Twingherren bei Bruttlöusen [Hochzeiten] den Unfrieden zu verbieten und die Zuwiderhandelnden zu büssen.

[1.] Anfengklich ist der fryweibel Gfeller uß dem landt- [1470]
gricht Konelfingen für min gnedigen herren kon und hat inen
anzeigt, wie vergangens monats uff einem brutlouf zû Rychi-
nen er gûter meinung, von frid und rûwen wegen und als
10 ein amptman miner gnedigen herren, und, als er meine, ime
allenthalben in dem landtgricht und sonderlich, wo inen die
hohen gricht zûghôrend, wol anstande, den unfriden by 10 ℥
in miner gnedigen herren namen verrûft habe, sye er zletst
von herr Ni Clausen von Dießbachs amptlûten gar ruch ze
15 Worten gestossen, inmassen er mit dem amman von Worb
darumb in unfriden kommen sige. Und als nach etwas ver-
lûffnen stunden derselbig amman widerumb mit vil verecht-
lichen Worten an in kâme und im anmûtet, umb obgemelts
verrûfs willen zu dem rechten gan Worb zû vertrôsten: und
20 do er sômlichs versagte und mit etwas trôuworten, als in be-
ducht, angrenzt wurde und sonderlich beduren gehept, das
nach miner gnedigen herren rûf oder verbott derselbig am-
man einen andren rûf und verbott, das erst ouch by 10 ℥,

23. T. Bl. ruff oder verbott. 23. T. H. lassen das erst aus; G.: als das
erst (es war das erste Verbot, welches der Amman erliess; denn vor des
Freiweibels Verruf hatte er keines erlassen, wie es seine Amtspflicht er-
fordert hätte).

[1470] hat lassen ußgan, hat er zû dem amman gschlagen und in verletzt; daruff er aber ersûcht were, zû dem rechten gan Worb zû geloben. Und als er vermeint, so sich sômliche ding, von miner gnedigen herren gerechtigkeit zû beschützen, als das sin eid wyse, ergangen werind, so sôlte er niemand zum rechten stan dann vor minen gnedigen herren, und er nachmals uff siner straß durch Worb zum andren mal von deß obgemelten von Dießbachs amptlûten ersûcht und, wie vor, verseit, wære er zûletst, als er uß der statt von miner gnedigen herren gescheften wegen kommen, daselbs angefallen¹⁰ und in ein schwerre gfengknus gfürt und durch kein erbitung ußgelassen, biß er an eids statt gelobet, gan Worb sich zû stellen, so es im verkündt, umb das verbott und ouch den fridbruch zû Rychingen verhandlet [zû] verantworten. Und nachdem er uff herrn Niclausen verkünden sich gestelt¹⁵ und darum anklagt worden, habe er verdank begert zû antworten biß uff nachvolgenden rechtstag, das im mit der urteil vergônnet worden, habe doch einen bürgen geben müssen: und so er nun sômlichs verbott habe in einer obristen herrschaft namen und ouch in iren hohen grichten getan und sich nit²⁰ anders verstanden, dann dieselbige des wol macht und fûg habe als wol als die nideren herren, besonders so sy an sômlichen notwendigen gebotten sümig werend, und ouch zu beschirmen getrungen, den angriff uff herr Niclausen amptlüt ze tûn: hoffe harumb, das er gedachtem herren Niclausen umb²⁵ dise händel nützit zû antworten habe; und so aber min gnedigen herren vermeintend, das er hierinnen gefält, gloube er doch, ine niemants hierum zû straffen hätte, dann ir gnaden als die hohen herren, und nit herr Niclaus: zog hiemit haryn vil ursach, nit not zû melden. Uff disen tag hat leider der zangk und die unzucht in dem rat von Bern ein anfang genommen durch disen frefnen Catilinam, als ich fôrcht zû grossem nachteil diser erlichen statt Bern geboren sye; dann

4. T. von beschützung wegen miner gn. h. gerechtigkeit. 14. G. zu antworten, Bl. z'veantworten. 24. Bl. zu beschirmung tringen (sinnlos: das Particip getrungen lehnt sich noch an den Hauptsatz sômlichs verbott getan; zu beschirmen heisst s. v. a. aus Nothwehr). 31. G. in dem rechten.

hieruß ein grosser span erwüchs. Ein teil gabend disem [1470]
 frefnen fryweibel treffenlichen unrecht, der ander teil aber,
 deren haupt und anfenger Peter Kistler was, gabend im recht.
 Iedoch zûletst beschlossen ward, das man gan Worb schribe,
 5 das sy in disem rechtshandel sich nit wyter beladen sôltend,
 dann min gnedigen herren habind denselbigen für sy geschla-
 gen, diewyl er syen ouch antreffen wölle, und werdint herr (Bl. 2)
 Niclausen und den fryweibel früntlich mit einanderen be-
 tragen, und das herr Niclaus beschriben werde uff nachvol-
 10 genden 8. tag, und der fryweibel uff den ouch erschyne.

[2.] Uff denselben tag, als der fryweibel in rat brüft ward,
 hûb er an sin klag zû erzellen, wie ouch vormals, aber mit
 vil mer hochmûts und Worten verfûrt. Hat im herr Niclaus
 geantwortet, und fürnemlich sich sinew gewalts, so von den
 15 graffen von Kyburg und nachwerts von einer loblichen statt
 Bern in der herrschaft Worb nie gebrucht were, treffenliche
 erklaget, ouch ursachen und brüch von alter har erzeugt, die
 unstendigen in gfengknus ze legen, habe den ouch nit be-
 vollen zû behendigen als einen amptman miner gnedigen her-
 20 ren, aber als den hochmûtigen Gfeller von Mòrspurg, hette
 ouch wol gmeint, min gnedigen herren hettend dem rechten
 sinen gang gelassen, uff das kundtlich were worden, wer
 recht oder unrecht hette: doch wer im wol zû wüssen, das
 ir gnaden kein gfallens an sinem gwalt und nûwen fûnden
 25 hette, wiewol sy hettend gschriben, diser handel traffe sy
 ouch an, und möchte inen in der sach zû handeln wol ver-
 truwen als den kundigen und denen in wüssen were, was
 und wie wyt in der herrschaft Worb und derglychen ime
 zûstûnde zû beherrschen. Und als der gût ritter warten was,
 30 das erkennt wurde, das dem fryweibel nit gebürte, obge-
 melt verbott ußzerûffen, und das er im den fridbruch ab-
 lege nach der ordnung, ist zûletst nach heftigem zangken umb
 einen mann das mer worden, das die fryweibel sômlich rûf und

18. *H.* die ungehorsamen. *T.* deutet es die rechtwychenden, was rich-
 tiger ist als von Rodts Erklärung: die nicht in der herrschaft angesessen
 waren. 28. *T* und *Bl.* inen,

[1470] gebot in miner gnedigen herren hohen grichten wol mögind
 tûn als die oberherren, und so kündig wurde das der fry-
 weibel den fridbruch getan, stand es doch niemants in miner
 herren landtschaft zû ine ze zûchen, dann inen, so doch sölche
 ordnung und gebott von inen als einer obersten herrschaft 8
 ußgangen were und nit von zwingherren. Nach welcher
 offnung herr Niclaus ein grosses beturen hat und mit vil
 mer Worten dann vormals erzeugt, wie er volle herrschaft zû Worb
 hette, aber min herren ein gelümete rüty [gelimitirte], und das in
 etlichen stuken, die er hiemit anzeigt: hätte sich ouch sôm- 10
 lichs nit versehen; bat min herren, von diser irer fürgenom-
 men meinung ze stan oder im einen tag ze setzen, sine brief
 zû bringen und sy darus sines rechtens und herrlichkeit baß
 zû berichten. Ist zû der frag kon und widerum vil sterker
 gezangket dann vor und doch zûletst by dem ersten ratschlag 15
 gebliben. Und was die sag, Peter Kistler und der fryweibel
 werend recht spießsellen.

[3.] Als nun herr Niclaus sômlich erlütterung beschwert,
 hat er für den grossen rat begert. Der ward im gehalten:
 vor welchem er sich alda treffenlichen ab des fryweibels 20
 gewalt und nützerung erklagt, sine brief erschwingt, zeigt an,
 wie die herren von Kien under der herrschaft von Kyburg
 gesessen, und wie sy in die statt gezogen, sich selbs mit iren
 undertanen zû der statt getan, der statt die hohen gricht ge-
 geben, uff das sy von desselben wegen schutz und hilf von 25
 der statt hettend, und haben min gnedigen herren sich in
 derselben herrschaft nit wyteren rechts underwunden, dann
 so ein herrschaft inen einen übeltäter zûgschickt, denselben
 zû richten und den undertanen zû der statt reisen gebieten:
 demnach so spân und zangk zwüschen der herrschaft und 30

9. T. eine gelimitirte (*beschränkte*) herrschaft, nicht eine gelimitirte
 urtheil, wie H. erklärt. 18. G. St. Bl. solcher erlütterung sich beschwert.
 T. herrn Niclausen sômlich erlütterung beschwert. 21. St. sin brieff fürge-
 wiesen, H. dargelegt; von Rodt deutet es auseinanderfallen, aber keine
 dieser Erklärungen von erschwingen lässt sich etymologisch rechtfertigen,
 dagegen T. Bl. erschynt (statt erscheint, von erscheinen, dem *factitivum*
 v. erscheinen).

undertanen entstündent, so habend sy darumb entscheidet [1470]
genommen vor einem rat von Bern. Sin großvatter habe ouch
zum ersten nachgelassen etlichen von im für den rat zu Bern
appellieren, er deßglychen habe es ouch niemants gewert.
5 Und do Worb in das geschlecht Burren sig kommen, do sig
kein anderer rechtshandel, dann so zwüschen den herren und
undertanen uffstündent, in die statt ye gezogen: es sig ouch (Bl. 8)
war, wann die statt vil zu iren büwen zu füren gehept und
mine herren bericht, das die kilchspäl ire züg abgetriben
10 hettend, so habind sy von sin großvatter biß ietz uff in von
mund oder geschrift, die er wol zeigen wölle, sy ankert, das
man vergönne, der ganzen kilchöri zu gebieten zu füren. Wyter,
so von wegen der statt nöten sich selbs min herren und ouch
ire eigne herrschaften habend getället, haben obgemelt min
15 herren alwegen in und ander zwingherren in landtgrichten,
ußenfür aber die herren von Spietz, von Landshüt, Brandis
und Oberhofen beschickt und inen der statt not fürgehalten
und sy hiemit ankert zu bewilligen, ein zimliche tell uff ire
undertanen zu legen, were ouch iren gnaden nie verseit und
20 demnach den kilchspälen nach ufgleit, und wie vil und un-
zal tällen im vergangnen Zürichkrieg joch angelegt, so were
es doch anders nie gebrucht. Des bezügete er sich uff die
alten, die noch vorhanden werend: hiemit min gnedigen
herren erkennen möchtend an und über sin herrschaft Worb
25 nit wyter dann erlüteret, und das alles allein uß siner vor-
deren und vorfaren und siner bewilligung zu herrschen het-
tend: bat ir gnaden, by sinen briefen und siglen, harkommen
und possessionen zu handthaben und schirmen, wie er dann
inen das wol vertrauwe, und das sy nit lichtlich dem hoch-
30 mütigen Gfeller oder andren wöltind oren geben, die lichtlich
anfahen möchtend, das ir gnad und hindersessen zu unrüw
kämend, wie dann ougenschynlich. In wölte ouch bedunken,
syt das sy die fryweibel ufgsetzt, minen herren im rat vil
mer arbeit und unrüw entstanden, denn das der statt vil
35 nutzes hieruß kommen were. Nach herr Niclausen treffen-
lichen reden ist min herr von Ringgeldingen angefragt, und
gevolget, biß uff Peter Kistler, den venner. Der ist by siner

[1470] vordrigen meinung gebliben, und alle die, so im die volg im kleinen rat gemacht hettend. Und als demnach min herren des grossen rats gefragt worden, ist ein sômlicher ungstümer span entstanden, das es mich wolt angseen, das uff denselben morgen ein statt und regiment von Bern zû boden gan 5 würde. Ist doch by langem und kum durch groß arbeit und wyßheit der erlichen geschlechten, so zûgegen warend, wie wol kündig und offenbar gnûg was, das der handel sy all antreffen wolt, gestillet. Und als nun mann zû mann umbgefragt, ist umb vast wenig der ungefellig rat Peter Kistlers 10 das mer worden. By welichem zû blyben in derselben stund man sich bim geschwornen und ufghepten eidt hat verstrickt. Und uff disen tag ist Peter Kistleren die tür uftan, das er hat dôrfen hoffen zû kommen, das im hernach ist gelungen.

[4.] Ungevarlich by 10 oder 12 tagen darnach ist der 15 fryweibel für rat kon und anzeigt, wie er vergangnen tagen min herrn schultheissen hette angesûcht, wie sin handel gegen herr Niclausen stünde. Dann sin weib el hiezwûschen gan Mörspurg zû sinem hus were gsin und im verkündt, abermals antwort zû Worb z'gân. Hette er im entscheidet, was min herren 20 klein und groß rat hatten abgraten, und als er daruf were zû etlichen miner herren und venneren gangen, die hettend in gheissen zû Worb nit erschynen, und solte rûwig sin, herr Niclaus wurde in wol rûwig lassen. Denen er gevolget. Uff (Bl. 4) das so hettend herr Niclausen amptlüt diß tagen sinen 25 bürgen, so er anfangs des rechtshandels müssen geben, angriffen und hõuschind dem 100 % umb den frevel des brutloufsverbott zû Rychingen beschechen, deßglychen 100 % umb den fridbruch sampt einem costen, und als derselbig an einen wâren gezogen, were im kum uffschlag worden, und wurde 30 in nun ynbringen, kônnte er nit für, denn das er im hette versprochen schadlos zû enthalten, und so fer herr Niclaus

30. 31. Bl. und wurde in bemüen. 31. kônnte er nit für — wofür weiter unten deutlicher er kônnte nit fürkon (zuorkommen, verhindern, oder er kônnte es nicht anders thun), als dass er (der Bürge) ihm (dem Wâren Gewährsmann, Rückbürgen), wenn er ihn beibringen sollte, hätte versprechen müssen, ihn dafür schadlos zu halten, 32. St. ihn schadlos zu halten,

im von minen herren nit abgnon wurde, kōnnte er nit [1470]
 ab syn, denn das er sinen bürgen müste lösen. Er
 hoffete aber sōmliches bescheche one wüssen und willen herren
 Niclausen, und were sinen amptlütē ouch nit erschynt rāt
 und burger [urtel]. Uff daß stünd herr Niclaus uff und sprach:
 es wäre war, das es also ergangen, wie der fryweibel hette
 anzeigt, were ouch im bruch von yewelten in iren grichten
 also zū procedieren gewāsen. So wäre diser handel gegen dem
 fryweibel noch nit ußgemacht, wiewol er da gredt von
 10 einer urteil, so min gnedigen herren rāt und burger geben,
 das aber nit were. Dann min herren, wie sy wol wüßend,
 hettend an das gricht gan Worb geschriben, diser handel
 wölte ir gnaden antreffen, und das sy still stündent; dann
 sy wöltind in und den fryweibel gegen einandren vertragen.
 15 Hieruf er beschriben und zūfriden, das min herren den han-
 del erturtind. Und obwol er hette verhoffet, sonderlich so
 sy sich hettend erlütteret das ir gnaden der handel antrefe,
 uff sin beger sine brief rechts und harkommen hettend ver-
 nommen und erkundet: dargegen sy aber in yl, unbsinnt,
 20 ungstūm, leider gnūg wider alten bruch, zūfaren und dem
 übermütigen fryweibel recht geben one allen ordenlichen
 spruch, und inen selbs vyl zūgeignet, so sich aber baß ge-
 bürt hette, diewyl sich mine herren in irem schryben erlüt-
 teret hettend das die sach ir gnad ouch antreffen wurde,
 25 das es inen vor einem anderen ordenlichen richter zūge-
 sprochen wurde; wiewol in das ser frōuwte, sy nit by iren
 eiden an keinem ort harumb erkennt hettend, noch nach dem

4. 5. St. G. recht und bürg. T. Bl. nit erschynt (d. i. kund gethan)
 rāht und burger urtel. In der folgenden Rede des Herrn Niclaus heisst es
 ebenso: wiewol er da gerett von einer urteil, so m. g. hh. rāht und burger
 geben. 15. St. hieruf er beschriben (d. i. dazu sei er schriftlich aufgefordert
 worden) und war zufriedē. H. hieruf er beschriben und dessen zufriedē
 war, daß — 18. St. T. rechte, H. rechtes herkommen. 19. 20. dargegen sy —
 zūfaren; so allein T., alle übrigen: dargegen so — zūfaren, wodurch der
 anakoluthische Satz noch verwirrter wird; der Nachsatz sollte lauten: so
 frōuwte in doch das ser, daß. 27. H. daß sy hierum an keinem ort bey
 ihren eiden erkennet hätten (d. i.: daß sie in Betreff dieses Handels in
 keinem Punkte bei Eiden einen Entscheid gefasst hätten); noch — den

[1470] bruch den stab in die hand genommen. Harumb der fryweibel geirret, das einiche urteil harumb ergangen wäre. So wäre er und ouch der fryweibel nit betragen worden, wie aber miner herren gschrift gan Worb wyse, beschechen sôlt; denn der fryweibel vor dem grossen rat (als er aber wanndt) nit erschinnen, und wäre ouch nit gefragt noch zûgemûtet, sich gegen dem fryweibel zû vernûgen, als er noch nit vernûgt were; und vertruwete hiemit, min herren hettend im für sin versprochen rächt und ouch verbûrget recht nützit zû versperren. Denn wenn sy das tetend, so kônte er nit fürkon, denn das er Gott und der welt sômlichs müßte klagen, das man gewaltigklich wôlte sin alt harkommen und recht beschwechen. Uff sômlichs ward aber nach grossem span kum darzû bracht, domit sich herr Niclaus nit gwalts môcht erklagen, das der fryweibel sôlte zû Worb antworten, und welicher teil beschwert, der môcht, wie gebûrlich, appellieren. Uff den tag seit Peter Kistler den geschlechten, dise sachen wôltind sy noch vil antreffen, und das von wegen irer herrschaften; warumb sy nit abtrâtind, wenn gegen herr Niclausen wurde gehandelt? 20

[5.] Und als der fryweibel ist angelanget, das er habe (Bl. 5) fürnemlich ein hoch verbott in der herrschaft Worb on empfelch des herren offentlich in einer anderen herrschaft namen lassen vor einer grossen menge ußrûfen, und also dieselbe herrschaft nit hette hôher môgen verletzen: dargegen der fryweibel darwandt: er hette sôliches in keiner frômden herrschaft namen tan, sondern in miner gnedigen herren namen, so die hohen gricht da hettend, und von wegen derselben wol macht hettend, herr Niclaus aber das verneint, und sich das durch brief und sigel, ouch lût erbot zû erzeigen, ist nachwerts erkennt, das herr Niclaus durch brief und sigel und ouch lût gnûgsam hette erzeigt, das dasselbig verbot niemants an

stab in die hand genommen, d. i. noch sich als richterliches Tribunal constituirt hätten. S. v. Rodt s. der Stelle. Das Erstere war nun freilich in jener Rathssitzung geschehen, aber Hr. Niclaus hält sich an den Wortlaut des ihm zugesickten Schreibens, wonach die Entscheidung erst noch erfolgen sollte. 16. St. beschwärt wäre (dafür unten: sich beschwert funde).

den orten zûstûnde ußzerûfen, denn einem herren zû Worb, [1470]
 noch von alter har von niemants anders nie geschehen were:
 harumb so hette der fryweibel ein herrschaft da uff das
 höchst verletzt, ward uff herr Niclausen anvorderung umb
 5 100 % strafbar erkennt. Diser urteil begert der fryweibel für
 min gnedigen herren ein appellatz. Darwider vermeint herr
 Niclaus, nein! dann von alter har were wyter nit, dann von
 einem gricht für den herren geappellieret; und obschon das
 were iren etlichen by etlichen jaren nachglassen, so wâr es
 10 darumb noch nit in gemeinem bruch oder recht kon, das
 darum sômlichs mengklicher sôlte tûn. Hinwiderum er ein be-
 kantnus darwant, so im von minen gnedigen herren verlangt
 so inhielt: das ietwederer teil, so sich beschwert funde,
 die urteil wol môcht, wie gebûrlich, appellieren. Harwider
 15 herr Niclaus vermeint, der fryweibel hette nit sin eigne sach,
 sonder ouch unser gnedigen herren sach, gehandelt, wie er das
 in irem namen glimpf [und] fûg hette ghan, so hetten ouch
 dieselben anfangs an das gricht geschriben, das diser
 handel ir gnad antreffen wurde: so nun der fryweibel, ja
 20 ouch min gnedigen herren, das nit verneinen kônnind, truwe er
 nit, das für die sâcher sôlste geappellieret werden. Wurde
 ouch dahin kein gebûrliche appellatz niemer gsin, wie aber
 das des fryweibels bekanntnus inhielte, so nit vergeben
 anzeigte: ein „gebûrliche“ appellation. So were im ganzen Rômi-
 25 schen ryck, und by dem keiser selbs, noch in keinem Christen-
 lichen ryck der bruch oder recht, das einer in siner eignen sach
 richter were: er erkannte ouch unser gnedigen herren der wyß-
 heit sin, das sy sôliches ouch nit begertend, oder fûrnemmindt;
 hettind darum nit vergebens den zûsatz einer „gebûrlichen“
 30 appellation darzû tan. Ward also uff herr Niclausen rechtsatz
 erkennt, das in diser sach der fryweibel kein appellation
 sôlte haben für unser gnedigen herren: dann so sy sâcher werend,
 môchte es kein gebûrliche appellation sin. Diser urteil begert

8. St. T. an den herrn. 11. G. St. solches ein ieder sôlte th. 12. ver-
 langet in dem Sinne von: verabreicht, G. so zuvor m. g. h. verlangt.
 17. T. G. St. und fug.

[1470] der fryweibel ein urkundt, und als der fryweibel mit disem urkund vor rat erschein, ist von etlichen wild getoubet, und hiemit herr Niclausen und dem fryweibel einen gschriftlichen tag für rāt und burger verkündet. Peter Kistler hat min herr schultheissen, ouch min und minen herren schult-⁵ heissen von Ringgeldingen geschmützt: das in des fryweibels bekanntnus vergriffen, das er möchte appellieren, „wie gebürlich“. Das hette er geraten und ouch die volg was. Vermeint, es wurdint vil list gebrucht herr Niclausen für zů halten, wurde aber in die harr wenig bringen. ¹⁰

[6.] Und als herr Niclaus uff gesatzten tag vor rat und den 200 erschinnen und des fryweibels bekanntnus von minen (Bl. 6) herren des rechtens, und des urkund von dem gricht von Worb gelāsen, und aber Peter Kistler den venner dücht, min her schultheis hette mit herr Niclausen nit wie gebürlich oder ¹⁵ rāß gnüg gredt, und hat er die red genommen, und herr Niclausen gefragt: warumb er die appellation dem fryweibel für min gnedigen herren nit hette wōllen lassen ervolgen, so aber miner herren meinung gsin? Daruf herr Niclaus: das hette er wol im urkund verstanden, das es aber miner herren meinung ²⁰ gsin, könne er nit glouben. Kistler: warumb? Niclaus: darumb, das sy im handel sācher wāind. Kistler: ob er min gnedigen herren für sācher hielte? Niclaus: ja. Kistler: warumb? Niclaus: das ir gnad anfänglich das an das gricht gan Worb geschriben, diser handel wōllte sy antreffen, und harumb ²⁵ heissen ufhalten den zů betragen; und hettend ouch ir gnaden darnach geantwortet, das inen von iren hohen grichten wegen in

3. G. St. ein gschriftlicher. 5. St. Hr. Schulth. von Scharnachthal, ouch mich, Thüring Fricker, den stattschryber. 7. T. G. St. begriffen. 8. H. das hätte er nicht geraten, sey ouch die folge nicht gsin (*die übrigen Handschr., welche die Negation nicht lesen, setzen nicht den P. Kistler, sondern den Schultheissen als Subject voraus*). 11. uff gesatzten tag — bei diesen Worten bricht die Handschrift H. ab. 12. 13. Bl. T. von minen hh. des raths und das urk. — beides verlangt der Zusammenhang, wiewol H. 1, 40 erst des rats geschrieben, dies aber durchstrichen und dafür des rächens geschrieben hat. Derselbe Schreibfehler kommt unten noch einmal vor, 16. St. also hat er d. r. g.

siner herrschaft wol gebürte, sômliche verbott ze tûn, ouch die [1470]
fridenbrûch und die straff der übertrâtungen ynzûziehen, und
nit im, nach inhalt einer ordnung von inen darumb ußgegangen.
So hette 'zületst der fryweibel am rechten miner herren recht
s wider in mer dann sinen fâler vertâdiget. Kistler: nun erkann-
ten min gnedigen herren kein oberkeit uff ertrich, dann einen
Rômischen kônig oder keiser; wohin er denn wölte appellieren?
er hette da nüt wider die appellation gredt, do min herren die ret
hettendt erkennt. Niclaus: ja, wider ein gebürliche. Kistler:
10 die wörtli werend fündli, werend ouch wol vermitteln bliben zû
schryben, wie ouch etliche wort im brief gan Worb; und wa-
rumb es aber für min gnedigen herren nit sölle ein gebürliche
appellation sin? Niclaus: das hette er hievor ouch in des
fryweibels urkundt wol mögen verstan; er achtete ouch, das
15 da miner herren keiner gegenwürtig were, so da wurde in
siner conscienz bekennen, das min gnedigen herren als sâcher
ouch richter möchtind sin, es were eben denn Peter Kistler,
der vänner. Peter Kistler: so nun min herren kein ober-
keit erkanntind, wohin er denn mit siner gebürlichen appel-
20 lation wölte? Niclaus: er, der venner, hette doch vorhin gseit,
ein Rômischer kônig oder keiser were ir oberer? Kistler: so
vermeinte er hiemit, das für den keiser dise appellation sollte
kommen? so wurde der keiser vil z'schaffen gwinnen. Niclaus:
es mag mengklicher, so under dem Rômischen rych sitzt, es
25 sigend fürsten-, herren-, stett-undertanen, oder deß keisers
und kônigs selber, wider den keiser und kônig und ire her-
ren zû recht kommen; desglychen die fürsten und stett ouch
wider den keiser, so sy's bedôrfend, und were ouch kein
tag, denn das der keiser oder kônig an keiserlichem gricht
30 vil rechtshendel verlurind, wie das min herren zûgegen wol
wüssindt; deßglychen were by unseren nachpuren, den Wel-
schen; da verlure der herzog von Burgundt gegen sinen under-

8. St. H. doch nüt. 9. G. St. die red (reed); H. die râth sie hätten
erk. Bl. die râth die h. e. (was richtig scheint). 25. H. unrichtig: stadt,
underthanen und wider ire herren; der Sinn ist: Unterthanen von Fürs-
ten, Herren und Städten, oder Unterthanen des Kaisers oder Königs selbst.

[1470] tanen, edlen und unedlen, alle tag rechtshandel in allen dryen ballivaten der graffschaft Burgundt, und môchtend dennoch wyter von dannen appellieren gan Dischion in sin parlament, und die so im herzogtumb sessend, von Dischion gan Parys wider den herzogen: deßglychen were durch alles fürstentumb Saffoy hiedieset und jânsit dem gebirg; da appellierend die undertanen, so sy des bedôrfend, wider iren herren gan Milden, gan Kamerach, gan Turyn: deßglychen der kônig uß Frankrych were im rechten sinem parlament gegen den sinen gehorsam und unterworfen, der doch keinen oberen erkannte; und under im werend grosse fürsten, welcher (Bl. 7) undertanen all môchtend gegen iren herren zû recht kommen im parlament; und der h. vatter, der bapst, so ein haupt der Christenheit were, beschâme sich nit ynzûlassen in der rotten und kammeren gegen sinen undertanen recht umb recht zû geben. So könne herr Cûnradt von Scharnathal wol anzeigen, wie und in was form in den kônigrychen Engellandt, Schotten, Dennmark, Polen, Hungeren und Bôhem, welchen kônigen allen er dienet, die undertanen, arm und rych, gegen iren herren zû einem zimlichen rechten môgend kommen. Harumb min herren sich nit dôrfend z'schâmen, das sy geordnet, welcher sin bedôrfe, das der zû einer gebûrlichen appellation kommen môge. Kistler: so wôlte er hiemit beschliessen, das die appellatz für den keiser ghorte? Niclaus: ja. so doch er der venner selber bekannte, das miner gnedigen herren haupt ein keiser oder kônig were, sy wôltind dann in irer statt oder lantschaft ein zimlich unpartigisch gricht ordnen zû sômlichen fâlen, wie sich deß die Venediger bruchtind, die ouch kein oberen erkantind; da môchte man die richter der eiden erlassen, so sy iren oberen schuldig, und sy mit eiden binden, gricht und recht zû sprechen; welche wyß vor zyten von minen herren gegen etlichen der iren gebrucht, als man wol wurde finden durch brief, wenn min herren wôltend. Kistler: er hette es nie ghôrt, noch gseen vil minder, das uß disem landt ye für den keiser oder kônig were geappelliert worden. Niclaus: es were war, das es vast selten beschehen were; das hette geschafft, das bißhar so

ein lydenliche und verständliche oberkeit were gewesen, so [1470]
 den iren nüt unbillichs hette zügemütet, aber vil mer dieselben und ir recht geschützt und geschirmt. Wenn aber Kistler wölte sagen, das es nie gscheen were, so erzeigte
 5 er wol, das er umb der statt sachen nit vil wüßte, oder dieselben im nit hart anlegen, so aber einem venner wol gebürt. Ob er nit wüßte, das min herren vor jaren hettend dem herzogen von Oesterrych an deß rychs gricht geantwortet, und der von Ringgeldingen sâlig mit arbeit und grossem
 10 costen vor dem rych in miner herren namen in der sach glimpf hette gwunnen? Deßglychen hettend ouch daselbs min herren müssen antwort geben jungkher Smoßmus von Arburg iren burgeren durch herr Heinrich von Bûbenberg sâligen, wiewol er sin vetter were, und gwunn ouch recht, welcher handel
 15 nit kleine ursach geben, das nachwerts das herrlich schloß und herrschaft in miner herren handen gar kommen sige. Wyter, so wüsse man wol, als min herren sôltend antworten gegen iren burgeren, denen von Brandis und von Baldegk, und ires rechtens entsassend, sich vorhin mit im vertrügend
 20 in der früntligkeit; und in kurzen jaren, als sich span hend zwüschen minen gnedigen herren und den iren von Burgdorf erhept, und dieselben ouch sich nit mochtendt vernügen miner herren ordnung, und des rechtens begertend, ist inen ein zimlich, unpartygisch recht verordnet. Doch ob es darzû kâme,
 25 beducht min gnedigen herren nutzlicher und erlicher were, die sach vorhin betragen wurde, als sy ouch ward. Das wüßte mengklicher wol, und habe nie ghört, das es ye von iemants in zorn ufgnommen sige.

[7.] Und als herr Niclaus mit disen reden Kistleren ge-
 30 schweigt und abgetriben, do hat er minen herren anzeigt, das er dise verlüffne sachen inen nit habe anzeigt und erâfret, das er lust habe, mit ir gnaden zû rechtigen vor des rychs gericht oder

12. Bl. H. Schmoßmus — allein Smoßmus ist wahrscheinlich Zosi-
 mus. Die Person und das Factum, auf welches hier angespielt wird, sind
 gleich unbekannt. G. St. H. irem burger. 19. H. sich — entsassend (d. i. um
 ihr Recht besorgt waren), G. St. H. mit inen. 31. H. eröffnet (falsch;
 erâfren ist: in Erinnerung bringen).

[1470] anderstwo. Er verhoffe ouch nit, das es notwendig wurde sin,
 (Bl. 8) sige aber verursacht also lang darvon red zû halten, umb
 das er des vom venner Kistler ersûcht worden, so in by iren
 gnaden gern verunglimpfete, und obwol durch etlicher ver-
 unglimpfen eben schnell und unerturet vormals hie werendt 5
 von deß unfridens verbot und fridbrüchen geratschlaget und
 geantwortet. Und als herfürzogen wurde, das er durch sin
 brief noch nie erzeugt, ir gnaden, so das blût oder die hohen
 gricht zû Worb hettend, nit als wol, als im, gebürte, sölche
 verbott zû tûn, deßglychen das er die straffen der gebotten, 10
 so eine hohe herrschaft liesse ußgan, sölte ynzüchen, were
 war. Dann die alten brief, ouch lût, nit hettend mögen wüssen,
 was über hundert jar nachwerts wurde gebotten oder verbot-
 ten. Es were ouch kein sômlicher brief uff erden; dann kein
 herr noch schryber ußsinnen wurdent noch môchtend, wie 15
 die welt gsinnet wurde sin z'regieren, es werend denn pro-
 pheten oder götter. Sine brief, die alten und jungen, gebend
 all zû alle herrlichkeit mit vollkommner herrschaft über lût
 und gût, nützit ußgenommen. So hette da zû Worb ein herr-
 schaft von Kyburg nüt anders gehept, denn die mannschaft 20
 und den reißzug; und als die von Kien in die statt zogen
 da burger und rât in dem rat gesessen, hand sy sich der
 herrschaft entzogen, und die mannschaft mit dem hochgricht
 übergeben: wie ouch deßglychen umb dieselbe zyt vil andere
 herren getan hand in dem landt uff allen syten: und wyter 25
 habend sich die alten herren hie in die herrschaft Worb ye
 zû gryffen, nie yngelassen, dann was lang hernachwerts
 minen [herren] zû gûtem, es sige mit fûren oder tâllufnem-
 men, mit deß herren gûten willen zûgelassen, und fûrnem-
 lich erstlich wo es in siner vordren von Bûrren hend kom- 30
 men sye, beschâhen sye; als zum teil etlich die alten zûgend,

5. St. wâre. 22. H. da burger waren und in dem rath sassen.
 27. dann — vorher ist kein Punkt zu setzen; denn dann ist hier nicht
 Causalpartikel, sondern s. v. a. ausgenommen, und das folgende was hängt
 mit „geschâhen syn“ zusammen. 28. Bl. minen herren. St. ihnen zu gutem.
 30. erstlich wo d. i. erst dann als.

insonders aber herr sekelmeister Fränkli, so nun by 60 jaren [1470] da gesessen, ouch Bendicht Tschachtli, wol wüssend und aller welt kund were, das min gnedigen herren in derselben herrschaft nie underwunden kein bott noch verbott zû tûn. 5 Deßglychen er und andere twingherren in possession nun etwas über die 30 jar sind, die fridbrûch nach der ordnung ynnezûchen on alle ynred und ansprach. Da wüßte ir gnad wol, das nach irer statt satzung nnd allen iren gerichtten, by räten und burgeren, uff ein sôliche possession und gewerde 10 klein und groß sachen, wann joch glych brief und sigel umb das widerspil lige, geurteilt werde. Nun were kuntlich, do die statt Bern were ufkon, das die herren im landt allenthalben hinyngetan, der statt mit iren undertanen ein trâffenliche mannschaft gemachet, sich selber getâllet, und ouch 15 ire undertanen zû tällen nit allein nachgelassen, sonder ouch helfen im anfang zwingen, das also die statt mit iren lyben, lûten und gût zûgenommen, das sy darmit die gwaltigen umbligenden fürsten, herren und graffen bezwungen und außkouft habend; des er truwe umb siner vorderen und vor- 20 faren verdienst iezund zû geniessen, das im uff etlicher antryben in sin mütterlich erb nit also yntrag bescheche; welches so joch ir gnad beherten, wurd doch sôliches einer statt an er und gût nût mögen bringen, aber im ein grossen unrat und verlurst vonnöten in sine herrschaft mit der zyt 25 machen müßt. Dann so von zweien herrschaften bott und verbott außgiengendt, wurde es wunderbarlich zû zûchen und (Bl. 9) straffen werden. Dann wann die bott und verbott wider einandren beschechend, so wüßte der ein nit, welcher herrschaft gebot er halten, der ander, er lassen sôlte, und gebe ein widerwertigs unghorsams regiment, das kein bestand möchte haben; sôltend dann beid herrschaften alwegen ein gebott (wie etlich heiter sagend) lassen außgan, und iegkliche die büssen zû irem teil ynziehen, weiß ich nit, ob es ouch billich

1. v. Rodt corrigirt gegen alle Handschriften hier und unten (S. 41, 27) 40 jaren. 22. so joch — beherten d. i. wenn sie dies auch durchsetzen, erzwingen. 24. H. confusion. 24. St. notwendiglich. 26. H. zu züchten.

Quellen zur Schweizer Geschichte. I.

[1470] were und das landtvolk das tragen wurde, sunderlich ein sômliche unghôrte nüwerung. Wölte man denn sagen, miner gnedigen herren gebott sölte vorgan, als [die] die hohen gericht und die reiß habend, so wurde von not wegen volgen mit der zyt ganze ußmischung miner und aller herrschaften, so in iren gnaden landtschaft ligendt, got geb was man mir stets sâge: „ja, mir werde nüt genommen, min gnedigen herren redint mir nützit in mine gebott, lassind mich die tûn in miner herrschaft und ynzûchen nach minem gefallen, sy wöllind aber ouch in die iren kein yntrag lassen tûn.“ Hiemit so möchte in die harr von minen herren so vil ußgan, das die herren nit wüßend, was zû gebieten oder zû verbieten were; oder etwan ein klügling oder ein venner Kistler uffstünde, gebott oder verbott zû erdenken, so mine und alle abtätend. So mußte dann miner gnedigen herren bott and verbott uff die wyß vorgan. Ob das nit dann mit listen und fynanzen ein bidermann umb das sin were bracht, das wölte er allen frommen Berneren zû urteilen geben. — Bat abermalen min gnedigen herren, den handel wol zû erwägen, und etlich sich nit lassind verwirren, uff das niemant unrecht bescheche, wie er inen als sinen vâtteren und schirmherren wol vertrauwete. Trat hiemit ab mit sampt siner erlichen fründtschaft.

[8.] Demnach ist min herr stattschryber uffgstanden und minen gnedigen herren anzeigt: der venner Kistler habe under anderen worten gegen herr Niclausen lassen loufen, als anzogen were die bekanntnuß miner gnedigen herren des kleinen rats dem fryweibel geben, das er oder herr Niclaus möchtend von dem gricht von Worb ein gebürliche appellation haben, wie die zû anfang hüt gelâsen were vor iren gnaden: „das es wörtli und fündli werend, so zû schryben wol vermitteln bliben werdend, wie ouch etliche brief gan Worb geschriben“; hätte ouch vil noch uff die wys vergangner tagen im kleinen rat ouch geredt, welche red im all untrâglich werendt; dann min gnedigen herren möchtend denken, ich hielte weder eid noch er an

3. *G.* als die die, *St.* als welche die. 5. *G.* *Bl.* vermischung, *St.* ußwüschung (*dürfte richtig sein*).

5 iren gnaden, sonderlich diewyl er heiter im rechten geredt [1470]
 hette: „man hielte herr Niclausen vast für, wurde aber in die
 harr wenig bschiessen;“ und iez aber gredt: „das etliche
 wort im brief gan Worb ouch wol erspart werendt.“ Uff sôm-
 10 lich reden wer doch wölte gedenken, denn das ich, was
 mir gfiere, und nit das so gheissen wurde, schribe? Harumb
 ich in gegenwürtigem nit mer schryben wurde; doch zû-
 vor begerte ich, das venner Kistler darzû gehalten wurde,
 das er erläuterte, was in der missyf gan Worb wol under-
 15 lassen were? und funde sich dann, das beide, in der missyf
 und bekantnus, geschriben, so nit abgeraten were, so sôltend
 min gnedigen herren in on alle gnad als einen falsarium straf-
 fen; so aber Kistler mich ungütlich angetastet, das mir ouch
 recht gegen in ergange. Dann wo das nit, so geb ich min
 20 ampt uff, were ouch keines willens mer zû dienen. Do stünd (Bl.10)
 Kistler ouch uff und sprach: ich bedörfe uß disen ursachen
 minen dienst nit uffzugeben; er hette ouch nienen gredt, das
 ich unrecht gschriben, hette aber die wort gredt, könnte
 sie nit loughen, und von der statt nutz und er wegen ouch
 25 sines ampts und eids halben müßte er's noch sagen, und
 wölte mich doch nit schmützen noch hierinnen zûgeredt han;
 und uff das ich wüßte, was ine in der missyf gan Worb
 trukt heige, das were, das darin stünde: „das die sach
 min herren antreffe;“ uß welichem wort, ouch [das] in der
 30 bekantnus also stünde: „die gebürliche appellation“, hette
 herr Niclaus erfüntelet, das die appellation für unser gnedigen
 herren abgestrikt sye, welches zû nachteil diser statt nit ein
 klein, wie ein ieder wol hette mögen verstan uß hüttiger
 herr Niclausen red, reichen wurde. Harum gût were gsin,
 35 dise wörtli nie geraten noch geschriben werend worden. Das
 herr Niclausen etwas fürgehalten wurde, bedüchte in und an-
 der noch. Uff wen er das gredt hette, möchte er wol gemerkt

2. St. die hand recht für. 5. St. anders gedenken (anders ist über
 der Linie beigefügt). 10. H. lässt beide (allerdings inkorrekt für: in beiden)
 aus. Das Missiv ist das Schreiben an das Gericht zu Worb, die Be-
 kanntnus die dem Freiweibel in Betreff der Appellation zugestellte Rath-
 erkennntnis. 24. St. ouch daß. 29. St. gereichen.

[1470] han, als er aber uff dem tag da herr Niclausen ward ver-
 gönnet wider grossen und kleinen ratsbeschluß den fryweibel
 zû Worb mit recht zû fergen, er den zwingherren seit, inen
 gebürte, so herrn Niclausen sach gehandelt wurde, abzûträtten;
 truwte, mich sölte gegen im vermógen [vernügen]. Daruf 5
 ich sprach: ich were noch nit vernügt, dann er noch alweg
 beharrete, das es gût were, das obgelütet wort nie ge-
 schriben werind, dardurch noch alwegen zweyfels blib, ge-
 schriben were so aber nit geheissen. Nun wüsste er wol,
 so ich doch zwungen wurde alles zû offnen, das anfengklich 10
 geraten wurde: hette Gfeller, der fryweibel, gefráflet und
 verwürkt etwas hinder herr Niclausen, ób er joch drysten
 fryweibel were, sölte er am selbigen ort antworten und ab-
 legen. Ist es an einen kon, so ichts ouch hie gegenwürtigs
 ist, so in disem handel von im, dem venner, nie gestanden 15
 sye, habe den ersten rat geben uff des fryweibels begeren;
 dem habe er, der venner, als er gefragt, gevolget, und wel-
 cher hierwider riet, den angerennt mit ruhen Worten, als ob
 man der statt das ir hinwegk geben wólte; sige sidthar ouch
 vom selbigen zangken nit vil fridens im rat gsin, das, wo es 20
 sich nit endere, nit vast gût würde sin minen gnedigen herren
 zû dienen. Und neme mich wunder, so im dozmal derselbig
 ratschlag und missyf so wol gfiel, das er sy einzig radte.
 Und das ob gemelter missyf so mechtig gestritten worden,
 habe er sy nit wóllen hinwegk schicken, min herrn schultheis 25
 hette sy dann, e sy besiglet wurde, gelásen, ób sy wie
 das mer, das vast klein was, geschriben were; der mir
 entboten, sy sige gschriben wie das mer geben habe. So
 wüsse er venner als geraten, wo man herr Niclausen sölte
 sine gricht und recht abstriken, sonderlich so dasselb gelobt, 30
 versprochen und verbürget were, das herr Niclaus sich deß
 wurde erklagen, ouch dem fryweibel vil nützer, es wurde
 mit recht ußgemacht, so man im ein gebürliche appellation

5. St. G. Bl. vernügen (*richtig*). 8. St. H. etwas zweyfels blib, als
 ob geschr. w. 12. St. drümohl. 14. St. G. Bl. ietz. 18. St. angerentzt
 (*richtig*). 24. St. obgemelter missiv wegen. 32. St. nützer wäre.

vorbehielte. Als nun lang gezangket worden in den räten [1470] und ein ieder sinen bscheidt hat geben, were er, der venner Kistler, mit etlichen zů derselben meinung gevallen und das mer worden. Iezunder schelte er dasselbig. Und begert, min gnedigen herren die burger wöllind sich an minem herr schultheissen und rat erkunden der warheit. Und darmit trat ich hinab und wolt zůr tür uß; do hieß mich Kistler still stan und sprach: es bedörfte sich keines erkundens; er were mir (Bl.11) anred, das es alles also ergangen were, und hette erstlich die missyfen also helfen raten, nit vilicht noch anderst besinnt, das sich hernach in disen Worten einer statt schaden sölte bringen. Deßglychen were er hernach zů denen ouch gevallen, die iedem ein gebürliche appellation vorbhieltend, der meinung, das die ein gebürliche appellation were so für ein statt von Bern käme. So hette dem zůwider hüt lang herr Niclaus von Dießbach gearguiert, oder, wie er gesagt, fynanziert. Uß denen ursachen vermeinte er, das der statt weger gsin, das dise brief mit einandren weder geraten noch gschriben werend worden, und gebe sich selber mer schuldig, der es hette helfen raten und zů schryben bevolchen. Und nun ganz und gar truwte, ich möchte uff sin erlüterung nun wol rűwig sin. Als ich hinus gieng, ist Kistler ouch kon, und sind wider hinyn brűft worden; hat mir min herr schultheis gseit, min herren groß und klein rät sigind mit mir wol zfriden, und sich erkundet, es also wie ich geredt ergangen were, und das ich recht bede, missyfen und bekantnus, gevertiget, wie dann Kistler selbs ouch bekennet. Harumb ich sölle und möge rűwig fürhin wie bißhar wol dienen. Und ist dem venner Kistler gesagt, so er fürhin etwas wölle tadeln, das er es klarlicher dann hüt fürbringe, domit weder ich noch andere miner herren diener nit beunrűwiget werdint, wie hüt beschechen.

[9.] Und als min herr schultheis herr Adrian von Bűbenberg anfraget umb herr Niclausen sach zů raten, ist venner

10. St. nit vill. nit anderst. (Der concise Ausdruck im Text wohl so aufzulösen: wobei fraglich bleibt, ob ich mich nicht noch anders besonnen hätte, dass..)

- [1470] Kistler ufgestanden, hat heissen still halten und gesagt: wie er (villicht aber schnell gnüg) von der statt nutz und er, ouch frid und rûwen wegen und umb das in conscienz und eidt dahin trunge, und keines hasses und nyds wegen als aber ime zûgemessen werde, deß er sich by Gott zûget, hettend , [hätte] gesagt vor etlichen tagen, das minen herren so twing und bann hetten gebürte abzûträtten, hettend sich etlich miner herren erinneret, so nechten und hüt morgens sampt einer grossen zal miner herren des grossen rats in und den anderen venner, sinen gesellen, by iren eiden gemant, uff hüt 10 und andre mal, ob wyter in herr Niclausen sachen so da môchten umb twing und bann und des anhang, wie diser handel, antrâffen, obgemelte mine herren und ire frûntschaft heissen abträtten. Und wie ernstlich in des zû erlassen sy gebetten, aber nit hettend wôllen erlassen, könne er nit für- 15 kon, sinem eide genüg ze tûn, denn daß er müsse herr schultheissen und all obgemelt mit iren verwanten heissen abträtten. Uff das stünd min herr schultheis uff, ouch alle andere antwortend: so herr Niclaus inen gesipt were, oder sy von miner herren amptlûten angetastet werendt, wie herr Niclaus 20 oder etlicher under inen, so were derselbig mit siner frûntschaft, wie ouch herr Niclaus, abgeträtten: so aber das nit, werend sy still gsessen, wie das iewelten der alt bruch
- (Bl.12) gsin; hättend ouch hierin, als sy truwten, nüt geraten noch gehandelt, denn das sy ir conscienz und ir eidt so sy der 25 statt schuldig gewâsen geheissen hette, und, da Got wôlte, hierin und anderem fürbas tûn wôltend. Sy kôntend ouch niemants für partygisch halten, so der handel sy nit in gmein, sondern allein ein einige person, herr Niclausen von Dießbach, antreffe. Und als sy sich wider nidersatzend, hieß sy der 30 venner abträtten, so wurdent sich mine herren rât und burger

5.6. *St.* man hätte gesagt (die Verwirrung in dem Satze wird durch dies beigefügte man nicht gehoben; schreibt man aber hätte, statt hättend, so hängt die Construction so zusammen: wie er (vielleicht wieder einmal zu vorschnell) vor etlichen Tagen gesagt hätte, dass m. h. — abzutreten gebürte, so hätten sich — erinnert, so (welche) ihn und seinen Collegen gemahnt u. s. w.

erkunden, ob sy für partygisch geachtet sôltend werden oder [1470]
by dem handel sitzen. Do fiengen etlich miner herren der
burger an zû ruschen. Also stünd min herr schultheis uff und
all ander mit im vom kleinen rat, deren all 12 ward, und
5 vom grossen rat ein grosse zal, fürwar der blûm und zierd
diser statt, und giengend hinus.

[10.] Also ward Kistler, der metzger, das ich vor nie
gsehen, statthalter mines herrn schultheissen; welcher den
anderen venner angefragt, so vor dem venner Kistler nit
10 raten wolt. Nach langem widrigen, als Kistler vil der bur-
geren triben zû raten, hat er sinen rat geben: das er by
sinem eidt nit anders könne erkennen, denn das alle so
herrschaften, twing und bann hettend, so von herr Niclausen
gegenwürtiger sach und derglychen sachen gehandelt wurde,
15 sampt iren verwanten abträtten sôltend. Kistleren hat dem andern
[der andere] venner gevolget. Do ward gefragt der seckelmeister
Fränkli, welcher ein treffenliche red uff dise wyß getan:
„Das er wol könnt ermessen, wo ein statt von Bern zû disem
gegenwürtigen handel getrungen wurde, der weder by sinem
20 eidt noch conscienz ir er noch nutz mögen sin, welches er
ouch uß pflicht sines eids nun mermalen im kleinen rat
angezeigt, so könne er wol ermessen, das herr Niclausen
handel dise treffenliche menner, so man hette heissen uß-
stan, antreffen wurde, und partygisch, als man spreche, we-
25 rind, welches aber ein böser nam, und in einem loblichen
regiment nüt giftigers ist; und so er vor umb dise sach diser
groß rat versamlet gewäsen engegen were gewesen, hette
er synen flyß ankert, vor dem ungrymbten und unerfarnen
ratschlag zû syn, ab dem sich herr Niclaus bescheidenlich
30 und billichen klaget: harumb er hätte, ob etwar wurde sagen,
das er nit umb die anfrag riete und abschweifete, mit im
gedult zû haben. Dann fürwar es wölte diser handel einer

15. 16. St. der andere venner, wie es nothwendig heissen muss und im
Manuscr. auch wol ursprünglich hiess, denn dem ist aus der corrigirt und
in „Kistleren“ die Endung durchgestrichen. 20. St. G. möge. 26. St. streicht
„er vor“ aus und setzt darüber: hievor; allein vor ist hier s. v. a. bevor,
ehe als. 27. G. St. entgegen (d. i. zugegen) wäre gain.

[1470] statt Bern mer zû verderbnus denn zum nutz reichen, wo dem nit geholfen wurde, das sines bedunkens wol beschehen môcht. Aber man wurde nit müssen in einem rat zû Bern recht geben was der nûwfundig oder ufrûrisch fryweibel Gfeller all tag fürbrechte, und sines glychens klûg, hoffertig, 5 unwys, jung unerfahren amptlüt; weliches vor vil jaren ein wyser rat wol ermessen, da nach langem kriegem, so der statt und burgerschaft zû vil schwâr, mit den umbligenden fürsten, so ouch arm kriegt warend, vereinbart sy understanden ußzûkoufen; und als sy neben den graffen von Ky- 10 burg und Arberg, unser vorderen, amptlüt satztend, so stets in nûwe zângk kamend, (vermeinet ouch, wie iez, der (Bl.13) statt wol huß zû han), konnt ein wyser rat wol erturen, das ein statt und burgerschaft durch rûw und frid, besonders gegen denselben, so uff denen kein grösser roub zû er- 15 halten, mer zûnam dann mit zangken, und noch vil minderen zû erjagen, dann sy grech warend; sindt sy gezwungen, die eltesten, erfarnesten und wysesten, deren man daby ummen bedôrfen hat, mit grossem costen uß dem rat zû amptlûten an die ort zû setzen. Also sôlte fürwar in den 20 landtgrichten vil mer wargenommen werden, sômliche fryweibel zû setzen sonderlich so alte lüt werendt und wüssend, warin und an was orten einer statt zû han und lan were; das es gar ein andere wyß hat, mit den landtgrichten zû handeln, dann mit anderen herrschaften, so ein statt Bern 25 under iren hat, weliche under sy kon sind durch tûwre kôuf oder, durch anreizung und ursachen der fürsten, mit kriegszügen. Die hand und besitzend min herren mit der verpflichtung, als sy iren herren schuldig warend; in landtgrichten ist es das widerspil; die sind on gelt noch schwert an 30 ein statt Bern kon, ußgnommen wenig so min herren von etlichen geschlechteren erkouft, so noch iez in die statt zû gricht ghôrend. Ist war, das sy etlich so den graffen von Kyburg verpflichtet oder anhenig überzogen und ire burgstal

8. Bl. zu schwer, (zu vil, d. i. viel zu sehr.) 12. G. St. vermeinetend (S. Nachträge). 15. Bl. zu erhalten. 17. Bl. ye gew. 34. G. St. anhangig.

verbrönnt, aber nit für undertanen genommen; sondern nach [1470]
etlichen jaren darnach, do inen disers ufgende regiment het
wol gefallen, sind sy, wie ouch die anderen all, in dise statt
gezogen, zû burgeren nit allein ufgenommen, sondern inen das
5 regiment, ouch alle ämpter, bevolen. Also handt die geschlecht
so vom herzogen, dem stifter, uß disen landtgrichten ge-
nommen, denen die statt zû buwen und zû regieren bevolen,
die anderen abwendig von den grossen graffen gemacht und
in die statt gelocket, so all herrschaften und undertanen
10 hattend; ire undertanen als sich selbs der statt pflichtig ge-
macht, etlich so dem graffen von Kyburg, Nydouw, Arberg
und Büchegk durch ire lehen und sonst undertenig, etliche
aber so frye herren warend niemants pflichtig, etlich von dem
rych belechnet, vast wenig ußgenommen so verkouft hand
15 und uß dem land zogen, all mit iren undertanen Berner
worden. Dahar der statt dise hüpsche mannschaft erwachsen,
die grossen herren aber dardurch zû nûte worden. Dise ge-
schlecht hend ouch mit iren undertanen hilf, dann die statt-
lüt nit alles allein getan hend, und dise statt groß ge-
20 macht. Dann, niemants soll an mich zürnen, unseres keines
vorderen findendt wir nit, so ich hie zûgegen gsich, der die
mannlichen oder frefnen taten volfürte habe, so dise statt forcht-
sam und achtbar gemacht habendt. Lieben herren, so wir von
frömden herren angesüchet wurdent oder selbs etwas wider
25 sy anfiengindt, als wir nit gern lang rûwig sind, wer wurde
under uns von der regierung landt und lüten wüssen zû re-
gieren? Warlich ich kôndts nit, hette es ouch nit vor 60 jaren,
do ich zuerst in dise stuben bin gangen, do ich's am lyb wol
hette vermôgen, können verwalten, gricht und recht sprechen.
30 Es sind hie vil kündiger weidlicher mânnern, aber kriegslôuf,
landt und lüt regieren, welches warlich mer uff im hat dann
einer in der yl bedûnken kann, gsich ich under uns wenig (Bl.14)
oder keinen. Ich erkenn aber etwan mengen tugentlichen
zû denen dingen, so man hüt uß diser stuben heissen ab-
35 trätten, — Gott wölle, das man sy als mâr werde haryn

18. St. Bl. irer, lassen dann aber Z. 19 und aus. S. Nachträge.

[1470] zwingen, dann harus! Dann under irer vorderen und irer re-
 gierung ist der statt herrligkeit und nutzung ufgangen, und
 ane zweyfel, diewyl inen das vertruwet wirt, als mår ufgan
 wirt. Dann diser statt, als ich förcht, mer an lüten wirt ge-
 prästen, dann herrligkeit und ynkommens. Harumb mines 5
 bedunkens dise herrliche, wyse und tapfere männer mer
 würdent in diser stuben zû behalten, dann ußzûtryben sin;
 und als mich wil bedunken, möcht es sich lichtlich schiken,
 das wie ire vorderen sich mit dem iren in die stat getan
 also dise sich widerumb darvon möchtend tûn; und ob sunst 10
 darus nüt anders volgete, dann sômlicher personen verlurst,
 welcher frommer und wyser Berner wölte nit bekennen, das
 dise statt lichtlicher die nutzlichsten herrschaften verlure,
 die sy in iren landen het? Were das wol huß ghan, so kan
 ich's nit verstan! Und dennoch spricht man: „der statt nutz.“ 15
 Gebe man Gfeller dem fryweibel recht in sinen nüwerungen,
 Got weißt, was nutzes uß disem nüwen handel der statt
 mag entstan, so joch die statt vil rechts darzû hette. Dann
 gwüsz so möchtend die spänig zwen artikel gegen herr Ni-
 clausen in 100 jaren nit ertragen den schaden, so durch ent- 20
 frömbdung des einzigen herr Niclausen der statt möchte kom-
 men, in vil wåg, zû lang zû erzellen. Zû dem das ir uff den
 hütigen tag alle herren für partygisch erläutern wellend, und
 wyter erläuterend, mit inen ouch, wie ir mit herr Niclausen
 angefangen, ze machen. Ist das nit ein unbsinnter handel? 25
 Wir sind aber leider der mer teil jung an jaren, und ouch
 in disem regiment, sunst so wüßend wir wol, das wir in
 den landtgrichten und daran wenig hendt, und doch alles da
 hendt, deßglychen dieselbe landschaft der [statt] hertz ist.
 Die herren derselben landschaft hand sich selbs und ire 30
 undertanen der statt geben, ouch iren vil ire hochgricht;
 darumb ist das der statt hertz. Und warumb hat die statt wenig
 daran? Das es alles anders den herren bliben ist, und sy

15. St. Bl. es sye der statt nutz. 24. St. es mit inen. 29. St. das hertz;
 G. der statt hertz ist. Wie geht das zu? Wie vor gesagt ist, die herren
 etc. 33. es fehlt in G.

volle herrschaft handt, dann das, so sy der statt, wie ob [1470] gemelt, vergönt hend; hend doch darby der statt nie nüt verzigen.

[11] Und obwol ouch vor 50 jaren ein span sich gegen herr
 5 Peteren von Krouchtal erhüb und ouch etlich fürnemmen der
 statt herrligkeit über der herren herrschaften ze strecken,
 das man meint, mine herren niendert kein zerströuweters
 regiment oder minder ze herrschen hettend denn in den
 landtgrichten; und als man fürgenommen, denselben handel
 10 zu betådingen und miner herren anmütung in fünf artikel
 oder gebott, so man noch wol finden sol, gestellet, als man
 sach, das sich die herren und geschlechter widrigen, und
 darvon gestanden (dann min herren wol könnend erturen, das
 sy nit möchtend by keinem rechten erhalten an iren güten
 15 willen), sind doch vor und nachwärts diser statt trüw gsin,
 das sy von inen selbs vil, ja vast alles so da begert wardt, (Bl.15)
 hend nachgelassen, und etliche stuck, so dazmal nie begert
 wurdent, als die appellatzen, so iez vil noch haryn gandt,
 deßglychen der bößpfenning, so nun uff iren tabernen und
 20 undertanen man ufnimpt, so vil vast all der statt bewilliget,
 und vor 30 jaren, do ich an das ampt kam, man allein an
 denen orten ufnam, da ir zû gebieten hand und so in die
 statt zû gricht ghörendt, und uff etlich klosterlütten, da min
 herren vermeintend, inen von wegen der burgrechten und
 25 vogtyen zûstünde; so hand sy nie verseit. In der statt nöten

1. G. denn so si die. 2. G. hand si doch darby sich des übrigen
 nie verzigen. 5. G. St. fürnamend. 7. St. niemalen, G lässt das Wort
 aus und schreibt: zerströuwetes. 10. G. in vielen artikeln. 13. G. ward
 davon gest. (Allein der Nachsatz beginnt erst bei den Worten: sind doch
 diser statt trüw gsin. Die unbeholfene Periode Frickarts baut sich näm-
 lich folgendermassen auf: obwol — sich erhub, und etlich fürnamen — und
 als man fürgenommen — zu betådingen und — gestellet, als man sach —
 und darvon gestanden — sind doch trüw gain). G. St. konntend. 14. St.
 das sy es nit. G. nit möchten by fryem rechten. 20. G. Bl. so vilnach
 (d.h. beinahe) all(alle) (vergl. oben vil, ja vast alles). 22. G. ufnam, die ie und
 ie in die statt zu gericht ghörend. 25. G. so handt si nie verseit, in der
 statt nöten sich selber lassen tållen.

[1470] hendt sy sich selber lassen tällen, ouch ire herrschaften dar-
 rin lan schetzen, das sy nit schuldig werend gsin, und minen
 herren vergönnt und gholfen, die iren zû tällen; und wie ich
 von den alten ghört, da min herren die erste täll in den landt-
 grichten understündent, so vast ein sorgklichen ufflout hat
 geben, hend sy sich gegen iren undertanen in grosse gfar und
 unwillen von der statt wegen begeben. So han ich nie gesä-
 chen, das sy minen herren, so man fûrers bedorft, etwas
 verzigen, denn das sy's uff miner herren beger alwegen iren
 hindersessen gebotten und ouch erstattet ist worden, und ¹⁰
 sind also min herren mit irem gûten willen noch vil in
 bruch und possession kon, so sy vor jaren begertend und
 aber nit mochtend. Nun weiß ich by minem Gott nit,
 was inen mer mit fûgen anzemûten were gsin. Und iez-
 mal von Gottes gnaden in gûten rûwen sassendt, so stat der ¹⁵
 jung unerfaren fryweibel uff, und wil sinen fâler oder frâvel
 vertâdigen, das er der straff entrünne, und ist der erst, der
 miner herren recht uff der herren herrschaften kan finden: das
 inen als wol als den jânigen gebûre, spricht er, verbott zû tûn
 von iren hohen grichten wegen, wiewol er dasselbig namset den ²⁰
 unfriden uff den brutlouten zû verbieten. Aber ich achten, er
 sige so witzig, wo mine herren zû einem gebott recht hend
 zû tûn, das aber bißhar nie gebrucht ist, könne er wol darus
 schliessen, das sy zû anderen, so inen gefellig oder zûtragen
 môcht, ouch fûg haben. Wyter hat er in sinem rechten ²⁵
 erfunden, die fridbrûch sind von minen herren verordnet zû
 straffen, und ist ein gebott von inen ußgangen: harumb so sol
 herr Niclaus von Diessbach dieselben straffen nit ynziehen.
 Uß welichem, wie herr Niclaus hût anzeigt, nothalben muß
 volgen: was min herren ordnendt oder gebietend und verbie- ³⁰
 tend, und hinder den herren in landtgrichten verschuldt wirt,
 stat allein minen herren ynzûziehen und denselbigen nût;
 hiemit wirt inen alle ir herrlichkeit und oberkeit by den

15. von Gottes gnaden, *St. ergûnst*: da ihr von Gottes gnaden.

iren ufgehaben und genommen, wie sich ouch dessen herr [1470]
 Niclaus klagt, und, war ist, in die harr beschehen wurde.
 Und so fer ieder hie also gesinnet wäre (das Gott nit wölle),
 so wäre minen herren vil lydenlicher gsin, mit herr Niclau-
 5 sen allein zû handeln, denn mit der grossen zal so man im
 hüt hat zûgestelt, und hättend by langem einen nach dem
 andren abtriben. Also ist es herr Niclausen ein gûter tag, (BL.16)
 das ir im so vil gûter gesellen wend zûgeben, die gwûß im
 sin recht, und ouch das ir, wol werdent können âferen. Dann
 10 ich die lût dafür angich, das sy so wenig als ire vâtter sich
 wûrdint von irem rechten tryben lassen. So werdent ir, min
 herren, nit by langem inen können vor syn, Gott gâb was ir
 hier ordnindt und beschliessindt, eines zimlichen rechtens;
 dann wir uns ire secher machendt und in unser sach urteil
 15 sprechendt, uff die sy sich nit werdent begeben. Wir können
 ouch nit wol sagen: der fryweibel der ist sâcher: dann die
 kind unseren lachen wurdint. Und so das beschicht, warmit
 wöllendt wir unser fûrnehmen erzeigen? Fürwar weder mit
 brief noch sigel; dann ir nit könnend umb das, so sy üch
 20 gegeben und gichtig und [ir] in possess sind, erzeigen, das
 weiß ich. Was wirt denn uß dem, darumb wir iez in spâ-
 nen sind, werden? Das sy in possess und gewerd sind, und
 umb volle herrschaft ire brief und sigel wüssendt, wie ir
 aber nit wüssend, dann umb etliches unseren possess, als den
 25 reißzug und uff etlichen die hochgericht, fûrzûbringen; und
 was wyters, dann das sy uns bewilliget uß pit habindt? Ja,
 sprechendt etlich, das ist ouch genûg. So wir die hochgricht
 hendt, woltend sy uns nit lassen bieten und straffen? Item
 so haben wir den reißzug, und sind so hoch gefryet von
 30 kônigen und keiseren, das wir wol mögendt gebieten was uns
 gfalt. Item, so hat uns keiser Sigmund alle lehen des rychs
 übergeben, dannenhar ein gûtes teil der herrschaften in landt-
 grichten iezund von uns zû lehen harrûnnendt, warum wir dann

20. St. und ihr in possess sind. G. so sy üch geben, dessen ihr in possess
 seydt. 26. St. nât wytera. 33. St. G. H. harrûrend.

- [1470] mit bott und verbott nach unserem gvalen über sy mögend uß-
 gan lassen und die überträttenden straffen; und gend uns also
 vil rechts, so aber an denen enden wenig wurde bringen; dann
 erfarene und verständige lüt wol wüssend, das allein uß den
 hochrichten kein volg ist an der herrlichkeit, wie deß wol 5
 exempel, so es die zyt möcht erlyden, möchten anzogen
 werden, ouch in unseren landen. Item, der mannschaft oder
 reißzügen halb noch vil minder; wie dann ir, min herren,
 all wol wüssendt, das ir vil herren gehept, als die von Bran-
 dis, Arburg, so ouch vor vil jaren hend müssen mit üch 10
 reisen, und noch uff hüttigen tag die herrschaft Erlach, so der
 fürsten von Chalon ist, Valendys, die Nüwestatt, da ir uff
 ertrich nüt zû gebieten hend, oder ouch ie fürgenommen.
 Die hohen fryheiten aber, so wir von kônigen und keiseren
 hendt, gloub ich nit dahin langindt, das wir, was uns geliebt, 15
 in anderen herrschaften, da wir nit volle herrschaft hendt,
 mögind gebieten. Ist ouch nit z'glouben, das der kônigen
 und keiseren meinung sige gsin, das wir mit denen in ander
 lüten herrschaften gryffind. Sy zeigend's ouch als wenig an,
 als der twingherren brief, das sy sollend frydbruch ufnehmen, 20
 und das sy allein brutlouf bruch zû straffen habindt, so man
 aber von inen ervordret. So wir aber vermeintindt, das der
 herrschaften in landtgrichten nun ein grosser teil uß keiser
 Sigmunds gab von uns zû lechen gangindt, danenher uns ge-
 büre was wir wellendt, dieselben fürgeber verstôndt sich für- 25
 (Bl.17) war nit vil uff lechen. Dann so der lächenmann haltet das so
 er zû dem lechen geschworen und des lehens recht ist, so
 mag in der lehenherr nit wyter beschwären, sondern ver-
 pflicht sich, ine by allen sinen alten harkommen lassen be-
 lyben. Item, so erkunde sich etwar, ôb sy minen herren 30
 übergeben syend ôb die kônig und keiser ie sy mit nûwen
 gebotten und beschwerden beladen? und forcht, man möcht

5. G. anderer. 5.6 G. vil ex. 30. ôb, *dies erste ôb, das so viel ist als ehe, bevor, würde wol besser zur Unterscheidung von dem folgenden eb geschrieben.*

hie wol so vil understan, das die lehenlüt üch für den [1470]
 keiser bieten, das ir nit mit fügen köntend abschlahen;
 dann ie üwer schultheis die sol in des rychs namen lyhen
 und sy von üch ouch zû lehen hend. So wurden wir wol
 5 alsbald funden, so des rychs lehen treffenlich hettend anfangen
 mißbruchen, dardurch wir wol dörften umb dise hüpsche gab
 kon, und sonderlich zû disen zyten, da ein Oesterrycher
 keiser ist, dessen großvatter, wie man spricht, wir Schwytzer
 erschlagen habendt. Item, so hendt wir ouch noch nie unsere
 10 lehen von disen empfangen, oder deren bestättigung ge-
 nommen, als der bruch ist.

[12] Liebe herren, lassend dise ding uns wol betrachten,
 ob wir umb kleine sachen grosse unrûw anhebind Mir falt
 vil ein anderes zû der lehen halb. Üch ist noch allen kundt,
 15 das nach altem bruch hie in Uechtlandt, und ir selber gewont
 sind so es üch von der lehen wegen not ist, das der herr
 und der mann, so es das lehen antreffen wil, gegen wem es
 joch ist, sich uff die mann berûfend, und ein herrlich dapfer
 gricht darum zämmen kumpt und sagend. So ich twing und
 20 bann mit voller herrschaft zû lehen hette, und ir oder ander
 solche nûwerung machtindt, so wurde ich mich uff die
 mann berûfen; da wurdent ir nit allein unglimpf gwinnen,
 sondern ouch zû spott werden vor allen lehenlûten, sy we-
 rendt glych heimsch oder frómbt; dann üwer bruch ist, uff
 25 possess und gwerd zû kommen; und understônd dise aber,
 eines stukes, der brutlouf bruch, on so sy von iewelten
 besessen, und das ander, wie wol es uß ordnung diser statt
 ußgangen, nun ob den 30 jaren yngezogen, zû entwären:
 wôltend ir denn sômliehem gricht nit gewertig und gehorsam

2. G. recht bieten. 14. St. H. ein anderes yn (zufallen ist nämlich in
 der alten Sprache so viel als einfallen). 24. G. nûwer bruch (falsch).
 26. G. läßt on (d. h. ohne, ungeachtet) aus; Bl. verbindet: bruchon=bruchen,
 allein der Sinn ist: obgleich sie denselben von jeher besessen. Die beiden
 „stücke“ werden gleich unten wieder bezeichnet als: 1) dise gebott außze-
 rufen, 2) fridbruch von iren undertanen ynzezûhen.

[1470] sin, das wurde noch lätzer! Was wurde man in allen
 tüttschen und welschen landen von uns sagen? Und dörfte
 wol volgen, so wir hernach söllicher tagen oder gerichtten ouch
 bedörfend, das wir kein volg oder gehorsame dessen fun-
 dint. Wyter, als mir ist etliche mal in diserem handel be- 5
 gegnet und das gschrei louft: min herren habind andere
 erliche geschlechter und edellüt, so herrliche schlösser und
 herrschaften habind, die widersprechind minor herren ampt-
 lüten nit in iren herrschaften dise gebott ußzerüfen, noch
 fridbruch von iren undertanen ynzezühen; hettends disen, 10
 als alten Berneren, minder vertrauwet, minen herren sölliches
 zû weren. Welicher unwüßsenheit (ist es echter ein un-
 wüßsenheit?) ich ouch hie muß antworten: das sy nit bsinnt,
 wie hüt oft anzeigt, das dise in landtgrichten volle herrschaften
 hend, und alle vâl und gelâß, nützit ußgenommen, denn allein 15
 (Bl. 18) iren etlich, so die hochricht an die statt geben und, als sy
 burger worden, sich mit der statt verpflichtet zû reisen: die
 anderen aber, in den usseren herrschaften, hend allein ein
 bestimpte herrschaft zû gebieten, verbieten und straffen, ouch
 keine fâl, oder die vast klein, und mag sich ire herrligkeit, 20
 und recht nit uff fridbruch, nach lut der ordnung, so hoch
 ziehen, noch sölliche hohe verbott tûn; dannenhar von nōten
 üwere amptlüt dieselben tûind und ynzüchind, und beschicht
 inen dennoch nit unrecht. Dann wie die herrschaften, da-
 rinnen sy sitzend, an üch kommen sind, durch kouf oder 25
 krieg, was sy vor hattend, darby hend ir sy ouch lassen bly-
 ben; hettend doch in etlichen denen enderungen dasselbig
 wol mögen mindern oder nemmen, das doch nit beschechen.
 Aber als vil jaren dieselbigen edellüt, so dem herzogen nach-
 gezogen, üch nit hend wōllen hulden, nachwerts als sy iren 30
 verlurst empfunden, min herren ankert und gebätten, hend
 ir es inen alles in kurzen jaren widerkert, wie ir all wol

27. Bl. Änderungen meyn' ich, dasselbig. G. da ich doch meyn, ihr is
 etlich deren wol Änderungen thun. (Allein der Sinn ist: bei etlichen, als sie
 Oberherren änderten und in eure Gewalt übergiengen).

wüssendt; ja lassend ouch etlichen, als denen von Hallwyl, [1470]
 wie ich mich dise vergangne tag erkundiget, die stuck, ob
 denen ir üch mit disen verdienten Berneren zankendt, nach
 zû gebieten und ynzûzüchen. Dise hend der statt geben
 5 mit iren lyben, leben, gût und blût, die wie sy iez ist uf-
 bracht, und so volle herrschaft hend, über die wir nüt dann
 mit uns zû reisen zû gebieten; die anderen aber, so in
 kurzen jaren noch unsere abgseite fyendt gsin, die nüt mer
 ghan denn was wir inen uß gnaden geschenkt, und über die
 10 wir volle herrschaft hend, lönd wir rûwig und unersûcht.
 Harumb die, so dieselben ynzüchend, bringen keins glychs
 fürwar; dann dieselben umb grosser gûttat billich dankbar
 sind; hinwider alle Berner denen, so ir hüt hiefür hend heis-
 sen trätten, umb irer und irer vorderen woltat einer statt und
 15 uns allen (dann sicher dieselben uns disers nest gemachet)
 bewisen billich dankbar solten sin und mer schuldig we-
 rend zû geben, dann zû nemmen. Und so sômlichs anzogen
 wirt, meinend etlich „von grossen schirms wegen, so iren vor-
 deren von der statt beschehen, sôltind sy billicher vilmer
 20 nachlassen, denn an sy iez gebracht wirt“ und gibt man inen
 einen merklichen unglimpf. Ach Gott, was schirms mocht
 inen vor alten zyten ein statt geben, do ein statt (so de-
 nochter von den geschlechten gregiert ward) den graffen von
 Saffoy wider den von Kyburg müßend zû einem schirmer
 25 annemmen? Wer nam aber der statt den von Kyburg ab?
 Warlich die geschlechter, so an denen von Kyburg hiengend
 und ouch etlich verpflichtet warend, die sy verliessend, von
 inen abtratend und abfielend und sich zû der statt tetend,

5. St. Diese hend der statt geben, die mit iren lyben, leben, gut und
 blut, wie sy ietzt ist, uffgebracht (*ich glaube, St. hat nach „geben“ richtig
 interpungirt, aber die Versetzung des „die“ (näml. die Stadt) vor „mit
 iren lyben“ etc. ist unnöthig. Mit dem Relativsatz „und so volle — hend“
 ist freilich Frickart aus der angefangenen Construction gefallen*). 7. St.
 zu gebieten hand. 11. St. fürwar kein glychs bringend (*d. i. par pari non
 referunt*). 23. St. G. dennoch. 25. S. Justinger S. 18.

[1470] wiß ich hievor ouch anzeigt. Rechnend nun, wölche einandren
 mer schirms geben. Dann zû derselben zyt in der landt-
 schaft ein sômlicher treffenlicher adel ist gsin, die inen sel-
 ber so wol schirm hettend mögen geben als der adel im
 Hegôuw, so von den herzogen in Schwaben biß uff disen 5
 tag noch fry sitzend, wiewol sy von den Oesterrycheren und
 (Bl. 19) Wirtenbergeren zû beherrschen etwan angerannt worden.
 Und fürwar, das grôst glück, so diser statt ie begegnet ist,
 ist eben das gsin, das die umbligenden herren sich in die statt
 getan hend. Dann wo were möglich gsin, das sy also in 10
 kurzen jaren hette mögen grünen und zunehmen, wenn
 der mechtig treffenlich adel, der vorhanden was, inen zûwi-
 der were gsin? Das mögend ir darby abnehmen, das zû
 etlichen zyten in disem kleinen rat acht mechtiger fryherren
 gesessen; mit denen und durch die sind die grossen taten, ouch 15
 die grossen kôuf beschehen. Dann ir mögendt wol gedenken,
 der schlecht gmein gwerb- und handtwerksmann zû sômlichen
 grossen dingen weder geschickt noch gnûgsam erfaren sige, das
 die ding zû fûren anderer dann mich und mins gelychen be-
 dorft. Alle dise gescheft, mine herren, hab ich wôllen erâferen 20
 von den alten und irer regierung, die fürwar diser statt baß
 huß ghalten. dann wir immer tûn mögendt, so zû vil in ver-
 geß kon wil, und aber wyßlich zû regieren und huß ze
 halten nutzlich.

[13.] Und domit wir hût oder hernach in disem gegen- 25
 würtigen span nit etwas gâchs, so zû nachteil diser statt an
 iren eren oder nutz möchte langen, fûrnemindt, bin ich in
 disers mer kommen und kumm wider herus. Sin anfang
 han ich in miner red anzeigt, das mich beduchte disem span
 geholfen möcht werden, und ist möglich, wie vast der anfang 30
 mir mißfalt, das er möge zû der statt nutz reichen, und das

18. St. und das (allein das ist hier s. v. a. so daß). 24. St. nutzlich
 ist. 28. G. zu anfang. Bl. im anfang. (sin anfang scheint ein casus ab-
 solutus: was seinen (dieses Meeres von Worten) Anfang betrifft.)

mit Got und eren und das niemand keine gwalt gschehe. [1470]
 Es ist war, das zû vil zyten gesûcht worden der stat herr-
 schaft zû meren in den landtgrichten; dann dieselbe vast
 wenig, ußgenommen den reißzug, in denen hat; und, wie hût
 5 anzeigt, vor vil jaren ein form in fünf stuck oder gebott ge-
 stellt und vergriffen, hoffnungs, es sölte angenommen wer-
 den, uff das ein statt dann ein fürgeordnete beherschung, so
 einer obristen herrschaft wol zûstat, hette. Aber es mocht nit
 in gmein darzûkon, wiewol etliche geschlecht uß grosser bitt
 10 minen herren das vergonntend, ouch etliche klöster, und das
 darumb das man die anderen bevogte [bewegte], ouch daryn zû
 bewilligen. Ja, dozmal ward geredt, das ouch etlichen in ge-
 heim dise bewilligung wol bezahlt wurde. Dannenhar kumpt, das
 die nûwen und jungen fryweibel nit zun zyten wüssend, wo
 15 und was sy gebieten söllendt. Dann [sy] sich dryerlei gat-
 tung zû verwalten üwer miner herren geschäft bedörfend zû
 gebruchen, wenn kein klag ab inen sol kommen. Erstlich,
 als hût mermalen anzeigt, so hend ir, min herren, vor jaren
 etliche herrschaften kouft und dieselben gricht in die statt
 20 gelegt; über die hend ir volle herrschaft zû gebieten und ver-
 bieten, wie ouch die anderen herren. Demnach, wie erst
 gesagt, so hend etlich, aber wenig geschlecht der statt be-
 williget, die fünf bott hinder inen zû tûn; da bedörften die
 fryweibel sômlichs zû wüssen. Der grösser teil aber der
 25 landtgrichten wend nit dulden, das üwer fryweibel hinder (BL.20)
 inen nüt gebietind, denn das enig gebott: zû reisen; und so
 sy üch schon bewilligend die iren zû tällen, zû fûren zû
 bieten, uff landttagen bieten, das man sölle den harnisch
 gschouen, so söllend üwere amptlüt das den herren oder iren
 30 amptlütën kundt tûn; dieselben gebietend dann das iren un-

11. H. G. St. Bl. bewegte. 15. Entweder ist sich in sy zu verbessern, oder sy vorher zu ergänzen, was G. thut, welcher den Satz folgendermaßen ordnet: dann si sich dreyerley gattung bedörfend zu gebruchen, ew. m. h. geschäft zu verwalten. („Sich gebrauchen“ in dem Sinne von „sich bedienen“ kam schon oben P. 80, l. 28. 29 vor.) — Oder ist ü. m. h. geschäft Subject, in welchem Falle sy entbehrlich wäre?

1470] dertanen, und üwere amptlüt nit. Nun syt derselben zyt han ich nie gesehen, wie vast joch ir, min herren, üch selbs und üwere landtschaft in vergangenen kriegten getället, so es ist an die gschlecht gebracht, das sy versagt habind die iren lassen zû tällen; doch habend sy die lassen uflegen durch ire amptlüt, ouch ynzüchen und harweren. Deßglychen, so man fürens bedörfen, han ich sy nie ghört versagen. Wol hat herr Niclaus, ouch der von Waberen und der vom Stein etwan klagt, mine herren wöllind die iren von Worb, Belp und Münsingen zû vil beschûchen, sy sigind unwillig; liessend es doch inen gebieten, aber durch ire amptlüt. Uff die landtag, als die richtstül und lang darnach die fryweibel gesetzt, zû gebieten, habend umb miner herren pit willen alle geschlecht zügseit ire undertanen darzû ze halten, doch das (es) von iren amptlüt das bott beschehe; das man von inen zû hohem dank ufnam. Item den harnest betreffend zû geschouwen hand sy nie wöllen bewilligen, wiewol sy sithar darumb früntlich angesücht worden, das es in bysin miner herren und iren uff dem landstatt [landtag] beschehe, anders so min herren inen die schouwung kundt tûind, iegklicher herr in siner herrschaft der sinen harnest zû beschouwen. Und obwol dise fünf gebott oder stuck, so fürwar einer obersten herrschaft gebürend, von dem mereren teil nit angenommen worden, so beschicht doch in allem üwerem willen genûg und manglet allein, das ir noch üwere amptlüt das nit zû gebieten hend und etlichs mit pit ankommen zû tragen. Dann in miner

6. St. harwähren. (d. i. hier in die Stadt liefern). 10. G. St. besuchen, = ansuchen, ersuchen. 14. es fehlt in G. St. 19. St. verbindet stattbeschähe, was aber wider den Sprachgebrauch ist; G. uff der landschaft; ich vermuthe uff dem landtag. 19. St. G. anders dann. 21. G. harnest beschouwe. 22. dise fünf gebott, sie sind oben einzeln genannt: 1) zu reisen, 2) zu tällen, 3) zu Führungen 4) zu Landtagen gebieten, und 5) die Harnischschau. Vgl. auch den späteren Vertrag mit den Twingherren bei v. Rodt, S. 288. 26. G. läßt zu tragen aus und schreibt vorher mit pit ankommind. Wahrscheinlich ist vor „zu tragen“ Mehreres aus dem Text gefallen, denn die Verbindung mit dem folgenden Hauptsatz ist hart und unvermittelt. H. läßt wenigstens den Satz vorausgehen: die appellationen kommen daher, daß —.

jugent han ich das allein gesehen: so die herren gegen einan- [1470]
 dren kampf hattendt oder den undertanen oder gegen et-
 lichen derselben, und iren grichtsesses darüber zû erkennen
 nit wol vertrauwen, das sômlichs für ein recht hinkam und
 5 entscheidet wardt und wyter nit. Als mit der zyt die puren
 halsstarrig worden und den herren nimmermer hend wellen
 vertragen, das sy von inen gestrafft wurdint wie vor zyten,
 denn das sy dieselben durch bekantnus des rechten hend
 müssen straffen und zun zyten einanderen durch die finger
 10 sehen und fürhielten, und die appellatz nit fûgklich als seche-
 ren für sy selber kommen konnt, hand sy zum ersten in der
 statt angefangen appellieren und wurdent ouch weidenlich in
 irem rechten gehandthapt, hend also uß disem anfang hernach (Bl.21)
 ouch denen nit wol können versagen, so von inen für min herren
 15 hend wöllen appellieren. Ist nun für und für in bruch kon,
 das man uß allen landtgrichten, wenig herrschaften ußgeschlos-
 sen, von den twingherren har appelliert, welches ich der
 statt zû grosser er und nutz schetzen. Wyter, so ist es des
 bösen pfennings halber, wie hût geredt: die statt allein in
 20 landtgrichten, in iren eigenen herrschaften, und etlichen der
 klösteren uffnammend, hend uß miner herren pit etliche twing
 bewilliget den uff iren tavernen und undertanen, so sy wyn
 ynleitendt, ynzûzüchen. Demnach für und für, so sy ange-
 sùcht sind worden, hat keiner der böst wöllen sin und die
 25 stat ouch wie die vorderen wöllen vereren, biß an wenig,
 die es bißhar alwegen verseit, wiewol ich mengsmal einen
 ernst daran kert, ob ichs möchte an allen orten glychförmig
 machen; ist üch, minen herren, nit ein kleiner nutz ouch
 merung üwerer herrlichkeit, welches sy nit hend wargenom-

2. G. kampf oder zangk. 4. G. für ein rath, (dahin kam es aber erst
 später, wie sogleich erwähnt wird: das erste Moment war ein rechtliches
 Verfahren statt des Machtspruches der oberherrlichen Beamten. 10. G. ge-
 sehen. St. sachendt. G. daß die ap., (weil G. wahrscheinlich fürhalten in
 dem Sinne von vorwerfen statt von schonen (s. S. 28, 9 u. 35, 2, 31) nahm) 12. St.
 G. in die statt. 19. St. wie hût geredt: dann als die statt solchen allein —
 uffnamend — hand hernach. G. wyter, des b. pf. halb, wie hût geret, hat
 die statt allein — uffgenommen.

[1470] men und von pit und liebe wegen der statt vereffet, gedacht, inen gienge darmit nüt ab noch uff, gienge allein über die bösen puren. Ist also der statt wol geraten mit allen rûwen, die sich mit anderen fügen in keinen wâg darzû hettend lassen tringen, weder der herr noch der undertan. Und so sich 5 nun gegenwürtiger span, so ein klein ansehen hat, aber fürwar ein grossen schwanz daliesse, wie wyse herren wol kônnend ußrechnen, inen zû zerrütung und ganzer vernichtung irer herrschaften dienen und reichen müßt: bin ich gûter hoffnung, so sy in ein betrag oder tûdung zogen und beredt 10 môcht werden, also das ir, min herren, von üwerem fürnemen iez und in künftigem stan wurdint und sy des versehind; hinwiderumb, das sy üch, minen herren, nachlassind die vier anderen gebott oder artikel ufzûheben und durch gebieten [gebieten durch] sich oder ire amptlüt wie und wenn üch 15 das gevellig oder von nôten sin wirt, glych wie ir das gebott des reißzugs über sy gebrucht; deßglychen die letste appellatz lassind an allen orten harkommen, wer deß beger; und zûletst minen herren allenthalben ouch gebüre den bösen pfennig uff iren tavernen und undertanen, so wyn ynlegend, 20 ufzûheben: wo sy üch diser 6 stucken zum reißzug yngônd, als zû verhoffen, so ist ein hüpsch, ordenlich und richtigs regiment gemachet in landtgrichten und vast nutzlich diser

1. St. der statt vereeret, allein der statt scheint Genitiv und noch abhängig von pit und liebe, veräffen aber s. v. a. aus Gedankenlosigkeit sich etwas entziehen lassen, gleichsam während man Maulaffen feil hielt. St. gedachtend, allein gedacht scheint ein latinisirendes Partic. = opinati, wie S. 40, l. 9. 12. 5. G. und so man nun gegenwärtigen gspan, so ein klein ansehen hat, aber fürwar ein großen schwantz, wie es die wisen herren — ußrechnen, ihnen — reichen müste, beruhen ließe. 14. G. oder artikel zu gebieten, wie und wenn etc. es sind die Worte: ufzuheben und durch und sich oder ire amptlüt ausgelassen. Allein der Text leidet nur an einer Versetzung der Worte: durch gebieten statt gebieten durch. Man schreibe: die 4 anderen gebott oder artikel ufzuheben, (hier s. v. a. in Kraft setzen, s. unten: den bösen pfennig uff iren tavernen ufheben = erheben) und gebieten durch sich (Bl. durch sy) oder ire amptlüt. 17. G. gebrucht hand. 19. G. und zuletst, daß üch min herren.

statt, darum üwere vorderen groß güt hettend geben, und [1470]
 kömmend hiemit in die höchste oberkeit ane costen nachred
 oder nachteil mengkliches, mit Gott und eren. Aber dise ding
 werend bald fürzûnemmen und durch personen, so den eren-
 5 lüten anmütig, e dann der kyb und unwillen sich mere, den
 ich noch nienen dann by herr Niclausen gespüren. Hoff,
 der werd sich ouch lassen bereden; dann er ein senftmütiger
 herr ist, als ir wüssend. Gloub ouch, so gemelten herren an
 irer nutzung nüt oder vast wenig kan in disen stuken ab- (Bl.22)
 10 gan, und niemants dann die puren beladen, und nun lange
 zyt gütlich der statt nachgelassen, so werdent sy sich nit
 wider üch, min herren, lichtlich setzen, so versünlichs, frünt-
 lichs und pitlich gehandelt werde. Dann ich mein, ich kenne
 iren etlich, so man understünde mit gwalt zû handeln, inen
 15 als bald liessend die har uff dem haupt und den bart ußrroup-
 fen. Zûletst so sag ich, wo das also an inen nit gfunden
 mag werden, und wir so ungeschikt und gytig erfunden
 wurdent, darvor uns Gott behût, das wir sy des nûwfündigen
 spans nit erlassen wöltend, so wil ich inen ein zimlichs
 20 recht, wenn sy's begerend, als sy dann gwuß tûn werdent,
 an das sy kon mógend, lassen gevolgen, wiewol uns jânes vil
 erlicher und besser were. Dann wir sicherlich in disem handel
 nüt mit recht mógend gwûnnen dann spott und schweren
 costen, da üwerem stattsekel nottürftiger were den zû er-
 25 sparen, die schweren täglichen zins, so uff dise statt in den
 vergangnen kriegem kon sind, ußzerichten; wil also in disem
 handel mich für hüt und nachwerts vor Got und üch allen,
 minen herren, entschlossen und entladen han, zû nutz und
 er diser statt, by dem eidt, so ich deren geschworen hab und
 30 truwen mit Gottes hilf bißhar getrûwlich gehalten han.

[14.] Diß ist die summ siner red, so vil ich han mögen
 behalten biß uff disen tag; deren ouch ernstlich gelobt wor-
 den; ußgnon etliche metzger, die uß verdruß ruschtend und

9. St. fast wenig — abgan kan und dadurch niemants, 32. G. biß
 uff fehlt. 32. G. ward im ernstlich geloset.

[1470] geschweigt wurdent. Ich und ander erbar lüt, so mir's gesagt, das disers trüwen hußhalters und wysen bernischen Catonis rat mit henden und füssen wurde begriffen. Do wurdent von venner Kistler mine herren die rät gefragt, under welchen die nechsten by im warend Bendicht Tschachtlan und Peter Simon, 5 im folgend die anderen all. Kistler, welcher etlich der burgeren umb des seckelmeisters rat fragt; der hat aller alten, by denen man wyßheit und verstand sich ermaß, die volg. Darnach fragt er umb den anderen rat, so sin was, der hat der metzgeren und aller jungen volg und fand sich leider, 10 der merer sin, Gott sig es geklagt. Und als gefragt ward, ob man min herren schultheissen und die anderen, inen die antwort ze geben, in den rat sölte nemmen, ist geraten, das man dem großweibel bevölche, inen die antwort hinus ze bringen, umb das sy nit hinyn gelassen wurdent. Als herr 15 Niclaus von Dießbach die verstanden hat, hat er dem großweibel bevolen, min herren zû bitten, ine umb ein wort zû verhören, vor allem abraten; ist's im vergönnet. Als er hinynkon, hat er anzogen, das ine wunder nemme, das min herren die, 20 so im von geblût nit verwandt werend, in siner sach für partygisch achtind, die er aber für erlich fromm Berner hielte, die bißhar mengklichem gricht und recht hettend können nach billigkeit sprechen und darby der statt nutz und er nit underlassen. So es also iren gnaden gefiele, müßt er's 25 lassen beschehen. Sy hettend aber den morgen gehört und (Bl.23) gesehen, wie partygisch sich Peter Kistler, der venner, gegen im hette ghalten, das er ouch nicht hette mögen min herrn schultheissen lassen reden, denn das er die red, so bißhar in

1. *G.* so mirs gesagt, erwünschten, daß — mit h. u. f. angenommen wurde. 5 *St.* die nächsten so by im warend, als Bend. T. *H.* die nächsten zwen bei dem seckelmeister. *G.* die nächsten bei ihm (warend fehlt). 6. *G.* *H.* ihm folgten, die andern all Kistlern (*scheint richtig*, s.S. 61, 27). *St.* Kistler aber, als er etliche der burg. — da hatte er, seckelmeister, by allen alten etc. 15. *St.* *G.* und daß. 16. *St.* die meynung vernam und verstanden. 17. *G.* ihn ein wort z. v. 18. *G.* verbindet richtig: zu verhören vor allem abraten; ists ihm vergonnen.

einem rat von Bern als einem schultheissen zugehorte, hette [1470]
 genommen und ein grosse zyt mit kyben min herren on
 allen nutz uffgehalten; zû dem das der fryweibel heiter hette
 geredt, das er wol kuntlich wölte machen, er handlete nüt
 5 on sinen rat. Nun hettend min herren mermalen gehôrt, das
 der fryweibel nûwerungen fürgenommen, die sich noch nienen
 keinem rechten gemeß hettend funden, und, Gott truwete, wohin
 es noch wyter käme sich fürbaß nit erfinden wurde. Uß allen
 erzelten ursachen verhoffe er, der venner Kistler sölte bil-
 10 licher für partygisch geachtet werden denn dise erenlüt. Er
 wüsse ouch in diser sach bynach noch keinen widersecher,
 denn den venner Kistler und den fryweibel; verhoffe, sy und
 ire verwanten söllind ouch abtrîten. Daruf hat sich Kistler
 nach sinem bruch versprochen: das er von sines eids, ouch
 15 grossen yfers wegen, so er über der statt nutz und grech-
 tigkeit zû erhalten, sich mit herr Niclausen in ein red ynge-
 lassen, so er wol hette sôllen underlassen, wenn er sinen
 nutz allein schaffen wölte. Dann mengklich wol gsehe, was
 willens und gunsts er empfienge; were doch ouch so torechtig,
 20 das umb der liebe willen diser statt er sich nit mög über-
 han oder ablassen, zû dem das im sölches zûstande wegen
 sines ampts; müßte er denn aber für partygisch gachtet
 werden, so bätte er min gnedigen herren ine deß ampts, so
 in also verhaßt mache, zû erlassen; und so der fryweibel
 25 gredt sölte haben, der möchte wol ouch zû vil reden. War
 sige, das er etliche mal by im gsin; so het er im graten, so
 wie er sich verstünde und der statt nutz und er were; wöllte
 darby ouch beharren biß in sinen tot, besonders diewyl min
 herren in wölten nôten, disers ampt zû verwalten. „Er were
 30 etwan gern schultheis?“ deß er lieber ab were. Und nam
 das uff sinen eidt und weinet darzû, die milte Maria. Uff das

1. St. läßt als aus; wenn als nicht etwa aus allein verschrieben ist,
 so ist vorher zu ergänzen: niemanden oder keinem 11. G. vil nach (by
 nach = beinahe, fast). 15. 16. Keine Hdschr. ergänzt das fehlende Zeitwort.
 25. St. das geredt. G. geredt solte haben, wie herr Niclaus anzogen. 29. St.
 verwalten. Daruff herr von Diesbach: er wäre etwa g. H. und er dar-
 durch in verdacht käme, er wäre etw. g. 31. H. du milte Maria!

[1470] tratend beid partyen ab mit irer fründtschaft, und ward der seckelmeister angefragt, welcher sich erlütteret: das er kein anderen rat werde in disem handel geben denn er hievorgen hette; ließ sich darby merken, er wölte wol, das sich Kistler der sachen minder hette beladen; so gloubte er, des zangkens wurde minder sin, denn sust darus entstan wurde, als er förchte. Peter Boumgarter riet: Sölte Kistler für partygisch gachtet werden umb das er sines ampts halben geredt, wie einem venner wol gebürte, wer hernach der statt ämpter verseen wurde? und mußte herr Niclausen in sinem fürnemmen unrecht geben, und das man Kistler wieder hinyn nemme und in heisse in diser und anderen sachen fürhin wie bißhar (Bl.24) das best tûn. Umb disen rat als gefragt wardt, und etlich beduchte, es möchte nit das mer sin, hend sy gheissen fragen umb mines herrn seckelmeisters rat, so etlich nit woltend 15 gstaten; vermeintend, er hette nüt geraten. Hinwiderum die anderen vermeintend, ja! etlich, sin rat were vor das minder worden, warum denn wider geraten sölte werden? Dargegen andre meinten: das irrete nüt; dick wurde wider einen handel geraten, und hernach angenommen. Und ward 20 also heftig gestritten, als noch nie. Und als gestillet und umb bed rechte [râte] gefragt, ward erkannt, das Boumgarters das mer were und Kistler wider hinyn brüft wurde; ducht aber min herren, der großweibel sölte herr Niclausen gan sagen, was miner herren will were. By demselben emputendt min herr 25 schultheis und die anderen al min herren: sy bitten, das man sy verhorde ein' wort, zûvor und in herr Niclausen sach ütztit werd beschlossen. Ordneten min herren: ob sy etwas anzûbringen hettendt, söltend sy das tûn uff den morndrigen tag, denn es wölte zû spat im tag werden wyters zû handlen. 30 Hend sy aber lassen sagen: diewyl min herren wöllend, das herr Niclausen sach ire sach sölle sin, und sich wol erschynt, wie es nun herr Niclausen gange also, sig ir meinung, es inen ouch gange und nun ein sach sige, so begerend sy, zûvor

22. St. umb bed reden. G. u. b. râte (*richtig*). 27. St. verhörte, zuvor und ehe (zuvor und bilden zusammen *Eine Conjunction, wie nach dem und u. a.*)

ützt beschlossen werde, ouch für min herren ir recht zû er- (1470)
 zeigen. Ward wie vor geantwortet, das sy des morndrigen
 tags wöllind erwarten. Uff herr Niclausen und deß fryweibels
 handel ist aber der venner Kistler genöttet sinen rat zû geben.
 5 Hat ein hitzige grobe red getan, die geschlechter mechtig ver-
 unglimpfet, das sy sich um kleinfüge sachen so mechtig wider
 ein statt Bern dörftind setzen, und sy aber so grosse gütät
 von ira genommen; und was es joch sige, das ire vorderen
 etwas der statt erschossen habind, da sy nun gern mer wider
 10 nâmind? Er schetze einen drytägigen Berner, wie sy's nam-
 sind, mer, so der statt das iren gern erhielte und deren fry-
 heiten beschirmte, dann dise alten. Und sig wol zû gedenken,
 diewyl sy bißhar am regiment gsin und die fürnemsten daran,
 das sy der statt fryheiten wenig gesücht zû erâferen, denn
 15 sômlichs wider ir herrligkeit hette gedienet. So sind die
 neben inen nit frisch gnûg gsin oder so unbsinnt, das nie
 erâferet worden, wie aber wol langest not were gsin, (oder
 so unbsinnt) und so ongverdt das glück hette gwöllen,
 das der nûwesten amptlütten einer werde tûn wie sin eidt
 20 wyse, wie ein ieder frommer Berner schuldig sige, von etli-
 chen des adels getobet werde, als sy hüt ghört; und zû glauben
 were, welcher inen nit wurde recht geben, sy den als einen
 fyendt wurdent fahen. Und nun könnte er im nüt tûn dann
 einer loblichen statt nutz, er, recht und fryheiten zû schirmen,
 25 das im mer angelegen were denn aller welt gunst oder un-
 gunst; und truwete, das ein ieder frommer Berner also ge-
 sinnet were. Harum er Gott wölle lassen walten, dem er ver- (Bl.25)

9. St. das sy nun gern widernâmind G. da sy nunmehr gern widern.
*Es scheint mir jede Aenderung des Textes unnöthig, sobald man den ganzen
 Satz als Frage faßt und die Worte „was es joch sige“ in dem Sinne von:
 was es denn soviel auf sich habe? warum man auch soviel Gewicht darauf
 lege, dass —* 16. St. daz es nie, G. daß si es auch nie geâfferet. 18. oder
 so unbsinnt ist durch einen Schreibfehler wiederholt und daher zu streichen.
 19. G. Bl. der nûwesten amptlütten einer weidlichen, wie das sin oyd wise,
 miner gn. herren recht beschirmen welte, und ihn deß, wie ieder frommer Ber-
 ner schuldig wäre, glimpfet, wurde von etl. des adels getobet, das hätten si
 hütte gehört, und wäre zu glauben —

[1470] truwete ein statt von Bern und die iren werde erhalten. Daruf getröst wölte er im namen Gottes sin meining sagen: das erstlich er ein beduren hette an herr Niclausen, das, wiewol vormals vor disem grossen rat beschlossen und erkennt sige, das min gnedigen herren von irer hohen grichten wegen in der herrschaft Worb flüg und recht hettend den unfriden uff brutloufen zû verrufen, als wol als herr Niclaus: deß gelychen: die trostung oder fridbruch were ein gebott und ordnung miner herren als der obersten herrschaft, von iren gnaden ußgangen, und nit von den twingherren; so stündint derselbigen straff, wie die ordnung das ußwyse, ufzûheben und ynzûzûchen [niemants zû denn ir gnaden]. Nütdestominder, so hette er einen so treffenlichen, loblichen rat so für lichtverig geachtet, das, so dozmal ein ieder one zwysel by siner conscienz, eid und er erkennt hat, widerum eräferet, und z'nüte understanden zû machen, das er nit für ein kleinfüge schmach hette. Hierum so liesse er dieselben zwen artikel stan, und das dem gelebt wurde wie dozmal min gnedigen herren rât und burger beschlossen habend. Demnach were diser statt rat alleinig berûft worden von wegen das herr Niclaus den fryweibel mit recht gevertiget, umb das er obgemelt verbot in miner herren namen getan, und darumb um 100 % im zûbekennt, darvon er der fryweibel für ir gnaden geappelliert; und, wiewol das mine herren im kleinen rat erkennt, zû überfluß, denn es nit von nōten, wie herr Niclaus selber bekennt oder bekennen muß, iedem von Worb, so sin bedōrf, wol gezimpt für min gnedigen herren zû appellieren, und nunmer des min herren im possess und gewerd sind: nüt desto minder hat das gricht von Worb ime die appellatz abbekennt mit der urteil, und vermeint ouch herr Niclaus dem fryweibel nit für min herren die appellatz gevolgen ze lassen; als ir das alles hüt durch das urkundt von Worb und herr Niclausen

12. G. H. Bl. niemants zu dann ihr gnaden (ist unsweifelhaft aus dem Text gefallen, da der Sinn diese Ergänzung erfordert). 25. G. lässt bekennt oder aus. 27. G. dann nun mehr.

red wol verstanden hendt; ab welichem fürnemmen ich noch [1470]
 mer beturens han, denn von dem vorgenden. Dann wohin
 understat herr Niclaus die statt Bern zû bringen? Ich gloub
 in der warheit, wo sômlichs ein gwaltiger fürst fürgenommen;
 5 ir min gnedigen herren wurdent es im understan mit einem
 landtskrieg zû weren. Und müssend das von einem Berner
 lyden! Und wend doch ja vil bessere Berner sin, denn andere.
 So nun ir, min herren, hochherrn zû Worb sind, und alle stuck
 daselbst in übung sind so einer höchsten oberkeit zûstônd,
 10 und insonders dallenme in possess und gewerd der appellatzen,
 wie herr Niclaus selb nit alles kan verneinen, so ist min
 meinung und rat: das herr Niclaus den fryweibel umb beide,
 des gebots und des trostbruchs halben, unersücht lasse oder
 im vor üch minen herren in appellatz wyß antwort gebe; und
 15 so er deren keins wölte tûn, sonders fürfaren, so will ich
 alle die geschwornen oder grichtsesssen zû Worb, so sich findt
 die ungrymte urteil geben, wo ich die mag ankommen, lassen (BL26)
 faren und für recht stellen, zû denselben klagen als ver-
 letzeren der obristen herrschaft, so da hend wölln dieselbe
 20 berouben des iren, das ir gewerd und possess sige; und be-
 dunkt mich, sprach er, uff minen eidt, wo es hie blyben
 sölle, das in einer sômlichen sach zû miltiglich geraten were,
 besonders herr Niclausen person halb.

Item min herr sekelmeister ward gefragt. Der sprach
 25 abermals: er hette sich der lenge nach hüt siner meinung
 erläuteret, darby werde er's lassen blyben. Also seiten ouch
 die zwen nachvolgenden, Tschachtlan und Peter Simon; alle
 anderen min herren volgetend Kistleren. Mine herren die
 burger wurdent umb Kistlers rat gefragt. Do hattend alle
 30 die uff, so vormals ouch. Und als man nit wyter wolt fragen,
 stündent etliche erbare uff und seiten: warumb umb des sekel-
 meisters rat nit ouch wurde gefragt? Entsaß min herr sekel-
 meister, es wurde wie vormals span darus, und sprach: er
 hette doch nit geraten, und were nit brüchlich wider umb
 35 alte ratschleg zû fragen; nüttestominder ward aber vast ge-

10. G. nunmehr. 16. St. so sich finden die da.

[1470] zangket. Die alten woltend, das gefragt wurde, die andren nit; und das der span ufhorte, hat Kistler gefragt. Und als aber das mer erfekt ward, ist Kistlers rat das mer worden. Daruf ist herr Niclaus hinyn beruft, und wollt Kistler, das min herr sekelmeister ime miner herren ansehen eroffnete. Das 5 hat er nit wöllen, ouch sonst keiner tûn; da hat's Kistler tan. Hieruff herr Niclaus antwortet: er hette sich eines anderen gegen minen herren verseen, bâte aber ir gnaden, sy wölte nit zürnen; denn er an diese ir meinung nit kommen noch darby verblyben möchte. Und ward daruf von etlichen vast 10 geruschet, und stünd iedermann uff, denn es war spat, und hendt also disen widerwertigen morgen geendet. Gott wölle, das es nit vil unheils bringe!

[15] Morndes tags stünd herr Niclaus im rat uff und sprach: min herren wüßend, wie sine vorderen, die von 15 Büren, von inen vor vil jaren die herrschaft Signouw erkouft, wie die herren von Signouw die inghept und besessen hettend, allein etwas kleins vorbehalten, sampt dem gricht von Rôtenbach, wie inen das kund were; were ouch deren biß uff den nüttigen tag also in besitzung. Darby wüßend sy, das das- 20 selbig gschlecht und herren fryherren, so keinen oberen erkennt heigend, werend gsin. Und als min herren, im unverschuldt, sich mit im uß antryben des fryweibels und siner ratgeben in spân gegeben und darüber etwas gestert geordnet, daran er doch nit kon möchte, wölte er gern von 25 iren gnaden verstan, ob es ir meinung were, sich deren verbotten zû gebruchen und straffen ynzûzüchen in der herrschaft Signouw, wie sy vermeintend in der herrschaft Worb? Und ist hiemit abträtten. Glych stündent min herr schultheiß, herr von Bûbenberg, Ringgeldingen, ouch all ander uff und 30 seitend: Min herren hettend sy gestrigen tags von herr Niclausen von Dießbach span, so der fryweibel erfunden, (Bl.27) heissen abträtten und für partygisch gehalten, deß sy sich wenig verseen hettend und darby abnemmend, das sy frylich hinder inen in iren herrschaften uf des fryweibels angebung 35

8. St. sy wöltend.

oder nütwerung ouch wölten sich sômlich verbotten und straffen [1470]
 ynzüzüchen gebruchen. So aber uff gestrigen tag venner
 Kistler in der antwort herr Niclausen gegeben hette gemeldet:
 „in der herrschaft Worb“, und nit in gemein gredt hette, und
 5 darum nit môchtind wüssen, ob min herren etwas wyters
 zû Worb dann in iren herrschaften hettend, uff das sy sich
 nit klagtind, eb inen etwas beschehe, begertind sy ein er-
 lüterung von minen herren, ob sy sich in iren hohen und
 nideren grichten understündint, semliches, wie sy gestern
 10 gegen herr Niclausen in siner herrschaft Worb erlütteret
 hettend, zû gebruchen? wiewol sy inen dessen keineswegs
 truwint. Und sind ouch hiefür gestanden. Daruff ist herr
 Niclausen, ouch herr schultheissen und allen anderen geant-
 wortet: das uff morndrigen tag man inen wurde den grossen
 15 rat versamlen, da môchten sy ir anbringen fürwenden. Und
 morndes ist herr Niclaus vor dem grossen rat des ersten ver-
 hôret, hat sin anligen, wie deß vordrigen tags enteckt. We-
 lichem diser bescheidt worden: das in der herrschaft Signouw
 gebüre dem fryweibel das verbott des unfridens nit zû tûn;
 20 aber die straff der fridbrüchen, wie die in der ufgrichten ord-
 nung angesehen, uff das es miner gnedigen herren gebott
 und nit des underherren, die soll der fryweibel ynzüchen
 und irem sekelmeister darumb rechnung geben. Daruff ant-
 wortet herr Niclaus: er hette des kein wüssen, das er von
 25 iren gnaden begert habe, das sy darum erkennen solltend,
 wie der venner Kistler gseit hette, das ir gnaden das uff sin
 begeren erkennt habindt; er nemme ouch sômliches erkennen
 nit an, dann es gestracks wider sinen koufbrief were, den
 sy im, ob Gott wil, halten werdint. Er hette allein das be-
 30 gert, sich zû erkunden, ob sy glyches fürnemmens werind
 in der herrschaft Signouw, wie sy sich vorgestern entschlossen
 in siner herrschaft Worb handeln wöltend, und uff das er
 gsehe, ob die brief, so im eine stat Bern geben, und ander

4. St. in der herrschaft Worb. Denn in ihren herrschaften hättend
 sy nüt, uff das sy sich (der Text ist verstümmelt). 21. G. umb daß es —
 gebott sey (scheint richtig). 32. St. daß sy in siner herrschaft Worb.

[1470] alt unargwönig brief in glychem werdt oder nit by inen werindt? So hette er leider iez erkundet, das ein junger fräfner puwr ein lobliche statt Bern dahin gebracht, das beid ire und andere erliche und redliche brief und sigel nüt mer gelten söltend: hoffete aber, Gott wurde sin gnad hieryn senden, das es besser wurde. Uff dise red hat Kistler in gheissen abträtten und gesagt: min herren mögind nun wol hören, was herr Niclaus für ein Berner were, und was er gegen minen herren im sinn habe; das ja kein frömbder ie so schantlich der statt Bern ie zügeredt habe. Wölle man in¹⁰ darum kramen, möge er's ouch lyden. Und als von etlichen ward geschruwen: er solte ein frag darumb han! hat er min herrn sekelmanstern angefragt, welcher geantwortet: er habe vorgestert in disen hendlen sinen beschluß gemachet, und das mermals gebetten, ine nit wyter ze dringen. Daruff sprach¹⁵ (Bl.28) Kistler: das treffe denselben handel nüt an, disers treffe einer statt Bern er an, die so großlich hüt von dem mann ange- tastet were; darüber solte er raten, by sinem eidt, den er der statt geschworen heige. Do antwortet der sekelmanster: diewyl er by sinem eidt erkennen solte, so müßt er be-²⁰ kennen, das herr Niclaus von Dießbach die warheit geredt hette. Wie er dann etwas darum könnte raten, diewyl min herren mit im leider in grosse spän werend kon? Hettend sich eines richterampts underwunden, da sy aber wol söltend verstan, das herr Niclaus nit wölte der urteil geleben, umb²⁵ das sy sächer werind. Also wurd er sich in disem handel noch mer klagen; dann es wurde nit güt und herrschaften antreffen, sondern er und lyb: söltend sy in denn berechtigen,

8. G. fauler baur. 9. G. ob doch kein frömbder. H. ob doch ie ein frömbder. 11. H. mögen si daran kommen. 11. kramen — da sich keine Variante dieses befremdlichen Ausdrucks in den Handschriften findet (denn „kommen“ in H kann nicht in Betracht kommen), so bleibt nur übrig „Kramen“, ironisch in dem Sinne von „einem ein Geschenk machen, ihm etwas eintränken, vergelten“ zu nehmen. 15. St. u. G. lassen „das“ aus. 22. G. — könnte raten, dann der sachen halb, da min herren in grosse span mit ihm leider wären kommen und sich eines richterampts hätten understanden.

so wurde er wol mögen erzeigen, was er gredt hette, die [1470
 warheit were. Also môchtend mine herren nit wol entrünnen;
 dann in erâferung diß nûwen handels, welichen wâg sy für-
 nemmind, sige nachred, schmutz und uner zû erlangen; were
 5 ouch zû entsitzen, wo sy nit anfiengind wyßlicher zû rat-
 schlagen denn aber etlich tag were beschehen, ein statt noch
 ungeschicktere wort zû vertragen müsse, dann herr Niclaus
 ie gredt hette. In dem fiengendt etlich an schryen: herr
 Niclaus hette nit die warheit geredt; und wurdent groß un-
 10 zuchten mit wyß und Worten begangen, und das getümmel
 und geschrei also groß, das min herr schultheis und die
 erlichen geschlechter, die stattknecht und alle diener, ouch
 wer uff dem rathuß war, meintend, mine herren werend zû
 hand an einandren kommen. Darum min herr schultheiß die
 15 tür uftet und kam hyn mit allem volk, und war vast
 zornig der grossen unzucht, und lobt doch Gott, das es nit
 stünd, als er forcht. Aber es war vast zyt das er kâme, mines
 bedunkens, und fieng der gût fromm ritter an zû klagen:
 wie sich die einigkeit dises rates hette verkert, by deren die
 20 statt hette zûgnon. Er fôrchte, sölle es also beharren, das sin
 ein statt in etlich weg bald müsse entgelten. Und das hette
 können z'wegen bringen der einig witzig fryweibel und wenig
 siner handhaberen! Do mocht sich Kistler nit enthalten denn
 das er seit: es werend vil redlicher Berner, die fürnemlich
 25 denen die schuldt gebendt, die sich umb kleinfûge sachen
 wider ein statt satztend und dero gerechtigkeit nit wôltind
 lassen gan, darzû sy fûg hettend. Do antwortet min herr
 schultheis: er wüßte keinen under denen, so hie by im stün-
 dent, denn das sy allein hoffetend, darumb sy gûte brief und
 30 sigel hettend und etwan menge landtsgwerd, darby wurdent
 sy min gnedigen herren schirmen. Und fieng an: warumb
 sy vor minen herren da erschinindt; und das sy über den
 handel rietind und antwortind früntlich, nit kybindt; dann
 sy hettend nun etwan mermalen dermassen sich erzeigt, wo

7. *St. Bl.* wort ertragen müßte. *G.* müßte vertragen. 9. *G.* geredt:
 dargegen viel: er hätte die warheit geredt.

[1470] es mer sôlt beschehen, wurd im von nôten sin, als irem haupt, fürsehung zû tûn; welches aber einem wysen rat vast spôtlich wurde sin. Aber die gefar were zû groß, darum er's nit wurde können underlassen; wôlte darmit beide, min herren groß und klein rât, ermannt und gwarnet han; und gieng hinus mit den anderen. Demnach, wiewol Kistler sich (Bl.29) vast wert, mußst er doch den ersten rat geben. Der was, wie er gegen herr Niclausen geben hat: dann sy hettend nit mer in iren hohen und nideren grichten, denn wie ouch derselbig; und wie desselbigen bscheidt vorgester und hüt were ergangen, also wôlte er sich mit disem halten und darvon sich nit lan wenden. Hat darum umgfragt; dann der seckelmeister wolt nit raten, ouch etlich wenig mit im. Do ward der groß rat gefragt, da sich aber groß zangk hat erhept. Und aber, uß pit und wyßlichem ermanen des seckelmeisters, sind die, so an sinem ersten ratschlag hielten, abgewisen und gestillet, und hat also Kistler abermal überwunden und begert, das die urteil vor rât und burgeren, wie ouch zûvor, wurde geben. Do wardt min herr schultheis und all ander wider hinyn brüft und hend die antwort über beide stuck, des unfridens in den nideren grichten zû verbieten und die fridbrûch in hohen und nideren grichten ynzenemmen, und wie es herr Niclausen war erlütteret.

[16] Daruff habend sy begert, das mine herren still hal- tind, biß sy umb ein wort by einandren sigind gsin, uff das sy nit morndes aber müssindt harkon und syen bekümmern; tratend hiemit uß und bald kamendt sy wider ynhin. Do fieng an herr Adrian von Bûbenberg und erzellt von der stiftung der statt, wem sy bevolen zû regieren im anfang, und das noch derselben geschlechten drû hie zûgegen stündint, die von Erlach, Urban von Muleren und er, so sampt anderen, die ire vorderen gsin, hinin in die statt gezogen, ouch etwan genôtet, dise statt hettend ufbracht und derselben mit iren

20. *G.* die antwort empfangen. 23. *G.* erlüttert worden. 26. *G. Bl.* uf daß sie sie nit morndes müßten harken (*Bl.* helken) und bekümmern. 32. *G. Bl.* gezöckt.

herrschaften ein landschaft zû ring umb die statt gemachet, [1470]
mit welicher mannschaft sy einen grossen teil oder all ir land
hettend überkon. Dann das, so sy schon erkouft, were inen
nit zû koufen worden, denn von forcht wegen der weiden-
5 lichen ritterschaft, so in der statt warend, und der hüpschen
mannschaft, so die statt von dem yngezogenen adel hat über-
kon, so die grossen graffen und fürsten an etlichen enden er-
kundet hattend. Und wer het ouch die erkouften herrschaften
bezalt? Warlich der gmeine schlecht burger nit, oder doch
10 nit vil, so joch ein tell darumb ufgleit worden. So hat noch
die statt do wenig rent und gült. Dann ir gseend, so die statt
iez in groß rent und gût kon ist und die vile der landen
überkon het und denocht iez kum mag fürkon, das oft wirt
gredt: wo der iezig sekelman nit so vil jaren so kündig
15 der statt huß hette ghalten oder bald abgan sölte mit tot,
das die statt etwas böß an die hand müßte nemmen, domit
sy uß schulden käme. Warlich die grossen rychen geschlecht,
die in der statt warend, hend dise kouf vast müssen bezalen.
Wer het die langwyrigen krieg gegen denen fürsten mögen
20 tragen und erhalten? Zwar der stattsekel nit; dann sy hat (Bl.30)
kein landschaft von deren sy's neme: so hette es der schlecht
burger und handwerksman ouch nit vermögen: aber der
rych, mechtig adel, deß alle rent und gült in diser landschaft
in zweien oder dryen mylen wegs in alle ründe harum her
25 war, der ouch die gemeinen handwerkslüt diser statt erzog,
der het die schweren krieg erhalten. Was rychten sy ghept
habind, findent ir wol in so viel klösteren in diser statt und
in der ganzen landschaft so man kurzlich genempt die vier
landtgricht, die sy gestift und begabet hend; und sonderlich
30 wenn etliche geschlecht abgiengendt, als leider mit grossem
schaden diser statt an zal abgangen sind, so gabend sy all
ir rent und gült dahin, das nun der statt nüt mer zû hilf
kumt, weder in lieb noch leid, wie zûvor; [da] bleib es vast

11. St. da hatte ouch dazumahl die statt. 12. G. und vil der landen
hat. 33. St. wie zuvor; da blieb es vast der statt. G. wie zuvor; bleibt
vor der statt vast. (Das Mnsct. interpungirt nicht nach zuvor.)

[1470] der statt. Und hend die erlichen gschlecht vermeint Gottes er zû schaffen und ir er und selenheil, so fôrcht ich, sy heigend vil hûren und bûben gestift; wo sy das betrachtet hettend, hettend sy's on zweyfel lieber der statt verordnet, wie ouch etlich getan. Dann vil erliche absterbende geschlecht hend 5 ir gût der statt verordnet, so ich wol wüsste zû finden. In summa, so ist ein sômlicher treffenlicher adel in diser statt gewesen, das wir iez zû unseren zyten weder an lyb noch personen und noch vil minder an gût vermôchtend zû verzeenden. Die hand der statt er und uffnung gesûcht und da 10 weder lyb noch gût gespart, ouch ire undertanen in der ganzen landtschaft darzû gehalten.

[17] Do sy gemachet, das sich daryn etliche frômbdling und nûwe Berner setzten — das wir inen nit verbônnd, hetten ouch gern er und fründtschaft, wie ein burger dem 15 anderen schuldig, bewysen — understônd uns um unsere alte und erbare recht zû bringen wo es an inen stûnde, und nemmend [nennend] der statt nutz, den sy nie gsûcht, und derselben fryheit von kônigen und keiseren gegeben, die sy nit verstôndt, und redent von redlichen Berneren, gebend 20 lieber das ir, denn sy sich wider die statt legtind. — Wie redlich sy sigind, sôlte man noch wol yngedenk sin syt dem nechsten frûling, so man mit den Oesterrychern ghept. Oder was hend sy noch der statt des iren geben oder nummen nachgelassen? Ich gsich nût, denn das sy stets von der statt 25 nemmendt, glebend und ryck werdent, die kurzlich arm gsin sind. So sy nummen unz gan Hôchstetten oder Stettlen rytendt und ein mal uß essend, so muß es alles wol bezallt sin. Do aber in Frankrych, zum keiser, zû dem herzogen von Burgundt hinab in die Niderlandt, gan Turyn zum herzogen von 30 (Bl.31) Saffoy z'ryten ist gsin, da sich erliche ufrüstung von üwer miner herren wegen gebürt, hat herr Niclaus von Dießbach,

9. *G.* vermôchtend oder wüsstend zu erzehnden. 12. 13. *St.* dahin gehalten, daß sy gem. 13. *G.* gemachet, darin sich — setzind. 16. *St.* sy understund aber uns, *G.* so unterstandt sy uns. 18. *G.* und nennend es. 23. frûling — so lesen alle Handschriften; es ist eine Misschreibung von urling, d. i. Orlog, Krieg.

min herr schultheis, min alter herr schultheis von Ringgel- [1470]
 dingen und ich müssen ryten. Ich wölt, das dieselben an
 miner statt werend gewäsen, ich wölte gern gseen, was sy
 der statt hettend wurden han geschenkt! Ich aber will können
 5 rechnung geben, das syt herr Heinrichs, mines vatters, tot,
 das nit lang ist, ich von diser statt wegen ob den 500 ryni-
 scher guldinnen verritten han, so ich noch zum teil üweren
 wat- und handtwerkslüten schuldig bin. Ich weiß wol, das
 die anderen miner herren dry iren teil ouch hend ghept. Das
 10 beturet mich nüt, dann unsere vätter mer getan hendt. Dise
 wend aber, das wir gebend und der statt nüt mer zû dienen
 oder geniessen habindt, oder sy wend es uns sonst anrichten
 zû nemmen. Wir gseend so sy den angriff nit dörfen tûn,
 müssend sy einen frächen puren zum dorf anreisen. Und gloub
 15 fürwar, umb dise und unserer vorderen woltaten hassind sy
 uns und verdarbtend uns gern, domit sy uns kein dankbar-
 keit schuldig werend. Sy aber könnend der statt nüt gen,
 sonder nemmen, und toub werden, so ein frommer Berner
 die woltat unser vorderen und unsere dienst anzücht. Ja,
 20 die zû verkleinern und andere wider uns anzûhetzen, dör-
 fend sy hin und wider sagen: es wölle ein nüwer mütwilli-
 ger adel ufstan, so statt und land überlegen wölle sin, und:
 ire vorderen habind sy nie mögen dulden, sonders vertriben
 und daran ir schweis und blût vererret, und tûnd das, andere
 25 z'nöten mit uns ouch also z'machen, und schemend sich nüt,
 öffentliche lüg und ding zû sagen, von denen sy nüt wüssendt.
 Dann, wie hievor gseit, so het ein regiment von Bern, weli-
 ches der adel iewelten gefürt hat, keinen adel ie vertriben,
 aber wol grosse krieg mit graffen und fürsten gehept und

11. G. daß wir der stadt nüt mer zu geben oder zu dienen habind.
 13. G. wie? gseend: 14. St. G. anwysen. Dorf ist vielleicht in dörfen zu
 verbessern. Von Rodt vergleicht die bernerisch mundartige Redensart: er
 ist uf ihn s'dorf = darauf los, die aber kaum so verkürzt werden konnte,
 auch widerstrebt der Artikel in zum d., statt z'dorf. 25. G. und rathen,
 daß von nöten seye, mit uns. St. es mit uns.

[1470] denen angesiget. Und das hat die statt durch den adel auß-
 gericht. Und wie hette sy denselben vertryben, so der grôst
 adel diser landen in dise statt, wie ouch etliche in andere
 stett, gezogen und hie abgestorben, und deren ich wol wölte
 wissen etwan uff die 40 geschlecht zu erzellen? Wâr aber
 der nûw, mûtwillig und überlegen adel sige, der ufstan wil,
 den kenn ich nit, sy sigend denn dieselben. Dann wir hend
 noch in der statt Bern von niemants keinen mûtwillen noch
 überlegenheit gehört oder gespürt; were ouch nit geduldet
 worden. Sind aber hie in wenig jaren nit etlich ufgestanden,¹⁰
 so etwan schlecht, arm gsellen warend, konntend werken,
 handwerk tryben? Aber sy könnend's nûmmen, dann allein
 groß junkherren sin, die man grüßt und nampt: meister Peter,
 meister Rûdolf, meister Hans! Iezund solt man sich nit vor
 inen tief bucken, ein halb myl wegs mit entecktem haupt¹⁵
 (Bl.³²) gegen inen kon, nit junkher und herr, ja ouch gnädiger herr
 sagen, wurde es übel gan. Wie oder warmit hendt sy's so
 schnell überkon, so sy's doch nit ererbt hend und vor kur-
 zen jaren arm gsin? Fürwar es mag nit iedermann, so neben
 inen gewonnt, sin nutz gsin. Und iez fahend sy aber an²⁰
 mûtwillen und wend uns unsere vätterlichen und mütterlichen
 erb nemmen, ja ouch deßhalb unverhört; dann sy weder un-
 sere brief noch sigel nie gehört noch wöllen hören, denn des
 einigen herr Niclausen von Dießbachs. Dieselben geltend ouch
 nüt by inen, obglychwol die alten, wysen, türen Berner die-²⁵
 selben under der statt sigel hend lassen außgan. Ist das nit
 gemûtwillt, so weiß ich nit, was gemûtwillt heißt. Lieber,
 wenn sômliche gricht und recht von einem grossen fürsten
 außschrüwen wurdent, wurdent dise nit selber sagen: O was

3. G. allein in die statt (außnohn etlich, so ouch in andere stett)
 zogen. 19. St. gain sin. 20. St. ihr nutz gsin sin. G. Bl. es mag nit ieder-
 man (Bl. iedermans), so neben inen gain, nutz gain syn, es muß etwan ein
 weybsgesessen legen gain syn. Bl. schreibt: wyttgesessen legen (beides ist
 mir unverständlich; das weibsgesessenlegen scheint auf einen Erwerb durch
 Heirath, auf ein Anlegen Weibergut zu erhaschen, hinsudeuten).

grosser tyrannen sind das? Und sy tünd's selber! Sind ouch [1470]
sömliche wyse, hüpsche, gerechte bekanntnussen von uns ie
gehört oder gegen iemants ie gemütwillet? Sy könnend's nit
erzeigen.

5 [18] Oder warin sind wir iemants überlegen? Villicht
in dem, das all unser rent und gült hie in diser statt vertan
und verzert wirt und vil mer darzû etwan, das ich ouch,
wenn der watmann bezalt wil sin und nit ein matten oder
hoff nemmen wil, ouch [mich] im muß zinßbar machen. Wir
10 fûrend unser korn haryn uß pit der handtwerkslüten und
gend inen das an bezalung, und zweier plaparten neher dann
die landlüt. Deßglychen mit unserem wyn, den wir allen
haryn fûrend; da behaltend wir einen zimlichen schlag und
gang der ganzen gemeind und bezalend der statt ein grosses
15 umgelt und bößpfenning, des wir wol entprosten werend, so
wir den in hûser vor der statt ynleitend und denselben ouch
da trunkend; so kâmen wir nit also in schulden, das ich für-
war by lengem entsitzen, das wir by unserem dienen oder unsere
kind zû armût müssind kommen, und das unsere gûter ouch
20 etlichen, so uns iez gern das unser nâmend, in die handt werde.
Also mütwillend wir hie und sind einer gemeind überlegen! Wo
sy aber wôltend sagen: „ist es nit in der statt, so ist es uff dem
landt“, so wil ich sy gebetten han, das sy uns einen einzigen
anzeigindt, mit dem gemütwillet sige worden oder der klage, das
25 wir im überlegen sygind; es were denn etwan ein böser leker,
so nach bekanter urteil von uns, und denocht gnedigklich, ge-
straft worden. Gange einer herfür, der könne klagen, das
wir einichem das sin understanden zû nemmen, oder wyb
und tóchteren zû schmechen. Es wirt sich nit finden. Und
30 in summa, so sindt wir unseren undertanen also überlegen,
das, so wir in der statt dienst, wie vorgemelt, uns so wol huß
hendt, das wir understündent etwan etliche unsere herr-
schaften hie minen gnedigen herren und anderen zû verkoufen, (Bl.33)

9. *G.* mich ihm. *St.* ich mich ouch ihm. 11. *G.* ohne Bezahlung. 20. *G.* in
die haar (*Harre?*) werde (*der Sing.* „werde“ ist incorrect auf „das unser“
bezogen).

[1470] das wir's von irer grossen pit wegen, das ouch fürzekon sy sich selber geschetzt und angeleit und darmit unsre schulden zûm teil bezalt hendt, underlassen; das vil miner herren zûgegen wüssendt. Wie ist im nun z'tûn, das wir môgind unser er und erb vor disen ufsetzigen lûten bewaren, weliche beide 5 untrâglich zû verlieren sind? Lichtlich wüssend wir's zû tûn, wenn wir diser statt rûw, er, gûter ordnungen als wenig wôltend verschonen, als sy. (uns heissend) [Sy heissend uns] hinus gan, sûnderend uns von einandren, uff das sy uns das unser môgind mit allen listen und alefanzen nemmen, und 10 wir duldend's alles von der statt und regiments rûw wegen, uf künftiges end, das gûte ordnungen nit ufgehept werdint Dann, so wir uns nit, wie sy wend, liessend sûnderen und hinus tryben, als wir wol môchtend, was hettend sy oder was môchtend sy uns tûn? Nût. Und wellend's denocht in 15 der statt namen tûn, mit welchem deckmantel sy allen iren gewalt und ungerechtigkeit verdekendt, das billich Urban von Muleren redt und by vilen frommen in ein sprûchwort kon ist: er wôlle der statt gern dienen, aber für die statt nit in d'hell faren. Und umb das (nun) [man] inen zun zyten, wie 20 billich, das fürkumpt, denn so sind wir inen ein überlegner adel. Und sind aber also gelert, wenn man niemants wider recht das sin endtfrômdet und da obheige, das sy [sye] denn der statt nutz und er und den eidt gehalten. Nun duldend wir's, obwol sy nût die statt sind, als sy sich ußgend, sonder 25 vil mer uff unser syten die statt ist. Dann in den âmpteren und mereren zal der personen, die in das regiment verordnet sind, wirt die statt benamset; wir hend uff unser syten den nûwen und die alten schultheissen, nûw und alt venner und, als wir hoffend, den meren teil des kleinen rats. Und wer 30 zwyflet, so wir by einandren werend und uns wider zûsammen tâtind (das sy uns, ob wir wôlten, nit weren môchtend), sy ouch wyt übertreffend? Aber wir wend diß regiment in kein

6. St. unerträglich. 8. G. Bl. als sy. Sy heissend uns. 20. St. läßt nun aus. G. Bl. man inen. 23. Bl. darob heige. St. G. sye (seye). 33. G. deßgleichen ouch im großen raht sy weit übertreffen?

gfar oder unordnungen bringen, sonder wend das rûwiger an [1470]
 die hand nemmen und wepð denselben nûwlingen umb ire
 nûwerungen ein zimlichs recht erbieten, und ein recht, das
 sy sûchindt fromme, unverlûmbdete menner im landt oder
 5 usserthalb, wo sy wöllendt, oder joch im kleinen oder grossen
 rat diser stat, ußgeschlossen dise, die also unerturet schnell,
 und gar noch unverhört, uns unsre er und erbgût hend wöll
 nemmen. Was dieselben by iren eren und eiden, so wir ver-
 hört werdent, mögendt erkennen, darby wöllend wir in gûten
 10 trûwen blyben. Doch hiezwûschen werdent wir uns mit der
 hilf Gottes by unserem harkommen, erb und rechten, wie
 bißhar, erhalten und darvon nit kommen. Das wellendt wir
 denselben anzeigt und darby vermannt haben, disere gebür- (Bl.34)
 liche erbietung nit in wind zû schlachen, sonder, diser lobli-
 15 chen statt zû verschonen, unserem rechtlichen fûrschlag der-
 massen zû begegnen und antworten, das es zû der statt uff-
 nung und rûw möge dienen; weliches uff unser syten die
 höchst begird ist, die wir hend.

[19] Uff dise herrn Adrians rässe und lange ree hat aber
 20 der statthalter Kistler vil hitziger, giftiger worten lassen loufen
 und gefragt: man høre wol ir rechtbott, und das sy darumb
 begerend, das man darum raten wölle. Hat man in heissen
 raten. Ist sin rat gsin: er wölle sich mit keinem trûwen
 lassen abschrecken von dem, so vor vilen tagen nun mermalen
 25 min herren rât und burger beschlossen, ouch kurzlich, als
 das zangken angefangen, sich mit dem eidt verbunden by dem
 meren zû belyben. So wölle er ouch nit lassen ynrysen,
 das die statt einem ietlichen zum rechten müsse stan. Wo
 die statt hinkâme? Sy vermöchte es nit an gût, were ouch
 30 der bruch nie gsin; besonders in einer loblichen Eidgnos-
 schaft und denne gegen iren eignen burgeren und undertanen.
 Es were kein ort oder statt in der Eidgnossschaft so kleinfûg,
 die das litte oder tâte; so wölte er dise statt ouch nit dahin

1. G. oder künftig unordnungen. 4. St. da sy suchind. 7. G. Bl. und
 vil noch. 21. 22. St. das sy begärind. G. ihr rechtbott und begehren; was
 man darum rathen wölle?

[1470] lassen bringen. Der sekelmanister wardt gefragt. Der wolt nit raten, sonder sprach: er hette sich vormals in sinem rat umb alle die züfel entschlossen, darby liesse er's noch blyben. Als er aber getrunken ward zü raten, hat er gseit: er wüsse ouch wol, das was ie das mer werde (ob es glych das böser 5 sige), das man darby blyben sölle: hierus aber folge drum nit, das man not halben hernach und zü allen zyten by demselben mer müsse blyben, und das man es von der statt nutz und er wegen, nach gelegenheit der sachen zyten und züfälen, nit wol möge endern und verbessern; man habe das 10 ouch uff sômliche wyß nit gschworen. Dann das müßte not halben ein seltzams und ungrympts regiment gen, und gloubte ouch nit, das kein sômlichs iez noch nie sige gsin. Darum, Gott geb was gmeret oder gschworen were, so wölt er sines gûts 100 rynisch guldin und noch mer gen, das diser handel 15 nie anfangen were, von der statt nutz und vil mer von irer eren wegen. Er gsehe, das man der statt mit einem guldinen netze wölle fischen; hettend anfangen darus kein nutz kônnte entstan, aber wol vil costens, deß die statt, die in so vil untreglichen zinsen steke, nützit bedôrfe. Harum, wie vor, wölte 20 er, man versüchte sich mit inen sich zü vertragen, und gloubte, das es inöchte mit der statt grossem nutz und eren beschehen. Wo das nit, eintweders den fürgnommen handel underlassen oder an lydenlichen orten am rechten antworten. Wiewol ich wol weiß, sprach er, das ein statt in dem handel nüt erhalten 25 (Bl.35) wirt. Aber noch ist es uns erlicher die sach zü verlieren, dann fürzenemmen das man es für kein recht dôrfe lassen z'kon. Und bat sy um Gottes willen, das sy sich mit denen Worten nit liessind verführen, das mine herren sunst mechtig gnûg werindt den adel, geschlecht und twingherren zü zwingen, 30 das sy an iren willen und verkommnuß die 4 gebot, bösen pfenning, appellatzen und die nûwen gebott, die min herren liessind ußgan, und denn in den nideren grichten die anderen gebot, wie es der fryweibel von Konolfingen angefangen hette,

28. G. denen fehlt. 30. G. die adelsgeschlecht.

in iren herrschaften müssen lassen gan. Dann ir meinend, [1470]
ir sigind irer puren gewuß? Da werdent ir gewüsslich fälen.
Dann uff ertrich nüt unbstendigers ist, denn ein pur, sücht
stets nüwe ding, unangseen, das es im ouch gmeinlich scha-
5 den bringt. Und besonders wenn er meint, das es im etwas
nutzes ertrage, und so es des jars umb einen fünfer allein
zû tünd were, so wagt er's gradt, es gange glych wol oder
übel. Wie meinend ir, wo dise strefflichen [trefflichen] men-
ner gegen üch verbitteret söltend werden, wie daruff stat, ob
10 sy nit bald ire puren beredt hettend, das sy üch keinen tell
mer liessend ufnen, nüt mer fürtend, kein bösen pfenning
gebindt? Fürwar mit eim wort, wenn sy seitend: wir ver-
bietend üch's, ir sind der statt nüt schuldig, wenn wir nit
dryn verwilligend und üch's gebietend; als es dann war ist
15 und also gebrucht worden. Und wie meinend ir, wenn sy
ire burgerrecht ufgebend und uß der statt zugend, dannenhar
aber ir die mannschaft und reißzug in den landtgrichten vor
zyten überkon hend, und den puren seitend: Ir sind nit mer
schuldig mit inen ze reisen: so sind ir sicher, das sy nit
20 wurdent lösen? Ich mein, were vor jaren in den schweren
kriegen diser span entstanden, und sy gwöllen: wohin het-
tend sy üch gebracht, do die üweren reisans und tellens so
müd waren, das üch darumb vil nöter zûm friden war denn
der statt Zürich, die doch all ire landtschaft verloren hat, die
25 man inen im friden widerkert? Und als man im friden den
unsaglichen costs der statt Bern solt schetzen und anlegen,
und man nüt wußt deß wider ynzkon — wie dann unser
eidgnossen nüt widergebendt, als ir nun oft erfahren, wiewol
sy's zû tagen oft zûsagend — ist von den mitleren üch dafür
30 die herrschaft Grüningen und die landtschaft alle die am Al-
bis ligt verordnet; do hend ir denen von Zürich in geheim
lassen sagen, das sy daran kein beturens habind, den friden
annemind; ir wöllind inen dise landtschaft wider zûstellen on
alle entgeltus; und ist inen ouch gehalten worden. Warumb

4. G. unbetracht. 8. G. St. H. trefflichen. 34. A°. 1440 s. Fründ's Chr. S. 76.

[1470] beschach das, denn das üwere landtschaft vast alle, besonders
 im Oberland, von den langwyrigen reisen und unlydenlichen
 (Bl.36) tellen müd warend und in ufrûr warend, inmassen das herr
 Heinrich von Bûbenberg sâlig by den sinen im Oberland nit
 mer sicher war, und min herr schultheis by den sinen von 5
 Oberhofen? Und ist kein volk, so under ûch ghôrt, zû reisen
 minder unwillig reisens und tellens gsin, denn eben in landt-
 grichten. Wie kam aber das? Frylich uß fürsichtigkeit und
 früntligkeit der herren oder etlicher irer vetteren, die sich
 nût liessend beturen iren puren fürzesetzen, wo sy im veld 10
 an sy stiessend, allein darum das sy ûch, minen herren, wil-
 lig blibind; dessen sy in grosse schulden kommen sind und
 noch nit druß sind; das weiß ich und noch vil der alten, die
 ouch hie sitzendt; und deß sônd sy iez billich entgelten.
 Nun, ich mach's lenger denn man mich gern hôt, darum will 15
 ich's beschliessen. Ich bitt aber mengklichen, das wir uns
 nit durch unser großmachen verfûrindt. Dann sômlicher hoch-
 mût vil grössere lût denn wir sindt verfûrt hat. — Also ist
 Hanno der Carthaginensisch ratsherr gan Bern in rat kon, der
 laßt nit ab zû warnen. Aber der frefne Hannibal und sin 20
 anhang verachtet's und fart für und fragt umb und wirt
 meister. Dann als man beide ratschleg abzelt, fand sich aber
 Kistlers ratschlag das mer.

[20] Die geschlecht wardent hinyn gelassen und inen
 gesagt miner herren meinung; die ein grosses beturens ghan, 25
 das man inen das recht sôlte versagen; und under andrer
 red seit herr Adrian, das ire abgseite fyend inen nit mer
 schadens môchtind zûfügen, dann dise understündent, die sich
 denocht für ire mitburger, schirmer und obere darbutind; und
 lydenlicher were, das im's die fyendt nemindt. Das zoch er 30
 zum andren mal an, also das ab diser red vast gruset ward.
 Do bat min herr schultheis in aller namen, das min herren
 inen dise antwort wôltind in gschrift gen. Nach irem ab-
 trätten ward darum gefragt, und het Kistler geraten, inen

31. G. Und umb daß ab diser red — ward, bat herr. St. G. geruschet.

kein bekantnus zû geben. Dann sy sigind listig und sûchind [1470]
 on zweyfel sich deren zû gebruchen zû nachteil miner herren.
 Und ward der sekelmeister gefragt; der sprach: Er müßte
 Kistleren einmal volgen. Dann man wol denken möchte:
 5 wo die antwort hinkäme, nummen mit mund, geschwygen
 in geschrift, so wurdent dero min herren nit vil glimpf han.
 Ist umbgefragt worden und einmal ein fridlichs, einmütigs
 mer worden.

Uff morndrigen tag ist min herr von Ringgeltingen im
 10 rat uffgestanden und anzeigt: wie sin schloß Lantzhût vor
 zyten der graffschaft von Kyburg sige gsin, hernach an das
 geschlecht von Mumpelgard kon, und fürer an sine vorderen;
 sye iewelten des herren on andere oberkeit gsin und nie-
 mants pflicht noch underworfen, aber im burgerrecht mit di-
 15 serer statt kon, dannenhar die undertanen mit der statt in
 ire reiß gezogen. Demnach habe sin vatter sâlig den halben (BL37)
 teil der hohen grichten daselbs geschenkt; so wüssend min
 herren, das sy sich wyter in derselben herrschaft zû bieten
 oder verbieten, welicherlei gebotten das joch werre, oder
 20 straffen, sy joch trostbrûch oder anders ufzeheben, nie under-
 nommen, noch in siner herrschaft zû Kalnach. Wölte gern
 ein erlüterung darum von iro gnaden haben, eb sy zû sôm-
 lichem, wie sy herr Niclausen von Dießbach geantwortet,
 ouch ansprach wöltind haben. Uff in ist min herr schultheis
 25 ufgestanden, in sinen selbs, ouch herrn Caspers sines vatters,
 so synes lybs halb nüt entgegen möchte sin, nemmen [namen],
 und gesagt: wie vor vil jaren min gnedigen herren sinen
 vorderen das schloß Oberhofen mit sampt der herrschaft, so
 ouch fryherr und niemants verpflichtet, verkouft habindt; und
 30 wie wol im selben verkouf das mannlehen und sunst nüt
 vorbhalten, und allein die synen mit iren gnaden gereiset,
 und wyter sy sich in derselbigen herrschaft nie undernom-

20. sy joch (*G. seyn joch, d. i. seien auch*) fehlt in *St.* 25. *St.* sines
 vetteren (*wonach v. Rodt weiter den Namen Caspar in den von Conrad*
verändert). *St. G.* namen.

[1470] men, wie ir gnad das wol wüsse. Und nun möchte er wol wissen, was sy iez fürnen wöltind; dann sölte ein amptman von Thun oder ander da sich etwas gewalts (undernommen wurde, wurde er's) [undernemmen, wurde er's] nit gern dulden. Wölte er iren gnaden nit verhalten. Deßglychen were 5 im von herrn Caspar von Scharnachtal bevolen: mine herren die alten wol wüssendt, das die herren von Brandis, mechtige frye herren, so keinen oberen nie bekennet und deren das merer teil deß Emmental gewesen, diser statt burger; und darum habind deren undertanen mit derselben gereiset und 10 nüt wyters. Als aber dieselben die graffen von Toggenburg geerbt und uß dem landt gezogen, ist Brandis denen von Dießbach verkouft, welichen min herren den kouf nit habind wellen lassen und von Brandis landtschaft, was inen geliebt, genommen und gan Trachselwald gelegt, ime Casperen ver- 15 kouft mit fryer voller herrschaft; sige nun ein lange zyt also in derselben gewerde und possession gesessen ane einichen yntrag; und sölte ouch in söllicher wyß ir amptman von Trachselwaldt oder ander da zû herrschen etwas wöllen fürnemmen, möchte er nit wol gedulden. Deßglychen hat herr 20 Adrian von Bübenberg, (do herr) [der herrschaft] zû Spiez und anderer siner Oberlendischen herrschaften [wegen], anzeigt: wie er da ein fryherr und so eigen paner und zeichen hette, der statt nie nüt gewertig noch pflichtig were, denn allein von sines burgerrechts wegen mit denselben zû reisen. Hin- 25 wider so were dieselbe im ouch vil schuldig, do aber etlich im gern iezundt wenig hieltend. Und wölte inen ouch nit verhalten, söltind etlich irer amptlütten etwas an denselben orten fürnemmen, das er wurde darzû tûn. Harumb er sines

4. *St.* undernemmen wellen, wurde er's. *G.* *Bl.* undernemmen, wurde er's. 5. *St.* wolte solches. *G.* das wolte er. 6. *G.* C. v. Sch., sinem vatter, bevolen. 8. *G.* m. fryherren gain, so keinen ob. nie bek., deren das meerth. des Emmenth. und si diser st. burger gewesen. *Bl.* keinen herren. 15. *G.* *H.* und ime Casparn das schloß mit dem übrigen verk. 21. *St.* der herr. *G.* siner herrschaft Spiez. 22. *St.* herrschaften wegen. 23. *St.* *G.* lassen und aus. 27. iezundt fehlt in *St.*

teils ouch möchte lyden, das sy im nit verhieltend, wie sy [1470]
 gsinnet werind? Daruff inen zů antwort wardt, das uff morn-
 drigen tag inen der groß rat besamlet wurde; vor demselbi-
 gen möchtend sy iren anzug tůn. Morndes hat Kistler aber
 5 angeraten: also wie herr Niclausen der herrschaft Signouw
 halb betroffen sige von minen herren rāten und burgeren
 bscheidt worden, also laß er's diser 4 herrschaften halb ouch (Bl.38)
 blyben. Demnach hat der sekelman nūt wōllen raten,
 denn wie er vormals geraten habe, sprechende: so wyt im
 10 Gott sin vernunft beware, so wōll er niemandt das sin nem-
 men. Darnach hendt etlich gmeint, es sige dennoch ein an-
 dere meinung mit disen vier herrschaften, und besonders mit
 Spiez und mit Landshūt, so nie in miner herren henden we-
 rend gsin; dargegen etlich meintend: was Landshūt mer dann
 15 Signouw were, da min herren mitherrn in den hohen grich-
 ten werend? Als es zů der frag ist kommen, ist venner Kist-
 lers rat das mer worden. Do er inen die antwort geben,
 sprachend sy: es nemme miner herren fůrnehmen wider sy
 syen treffenlich wunder; kōntend sich ouch dessen nit halten
 20 noch vernügen.

[21] Für dißhin hat man sich mer geblāyt dann etwas
 fůrgenommen, und sind die geschlechter vast uß der statt in
 ire usseren hūser geritten. Als aber in der fasten mer der
 bruch denn zů anderen zyten, das des rats gewartet werde —
 25 item in der karrwuchen sind sy all widerkon. Uff dem hohen
 donnstag do hend mine herren das sacram ent, wie der April
 bruch ist, mit einandren genommen und den rat besetzt. Uff 19.
 das hoffet man, es wurde besser werden und der kyb uf-
 hören: so ist der Satan da gsin, der in Judam fůr uff dem
 30 hohen donnstag. Und als uff dem ostermontag min herr April
 schultheis nach gemeinem bruch hat minen herrn gedanket 23.

6. G. läßt betroffen aus. 18. St. es nehme sy — wider sy tr. w. G.
 sy nehme — tr. wunder. — (syen ist Accus. für sy: noch jetzt im Dialekt
 der Landleute: seien. Vgl. S. 66, 26.) 21. G. ist mehr geschwiegen.
 25. G. sind si in d. st. all widerkon. 28. G. hoffet ich.

[1470] und das sigel überantwortet und die venner hat heissen einen nūwen schultheissen darbieten, als sy nun wider hiny kommen, hend sy minen herrn schultheissen heissen wider hinus gan und herrn Adrian, min alten herrn schultheissen, ouch herrn Niclausen von Dießbach. Do ist ufgestanden Irrenig, 5 so billicher hiesse Verirrig. Der hieß ouch den venner Kistler abtreten; der wert sich vast, war im aber nit ernst; der lobt den venner mächtig, wie er der statt so trūw were. Und als gefragt ward umb minen herren schultheissen von Scharnachtal, achten ich, das er kum 40 hend hette; darnach 10 umb minen herren von Bübenberg, hat kum den halben teil; denne umb minen herren von Ringgeldingen, der hat kum dryssig. O we! do ich das gsach, dacht ich wol, die kũ wölte den kübel umschlan; und herr Niclaus hat kum über 15. Zūletst ward umb Kistleren gefragt; der hat, als ich 15 gloub, wol 80 hend. Also hat Virrenig die zierd, ordnung, bruch und er diser statt uff den tag verwirrt. Und als an sin statt ein nūwer venner zū machen was, ist Hans Kutler daran kommen. Zūletst, wie nach dem bruch all venner gefragt worden, und junker Ludwig Brügglar abgeträtten was, hat 20 aber Irrenig, das böß ei, Peter Boumgarteren gegen im heissen hinus gan. Wie gefragt ward, do hend all die, so Kistleren vorhin ufghapt, dem Boumgarteren ouch ufghan; und (BL39) als die hend gezelt wurdent, hat Boumgarter einer mer ghan denn Brügglar. Do het man heiter gseen, das ist angeschlagen 25 gsin und practiciert, domit der schultheis zwen venner hette, die zū siner gygen tōntend. Die hend der statt nutz und er wol betrachtet, do sy den unerfarnen gerwer an des fürstlichen manns statt gesetzt, an dem nüt zū wünschen were, denn das er ein landsfürst were. O des unerhörten ungfelli- 30 gen tags! Und als wir den himmel erkundet, fundent wir böse, widerwertige zeichen umb das gestirn diser statt trōuwende unrūw und uffrūr. Und das hat sich ouch erzeugt, in

2. *G.* dargeben. 5. *G.* Irrenyg — Virrenyg. 7. *G.* was ihm — war. 28. *H.* metzger (scheint richtig; offenbar will *Fr.* nicht v. Baumgarter, sondern v. Kistlern sprechen).

dem das die ganze statt trurigkeit und unmût hat. Ouch die [1470]
jungen kind hend klagt, das man sölte ein fleischhacker zû
einem schultheissen zû Bern erwellen. Er selber hat mechtig
gweinet und zû sinen geliebten gseit: im sige nût gûts vor-
5 Und hand sich vil ding, deren ich wargnon, zûtreit, das ich
unfal under disers schufmans regierung entsitzen; dardurch
ich uff disen tag verursacht bin, dise klegliche histori anzû-
fahen, wie sy von anfang iren ursprung ghan, ufzezeichnen.
Gott der herr wölle sin gnad senden, das es ein besser end
10 nemme, denn der anfang ist gsin! Amen.

Item, nach den osterfyrtagen hend glych die geschlechter
angfangen uß der statt mit wyb und kinden zûchen, einer
nach dem anderen. Und sind wenig da verharret; allein
junker Urban von Mûleren, junker Heinrich Matter und
15 junker Ludwig Hetzel und Ludwig Brügler, irer âmpteren
halb. Und weisst Gott, wenn dise 4 nit anheimsch und der
sekelmanister nit im rat was, wie er sich dessen fleiß, das es
ein schlecht regiment war.

Zweiter Abschnitt.

Die Klagen und Verlegenheiten der Freiweibel.

Die Freiweibel sollen auch bei Kirchweihen und ähnlichen Anlässen den Unfrieden verbieten, und in Stadtsachen mit Umgehung der Twingherrengerichte sofort an die Stadt appelliren.

[1470] [1] Item nach etlichen wochen hat der schultheis an- 5
zogen: Min herren wüssind, wie rât und burger heigind an-
gesehen, das miner herren fryweibel söllind alle fridbrüch
allenthalben zû miner herren handen ynzûhen, deßglychen
ouch mögend allenthalben wol uff brutlôufen, wie ouch die
twingherren, in iren hohen grichten unfriiden verbieten by 10
10 & büß, so die überträttenden (sowol) minen herren sowol als
den twingherren bezalen sölltend; nun wüsse er nit, ôb dem-
nach die fryweibel dessen . underricht und gheissen sigindt?
Und als darvon niemant nût wußt, ist bevolen worden, die
fryweibel zû beschryben. Do dieselben kamend, ist inen be- 15
volen, miner herren ordnungen flyssig nachzûkommen.

Item nach etlicher zyt ist ein fryweibel erschinnen, und
hat gefragt: wie es ein gestalt habe mit den kilchwychen-
botten, das ouch zû glycher wyß der unfriid, wie ouch uff
brutloufen und allen grossen versammlungen, by 10 & ver- 20
botten werde? Und ôb er ouch söliches allenthalben in miner
herren hohen grichten verbieten und zûchen sölle? Ist an
den grossen rat gebracht und do abgeraten: wyl dise verbott

12. St. sowol minen herren als den tw. G. Bl. minen herren als wol
als den tw. 19. H. ob der unfr.

in glychem werdt, wie ouch uff den brutloufen, so standint {1470} sy minen herren sowol zû als die brutloufbûssen ynzezûhen.

[2] Item über etlich wuchen ist aber fryweibel Gfeller (Bl. 40) kommen und minen herren anzeigt: wie by inen zû Hôchstetten einer habe von der e wegen gan Costanz geladen und unrecht gewonnen; ôb min herren dieselben 10 % bûß, so daruff stônd, ouch zû iren handen han wöllindt; denn er meine, es sige ouch der ordnungen eine, so ein statt habe lassen ußgan; oder ôb er's sölle derselbig herrschaft amptlüt lassen fergen? Als lang erkundet und gesücht ward, und der sekelman Fränkli darumb gefragt ward, sprach er: Das es ein alte straff were, vor synen zyten gebrucht, und gloube, das es von allen Eidgnossen durch das landt hinweg angesehen und gebrucht werde, uff das des ladens und citierens für die bischof minder wurde; und gloube, das es nun wol by den 100 jaren also sige gebrucht worden. Und so es sich begeben, so habe ein iede herrschaft, die twing und bann und volle herrschaft, dieselbe straff also ynzogen. Nun komme diser endliche amptman und wöll aber ein nûwe hetzen anrichten, das im nüt gfalle; dann die alten ob den lantsgwerden alwegen styff heigend ghalten. So wöllind sy iren nüt mer achten; und fürwar, fürwar, ir werdendt innen werden, das es einer statt wirt übel kommen, und wirt nüt gelten das exponieren. Ja, die undertanen, (so) [die] verpflichtet die landsgwerdt, aber nit die oberkeit! Ist ouch diser handel für den grossen rat kon, und hat der schultheis sinen rat geben, der war also: ôb man nit kônte luter finden ôb dise straff ein gebot und ordnung der statt were, so were es doch zû glouben; zûdem, das es ein ordnung und gebot oder straff were, so billicher der hohen herrschaft, denn den nideren grichten zûstünde ufzeheben und zû straffen; und das die twingherren das ynzugen, were

18. H. herrschaft hand. G. herrschaft ghan. 23. G. übler kon wird, denn denen, so man ietz davon tringt. 24. St. exponieren und ußlegen. 24. St. ja, die landsgewerd verpflichtet die underthanen aber nit die oberkeit. G. Bl. die verpflichtet. 29. G. so zimlicher und billicher.

[1470] bscheen uß liederligkeit und keines warnemmens; deßglychen das niemant hette wider sy sômlichs dôrfen âferen als die gewaltigen; wie denn (das) [deß] mer uff sômliche wyß (dise) [diser] statt versumpt were. Mines herrn seckelmeisters rat war aber, wie er hievor gseit: das niemant von siner possess und ⁵ gewerd getrungen werde. Nach der frag des schultheissen ist das mer worden, und den fryweiblen geschriben, das sy fürhin dieselben 10 % straffen in den nideren grichten zû minner [herrn] handen ynzüchen sôllindt.

[3] Item es sind bynach alle fryweibel nach einandren ¹⁰ kon und sich geklagt: wenn sy doch wôllind die fridbrûch oder die verbott deß ußgerûften unfridens, deßglychen die straff der e betreffendt ynzûhen oder joch mit recht fertigen, so findint sy, das vorhin die amptlût der twingherren, es sige der edlen oder der klôsteren, sôlche ynzogen habindt; und ¹⁵ ob sy joch nit gevertiget sind, so wôllend die amptlût derselbigen, wenn die klag eroffnet, kein frag han. Zû dem sy wol gespürind, das die grichtsesses ouch nit willig sigind darumb zû bekennen und sprechendt, das iewelten by inen umb dise ding bekennt und von iren herren gestrafft sigind ²⁰ (BL41) worden. Zû dem, wenn sy sich mit iren herren bericht habind, so dunke sy nit billich, das sy noch einest sôllind lyden; und wüssend nit, ôb es also von den twingherren geheissen worden, oder die landtlût inen sonst nit glouben wôllind, diewyl sy keinen schyn môgind erzeugen ires bevelchs; bittind ²⁵ derhalben, das min herren hierin ein ynsehen habindt, domit sy nit an irem bevelch fâhind. Item daruf ist geraten, das man iedem fryweibel einen brief gebe, darinnen, was umb alle obgemelte artikel min gnedigen herren verordnet habind, vergriffen sige, und das darby ein ieder, so hierin begriffen, ³⁰ den fryweiblen und niemant anderem sôlle antworten; und ob sy sich schon mit einandren vertrûgindt, so sôlle es syen nût fristen, denn das sy den fryweiblen antwort sôllind gen,

3. G. dess mehr. St. desto mehr. 4. St. der statt. G. diser statt. 9. St. G. miner herren. 20. G. gestrafft sye.

und nach lut miner herren ordnung geurteilet und gestrafft [1470] werden.

[4] Item darnach sind kon uff einem morgen deß fryweibels von Jegistorf fründtschaft, und hat minen herren anzeigt: das
 5 sy necht spat habind kum und ellenklich den fryweibel hinyn bracht und an ein scherer gelegt. Dann als er gestert uff einem brutlouf zû Hindelwank habe wöllen den unfriden in miner gnedigen herrn namen ußrûfen, do sige junker Cûnradt von Aergöuw darzû kon und heige in mit der funst zû
 10 boden gschlagen und uff in gsprungen, und als der schärer sage, hab er im drü rippe im lyb zerbrochen, und das in miner herren farb. Dessen habind sy ir gnaden wöllen berichten und geklagt han. Diß handels sind min herren vast entsetzt und hend doch nit können darüber kon; dann etlich
 15 vermeintend, ob er schon beschriben wurde, so wurd er doch nit kon; andere denn: understünde man in zû fahen, so môcht es nit mit wenig lüten zûgan, dann er ein heftiger mensch were, wurde sich ouch fürthin dest gwaresamer halten; mit vil lüten, dôrfte etwas ufrûrs gen. Zûletst ward abgeraten, das
 20 wenn der fryweibel môchte stâg und weg bruchen, sölte er sich vor minen herren erzeigen; so wurde man dem von Aergöuw einen tag verkünden und so beid verhören; als im ouch nachwerts verkünt ward. Daruf er antwort gab: wie der fryweibel im einen ungrymten und unerhörten gwalt und
 25 nûwerung in sinen grichten getan; vertrauwte, er hette im's billich gewert, und das er ouch sômlichs on bevelch und ir gnaden gevallen hette getan. Wo aber der fryweibel ine des rechten nit môchte erlassen, so sesse er zû Hindelwank in gûten gericht, oder so im dasselb nit gefellig, so were
 30 er ein burger der statt Burgdorf, hette daselbs huß und heim, fûwr und liecht; da wölte er im ouch des rechten sin. Da ward aber ob dem handel lang geraten. Etlich woltend in zû Hindelwank fahen, das aber sorgklich war, andere zû

1. G. geurteilet und *fehlt*. 5. G. den fryw. kümmerlich hininbracht.
 18. G. so dôrfte es aber mit v. l. etw. u. g.

[1470] Burgdorf; do man aber seit, die statt wurde es uff sin recht-
 (Bl.42) bott weren, hat des seckelmeisters rat die volg gewonnen,
 namlich: so der fryweibel gsund wurde und genesen were,
 das er's minen herren zu wissen täte, das dann miner herren
 einer mit im den von Aergouw berechtigind. 5

[5] Item als sich aber die fryweibel (buntend) [beguntend]
 mit iren bevelchen üben, insonders in der klösteren herr-
 schaften, sind die apt, pröbst, commentür, priores und kloster-
 frouwen für und für all kon, und sich der nüwerung der fry-
 weiblen merklich erklagt, mit grosser pit und erbietung vil 10
 gebets, das sy abgemannt wurdint. Etliche apt und commen-
 tür habend ouch ruch gnüg gredt, wie sy elter sigind weder
 ein statt Bern, und burgrecht habind, darvon ouch jährlich
 etwas tündt, allein domit sy schutz und schirm habind: so
 nemme man es inen dafür. Ire vorfaren habind sonst ein statt 15
 lassen in ire gricht tief gryffen, es sye mit appellieren, mit
 tellen, mit füren, dem bösen pfenning, und wöll aber kein
 benügen sin, biß sy alles habind; und wofer sy darvon nit
 standint, könnind sy eids, eren und glübdt halben nit fürkon,
 denn das sy iren obristen und orden müssind anzeigen, das 20
 dieselben darin ein ynsehen tündt, wiewol sy ein erliche
 statt von Bern nit gern verschryindt. Und hend sich daruf
 erbotten, das sy sich nit wöllindt wider min herren setzen
 umb kleinfüg sachen, so inen nüt mög bringen und aber
 der statt vil daran lige; und sy sômlichs umb iretwillen 25
 nit geordnet, aber umb anderer willen, und könnind aber
 min herren nit wol sünderen, aber doch ein ynsehen tûn,
 das sy die gotshüser in ander weg ergetzen werdint.

[6] Wyter hendt sich abermals die fryweibel erzeugt und
 geklagt etlich: Sy könnind nüt schaffen, und wie sy vor 30
 gseit, wenn sy den nüwen ordnungen wöllind nachkommen

6. St. G. beguntend. 13. G. aber mit ihr burgr. h. 15. G. es fehlt.
 H. so nehme man inen iets mehr darzu. 23. G. hat man sy daruf gebeten.
 Bl. daruf sy gebäten. H. daruf sind sie gebeten worden.

und die straffen zühen, so sigind sy schon vorhin durch der [1470]
herren amptlüt geferget und gezogen; und obwol miner herren
mandat darwider wyse, so bkennind sy nütdestminder die,
so es einest ußgricht, ledig und vermeinind nit billich sin,
5 das sy's zweimal bezalen söllind; und uß rat mines herren
schultheissen und anderer miner herren, denen sy's vilmalen
anzeigt, habindt sy geappellieret für min gnedigen herren;
da wöllend sy inen nüt begegnen anderst denn nach irem
rechten, vor iren herren. Nun mögind min gnedigen herren
10 wol gedenken, wenn sy mit der appellatz für dieselben kä-
mend, was sy da gewunnind, zû dem das sy so vil warnung
habind, das sy sich müßtend entsitzen; sölltend sy nun
umb der appellatzen willen in ire hûser oder schlösser kon,
wie von nôten, das es inen wol dörfte wirs gan, denn dem
15 fryweibel mit dem von Aergôuw. Des wöltend sy aber ent-
prosten sin. Darumb min herren hierin ein ynsehen wöllind
tûn. Darumb bätind sy ir gnaden. Und als zûletst der frywei-
bel Gfeller ouch mit diser klag kon und scherpfer denn die
anderen anzeigt, was sonderlichen unwillens die landtlüt ha- (Bl.43)
20 bindt, so sy uß miner herren ordnung verstandint, das in den
nideren grichten von beider herrschaft amptlûten der unfriden
der brutloufen, kilchwyhinen etc. möge verrûft werden, und
dannethin an beide ort die büß bezalen, und darüber als
über ein grossen mütwillen und tiranny schrygindt und
25 fôrchtind, min herren wöllind in allen straffen also handeln;
und gestandent inen des ouch ire herren — dißers gmürmel
nun zû gestillen, duchte in gût sin, das allein die büß einer
herrschaft, wo das min herren wöltend, wurde; dann diser
artikel minen herren ein sôlche nachred brechte, das von nô-
30 ten were, ein ordnung hierin zû machen.

Do hat im junker Heinrich Matter gesagt: des sölle im

22. G. der unfr. auf brutl. und kilchw. möge verruft u. — sölle be-
zalt werden. 26. G. u. gstaten ihre herren ihnen auch dises gmürmel
und sich also zu stellen. Bedüchte ihn gut. 28. G. wurde, aber doch theil-
tind, daß ieder 5 ½ wurde. 31. G. H. das sölle.

[1470] der tüffel danken; ob er sinen eid nit wol gehalten, das er
 der statt Bern ein sômlichen unwillen by denen ir herz sölle
 stan, die dise banner beschirmen söllend, gemacht habe? ob
 das nit ein lotter könne sin? Er sige aller unrûw, ouch eben
 in disem stuck, ein anfänger und sige in disem kleinen und ouch ⁵
 im grossen rat gegen herrn Niclausen von Dießbach gestanden
 und geschirmpt, wie minen herren wegen irer hochgrichten ge-
 zimme dises verbott zû tûn und die straff zû zûchen als wol als
 den nideren grichten. Daruf wie er's nummen fürgschroten, ha-
 bind min herren nun mermalen abgeraten, den twingherren daruf ¹⁰
 antwort geben, brief und mandaten erkennt, deren er sich uff
 dem landt gebrucht: nun, da in wil bedunken, das eben schnell,
 sonderlich in disem handel, geordnet worden, so schlufe er gern
 drus und leite es vil lieber uff min herren. Was nun ein
 sôlichen knabatzen zûghorte? Und ist mit anderen minen ¹⁵
 herren, so irer gerichten und fründtschaft halben alwegen
 abtratend, hinus gangen; was junker Urban, Ludwig Hetzel,
 Ludwig Brüggler, so noch sich in der statt enthieltend; weiß
 Gott, so dieselben ußgiengend, wie ein rat da blib. Nun hat
 junker Heinrich, als er ein frôudig, junger, wolbredter mann ²⁰
 ist, nun mermalen, so dem schultheissen etwas fâleren in sin
 ampt widerfür, wie vil beschach, dick zû spott bracht. Harum
 deß schultheissen anhang wider in verbitteret ward. Und
 ist bevolen dem seckelmeister, junker Urban zû sagen, das
 er mit sinem vetteren redte, min herren wöllind nit mer ly- ²⁵
 den, das er ire amptlüt also ußhüppe. Item der fryweiblen
 anbringen ist für rât und burger gschlagen, und geraten: wa-
 rumb die fryweibel, so es der statt sachen berûre, appel-
 lierind, die sölle angentz haryn kon und für keinen twing-

1. H. ob das sin eyd wol gehalten sye (die negative Wendung der Frage ist Ironie). 6. der gedruckte Text in Helv.: und bescheint (schir-
 men ist hier: sich einem Gegner gegenüber mit einer Behauptung decken,
 etwas vorschützen. 9. v. Rodt scheint in einer seiner Hdschr. fürgeschlagen
 gelesen zu haben. Fürschroten ist ein derber Ausdruck, der eigentlich wol be-
 deutet: dem Vieh durch Schroten oder Abstechen des Heustockes Futter vor-
 setzen. 29. St. die söllind (es ist aber die Appellas gemeint).

herren. Ist kum das mer worden; dann der sekelmeister [1470]
sprach: die twingherren wurdint sich noch vil mer klagen,
das man inen wölte die appellatzen, so sy aber von iewelten
ghept, ouch nemmen (wöltend). Über des fryweibels Gfel-
5 lers anbringen von der 10 & straffen, so die brutlouf-bruch (Bl.44)
begiengind, hat man nit wöllen raten und enderen. Diewyl
es mermalen also abgeraten, und den twingherren allemal
also were geantwortet, ouch uff das landt geschriben und
den fryweiblen also in ire brief yngegeben, liessen es min
10 herren also belyben.

[7] Item aber über etlich zyt sind etlich fryweibel kon
und hend minen herren anzeigt: wie lut irer letsten ordnung
etlich übertrettende berechtiget, und als inen mit der urteil,
wie vormalen alwegen, abbekennet, hättend sy's für ir gna-
15 den geappellieret und darby die besiglete ordnung darüber
in das rechten gewendet, aber nüt (bschlossen) [beschossen],
denn das die gschwornen einmütig die appellatz für iren
herren bekennt hättend mit der urteil. Harumb möchtend
sy hierin ynsehen tün; daby minen herren (gan) [gern] anzei-
20 gen: So fer man sy beladen wölte, wie (erstlich) [etlich] inen
gesagt, sy müßend die erste appellatz für den twingherren
appellieren, das sy die herren in iren hüsereu nit wöltend
überlounen. Dann syen wölle bedunken, das schon vor jaren
ire gericht und herrschaften nit güten luft habindt; und ire
25 puren sindt inen unfrüntlicher denn die herren selbs; und
werdent bericht, das der gmein mann sy nummen die hetz-
hund namsindt, als ob sy all die nūwen gebott und ordnun-
gen in min herren kum stiessend. Und wiewol sy minen
herren gern wöltend dienen, dann sy sin bißhar er und nutz
30 ghept, und man aber inen wyter wölte zūmūten, so wöllind

3. G. als wann man inen. 4. St. läßt wöltend aus. G. streicht wölte
vor „die appel.“ und setzt es an's Ende nach „nemmen.“ Eines von beiden
ist zu Vermeidung des Anakoluths nöthig. 5. G. deren, so. St. G. brutlouf-
brüch. 16. G. Bl. beschossen. 19. G. Bl. gern. 20. G. Bl. etlich. 28. von
Rodt kuchi (kum = kump ist Schüssel, Napf).

[1470] sy lieber ire ämpter minen herren ufgeben haben. Item der handel ist für mine herren die burger verordnet und nachwärts fürgetragen. Da sind vil seltzamer reden beschehen, besonders darumb mit den landtlüten uff landttagen [zû handeln], oder in die statt zû beschryben (zû handlen), doch nachwärts das besser befunden, die twingherren zû beschryben und entlichen von inen ein wüssen zû haben (von ime), ob sy minen herren wöllindt gehorsam sin oder nit.

Und uff bestimpten tag sind der merteil twingherren erschienen. Die anderen hend etlich irer verwandten und amptlüt, miner herren willen zû erfahren, geschickt; und ist inen durch den schultheissen miner herren willen geoffnet, und entlich antwort begeret. Als sy sich beraten, hend sy geantwortet, das min herren oder etlich derselben inen ein seltzame nûwerung gemachet mit dem verrûfen des unfridens¹⁵ uff brutloufen, deßglychen dem ynzûchen der fridbrûchen, darab sy grosses bedurens ghept. Und (die) [do] zûletst hie vor (Bl.45) disem rat inen entekt, das min herren darvon nit stan woltend, als sy sich aber wol vertröst hettend, do hattend sy inen all einmûtig geantwortet und begert, das sy ein zimlich²⁰ recht angesehind, (und) [umb] dise spânige artikel zwüschen inen zû entscheiden; und biß sy inen das verkündint, woltind sy biß dar mit der hilf Gottes by irer possess und gewerd blyben, und als sômliche (wartend) [warten]. Hie zwüschen hettend sy inen aber nûwerungen in ire gricht wöllens²⁵ machen; namlich, so heigend sy gheissen ouch die 10 & straff umb die kilchwyhe-brûch und allen grossen versamlungen unberûst und unverhört zû iren handen ynzûchen, deßglychen die straff von der verlornen e wegen. Iez aber hettend die fryweibel ein brief bracht, nit für die twingherren³⁰

4. St. uff landtagen zu handeln, oder — beschryben. G. besonders darum, ob — zu handeln, oder ob si — zu beschriben. 7. St. u. G. lassen von ime als bloße Wiederholung des vorhergehenden von inen aus. 17. G. Bl. und do. 19. G. Bl. do hättend. 21. G. St. umb. 24. St. läßt die Worte „und a. s. wartend“ aus; G. u. sômlichs erwarten; Bl. u. als sy sômlichs erwartend, H. u. indem sy solches erwartend, hätten sy inzwüschen.

zû appellieren, so es die statt antreffen wölte; wüßend nit, [1470]
 was hindennahen fürgenommen wölte werden, denn das sy
 zwyfletend, das etlich understündint, sy von allem dem iren
 zû bringen. Sy werend ouch nit all, die es antreffe, zûgegen,
 5 darumb sy für dieselben kein antwort wöltind gen; aber so
 vil es syen antreffe, so blybend sy by der antwort, so sy
 gmeinlich mit einandren geben hettend.

Item als sy abgeträtten und der schultheis het sôllen
 raten, hat er gsprochen: er wüsse nüt mer zû raten; dann
 10 min herren wüssind, wie sich alle ding verlüffen; so gsehe
 er wol, das kein ordnung, gebott und verbot miner gnedigen
 herren by iren undertanen mer geltindt, und glych zûnechst
 an der tür. Da möge man wol gedenken, was einer statt
 möge daruß erwachsen, oder ein ghorsammen by iren under-
 15 tanen werd erwachsen, besonders by den ferren, wo man
 wurde sagen, das ire eigne burger in der statt und die nech-
 sten undertanen umb all ire gebot nüt gebindt, sonders fry,
 fröudig darwider redint, handlind, urteilind und üweren gna-
 den under das angesicht nun zum anderen mal dörfen sagen,
 20 das sy üch nit wöllind gehorsammen. Nun weiß ich leider
 kein ander mittel mer, so gebot durch wort und gschrift
 einer oberkeit nüt mer gelten mag, dann das man zû den
 werken gryffe, wiewol es im der grôst kummer were, den
 er uff ertrich möchte haben. Nun wüßte er eben nit, an
 25 welchem ort er's angryffen sölte, da es am rûwigesten und
 fruchtbarsten diser statt were. Dise herren, so zûgegen gsin,
 hettend nun zwei mal mit dem mund minen gnedigen herren
 widersprochen zû gehorsammen, ire undertanen aber, die an
 iren grichten sessend, die tetind's mit der tat, verachtind und
 30 verschetzind miner herren gebott, brief und sigel, bekanntend
 ouch die ab on alle scham, das sy vil baß verdient noch het-
 ten, dann (das dise) [dise, das sy] etwas wider sy und über
 sy söllind fürnemmen. Da ich aber wol gedenken, das sy (Bl.46)

14. G. entspringen. St. läßt die Worte „oder ein ghors. — erwach-
 sen“ aus. 32. G. Bl. dann dise, etwas — fürzunemmen.

[1470] sômlichs als unbedachte lût uß anwysung und vilicht geheiß irer herren gehandelt, und dieselbigen hie zûgegen, und, als ich hoff, mit minder unrûw, costen und mer frucht gegen wenigen, dann vilen gehandelt mag werden, so wil ich mines teils im namen Gottes zû diser sach gryffen und der statt ⁵ namen einmal behalten, biß man wyter z'rat wirt, wie man wyter handle. Und ist sin meinung gsin, das man inen ylents seite, das sy uff dem rathuß verharretind, ouch angentz die tor verseen wurdint.

[8] Daruf ist der seckelmeister gefragt worden, welcher ¹⁰ sprach: Er könne sich ab dem unbsinnten ratschlag des herren schultheissen nit gnûg verwunderen, das er wölte so ylends zû disen lûten gryffen, welches nit möchte beschehen umb vil ursachen one einen grossen ufrûr diser statt und umb-
ligender landtschaft. Dann niemant vor (under) [und e] recht ¹⁵ gebrucht sige, sölle in gfenknus gelegt werden, denn übeltättig personen, denen man truwet, das sy mit flucht ir leben fristen werdint; ja, ouch an vilen orten, es sige denn mit recht zû-
vor erkennt, werdent [sy nit] behendiget. Wie wend ir dann dise ynlegen in gefengknus, die da stets umb recht schryend? ²⁰ Und setzend tûch heim ein gricht zû stimmen, dem wöllind sy ghorsam sin? Und (wir) [wirt] aber geredt, sy sagind, sy wöllind minen herren nit gehorsam sin. Das han ich noch nie von inen gehôrt, aber wol [hand si] klagt, das man sy von dem iren wölle tringen, und darumb umb recht grûft. Das ich sy ²⁵ darum in gfenknuß bekennen könne, weiß ich uff min eid nit. So sind sy noch irer sach nit all glych, wiewol sy all klagend. Und, lieben herren, wer under uns wurd sich nit klagen, dem man so vil wölte in das sin, so er und sine vor-
deren besessen, gryffen? Dann ir klagend fürnemlich, das ³⁰

5. G. zu disen gryffen. 11. G. Bl. unberathenen. 15. St. G. vor und ehe. 18. St. an vilen orten ouch nit. G. an v. o. werden si nit behändiget, es sey — erkannt. 21. G. u. tûch heimsetzen. St. bestimmen. 22. St. G. wirt. 24. St. daß sy sich klagt. G. hand si klagt.

man an iren grichten nit wil uff unsere gebott und ordnungen [1470]
 bekennen und das unsere brief by inen veracht werdint, und
 umb das wir zweyflend, es von iren herren harfliesse, die wol
 alsbald nit hie sind und da ussen bliben. Dann in der mer-
 5 teil grichten deren, so hiegegen sindt, hend sich die rechts-
 hendel noch nie zůgetragen. Und wie wend ir tůn mit jun-
 ker Urban und beiden Ludwigen, Hetzel und Brůggler, so
 ouch by inen stůnd und stets hie sind in der statt arbeit
 und můy, und gloub, wo es an inen stůnd, sy ůch vil lieber
 10 ire herrschaften schanktend, denn sy wůltend in unwillen
 mit ůch stan? Und hend on zweyfel noch mer der burgeren
 also gesinnt, und kůnnend sich noch ire sach denocht nit von
 den anderen sůnderen. Dann ir hend sy zůsammen mit ůwer
 bekantnus und merungen getrungen. Und iez woltend ir
 15 syen all fahen? das were burgerlich gehandelt! und wen
 wůlte es billich dunken, wenn ir's glych mit růwen můchtend
 z'wegen bringen? Gseend ir nit, das wir ob disem handel nit
 wol in diser stuben eins sind? Und, gloub, wo diser unbsinnte
 ratschlag sůlte fůrgenommen werden, das im wurde in diser
 20 stuben understanden zů weren. Wie meinind ir, das es von (Bl.47)
 der ganzen gemeind wurde gelobet? Syt osteren, mein ich, ir
 all gehůrt habindt, was gevallens der gmein mann habe ab dem
 abwesen der geschlechten. Hat nit min herr schultheis nun et-
 liche mal geklagt, wie im etliche wyber, so er fůr gat, so ůbel flů-
 25 chindt in das schultheissen ampt und sagind: im gebůrte baß
 fleisch zů hacken? Hend ir nit nun mermals ab dem landt gehůrt,
 was grossen mißfallens die landtlůt hend, das sy die gschlecht
 nit mer gsehind in rāten? Deßglychen hend ir von den fry-
 weiblen verstanden nun mermalen, was unwillens ir min
 30 herren uff dem landt habindt von disem fůrgnommen handel.
 Gseend ir selb wol, das sy ůch lassend ordnen und gebieten,

3. St. G. daß es. 8. G. in můy u. arbeit hie in der statt sind.
 10. G. schanktend si ůch vil lieber, dann daß si — syn sůllen. 12. G. die
 sich — nit kůnnen sůndern. 14. G. mit ůwerem mehrer und erkennen zu-
 sammen getrungen. 16. G. wenn ir's joch. 31. St. ir gseend selb wol.
 G. so sehend ir in ůch wol,

Dritter Abschnitt.

Streit mit Junker Ulrich von Erlach.

Der Schultheiß beansprucht das Recht, im Gebiet der Twingherren Namens der Stadt die Imben (Bienenschwärme) aufzuheben.

- [1470] [1] Item diser tagen ist junker Uolrich von Erlach vur min herren kon, und sich erklagt, wie er sig innen worden, 5 das der fryweibel habe zwen impen, die zû Jegistorf in sinen welden und herrschaft gsin, ufghept, dem herren schultheissen gebracht und überantwortet. Darumb habe er den fryweibel zû Worten gestossen. Der habe im geantwortet, der schultheis habe in sy heissen bringen. Und als er das kum mögen glou- 10 ben, habe er den schultheissen gefragt; als er des anred, habe er in für min gnedigen herren getaget; denen er getruwe, das sy in by sinem alten harkommen wie sine vorderen werdint lassen blyben, welche die herrschaft und schloß Jegistorf von dem geschlecht Jegistorf ererbt mit voller herrschaft und 15 grechtigkeit biß an das blût, so dieselben sampt der mannschaft einer statt vergönnen. Truwete desselbigen und anderer siner vorderen diensten werde er geniessen, das er von ir gnaden vil mer by dem sinen gehandthabet, dann genommen wurde; sonderlich das, so er und die sinen von alten zyten 20 har in gewerd und stäter nutzung, besitzung und übung

11. anred, geständig, im Gegensatz von abred, läugnend, kommt schon oben S 37, 9 vor und findet sich in allen Hdschr. 19. G. dann daß ihm gen. w.

do hendt die geschlecht iren wyn darvor umb einen zimli- [1470]
chen pfenning ußgeschenkt — dann man tüwre deß wyns er-
warten was — und hend inen darmit iren gunst treffenlich ge-
meret. Als man aber binden solt, hend alle geschlecht, ußge-
5 nommen junker Ludwig Hetzel, ire fesser uß der statt zû
iren hüseren lassen füren, und etliche die lassen von küferen
von Thun, Burgdorf, Solothurn und Fryburg und landtküferen
lassen binden; einen grossen teil hend sy ouch ungebunden
an se gferget, des willens die am se zû binden lassen, als
10 man sagt. Das dann ein grosse klag uff dem handtwerk gab; (Bl. 48)
dann sy sagent, das das herpstwerk der gröst gnieß und
verlurst uff dem hantwerk were. Das ward alles uff den
schultheissen gelegt, inmassen das etlich der meisteren in
schelmetend. Do er dessen gwar ward, ward er genötet sy
15 zû berechtigen, und müßend umb sômlicher red willen
schwere leistungen annemmen, darvon noch dem schultheissen
vil mer unwillens entstündt.

2. G. denn weil man — erwarten was, hend si.

Dritter Abschnitt.

Streit mit Junker Ulrich von Erlach.

Der Schultheiß beansprucht das Recht, im Gebiet der Twingherren Namens der Stadt die Imben (Bienenschwärme) aufzuheben.

- [1470] [1] Item diser tagen ist junker Uolrich von Erlach vur min herren kon, und sich erklagt, wie er sig innen worden, 6 das der fryweibel habe zwen impen, die zû Jegistorf in sinen welden und herrschaft gsin, ufgeht, dem herren schultheissen gebracht und überantwortet. Darumb habe er den fryweibel zû Worten gestossen. Der habe im geantwortet, der schultheis habe in sy heissen bringen. Und als er das kum mögen glou- 10 ben, habe er den schultheissen gefragt; als er des anred, habe er in für min gnedigen herren getaget; denen er getruwe, das sy in by sinem alten harkommen wie sine vorderen werdint lassen blyben, welche die herrschaft und schloß Jegistorf von dem geschlecht Jegistorf ererbt mit voller herrschaft und 15 grechtigkeit biß an das blût, so dieselben sampt der mannschaft einer statt vergönnen. Truwete desselbigen und anderer siner vorderen diensten werde er geniessen, das er von ir gnaden vil mer by dem sinen gehandthabet, dann genommen wurde; sonderlich das, so er und die sinen von alten zyten 20 har in gewerd und stäter nutzung, besitzung und übung

11. anred, geständig, im Gegensatz von abred, läugnend, kommt schon oben S 37, 9 vor und findet sich in allen Hdschr. 19. G. dann daß ihm gen. w.

werendt gsin, wie das die ganze landtschaft harum wüßte, [1470]
zû behalten.

Item als aber der schultheis vor minen herren dartat,
das er im die ympen hette den fryweibel bringen heissen,
5 were darum gscheen das es under miner herren hochgricht
were, welchen der hochflug alleinig zûstünde, under dem die
imp vergriffen werend; und dunke in, es were zyt, miner
herren gerechtigkeit ouch zû handthaben, und so einr dem an-
deren vornacher nit also hand fürgehalten hette, dörfte es iez
10 gegenwürtiger spänen nüt.

[2] Item als der sekelmanister Fränkli gefraget ward,
seit er: Er werde verursachet nach nechester rechnung zû
wienachten das ampt und zû ostren das überig ufzûgeben,
wenn es joch die notturft sines alters und lybs nit ervorderte.
15 Dann man stâts uff im lyge, sin ratschlag und urteil zû ge-
ben, die er nit anderst kônnte gen, denn wie in Gott und
sin conscienz wyse, und er von den alten, treffenlich wysen,
frommen menneren, die er in siner jugendt in disem rat fun-
den hette, gelert were; (weliches) [weliche] er by siner selen
20 heil biß uff dise zyt nie gesehen noch gespürt einanderen
fürgehalten, der statt recht zû undertruken. Aber das were
war, das wol ie zun zyten etwan ein unverstendiger oder un-
gotsfôrchtiger klügling, so ein flyssiger trüwer Berner wil
geachtet sin, zun zyten möchte der statt wöllen zûzühen, (Bl.49)
25 wider billichs und recht, so ouch von etlichen sines glichen

2. zu behalten *läßt G. aus; allein man verbinde*: sonderlich das
(dasjenige), so er (= dessen er) und die sinen — während zu behalten. 9. *G.*
läßt hand und hätte aus; allein hand fürhalten ist = schonen, durch die
Finger sehen, connivere. 19. *G.* gelert wäre. Er habe by siner s. 20. 21. *St.*
uff dise zyt gehalten und hätte nie ges. — einandern fürhalten. (Die *Aen-*
derung von weliches in weliche macht weitere Emendationen überflüssig:
quos non vidi sibi invicem connivisse oder conniventes; fürgehalten ist ent-
weder ein latinisirendes Particip, oder steht elliptisch für: fürgehalten zu
haben.) 24. *G.* zu zeiten der statt zuzuzüchen wider bill. u. recht under-
standen.

[1470] volg hette. Und ob es gewesen, das bißhar gefährlich niemant
 wer übergeweltiget worden, so hette aber der unwill in 10
 jaren so vast zügenommen, und leider iez vast umgeschlagen.
 Welche wyß, wyl sy im nit möchte noch könnte gfallen, so
 mußte er dulden, als er wol merkte, man im gern zulegen 5
 wölte, das er der statt nutz hinderte, gern ufrür gsehe, so er
 doch uff disem ertrich nüt mer förchte denn ufrür; und das
 wußte Gott, ouch alle verstendige und wyse menner, so sine
 ratschleg hettend wol vernommen. Aber zuletsten mußte er
 noch das sagen: wenn gricht und recht stat hette und er, 10
 güt und der gyt nit überhand hette genommen, also das sich
 ein ieder sines stads und berüfs benügte noch sich über-
 nommen hette, so were vormals noch iez diser zängken und
 spänen keiner vorhanden, noch die so uß denen in künftigem
 werdent fliesen, welche ich am wirsesten entsitzen; und das 15
 nit von minentwegen, dann ich gan dahin, aber von disers
 regiments wegen, dessen ich entsitzen; wiewol etlich söllend
 sagen, mir lige mer an sonderbaren personen denn an der
 statt, welche min herz nit bekennend und urteilend aber.
 Dann in diser statt mir an keinen personen nüt ligt noch ie 20
 gelegen ist gsin, deß berüf ich mich zü Gott; aber an gricht
 und recht ist mir gelegen, so ein iedes regiment muß erhal-
 ten; wo dasselb ufhört, so muß not halben dasselbig in die
 harr z'boden gan. Gott wöllte, das es wol betrachtet wurde!
 Item obwol der sekelmeister vil gebetten und im ouch ge- 25
 botten ward zü raten, hat man in doch müssen erlassen,
 und ist beschlossen, uff morndrigen tag disen handel für den
 grossen rat zü bringen.

[3] Do ist min herr sekelmeister heimgangen, und als
 man gesessen und junker Uolrich sin klag vast uff die wyß 30

1. G. Bl. volg hat, doch abgewiesen, daß bißhar gefährlichen nie-
 manta. 1. St. ohngefährlich. 3. G. Bl. hätte aber in vergangenen 10 jaren.
 4. G. Bl. so sy im. 5. G. Bl. man in gern rüchen. 11. St. und der ehr-
 und guts-geiz. G. Bl. ouch gut-geiz (der Sinn scheint vielmehr: nach der
 Zunahme von Ehre und Gut habe auch die Habsucht zugenommen). 15. G.
 am übelsten. 19. St. und urteilend doch darüber!

wie vor rat getan, dargegen der schultheis, was in verur- [1470]
sachet die impen zů beschiken, und angefraget ward zů ra-
ten, hend etlich miner herren sich entschlossen, in abwesen
des seckelmeisters nit zů raten und hend nach im geschickt.
5 Uff das drit mal hat der gůt alt ätti ab dem morgenbrot
müssen kommen und hat [sich] vor rāt und burgeren enteckt
sinēs hingangs; und so fürwerthin von gescheften wegen
sonderbarer personen etwas ze tůn sige, besonders so es
herrschaftrecht, wie diser gegenwürtiger handel, antreffe, biß
10 osteren abtreten wölle, von etlicher reden wegen, so er mit
einer langen red anzeigt hat und ein teil hievor gemelt ist.
Und ist hinfür getretten und nach ratschlag hinyn genommen
und von rāten und burgeren gmeinlich gebāten von sinem für-
nehmen ze stan. Min herren heigind sine ratschleg und urteil
15 wol für gůt und wüssind, das er die uß ganzen trüwen gebe; so
aber in etlich darumb söllend geschmützt und hinterredt han,
so sig es inen vast leidt, und so sy die wußtend oder in
dem künftigen innen wurdent, so müsse er gseen, das min (Bl.50)
herren es von niemants, er sige glich wer er wölle, für gůt
20 werdint haben, sonder sich des als irer eignen sachen an-
nehmen. Und als er des minen herren gedanket und wider
hinus gwōllen, sind im die türen verhalten worden, und vil
miner herren rāten und burgeren an in ghanget und ge-
bāten, sich von inen nit zů sünderen; ist er nach ernstlicher
25 pit bewegt minen herren zůzesagen by inen zů belyben, und
als er sich an die statt gesetzt, ist gefragt worden umb den
handel zů raten. Do hat nach dem bruch der schultheis den
ersten rat müssen geben, welcher secher und richter was.
Do ward nach langem arguieren beschlossen, das der hoch-
30 flugk der obristen herrschaft zůghōre, under deren die impen

6. *G. Bl.* u. hat sich — entdeckt. 7. *St.* die ursachen sinēs hing.
10. *St.* daß er bis osteren. *G.* wölle er b. o. 12. *St.* und ist hinaußgetretten.
Nach geschehenem ratschlag ist er wieder hiningenommen. *G.* ist daruff
hinfür g. *Bl.* u. ist herfür getretten. 29. *G.* der nach l. a. *Bl.* do er nach
l. a. 30 *G. Bl.* under dem.

[1470] sind: so ghörind sy vil mer minen gnedigen herren zû in iren hohen grichten, wie Jegistorf were.

[4] Daruff ward der sekelmeister gefragt; der sprach, das er vast unwillig hierin zû raten were; so aber in des min herren zwungend, wurde er fry nach sinem verstandt sin bescheid geben; wiewol er junker Uolrich von Erlach iezmals zûgegen nit hette ghört; darum er siner urteil billichen erlassen wurde. Uff das man aber darab kâme, so wölte er mit dem hochflugk anfahen, mit welchem gegenwürtiger handel verwirrt mer wurde dann erlütteret. Dann ympen¹⁰ under den hochflugk nüt ghörtend, und hochflugk und impen were iedes ein bsonders. Wenn aber schon glych alle impen under dem hochflugk vergriffen werind, so were wol müglich, das die junker Uolrich zûstündent, wo er volle herrschaft zû Jegistorf hette, als er wol geloupte. Dann es umb Jegistorf¹⁵ ein alt wäsen were: so zeigte ouch an sin gewerd, possession und nutzung der impen, wie er das uff gestrigen tag im rat anzeigt hette. Deßglychen herr Adrian von Bûbenberg hat anzeigt, das der merer teil des umligenden adels sigind frye herren gsin under niemants oberkeit. Als die statt an gebüwen und volk zûgenommen und durch die geschlecht, so der stifter in die statt gsetzt, wol gregiert, ouch in die statt gezogen und der statt ire hochgricht übergeben, dardurch die statt merklich zûgenommen und die umbligenden grossen graffen geschwecht, do hend sy diser statt darumb nit übergeben ire volle oder alle herrschaft, dann allein die hochgricht. Nun aber weißt man wol, was zû den hochgrichten gehört, und wie man dasselbig bißhar gebrucht, wiewol der twingherren etlich zun zyten ouch in disem, wie ouch in vil anderen stucken minen herren gwilfaret. Nun habend sy mit²⁰

7. *G.* läßt zugegen aus. 10. *St. G. Bl.* mehr verwirrt. 16. *St.* zeigte er ouch an. *G.* zeigte das ouch an. 17. *G.* denn wie er vormals mehr, deßgleichen ouch h. *Adr. v. Bubenb.* hie anzeigt. 22. *G.* sind si ouch — zogen.

den hochgrichten darumb nit den hochflugk üch geben. Das [1470]
erschynt sich in vil herrschaften. Dann sy verbiend die
falken, blauwfüß und hapich ußzünemmen by straffen, wie
die inen geliebend. Und han ouch zwüschen üwerem schult-
5 heissen, besonders under herr Rüdolfen Hoffmeisteren, so der
statt streng züzoch, und etlichen usseren herren in disem rat (Bl. 51)
groß gezångk gesehen, das sy müßend abstan, und denen,
so volle herrschaft hattend, da ir glich die hochgricht hend,
der hochflugk, wie billich, gelassen ward. So vil des hoch-
10 flugks halben. Aber der impen halb, so sind in üweren lan-
den die nit volle herrschaft hend über die iren, aber ein be-
stimppte und benamppte, wie hoch und wyt ire straffen gandt,
und was wyter üch minen herren züstat; darum sy nit den
hochflugk, ouch vil mintürer herrschaften rechte nit handt,
15 und werdent inen nüt desto minder die impen in iren zilen
und marchen. Haruß schynbar, das die alten ein onderscheidt
des hochflugkes und der impen gehept, und uff beide dise
stuck setzen ich min urteil: es sigind ja glich, das ich aber
nit gloub, die impen under dem hochflugk vergriffen, und
20 junker Uolrich mag erzeugen, das er volle herrschaft zü Je-
gistorf hat, das im billich die ufgehaptten spänigen impen wi-
der werdint zügestellt. Und wo er glich die nit hette und sich
findt, das ouch sômliche die ufheben, die nit volle herrschaft
hend, so weiß ich in nit mit keinem rechten, nach unser statt
25 rechten, noch landtsbruch, von siner langwyrigen gewerdt
noch possession ze tryben, noch keinen andren. Darvor mich
iez und alle zit Gott wölle behüten.

Item nach der umbfrag ist des schultheissen rat das mer
worden, und hat junker Uolrich, wiewol unwillig, müssen
30 patienz haben.

[5] Item in disen tagen ist min herr von Losanna kom-
men und hat min gnedigen herren angrüft, ime bystand ze

4. St. G. üweren. 6. G. stark zuzog. Bl. stäts z. 11. G. läßt
über die iren aus. 13. G. läßt nit aus. 14. St. minderer. 24. G. mit
keiner billichkeit.

[1470] tünd wider den herzogen von Saffoy, so der kilchen von Losen in allen iren stetten, schlösseren in der Waadt gelegen, ouch in der statt Losen, in den weltlichen grichten wider all keiserlich und päbstliche brief einen yngriff understünde zû tûn. Als aber der handel groß war, handt min herren⁵ alle abwesende von räten und burgeren beschriben, het aber keiner wöllen kon, sonders sich alle mit dem herpst, uff den sy sich rüstind zû faren, entschuldiget. Als aber min herren hoch by iren pflichten, so sy der kilchen von Losen schuldig, beide vom bapst und bischoff sind ermannt worden, hend sy¹⁰ verordnet beide junkherren, Urban von Mülereu und Heinrich Matter, ob wol sy ouch von ires herpst wegen vast unwillig warend, mit minem gnedigen herren von Losen biß gan Kammerach, ob sy daselbst den herzogen noch möchtind erlangen, ze ryten, denselbigen zû bitten die kilchen von¹⁵ Losen by iren alten grechtigkeiten, briefen und siglen lassen zû blyben. Dann wo er das nit tete, so sindt sy so hoch (Bl.52) von unserem aller hellischten vatter, dem bapst, ouch dem bischoff by der pflicht, so sy beide dem h. stül zû Rom und der kilchen von Losen schuldig, das sy kum möchtend²⁰ fürkon, denn das sy im bystand zû sinem rechten mußten tûn.

4. G. Bl. so er erscheint, einen yngriff —. 18. St. G. allerheiligsten. (dem wol erst der Schreiber, v. Schalen, den allerhellischten substituirt hat). 17—20. nach schuldig muß ermant worden ausgefallen sein (s. oben Z. 10), das aber von keiner Hdachr. ergänzt wird. H. wären si dem stuhl zu Rom u. der kilchen zu Losen so hoch verpflichtet.

Vierter Abschnitt.

Streit mit der Frau von Hürenberg und Junker Hartmann von Stein.

Der Schultheiss macht im Namen der Oberhoheit der Stadt Anspruch auf das sogenannte Mulvee, das in dem Gebiet der Tvingherren
5 *aufgegriffen worden.*

[1] Item diser tagen ist min frouw von Hünenberg mit [1470] sampt dem amman von Münsingen mit einem bitteren brief von junker Hartman vom Stein vor minen herren erschienen und sich geklagt, wie der fryweibel Gfeller habe zû
10 Hürselden uff dem Moß, so zû der herrschaft Münsingen gehôre, ein jung roß oder füle genommen, so mulve sölte sin, dasselbig in die statt gefürt und dem schultheissen überantwortet. Darab sy groß bedurens habind, das er inen das ir entfrömdet habe, darzû ir herrschaft geschwecht, in dem das
15 er's in andere herrschaften und gricht gefürt, da man zûvor und e erfahren sôllen mit der kundtschaft und urteil, ôb es mulgût und demnach der herrschaft verfallen were? Und begertend, das min herren iren amptman darzû hieltindt, obgemelt roß oder füli wider zû stellen, da er's hette entfrömdet.
20 det. Dann in irer herrschaft Münsingen, da sy volle herrschaft hettend, ja ouch die hochricht zûstandint oder ja zû-

6. G. Hürenberg. 15. G. da man zuvor hätte sollen mit kundtschaft u. urthel erwegen und erfahren. 17. G. verfallen oder nit? 21. G. Bl. lassen die Worte oder ja — soltind aus, u. schreiben hochricht hätten.

[1470] stan soltind, sômlich gwalt und mûtwill nie begegnet sye. Do ist der schultheis anred gsin, wie der fryweibel das fûli, so mulgût sige, gebracht habe, wegen das dasselbig in miner herren hohen grichten funden worden, und vermeint, es sigind stuck, die under den wildpan ghôrindt, die aber allein der hohen herrschaft zûghôrindt. Und des sinnes sige er ouch, wie der fryweibel, und uff das er miner gnedigen herren grechtigkeit in iren hohen grichten nût versume, habe er das fûli vom fryweibel empfangen. Wohin min herren es nun werdint legen, gevalle im wol. 10

[2] Item uff den morndrigen tag ist min frouw von Hünenberg mit dem ammann von Münsingen für den grossen rat bescheiden, uff welcher verhôr sampt dem brief junker Hartmanns, der vil lût ergrimmet hat gemacht, ouch des sekelmansters nachvolgender rat, den man noch nie in allem handel so übel für gût ghan hat als hüttiges tags, hat der richter on alle not im zûgesprochen das fûli. Dann man seit, es were oder wurde ein hüpsch jung roß. Hat erstlich sich klagt der schmach ime uff gestern von junker Heinrich Matter bewisen — welcher mit anderen von twing und frünt-²⁰ schaft wegen abtreten solte; als sy zûvor die partyen umb das fûli gehört und hinauß giengendt, hat er (wie er denn spôtig, wol bredt und frâfen ist) treffenlich des schultheissen gespottet mit dem wildpan und mulve, das er zû grossem spott und scham kam. Hat allein zwei stuck anzogen, das er²⁵ (Bl.53) im gesagt: Er verstande sich eben uff wildpan wie ein kû uff mittag; er kônnte baß sagen, wenn ein kû finnis were, denn was wildpenenrecht were — und het darby anzeigt was er lyden mûsse, so er der statt grechtigkeit sûchte, die in der warheit bißhar nie gesûcht noch erfragt worden we-³⁰ rind, besonders in den vier landgrichten, und was minen

1. G. sölte ihnen sômlicher gewalt u. m. nit zûgefügt werden; dann es inen in grösseren und wichtigeren händeln nie beschehen. 12. G. Hünenberg. 20. G. welcher, ehe er mit anderen, so — abtreten sollen, hinaußging, hat er, wie er denn — freffel ist, nachdem si zuvor — gehört, trefflich des sch. gespottet. 31. G. Bl. wärind gsin in den 4 landger., insonders was — zustünde, hätte —.

herren von den hochgrichten wegen zûstûnde. Das hette zum [1470]
 teil gemachet, das vil zyts dieselben landtschaften von nie-
 mants werind beherrschet worden denn von den alten ge-
 schlechten und klôsteren, allein ußgenommen etliche grichtli,
 5 so vor zyten min gnedigen herren gekouft und ererbt von
 etlichen geschlechten und man an das gricht gan Bern ge-
 legt hette; darum man inen etliche ding, so sy schuldig we-
 rind, nachliesse; wer zû derselben zyt (nun) [nur] ein venner
 in der statt Bern, der sich der landtschaft nût belûde. Wenn
 10 sy nummen in der statt reiß kamend, ein ietliche herrschaft
 mit iren herren, da ward wyter nût nahin gefragt. Als aber
 die landtschaft groß und zû vier orten der statt gelegen und
 ein widerwertigs regiment was, hend dozmal die alten für
 gût angesehen, vier venner zû erwellen. Und hend inen
 15 die landtschaft in vier teil zû regieren ußgeteilet, ouch die
 statt der landtschaft nach in vier teil geteilt. Als aber noch
 ein unrichtig ding was, hat man darnach in iedem landtge-
 richt einen richtstûl ufgericht, an weliches ort mengklicher
 sôlte in der landtschaft kon umb was sachen das minen her-
 20 ren joch gefiele, were um totschleg zû richten, nûwe gebot
 oder ordnungen zû verkünden, harnest zû geschouwen etc. Sem-
 liche ding zû gebieten, ouch uff miner herren recht ufsehen
 zû haben, sind hernach die fryweibel ufgesetzt. Noch war es
 vergebens. Denn der grôst mangel was noch, das die ge-
 25 schlecht und twingherren, und welicher nit ein herrschaft
 hat, doch mit frûntschafft also nach inen verwant war, wie
 ir iez ouch mit junker Heinrich Matter sehendt, das keiner
 miner herren recht in iren hochgrichten sûchen wolt oder
 dorft. Were ein schlechter ratsfründ so frisch gsin, so er
 30 etwas im rat wider 10, 12 oder 15 hette, daselbest hette dôr-
 fen etwas darvon anzûhen? Besonders wil sy alle âmpter
 in iren henden hattend, wie ir vast all gseen hendt und
 noch gseend an mir, an disem üwerem ampt, wie ouch am

8. St. G. H. nur. 10. G. reyßzug. 29. G. so etwas im rath wider
 10, 12, ja 15 hätte dôrffen anzûchen?

[1470] vennerampt. Dann unseren iez eben vier am vennerampt
 gsin sind, die von handtwerken gsin und nit twing oder
 herrschaften ghan und man nit gejunkeret habe. So ist herr
 sekelmeister hie zügegen der erst sekelmeister in diser statt
 von den handtwerken oder gmeinen burgeren. Wer wölt nun
 dise gewaltigen ersücht oder sich wider syen gesetzt haben
 lichtlich? Wiewol denocht zü allen zyten etwar ist gsin,
 (Bl.54) den dise verwarlose oder der statt schad getrukt, und das
 b'rütet. Dannenhar, so ich doch so wyt alle ding offnen muß,
 zü minen zyten disen dingen zü helfen das mittel funden ward,¹⁰
 die vier venner von den vier handtwerken zü nemmen, domit
 den geschlechten das regiment zum teil uß der handt wurde
 genommen; wiewol es wenig gebracht. Dann ir gseend, das
 sy dargegen einen anderen list bruchend, ire alten stuben
 übergend und zü disen vieren sich stellendt; ja, hend ouch¹⁵
 ein nüwe stuben ußgeworfen, so ouch zü den meisteren zü
 Gerweren söllend gehören, und sind aber noch alle junkher;
 so ungern kommend sy vom gewalt und hend in noch uff
 den dryen handtwerken vast biß iez behalten wider die mei-
 nung, das man nit den viertlen nach, sonder den vier stu-²⁰
 ben oder handtwerken nach die venner sölte erwellen. Wo
 das iedermann hette betrachtet und villicht gewüßt, so wer
 ich, als ich gloub, nit iez in disem rollfaß und wurde ge-
 zwungen von der statt recht wegen der suw, wie man spricht,
 die schellen anzühenken. Und dieselbige enderung wie ouch²⁵
 etlich ander mer, so min herr sekelmeister vormals selbs et-
 wan bekennt, die min herren uß krafft irer hohen grichten
 in den landtgrichten fürgenommen und inen gelungen und
 wol erschossen, hend im in denen zyten wol gefallen. Und

1. G. Bl. denn Ürener (Bl. von der), der erst u. unser eben drey
 nach ihm venner sind gsin. 8. G. dise fahrlässigkeit. 9. G. beränwet.
 Bl. bedurt, s. unten in der Antwoort Fränkli's (S. 108, 15): die sömliches
 truket u. beturet habe. Allein b'ruotet kommt auch unten, S. 108, 30,
 wieder vor und steht auch in G. 13. G. hat dennoch in künftigem viel-
 leicht etwas mehr brucht. Bl.: hat dennoch etwas in künftigem bracht.
 14. St. erdacht und bruchend. 15. St. G. übergebendt. 17. G. aber vilnach.

welte es im nüt verhalten, sprach er, das er ein bedurens an [1470]
im hette, so iez der statt nutz, darzû sy uß kraft irer hoch-
grichten fûg hettend, gesûcht wurd, er im iez selb gar un-
glich were worden. Uff das er aber end siner red gebe:
⁵ so er funde, wie vast joch gewert worden, das denocht die
twinherren vor jaren umb der hochgrichten willen minen
herren vil und grosse stuk hettend müssen nachgen, wie
das herr sekelmanister uff ein zyt selber hie bekentlich gewe-
sen: so were er also gesinnet, zû sinen zyten miner herren
¹⁰ recht, wo er das funde, ze sûchen und handthaben. Darum
er nit anders könnte finden und ermessen, denn das der wild-
pan der hohen herrschaft zûgehorte, under welichem ouch
das mulve, wo min gnedigen herren die hochricht hetten,
zûstunde.

¹⁵ [3] Item als uff dise red der schultheis den sekelmanister
fraget, hat er gelachet und gesagt, das billicher zû gryn
were; so es aber darzû komme, das ein metzger und ein
kürsiner müßend den weidlûten den wildpan ußlegen und
regel fürschrÿben, das wurde on zweifel ein visierlichs ge-
²⁰ jegt geben. Aber nun, diewyl under dem schyn der stat
nutz dise unnütze, ja schädliche gezenk alle erwekt, und ich
hierin wird angezogen, als einer so der statt nutz zûwider
sige, und mir etliche enderungen und nûwerungen wol ge-
vallen habind, und zû denen zyten deren bekantlich vor
²⁵ disem rat gsin, aber mir selber iez gar unglych worden sye (Bl.55)
— uff das nun ir, min gnedigen herren, gschindt, wie wyt
min herr schultheis vom zweck geschossen, so fôrcht ich, ich
werde mir nummen zû vil glych sin, dann ich uff gestern
noch min 30jârigen namen behept: „der wunderlich Fränkli“,
³⁰ und das ich ab disem huß noch beiden disen stuben syt der-

5. St. so funde er (*allein es entsprechen sich als correlate Sätze*: so
er funde — das — vor jaren — so wäre er gesinnet zu sinen zyten —.
10. St. zu handthaben. 13. G. Bl. das mulfe; darum, wo meine g. h. das
hochgericht hättend, ihnen billich das mulfee ouch zustunde. 24. G. deren
ich vor etwas zyts.

[1470] selben zyt unkriegt nie sige kon. Sol ich dann disen hüpschen namen hüt verlieren? Besonders so sich der mätzen die larven langest hette ghört abzüzüchen, darmit sy sich zierdt, sprechende: das ist der statt nutz, der statt nutz! und wenn man das schön butzenantlit dennen zücht, so findt man in⁵ der warheit anders nüt, dann eigner nutz, eigner nutz, ergyt, ergyt. Das ich aber minem herr schultheissen antwort gebe, diewyl er mich zû einer kuntschaft siner fürgebnen red darstellt, mich dick hüt angezogen und unhöflich angetastet, so er, als ich wölt, wol emprosten were gsin: so hat er anfengk-¹⁰ lich übel klagt, das biß uff sin zyt die geschlecht gregiert heigind in allen ämpteren und gewaltig; die heigen nun der statt recht nüt gesücht, wider deren gwalt sich niemand habe dörfen setzen: iedoch so sigind denocht zû allen zyten etliche gsin, die sômliches trukt und beturet habe, welchem zû hel-¹⁵ fen das mittel funden worden, von den vier stuben oder handtwerken die vier venner sölten genommen werden, welichem aber nit geleppt worden; dann man noch alwegen uff etlichen stuben von geschlechten oder junkherren darzû nimpt. Das klagt er übel. Und zûletst klagt oder schlüßt er, das die ge-²⁰ schlecht habind vor jaren minen herren grosse stuck in iren herrschaften von iren hohen grichten wegen müssen nachlassen, und des bezüget er sich uff mich und fundiert sin urteil daruff, das er darum iez zur statt handen in üweren hochgrichten die wildpân und das daran hange, wie das mulve²⁵ ist, ouch wölle han. Antwort: Wie wil sich das zâmen ry-men, das den gewaltigen geschlechten niemand habe, so sy das ir gsücht und der statt recht lassen faren, dörfen zûwider sin, und aber zû allen zyten etliche gsin sigind, so das trukt und b'rûtet heigindt? Ja, sômlicher wyß, das³⁰

2. *G. läßt* der mätzen *aus*. 3. *G. vom* angesicht abzuziehen. 9. *St.* so er wölt als ich, deren ich wol e. w. gsin. 12. *G. läßt* und gewaltig *aus*. 12. 13. *G.* dieselben nur ihres, der statt recht aber nit gsucht. 16. *St.* daß von den —. 20. *G. läßt* klagt oder *aus*. 25. *St.* und was daran h. 30. *St.* beduret.

miner herren recht irer hochrichten halb also erfägt und ge- [1470]
handthabet worden, das sy minen herren dadurch grosse
stuck und herrligkeit hend müssen nachlassen? Wie wil das
zusammenkommen? Die gschlecht habend nur inen züzogen
5 und miner herren rechten abzogen (wie stets mines herren
schultheissen red hie vor dem kleinen rat tönnt), und hend
aber vor jaren grosse stük müssen minen herren nachlassen?
So kann er nit sagen: „Ja, sider der sach geholten ist, das
die vier venner ab den stuben sünd genommen werden!
10 Dann dasselbig ist nit lang. Züdem könnte er nit ein einzig (Bl.56)
stuk erzeugen, das syt derselben zyt der statt etwas were zü-
kon, dann in etlichen herrschaften uß minem antryben, wie
ich dann nun by 30 jaren darob angehan, uß miner herren
früntlichen pit etliche gschlecht vergönnt hendt, uff iren
15 tavernen und undertanen den bösen pfenning ufzünemmen.
Züdem das er ouch klagt, wider die meinung und ansehen (und)
[durch] unser aller unwyßheit oder der geschlechten list das
nütdestminder noch vil der junkheren an dise ämpter genom-
men werdint. Also hörend ir, wie übel sich die verhouwend,
20 die nit uff der rechten straß blybend. Als aber min herr
schultheis sich der dingen uff mich züget und darby spricht:
ich habe es selber hie bekennt, da wüßt ich by minem eidt,
den ich Gott und minen herren geschworen, ime sines anzugs
kein kundtschaft zü tragen. Das ich's aber bekennt habe, da
25 tüt er mir unrecht. Das ist aber war, als im anfang diser
widerwertigen hendlen min herr der alt schultheis von Dieß-
bach sich der nüwerung, so mit im der fryweibel bruchte,
hie übel klagt hat, do han ich anzeigt, wie by 50 jaren stöß
mit dem von Krouchtal entstanden, umb welicher ursachen

1. G. also erforschet oder geh. (erfägen ist hier dasselbe, was sonst
erfecken, d. i. erforschen). 6. G. hie und im kl. r. 8. G. da kann er aber
nit sagen, daß dise sach verlüffen sey, sither die vier venner — St. läßt
ebenfalls ja aus. 12. G. ußgnohn in. e. h. 13. St. angehalten. 16. G. klagt,
es werdind wider d. m. u. ans. durch unser aller unw. 18. G. vilnach nüt
denn junkeren. 20. G. daß aber — in den dingen.

[1470] willen min herren liessend fünf gebott stellen, die sy beger-
 tend sampt der merteil in den landtgrichten in irem namen
 gebrucht zû werden, sampt den letsten appellacionen. Als
 aber der merteil das minen herren nit hend wöllen bewilli-
 gen, etlich aber es angenommen, denen min herren dozmalen 5
 hochlich danketend, und die anderen keins wegs darzû zwun-
 gendt. Und ist, als die fryweibel gesetzt worden, iedem ein
 gschrift gemachet, in welichen orten mine herren volle herr-
 schaft hend, in welichen gericht die fünf gebott, und in den
 übrigen herrschaften nit wyter denn das gebott der reißzügen. 10
 Als aber demnach die lantstûl verordnet, sind die übrigen
 aber ankert, sich zû ergeben, den iren uff landtagen zû ge-
 bieten und den harnest daselbst zû beschouwen, vom totschiag
 daselbst zû richten, wo es under miner herren hochgrichten
 vergangen. Do hend sy bewilliget, das den iren uff die land- 15
 tag, doch durch sy oder ire amptlüt, gebotten wurde, und das
 die iren ouch, so man ein gmeine beschouwung des landtvolks
 wölte tûn, ouch zû den landtstûlen kûmend; aber den har-
 nest gebieten und die straffen umb die übertrettenden gebott
 ynzûzüchen, hend sy inen alwegen vorbhan. Das die tot- 20
 schleg, so hinder inen beschehend, ouch vor dem lantstûl be-
 klagt wurdint, hend sy wöllen bim alten bruch und harkom-
 men blyben. Demnach han ich gesagt, das die appellatzen
 für und für haryn kommen sindt, so vil ouch von den herren
 selber, das sich min herren selbs mengs mal darumb ver- 25
 (Bl.57) wunderet; das ouch wenig mer herrschaften in disen landen
 sind, da dannen nit sye geappelliert worden; und das lönd
 die herren gütlich nach, und han iren wenig ghört, die es
 iren undertanen von der zyt har gewert habind. Sy hend
 ouch, so oft sy berûft und des ankert worden, minen herren 30
 nie verseit, die iren tällen zû lassen, sonder hand mit grossem
 ernst darzû gholfen, deß ouch sy by den iren merklich sind
 verhaßt gsin. In nechst verschinenen kriegien ist es also

2. G. Bl. lassen „sampt der merteil“ aus. 12. G. Bl. zu begeben.
 13. G. umb todschl. 15. G. begangen. 22. St. da hend si. 33. G. verhaßt
 gsin in nechst verwichenen kriegien. Also ist es ergangen.

gangen. So man sy ankert, das die iren an der statt gebüw [1470]
 füren sölten, da hend iren etlich wol anzeigt, das die iren
 unwillig werind. Des bösen pfennings halb sind ir wol yn-
 gedenk, was bscheids ich tuch dozmal und hüt etwas darum
 geben hab. So vil han ich bekennt, und nit mer, Gott geb
 was min herr schultheis mir wölle uflegen; hette ouch nit
 wyter können; denn das sich dieselbigen hendel uff dise wyß
 verlüffen, und nit mer noch minder, das wil ich wol wissen
 an tag z'bringen, ob Gott will. Nun gseend zû, ob in allen
 10 vergangnen handlungen nit alwegen der statt etwas sige zû-
 kon, und die twingherren nit habind vil nachgeben? Noch
 darf man so frömd reden: sy heigendt alwegen der statt ab-
 zogen. Nun weiß ich hie keinen elteren Berner weder mich;
 aber so ich semlich red hette ußglaß, were ich dero beküm-
 15 meret, dann sy sich mit der warheit nit funde.

[4] Als wyter mich min herr schultheiß anzücht, das
 mir gefallen die endrungen, so min herren von wegen irer
 hochgrichten vor zyten beschehen in den landtgrichten, ouch
 die ordnung der venneren die zû erwellen, wirt er nit kön-
 20 nen erzeugen, er wölle denn von erst obgezelten handlungen
 reden, in welchen sich nit finden wirt, das die twingherren
 heigind müssen minen herren grosse stuk nachgeben in iren
 herrschaften wegen irer hochgrichten. Dann niemants ge-
 zwungen noch trungen wardt. Man hat sy zwar wol ge-
 25 bätten, und das so etlich willig nachliessend, das gfiel mir
 wol und hette mir noch vil baß gfallen, so sy all willig we-
 rend gsin; ja ich wölte Gott noch loben, wo man sy noch
 mócht dahin bereden, das sy die fünf gebott, gmeine appel-
 lation und böß pfenning annemind; wölte mich ouch gnüg

12. *G. Bl.* so freffen reden. 16. 17. *G.* es haben mir die enderungen.
 18. *St.* gethan. *G.* fürgenommen. 19. *G.* zu erwehlen, gefallen, weiß ich
 nit, was er sagen will, er wird ouch keine können erzeugen. 21. *G.* daß
 die twingh. weiteres dann oberleutert habind müssen m. h. grosse stuck
 nachgeben. 24. *G.* läßt man hat si zwar aus. 26. *G.* daß sy. 28. *G.* ouch
 gm. app.

[1470] darumb lassen tällen, wo es von nòten were von inen dise
 stuk ze koufen. Dann ir kein irrigers, verwirrers und un-
 geschikters regiment in allen üweren landen hendt, dem aber
 ordenlich mit disen stuken geholfen mócht werden. Das
 hend die alten nit unwyßlich angseen, woltend aber keine
 gewalt bruchen, besonders mit denen so der statt táglich gûts
 tätend und dienetend, wie ich ouch mineres teils noch hüt
 gsinnet bin. Aber der anderen endrungen in erwellung der
 vier venneren tût mir min herr schultheis unrecht; dann sy
 gfiel mir nie, deß beschem ich mich nit zû sagen. Ich gloub
 ouch, das es der statt ein vast schedliche enderung sige ge-
 wesen. Das mag ein ieder wyser Berner uff den hüttigen
 (Bl.58) tag wol ermessen; dann disen vier ämpteren von unseren
 vorderen vil ist zû verwalten geben, das es frylich wol von
 nòten, das man nit also uff vier hantwerk verpeniget were.
 Wólte Gott, das man in allen vier viertlen vier menner uß-
 zuge, wie sin die statt wol bedórft; aber was dise verpen
 gebracht und noch wyters wirt bringen, gib ich allen versten-
 digen zû erturen.

[5] Uff das, so min herr schultheis hat gseit, ich sige
 mir selber nümnen glych, so er das von mines alters wegen
 anzücht, hat er recht; dann do ich jung was, sagt man, ich
 mócht und kónt wol singen und springen, das ist mir wúst
 abgangen. Ob er aber meint, verstands und vernunftis halb,
 deren ich nie vil ghan han, und einer redt, man müsse mir
 überseen, ich sig ein kind worden, kan ich ouch nit zürnen.
 Ob aber er vermeinte, herzens und forchten halb, wie ouch
 geredt sol sin, das ich mir so übel fórchte, darum so stande
 ich also den twingherren zû, oder das ich lichtveriges gmûts
 und willwenkiger natur oder der statt nit als trüw sige, als
 ich billich sin sólt oder gsin sige; dahin mich dunkt sin red
 hinlange: des fórchtens halb gib im dise antwort, das es ja
 und nit nein ist, das ich fórchten, wie ichs vor mermals gredt,

das diser fürgnomne handel niemermer diser statt werde [1470]
 zû gûtem erschiessen. Und wie ein weicher kriegsknecht ich
 ja fürhin were, wôlt ich mich doch schâmen, das ich, so es
 zû nôten kâme, ein so forchtsams herz in minem lyb trûge
 5 als vor jaren von etlichen ward gseit. Das ich aber glych
 wie ouch vor 60 jaren gesinnet sige, berûfen ich mich uff
 alle, so mich ir lebtag gekennt und ghôrt hend in raten und
 taten, wie man spricht. Dann von jugendt uff hab ich all nû-
 werungen und unghorsamme geschochen, als die so gmeinlich
 10 uffrûr mit inen bringend. Deßglychen war ich denen behol-
 fen, so vil an mir stünd, so mich bedûcht das man sy von
 brief und siglen und langwyriger possession tringen wolt; und
 deß sinnes bin ich noch uff den hüttigen tag, bitt ouch Gott,
 das er mir den behûte. Muß ouch hiemit minem herren
 15 schultheissen ouch zûgknus geben, das ich in von jugendt uff
 alwegen glycher sinnen und gemûts funden und nie wankel-
 bar, aber minem gemût und natur ganz widerwertig; wiewol
 er by 30 jaren iez von einem mit einem rechtshandel ange-
 tastet worden, der im, als ich hoffen, unrecht tet und ver-
 20 meint, er were wilwenkiger art; dann hie in der statt nie-
 mant vor im blyben kônte, aber da ussen were er ganz rûwig,
 wie er das wol weiß. Ob aber min herr schultheis meinte,
 ich were mir nit selbs glych von der statt nutz wegen, dahin
 mich dunkt sin red dûte: so sag ich erstlich, das er fürnem- (Bl. 59)
 25 lich sines eids und ampts halb das schuldig ist anzûzeigen.
 Versumen kan ich wol, aber (vertruwen) [veruntruwen] wil
 ich nit; wil ouch nit, das umb min ergyt und gûtgýt die statt
 beunrûwiget werde oder ire burger. Ich bin ouch also glert,
 wenn gricht und recht brucht und der statt er gesûcht wirt,
 30 das denn der statt nutz ouch betrachtet sye. Wenn aber iez
 allein geschruwen wirt „der statt nutz, der statt nutz“, so ist
 der sach gnûg geschehen, das aber das erst solt sin, des nût

3. G. joch wâre. 18. G. wiewol er von einem, so vor 30 jaren ein
 rechtshandel mit ihm ghan, iez antastet wird, so vermeint (der ihm aber,
 verhoff, unrecht thât), er wâre —. 26. St. G. veruntruwen. 32. G. ge-
 schâhen, und wird der statt ehr, noch grichts noch rechts, so aber das erst
 solt sin, nût gedacht.

[1470] gedacht wirt. Ja wölte Gott, das es denoch der statt nutz were, wie ir hüt in gegenwürtigem handel gehört hend urteilen mit dem wildpan und mulve. Was nutzes kumpt der statt hierus? Nit umb ein haller. Ja, sprichstu, aber unserem schultheissen. Denn so sagen ich recht, das es umb den eigenen nutz zû tûn sige. Ich gloub fürwar, min herr schultheis bedörfte diser und noch besserer dingen wol, wo er sin stat, so im sines ampts ouch üwerer er erenhalb gezimmet, wil handthaben. Denn wir wol all wüssend, das er nüt ererbt und noch minder mit werken überkon het. Sol man aber also gwaltigklich on allen grund erenlûten, in zû erhalten, das ir nemmen?

[6] Ja, sagend wir, der wildpan ghört allein der hohen herrschaft zû, und mulve ghört under den wildpan, darumb ghört ouch das mulve der obristen herrschaft. Und hend also glert nûwe gattung zû urteilen: wenn ein handel in span kumpt, so kann man under einer urteil zwo sachen gwinnen, als nun mit den impen: der hochflugk ghörte der hohen herrschaft, die impen ghörend under den hochflugk, darumb gehören die impen der hohen herrschaft. Mit derselbigen urteil gewunnend wir die spânigen impen und ouch den unspânigen hochflugk. Hüt, achten ich, werdint wir mit glycher wyß und urteil das jung roß, darumb der span ist, und den wildpan, darumb kein span ist, gewünnen. Ist das nit der statt nutz oder der eigennutz gesücht? Wer het doch ie so fyne, wolgrymte urteilen ghört? Wenn ich ouch also ergytig were, das es mich frôuwte, so ich schultheis zû Bern möcht werden, so wölt ich ouch uff die wyß nutz und er diser statt wyt, wyt ußhin können erdenken, und so mer schyn hettend, werend aber im grund fromm und gerecht, und wölt also greden: Alle fach, bâch, vischetzen, wasserruns,

3. G. mulvee und vorderigen tagen deßglichen. 3. G. steht der st. 7. St. stand. G. wie ihm. 8. G. ouch üwerer eer halb gez. 18. G. ghört der hohen oberkeit. 24. H. läßt nit aus. 28. St. zu nutz und eer d. st: G. nutz, eer, fünd können. 30. St. unfrohm und ungerecht. G. gleich fromm und gerecht. 31. G. wolt namlich also sagen.

so verbannt sind, sind all im anfang von einer obresten herr- [1470]
 schaft in bann gelegt, darumb gehörend sy allein derselben
 zû. Die alten keiser hand gebotten von allen fruchten den
 zehenden zû geben, wie ouch der Moyses by den Juden, die
 selsorger und richter darus zû erhalten. Nun sind wir iez
 kônig und keiser worden (wie wir dann so wyse wort an- (Bl.60)
 fünd reden; dann unsere vorderen sich sômlicher groben reden
 übel beschempt hettend), so ghörend uns nun alle zeenden
 in unseren landen under die selsorger und richter ußzûteilen.
 10 Und diser stuken wölt ich wol mer finden, die vil besseren
 grund hettend, denn alle dise stuck so man den twingherren
 diß jars genommen wolt haben. Und die wurdent der statt
 mōgen nutz bringen und, wie ich vorgseit, werind sy wol
 als fromm, als alle die nūwe fündli, so min herr schultheis
 15 und sin fryweibel gegen den twingherren herfür bracht, dan-
 nenhar der statt nit für ein haller nutz entstat, aber wol
 vil costens. Ich mein, ein kind oder ein blind sōltend's gseen,
 ob es der statt nutz oder eigennutz sige. Was ußzgen ist in
 disen gegenwirtigen spānen, so schikt mir der schultheis
 20 und stattschryber die fryweibel und botten zû; was aber die-
 selben bringend, die gōnd in des schultheissen huß. Und ir
 sind so unbsinnt gsin, und der schultheis nach sinem alten
 bruch (denn ich muß in aber loben; er ist im selber alwegen
 glych) so tifig, das er hat können tryben under zweien fy-
 25 nen tittlen, das ir im all (büchsen) [büssen] und fāl, so von
 gegenwirtigem zangk kōmmend, gevolgen lassen. Darum so
 er all büssen der statt und so zum gricht der statt ghört
 nimmt, so sige billich, das er die, so von der statt hochgrich-
 ten fallend, insonders wyl er die der statt zum ersten er-
 30 übriget, ouch empfahe. Zum anderen, so spricht man, es bringe
 nit vil und mangle er sin wol. Ich gloub, er werd sinen flyß
 ankeren, das man stets uff sômliche wyß der statt etwas er-
 übrige, so im in sekel, der statt aber hinus zûhe. Und kurz

8. G. beschämt hätten; hend si ouch nie gehebt und ußgeben.

15. G. dann sithar — entstanden. 25. St. G. bußen. 28. G. ziemlich. 29. G.
 Bl. am ersten.

[1470] vergriffen, wo es nit dahin kumpt, diewyl ir einem schult-
 heissen sômlich fâl und straffen vergönnend, das er ouch den
 costen, so darus entstat und kon mag, ane beladnus der statt
 abtrage, so wirt des zangkes und nûwer fünden kein end sin,
 und werdent wol andere ding müssen hören und dulden, die
 von üch gredt werdent von üweren nachpuren und frômbden,
 denn junker Hartmann üch gschriben hat. Das man aber
 spricht, es bringe nit vil, (als ich gloub noch nit vil ertragen
 heige, dann die twingherren der merteil mit iren puren
 sindt so witzig, das sy üch lönd secher und richter sin, gend
 aber nit vil umb die urteil, ich gseen ouch nit, das üwere
 amptlüt vast schnitzig sigindt die ernstig ynzüzüchen) — wenn
 es aber in den gang käme, oder die twingherren ab herr
 schultheissen urteil übel erschreckind, als mich dunkt die
 meinung syge, so wurd es denocht etwas ertragen. Dann in
 den 4 landgrichten, so ein groß landt ist, vil herrschaften
 sindt, und bringt einem herrn allein nit vil, wie wir stets
 (Bl. 61) klagend, das sy sich umb kleinfüg sachen wider ein statt von
 Bern setzindt; so es aber in einen sack käme, wie der an-
 schlag mines bedunkens ist, so were es wol etwas werdt;
 dann, als man spricht, vil kleiner bâchli machend ein grossen
 fluß. Und so man kan erkennen, das ein ieder in siner herr-
 schaft nit grosses ynkommen verlürt, warumb erkennend ir
 denn ouch nit, das einem ieden in siner herrschaft durch dise
 nûwe ynbrüch und enderungen all sin herrligkeit wirt ver-
 wirret, wo es also bestan sôlt oder möchte? Und gloub, das
 inen mer an diser verwirrung, denn an der nutzung oder
 schaden lige; und mit diser fûrgnommen wyß mögend ire
 herrschaften in keinen dingen bestan.

6. G. by üweren. 8. H. da glaube ich fürwahr wohl, es habe noch
 nicht vil ertragen. (Allein der Satz: „als ich gloub — heige“ ist nicht Nach-
 satz, sondern ein ähnlicher Zwischensatz wie weiter unten: „als mich dunkt
 die meinung syge“ und hat den Sinn: sofern, wie ich glaube, es noch nicht
 viel ertragen habe. Der Nachsatz ist durch den angehängten Causalsatz:
 „dann die twingh. — ynzüzüchen“ verdrängt und dem Sinne nach in den
 Worten enthalten: wenn es aber in den gang käme u. s. w. Es entstand
 so ein Anakoluth. 28. G. dann mit.

[7] Ich wil dise nütwe gattung der urteilen, von denen [1470]
 ich hüt vil gmeldet, lassen anstan und allein melden den
 anfang disers handels mit den trostungbrüchen. Umb das
 ein gebot von üch ußgangen, so wöllind ir die straffen hin-
 5 der inen zühen. Nach diser üwerer ordnung wirt nit ewig
 kampf da müssen sin? Und so man list bruchen wil und des
 untrüwen spilen, werdent hiemit nit all ire herrschaften z'nüte,
 das sy sich billich klagend? Ob glich sômliche herrschaft-
 recht nit vil ertragendt, so hend sômliche lüt denocht ein
 10 groß beturen, ja grösser dann so sy vil nützers verlierend
 wenn sy drumb kômmendt. Wir wüssend's nit, die wir hie
 sizend; denn wir hend keine, sonst wurdent wir's ouch kla-
 gen. Ich gloub ouch, wenn es billich were gsin und inen an-
 zûmûten, das sy vil lieber und frôlicher üch ein schwere
 15 schatzung bezalt hettend, denn das sy mit üch in dise spân
 kon sind, weliches ouch der statt nützer und in die harr er-
 licher gsin were; dann deren were zû beiden syten mit der
 zyt vergessen und verschmorzen worden, so ich hie entsitzen,
 das ein ewiger unwill und zangk gen werde, das doch unsere
 20 vordren alwegen gflohen. Und dises wirt alles zû grossem
 schaden der statt, als sich erfinden wirt, verhandlet, wiewol
 stets wirt von der statt nutz geredt und aber eim einigen
 mann heimdienet, von deßwegen wir vil erlicher, türer men-
 neren müssend manglen, die notwendig hie werend im regi-
 25 ment. Dann ir gseend wie wir nun ein zyt hie gessen sind.
 Ja, spricht man, diser (namlich Kistler) bedarf sin. Wend also
 tûn, wie unsers herr Gots schûmacher, der stal das leder
 und gab die schûch umb Gotts willen. Das ist aber der nutz,
 von dem man so empsig seit. Ir hend sin ein wenig iez von
 30 mir ghört, das ich umb diser spânen willen stets muß uß-
 gen, und ist aber noch nie kein haller in der statt sekel kon.
 Was nutzes wirt denn der statt darus wyter kommen? Diser, (Bl.62)
 das der nütw bruch darus zû ganzer zerstörung diser statt
 bestättiget wirt. Was bruchs? Nüt lernen werben, werken,

7. G. zu nüte gemacht. 10. G. grösser, weder iemant möchte meinen,
 denn si vil nützeres verl. 13. G. ziemlich. 23. G. heim kumpt. 34. G.
 nüt lehren wärben noch werken, weder wandlen noch dienen.

[1470] wandlen noch dienen, wie die alten getan, das aber alles ein rychs, wyses, erbars, fromms und erfarens regiment macht. Hinwiderumb, so sy nüt ußkon, stattkelber erzogen sind, nüt glert, nüt gseen, nüt erfaren hend, nüt sich mögen bekümmern z'werben noch z'arbeiten, wie ist inen denn z'tûn? Ja, spricht man, es sind fürwar güt, erlich gsellen; man muß inen helfen. Wie? Das er uß der statt erzogen werde. Das wirt denn ein ryche statt machen! Da wirt dann ein ieder exempel nemmen nahin z'volgen; wirt ouch wöllen prassen, güt gsell sin und uff der statt sinen müssiggang han; und werdent also huß han, das ich fürchten, dise statt werd in d'lenge (und het sy schon drü mal noch so vil landen) die ermste müssen werden, die in allen Tütschen und Welschen landen sige. Und diß, wie böß es ist, wer es doch das minnst; dann es noch über das güt allein gienge. Aber noch schädlichers volget. Was? Wenn sy nummen könnend schryen über die junkheren (von denen aber vil burger ire narung hend, deren wir in regierung diserer landen nottürftig sind und in kriegslöufen iren nit könnend noch mögend entbären, und söltend sich dise stattkelber sich trâyten wie ein wid) und (sprechend) [sprechen]: „warfür sind dise hundshüser? unsere vorderen hend die schlösser zerrissen“, — sagend von alten vorderen, und sind ire vätter frömbdt harkon, und „wie sy die schlösser zerrissen und den adel vertryben“, darvon sy nüt wüssend, und darzü nit war ist — o, denn so sind es dapfere Berner und die der statt nutz treffenlich süchend! Ja, das sy die rechten alten junkheren köntend vertryben und sy nüwe werden. Denn so gebendt es recht ratsherren und venner. Und so die stat nit gar iren müssiggang und junkerschaft mag ertragen, so kan man glych losen und recht gen eim, so glych wenig rechts het, sunders

6. G. Bl. ey, man muß. G. man muß ihm. St. wie helfen? 7. G. auff der statt. (s. Z. 10 u. S. 119, 17.) St. u. Bl. fassen den Satz dass — werde als Frage. 14. G. wäre noch das minst, dann es das gut allein antrifft. Bl. ebenso, läßt aber „antrifft“ aus. 21. G. Bl. und sprechen (richtig, denn der Infin. hängt noch von dem obigen „wenn sy nummend könnend“ ab und ist parallel mit „schreyen.“) — 26. G. Bl. weidliche Berner. 31. G. Bl. so joch.

eim, der mit hangenden henden kumt. Da hat man bald (1470)
 den runs funden und muß nothalben denn, wenn Gott nit
 hütet, gricht und recht verkert werden. Und ich fürcht, ich
 fürcht, es wölle zunehmen, Gott sig es geklagt, und muß
 5 zunehmen mit disen stattkelberen. Dann sy ererbend's nit von
 iren vorderen, das sy iren müssiggang und ir prassen mögind
 erhalten; so wend sy und könnend nit werken, noch werben;
 so muß es neißwan harkommen. Und wenn sy ja gern etwan
 recht wöltend machen, so könnend sy's nit. Dann in den
 10 schülen sind sy nit gsin, ouch umb keine gelerten und wysen;
 ja, sy hassind dieselben, das weiß ich und menger mer; sy
 hend nie gwandlet, sind unerfaren, nie ußkon, in summa
 nüt dann stattkelber. Was wirt nun volgen? — Das kein ha- (BL.63)
 bender und erenmann nebend inen belyben mag, in die harr
 15 aber nüt, denn die so nüt hend gern überkämend, die all
 ir gmüt dahin setzend wie sy gnüg miet und gab von ande-
 ren mögind erlangen, das es inen uff der statt werde. Und
 so es ein sômlicher denn nummen under der statt namen kann
 anreisen, das man etwan eim das sin angryft, und stets im
 20 mul het „der statt nutz, der statt nutz“, so gibt er denn
 fürwar ein güter trüwer schultheis. Was wirt aber denn vol-
 gen? Das, wie ich gesagt, ryche, wyse und geschikte menner
 sich wyt von einem sôlichen regiment tündt; und so denn
 die maß voll wirt, so kumt denn der schlegel, das ist die
 25 unhuld Gottes, so von nôten volgen muß, der zerschlacht's
 alles in boden. Ich han hie er und uner, so aber die alten,
 ouch by den heiden, uff ertrich für das höchst die er hend
 gehalten; und aber in unserem regiment, Gott sig es klagt,

2. G. Bl. vonnöten. 5. G. erwerben's. 6. G. disen müss. u. pr. 8. G.
 es neuwen (Bl. neywan her) genommen worden. 14. G. Bl. nebend sômli-
 chen. 15. St. aber nüt guts. 16. G. Bl. wo si nit genug durch miet und
 gaben oder finanzen. 17. St. oder daß es inen. 26. G. Bl. ich han hie der
 eeren und unehren (welches die alten auch b. d. h. hie uff e. f. d. h. hand
 gehebt) nüt wellen gedenken: dann fürwahr daß in uns. regim. — kein rech-
 nung gemacht, sonder wie — wüssend, so die anzogen wird, verlachtet wird.
 (In dem, jetzt kaum verständlichen, Text scheint nach „er und uner“ etwas
 ausgefallen zu sein, es müßte denn so hier soviel sein als „von welchen“
 (er und uner).

[1470] des kein rechnung hend, wie vil erlicher menneren wüssend; so d'er anzogen wirt, so wirt's verlachtet. O, des grossen unfals! o, der grossen straff! Wolan, ir hend hüt ein urteil ghört, die ich gloub oder vil mer förcht, das sy volg werde han, wenn dieselbe in gschrift wurde begert und geben, als nit⁸ beschicht, daß ich ouch von tüwer miner herren wegen fro bin.

[8] Dann min frouw von Hünenberg und der ammann von junker Hartmanns wegen kömmend und klagend üch, tüwere amptlüt heigind inen das ir gnon, begerend das zü¹⁰ widerkeren und ervorderend kein urteil von üch. Denn sy haltend üch für secher, uß ursach, das tüwer amptlüt sprechend, es bescheche alles durch tüwere hend. So bruchend ir nun süberlich die form eins rechten und farend die secher zü und machend sich zü richteren und sind beide mit ein-¹⁴ andren; gebend darnach die urteil für üch. Waruf gründent ir die urteil? Uff welche keiserliche, statt- oder lant-recht? Uff keins. Waruff denn? Uff eigen gütdunken oder willen. Wie lutend die? Also: Wildpän ghört allein der obristen herrschaft zü, und das mulve ist der dingen so under den¹⁸ wildpan ghörend: darumb sol der statt fürhin das allein züghören. Ist im aber in der sach also, das die wildpan allein der obristen herrschaft züghört, und das mulve under dieselben ghört? Das gloubt der procurator nit; wie wil's der richter denn erzeigen? Fürwar mit keiner geschrift noch statt- oder²² landtrechten, sonder das widerspil wirt sich mit der warheit finden. Was? Das ouch besondere personen, so nienen kein herrschaft hend, wildpän hendt. (Wo laßt der procurator zü, das iede herrschaft in sinen welden und ertrich wildpan het.) Und wie wil er's erzeigen? Mit Tütschen und Welschen. Nit²⁶ (Bl. 64) wyt von der Eidtgnoschaft, an der Hardt, findent sich etliche grosse först, die hend sonderbare personen, von den anderen

8. G. Hünenberg. 10. G. daß ihr sie zu wiederkehrung weisend. 19. St. der wildpan. G. die wildpän gehören. 28. Der Text setzt die Worte: Wo laßt — wildpan het in Parenthese; ebenso G. Bl. Dagegen punktiren sie St. H. als Fragesatz. Allein die Frage: und — erzeigen? schließt sich zunächst an den obigen Satz „das ouch — hendt“ an.

wol ußgemarchet, so gar keine herrschaften weder da noch [1470]
 anderschwo hendt, denen nit allein das holz, sonder ouch alle
 wildpân mit irem anhang innerthalb iren marchen zûstônd.
 Deßglychen findent ir in der Etsch yngemarchet, und am Bôhe-
 5 merwaldt ist nüt gemeiners. Nemmend nun unsere nach-
 puren im Welschen landt, das im Pemmond anfacht und alles
 Lamparten hinweg: da hend die edellût nit wie hie ieder ein
 herrschaft, es müssen vast grosse herren und grafen sin, die
 herrschaften besitzendt: doch wol etlich, so gegen uns harus
 10 sich an dem gebirg haltend, hend aber grosse mechtige gûter
 oder hôff, so sy cassinen namsend, in welichen sy grosse hól-
 zer, reben, acker, matten und gestûdt, so sy mit flyß zûchend,
 habend, uß denen sy etwan ietlicher 100, 200, oder 300 du-
 caten zûhend, und habend gewildt mengerlei art. Darinnen
 15 hend sy ouch ire wildpân in allem irem begriff, in dem sy
 doch weder wenig noch vil herrschaft hend. Wyter so nem-
 mend üwere eigne land herfür, im Ergöuw hie dissit und
 jânsit dem wasser, und deßglychen daselbst hinab zû rings
 um by üweren nachpuren, so all ire wildpân hendt, wie lie-
 20 derlich herrschaften sy hend; denn sy nit volle herrschaft
 habend wie die hie oben, sonder ein ußgezilete und be-
 stimte, wie hoch und wie wyt; und ist kein stuk, das sy
 vester handthabindt gegen einandren denn den wildtpan,
 das sy ouch, nachdem ir sy begnadet und ire herrschaften
 25 und gûter widergeben, etlich understanden üweren vögten
 zû weren, und, gloub, das der von Rüstck noch hüt by tag
 inen das in sinen welden were. Ja, so styff haltend sy drob,
 das do ich hinab gan Lenzburg kam, und die edlen dem
 fürsten nachzugendt und üch nit hulden woltend, wie ir
 30 wüssendt, und mich noch wenig uff die wildpân verstündt
 und kein jeger was, karten die puren mich an inen zû er-
 louben zû jagen, wolten einer den anderen nit vergônnen uff
 inen zû jagen, sonder woltend einandren tringen, das gebrucht

10. *G.* an dem gebirg sich zûchend. 12. *Bl.* pflanzend. *G.* gestûdt habend,
 so sy m. fl. zûchet hand. 23. *G.* schürpfer. 25. *G.* understanden etlichen
 üweren vögten. 26. *St.* v. Rüstchk. *G.* v. Rüseck. 32. 33. *Die Hdschr.* ver-
 schreibt zweimal jagen in tagen.

[1470] sölte werden als vor zyten die edlen under der herrschaft Oesterrych gewonet was, das ich mich hochlich darab verwunderet ires kybs und zangks. Nun lüge der richter zû, wie sin urteil eines teils bestande, da er spricht „der wildpan ghört allein der obresten herrschaft zû“, und findt sich hie das widerspil uß allen, ouch üweren eignen landen. Mit diser urteil werdent ir denselben da hinab ouch genommen han iren wildpan, und hand inen aber wider das iren darmit zûgestellt. Ir hend ouch, wie ich und ander der alten noch wol wüssend, etwas von inen darumb genommen. Wo wirt (BL65) dann üwer zûsagen bestan, die sy üch on zweyfel in die nasen wurdent stossen? Wo dann so vil erbarkeit und scham by uns were, das wir wurdent sagen „wir wend inen glouben halten“. Möcht dann nit ein bidermann sprechen: „Warum wend ir's disen on alle ursache und recht nemen? Denen, so üwere fynd gsin, hend ir's, do es üwer was, geschenkt; disen, so dieselben und das landt üch erobret, diser statt sy und ire vordren gedienet und ubracht, uf iren herrschaften, da ir nüt zû gebieten hend, ouch sy üch etwas vergönnt und geschenkt, wend ir zû lon das übrig ouch nemmen.“

[9] Nun lönd uns lügen, wie der ander teil der urteil bestan möge. Er spricht: So nun das mulve under den wildpan vergriffen ist, so ghöre es ouch einer obristen herrschaft. Und ist der wildpan by im vil höher, denn das mulve; und ist aber erzeugt, das nit allein die, so nüt volle herrschaft hend, ouch so kein herrschaft hend, etwan wildpan hend, aber mulve mag niemant nemmen dann der so ein herr ist, gloub ouch allein der, so volle herrschaft het. Doch so weiß ich nit, wie es die keiserlichen recht, von denen [es] so ich etwanen ghört, flüßt, erlütterend; aber es ist ein straff eines roubs. Und, als ich acht, weißt junker Heinrich Matter.

1. G. zu zeiten der edlen — gewohnt hand. 2. G. mich damal darab verw. 30. G. von denen es, wie ich —. 32. St. G. weiß (es bildet den Gegensatz zu dem; ich weiß nit).

Und wo min herr schultheis doch eine sölche lüterung geben: [1470]
 das mulve ist ein straff des roubs oder diebstals, welches
 dem malefitz und hochgericht dienet — so aber minen gne-
 digen herren Münsigen und Hürselden zústat — das hette
 5 doch etwas form und gstat ghept. Do aber er sprach: das
 mulve ghört zú dem wildpan, muß junker Heinrich, der ein
 jeger ist, lachen, und fürwar ich ouch, der ich ein kürsiner
 bin; und gedachten beid, gloub ich, das es schimpflich einem
 metzger were, so ungrympt vom wildpan und mulve zú ur-
 10 teilen, so doch zun zyten das wildpret und mulve ouch in
 ire hend kumt. Uff das er aber andermals wyßlicher, wie
 wol von nōten, wüsse umb mulve, wohar es kōmme, zú ur-
 teilen, wil ich im den bscheid sagen, wie ich in hie vor vil
 jaren von den gelerten und alten ghört han geben. Das mulve
 15 ist verfallen vech, so einer herrschaft verfallt, so das 6 wu-
 chen und etlich tag in der herrschaft sich weidet, darinnen
 sin herr oder meister nit sitzt, oder zú demselbigen weidgang
 nit ghört; und das dorum, das nit z'glouben ist, das er ein
 sōmliche lange zyt ongverdt seines vychs mangle oder das
 20 nit wüsse; sonder so er das nit reicht oder sūcht, ist zú er-
 messen, uß untrūw, eigennutz und vorteil wōlle er sin vych
 uff anderer lüten weidt also stümmeren. Sōlchem vorteil oder
 untrūw und roub vor zú syn, ist geordnet, das nach sōmlicher
 zyt zur straff der eigennützigen, das vych der herrschaft ver-
 25 fallen sol sin. Doch min herr doctor hie, so in den keiserli-
 chen rechten gelert, wüßte minem herrn schultheissen besseren
 bscheid zú geben; wil in ouch gebätten han, hinfür von siner
 und miner herren wegen, wenn er umb derglychen sachen (BL.66)
 wegen ein urteil wil geben, nit so schnell sige. Ist er der
 30 dingen nit kündig, so an in kōmmend, so beschāme sich nit
 rat z'han; dann das tünd alle wyse richter. Dann er fürwar

1. St. und so doch — geben hette. (Allerdings dürfte hette aus dem Text gefallen sein; allein wo ist nicht zu ändern. Der Satz: wo (= wofern) — geben hette bildet den Vordersatz zu den Worten: das hette — ghept; dazwischen ist das Schema eines Syllogismus, von dem aber nur die beiden Praemissen angedeutet sind, da sich der Schlußsatz „das urteil“ von selbst versteht).

[1470] hüt wol erzeugt hat, das im weder vom wildpan noch mulve
tützit zû wüssen gsin sige; und, wie ich vorgseit, wenn es
ein handel gsin were, umb welichen die so es angat, alle
sach in brief und sigel begert hettend zû haben, wie der
bruch ist, mit was spott wurdent ir bstan? was wurdent
alle verständigen sagen? Wend ir wüssen, was? Namlich,
das wir all mit einandren in disem regiment eintweder blind
kind oder unverstendig narren oder offentliche rôuber werend,
die unverschanter wyß unser burgeren und undertanen gût
uns wôltind zûzüchen. Und wo min herr schultheis so gfer-
lichen wyter, wie nun mermalen beschechen, mit sinen un-
gerympten urteilen wurde fürfaren, so müßte ich im fürwar
recht geben, das er gestert im rat und vormals ouch einest
gesagt, das er bekennet, minen herren sinen kleine er und
nutz zûstande; und wurde gütigklich glouben, das er profeci-
ette wie der hochpriester uff dem karrfrytag, der da sagt,
es were denocht weger, das ein mensch umkâme, denn das
ganz volk, unangseen das der mensch unschuldig were.

[10] Und sprach wyter: Noch eins das falt mir yn. Min
herr schultheis bekennet alwegen in sinen urteilen (als) [alles]
„der obristen herrschaft“ zû. Da weiß ich nit, welche er meint?
Wir hend biß iez, und gloub noch, den keiser oder Rômischen
kônig für unser haupt und oberen erkennt, wie er schultheis
in disem rat zû herr Niclausen von Dießbach seit und be-
kantlich was. Ist es dieselb meinung, so hend wir warlich
der statt nutz wol betrachtet. Denn der keiser bedarf sin
wol, das wir im sôlches narrenwerk zûsprechind, und darmit
aber unsere trûwen lieben burger und ratsfründ übel gehelkt
wurdint. Und so wir nit so wyt usserthalb dem rych legind,
da der keiser oder sine procuratores hinwandletind, meinet
ir nit, sy wurdent sômlicher urteil bericht, wurdent die ouch
ziehen? Ob es glych der keiser nüt schatzte, so wurd er

10. 11. G. so beharrlichen, Bl. so bärlichen. 14. G. gesagt und
bekennet. 14. 15. G. Bl. noch nutz hettend. 15. St. prophecyt. 20. St. G.
alles. 24. G. das geredt. 30. G. sine fiscal u. procuratores. 31. G. und
die ouch. (Vielleicht ist das zweite wurdent zu streichen und bericht ist =
certiores facti.)

wol etlich siner dieneren und amptlütten finden, die dasselbig [1470] z'eren zugind; wie noch in kurzen jaren, (ób) [eb] üch keiser Sigmund des rychs lehen in disen landen zügestelt hat, beschach, das die keiser alwegen über dieselben einen vogt
 5 verordnet hend, und zû allen zyten grosse personen an die keiser darum geworben, under welchen der minsttûrist, ouch der letst, Peter vom Tor gsin ist. Wend ir denn disere gescheft der statt züzûchen, als, ich gloub, die meinung sige, warumb gibt man im denn nit den namen, wie denn unsere
 10 elteren gebrucht? und geschwygen der unnützen, hochmütigen unerkannten tittlen? Wir sind nit kônig oder keiser. Das wir aber von denselben für andere stett uß mit fryheiten (BL67) und herrlichen gaben g'eret sind, sônd wir sy desto in hôcheren eren haben und prysen. So ist das unsere dankbar-
 15 keit, das wir sy darum anfahend verachten, schmechlich von inen reden und haltend, das ich zun zyten übel darab erschriken und mich vor Gott und der welt schâmen unserer undankbarkeit und grobheit. Das tûnd nun nit die von eren har und in der welt erfahren sind; man ghôrt's von inen nit;
 20 aber die stattkelber, so nie ußkommen, die weder glert werken noch gwerben, sondern allein müssiggang und uff der statt und dem volk mit miet und gaben zû geleben; und trybend ouch sômliche hüpsche wyß und wort — dann sy gseend, das sômlich hoch erdichte tittel uns in oren kutzlend —
 25 das man da sage: das gibt fürwar ein redlicher Berner! man muß im helfen! Warzû? Die statt und landtschaft helfen essen und darby gricht und recht verkeren. Wenn ich vormals dise stuk nit etwan noch rûcher hette b'rûtet, so weiß ich wol das es übel wurde gan. Aber die so schuldig sind, die
 30 wüssend, das ich nit uß einem lâren hafem reden. So muß ich's tûn, min concienz zû entladen, diewil ich nun vil jar

2. St. ob, G. eb. 9. St. G. wie den. 10. 11. G. hochmütigen, ehrlauten (erlauchten?) (Bl. hochmütig erlangten) titeln: wir sind kônig oder keyser! 12. G. und um das uns dieselben — beehret, daß wir sie — prysen sôlten, so ist —. 19. G. u. die der welt erkundet. 21. St. müssig gangend. G. müssig gahn. 22. St. gelebend. 22. 23. G. die trybend sômliche. G. hübsche, welse wort. 25. G. das wird. 26. St. verfressen. 28. G. noch rûhiger hette berudet.

[1470] gehalten bin für den lütpriester uff dem rathuß. Das best ist aber, man laßt mich wol hie vil zürnen und predigen, und fart ein ieder für, ja, wöllend (als mir fürkumpt) mich ein ursach aller unordnung darstellen, sagend: Das Fränkli, den verbünstigen mann, Gott hie und dort schende; er meint, 5 kein frommer Berner solle der statt und landtschaft gniessen denn er allein. Warumb schryet er nit uff sich selbs? Wer het in gseen werken? Wahar kumpt im so groß güt? Man weißt wol, das im's sin vatter nit verlassen hat. Diß ist mir nun vilmalen fürkon, und gloub, es gange noch mer. Und die- 10 wyl ich bin ankon zû predigen (Got wölle das es die letzte sye), und es eben die materi gibt, und ich schädlicher dingen sol ein anstoß und deckmantel sin in unserem regiment, wird ich gezwungen, hette es ouch gern langest, so es die ursach und zyt hette geben, getan, vor üch allen ein rechnung mi- 15 nes zytlichen gûts, ouch lebens und handtierung ze tûn, wie ich mich in disem regiment gebrucht, uff das sich niemants an mir verhouwe. Und wil hie vor Gott und üch miner oberkeit ein sômliche rechnung gen, by deren ich wil mit der hilf Gottes in minem hinscheidt (der ob Gott wil bald wirt 20 sin) und am jüngsten tag bestan, und so oft ir, min herren, deß begerendt, die ich üch hie uff ertrich ouch heiter weiß zû wysen und berechnen.

[11] Es sind noch etlich erbare menner in leben, aber wenig, deren die min vatter sâligen gesehen, welcher mich 25 (BL68) zehenjârigen jûngling gan Ravenspurg abgevertiget zû minem handtwerk, mit dem gebott, ich sôlte nit heim widerkommen, biß er mich durch sin handtgschrift beschribe; des ich mich hielt und diewyl uff minem handtwerk lart und wandlet und dienet zû Ravenspurg uff mines vatters costen zwei jar. Dem- 30 nach so bin ich one sinen costen uff miner henden werk gezogen gan Augspurg, Nûrrenberg, in Bôhem gan Prag, in

10. *G.* sein gang. *Bl.* deß gang. 12. *G.* *Bl.* schädlicher, böser dingen. 13. *G.* *Bl.* rockmantel. 18. *G.* *Bl.* uff mich und an mir. 21. *G.* so dick. 22. *G.* begerend hie uff erdrich heiter weiß zu erscheinen und berechnen. *Bl.* die ich uff erdr. ouch h. w. zu erscheinen und berechnen.

Polandt gan Crackouw, und hab mich in denen stetten nün [1470]
 jar enthalten. Do beschreib er mich und nôtet mich ein wyb
 zû nemmen, deß ich im gehorsam was; und in nachvolgen-
 den osteren ward mir gebotten zû dissem grossen rat. Do
 5 wußt ich nit anders, denn ich sölte ghorsam sin, das mir
 ouch min vatter seit, das ich's tûn sölte, der gar übelmögend
 was und bald darnach starb. Do verordnetend mich mine
 herren in den kleinen rat. Ach Gott, der weißt, wie mir was.
 Dann ich mich schampt, das ich junger, unkündiger und un-
 10 erfarener sölte by denen treffenlichen menneren sitzen. Es
 was da kein junger und keiner, denn der siner gûlten erlich
 mocht geleben, oder der sin handtwerk tribe, dann ich allein.
 Ich hete mer lust ghan z'werken und z'gwerben, wie das
 unser handtwerk ervorderet, dann hie zû sitzen; gspürt ouch
 15 bald, das es baß min nutz wêre gsin. Do ich etwas elter
 und frischer ward und an min herren ein früntlichs urloub
 begert und anzeigt das so mich trukt, vergannten sy mir,
 wenn ich usserhalb der statt minem gwerben nachgienge,
 wie ouch denen so vor der statt in iren hûseren oder ge-
 20 scheften sind, ich kein pangelt zalen sölte. Deß benûgt ich
 mich wol und fieng an zû werken für und für wyter mit
 gûtem glück. Wie ich demselben glück nachhielt, do ende-
 retend ir üweren vogt zû Lenzburg, den Wendtschazen, von
 etlicher ungeschikter hußhaltung wegen, so man in zihe; und
 25 verordnetend mich min herren dahin. Ach, gütiger Gott,
 ich was sin übel bekümmêret um vil ursachen. Min herren
 warend noch nit gestillet mit der herrschaft, der adel wolt inen
 nit hulden, der sich nit wyt ânet dem Ryn enthielt, daruff
 ouch die landtlût gsahendt. Das wußt ich wol; dann min
 30 herren es all tag im rat hattend. So solt ich ein stark huß
 hûten. Das hat ich noch nie in keinen kriegén glert. Darby
 so gsach ich, wie übel man des Wendtschatzen dienst für
 gût hat, der so von einem treffenlichen, erlichen geschlecht

6. *G.* so da schwach was. *Bl.* so doch vil unmüglicher was. 11. *H.*
 auch keiner, der — tribe. 20. *G. Bl.* peengelt. 28. *G.* daruff sahen und
 hoffeten ouch die landtlût.

[1470] was. Zületst trukt mich vast ser, min angefangnen gwerb
 (BL.69) zü verlassen, von dem ich mich ser erbesseret hat. Und als
 ich des lütpriesters dozmal, so mich vast lieb hat, ouch min
 bychtvatter was, rat hat, der mir seit, ich wußte mich nit
 zü entschuldigen vor Gott und sölt miner oberkeit ghorsam
 sin, do hab ich minen herren bewilliget, als ich's inen zü
 6 mal hat abgeschlagen. Und hat da min erliche narung, so
 wol einem edelman gebürt hette; hab ouch daselbst glert
 in miner hußhaltung bruchen, das es mich syder jārlichen
 wol etwas costet. Als ich aber den gwin des gewerbs em-
 pfunden hat, und mich anfiengen kind, so mir lieb gsin, an-
 fallen, wolt mich nit nutzlich dunken, das ich allein feiß und
 wol lebte, und nach minem hinscheidt die kinder mangel
 hettend; tet ich stets alle jar min herren umb urloub bitten.
 Und als min herren beducht, die hendel der grafschaft mit
 16 undergang' und marchen gegen üweren eidgnossen und an-
 deren werend in rüwen gestelt, do hend sy mich deß ampts
 erlassen, doch abermals mit dem rat beladen, das mich de-
 nocht etwas irret an minem gwerb, mit dem es mir glücklich
 gieng. Und mit dem, so ich vor minem ampt zü Lenzburg
 20 erübriget hat, schlüg ich für ein guldin oder 6000. Do hend
 ir mich übergwaltiget mit disem üwerem ampt. Wie gern
 ich das annam und biß iez daran gsin, weißt Gott und vil
 biderber lüten, die sin noch wol yndenck sind. Dann ich wol
 wußt, was mir und minen kinden daruffen stünd, das ich von
 25 minem gwerb, wie ouch vormals, do ich gan Lenzburg müßt,
 stan und kommen müßte; welcher verlurst mir we tat; aber
 in der warheit so was mir scham vil grösser, das ich sölt
 ein sekelmeister zü Bern sin, an welichem ampt erlich, rych
 menner von geschlechten und hohen stammen warend, und
 30 wie min herr schultheis hüt klagt, das ich der erst von handt-
 werken daran kommen bin, und wol von den gnaden Gottes,
 besonders in denen zyten, vorhanden warend, die minen her-
 ren vil erlicher werend gsin dann ich. Hette ouch Urban von

16. G. Bl. undergängen. 32. G. da doch von gn.

Müleren vil baß und minen herren, des vatter und beide [1470]
 großvätter diß ampt vil jaren erlich und herrlich verwaltet
 hend, angestanden und gebürt dann mir. Und als ir, min her-
 ren, mich anfiengend zû tagen schiken und unsere eidgnossen
 5 ghortend, das ich sekelmeister were, und mich nummen junk-
 herren woltend, hend sy mich vast schamrot gemachet. Denn
 müßt ich inen sagen, ich were nummen ein kürsiner; das sy
 treffenlich wunder nam, diewyl vor mir das ampt trûg junker
 Hans von Müleren. Das war üch und mir spötlich. Hiemit
 10 hend ir üch, min herren, treffenlich ernideret und mich vil
 z'vil, das weder mir noch minem geschlecht zûstünd, geeret,
 aber darby min und miner kinden nutz nit gschaffet. Dann (Bl.70)
 by der warheit, die Gott selber ist, so weiß ich, das die
 ämpter Lenzburg und üwers sekels verwaltung mir schadent
 15 ob den fünfzehen tusend schilten, deren ich rycher wölte sin,
 so ich by minem gwerb were bliben. Mich hette ouch diser
 verlurst wirs geschmurzen, denn das ich von den gelerten,
 zû denen ich mich min lebtag gehalten, beredt war, das ich
 Gott dienete, so ich miner oberkeit ghorsam were, und be-
 20 sonders in sômlichen ämpteren, die zû gemeinem nutz des
 vatterlands reichend; zû dem, das ich die rechnung machet,
 das mich Gott mit dem het von dem gwerben zogen, in dem
 man sich lichtlich vertiefen mag. Wie ich diß üwer ampt
 von anfang derselben zyt verwaltet habe, wüssend die alten
 25 und jungen. Und was arbeiten ich in derselben zyt (ich)
 außgestanden, mit der hußhaltung, und fürnemlich mit den
 kriegslöufen, so dise stat zû keinen zyten nie langwyriger
 noch schwerrer ghan het, das ich mit vil minderer arbeit und
 sorgen minem gwerb in Böhem, Polen, Prüssen, Italien und
 30 Frankrych were nachzogen.

[12] Des gwins und verlursts nalb wil iel kein red mer

1. St. hette ouch Urban v. Mul. (dessen vater — verwaltet hand) u.
 minen hh. vil bas angest. G. hätte ouch Urb. v. M. (dessen vater — ver-
 waltet) vil baß, u. minen hh. ouch, angest. 7. 8. G. das nam sie trefflich
 wunder, auf jkr. Hansen v. Muleren; was ouch mir u. üch spöttlich, und
 hand hiemit — genidriget. 17. G. übler geschm. 18. G. gezogen.

[1470] halten. Dann miner herren hie zügegen vil wüssend, was das
 sekelmeister ampt mag ertragen, das inmassen ist, das wo
 ich nit hette mit minem gwerb vormals gewonnen, das ich
 by der warheit nit hette by des ampts belonung ußkommen
 mögen, dann das ich hette müssen min hüßli, (wyn) [min] 5
 boumgärtli und ein kleines geltli, so mir min vatter verließ,
 und 100 rynischer guldin, so ich, als ich wandlet, mit miner
 arbeit und blonung gwunnen heimbracht, angryffen; welches
 gelt mir zü minem gwerb gholfen den schulden het müssen
 geben. Nun weiß ich wol, das etlich werdent sprechen: Ei, 10
 er ghept sich übel. Er ist doch von sim gwerb nie gstanden
 von des ampts wegen, er het doch oft dry oder 4 gsellen uff
 dem handtwerk ghept und zü vil malen etlich gan Frankfurt,
 Lyon, Genf etc. geschikt; zü dem, was bringend die grossen
 schenkinen, die diserem ampt zükömmend! Diewyl ich an- 15
 kon, muß ich's ußmachen, domit ich min warhaftige ent-
 schuldigung an tag bringe und etwan ein ursach nemme die
 statt und lantschaft zü schlucken, wie der bruch wil werden.
 Denen ich antworten zum ersten, das es war ist, das ich biß
 uff den hüttigen tag min handtwerk gehandthabet, nit von 20
 gwins wegen, dann ich keinen nie mögen gespüren; beson-
 ders wenn ich durch knecht wöllen werben, so han ich al-
 wegen darvon müssen lan, dann ich wol erworben hette,
 was ich vormals gewonnen hat. So trüg mir das handtwerk
 gar wenig yn, dann ich gar selten zü den gsellen kon bin, 25
 han nit können selbs darzû lügen; sonder allein han ich
 min handtwerk ghandhabet, wenn ich von disem ampt käme,
 (BL.71) das ich wider werkete, und diewyl ich möchte wandlen,
 gwurbe; fürnemlich, das ich mine sön werken larte und
 darzû hielte, uff das sy nit stattkelber wurdint, hernach der 30
 statt und lantschaft überlegen werend, dieselben hulfend
 fressen, wie es der bruch werden wil, das ich min lebentag

5. 6. *St.* myn baumg. *Bl.* wyn- und baumg. *G.* wyn- oder baumg.
 8. *G.* u. *Bl.* lassen angryffen aus. 9. *G.* *Bl.* als (*alles*) vertryben u. den
 schulden hätt müssen geben. 17 *G.* und etwan einem. 22. *G.* han wöllen
 w. *Bl.* han wöllen handlen und werben.

ghasset han, Gott geb was etlich von mir gern sägen welten, [1470]
 uff das sy ire mengel móchtend deken. Dann so sy die war-
 heit wend bekennen, so wüssend sy wol, wie ich mich klagt,
 das es mit miet und gaben zů nemmen übel wolt gan und
 5 von nöten were, das man deß etwas fürsehung erdechte;
 denn uns das Oberlentsch molchen sunst gar die ougen uß-
 stechen wólte. Ja, sprechend sy; er nimpt ouch etwan. Es
 ist war, vil zyts bringend mir erenlüt schenkinnen, die ich
 schandenhalb nit kan ußschlan; so vast ist diser schädlich
 10 bruch yngrisen. Ir, min herren, mein ich, wüssind, das ich
 vil entwennt han mit grosser unwirse; und bezügen hiemit
 mich uff alle die, so tumb mich sind, das wenn ich ein gab
 behalten, zehen wider von mir schiken, und keiner ist zů
 mir mit miet und gaben ie kon, denn das ich von ganzem
 15 herzen darab erschroken bin; und dessen wirt Gott min
 züg sin.

[13] Das ich aber ein end mache, domit ein ieder gsehe,
 wie ich uß der statt oder den landtlüten, uß iren miet und
 gaben gelebt oder ryck worden sige: es sige hüt oder nach
 20 minem tot, wenn ir werdent finden, das ich mer gůts ver-
 lassen, denn ich an und zů dem ampt gebracht, ußgenommen
 das oberteil mines huses, so ich alsbald ich an das ampt
 kam, von den meisteren zun Schmiden gekouft hab, so hal-
 tend's dafür, ich hab es der statt gestolen und vom gmeinen
 25 mann mit gricht und grecht verkoufen erschunten, und sige
 alles was ich han, wie billich were, der statt verfallen.
 Min herren wöllind mir verzyhen. Die löuf der statt und
 der undertanen, ouch die notturft habend gegenwürtige pre-
 dig ervorderet. Nun ist zit, min urteil darumb wir hie sind
 30 zů geben. Junker Hartman und min frouw von Hünenberg
 erklagend sich, üwere amptlüt habend inen das mulve in
 irer herrschaft Münsingen usghept, entwerend sy deß, so ire
 vorfaren und vorderen besessen hendt. So hend ir hüt lang
 von minem herr schultheis und mir ghört von wildpānen

[1470] und mulve disputieren. So weiß [ich] by Gott und güter conscienz niemant an rechten dingen, so ers besessen, zů entweren, besonders herren, die herrschaften hend, in sòmlichen dingen, das alle die, so volle herrschaft hend, in übung und bruch besitzen; als wir all wol wüssen, das uns hie junker Hartman vilmalen durch gschrift und lüt anbotten zů erzeigen, das inen ouch die hochricht da zůstündint, und vermeint, wie ouch hüt deß etwas gemeldet, das die mit schlechten zügen zů der statt handen gebracht syendt, hat's aber nienen hin mögen bringen, dann min herren der dingen kein wüssen tragend, und behalfend sich gegen im der landtsgericht. Aber gern wil ich's glauben, das er mit (BL72) briefen und zů denen zyten mit lüten hette mögen erzeigen, das sy die hohen richt ghept. Dann umb Münsingen ein altes wäsen ist. Und wie ich in miner jugent von den alten ghört, so ist zů Münsingen ein grosse statt gsin, ja grösser denn dise sige, die vor zyten wie Wifflispurg und andere zerstört ist worden. Und demnach ist ein kloster da gsin der Tempelherren, so ein bapst gebot ußzütilgken, von welichen als die alten gseit, die Tütschen Herren hie und das frouwen kloster zů Brunnadern, so iez hie in der Insel sind, ufgestanden; und sind grosse herren von Münsingen gsin, nach den grossen graffen im land die hochgeachtisten; die hend éroberet grosse herren, die Sennen, deren noch spat etlich gsin, sind aber vast abkommen; und achten, von denselben an die beid gschlecht vom Stein und Burren kommen, das ich acht, wie sy sich mit gschrift und lüten erbietend, dise und vil mer herrschaftrechte besessen, von denen ich sy (wie ich vorgseit) keines wegs noch niemants wil tringen, diewyl mir Gott min sinn bhütet.

Dise lange red ist von vilen mit grosser bitterkeit und

1. St. G. Bl. weyß ich. St. reden u. disp. 2. St. die so es besessen. G. ane rechter dingen, so es besessen hat. Bl. so er. 3. 4. G. in sàmlichen dingen, und mit vollem recht üben und besitzen. 5. G. das hat uns 25. G. Bl. so noch spat haruß (Bl. hierum) gsin.

verdruß, doch flyssigem zûlosen verhört worden. Und be- [1470]
ducht mengklichen, das die dry teil des rats dem sekel-
meister recht gebindt. Und sprachend schier all, er redete
d'warheit. Als aber gefragt ward, und man nit wußt,
s welche urteil das mer were, fand sich nach der zal des
schultheissen umb dry man das mer ze syn, deß er nit
kleine fröudt hat, wie man im das wohl angsach.

2. G. Bl. beducht vilnach menkl. 2. G. Bl. vilnach all.

Fünfter Abschnitt.

Die eidgenössische Intervention und ihre Abweisung.

[1470] [1] Item, unsere eidtgnossen von Luzern, Uri, Schwytz, Underwalden und Zug und Soloturn hend ir ersam botschaft geschickt, so vor kleinem und grossem rat verhört hend anzeigt: wie ire herren habind vernommen, das grosse span zwüschen inen im kleinen und grossen rat entstanden, ouch anderen erlichen geschlechten, iren burgeren und undertanen, das sy ouch bedunke sich also habe, diewyl sy der alten, die inen bekannt, keinen mer zû tagen gsehind, das iren herren in trüwen leid sige. Dann sy und ire vorderen¹⁰ zû mermalen gehört, das durch sômliche burgerliche spin und zwytrachten grosse regiment zergangen sigindt. Begebe sich ouch zun zyten, wo im anfang nit werde underlüffen und durch trüwe mitler den sachen wol werde gholfen, das in die harr vil üfels darus entstanden môchte. Darumb werdend sy von iren herren gesant und inen bevolchen, allen flyß, ernst, arbeit und costen anzûkeren, das anzünnte füwr zû löschen und dem zû widerstan. Dann zun zyten ein kleins füwr vast groß und verderblich werde. Harumb bättind sy ire kleinfügen personen nit zû verschmehen und inen in²⁰ diser sach zû vertrauen; und so das inen gefellig, wôltind sy mit ernst die anderen von wegen irer herren ansûchen,

8. G. Bl. daß sy der alten. 11. G. zu dickermalen. Bl. zu dickeren malen. 14. G. Bl. lassen und aus.

das sy achtind sy inen dise werbung nit werdint abschlahen. [1420]
 Wo man aber vermeinte, ire personen werind zû kleinfüg (Bl.73)
 disen hendlen, als sy wol erkanntind, so begerind doch ire
 herren an beide partyen, das darumb ein tagleistung in die
 5 statt Luzern gelegt wurde. Da wöltind sy so dapfer und
 wichtig handeln, das es, ob Got wil, der statt von Bern zû
 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 26

[1470] zû halten, darum uff keinen teil wurde gezangket noch gehaftet, wo man umb die fridbrûch überein kumpt, als lichtlich beschehen möchte. Dann der mißhâl nit so groß, denn das alle die, so diser handel antreffe, noch ire plätz und ort by kleinem und grossem rat habind, und wo sy uß iren herpsten heimkon werend, sy dieselben gegenwirtig gseen wurdint.

[3] Daruf der schultheis aber redt: Er wüßte wol, das gegen vilen mit disem ratschlag er übel gesündet und verdacht wurde; darum er wider sinen willen gezwungen were (dann so heimlich möchte sômlicher ratschlegen ursachen nit geoffnet werden) zû öffnen. Uß was grundt er unseren eidgnossen in diser sach zû sprechen nit möchte vertrauen, were erstlich: das min herren nun mermalen hettend verstanden, das ein statt von Bern kein rechte undertänigkeit noch satte (BL74) oberkeit in den vier landtgrichten als in anderen iren herrschaften hettend. Und wiewol das die alten flyssig gesûcht zû überkommen, hat es sich doch nie wöllen schiken. Wer das gehinderet, wüsse ein ringverstendiger. Nun were eben an derselbigen landtschaft einer stat mer gelegen dann keiner anderen; das schûfe, das die under das paner gehorte, haryn zû mârit, zû gricht und grecht; und eben die statt und dieselbe umb ir nehe und rûnde harumb einandren in allen dingen müßtend ernerer und ufenthalten; und in summa so were von nôten, das die landtschaft der statt herz were, umb das sy (vil noch) [vilnach] die fürnemsten handtwerk diser statt erhieltind, und vil anderer ursachen mer, z'lang zû erzellen. Nun hoffete er, das die sach alle angeschanzt were, das im gang were, das mit der hilf Gottes nûmmen wyt were, dann das man dahin kommen werd, da die alten hin gehoffet hend, so fer ir, min herren, standthafft blybendt.

1. G. wurde ouch darum. 11. G. obschon söml. ratschl. ursachen nit sölten geöffnet werden. (so heimlich ist gleich: als h., sofern diese Rathschläge zu den heimlichen gehören). 19. G. ein kleinverständiger. 21. St. die, so — gehörten. 26. St. G. vilnach. 28. G. Bl. also. (doch vergl. S. 138, 14).

Lônd ir üch aber bereden, das ir die sach ufgebend, so hend [1470]
 ir sy, wie man spricht, wol halb verloren oder ja gar. Wa-
 rumb? Darumb, das die edlen und geschlechter, so sy für
 dise botten oder gan Luzern kômmend, kônnend schwetzen,
 5 bereden, schamrot machen einen ieden nach irem gvalen.
 Ich weiß under üch, minen herren, (es wöll niemant zürnen)
 keinen, so da vor inen bestan wurde, besonders zû Luzern.
 Wer wôlt wider sy üwer sach da handlen? Ir gseend wol,
 min herr sekelmeister ist unwillig und stets wunderlich in
 10 disen sachen. So ist im ouch sines alters und übelmôgende
 halb wyter nit grosse mûy anzûmûten. Uff mich mit ryten
 und reden vertrôstend üch nüt; dann ir verfürend üch, das
 hend ir dalome wol gseen und ghôrt. Wyter so wüssend ir,
 wie dise lût uff ir brief und sigel bochend, ja, die sich ouch
 15 rûmend, das sy die von der statt habind in eim und dem
 anderen, als ich ouch gloub; dann sy sind am regiment gses-
 sen, hend die einandren môgen gen, wie es inen wol kam;
 rûmend sich irer possession und geworden, die ich inen ouch
 im rechten glouben muß; dann sy einanderen nit darum er-
 20 sûcht hend. So kennend sy die eidgnossen, hinwiderumb die-
 selben [sy.] Ir hend zû inen gschikt und uff gmeinen tagen
 schier niemant dann sy gebrucht, besonders syt min herr
 sekelmeister het anfangen so gar vast alten. Sy sind inen
 anmûtig, das weiß ich. Ja sy schetzend keinen Berner denn
 25 die edlen. Ich bin etwan drû oder vier mal zû tagen gsin
 by inen, deßgelichen so sy hie sind gsin, hab ich inen flys-
 siger dann kein Berner gsellschaft gleistet. Aber da ist nach
 niemants frag, niemants ist inen angemem, keinem wünschend
 sy dank, niemant hat inen gûts tan und das ir erhalten dann
 30 der adel von Bern. Ja sy bekennend heiter, das sy im Zü-
 richkrieg und wider den keiser und die Oesterrycher nit het-
 tend môgen bstan, wenn die reisigen und der adel von Bern (Bl.75)
 nit were gsin, nnd sprechend heiter, sy hettend üwers fûß-

2. G. so hand ir si nit halb (wie man spricht) halb verloren (?)

14. G. bochind, und nit allein ihr alten, da die sie auch rûhmen von der
 statt habind in einem u.-andern. 20. so k. s. d. e., hinw. dieselben sy. Ir hend —.

[1470] volks nüt bedürfen, dann sy lüten darzû gnûg gehept, aber reisigen volks und houptlüten werend sy notwendig gsin, in dem habind ir sy erhalten; rûmendt, wie sy inen die spyß erhalten, den fyenden verhalten, alle ding erkundiget, — grosse ding, die sy inen zûgebendt, und uns ander all vertutzend; allen unsaglichen, ja, verderblichen costs, so ir und all üwere landschaft ghept, und noch ob die hundert tusend rynischer guldin umb iretwillen verzinsend, on das, so min herr sekelmanster etliche jar erspart und abglôßt hat, ist by inen nüt; nüt achtend sy dann der Berneren adel; hend (wir) ¹⁰ [mir mit dem] so vil und dik ghofiert, das mir der schweiß ußgieng. Wider disen adel und uff die, so dieselben wie die götter schetzend, wöllend ir üwere sach setzen? Wenn das beschicht, so weiß ich das, das ir dise sach alle verloren hendt und darzû in schand und spott kômmendt. Dann sind ¹⁵ sy gsinnet wie noch in kurzen jaren, so sind by inen keine Berner dann die geschlechter in etwas achtung, und meinent ouch nit, das ir inen nüt zû mögind oder kônnind dienen, denn mit üwerem reisigen volk und houptlüten.

[4] Was volget wyter, so ir inen volgend? Das ir by ²⁰ inen und allen umbligenden landen verlierendt den namen, so üch by inen und iedermann forchtsam machet, das kein statt noch standt in Tütschen landen grössere gehorsamme habe dann ein statt von Bern. Und allein diser namen macht üch so hoch in allen landen geachtet und nit die grosse mann- ²⁵ schaft, weliche beide unser eidgnossen üch zû allen zyten verbönnendt; deß ir ein gût exempel hend in rechtshendlen und uffrûren, so sy gesücht habend under üweren undertanen zû machen. Vil weger were gsin, das dise hendel (die aber uff gûten wegen gsin ein recht wesentliche ordnung in ³⁰ den landtgrichten ufzûrichten, daran der statt nit ein kleins ligt) werend nie fûrgnon, denn disen lüten zû übergeben, hie

3. G. erhaben. 4. St. den fynden aber. 11. G. Bl. hand mir mit dem. 14. G. Bl. lassen das erste das aus. 18. nüt zu ist wol in Ein Wort, wie dazu, hiezu, zu verbinden; es steht hier statt „zu irgend etwas.“ 32. St. dann sy.

oder gan Luzern zû kommen; dann ich wol weiß, das ir's [1470]
 alles wurdent verlieren, das so in spänen ist, und wol alsbald
 mer darzû. Dann ich weiß von miner jugendt uff, wie das
 volk alwegen gsücht diser statt abzûbrechen. Was exempels
 5 wurde denn das geben, nit allein by üweren eidgnossen und
 nachpuren, so sy gsehend, das üwere ghorsamme by den
 üweren uß were, ja by üweren undertanen, so die gespurtend,
 das etwan 35 mann üch hettend gemeisteret, so üwere bur-
 ger innerthalb üweren muren sind gsin? Hend ir nit etlich
 10 herrschaften, darîn ir ob 1000 mann hend? Dörften die dann (Bl.76)
 nit hernach uff disers byspil ouch etwas anfahen? Ja sy für-
 war! Dann sy es vor etliichen jaren durch alles Oberlandt biß
 in das landtgricht Sestingen hattend fürgenommen, und das
 durch unserer eidgnossen ynblasen, wiewol nummen die Un-
 15 derwaldner und Walliser darin öffentlich verschryt warend.

[5] Wyter, so ir eben einem ieden der üweren oder joch
 frömbden wöllend wilfaren, so wurd es darzûkon, das die
 vermeintend, das ir inen vor üweren eidgnossen zum rechten
 söltend stan, wie ir disen getan hettend. Deßglychen sind
 20 unser eidgnossen denn grob, hochmütig und vermessen gnûg,
 das sy sômlichs dörften fürnen, wo ir anfiengendt: sy hend
 vil jar an üch gebracht ab tagen und botschaften von allen
 orten zû vil malen, das ir inen bewilligend, so umb etwas
 gemeiner gescheften under inen das mer werde, das ein statt
 25 von Bern darin ouch haft und vergriffen sin sölle. Ir hend
 es aber inen nie wöllen bewilligen, sondern den vortrit üch
 alwegen behalten das nachzûgeben, ob es üch wurde geval-
 len; und fürnemlich darum, das sy nit etwas schyns über-
 kämend, uns zû beherrschen oder z'regieren. Darum hütend
 30 üch, das ir üch iez nit vertiefindt, ob ir wöllend. Und was
 not tût es uns, das wir disen boten alhie oder zû Luzern
 unsere hendel übergebend, darüber zû sprechen? Ich gsich
 und kann nit finden, das der statt einiche gferd oder sorg
 und übels, aber wol vil nutzes und rûwen mög hieruß entstan.

1. G. Bl. dann ich sicher bin. 24. St. wurde. 26. St. G. den vorteil.

[1470] Man hat ouch noch mer gwunnen weder verloren. Ob es joch nit glych des ersten tags in allen grichten, twingen und kilchhórinen wil gan, so muß man nit verzagen. In 20 jaren wirt es wol rúwig werden. So nummen der anfang, der in allen dingen das schwerest ist, beschehen, so ist nit nüt 5 ußgrichtet.

[6] Ich hette verschworen, das ir in zweien jaren mit úweren gebotten so wyt werend kon, als ir aber sind, und ist noch nit ein jar, das der anfang beschehen, ob joch etlich unrein ussehend und fúwr spúwendt; das (wir) [wirt] mit 10 der zyt wol gebúßt. Das convent überlept den apt. Ist glich etwan ein róuwling an einem ort, dem man etwas wenig von siner böse muß überseen; morn, ist er nit mer, so kumpt ein milderer; oder blybend da kind, die úwerer, miner herren, bedórfend, so hend ir ie dest besser zú machen. Unsere 15 vorfaren hend gar vil und grosse fürsten ußgharret, wie ir werdent finden mit den graffen von Kyburg und Arberg. Sy kuderend; ist aber umb ein kleine zyt zú tûn, das inen der blast vergat. Wánnend ir, das sy umb dise kleinfúge sachen (BL.77) ein statt von Bern übergebind? Nein! Sy sind der statt zú 20 nottürftig; wenn sy glych das regiment nüt schetzendt, als sy aber tünd. Und sind sin ouch wert darinnen ze syn. Gseend ir nit, das der gróst blast ist, das der fleishaker schultheis zú Bern ist worden? Bekenn wol, das er sin nit wert ist, aber uß ordnung Gottes es diser statt zú gútem ge- 25 schehen, damit die prophety des narren oder stummen erfüllt wurde: das diser statt die regierung alles diseres lands sölle geben werden, als, ob Gott wil, bald wirt beschehen, so ir verharrend. Sy sind sin als nottürftig das sy in diser statt und deren regierung sitzind, als ire vorderen nie sind gsin. 30 Rómend sich stets umb ires ynzugs willen: darmit habind sy

8. *H.* nit wárend kon (*allein* verschweren heißt gerade etwas mit *Eidschour* in *Abrede* stellen, oder schwören, daß etwas nicht geschehen werde). 10. *St.* *G.* wird. 11. *G.* gelöscht. 14. *G.* oder blybend kind da, mit denen ihr dann besser zu machen hand. 21. *G.* wenn sy joch — nit achten. 26. *St.* oder zwergen (*Justinger*, S. 32).

der statt ein mannschaft gemacht, habind der statt ire hoch- [1470]
 gricht geschenkt und andere herrligkeiten über die iren der
 statt vergönnet. Es ist war. Hend sy's aber so von grosser
 liebe wegen getan, die sy zür statt trügend? Nein sy fürwar!
 5 Sonder umb zweierlei ursachen willen. Die erst ist: das sy
 etlichen burgeren in der statt überlegen werend, darum ein
 gemein erzürnt war, so dozmal in diser statt sterker dann
 iez war; wutschend hinauß zû reisen für ire hûser, als Dieß-
 bach, so der Sennen war, Burgenstein, Belp, Münsingen; als
 10 die gsahend, das sy von den grossen graffen und fürsten,
 denen sy anhangetend, nit mochtend beschirmt werden, denn
 das sy und die iren darby verderbt wurdent, hend sy die
 rechnung wol können machen, das inen diser teil anzûnem-
 men were, das sy by dem iren blyben möchten; und sind
 15 darumb haryn zogen und hend wyßlich gehandelt. Dann
 mit disem mittel sind sy herren da ussen bliben und hie in
 der statt ouch zû herren worden. Die andern aber, so die
 kriegsrüstung nit (getrugen) [getrungen], sind irer eignen pu-
 ren müßwillens halb, den sy entsassend, in dise statt ent-
 20 runnen nach den schlachten vor Loupen, Sempach und Mor-
 garten und etlichen anderen, do der edlen namen mer dann
 alle landtswölf verschruwen war, uff das sy nit erschlagen
 und vertryben wurdent und umb das ir kâmend. Do wur-
 dent sy Berner, verpflichtetend sich mit den iren, übergä-
 25 bend die hochgricht, damit sy sicher werend und das überig
 behieltend, und warfend, wie man spricht, ein wurst an
 ein bachen.

[7] Die hattend sich der statt können gebruchen. Mei-
 nend ir nit, wenn uff den hüttigen tag die puren wußtend,
 30 das ire herren nit so vil in diser statt geacht werend und
 von üch, minen herren, gehandhabet wurdent, das sy syen
 also wurdent achten, fürchten, und mit so vil grossen be-

4. St. nein fürwahr! G. Bl. nein, sy zwar. 6. 7. G. wann ein gm. —
 wußtend sy hinauß. 18. Bl. so die kriegar. nit getrungen. G. so mit kr.
 nit getrungen.

[1470] schwerden gehorsammen? Sy wüssendt das selb wol; und wenn ir, min herren, inen die statt verbutend, sy wurdent nit das wenig, darumb sy iez kuderendt, sondern all ire herrschaften üch übergeben, domit sy hie wider ynssessend. Dann die ding sy nit rych machend; ire zins und zeenden und (BL78) güter, die erhalten sy; deren mögend sy by den puren da ussen mit gnieß nit abkon, aber in der statt vertrybend sy ire fründ; darumb sy vil minder on die statt mögend in die harr leben denn die statt on sy. Und hettend sich noch nüt von üch, minen herren, zû erklagen. Ir hend inen noch nie¹⁰ nüt in ire gebott noch verbott noch herrschaftpflicht weder wenig noch vil geredt, allein so ir als ein hohe herrschaft gebietend, und so üch von wegen üweren hochgrichten zûstat ufzûheben. Harumb die sach nit so grundsam und schwerr, als sy etlich machend. Ja sprechend etlich: es ist zû ent-¹⁵ sitzen, sy machind uns ein empörung, und hör es ouch, das der gmein handtwerksman sich übel umb ires bläyen und abwesen gehept, umb ires geniesses willen; so sy aber bericht werdent, was nutzes einer statt, so es behauptet wirt, daruß entstanden mag, sind sy echter trüwe Berner, so wer-²⁰ dent sy wol gestillet und werdent sich willigklich lyden ein klein zyt der statt zû gûtem. Und des soltend ir, min herren hiezûgegen all, so man uff den stuben zûsammenkumpt, üch arbeiten die gmeind also fyn zû berichten und zû stillen; so bedörfte man gar keiner unrûwen zû entsitzen hie in der²⁵ statt; in landtgrichten förcht ich's vil minder. Sy sind nun so bald lange zyt by der statt gsin und ernerend sich uß der statt mit allen dingen, des sy bedörfend und das so sy vertrybend; deßglychen sind sy dem stattvolk mit gsellschaft verwant, das sy vil e ire herren denn dise statt ufgebind,³⁰ wenn es joch dieselbigen süchtend dem sy zû witzig sind; daran hend keinen zwysel. Sy mögend wol wüssen, wenn sy sômlichs fürnemmendt, das ir, min herren, einen einigen spieß

13. G. gebietend, da die straffen üch — billich zustand uffzuheben.
 Bl. billich zustat. 31. St. dem sy aber.

hend, den sy nit möchtend abbyssen, dann daran noch wur- [1470]
dent iren vil erworgen.

[8] Domit ich's beschliesse wie ich anfangen, wil ich
unser eidgnossen hinweg fertigen. Dann inen zû wilfaren
5 uns sorgklich were, wie gmeldet, ouch nit von nōten. So
kommend wir wol alwegen zû disem schwert. Ich wil ouch
vil lieber mit den twingherren selber handeln denn durch
unser eidgnossen. Da dōrfend wir nüt uß der hand zû ge-
ben wie uff den anderen wāg. Hie gend wir hinweg oder
10 behaltend was uns gevalt, das aber uns abgestrikt were, so
wir der sach uff unsere eidgnossen kāmendt. So zwyflet
mir nüt, denn das die twingherren wol zûfriden werendt mit
üch in einen vertrag zû kommen. Und, wie ich hör, so be-
schwerdt sy nüt mer denn das ir die fridbrüch und dergly-
15 chen ordnungen und gebott hinder inen wöllend ynzüchen.
So ir dasselbig nachlassen werdent, kōnnendt ir wol zû einer
gūten tādung kommen. Und ob üch joch nit wyter blybt,
denn das mengklichem har zû appellieren und üch die fünf
gebott (daruf die alten alwegen getrungen) in iren herrschaf-
20 ten zû gebieten nachgelassen werdent, so hend ir, min her-
ren, ein hüpsches eroberet, und der fleishaker ist der statt
noch nit unnützer schultheis gsin. Den blast den geschlech- (BL79)
teren zû vertryben, mag lichtlich geschehen, so ir herr Ni-
clausen von Dießbach, so das ampt vor einest wyßlich ver-
25 sehen und ergytig ist, oder herren Adrian, dem es von ge-
schlecht und dapferkeit, als sy meinend, baß gebürte (als ich
ouch wol erkenn) zû einem schultheissen setzend, als ir ouch
tūn sōndt. So ist denn der krieg, den wir so übel fürchtend,
one zwyfel uß.

30 [9] Item als der sekelmeister Fränkli gefragt ward, der
hat gsagt: er müsse alwegen das widerspil han, spreche man;
so wölle er's noch hüt also behalten. Er sige ganz anderist

1. St. dann daß daran —. G. dann daran schon vil erworget. Bl.
dann daran noch vil erworgen. 5. G. uns sorglich, ouch von keinen nōten
wäre. 9. St. wie aber den a. w. G. wie uff die andere weiß. 22. St. G.
nit ein unnützer. 27. G. auch ich das wol erkenn.

[1470] gsinnet dann min herr schultheis, und wölle in schimpflich bedunken, so sy nun eben umb groß hendel in spän sind kommen mit unseren undertanen und burgeren (wie wir sy nennend), und das denn ein herrschaft dieselbigen sölle ankeren umb einen vertrag. Es sige ouch zû glouben, so sôm- 5 lichts beschehe, die dester kûmer sich daryn liessend bereden oder zû dem minsten sich dester herter liessend in der handlung finden. Darum in formklicher und minen herren erlicher bedunke zû sin, das andere hierin mitlend; so gebe [es] sich eben fyn milter, so sy's an min herren selbs bringend. Wölle ouch nit daran sin, das der handel gan Luzern kommen sölte, aber das disen erlichen botten der sach vertrauet werde, deren er sich frôuwe. Danu ire herren eben sines bedunkens die wysesten und obristen irer stetten und lenderen geschickt, und die da wol wüßend einen schweren 15 landskrieg zû erlegen und ze befriden: hette ouch gar kein zweyfel, sy wurdent disen handel vertragen, das sin ein statt von Bern er und nutz wurde han, und die geschlecht sich hernach ouch [nit] môchtend klagen gwalts und unrechts von iren herren, welches fürwar einer herrschaft übel anstat. Sôltend sich nüt lassen irren, das die edlen inen wol bekannt und by inen wol verdient werind, welches alles nit kâme von iren sondrigen personen, sondern hettend sômliche gûttaten inen bewisen in einer statt von Bern namen, welcher harumb die eidgnossen dank wüßend und nit den ed- 25 len. Also han ich's alwegen von inen verstanden, sprach er, und bin doch mer umb sy gsin weder kein Berner, denn erst by einem jar, do ich nit wol mer ryten mag.

2. St. so sy nun aber in oben grosse spän syen kommen. 9. 10. St. so gebe es sich. Bl. so gebet sich für mittler. G. fyn mittler, so es an m. hh. (allein milter bildet einen Gegensatz zu dem obigen herter. Wenn nicht die Obrigkeit den Unterthanen, sondern diese selbst (durch jene Vermittler) ihre Anträge an m. HH. bringen, so wird sich für die Verhandlung mehr Milde und Nachgiebigkeit von Seiten der Tvingherren ergeben. 11. G. welche auch nit. 12. 13. St. Bl. die sach. G. der sach trouwet (der sach ist s. v. a. in Bezug auf die Sache). 16. G. Bl. ze friden. 19. G. Bl. auch nit.

[10] War ist es, wenn und wo ich zû den alten, und [1470]
 ir anderen, min herren, ouch kômmindt, so fahend sy an und
 zellendt von den alten kriegem und rûmend ob allen dingen
 üwere reisige, ab deren taten und gschikligkeiten sy sich ver-
 5 wunderendt noch hût by tag, und bekennend heiter, wo die-
 selben und die wysen ratschleg und fûrung üwerer houptlû-
 ten nit gsin werend, das sy und wir vilmalen gar werend zû
 schanden worden, wie das ouch die warheit ist. So bin ich
 ganz anderst gsinnet dann min herr schultheis. Ich lebt denn
 10 in rosen, das sy hiemit einer statt Bern den pryß und er (Bl.80)
 mußstend geben. Ich war inen ouch desto hôlder, das sy die
 warheit bekanntend. Und fürwar vil ist iez geredt worden
 von unseren eidgnossen, da nit gût were, das es für sy kâme;
 dann es uns kein nutz, sondern bösen unwillen brechte, und
 15 one zwysel so meinend sy es gût für uns. Und eben dise
 sechs personen, wenn ich sôlte nach inen gûte Berner nach
 minem wunsch ußlåsen, so wüßte ich by glouben keinr an-
 deren zû begeren. Darum dôrfendt ir sy nût z'entsitzen; die
 sach, als ich truw, wirt recht kon, domit wir einmal z'rûwen
 20 kômmindt, und wirt gwüß durch diser erenlûten hilf bestan
 und besser werden dann sy iez ist, wie vast man rûmpt, das
 die sach wol stande. Ich hôr wol in der statt ein treffenli-
 chen unwillen — deßglychen facht er uff dem landt ouch an;
 das wüssend ir, min herren, von üwerem fryweibel — und
 25 hinnen und da ussen durch all üwers landt ein treffenliche
 verachtung üwerer oberkeit. So weiß ich wol, wie wir bald
 ein jar hie so wyßlich und billich geratschlaget hend, das
 es ein grüwel vor Gott und ein schand vor der welt ist.
 Besonders wenn die vier, so noch in der statt verharren, ab-
 30 träten, und das grôst, sôltend krieg uff uns kon — wân
 hettend ir die sy fûren wurdent? Es soll niemant zûrnen,
 ich weiß keinen in diser versamlung. Harumb zyt ist das
 man lûge, das sich die abwesenden wider herzû fûgindt.

24. G. Bl. üweren fryweibeln. 30. G. in der statt sind.

[1470] [11] Ir, min herren, mögend keins verlierens an diesen lüten han; dann so hierin wirt getädiget vertrags wyß, so ist nit möglich, denn das es üch gwinnes daruff stat. Ich gloub wol, wo dise erliche botten by iren eiden sôltend erkennen, und nach form deß rechtens der handel sich ußfüren wurde, so hettend ir, min herr schultheis, nüt zû erlangen denn spott und schandt. Das han ich üch vor mermalen gseit. Und diewyl wir sômlichs selbs müsend bekennen, so wôlt ich, das wir also geschickt werend, so wir doch Gott nit fürchten wend, das wir uns doch unbillichs fürzûnemmen vor der welt schamptendt. Und ist fürwar ein grüselich ding, das min herr schultheis hüt heiter bekennt, das wir dise sachen im rechten nit erhalten möchtend, und aber was nûwerungen fürgenommen werdent er alwegen bekennt, das wir deß glimpf und recht habindt.¹⁵ Wie wend zwei widerwertige stuk by einandren bstan? Hilf allmechtiger Gott! Ich muß aber sagen, das mir ab disem unserem nûwen verkerten regiment übel fürchtet. Nun, dise werdent nit richter syn, sonder mittler, werdent nit üwere herren wôllen syn, wie üch grusamlich anzeigt ist. Dorumb²⁰ (Bl.81) wirt ouch nit volgen, das ein ieder üwerer undertanen üch werde betagen für unsere eidgnossen. Dann unser eidgnossen vor mermalen zwüschen üch gesprochen, als vil noch wol wüssendt, hend darum noch nie üwere herren zû werden fürgenommen, noch keiner der üweren darumb understanden durch sy oder sômlich mittel üch zû bochen und zû zwingen. Und so gredt ist, das sy ab tagen und sonst vil bottschaften zû üch geschickt und begert üch ouch, wie ander eidgnossen, von Zürich ouch, angenommen; understanden (sich) [sy] doch keines zû beherrschen. So wenig wurde gegen üch ouch beschehen. Aber darumb hend wir inen nie³⁰

6. G. Bl. so hättet ihr, wie min h. schultheis geredt. 27. G. Bl. lassen sonst aus. 28. G. vil ouch. Bl. ich ouch (Schreibfehler). 27. angenommen muß hier dasselbe bedeuten, was in Kistlers Rede in ähnlichem Zusammenhange haft u. vergriffen heißt; *desiderabant vos quoque comprehensos iis, quae confoederationis nomine decrevissent, sicut et alios confoederatos, inter quos Tigurinos quoque.* 30. G. sie doch.

wollen bewilligen und die hand offen haben, das sy fräch [1470]
 und gäch sind, by denen die alten, kalten, erfarnen nit vil
 geltend, wie es leider hie ouch gan wil, fahend unnötige krieg
 an, und wenn sy deren müd sind, als dann gschet, so ligt
 5 inen nüt dran mit schand und schaden darvon zů stan. Wend
 denn ir, min herren, nit ouch zů schanden werden, so müs-
 send ir üch darhinder tůn, den krieg und ire läst uf üch
 nemmen. Üwere lüt die sind aber ouch müd und wurdent
 in die lenge ir güt darzstreken statt und landt arm kriegten.
 10 Und so wir inen nit wend verwilligen, so sindt wir inen und
 uns vor kriegten; und hend die verstendigen by inen ursach
 von uns genommen, die zů weren; wie mir ouch mermalen
 in gheim gseit worden, das wir wyßlich und aller eidgnos-
 schaft nutzlich handlind, das wir uns nit in ir mer wöltend
 15 verpflichten; dann sy wurdent alle monat uff unsere achßlen
 einen krieg anfahen.

[12] Und kan mich nit verwundern an mim herren
 schultheissen, das er anzeigt, inen abgeschlagen sye sölches
 von deßwegen, das man geförchtet, so wir uns in ir mer
 20 ergebind, sy uns bald wurdent fürnemmen zů beherrschen:
 so er doch weißt, als sy zůletst ire treffenliche botschaft von
 allen orten mit treffenlichem ermanen hie hattend, vermein-
 tend, es were nit eidgnössisch und den püntten spötlich, ja,
 vilnach zůwider, das ein ort sich also wölt von den andern
 25 sündern, das man inen das müßte ableinen: do hort ich von
 mim herr schultheis vil andere reden, das wüssend noch min
 herren vast all: er glimpfet inen, gab inen recht, und müßt
 man umb sinen ratschlag ein frag han, hat ouch etwas volg,
 deß menger frommer Berner verdruß hat. So het er den
 30 namen von jugendt uff ghan, das er alwegen ein besonders

4. *St.* als dann geschicht. *G. Bl.* als si werdend. 10. *G. Bl.* nit darstrecken.
 12. 13. *G.* dieselben mehrm. ingh. gesagt. 17. *St.* nit gnug. 18. *G. Bl.* daß er die
 einzücht, ihnen abgeschlagen seye allwegen, um daß geförchtet. 20. *G. Bl.*
 si uns nachwerts dardurch zu beherrschen underwunden. 29. 30. *G. Bl.* In
 summa, so hat er biß kürztlichen, nächer denn in jaresfrist, sider daß ich
 ihm den hab abzogen, den namen —.

[1470] müsse han. Er weißt, das es im oftmals im rat von schult-
heissen und vennenen ist gseit und an im gstrafft worden:
und wölle Gott, das ich im's habe erleidet. Und ein grosse
enderung ist es an im, das er hüt wider dise botten so streng
fichtet. Welcher Berner hat sölches vorhin ie von im ghört? 5
Dann wir im sin lebenslang nie hendt mögen gnüg eidgnös-
sisch syn noch inen gnüg können tûn. So habend sy so un-
grympts nie nüt können fürnemmen denn das er inen alweg
(Bl.82) recht gab, dermassen das man in nit mer darumb zû inen
hat wölle zû tagen schiken, noch so sy hie tagend, ine zû 10
inen verordnen wolt, ja (des man wol het mögen entbären)
unverordnet und ungeheissen inen wenig gselschaft, so sy
harkömmend, leiste. Das wüssen alle mine herren, die alten
schultheissen, venner und vil räte.

[13] Uff hüt, do ich achten, uns allen z'gütem und z'rû- 15
wen werde dienen und künftigem übel zû fürkommen, das
Gott dise erlichen menner har gsendt, kan man unsere eid-
gnossen nit gnüg verdacht machen, damit das angezünt füwr
nit glöscht aber gmeret wurde, und werdent uns verlüffne
ding wol zû gönnen anzeigt, in dem aber das hinder für kert 20
wirt: so wir liessend unsre eidgnossen handeln, so under-
stündent sy, uns under iren richtstûl, deßglychen unsere hin-
dersessen und undertanen ouch, zû bringen. Das were den

3. G. Bl. daß ich ihm's alles hab genommen. 8. G. daß er ihnen
recht geben. 11. G. Bl. ja, das man wol möcht entbehren, daß er ihnen
auch unverordn. u. ungeh. wenig ges. leistete, wann si harkommen. —
13. G. Bl. Warum das? das wüssend. 14. G. Bl. schulth., etlich gegen-
wärtig, und alte venner und meertheil min. hh. des raths. 15. G. Bl. —
so ich achten, uns allen zu gut und ruhwe und künftigem übel vorzukom-
men, Gott uns — habe hargschickt. 19. G. und wäre uns wol zu gönnen,
daß erlüffene ding uns anzeigt wurden (*ist mir unverständlich, wie auch
die folgenden Zusätze. Im Texte ist zu gönnen wol s. v. a. zu Gunsten,
näml. der angeführten Behauptung. Die Worte und werdent — kert wirt bil-*
den eine Parenthese). 20. G. für keert wird, wie vormals in disem handel
mehr fürgeben, müssen also unser sachen mit dem widerspil beheben, also:
wir liessend. 22. G. unter unsern r. 23. G. Bl. zu bringen, so aber dahin
nienen (Bl. niemants) kommen mag.

frommen, alten, wysen Berneren•übel gseit sin. Do etlich [1470]
 üwerer undertanen mit der statt spänig warend und aber an
 ire ordnung darüber nit mochtend kommen und wol sich er-
 boten, was min herren by gschwornen eiden darum erken-
 5 nen wurdent, dem wöltend sy gehorsammen, da ducht min
 herren sorgklich sin ir conscienzen und eren halb, uff weli-
 chen weg ire urteil fallen wurde, und wolten in iren eignen
 sachen darum keinswegs urteilen. Dorumb dozmal vor rät
 und burgeren beschlossen ward, wenn es sich zütrüge, das
 10 die statt ein sach antreffe, es were gegen landtlüten, so söl-
 ten uß den stetten, were es gegen den stetten, so sölte man
 uß ieden herrschaften von den landtlüten grichtsessen nem-
 men, von 12 biß uff 24, ob der klegler so vil wölte haben;
 welche wyß biß kurzlich, welcher teil, ir min herren oder
 15 die undertanen, sich tädung oder der sprüche nit móchtend
 benügen, gebrucht ist das recht zü bruchen. So denn sich
 umb die lehen zwüschen üch, min herren, und den lehen-
 lüten spän zütragen, so sind nach altem bruch von 12 biß
 uff 24 oder so vil der klegler begert hat züsamen genampt,
 20 und hend ire urteil by iren eiden erkennt, deren all partyen,
 ir min herren und undertanen, ouch lehenlüt, alwegen wol
 züfriden gsin; und hend denocht weder undertanen noch le-
 henlüt nie fürgnon (wiewol sy über min herren sowol als
 über die widerpart ir urteil sprachend, und hend ir ouch,
 25 min herren, ments mal unrecht gwunnen) üch darumb zü
 beherrschen, wie man aber üch hüt wil erschrecken.

[14] Wenn man söllicher ordnung were nachkommen,
 als die erlichen geschlecht nun mermalen rechts begert, we-
 liches unsere vorderen keim undertanen nie verseit hendt,
 30 so wer es nit von nöten, das frömbde kãmend und uns uß
 unserem kat hulfend (anderst kan ich's nit nennen), vor (Bl. 83)

3. 4. G. wiewol si sich erb. 5. G. beducht m. hh. besorglich ihr c.
 7. G. sömliche urthel fallen wurden. 7. G. wolten deßwegen. 14. G. biß
 kürztlich gebraucht. 16. G. benügen, mocht das recht bruchen. Also ouch,
 so nun lehen. 19. G. gnamt worden. 20. G. und ire urteil — erkennen
 müssen. 24. G. ouch min herren manchmal unrecht gwunnen.

[1470] denen wir uns denocht erenhalb etwas müssend schâmen. Dann one zweyfel, so man zû handlen kumpt, werdent sy sich billichen klagen, das inen das recht, so sy lange zyt begert, inen nie mögen gevolgen; und billich klagend sy's. Dann wie alt ich bin, so wölt ich hinder keim herren blyben, 5 der zwüschen im und sinen undertanen nie möchte lassen sprechen. Dann were da zû verhoffen anders dann mütwill, gwalt und tyranny? Und dise treffenlichen alte Berner schlahend üch über den alten geübten rechtsbruch noch mer mittlen für: das ir 12 oder mer, so vil ir wöllendt, in der Eid- 10 gnoschaft oder im Rych oder Welschen landen erfarnen, unverlündeter menneren erwellen, so by eren und eiden darumb erkennendt, oder sy wöllind hie uß üwerem grossen und kleinen rat von 20 biß uff 100, so vil ir wöllend, ußzühen und denselben by iren eiden und eren darüber zû erkennen ver- 15 truwen; und mag inen nit gevolgen! Wo ist doch sölches iemalen hie oder anderschwo erhört? Dorumb sind wir nottürftig, das etwar uns uß disen fürgenommenen sachen helfe. Dann uns Gott allen verstandt enzukt hat. Der wöll uns den wider gönnen, sinem volk und diser statt zû gûtem. Amen. 20

Do umgefragt ward und gemeret um beid meinungen, hat man, als man abzelt, deß schultheissen rat umb zwen mann das mer funden. Darby man wol gsach, das der seckelmeister die warheit geredt habe. Gott erbarm sin.

[15] Item nach wenig tagen hend unsere eidgnossen von 25 Fryburg ein treffenliche bottschaft har geschikt, namlichen junker Jacob Felgen iren schultheissen, junker Rüdolfen von Wipplingen, den von Englisperg, einen von Beroman und Pavillart. Die hend minen herren ouch anzeigt, wie ire herren den grossen span, so sich zwüschen inen und den geschlech- 30

1. G. enwer halb. 3. G. Bl. nun lange zyt vergönnet, ihnen nit mag (Bl. möge) gevolgen. 4. Die Grundschrift setzt klagend sy's in Parenthese. Bl. und billich: denn. G. läßt und billich kl. si aus. 17. G. Bl. harum wir villicht. Bl. notwendig. 19. G. verzukt. 24. G. erbarm sich es. St. erbarm es. 25. G. Nach unsern eidgenossen in wenig tagen hand die von Fr. Bl. Nach in wenig tagen harnach.

ten erhept, habind vernommen, das inen leid sige, mit beger, [1470]
 in demselben handeln zû lassen. Welicher platz dann uns
 gefellig sige, hie in diser statt oder zû Fryburg oder an-
 derscho uff der landtschaft, das sy inen das wôltind anzei-
 5 gen, so wôltind sy an den andern teil ouch werbung tûn,
 gûter hoffnung, sy wurdent das nit abschlahen; so wurdent
 sy tag bestimmen und etliche erfarnen personen darzû verord-
 nen, inmassen das es, ob Gott wil, der statt Bern zû nutz, er
 und rûwen dienen werde, mit mer worten.

10 Uff sôlch ir anbringen hat der schultheiß geraten, das
 inen zû danken sige wegen ires erbietens und gûten willens,
 darby ouch anzûzeigen, das kein sonderlicher span zwûschen
 uns were, wie ouch unseren eidgnossen anzeigt were; kôn-
 tend ouch anders nit handeln umb zweier ursachen willen. (Bl.84)
 15 Die erste: so wir inen bewilligetendt, was unwillens das by
 unseren eidgnossen uns brechte, so erst diß tagen hie werend
 gsin, kônne ein ieder wol ermessen; môchte ouch nit ver-
 neinet werden, denn das es ein grosse verachtung wurde sin.
 Die ander ursach were, das min herren wol deren von Fry-
 20 burg herz zû einer statt Bern von alter har erkanntind.
 Da môchtend sy wol erkennen, was sy einer statt Bern für
 ein tâding wurdent machen, besonders durch dise edlen, die
 ouch herrschaften hettend, die on zweifel ouch gsinnet sygind
 wie unsere edlen; sind ouch all einandren gfründ und han-
 25 gend aneinandren wie harz. Item des sekelmeisters red war
 aber, das er's niemants erbaren und verstendigen, als dise
 werend, abschlahen wôlte, und wen Gott zû disem mittel
 verordnet hette, den wôlte er frôlich ufnehmen und dank sa-
 gen. Dann, wie er nunmals geredt, so gsehe er, das wir
 30 dermassen verblindt sigind, das wir einmal wegwyseren not-
 türftig werend. Zû dem, so die sach früntlicher wyß betâdi-
 get wurde, so môchte doch einer statt nüt dann gwünnens
 daruff stan, und das uns doch etwas müste werden, da wir

1. G. Bl. geschl. habe, vernommen. 4. G. u. ihnen das anzeigt wurde.
 16. G. Bl. außbrächte (Bl. uns brächte), so frisch diß tagen. 29. St. nun
 mehrmals geseyt. Bl. wie er meermalen geredt. G. wie er nächermals geredt.

[1470] vorhin nüt ghept. Das dise botten uß den edlen werind, irrete nüt, so sy doch allein umb werbung und nit tädigens halb geschikt werind. Wenn es nun darzü käme, so wurdent die von Fryburg andere vilichter oder mer zü disen verordnen, wie er dise ouch nüt schuchte. Und das sy etwan fyend⁵ werind gsin, so werend sy doch zü beiden syten wol versünt und lebten wol und nachpürlich mit einandren, darumb, als von Christen zü verhoffen, alle rach hindan gsetzt hettend. Die im Machometischen glouben die köntend doch das, wenn sy nach schwerren kriegem befridet wurdent; wie fyner das¹⁰ denn Christenlüten gebürte! So hettend min herren mit disen den vorteil, das sy nit dörftend in denen grossen sorgen ze stan, so ein statt Fryburg darin handlete, wie unser eidgnossen halb, das sy dardurch sich underwundint uns nahenwerts zü beherrschen, wie nun ernstlich gewarnet. Darumb¹⁵ in Gottes namen: ist es sin will, so gfalt's mir, das man ein statt Fryburg lasse harin handlen.

Als gemeret ward, ist abermalen des schultheissen rat das mer worden.

2. G. u. zu tädigen gesch. w. Bl. u. nit zu tädigen. 8. G. gesetzt syn solle. 9. 10. G. doch das, daß sy. 10. G. Bl. wie vielmehr. 19. Bl. das mehr worden oder gäben.

Sechster Abschnitt.

Der Handel mit Peter Dietrich und den Bauern zu Worb.

Die Stadt macht Anspruch, verdächtige Personen und Uebelthäter in den Landgerichten überall aufzugreifen und in die Stadt zu führen.

[1] Item disen handel kreftiger zů verwirren, hat sich [1470] zůtragen, das der amman von Haßli minen herren hat gschriben, wie das Peter Dietrich, so vor 23 jaren ein junger, fräfer landtmann und by denen von Haßli der oberst in der prattick so gefüret ward zů abfal des Oberlands, welcher sich sithar zů Underwalden und Wallis enthalten, were by nacht abhinwerts gan Haßli zů siner vetteren einem kommen; und als in desselben huß einer siner nachpuren vor tag zů dem (BL.85) anderen von etwas gescheften wegs gangen, habe er in funden da ein suppen essen und habe in bkennt, aber doch nit derglychen tan; und als über etlich stundt derselbig sich erinneret, das er in dem amptman villicht sölte anzeigen, als er ouch tet, wiewol er im's kum glouben kont, sůcht er Peter Dietrichen in sinem huß, sich des zů erfahren, und aber nit anheimsch funden. Doch versorget er, wenn er komme, das er sich zů im fůgte, etwas mit im zů reden; welcher desselbigen tags, doch nachts nach dem nachtmal kam. Als er in zů worten hette gestossen, were er sin bekanntlich gsin, und als er zornig were warumb er im's nit anzeigt, hette er im geantwortet: er were unwüssendt nachts zů im kon, were ouch ab im übel erschrocken, und hette in gebetten ine nit zů melden. So were er im so nach gesipt, das er meinte, min

11. St. gesch. wegen. G. um etw. gesch. willen.

[1470] herren wurdent im nit zümüten in uff den fleischbank zů geben. Als ich in fragt, warumb er harüber were kommen, und was sin handtierung were, habe er im gseit, wie er zů Underwalden eigentlich von den gewaltigen daselbst verstanden, das die obristen und fürnemsten der statt Bern von grosser zwytracht wegen sich uß der statt getan in die landtgricht, so denselben anhengig, und were so wyt kommen, das ein enderung im regiment von Bern sige oder müsse erfolgen. Und do er sômlichs gehört, so tete er als einer, der durch solche enderung, wo die volgete, ein verhoffen hette wider zů sinem gůt und land wider môcht kommen. Er hette sich lang gelitten, verschmecht und arm, und hettend min herren vilen vergeben, so mer wider sy getan hettend, und wólte sich wagen, einmal so er die sachen also funde, als er eigentlich gloubte, das er ganz wider empor kãm. In disem fürnemmen habe er ine treffenlich abgewisen und geraten und gebetten sich uß dem landt zů machen, und do were er zwyselhaftig von im gescheiden, das er nit wüßte, ob er wider hindersich gan Underwalden, oder nidsich in die landtgricht (da sin herz hinstünde, als in beduchte) zogen were? Und demnach als er den sachen stets nachgesinnet und über etlich tagen wider zů disem landtman kon sige und in gefragt, ób er nüt von Peter Dietrich hette vernommen, ób er wider gan Underwalden were kon oder so frävenlich (das er kum glouben môcht) sich nitsich in die landtgricht gelassen, do heig er im geantwortet, er wüßte nüt darumb, aber er were im frefen gnüg, das er's hette dörfen wagen; und das dester e, das er in landtgrichten nówes fruntschaft hette. Und als (Bl.86) er seite, ób man's erfahren kônnte, und diser sprach, er wüßte es nit, und aber den amptman beducht, er môchte es wol wissen, habe er in beeidet, die warheit zů sagen. Aber er beharret darauf, das er in nit wüßte. Ób er nitsich gegen Bern were, wurde man eigentlich erfahren zů Brienz by sinem vetteren, der im neher und heimlicher were, denn er, weli-

11. *G.* u. land zu kommen. 15. *G.* *Bl.* daß er ganz gräch oder wider emp. 32. *G.* *Bl.* beharret, daß er ihn nit wüsse zu erfahren.

chen ungegrüßt er one zweifel nit were fůrgangen. Nach [1470]
 sůlchem bescheid were er gan Brienz geritten und sich zů
 demselben gefůgt; welicher glych anred gsin, wie er by im
 ein nacht gsin und mit im gredt uff die wyß, wie ouch der
 5 vorder gseit hat; hette in ouch vast gebetten wider hinder
 sich zů keren, heig aber nůt geschaffet, dann er nitsich were.
 Und als ich fragt: wohin? sprach er, er wůßte es nit, er
 meinte aber in die landtgricht; in denen hette er etwas frůn-
 den, namlich ein schwůsterson und ein basen. Aber er wůßte
 10 nit, wo sy sássendt. Und das wůlle er minen herren nit ver-
 halten, ob sy im wyters wůllind bevelchen.

[2] Uff das habend min herren etwas schrekens em-
 pfangen ab diser frefnen tat, das er so durstig, so tief und so
 nach sich glassen zů der statt, und gedacht, etwas prattiken
 15 gangindt. Und hend agents wider gan Haßli geschriben,
 das er zů Brienz in geheim erfaren, wie Peter Dietrich be-
 kleidt und gestaltet sige, deßglychen wo und an welchem
 endt sine frůndt in den landgrichten sitzend? dann er one
 zweifel das wol wůsse; und domit es in der stille blibe, sůlle
 20 er im von wegen miner herren ein vererung biß uff 100 rynsch
 guldin verheissen; ób er's aber nit wůlt bekennen, das er
 versůche das mit trůuwen von im ußzůbringen; und so das
 ouch nůt bschusse, so sůlle er sich zů herren propst verfů-
 gen, mit dem credenzbrief, und in ankeren, in lassen ze fa-
 25 hen zů dem stillisten, und in grosser gheim in zů behalten.
 Warumb? So werde er vilichter schneller. Sůlle ouch mit dem
 von Haßli noch mer handlen, ob er etwas wyter erfaren
 můchte. Hiezwůschen sol man bschiken zům stillesten die
 fryweibel, das sy allen ernst ankerind, ouch mit denen puren
 30 redint, so in landtgrichten miner herren sind, und weliche sy
 erkennindt gůt Berner ze syn, ein ernstig gespech zů haben,
 ob sy etwar frůmder in die landtgricht gelassen. Hat der
 amman von Haßli geschriben und uß Peter Dietrichs frůnden

25. G. in gr. gheim behalte. Bl. behalten. 26. G. dester schnel-
 ler sein.

[1470] erkundet, wie er bkleit und gstatet sye; sy wellend aber
 nüt wüssen, wo sich die in landtgrichten enthaltind, die im
 gesipt sindt. Er habe ouch mit im alles, so min herren im
 geschriben, versücht, habe demnach sy in geheim züm her- 5
 ren propst mit dem credenz verfügt und miner herren mei-
 nung fürgehalten, welcher im geantwortet: es nemme in
 (Bl.87) frömbdt, das min herren ein sölliche anmütung tündt an in.
 Dann nit der bruch sye einen erbaren unverlündeten landt-
 man one gricht und recht also ynzüleggen. Wenn er sôm-
 lichts fürnemmen sölte, im und sinem gotshuß wol zü grossen 10
 unrüwen dienen. Der amman zeigt darby an, das er gloube,
 das es sin nit wyters bedörfte; dann er in der warheit gloubte,
 was sy beid wüßend, alles by trüwen entdekt hettendt.
 Dann sy beid zwen warhaft mann werindt.

[3] Uff obgemelte anzeigung der bekleidung und gestalt¹⁵
 ist flyssig gesücht worden und wargenommen, ób etwas nüws
 entstan wölte; denn min herren das entsessen. Nach flyssi-
 gem süchen hat sich funden, das er zü Worb by einem puren
 was. Do ward man erstunet, das er so nach was, und wol
 14 tag sich da enthalten hat. Und hat man glych uff herr²⁰
 Niclausen angefangen argwonen und erdenken im grossen
 unwillen ze machen. Und ist zü allem unfal der sekelmanister,
 Bendicht Tschachtlan und Peter Simon nit im rat gewesen.
 Und ward schnell uß des schultheissen angeben geordnet, das
 nachvolgender nacht, etwas nach mitternacht, vier stattknecht, ²⁵
 und söllend etwan einen burgeren sampt dem fryweibel zü
 inen nemmen, sich verkleiden, und Peter Dietrichen sampt
 dem puren so ine ufenthalten, uff das man ire sachen und
 anschleg erkunden könne, beid fahen söllind und haryn
 bringindt. Als sy dem haben wöllen statt tün und nachts ³⁰
 zü des puren huß kon warend und dasselbig wider iren
 bruch wol verspert fandent, hend sy müssen ein tür zersto-
 sen, ab welichem gestüchel etlich erwachtend, und hat der

11. St. dienen wurde. G. dienen möchte. 12. G. Bl. lassen sin aus.
 14. G. Bl. bidermann. 17. St. entsassen. G. des entsassen. Bl. den ent-
 sassen. 21. G. Bl. oder den verdenken. 33. G. Bl. gepöchel.

pur und all sin volk mordt gschruwen. Den puren hend sy [1470]
 gfangen und bunden, ouch sinen knecht. Denn sy meintend,
 Peter Dietrich were es, welicher (als man zwyflet was der
 anschlag were) in dem gestüchel ist uß dem huß kommen
 5 und entrunnen. Als aber snel etlich nachpuren zû dem
 geschrei kamend, und für und für sich die puren starkten,
 mit schouben, lichterén und waffen kamend, und gsahendt,
 das sy die in hembdren gebunden und gfangen hattend, fieng-
 gendt sy an syen zû schlachen, das sy den gefangnen puren
 10 und knecht müßend lassen gan, und sich zûsammen stellen,
 sich zû erwerben. Und wie vast sy schruwen, sy werend statt-
 weibel und von minen herren gesendt, wolt man doch inen
 nit glouben, biß das der amman und etlich ander, die sy be-
 kanntend, kamend, welicher inen schiedt und inen ir leben
 15 errettet. Do sy aber den fryweibel erkanntend, gegen dem
 war kein gnad, der ward zû boden geschlagen, und so der
 kilchherr, so darkam, nit gsin were, hettend sy in der lenge
 nach getôdet; welicher halb tod in einer roßbaren in die statt
 geführt ward.

20 [4] Als sy haryn kamend, ist grusamlich über die puren
 und herr Niclausen getobet und abgeraten, den handel an den
 grossen rat zû bringen, vor welchen, als der am minsten (Bl.88)
 verletzt war, ist fürgestellt worden. Dann die anderen mit
 stangen und hólzeren so schwerlich geletzt warend, das sy
 25 nit mer wandlen móchtend. Hat minen herren allen handel
 erzellet; uff das der schultheis fraget; hat er erstlich müssen
 raten. Der ist vast hitzig gsin und het grusamlich geschelkt
 über die puren, und anzogen, wie sy vormalen ouch habind
 dörfen dem fryweibel wider min herren die appellatzion ab-
 30 bekennen: iez habind sy ire amptlüt wóllen zû tot schlachen,
 einen verrätter zû erlidigen, und sig ein argwónig ding, da-
 ran, usserthalb disem gewaltigen frável, minen herren vil

3. *G. Bl.* welcher, als man acht, zwyflet. 7. *G. Bl.* mit schoublichtern
 bewaffnet kamen. 18. *G.* harin in d. st. 22. *G. Bl.* vor welchen der, so am
 minsten v.

[1470] ligge, und sige zû gedenken, die puren wüssind, wem sy harin gedienet, das sy nit mögen lyden, das der bößwicht were haryn gfürt worden, zû erfahren, ob er etwas unrats gesayt hette, als zû gedenken, wyl er sich eben an dem ort nidergelassen und so lang da enthalten, da dise spân ein anfang genommen. Harumb ich dise puren wil straffen nach irem verdienen und nûws und alts zûsamen geben. Dann wo das nit dapfer beschicht, so wirt üwer nam in aller welt veracht, wie nit ein wunder were, das ir den nechsten puren an der statt, und in üweren hochgrichten, und umb das malefitz so üch zûstat zû üben, nit das allein werend, sonder ouch üwere diener und amptlüt zû tod wend schlachen, als vast beschehen ist. Dann hüt vor rat mir die arzet geseit, wo der fryweibel nit were haryn gfürt worden, das man im mit lassen und tränkeren were zû hilf kon, were nit möglich gsin ime darvon ze kommen, und wöllend in ouch noch nit versichern. Und so ir der rüche nach wend, so hettend sy den tod zwurend verdienet: Erstlich, das sy gewaltigklich mit einer entpörung und ufrür üch hend gwert üwer recht zû füren an einem kuntlichen, meineiden ufrürer, dardurch sy verletzter der obristen herrschaft worden, und andern teils, das sy üwere amptlüt, so vil an inen gestanden, umbgebracht. Darum ich widerwertiger meinung by mir selber bin, und nit weiß wie wir es angryffen wellend, damit es dapferlich möge gstraft werden, und aber fürsehen werde, das im landgricht kein unrûw geb, und durch söliche fürsehung die übelteter nit abträttind. Und wenn ich an eins komm, so ich mein an die hand zû nemmen, so irrt mich ein anders, inmassen es über mich wil sin, und nit weiß, wo uß. Wil

7. G. Bl. zusammen zalen. 11. G. das nit allein nit werend. Bl. nit allein das werend (das Anakoluth der Hdschr. wird durch die Textänderung in G. nicht vermieden, denn es müßte weiter heißen: sonder ouch — zu tod schlachen lassend. Der Satz sollte mit den Worten beginnen: daß üwere nächsten puren — nit allein das werend, sond. zu tod wend schlachen).

doch min meinung sagen, so mir eben ynfalt, domit wir desto [1470]
 kelter und zimlicher gesehen werdint by den andren, mit im
 zû handlen. Ein anderer wirt villicht ein bessers bringen.
 Es ist nit minder, ich war willens mit inen zû handlen, wie
 5 sy mit den unseren gehandelt hend. Domit sy üch nit ent-
 rünnind, ist min rat, das uff sonntag z'morgen, zum stillesten
 so mûglich, wir 400 knecht der beringsten hinus gschickt het- (Bl.89)
 tend und die in der mäß, (sy) [so] gmeinlich versamlet, in
 der kilchen umgeben (hette) und die dorflüt vom kilchspil ge-
 10 sünderet und dieselben haryn geferet. Es möchte aber, ob
 das beschehe, ein gestüchel und unrûw geben, als vor zyten
 ouch beschehen: so wil mich bedunken, das es weger sige,
 das man inen gebiete oder tag har gebe, was 14 jar und dar-
 über habe; ir, min herren, wöllind mit inen red halten und
 15 by inen erkundigen die urheber disers uffloufs und die an-
 deren früntlich wider heim schiken: kômend sy, wol gût;
 kumpt denn ein teil und ein teil nit, so gseend und erfarend
 ir denn wol, wer die secher sind und uff die etwas prattik
 mit Peter Dietrichen zû verdenken ist. So findt man denn
 20 aber rat, wie im zû tûn sige. Kumpt dann iren keiner, so
 mag man min erste meinung an die hand nemmen, und wer-
 dent hiezwûschen die anderen in den landtgrichten, ob es

1. 2. G. min meinung, — damit wir desto k. u. z. by den andern gesehen werden, was mit ihnen gehandelt, sagen. Bl. damit wir desto klärer u. z. gesächint by den andren mit inen zu handlen. (Statt mit im scheint im Texte allerdings mit inen verbessert werden zu müssen, wie es gleich nachher auch heißt, wenn im nicht Neutrum ist, s. v. a. mit der Sache. Die Worte „mit inen zu handlen“ hängen ab von „so mir eben ynfalt“; by den andren — nämlich: den andern Bauern in dem Landgericht; s. weiter unten: „u. werdent hiezwûschen die anderen in den landtgrichten.“) 4. G. es ist nit an. Bl. es ist nit anders (es ist nit minder heißt: es ist nichts Geringeres als folgendes). 4. G. Bl. zu machen — gemacht hend. 7. beringesten, ohne Variante; bering, bring, ring = gewandt, behend. 8. G. die si in der mäß, so si — versamlet — Bl. und die in der mäß, so sy. St. die so in der mäß. 9. G. läßt hette aus. 12. Mit den Worten weger sige bricht leider die Handschr. St. ab. 16. G. so ist im recht. 18. G. u. die etw. prat. mit P. Dietr. zu haben zu verdenken sind. 22. G. hiezw. werden die andern bericht in den landger., ob es joch glich — gebe, daß sy wol möchten gedenken.

[1470] glych ein gschrei gebe, wol gedenken, über wen es gienge, und nemend sich iren dest minder an. Dann sy gwüß noch in den landtgrichten inen der handlung kein recht könnend gen. Man möcht alsdann, wyterer unrûw ze fürkommen, üwere rüter und andere redliche burger zû roß uff alle strassen, so 5 von Worb zû anderen kilchspilen gandt, schiken und ieder-mann berichten, das es nüt nüws noch böses sige, denn allein die anfänger des uffloufs zû Worb ze sûchen. Und hie-mit möchtend sy vor zûlousen und sturm syn, biß das man die Worber wol von dem kilchspil sündere und harferge. 10

[5] Item, als der sekelmeister het sollen raten, hat er gesprochen: Das gmeinlich gschehe, das uff nârrsche taten unwyse rât volgindt, das gsehe man by disem verlüffnen handel und ghöre es by disem ungrympten ratschlag, in we-lichem vil von ufrûren, ufflôufen und mütwillen, ouch vil 15 schantlichen frâffen gebruchter mißhandlungen klagt worden. Ouch nach verhörung des, so by dem nachtglôuf oder ufrûr gewesen, so kan ich by minem eid, den ich Got und minen herren geschworen, niemand für sölche achten und ußgen, dann üch, min herren; ußgenommen so sich funde etwas bö- 20 sen anschlags mit Peter Dietrichen wider üch, min herren, insonders von minem herren alten schultheissen von Dießbach, das ich keins wegs verhoffen, wiewol sy und besonders er übel angetastet worden. Und so wir hie wie in Lampar-ten geartet werend, wurde ich etwas zweyfels haben. So aber 25 des nüt ze achten, förcht ich, wir sigind uff dem pan und furt zû grund zû faren. Dann uß vorgenden sachen und zûsagungen, den landtgrichten getan, wir wol sôltend gwüßt han, das uns sôlicher nechtlicher überfal uns nit gebürte. Ja, ouch so wir sin fûg und recht ghan bettend, were es doch 30 unwyßlich angeschlagen gsin. Das es üch aber nit gebürt habe, so wüssend ir, min herren, wie in merem teil der herr-

3. G. dann gwüß si in d. l. ihnen ouch in der handl. 7. G. Bl. nüt fremdes. 6. 10. G. kilchspänen. Bl. kilchspälen. G. kilchspan. Bl. kilchspäl. 29. G. Bl. lassen das erste uns aus. 32. G. Bl. wiewol (wie ist richtiger; die Construction ist: ihr wisset — wie gekommen sind, (nämlich) der Mal. wegen, (so, daß ihr — hand).

schaften die hochricht an üch kon sind von der malefitz we- [1470]
 gen, das ir nit wyter rechts hend hand anzulegen, dann so (BL.90)
 vil üch von den herren des orts überantwortet wirt. Dann
 das also von iewölten gebrucht worden, das weder ir noch
 5 andere, sonder sy allein hend gfänglichlich angenommen und
 in ire türn geführt. Und so man vermeint, die notturft ervordere
 es, hend sy üweren nachrichter gevorderet, welicher inen
 geschickt worden in irem costen, und so die übelteter vor irem
 gricht zum tod erkennt worden, hend sy ein sômlichen ouch
 10 in irem costen alhar mit dem urkunt für üweren schultheis-
 sen mit aller hab, so er uff im und by im hat, do er gfangen und
 verurtheilet [ward] ... fand, war desselben. Diß ist (ein malefizi-
 scher handel) [in malefizischen hândeln] iewelten also gebrucht;
 das man aber heige gseen etliche zun zyten harynfûren, ist nie
 15 bscheen denn uß nachlassen und gûtem willen der herren,
 ouch zun zyten uß irem begâr, und fürnemlich in denen zy-
 ten, do die landtlût vast müdt und unwillig warend der reiß
 und des tellens halben; zun zyten wider üch, min herren,
 denne ouch etwannen wider ire eignen herren, so schantliche
 20 wort ußliessend etlich under inen, das min herren, ouch die
 twingherren selber, beduchte sômliche schreier zû geschwei-
 gen, und das sicherer were hie in der statt, dann da ussen
 syen zû fâhen und haryn zû fergen; dann sy ufrûr und par-
 tyen entsassendt. Das hend sy also lassen zûgan, der statt
 25 zû gûtem. Aber keinen übelteter hab ich anderst dann wie
 obgemelt nie gseen haryn fûren.

[6] Das aber min herr schultheis mir in die red spricht,
 weiß ich wol warvon er sagen wil. Der ward nit vom herren

3. G. Bl. lassen dann aus. 4. 5. G. Bl. dass sie, weder ir noch andrer
 iemants, allein gefangen u.— geführt. 12. G. verurtheilet ward. Diß ist—. 12. G. läßt
 die sinnlosen Worte „fand, war desselben“ aus. Bl. liest dafür ebenso sinnlos:
 fand, was, darstellen. Es scheint hier Einiges aus dem Texte gefallen, z. B.
 verurtheilet ward, gefergert, und alles was man uff ihm fand, war desselben
 (des Schultheißen) 12. 13. G. in malefizischen hândeln. 22. G. Bl. ouch
 da ussen. 23. 24. G. pratiken. 24. G. Bl. zûgan und geraten. 27. 28. G.
 spricht: er wol! (nämlich: habe einen gseen) weiß ich wol. 28. G. von welchem.

[1470] von Münsingen zů richten haryn gschikt, sonder er was ein frefner gsell eines grossen anhangs, der so ergerliche wort gredt, das junker Hartman von Stein zů Münsingen beducht, etwas wurd hinder im steken der Underwaldischen prattik, die im Oberland was. Darum er in zů Münsingen in sin huß 5 bschikt, wyl sy kein güte gfengkhus hattend, als er sprach, do ferget er in persónlich haryn. Und wiewol sich des nüt by im fandt, das er entsaß, ward er doch umb andere sachen hie gerichtet, so uff in kamend. Und so min herr schultheis desselben so frische gedechtnus hat, so nimpt mich trefflich 10 wunder, wie er habe gestattet, das man disen handel zů Worb fürgenommen habe. Dann umb dieselbe zyt, als er und noch vil im grossen und kleinen rat wol wüssendt, ein Oberlender vil tag zů Toffen im wirtshuß lag, nüt tat denn prassenund etliche wort under den puren ußgiessen. Do die min herren 15 vernamendt, warend sy inen argwónig, darumb das die red gieng, das etwas giftes in die landtgricht Seftingen gesáyt were. Do wurdent ouch miner herren diener in frómder kleidung nachts hinus geschikt mit gunst, wüssen und willen Kesslins, der sinen amman darby hat. Do gab es ein 20 sómlichs gelouf, das üwere diener all verwundt wurdent, und ward vom landtgricht gestürmpt, item im Guggisperg, Schwarzenburg, biß gan Fryburg an die statt, das die von Fryburg B1.91) nüt anders wentend, denn wir wóltind sy überfallen. Ir sind wol yngedenk. Ich dacht, min herr schultheis wólte es in 25 sinem rat melden, wie das landtgricht ire botschaft harin gschikt und nit früntlich mit üch umb den handel rattend und eins und das ander ráß anzugend, was ires landts bruch und recht were zů fahen, wán man in die statt sólte füren, und was vor etlichen jaren darvor von üwer, miner herren, 30

5. *G. Bl.* im Oberl. was, und min hh., ouch die twingherren, mächtig sorg hatten (*Bl.* mächtig battent) nit in die landgericht käme, so er ihn zu M. — beschikt, um daß si kein g. g. — sprach, ferget. 12. *G. Bl.* er weiß es freylich wol und noch vil — rat, daß. 14. *G. Bl.* etlich vil. 15. *G. Bl.* ußgoß. 17. *G.* das landger. 22. *G. Bl.* u. gestürmpt von dem landg. in das Guggisperg. 25. *G.* mich dunkt *Bl.* mich geducht. 27. *G. Bl.* rettend.

botschaften, ouch iren eignen herren, in allen landtgrichten [1470]
 inen darumb zügseit were; und entdaktendt üch heiter, wo
 sy söllicher nachtgloufen und gefenknussen nit möchtend ent-
 prosten sin, so müßend sy's an die anderen landtgricht
 5 bringen und lügen, ob sy by irem alten bruch und rechten
 nit möchtend blyben, so doch üwere und irer eignen herren
 verheissung nüt mer wölte gelten; und seitend Keßlin hie
 vor räten und burgeren, er were ein liederlich mann. Ob-
 schon glych derselbig gsell ein landtsveräter were gsin, so
 10 hette er zuerst in sin turn und für sin gricht zû Toffen gehört
 zû stellen. Und so er wyter zû söllichem butzenwerk wurde
 helfen, so sölte er wüssen, das sy den sinen zû Toffen wöl-
 tind zûstan und wöltind im die schlüssel nemmen zum turn,
 und müßte nütdestminder gricht und recht, wie es sich ge-
 15 bürte, verfürd werden. Dise reden bissend min herren do-
 zmal übel, müßend aber patienz han und inen alles beken-
 nen das es war were, mit grosser entschuldigung, wie die
 ding nit bedacht und uff Keßlins willen und nachlassen
 bscheen were. Und beludent den frommen mann mit der
 20 begangnen torheit, das er in einem jar nit dorft ußkon. Und
 ward inen tüwr und hoch verheissen das es inmassen in der
 statt bücher geschriben sölte werden, das sy in künftigem
 wol wurdent rüwig sin: wie es ouch dozmalen von rät und
 burgeren bevolen ist worden, domit zû künftigen zyten hieran
 25 gedacht wurde, als wol recht were gsin; dann man sin klei-
 nen genieß hat. Dann mit diser botschaft, und ouch den
 sturm zû weren, nit ein kleiner costen uff die statt kam.

[7] Und nimpt mich wunder, das in diser nachtmetti
 es nit also gangen ist. Und wo es nit durch herr Niclausen
 30 wyßheit, als ich im wol vertrauw, abgstelt were worden, Got
 geb wie gern man in verdacht machte, so hab ich keinen
 zwysel, denn das wir, wer es nit hinacht, doch morn, aber

19. G. beludent also. 27. G. zu weeren, so dennoch nit vergebens,
 nit kl. Bl. mit diser bottech. und ouch dem sturm nit kl. k. 32. G. Bl.
 ist es nit hienacht, biß morn (Bl. doch biß m.).

[1470] 22 botten oder mer wurdent han uß allen kilchspilen, die sich mütwillens, deß unrechten, und das inen nüt ghalten were, erklagen wurdent, und die üch wol dörfend resse, hochmütige wort gen. Und müßendt inen darzü den wyn, zerung und gûten taglon, wie vormals, geben. Man hat die 5
 (Bl.92) jänigen alwegen für die gröberen, aber dise für die hochmütigeren ghan. Meinend ir nit, das sy noch lüt by inen heigindt, die noch frischer gedechtnus sind was mit inen des fahens und ynherfürens halb in unseren langwyrigen kriegem verabscheidet ward, so noch unseren hie etwan menger sitzt, 10
 der sich des wol bsinnt? Und wie jung ich was, so ducht mich, man überfüre mit den puren, und wurde in die harr etwas empörung bringen, als es ouch tet, doch nit als böß, als ich forcht. Dann des fahens hie in der statt und darvor zü vil wolt werden. Und beschach doch alles mit irer her- 15
 ren gûtem willen, ouch etwan uß irem angeben. Gedacht aber in mir selber: diß volk wirt's nit in die harr lyden sy wyder ire recht und bruch also zü jöchen, wie ouch beschach und ußbrach. Und uff ein zyt, do uns die Eidtgnossen mann-
 tendt, und ouch vast not tet, und wir mit unserem paner 20
 woltend ußzühen, und iedermann gan Burgdorf, ußgnon die zwei landtgricht, so haryn in die statt bescheiden warendt, kamendt, schiktend ir botschaft von allen landgrichten: wie sy nit willens werend zü züchen, wegen das min herren, wie ouch ire herren, etliche wider ir recht und bruch gfengk- 25
 lich fûrtend, mit welcher wyß ir sach vil böser wölte werden, denn sy von den alten gehört vor alten zyten, ob ire herren in die statt gezogen werind, und die mannschaft (in) [an] dise statt kon. Und so dieselbigen joch mit einander zü krieg kamend und überfal entsassen, so hattend sy 30
 schirm in irer herren schlösseren und hüseren: iezund, wenn man sy in langwyrigen reißzügen mit grossem irem costen

4. G. und ir ihnen hingegen. 17. G. dulden. 18. G. zu jagen. Bl. zu fachen. 21. G. gan Burgd. kam. 23. G. Bl. kamen nit. 24. G. Bl. um daß. 25. G. ir herren etlich si wider —. 27. G. denn sy, wie sy — gehört, vor a. z. gsin. 29. G. Bl. an dise st. 29. G. dann so dieselben.

harumb geschleipft und darzû übel getället, und sy heim [1470]
 kâmend, rûwen und lûwen und frôud mit wyb und kinden
 han wôltend, so wurdent sy denn erst umb reden und lie-
 derlicher taten willen und wider ire recht und bruch
 5 und mit deren gunst und zûtûn, die sy schirmen sôl-
 tend, in die statt in gfengknus gfûrt; darumb sy nit wyter
 wôltind zûhen, sy wôltindt vorhin wüssen, warumb, wannen-
 har und wie vil sy in miner herren reisen müßend zûhen,
 und wie ire alten herren das mit der statt überkommen, und
 10 ôb sy's ouch macht hettend ghan sy also zû verpenigen;
 darby wôltend sy sômlichs fahen nûmmer mer lyden. Min
 herren erschrakend übel. Dann man müßt widerschryben,
 still zû halten biß man die landtgricht wider zûfriden gestelt
 hette. Das fürnemmst was des reisens halb. Da wußtend
 15 min herren kein anderen bscheidt zû geben, dann von wegen
 irer herren, wôlche ire herren iewelten gewesen über ir lyb
 und gût. Und hette man sy sômlicher pflicht müssen allein
 uß irer herren briefen underrichten, weliche man inen nit
 gern zeigte. Dann man entsaß die unwilligen noch unwilli-
 20 ger zû machen, wenn sy die alten rechten und briefen, so (Bl.93)
 scharpf sind, wurdent hören. Und wurdent in yl alle landt-
 gricht versamlet und gebetten zû zûchen, mit verheissung, so
 man mit der hilf Gottes widerkâme, wôlte man inen nût
 verhalten, sonders alle ding anzeigen. Des fahens halb, das
 25 versprochen inen mine herren, ouch ire eigne herren, die da
 zûgegen uff dem lanttag müßend syn, das fürhin kein ge-
 fangner in die statt noch anderschwo hingefûrt sôllte werden,
 denn so es nach irem bruch und rechten zûvor erkennt werde.
 Mit disen zûsagungen sind sy beredt worden, das sy zugendt.
 30 Und das wüssend noch etlich Berner mines alters. Harumb
 ir, min herren, mit diser hüpschen nachtmetti übel gefält ha-
 bendt, wider den zimlichen, ja, ich gloub, versprochenen alten
 bruch gehandelt, herren Niclausen hend ir gwalt in sinr herr-

20. G. Bl. u. scharpfen briefen wurdent hören. 21. G. Deßhalb wur-
 dent. 22. G. Bl. ouch inen anzeigt die not u. verheissen. 24. G. Bl. lassen
 das aus, wofür wol da zu schreiben ist.

[1470] schaft getan und sind lügenhaft gegen den landtlüten worden. Deß allessin, wo es für einen richter käme, wurdent ir überweisen.

[8] Darumb ich inen nit wil gebieten oder tag har geben; es wirt mir leid sin, wenn sy sunst (nit) kömment. 5 Dann es mit üwerem gspött und schaden wirt bscheen. Ich dörfte baß zû ersparen, das ich alle tag üwere schweren zinsen abrichtete, denn sölche kilbinen und versamlungen zû verlifern. Und so ir inen schon haryn pietend, wurdent sy doch nit kommen. Das wüssendt ir. Dann ir inen uff 10 ertrich nüt zû gebietend habend, dann ein einiges gebott, mit üch zû reisen. Und wurde es herr Niclaus ouch nit gestatten. So wil ich sy ouch eben als wenig überfallen. Dann wir wider in nûwe gscheft kömment mit den landtgrichten, da man nit wüßte, wie sy wurdent ußschlitzen. Dann zû 15 denen zyten min herren und die twingherren zûsammenstündent und warend vast fro, das die puren gstillt wurdent; iezunder tringend ir dieselben nit allein von üch, sondern nôtend sy ouch zû den puren ze stan wider üch. Wie das? Also, indem da ir on alle form des rechtens wider alte 20 brüch und harkommen und wider all üwere eignen verheisungen, nüt denn mit gwalt, mit disen landtlüten gehandelt und noch handeln wend und eben mit denselben ouch uff das höchst die twingherren an iren herrlichkeiten verletzend. Meinend ir nit, so üch dieselben übel wöltendt oder unrûw 25 und entpörung süchtend, ob sy nit fro wurdent syn, das ir's ouch mit iren puren wöltend anfahen, und eben an dem stuck, das inen alwegen das verhassetest ist gsin? Min herr schultheis meint alwegen, so ich dise nûwerung entsitzen, es bedörfe der forcht nüt, ire puren wurdent sy verlassen, ob 30 sy wider uns etwas fürnemmen wurdent, und zû uns stan.

2. G. des alles. Bl. dises alles (allessin, wenn es kein Schreibfehler ist, scheint s. v. a. allesamt, alles zusammen). 5. G. Bl. lassen nit aus, was auch der Sinn verlangt. 7. Bl. bedürfte. 8. G. kilchwichen. 12. G. es würde es auch — nicht gest. 14. G. kämend. 17. G. doch vast. 25. G. Bl. ob üch.

Er wirt sin leider wol innen werden, wyl er sich diser taten [1470]
 und räten wil gebruchen, und die volg het, als er ouch hat.
 Und kan doch darumb nit underlassen die warheit zû sagen, (Bl.94)
 das es mich gehe, verwegne und unwyse ratschleg von wy-
 5 sen lüten bedunkt het sin. Das ich nun nit erstunet syge
 ab dem, das der frefne ufrûrer, nachdem ir, min herren,
 in vor vil jaren gestillet, als er selbs wol weißt, sich so wyt
 in das landt und so nach zur statt dôrfen lassen, lougne ich
 nit, dann ich fôrchten in; das ich aber darumb kônne raten
 10 neißwann zû löschen, do ich noch nüt gseen noch ghôre
 brünnen, das weiß ich nit. Dann lichtlich môchte geschehen,
 das man mer gschante dann besserete, wie man oft in den
 kleinen brünsten gseet beschehen. Aber mich dunkt gût zû
 syn nahin ze sûchen, ób etwas fûwres yngleit were, uff dise
 15 wyß: Ir bkennend allsamen den amman von Worb, das er
 ein gûter Berner ist. Dann ir, min herren, wüssend wie vor
 jaren und ouch kurzlich er so groß arbeit und ernst in üwe-
 ren bûwen mit dem holzfergen uff sich genommen, und wie
 wol er üch huß hat und syn zyt übel verlор und nüt über
 20 sin zerung wolt nemmen dann üwere farb. Ir wüssend, wie
 er sich so weidlich in üweren reisen und kriegen in stillung
 der puren, so sy zû reisen und tellen unwillig, getragen hat,
 ouch was er uns in gheim der statt zû gûtem etwann entekt
 hat, das min herren mengs mal herren Niclausen siner dien-
 25 sten halb gedanket, und gerûmpt, das sy uff iren âmpteren
 kum ein trüweren und geflißneren diener hettend in der statt
 geschefen; welches herr Niclausen vast frôuwet, und sin hof-
 fertig was; zû dem ir wüssend, das er ein hüpsches erbli
 von siner langligerigen schwôster all tag erwarten ist; so das
 30 falt, hat er mût die sinen die gûter zû Worb buwen zû las-
 sen und sich haryn ze setzen, als er mir und anderen minen
 herren das mermalen verheissen hat. Den wôlt ich bschiken,

1. G. will. 2. G. vil. 4. G. gäche. 6. 7. G. nach dem ir, m. hh., so vil jaren
 gestellt: so auch Bl., nur daß er auch gestillt schreibt. Der Zwischensatz:
 als — weißt paßt nur zu dieser Lesart in G. 8. 9. G. Bl. lassen, das bin ich
 [nämlich: erstaunt] u. fôrchten ihn. 23. G. Bl. ouch unser etlich noch, was.

[1470] uf morn den morgen hie zû syn, und in umb disen handel erkunden, ob er ützt geschmeckt hette? Ist etwas angezündet, so mag es im kum verborgen sin. Dann ir bkennend in ein wysen, erfarnen, geschwinden und nun betagten gsellen ze syn, und was er üch bekanntlich wirt sin, das mōgend ir mines teils wol glouben, als wenn er's by sinem eid hette geredt. Weißt er nüt, so ist es nit sorgklich, das man ein sōmliche rüstung und empörung erhebe, die bald ein sorgklichere geberen möchte: wüßte er aber etwas und es üch verhielte, das ich nit gloub, so ist die enderung an im sorgklich und dütet uff üwerer syten nüt gûts, welches doch mit der zyt nit mag verhalten werden. Und nach dem man funde oder schmakte, wüßte man aber wyter ze handlen und sich zû beraten, ob man mit recht oder mit handt, wie hüt geraten, die sach müsse fürnemmen. Darmit möchte man ouch vilicht darus oder daryn kon in dem man herr Niclausen verdenkt, domit man zû rûwen komme. Dann so im disers mans wonung zû Worb in wüssen were gsin, so were kum möglich, denn das sines glychen vil mer personen das gwüßt hettend, so werend gwüß schwerre hendel vorhanden, die etwas uff im tragen wurdent. Dann herr Niclaus wol so wyß were zû ermessen, das er (denn ich in den rychsten Berner achten) sin er und gût an disen lotter und bättler wagete zû henken. Ich gloub aber eigentlich, das er uß sinem angebornen frevel disen zug, wie ouch vor mer, fürgenommen. Wie oft hat man in in üweren landen, wiewol nit eben hieniden, gespürt und gesehen innerthalb 23 jaren, das ir in zû sūchen grossen costen gehept?

Als umb dise beid rât gefragt ward, ist des sekelmansters wyt das mer worden, das mich gewunderet hat, das der wyser einmal ist an die hand genommen worden.

[9] Item uff den abendt hat der schultheis den rat beruft und anzeigt, wie dem fryweibel sige botschaft kon, die

5. G. Bl. betagten (wiewol er nit so alt scheint) gesellen. 14. G. von hand. 22. G. als zu erm. 26. G. nit hierab. Bl. nit hie herab. 27. G. Bl. innerth. 20 jaren oder 23.

habe er zû im geschickt, weliche im anzeigt, das warhaftig [1470]
 das landtgricht uff sonntag zû Grossen Höchstetten sich ver-
 samlen wurde von des uffloufs wegen zû Worb beschehen.
 Und als man begert zû wüssen, ob das ganze landtgricht oder
 5 verordnete von den kilchspålen, wie sy im bruch hend, zû-
 sammen kâmend, do wußt er kein bscheid zû geben. Und
 als min herr sekelmeister anfangen zû raten, ist sin meinung
 gsin: Diewyl diser bott kein heiteren bscheidt könne geben,
 so könne er nüt heiters raten, diewyl aber uff morn den mor-
 10 gen der amman von Worb vor dem kleinen rat werde erschy-
 nen, der dessen min herren eigentlicher wüsse zû berichten,
 wölte er's ufschlan darin zû handeln, uff das man dann wüsse,
 was darinnen zû handeln were; und das der groß rat ouch
 versamlet wurde, inen anzûzeigen, was aller gescheften halb
 15 by dem amman funden were worden, und ob es von nöten
 einen ratschlag zû tûn. Dises gfiel minen herren allen.

Item morgens ist der amman von Worb erschienen, we-
 lichem der schultheis geoffnet: min herren habint in bschikt,
 sich umb etwas von im zû erkunden, und das er inen die
 20 warheit und was im darumb zû wüssen nit verhalten wölle;
 deß sölle er sin hand ufheben und einen eidt schweren. Do
 der amman das hort, begert er, min herren solltend im ver-
 zyhen, er wurde inen den eidt nit tûn, hette ouch sin leben
 lang keinen eidt tan dann (sinen) [sinem] herren allein, des- (Bl.96)
 25 sen amptmann er iez ouch were. Harumb er im, so er disen
 eidt tette, dester mer bedörfte zû lag legen. Es were ouch
 in irem landtgricht die, so hinder den herren sessendt, nie
 gebrucht zû eiden, anderst denn wenn sy under statt zeichen
 und under den hauptmann schwûrend, welcher eid sy nit
 30 wyter bunde denn so lang dieselbe reiß wârte. Wyter so
 wurd inen von iren herren oder derselben amptlûten etwan
 haryn für gricht und rat gebotten zû reden, so schwûrend sy
 ouch eid, und anderst wer es mit inen nienen, so under den

24. G. Bl. sinem. 26. G. zulag zulegen (die Redensart „Jemanden
 etwas zu Lag legen = zur Last legen, kommt unten Bl. 106 wieder vor).
 28. G. under der st. z.

[1470] herren sessend, gebrucht. Und ob min herren etwas nottürftig werend von im by dem eidt zû wissen, so môchtend sy in vor dem gricht zû Worb ankeren oder verschaffen, das im sin herr gebiete alhie zû reden, so were er willig minen herren zû gehorsamen und z'tûn was einem bidermann zû- 5 stünde. Als aber der schultheis im streng anhielt, und er sich des eids wert, hieß der sekelman den amman ußgan und ward vast undultig mit dem schultheissen und sprach: Wie es kâme, das er alle ding verkeren wôllte und alles uß sinem eignen gwalt machen, ungefragt und unberaten? Wer 10 in gheissen dem amman den eid anmûten? So er doch wol wüsse, das es sich mit der twingherren undertanen in landtgrichten anderst denn mit den andren verhalte, wie dann der amman im das wol erlütteret habe, das minen herren ein schand were, das ein pur iren schultheissen leren müßte. 15 Hinwider der schultheis klagt, er hette unlengest erfahren, das der sekelman im ghaß were, und er im nût rechts kônte tûn, und das all sin tûn und lassen by im nût dann gift und gallen were. Do antwortet der sekelman: Er tete im unrecht, er hette weder in noch einichen menschen nie 20 ghasset, aber sin unrûwige art und natur, so von jugendt uff nûwe ding gsûcht und alwegen gesûcht sich zû erheben mer dann einem gmeinen burger von nôten were gsin. Und so er nun den hôchsten staffel erlanget, wôlte er sich der hargebrachten verwaltung wie sine vorfaren nit benûgen, sonder 25 uß sinem gfallen alles regieren. Mit der wyß bedôrft man keines ratsfründes noch rathuses mer. Der schultheis, so er zû Bern, wie etlich sprechen, Julius Cæsar wil sin, mag er's in sinem huß mit dem finger alles regieren. Als aber sich ein grosser zangk erhûb, und der schultheis den sekelman 30 trôuwet, er müßt im sagen mit recht, wer im zûleite, das er zû Bern Julius Cæsar werden wôlte, antwortet der sekelman: Er dôrfte sinen nût z'verschonen. Er wôlt im einen dar- (Bl.97) stellen, der wol noch spôtlicher weder das redte. Er wolt wissen was? und wer? sprach der sekelman: Er redt, 35

34. G. Bl. noch spöttiger über diß redte.

ir sigind der tyrann von Bern. Iez wüssend wer er ist, und [1170]
 das weiß ich und han min vorsager üch gestellet; gangend,
 nemmend ine iez mit recht für, oder mich, welchen ir wöl-
 lendt. Als der schultheis schwig und erstunet, sprach der
 5 sekelman: Was hend min herren mit unserem zangk zû
 schaffen die zyt zû verlieren? Ich gedacht nechten, wir
 môchtend nit uff die bottschaft, so uß dem landtgricht kom-
 men, des hüttigen brichts erwarten; wir müßend aber in
 harnist. Und hüt gedenkt man sin nüt. Warum ferget man
 10 nit nottûrftigere gscheft? Do fragt in der schultheis, er sôlte
 raten. Do sprach der sekelman: Ir wüssend wol, herr
 schultheis, das sich dises gebürt hette, ôb der amman haryn
 genommen were, so werend wir iez mit allem grech. Mich
 wil das für das erst dunken, zû erfahren ôb das landtgricht
 15 und in was gestalt und warumb es zûsammen komme? Ob
 von nôten werd sin, etwas zû fôrchten oder fürsehen, das
 man sich daruff berate? Ich achten wol, er werde sagen,
 das es bescheche von des gloufs von Worb wegen; so gibt
 er uns darmit anlaß um denselben handel, darumb er ouch
 20 bschikt ward, in zû fragen. Und wil mins teils im keinen eid
 anmûten. Er wurd in ouch nit tûn, gebürt uns ouch nit, zû dem
 das es ouch nie gebrucht ist. Dise meinung gfiel minen herren
 allen. Und als der amman wider ward haryngelassen, do ent-
 schuldiget sich der schultheis, das er im den eid hat gebotten:
 25 Er were erst sit osteren an dem ampt und hette der dingen vor
 nie wargenommen. Min herren aber hettend in berichtet, das er,
 der amman, recht hette und vertrautend im vil grössers denn
 darumb sy in bschikt hettend inen underrichtung zû geben.
 Das were [daß] inen fürkommen wie sich das landgricht uff
 30 künftigen sonntag zû Kleinen Höchstetten sôlte versamlen; so
 im nun sômlichs, ouch warumb, nit unwüssend were, diewyl er
 der nechsten einer were, dem min herren zum basten vertraut,
 begerten min herren an in, syen der warheit zû berichten.

1. Vor „iez wüssend“ müssen einige Worte, die diesen „Vorsager“ mit Na-
 men nannten, absichtlich unterdrückt worden sein. Die Handschriften bieten
 keine Hülfe. Ist der Bischof gemeint? oder sonst eine unantastbare geistliche
 oder weltliche Autorität? 11. G. raten darum. Bl. darum raten. 29. G. Bl.
 das wäre aber, daß inen fürkomen. 30. Bl. zu Großen Höchst.

[1470] [10] Also fieng der amman an: Als das nachtglôuf war vergangen zû Worb, habe er arbeit ankert die gesanten zû erretten und habe den fryweibel haryn geferget; und als er ein wenig gessen, sig er angentz gan Signouw zû sinem herren geritten, ine desselbigen handels zû berichten. Dann er 5 fôrchte, so er sin innen werde zûvor, wurde er undultig über in, ouch unrûwig, als er ouch nüttestminder ward. Und uff morndrigen tag nach dem morgenbrot reit der herr gan Worb. Dann er vil hat zû handeln gehept des vorigen tags von mengerlei tagsatzungen wegen, und herr Wilhelm, sin vetter, 10 mit im. Und als sy mit den frouwen z'abend essend, kam (BL.98) der weibel von Münsingen und begert minen; der mir saget, wie der amman von Münsingen von vilen uß den kilchspilen Worb, Münsingen und anderschwohar gewarnet were, das landtgricht zû versamlen. Darumb sôlt ich uff sonntag mit 15 vieren uß unserm kilchspil gan Höchstetten kommen, daselbst wurdent uß allen kilchspilen landtlût sin, und das were fürnemlich von des nachtloufs wegen, zû Worb vergangen; welches ich minem herren anzeigt, der darab erschrak und sprach zû herr Wilhelmen: Das darf wol unrûw bringen in allen 20 landtgrichten, und darf man mich des wol verdenken, als ob ich's anghetzt habe. Ich muß lügen, ob ich's môg erwerben. Und seit zû herr Wilhelmen: Ir müssend angentz gan Münsingen zû Hartman von Stein und im anzeigen, das uß diser versamlung der statt von Bern nüt rûwigs noch gûts môge 25 entstan; deßglychen unseren handel, den wir gegen Kistleren und sinem fryweibel hend, nüt fürderen, sonders uns vil mer wirt hinderen. Dann vil unserer gûten fründen ein mißfallen umb der statt willen an uns wurdent haben, als ob wir dise versamlung, by deren es one zweyfel nit blyben wirt, habind 30 angerichtet und wôllen die puren ufrûrisch machen, uns zû rächen. Und bittendt Hartman umb unser aller, ouch minetwillen, das er mit sinem amman verschaffe zû gebieten,

2. G. Bl. zu Worb vergangen wäre, da er arb. ank. — erretten und den fryw. — gefergget, hab er ein wenig gessen u. angentz —. 6. 7. G. Bl. uff in. 33. G. Bl. verschaffe, ouch den andern, sich nit hinufffügend.

das sich niemant hinuf füge; deßglychen denen von Wich- [1470]
trach entpietendt, das die versamlung abgstelt werde, wie
ich ouch in den übrigen kilchspilen versorget habe. Dannet-
hin so rytend gan Dießbach und versehend's by üwerem am-
5 man, ob iemants schon verordnet were von der kilchhõri,
das es still blibe oder gewendt werde. Deßglychen sölte er
nit vergessen: dem amman von Signouw, so mit minem her-
ren gan Worb was geritten, hat er bevolchen agents gan
Signouw zû ryten und es daselbst ouch zû versehen oder ab-
10 zûstellen, und underwegen dem amman von Höchstetten in
sinem, ouch junker Hartmans und miner frouwen von Wyssen-
wegen zû gebieten ouch sômlichs zû tûn und kein versamlung
da zû gestatten, und so by dem wirt versorget were zû ko-
chen, das es wurde gewendet. Deßglychen sôlt er sich hin-
15 über gan Biglen agents zû dem amman verfügen und dem-
selben anzeigen, das sômliche versamlung wider ein statt
von Bern were, darumb er's in stille halte oder abstelle.
Und hat dem amman von Signouw sinen grossen ring mit
dem grünen stein an den von Höchstetten geben zum wort-
20 zeichen, welichen wir sine amptlüt all bkennend; hatt ouch
demselben bevolchen, so er's zû Signouw versehen, das er
denn agents hinüber gan Rôtenbach ryten sölle und daselbst
mit beden amptlüten reden, wie der amman von Höchstetten
zû Biglen; deßglychen hat er einen brief gan Torberg dem
25 herrn by Lois sinem diener geschikt, das sy hinuf gan Wal-
kringen schikindt, und's by iren amptlüten daselbsten ouch
versehindt. So weißt noch zû Worb niemandt nüt von diser (BL99)
botschaft; so ist ouch und wirt niemants by uns verordnet.
Darumb ich genzlich gloub, das mines herren anschlag nach
30 dise versamlung gebrochen sige, so echter junker Hartman
vom Stein zû Münsingen, Wichtrach und Wyl sölches hat
wollen abstellen, wie in dann min herr durch junker Wil-
helmen hat bitten lassen.

Darnach uß miner herren geheiß ist der amman gefra-

11. G. j. Hartmans namen. Bl. m. fr. von Wyßenwegen namen.

14. G. dass es gewehrt wurde.

[1470] get, was ursach habe demselben nachtglouf geben? Daruf der amman geantwortet: Das möge niemandt baß wüssen dann mine herren, so ire diener und andere hinus gschickt, einen zû fahen, warumb, möge er nit wüssen. Wie es aber anfengklich zûgangen, und das gschrei sich erhept, wüssind s ire gesanten allerbast syen zû berichten.

[11] Wyter ward gfragt: wie der hiesse? von wannen er were? wie lang er zû Worb gewonet und was sin handtierung daselbst were gsin? ob er vil zum wyn und gsellen gangen? ouch ussenfür in andere kilchspil und dörfer und 10 tavernen gewandelt? und was sin wäsen und handlung were gsin? das er deß min herren eigentlich wölte berichten. Daruff der amman antwortet: Wie er hiesse, ouch wannen er were oder wie lang er zû Worb gewonet, wüsse er kein andren bscheid z'geben, dann uff einen tag, als er für sines 15 vetteren huß gangen mit etlichen anderen puren, do hette er in gseen tröschen, und, als in düchte, vast unwatlich; stünde er still und spreche zû den andren: So einer einen tröscher wölt anstellen, so hette er wol einen funden, der's baß hette können und vermögen; dann mich ducht, er fieng an alten. 20 Do seitend im die andren: Ja, er ist synes wybs etter. Do fragt er: Von wannen ist er? Sy sprachend: Er sol von Undersewen sin oder von Brienz und ist kommen sin basen zû besichtigen. Doruf antworte er: So nemme es in nit mer wunder, das er unwatlich trösche, dann es den Oberlenderen, 25 die es nit bruchtind, nit anzûmüten were; und giengend damit von dannen. Am nechsten frytag darnach, do man uß der kilchen gangen, hette er in gseen uff dem kilchhoff stan. Und aber nachvolgenden frytags, als sy im wirtshuß ein abendtürti getan und abendts für das wirtshuß kommen, habe 30

11. *G.* u. was sines wesens u. siner handlung er wäre gsin, deß er — wölte berichten. 17. *G.* unwatlich, u. seyt man, er wäre von Untersewen od. von Brienz komen sin basen heimzusuchen (*Die Worte: stünde er still — von wannen ist er? sind ausgelassen; von hier an folgt nämlich G. der abgekürzten Textrecension von H., wie sie in der Helv. Bibl. abgedruckt ist.*) 20. *Bl.* er bynne (?)

er in gseen darvor stan by sines etters nachpuren; und so [1470]
vil sig im von disem menschen kundt und nit wyters, und
wüßte nit mer, wenn es im glich an er und leben stünde,
darvon zû sagen. Und als er streng gefragt ward, ob er in
5 nüt in das schloß heig sehen gan oder zû herr Niclausen,
und mit im reden? das sölte er frölich entdeken, dann es
im nüt wurde schaden, müßte in gheim blyben, und were
schon by dem eid ein helig gebotten zû halten. Antwortet der(BI.100)
amman, er habe in weder im schloß noch by herr Niclausen
10 nie gseen und sige doch, wenn er zû Worb wone, mer umb
in, dann kein mensch, ußgenommen sin ordenlich hußgsind.
Er gloube ouch, das es nit wol möglich sie gsin mit herr
Niclausen red zû halten, dann das er's het müssen gseen.
Dann diser gsell erst nach herr Niclausen hinryten an se
15 (anders wüßte er nit) gan Worb were kon; so were herr
Niclaus nummen ein nacht und einen halben tag (als er ab
dem se kon) zû Worb gsin; dann er gan Signouw müßte,
umb vil treffenlicher hendlen willen, und besonders den tot-
schlag zû befriden; und hat dest fruyer ab dem se gmüssen.
20 Darzwüschien als er ab dem roß gessen und wider daruf,
sige er nie von im kommen, dann so er z'nacht in sin bett
sye gangen; sige ouch morgens by sinem ufstan, wie abends
by sinem nidergang gsin. Harumb er frölichen wüsse zû re-
den, das der gsell in der zyt als er zû Worb gsin, an herr
25 Niclausen angesicht nie sye kommen, es were dann in der
nacht, als er den herren am bett gelassen, beschehen, das er
keins wegs gloube.

[12] Als der amman uß examiniert und abgeträtten
war, hat der schultheis ein groß gespei uß deß ammans ant-
30 wort gemachet. Seit ouch, er hette vorhin wol gwüßt, das
min herren durch des ammans beschrybung nüt merers wur-
dent wüssen noch ußrichten. Dann er und herr Niclaus we-
rend ein lyb; so were er ouch nit haryn kon denn mit wüs-
sen sines herren, welcher in wol hette können leren reden;
35 und es möchte dem amman glouben, wer da wölte, er wölte
aber im nüt glouben. Schmützt grüsenlich herr Niclausen

[1470] und sprach: Er wüßte nit was den sachen geholten were durch verhörung des ammans. Es wurde von nöten sin zů ratschlagen wie man der statt er errette und schand an den bösen puren reche, die nun der statt zwen schantlich possen zůgefügt hettend; und das es an den grossen rat gebracht ⁵ werde, welche ser wundere, das es noch nie von minen herren an sy kon sige; wurde ouch darby von nöten sin einmal einen ratschlag zů tůn, wie man die übelteter und verlümbdete personen under unseren hochgrichten anzůgryffen oder zů fahen tůn sölle, domit schelmen nit iren underschlouf ¹⁰ heigiud, und ir, min herren, alwegen unrůw zů entsitzen habindt. Daruff hieß er den sekelmeister raten. Der sprach: Er möchte wol lyden, diewyl min herren die burger so begirig werend den handel zů vernemmen, inen alles zů entdecken. Wie das ouch were abgeraten, sprach er, er bäte ¹⁵ Gott, das es von rūwen wegen beschehe, anschlág zů tůn, der statt Bern er zů erretten und rechen, und wurde vast (BL101)sin meinung sin, wie er nehermal gseit, das man hette gehalten und noch hielte was wir zůvor versprochen zů halten, das on alles zůsagen sunst zů halten die billigkeit uff im ²⁰ trůge, und man niemant das sin nemme, mengklichen by gricht und recht liessend blyben. Dann hettend wir der statt er rychlich errettet und wurdent schelmen keinen underschlouf han, als sy ouch by minen zyten in (miner üwer) [üwer, miner] herren zarg nie gehept. Und mögend ir dann ²⁵ in grossen rūwen sitzen. So wir aber wöltend einen handel, da wir in allen rechten müßend unrecht gwünnen, erst mit grösserem gwalt verwirren, fürwar, fürwar ich fůrcht, uns wurde der unrůwen gnůg dōrfen werden. Man spricht: Gott ist nit ein Peyger! Des ammans halben von Worb, han ich ³⁰ gern ghört und gloub, das er die warheit geredt habe. Dann ich in fromm und warhaft zů allen zyten funden han und

4. *Bl. G.* schantliche sachen. 5. *Bl. G.* mit dem grossen rath beschehe. 7. *Bl. G.* an si gebracht wäre. 15. *Bl.* abgeraten. Sprach, er bäte Gott, das es von ruwen wegen beschäche, anschlagen halben ze thun, der statt — rächen. 25. *Bl.* in üwer, miner hh., zarg. 30. *Bl.* Peyer.

sag, das sin verhörung der statt grossen nutz het bracht. [1470]
 Dann er uns anzeigt hat, wie fyn wyßlich, schnell und still,
 one allen der statt costen herr Niclaus die versamlung des
 landtgrichts, daruß grosse unrûw und costen entstan mögen,
 5 abgestellt hat; welichs abstellen, so wir darüber gsessen zû
 ratschlagen — so fyne ratschleg hend wir glert in 8 oder 9
 monaten geben — hetten wir zû grossem costen wol dürfen
 wider erweken grössere unrûw, da wir von Gottes gnaden
 nun sicher sind und des herren Niclausen hoch, hoch zû
 10 danken hand; und gar und ganz kein schyn hat — dann
 sin herrliche, fromme, wyse gedechtnus das widerspil lert
 denn das er verdacht sôl werden — das er etwas anschlags
 oder wüssens mit disem lekeren ghept. Und was hette herr
 Niclaus sinem amman können hie leren reden, da doch iren
 15 keiner mocht wüssen, weiß sy wurdent gefragt werden? Vi-
 lichter hend sy mögen erdanken, es wurde umb der an-
 gschlagnen versamlung willen des landtgrichts sin. Denn
 herr Niclaus weißt, das ir durch sinen amman etwan mer
 erfahren und vil vornaher vertrauet hand. Hette er im dann
 20 sin flyssige abstellung bevolen zû sagen, und aber wer ein
 lugi gsin, ir werend der warheit in wenig tagen wol innen
 worden, wie ir schon disers morgens anderschwohar sin
 kuntschaft handt, das der amman die warheit geredt hat.
 Darumb an ort und enden, da gricht und recht soll brucht
 25 werden, gehorte das böß gift, der nyd, sich hinwegk zû schüt-
 ten. Und muß fürwar reden, das nit erbar ist fromme, er-
 liche und wolverdiente personen also verdachtlich zû machen.
 Ich will mines teils — ir wöllind denn den amman für den
 grossen rat ouch stellen, und das gfiere mir ouch — im trüw-
 30 lich danken siner ghorsame und berichts und darby ouch
 herren Niclausen in üwerem namen durch üwere brief treffen-
 lich danken siner trüw, wie das dann min herr doctor aller-

8. *Bl.* die wir. 16. *Bl.* gedenken. 24. *Bl.* an orten, da. 25. *Bl.*
läßt sich aus. 26. *Bl.* daß es nit erb. ist. 30. 31. *Bl.* darby von üch, m.
 hh., herren Niclausen lassen by im, doch durch üweren brief, treffenlichen
 siner trüwen danken.

[1470] bast weißt zu stellen, und für den amman sin zerung beza-
 (BL.102)len, darzu im zwen guldin für ein vererung verordnen. Wie-
 wol ich weiß, das er's nach sinem bruch nit nemmen wirt,
 so bin ich als tugenthaft alwegen und erspar es, einen botten
 daruß zu bezalen, und hend ir, min herren, denocht üwere
 erung getan. 5

Daruff der schultheis sprach: Man sollte mit der gschrift
 still stan an herr Niclausen, dann er nit wüßte, ob minen
 herren dem grossen rat darmit gedienet wurde. Ist geraten,
 den amman nach geheptem rat abzúfergen. 10

[13] Und ist der schultheis hinus zu unseren herren
 gangen und hat minen gnedigen herren anzeigt, wie der am-
 man von Worb were verhört und gfragt worden erstlich von
 der versammlung deß landtgrichts, so zu Grossen Höchstetten
 zúsamensolt kommen, deß min herren gestrigen abents durch 15
 deß fryweibels kuntschaft verstendiget worden. Der hette
 inen anzeigt, das solche versammlung, als er eigentlich hoffete,
 abgestellt were; wie dann deß min herren hüttiges morgens
 von anderen orten versicheret werend. Demnach were nach
 aller notturft gefragt deß verretterischen schelmen halb von 20
 Haßli, aber umb keinerlei ding wólte er nit wússen. Er
 hoffete ouch nit, das min herren durch die Worber útzit wur-
 dent innen werden; dann ein wurmássigs nást da were, als
 er vestenklich gloubte, von haupt biß an schwanz. Und so
 nützit wyters díßmals zu erfragen, beduchte in nun zu rat- 25
 schlagen, wie die grosse schmach und erverletzung, so einr
 statt Bern von iren undertanen — das sy müssend sin, ob
 Gott wil, willig oder unwillig, wie ungern herr Niclaus
 und andere díß bekanntend — beschehen, errettet werde?
 Daby, wie in künftigem sómlichem unrat und ufrúr móge 30
 fürkon werden? Als gefragt ward, hat der schultheis den
 ersten rat geben und hat den handel grúsenlich erhitzget über
 die puren und herr Niclausen mit vil verdenkens, byspilen
 und exemplen, wie er's denn wol kan, und hat anzeigt, wenn

12. Bl. gangen, u. min hh. die kleinen rät mit im nach dem bruch.

sölcher handel nit (nit) schwer gewägen werde, was vorach- [1470]
 tung einer statt Bern darus entstan werde, und wie die puren
 das wol verdienet hettend; dann es nit möglich sige, das di-
 ser schelm sich so fer herab one bescheidt gelassen habe;
 5 der zangk hab sich ouch an dem ort angefangen und eben
 mit irem herren. Was anders zû gedenken, dann das der
 gschwind listig keib sin herberg gwüßt hab; und wölle die
 straffen, das alle miner herren undertanen ein exempel ab
 inen söllind nemmen, oder er wölle sich fürhin ein Berner
 10 zû nennen beschâmen. Wie aber die puren zû behendigen
 siendt, ist er uff sin vordrigen rat kommen. Wie man aber
 sömlich empörung oder der gefangnen entschüttung fürkom-
 men möge, hat er sich lang darob gemüyet, ist doch entlich
 sin meinung gsin, das in die landtgricht geschriben wurde,
 15 den schantlichen handel zû Worb mit dem verrätter verlüffen,
 und darby wyter inen zû sagen, das so inen min herren,
 ouch ire herren der gfengknessen halb verheissen, das wöl-(Bl.103)
 lind min herren inen trülich halten. Aber verlümbdete per-
 sonen und schelmen belangend sige dozmalen vergessen wor-
 20 den zû erläutern, wie wol das von nōten were gsin und noch
 sye, und fürnemlich inen uff dem landt, da min herren in
 iren hochgrichten vil versumnus der underherren findint, dar-
 durch unterschlouf den bösen geben werde. Sölchem zû für-
 kommen habind min herren angesehen, an welichen orten sy
 25 die hochgricht hend verlümbdet oder übeltätig personen ge-
 fengklich anzunemmen und in die statt oder der underher-
 ren gefengknessen zû fergen, wie das aller landen, kōnigen
 und keiseren recht zûgibt; wöllind ouch hiemit den nideren
 iren gewalt und bruch nit abgetan haben, sömlich übeltätig
 30 personen zû fahen und die in iren gefengknessen zû enthal-
 ten, biß sy die uns, wie sy schuldig, überantwortend. Und
 domit sy mögindt gespüren, das wir des lands wolfart allein
 sūchindt, gebend wir uß kraft unser hohen gerichten [inen,
 den lantlüt in unsern hohen gerichten,] one wyteren bevelch

33. Bl. inen den lantlüt in unsern hohen gerichten (*diese Worte
 sind durch ein Homoioteleuton aus dem Text gefallen*).

[1470] oder on unsere oder der underherren amptlütten undertenig-
keit oder gegenwürtigkeit gewalt, sampt und sonders anzü-
gryffen und haryn in die stat oder in der underherren türn
zü führen, weliches inen gefellig wirt sin. Harumb er schult-
heis inen ouch wil, so oft sy sômlichs in die statt bringend, 5
ire zerung und tawen zalen. Doch darby ouch bevolchen, so
vil mûglich, (minen) [miner] herren ouch der underherren diener
und undertanen sômlich personen by tag behendigen, und
nit nachts, uff das mengklich möge gseen, das übel und böß
ußzerütten ein herrschaft allein sûche. Er wil ouch, das in 10
sômlichen missiven min herren sich irer dieneren narty, das
sy by nacht den schelmen gesûcht, klagind, und das es inen
nie bevolen gsin sige. Und heigind vermeint, in diser ord-
nung sige niemant nüt beschehen. Die nideren herren habind
sich nüt zû klagen, und werdint die undertanen vast fro sin. 15
Zûletst sprach er: Er gloubte, der herr bedôrft baß straffens
denn die undertanen, dann in wölchem hafen der Worbisch
unrat sich hette kochet, könnte ein iegklicher licht sinnen.
Er wölte es aber ufschlachen; vilicht wurde sich etwas wy-
ters zûtragen mit der zyt; so wülte man einem dester baß 20
zü messen.

[14] Als der sekelmeister seines rats gefragt ward, do
wuscht er sine ougen, dann er hat geweinet, und hat wol
lang an im gsehen, das er kum patienz gehept, und bat Gott
umb hilf und gnad und sprach: Er müste sin herz hüt ent- 25
schliessen, wölte er echter sinen rat wurde am jüngsten tag,

1. Bl. oder one unserer nideren amptlütten gegenwürtigkeit (*unsere oder der Amtleute der Unterherren (Twingherren) Unterthänigkeit ist s. v. a. das Unterthanenverhältniß, in welchem ihr sowohl zu uns, als zu den Amtleuten der Twingherren steht, und welches bei solchen Anlässen nicht berücksichtigt zu werden braucht, so wenig als ihre Gegenwart dazu erforderlich ist*). 6. Bl. u. tagwan halten. 6. Bl. darby und mit bev. 7. minen (*ist wol in miner zu verbessern, und vorher ergänze: dasz*). 24. Bl. im angesehen. 26. Bl. sinen rat geben — *mit Auslassung der Worte: „am jüngsten tag.“ (Der Sinn ist: wollte er anders, daß seiner am jüngsten Tag zum Besten gedacht werde. H. umschreibt: wolt er ächt mit einer guten conscienz am jüngsten tag bestehen.)*

und hiemit min herren und ein statt Bern gewarnet han, vor [1470]
 den sorgklichen, verfürischen, frefnen und ungerechten ratschle-
 gen ires schultheissen sich hüten als vor einer apotek, darus(BL104
 nüt dann scharpfes gift verkouft wirt. Tünd ir das nit, so
 5 gseen ich, das der zorn Gottes uff uns ist, das Gott het dises
 mannes wyßheit in alle torheit verkert und ine darmit ge-
 strafft und wil uns mit im straffen. Hat doch ie ein mann
 torechtere, widerwertigere und ungerechtere ratschleg, bekannt-
 nussen, urteil von einem richter, so gricht und recht verführen
 10 sol, ie ghört, dann üwer schultheis hüt hat tan? Er hat üch,
 min herren, hie gseit, wie er und wir so fro gsin, das die
 versamlung, so im landtgricht vorhanden war, abgestellt sige;
 und ist war. Und wil aber mit sim ratschlag vil ein bößers
 erweken. Denn wo die puren von Worb, was ob 14 jaren,
 15 uß sinem gebott nit haryn kommend, als sy nit kon werdent —
 dann ir inen nüt dann zû reiß zû gebieten hendt, sonst ver-
 meinend sy, wie ouch billich, so ir ansprach an sy habindt,
 so söllind ir das recht bruchen —, die(wyl) [wil] er mit ge-
 wapneter handt in der kilchen unversehenlich am dienst
 20 Gottes überfallen (were), die schäffli von böken sünderen und
 haryn zum jüngsten gricht, mein ich, oder in ewige verdam-
 nuß, ich weiß nit zû welichem tüfel, führen. Ist das zû der
 statt und landts rûw und ufflouf fürzekommen geraten? So
 doch ja von eines schelmen wegen ein ufflouf und unrûw
 25 entstanden, und wir übel entsessen hendt; was meinend ir,
 so wir alle ynwoner eines grossen dorfs fahendt, one bekant-
 nus des rechten? so durch (alle) [alles] landtgricht, ja wol
 als bald in den andren dryen ouch, gegründet sind? Und die
 wurdent still sitzen, so sy nit wend gestatten, das ein frömb-
 30 der, und den man schelmenwerks zücht, haryn gfengklich ge-
 führt werde, zûvor eb es mit der urteil erkennt sige? Wirt
 nit ein ietlichs dorf, ja ein iede person in den landtgrichten
 gedenken, diser gwalt wirt zûnechst an dir ouch syn? Und

5. H. dann Gott. 14. Bl. 14 jaren uff. 18. Bl. die will er. 20. Bl.
 läßt were mit Recht aus.

[1470] meinend ir, die übrigen werdint still sitzen und sich diser vilen nüt beladen? Das wil ich uß vorgenden verlüffnen sachen und erwegung unsers rechtens, so wir in den landtgrichten hend, iedem verstendigen geben zû erwegen. Das aber mit disem gwaltigen überfal üwer schultheis wil der 5 statt er erretten, wie er stets das also nempt, muß man ein wenig erturen, ob unsere statt darmit geret werde? Sy sind in possess und gewerdt, und nit sy allein, die landtgricht, wie wir sy in kurzen jaren genempt, ouch wir hie in üwerer statt und allenthalben in üweren gekouften und bezwungnen 10 herrschaften, niemand sin lyb noch gûtz anzûgryffen one vorgend recht. Ir hend's etwan mit gunst und willen irer herren übergangen; ir trugend ouch ire herren zû bekennen, (Bl.105) das ir an inen überfaren habind, und versprachendt, das sômlichs niemer mer bscheen sölle. Und iez uff ein nüws so 15 wil üwer schultheis inen durch üwere brief und sigel das versprechen, das dieselbig alte verheissung gehalten söll werden, wiewol es nüt dann ein geferbte lugi ist. Und tût aber kreftigklich darwider mit zweien ratschlegen, in disem deren von Worb überfal, und mit der ewigen ordnung, do er üch 20 minen herren zûbekennet von üwer hochgrichten wegen gwalt zû han, alle verlümbdete und übeltätige personen one vorgende urteil oder recht wider iren bruch, so sy mit üch geübt, syder sy üch ire hochgricht übergeben, zû fahen und anzûfallen. Meinend ir nit, das ire herren und sy könnind 25 ermessen, das üwere gûte wort und geschriften ouch zûsagung üweren werken gar zûwider sigindt? Was werdent sy sagen, deßglychen üwere nachpuren und ouch die so wyt gesessen, so sy sômliche wyse sachen von üch ghôrendt? Sy werdent sprechen: Die Berner haltendt kein gelübdt noch 30 brief noch sigel; und sagend grad die warheit. Dann vor einem gemeinen richter könnte es one not erzeugt werden. Als es nun uff die 9 monate hie gangen ist, ich meine, das

13. *Bl.* das ir tr. 14. *Bl.* das fehlt vor ir. 28. *Bl.* wyt von üch. 31. *Bl.* sigel, u. über wen sy denn mögend, tringend sy von gericht und recht, u. sagend hiemit.

sige der statt er herrlich errettet! Mich nimpt nit mer wun- [1470]
 der, warumb er dise lüt alle fachen und haryn füren welle,
 und was er mit inen tûn welle? Ja, spricht er, sy hend den
 schelmen von Haßli by inen ufenthalten. Das ist noch nit
 5 fündig worden, ob er glych etlich tag da gwonet hat. Mei-
 nend ir nit, wenn er ein basen oder schwöster hie in der
 statt ghept, so in beherberget hette, ob er nit hie lang hette
 mögen sin, das in niemant bkennt hette? Ich weiß, das in
 kein Berner bkennt hette, und ich selber nit, den ich im landt
 10 und darnach usserthalb gesehen. Also zû Worb mag in sin
 schwester oder basen nit allein vilicht nie bkennt, sonder
 ouch nie von im ghört han reden. Spricht der schultheis:
 das wil ich erkunden an inen. Wie? wenn sy „nein“ spre-
 chend, und [nit] anred sind? So gloub ich, sy werdint dem
 15 henker müssen bychten, und wirt der vatter den son und der
 son den vatter, und ein brüder den andren zum schelmen
 müssen machen, es sige denn war oder nit. Zû dem minsten
 ist nit möglich, das des schelmen handlung, alte oder nûwe
 (ist echter etwas, das ich nit gloub), inen allen wüssend sige.
 20 Und wil aber der schultheis sy all fahen und keinen under-
 scheidt machen. Ist das nit fyn nach form deß rechtens ge-
 handelt? Nit möglich kan es syn, were joch etwar, so gern
 mit im gsin, das sy all schuldig werend; denn es nit heim-
 lich hette mögen blyben. Aber wol ist es möglich, das iren
 25 keiner in bkennt heige noch von sineren hendlen gewußt:
 doch wil ich das huß ußnemmen, da er sich enthalten hat.(BL.106)
 Denocht wyl unverscheidenlich üwer schultheis, der gerecht
 richter, sy allsammen binden, fahen und gloub ouch töden
 oder doch zum minsten marteren; er dörfte iren nüt hie in-

1. Bl. eerlichen. 1. Bl. nimpt nur wunder (wenn nit mer die rich-
 tige Lesart ist, so fehlt als vor warumb). 10. Bl. also zu Worb, on
 vilicht das hus, daryn er by syner schwöster oder basen gsyn, bedörff ich
 ein hüpsches wetten, daß sy inn nit allein nit kennt, ouch nie von im ghört
 hattend reden (d. i. sie haben in Worb vielleicht wol gewußt, wo er sich
 aufhielt, allein ohne nähere Kunde von seiner Person). 14. Bl. u. nit an-
 red (geständig) sind. 22. Bl. etwar, der es gern mit im ghept. 29. Bl. er
 bedörffte iren sonst nützit hie innen.

[1470] nen. Er mannt mich ganz an wylandt herren Rûdolf Hofmeisteren, welcher kûmerlich wolt zûlassen einen mit der marter zû fragen; sprach alwegen, das es sicherer und götlicher were 10 schelmen barmherzigkeit zû bewysen, denn einen unschuldigen zû verletzen an lyb oder an eren. Ir hend ganz ein sômlichen schultheissen! Ir wüßt, das er spricht: Die tat ist hie, das sy den schelmen entschüttet hend, miner herren botten schier gar umbgebracht: so muß ich zum ersten fragen wie vor, ób sy hierin ouch gesûnderet heigind? diewyl am tag ist, das nit der dritt teil der Worberen hend 10 an üwere diener hand angelegt. So hend iren vil mit dem amman und kilchherren trûwlich den üweren gescheiden und sy errettet, der amman die üweren, ouch sinen fyendt den fryweibel, heimgfürt, gspyßt und trenkt, ein roßbar lan machen und in mit sinen rossen und knechten har in die statt 15 geferet an schârer. Und die sôno duch für Caiphas und Pilati gricht gefürt werden? Und hat darzû den schelmen niemants entschüttet. Dann sy in nie gseen noch ergriffen hend; sonder do sy iren burs- oder dorfman sampt sinem knecht in hembderen gebunden gseen, hend sy vermeint, fromme 20 bekannte nachpuren wider rôuber, dieben, mörder zû entschütten, wie dise ouch nachts ungewarnet, verkleidet sy überfallen hendt. Und wer kan's inen zû lag legen? Dann wann ich undertanen hette, so sich in einem nâchtlichen überfal nit dôrften weren und einanderen entschütten, die wurd ich 25 nit grosses werds schetzen. Dann wo gricht und recht ist, als es in unserer zarg noch brucht wirt von Gottes gnaden, leider besser denn hie by üch, so gebürt niemants uff sôliche wyß zû handlen, und insonders denen, so obere wend sin; und man hette mengs mittel ghan, da er ußgespecht war, 30 (ynher) [in har] tags und frommer gestalt on alle unrûw zû bringen. Und wiewol er entrunnen were, und üwere diener

9. *Bl.* gsündet hatten. 11. *Bl.* angelegt, ja, alles verlüffen, das noch etlich in iren betten gelegen synd? 19. *Bl.* iren burger. 20. *Bl.* läßt „in hemderen“ aus. 21. *Bl.* dieben, brönner, mörder. 31. *Bl.* inne har. 32. *Bl.* u. wiewol entrunnen u. üw. d.

übel gschlagen, — wölte Gott, das die, so disen unrath erdich- [1470]
 tet, für sy da werend gsin — so wil ich mines theils mit herr
 Rüdolf Hofmeistern das sicherer und frömmere an die hand
 nemmen und unser statt und landt, ouch uns, nit verwirren,
 5 sondern ernstlich bitten, das uns nit sonst hierus on unser(BL107)
 sūchen unrūw entstande, und niemants lassen dardurch sūchen
 und haryn fūren. Dann ich hierin niemants finden, so billi-
 cher gstrafft sollte werden denn die, so disers nachtbutzenwerk,
 so nit zū schimpf und frōuden, erdacht hendt, weliches doch
 10 in grossen stetten zū zyten by der nacht verboten wirt. —
 Dannethin mit der ordnung, die verlūmbdeten und übeltāti-
 gen personen in üweren hochgrichten zū fahen, domit sich
 üwer schultheis treffenlich bemūyt, üch des glimpf zū schöp-
 fen uß den keiserlichen rechten, deren er vil glāsen und
 15 gstudiert hat in der fleischschal, wie ich in miner werkstatt
 ob den alten belzen, und wil die puren verblenden, das sy
 sich hierwider nüt setzen sollind, mit hüpschen worten und
 zūsagungen, und darby inen ouch gewalt gen, das ein ieder
 möge die fahen und anfallen und haryn in die statt fūren,
 20 und seit inen darumb lon zū — diß ist sin alte gygen, etwas
 ansprach zū sūchen, das er den geschlechten möge einen yn-
 griff tūn in ire herrschaften. Hette mich ouch wunder gnon,
 so von dem Worbischen nachtglōuf gehandelt wurde, wenn
 nit etwas seltzams gebracht wurde. Wir hend hüt und gestern
 25 stets disputiert uflōuf und unrūw fürzūkommen und wüssend,
 das keine in diser statt gsin ist, dann umb des fahens und
 fūrens willen in die statt. Ob joch etlich der nechsten puren
 etwan unwillig gsin üch zū fūren, die landtgricht sich gewid-
 riget sich lassen tillen, so syend sy doch allwegen by lan-
 30 gem durch hilf irer herren und ouch der prelaten überlistet
 worden und das best tan. Aber des fahens halb hend sy zū
 allen zyten über üch und ire herren ungestümigklich ge-
 schrūwen und warend nüt zū begütigen. So wüssend ir all
 wol die form derselbigen zū fahen, begichtigen, überantworten

15. Bl. von der fl. 20. Bl. damit lon, 24. Bl. etw. sömliches, 34. Bl.
 zu fachen, fragen, berechtigten.

[1470] zû richten; und der übeltäteren hab und gûts halb nit not
 zû melden, wie das mit den herren, so üch die hochgricht
 übergeben, von derselben zyt gebrucht ist. Ich acht, so es
 wurde not tûn, sölle man dessen gschrift finden by üch zû
 beiden syten, wiewol ich's nit weiß; denn by minen zyten
 kein gspan ist gsin; man hat sich zû beiden syten deß bru-
 ches gehalten; es sige denn gschrift drumb oder nit, so sind
 wir zû beiden teilen disers bruchs und übung in gewerdt
 (Bl.108)und possess, von deren ich niemants tringen wil mit der
 hilf Gottes; wil niemants das sin helfen nemmen, ouch nit
 undankbar sin, welches laster, als die glerten sprechen, Got
 und die menschen ob allen hassendt. Ire vorderen hend üch
 ire hochgricht gen und on zweyfel ußbescheiden und gedinget,
 wie man sômlichs gegen einandren ein lange zyt nun gebrucht
 hat; und ir woltend inen nun das überig darzû nemmen. 15
 Und so wir glych glimpf, den ich aber nienen gsee, darzû
 môchtend finden, noch wôlt ich sôlches mit der gfar, daryn
 wir uns stekend, nit begeren. Meinend ir nit, wie ich hüt
 mer gredt, die herren würdint den puren üweren wol gferb-
 ten brief meisterlich können entferven? Ja, nüt hettend ir 20
 wider die herren können fürnemmen, darin inen die puren
 wider üch lieber zûstündint, denn in disem artikel. Das wer-
 dent ir erfaren, volgend ir üwerem schultheissen. Ich gloub,
 das under allen stuken, so ir diß jars wider die herren für-
 gnou von iren herrschaften ze ryssen, sy keins minder wer- 25
 dint dulden denn eben disers; denn es gar nach zû nichti-
 gung aller irer herrschaften dienet. Sy bedôrfen irer starken
 türmen nüt mer, noch so viler amptlüt; und, so in diser
 ordnung das hüpschest und billichest ist, so lert man inen
 ire gehorsamen undertanen unghorsam machen, das on allen 30
 bevelch ire amptlüt mögind fahen und in d'statt fûren. Ist

4. Bl. finden by üch oder den herren; weiß doch nit, denn darum
 by mynen zyten nie kein span gsyn ist. 20. Bl. entferven, wenn sy joch
 denselben nit könnend verstan. 24. Bl. so ir diß jars vermeynend den her-
 ren von iren herrschaften geryssen [zu] haben. 26. Bl. denn eben disers,
 u. daran u. (dar) ob werden vester halten, denn es vil nach. 31. Bl. und
 amptlüt.

das nit ein wyser und billicher ratschlag? Ja es ist uß Lu- [1470]
 cifers rathuß harkon. Was finen yngangs möchte zû künfti-
 gen zyten zû aller unghorsamen nit allein den herren sonder
 ouch uch mit disem gwalt entstan, ja ouch roub, mordt und
 5 alle gweltigung, das wölte ich one not, wenn es die zit
 litte, erzeugen. Also kann nyd und gyt einen wysen mann
 verblenden! Wenn dise beide stuk nit in üwerem schultheis-
 sen regierten, so hette er disen sorgklichen, ungerechten
 gwalt gwüßlich nit geraten; und so das ein anderer hette
 10 geraten, hette er's wol können ufläsen; wer ouch verstendig
 gnüg, das er wüßte, wohin es mit der zyt möchte langen.
 Dann ich bekennen muß, han es ouch zû mengem Berner
 geredt: Wenn gewandelt were und alle zyt sinen selbs war-
 genommen hette, wer er were, von wannen, was sin stat und
 15 vermögen were, und nit so trefflich gütgytig gsin wer, so
 hette er den prys an wyßheit und wolredenheit vor allen
 Berneren. Aber die mengi bringt in ouch in nyd und haß.(BL.109)
 Dann er sich nit vernügt, das er in kleinen rat gesetzt ward,
 da sin vatter kein hoffnung mer von im hat; do hat er er-
 20 dacht, das er an des von Speichingen statt venner wardt;
 do ist kein rûw gsin, biß er in stül keme. Dorumb het er
 müssen erdenken, wie er noch all tag dahin dichtet, wie er
 die herrlichen, dapferen menner unwillig machte, das sy die
 statt verliessend und sy dussen behielte, domit er uß disem
 25 stül nit verruckt wurde, und wir in mit unserer unrûw und
 der statt grossen costen und sorg, wie ich nun mermalen
 under ougen geklagt, (sin grossen) [in grossem] pracht, den er
 baß könnte öugen denn die vier schultheissen so da ussen sind,
 [erhaltind]. Ir gseend iemer wol, alle die herrschaftrecht, so er
 30 den geschlechten abzücht in der statt namen, wo es also —

1. Bl. billicher, gerechter ratschl. 2. Bl. rath. wol ein fryerer gangen.
 9. Bl. geraten, den puren zuzustellen. 15. Bl. nit er- u. gutgytig so treffen-
 lich gewäsen. 17. Bl. H. die mängel bringent (scheint die richtigere Lesart.
Die Mängel sind die oben gerügten, daß er nicht gewandelt, d. h. gereist sei,
also Mangel an Welterfahrung, an Selbsterkenntniß und Bescheidenheit, ver-
bunden mit Geldgier: diese Mängel bringen ihn in = erregen bei ihm Neid
und Haß. 27. Bl. H. in grossem pracht. 29. Bl. H. erhaltind.

Berner Chronik 1424—1470

von

Bendicht Tschachtlan

nebst den Zusätzen des

Diebold Schilling.

Vorwort.

(Vgl. den Aufsatz „die Chronik von Tschachtlan“ im Archiv des histor. Vereins des Cant. Bern, B. VI, S. 627 ff.)

Die Chronik, welche der Venner Bendicht Tschachtlan mit Beihülfe Heinrich Titlingers gegen Ende des XV. Jahrhunderts verfaßt und mit Bildern illustriert hat, umfaßt die Geschichte Berns von seiner Gründung an (1191) bis 1470. Zum Abdruck eignet sich aber davon nur derjenige Theil, der sich als Fortsetzung an die Justinger'sche Chronik anschließt, d. h. der mit dem Jahr 1423 beginnende Zeitraum; denn was dem vorangeht, ist blos eine Uebearbeitung Justingers, und was Tschachtlan von sich aus beigefügt oder mit andern, meist verdeutlichenden, Worten ausgedrückt hat, ist unter dem Text der neuesten Ausgabe Justingers (Bern 1871) mit der Chiffre T bereits publizirt. Allein auch in der nun folgenden Periode von 1424—1470, die zum größeren Theil vom alten Zürichkrieg handelt (1436 – 1446), hat Tschachtlan nicht ausschließlich bernische Geschichtsquellen benutzt, sondern sich für die Geschichte jenes Kriegs damit begnügt, die ostschweizerische Chronik des Hans Fründ ¹⁾ einfach auszu-schreiben und in Auszug zu bringen, und zwar, nach damaliger Sitte, ohne seinen Gewährsmann mit Namen anzuführen.

¹⁾ Bevor die Veröffentlichung derselben darüber entschieden hatte, war die schweizerische Geschichtsforschung über ihren Verfasser zweifelhaft, und bedeutende Autoritäten, unter andern schon H. Bullinger, schrieben sie dem Ulrich Wagner von Schwyz zu. Vgl. Arch. des hist. Ver. des Canton Bern, VI, 635 f.

Wie vieles Wichtige und Bern zunächst Betreffende aus dieser Zeit in einheimischen Quellen, in Rathsnaprotokollen, Rapporten der im Felde stehenden bernischen Kriegsobersten, Privatbriefen u. dgl. zu finden und zu berichten gewesen wäre, ersehen wir aus verschiedenen in Frickarts Twingherrenstreit gelegentlich eingestreuten Andeutungen¹⁾ und aus den von Lohner im Schweizer. Geschichtsf. VI, S. 321 f. VIII, S. 110 ff. aus dem Thunerarchiv mitgetheilten Berichten und Correspondenzen. Die Chronik von Hans Fründ ist im vorigen Jahr (1875) im Auftrag der allgemeinen geschichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz zum erstenmale von Herrn Cantonsarchivar Kind in Chur herausgegeben worden, und was Tschachtlan am Wortlaute seines Originals verändert oder in seltenen Fällen beigefügt hat, ist unter dem Texte als abweichende Lesart bemerkt. Auslassungen finden sich indessen häufiger, als Zusätze; denn in einer Geschichte Berns, die sich Tschachtlan zum Vorwurf gemacht hatte, konnte natürlich der Zürichkrieg nur als Episode und daher nicht in der Ausführlichkeit beschrieben werden, in der ihn Fründ dargestellt hatte; daher gibt er mehr einen Auszug aus letzterem, unterdrückt einige für Bern nachtheilige Bemerkungen und ändert oder läßt alle Stellen aus, in welchen Fründ in eigener Person von sich spricht, um so die Einheit des Werkes und seines Verfassers möglichst zu wahren. Es war das damals allgemeiner Brauch unter den Historikern, und luzernische und freiburgische Chronisten verfahren mit den Chroniken Justingers und Schillings nicht anders. Ihre Werke galten als Gemeingut und der Vorwurf eines Plagiats war damals unbekannt.

Sehen wir nun von demjenigen ab, was Tschachtlan von seinen Vorgängern, Justinger und Fründ, entlehnt hat, so bleibt als zur Publication geeignet von seiner Chronik nur so viel übrig, als er aus eigenen Mitteln an historischem Stoff gesammelt und zusammengestellt hat und wofür er bei dem Mangel an anderweitigen gleichzeitigen Aufzeichnungen als

¹⁾ S. oben S. 75, 137, 145, 164.

Quellenschrift dienen kann. Es ist dies derjenige Theil seines Werkes, den er als Fortsetzung der „statt chroneck“ (Justingers) und als Darstellung dessen, was er „in gloub-samer geschrift zusammengelesen, ouch zum teil selber gelebt und etlichs gesehen hat“, mit einer besondern Vorrede einführt und worin er 1) einige Bern betreffende Begebenheiten aus den Jahren 1423—1440, vermuthlich aus flüchtigen Notizen des damaligen Stadtschreibers, Heinrich von Speichingen, oder seiner Kanzleigehülfen geschöpft, mittheilt, und dann, im Anschluß an den der Fründ'schen Chronik entlehnten alten Zürichkrieg, 2) den Krieg Berns mit Freiburg (1448—53) erzählt, 3) den Ueberfall Rheinfeldens (1448), 4) Bern's Hülfezug nach Savoi (1454), 5) den Zug in's Hegöuw (1456), 6) den Constanzerzug (1458), 7) den Algöuwerzug und den nach Diesenhofen (1460) nebst einigen bernischen Ereignissen aus den Jahren 1461—66. In das Jahr 1466 fällt der Abschluß des 25jährigen Bündnisses zwischen Mülhausen und den Städten Bern und Solothurn, und daran knüpft nun Tschachtlan 8) den Krieg der Eidgenossenschaft mit der Herrschaft Oesterreich (1467 und 68), nämlich den Zug nach Mülhausen (15. Mai 1468), den Zug in's Sundgau (21. Juni) und den Zug nach Waldshut (25. Juli). Den Schluß macht 9) eine Schilderung des Twingherrenstreits, die uns eine erwünschte Ergänzung zu der Schrift Th. Frickarts liefert; doch ohne diese letztere würde uns dieser Streit nie in seiner tieferen, staatsrechtlichen Bedeutung klar geworden, sondern lediglich als ein hartnäckiges Behaupten standesrechtlicher Privilegien in äußerlichen Dingen, in Putz und Kleidertracht, von Seite des Adels gegenüber der aufstrebenden Bürgerschaft erschienen sein. Die uns von Frickart aufgezeichneten Verhandlungen der beiden Räte zeigen uns den Venner¹⁾ Tschachtlan in diesem Streite jeweiligen auf Seite des Führers der conservativen Minderheit, des Seckelmeisters Fränkli (S. oben, S. 33, 56, 61, 156).

¹⁾ Venner war er seit 1469 und blieb es bis 1473; in den großen Rath trat er 1452, in den kleinen 1458 und wieder 1465, nachdem er inzwischen die Vogtei Burgdorf verwaltet hatte. Sein Tod erfolgte 1493.

In seiner Chronik, wo er einfach Geschehenes berichtet ohne sich ein Urtheil darüber zu erlauben, fand sich keine Gelegenheit, seine politische Ueberzeugung, etwa durch eingestreute Reflexionen, hervortreten zu lassen; und da wo sich, wie etwa im Twingherrenstreit, eine Gelegenheit dazu darbot, beobachtet er über das Wesentliche des Streits ein diplomatisches Stillschweigen. Wie ganz anders Th. Frickart! Und doch hat Tschachtlan nicht etwa, wie einst Justinger, im Auftrag und unter Controlle seiner Obrigkeit sein Buch geschrieben; es ist eine Privatarbeit, die sein und seines Mitarbeiters Titlinger Eigenthum blieb, über welches sie testamentarisch verfügten. In einem der in Zürich befindlichen Originalhandschrift vorgesetzten, von einer andern, aber gleichzeitigen Hand geschriebenen Blatt ¹⁾ steht nämlich die Notiz: wand nun diese croneck also geschriben und gemalet ist durch die obgenanten zwen man, so haben si sich des geeinbert, das söllich ir buch und croneke ira beider wesen und beliben sol, diewil so si beid in leben sind; wenn aber wäre, das ir einer von todes wegen abgan wurd, das Gott lang wenden welle, denne so sol dem lebenden dis cronik beliben und sin in erbes wise als sin frei eigen one hindernusse allermencklichen.“

Worin der Antheil Titlingers an der Abfassung des Buchs bestand, ist aus den dem Angeführten vorangehenden Worten nicht ganz deutlich. Sie lauten: „In dem jar als man zalt von der geburt Christi 1470 jar, wart dise croneck geschriben und gemalet durch den fromen Bendicht Tschachtlan, fenner und des rats zu Bern, ouch durch Heinrich Titlinger, schriber des buchs“ u. s. w. Der Ausdruck „schriber des buchs“ bezeichnet nicht nothwendig den Verfasser, so daß etwa Tschachtlan nur die Bilder gemalt, Titlinger den Text verfaßt hätte, zumal die Anfangsworte die Chronik als von Venner Tschachtlan „geschriben und gemalet“ bezeichnen; vielmehr hat es den Anschein, dem Titlinger komme nur das Verdienst einer Reinschrift des Conceptes zu. Wenn daher die Tradition die

¹⁾ Es folgt unten am Schluß der Chronik.

Chronik nur unter dem Namen Tschachtlans kennt, so dürfte diese Benennung nicht blos der höheren Würde des Venners zu verdanken sein.¹⁾ Nach dem Tode der beiden Verfasser kam das Buch durch Heirath der einzigen Tochter Tschachtlans zuerst in die Familie Stockar nach Schaffhausen, und von da nach Zürich in die Familie Ziegler, von der es auf die Zürcherische Stadtbibliothek geschenkt wurde. Die Handschrift bildet einen schön auf Papier geschriebenen, mit bunten Bildern verzierten Quartband und trägt die Nummer A 120. Da dieselbe nicht wol aus ihrem dermaligen Aufbewahrungs-orte entfernt werden konnte, so diente zu Herstellung gegenwärtiger Ausgabe der Text einer ebendasselbst vorhandenen, sehr sauber und korrekt verfaßten Abschrift aus dem 17. oder 18. Jahrhundert (A 76), die zu diesem Behuf Hr. Professor Dr. Georg v. Wyß mit dem Original zu vergleichen und zu verbessern die große Gefälligkeit hatte. Zum Ueberfluß ist noch eine mit zum Theil verblaßter Dinte geschriebene, durch Auslassungen und Mißschreibungen vielfach entstellte Copie verglichen worden, die sich unter der falschen Aufschrift „Justingers Chronik“ auf der Berner Stadtbibliothek befindet (H X, 34) und über welche das Nähere im Archiv des historischen Vereins des Cantons Bern IV, 4, S. 61 nachzusehen ist.²⁾

Der offizielle Charakter, welcher der Chronik Tschachtlans abgeht, kommt dagegen in vollem Maße seinem gleichzeitigen Uebersetzer und Fortsetzer, dem Gerichtschreiber Diebold Schilling, zu, dessen dreibändige, in Folio auf

¹⁾ Von älteren bernischen Geschichtsforschern wurde Tschachtlan auch als Verfasser eines bernischen Zeitregisters von 1451—1477 angeführt, eine Meinung, welche von Fetscherin im X. B. des Archivs für schweizerische Geschichtsforschung S. 3 ff. mit einer so umständlichen Gründlichkeit widerlegt worden ist, daß man sich wundern muß, dieselbe in dem „Prodromus einer schweizerischen Historiographie“ (Bern, 1874) S. 167 wieder aufgefrischt zu finden, zumal S. 148 des Richtige bereits gesagt worden war.

²⁾ Merkwürdigerweise steht darin ein Blatt, welches im Original selbst abhanden gekommen ist und daher auch in der Zürcherabschrift fehlt; man vgl. in letzterer die Bemerkung auf S. 309.

Pergament geschriebene, mit „me denn 600 köstlicher figuren“ ausgestattete Chronik „uff s. Stephanstag zu wienechten, da man zalt von der geburt Christi 1484 jar“, ¹⁾ von dem Verfasser seiner Obrigkeit zum Geschenk gemacht und von dieser, nach Beseitigung der bisherigen Stadtchronik Justingers anerkannt und dem Staatsarchiv einverleibt wurde. Von da kam sie dann um die Mitte des vorigen Jahrhunderts in die Handschriftensammlung der öffentlichen Bibliothek, wo sie (H I, 1) sich gegenwärtig noch befindet.

Schilling hat seiner Stadtgeschichte für die Jahre 1191—1470 die Arbeiten seiner Vorgänger, Justinger und Tschachtlan, zu Grunde gelegt und namentlich den letzteren bedeutend abgekürzt. Er führt dann die Geschichte seiner eigenen Zeit fort bis 1480, und hat sich durch Schilderung der Burgunderkriege, an welchen er persönlich Theil genommen, ein besonderes Verdienst erworben. Die zwei ersten Bände seines Werkes, welche die Geschichte der Stadt bis auf das Jahr 1466, bis zu dem Kapitel: „Als Frutigen, das schön dorf, verbrann“, herabführen, sind von den beiden bernischen Geschichtsforschern E. M. Stierlin und J. R. Wyß unter den Titeln Justingers Berner-Chronik und Tschachtlans Berner-Chronik (Bern, 1819 und 1820) herausgegeben worden. Der dritte Band, welcher den Rest der von Schilling überarbeiteten Tschachtlan'schen Chronik (bis 1470) und dann seine Fortsetzung derselben bis 1480 enthält, ist bereits 1743 in einer Folioausgabe mit dem Titel: „Diebold Schillings Beschreibung der Burgundischen Kriege“ anonym zu Bern gedruckt worden. Mit Ausnahme einiger orthographischen Neuerungen schließt sich der Text dieser Ausgabe ziemlich genau dem Original an; nur sind die sechs Kapitel, die im Anfang stehen sollten, durch einen argen Verstoß des Setzers erst S. 12—17 abgedruckt und der Text zu der Aufschrift: „das Züllissen, das schön schloß“ u. s. w. (auf S. 12) folgt erst am Fuß von S. 17.

Das in sachlicher oder sprachlicher Beziehung Bemerkenswerthe der Schilling'schen Uebearbeitung seiner beiden Vor-

¹⁾ S. Haller, Schweizer. Biblioth. IV, S. 312.

gänger, Justinger und Tschachtlan, ist mit der Sigle Sch. in den Varianten der neuesten Ausgaben Justingers und Fründs, des letzteren, so weit es den Bericht über den alten Zürichkrieg betrifft, unter dem Texte hervorgehoben worden und kann überdies in den Ausgaben von Stierlin und Wyß in seinem Contexte nachgesehen werden. Den Uebelstand, daß Tschachtlan eine ostschweizerische, Bern und seine Interessen nicht vorzugsweise berücksichtigende Chronik in seine bernische Stadtgeschichte verwebt hat, sucht Schilling dadurch zu verdecken, daß er überall, wo von den Eidgenossen die Rede ist, dafür setzt: „die von Bern und die andern Eidgenossen.“ Auch fügt er hin und wieder in der Weise Justingers Reflexionen und Nutzenanwendungen bei; allein wesentliche Ergänzungen oder Verbesserungen seiner beiden Vorgänger enthalten die zwei ersten Bände seiner Chronik nicht. Anders verhält es sich in dem dritten Bande mit demjenigen Theile der Tschachtlan'schen Chronik, der in der Ausgabe von Stierlin und Wyß nicht mit abgedruckt worden ist. Je mehr sich nämlich die Zeiten, welche Tschachtlan beschreibt, dem 7. und 8. Dezennum, d. h. derjenigen Epoche nähern, in welcher Schilling in bernische Staatsdienste trat¹⁾ und daselbst Burger wurde, um so zahlreicher und ergiebiger werden seine Zusätze zu den oft etwas kargen Berichten Tschachtlans; und weil er die von ihm mit erlebten Begebenheiten der Jahre 1467—70, den Mülhauser- und Waldshuter-Zug nebst dem Twingherrenstreit mit größerer Selbstständigkeit bearbeitet und die Tschachtlan'sche Relation wesentlich erweitert hat, so scheint er diesen Theil des Werkes in Verbindung mit seiner Geschichte der burgundischen Kriege als seine eigene Arbeit betrachtet zu haben und setzte deshalb seinem dritten Bande eine besondere Vorrede vor.

Bei dieser Sachlage war es nicht wohl möglich, in gegenwärtiger Ausgabe dem Texte Tschachtlans aus den Parallelabschnitten Schillings überall nur einzelne Varianten unterzusetzen; der Abweichungen und Erweiterungen, die nicht selten

¹⁾ Etwa seit 1459; 1468 wurde er Mitglied des Gr. Rathes.

ganze Kapitel ausmachen, waren zu viele. So wurde lieber gleich der fortlaufende Text aus Schilling dem kürzer gehaltenen Tschachtlan'schen beigelegt, damit die Vergleichung zwischen beiden um so leichter werde.

Wenn nun so alles, worin Schilling von seinen Vorgängern abweicht oder was er vor ihnen voraus hat, in den Lesarten der Ausgaben Justingers, Fründs und Tschachtlans enthalten ist, so wird sich in einer allfällig späteren Publication seiner Burgunderkriege der Herausgeber auf Mittheilung dessen beschränken können, was Schilling als Fortsetzer Tschachtlans geleistet hat und was seine unbestritten selbstständige Arbeit ist.

Durch des willen, das allermenklich zu ewigen zitten ingedenk und offenbar sy, was redlicher und manlicher tat und wie die loblich statt Bern und die wurdigen Eidgnossenschaft ir sachen dahar biß uff dise zyt, als diß buch geschriben
 5 ist, gebracht und gefürt hand, und all Berner zu ewigen zyten nach alten vergangenen sachen sich wüssen in allen sachen dester wyslicher ze halten, so han ich etlich vergangen sachen, so beschechen sind in diser statt Bern und ouch zum teil in der Eidgnossenschaft von diser jarzal hin als denn der
 10 statt chroneck von Bern erwunden ist untz uff dis zyt, als ich das denn in gloubsamer geschrift zusammengelesen han, ouch zum teil selber gelebt und etlichs gesehen han, in geschrift gesetzt und ingeschriben, so ich best konnt, als man das hienach in disem buch findet. Und ward diß buch us-
 15 geschriben in dem jar, als man zalt tusend vierhundert und sibenzig (1470) jar. Gott helf dem schriber! 1470

1. Wie Grassburg und das land Schwarzenburg und Guggis- perg in der von Bern hand komen ist.

In dem jar als man zalt tusend vierhundert und vier und [1423]
 20 zwenzig jar¹⁾ kam die veste Grassburg und das land Schwarzenburg und Guggisperg in der von Bern hand, und kouften es von einem herrn von Safoi umb achttusend rynisch guldin.

2. Das kung Friderich, Römischer kung, gan Bern kam.

Da man zalt tusend vierhundert und zwei und drissig jar kam 1432
 25 kung Fridrich, Römischer kung, geboren von Oestrich, gan Bern, [1442]
 am sechsten tag des anderen herpstmanodes an einem sonntag.²⁾ [Oct. 6]
 [Oct. 7]

¹⁾ Soll heißen 1423, s. *Recueil diplomat. du Canton de Fribourg VII, 141: Convenu avec Berne au sujet de Grasb. 19 Sept. 1423.* ²⁾ *S. Fründs Chron. S. 102.*

3. Das zwen jung herren von Savoi gan Bern kamen.

1438 Da man zalt tusend vierhundert und acht und drissig jar kamen zwen jung herren von Savoi gan Bern und danketen minen herren, das man inen hilf zugeseit hat wider die Schint-
ter oder Schnaggen, die inen in das land gezogen warend, ⁵
das man da nempt Burg in Bress; und kostet das min herren
von Bern by achthundert guldin. Denn si schanktend inen
und allem irem volk was si hie verziertend untz an den drit-
ten tag.

4. Ein sterbett zu Bern.

10

1439 Als man zalt tusend vierhundert drissig und nün jar
vieng es zu Bern an sterben zu ingendem ougsten, und starb
man fast untz wider wienacht; und sturbend eins tags zum
grössten vier und zwentzig lichen. Man meint ouch, das
über eilfhundert menschen des sterbettz sturbin ze Bern in ¹⁵
der statt.

5. Das der bapst, ein herr von Safoi, zu Bern inritt.

1440 An dem achtzechenden tag brachmanodes do man zalt
Jun.18 tusend vierhundert und vierzig jar kam der alt herr von
Safoi gan Bern, als er gan Basel wolt und bapst worden ²⁰
was. Do reitt er zu Bern in mit grosser herrschaft.

*(Es folgen nun beiläufig 270 Kapitel, die lediglich eine abgekürzte
Reproduction von Fründs Chronik vom alten Zürichkrieg ent-
halten. Da wir das Originalwerk, das Tschachtlan zum Grunde gelegt
hat, selbst noch besitzen, so wäre ein Abdruck dieses Theils der Tschacht-
lanischen Chronik ebenso nutzlos, als wenn wir die erste Hälfte seines
Werkes, in welcher der Text Justingers auf ähnliche Weise wieder-
holt und überarbeitet ist, wieder abdrucken wollten. Die bemerkens-
werthesten Zusätze und sonstigen Abweichungen Tschachtlans von dem
Texte jener beiden Chroniken sind in den Ausgaben dieser letzteren ²⁵
jeweilen unter dem Texte beigelegt.)*

6. Von dem schnee im mertzen.

Do man zalt tusend vierhundert und acht und drissig ¹⁴³⁸
 jar am zwölften tag im mertzen, do viel ein grosser schnee, ^{März}
 grösser denn er des winters ie was gefallen, und ward kalt, ¹²
 5 und wärt untz am nünzehenten tag im mertzen, das war si-
 ben tag dass der snee lag. Do kam ein grosser regen und
 wind und trib den schnee glich ab, und ward das wasser gross;
 und gieng unden in der Gerwer graben ein löwina an und
 trug bynach zwei hütser hinweg und der ringkmur ein ort
 10 und gieng hinab in die Ar. Darnach kam desselben jares
 ein grosse thüre ze korn und ze wyn; denn man musst ge-
 ben umb ein mütt dinkel zween guldin und umb ein mütt
 kernen acht pfund, und umb ein mütt haber galt 2 pfund,
 und ein mütt roggen 7 pfund, und galt ein mass wyn zween
 15 plappert. Das wärt ein jar.

7. Der anfang des Friburgerkriegs.

In dem jar do man zalt von Gottes geburt tusend vier- ¹⁴⁴⁸
 hundert acht und vierzig jar was der krieg zwüschen hertzog
 Ludwig von Safoi, dess vater zu der zyt bapst was, und der
 20 statt Friburg im Oechtland, und warend die von Bern des
 hertzen helfere. Und was die sach also zugangen.

An dem ersten: Vormalen vor etwas jaren hat der hertzog
 von Oestrich oder die sinen dem kämmerling des hertzen
 von Safoi etwas gelts genomen, wol uf vierthuseng guldin
 25 oder mer; das wolt der hertzog von Safoi an der statt Fri-
 burg bekomen, und understund inen das ira ze pfenden, und
 verhaft inen all ir gute das si zu Genf hattend und an andern
 enden under im, und was die iren fürtend durch sin land,
 das verhaft man inen und nam inen das, sover das si den
 30 genamsten hertzen mantend ir vereinung, so si zecamen

Schilling. 13. achthalb.

9. Die Zürcher- und Bernerabschrift: by nacht.

[1445 hattend, inen das ir ze kerende. Und namend sich die von
Oct. 31 Bern an darunder ze redende und ze tädigen, und schufend
Arch. mit dem hertzogen von Safoi, das inen das ir entschlagen
de und zu guter mass widerkert wartt.
Frib.

II,
266 f.] Nu macht sich zu derselben zyt, das die von Zürich und 5
 von Schwytz einen krieg miteinander hattend, und hattend
 sich die von Zürich zu dem hertzogen von Oestrich verbun-
 den, nach dem und denn hievor im Zürichkrieg geschriben
 stat, und ein herrschaft von Oestrich den Delphin in das land
 bracht; und sobald man das vernam, das das Welsch volk 10
 also zu land komen solt, do mantend die von Bern die von
 Friburg, ir mitburger, das si inen hilfflich sin sölten wider
 die Welschen herren nach ir bünden sag. Des wolten die
 von Friburg nit tun und meinten, si sölten es nit tun, wand
 es wäre wider ir herren von Oestrich. Darumb wurden inen 15
 die von Bern ungünstig, und was der erst unwillen zwüschent
 inen. Also hattend nun die von Friburg soldner von Wallis
 in ir statt, die trugen alle pfauwenfedern lange in ir hüten,
 und ander die in ir statt warend: das verdross aber ein teil
 lüt zu Bern von der herrschaft wegen, und meinten, si her- 20
 schelotin.

1446 Und in dem jar da man zalt tusend vierhundert und
Mai 2 sechsundvierzig jar ze ingendem meyen an des helgen crützes
 aben, als man gan Friburg uf den jarmärit gefaren was, da
 kamen suß gesellen ouch dar, und mit denen der nachrichter 25
 von Bern; also viengend si neiswas geверdes undereinandern an,
 sover das die von Friburg den henker von Bern todt schlü-
 gen, und wundtent etlich ander ouch; doch so seit man vast,
 es beschäche darumb, das der henker von Bern die 60 man
 von Griffensee enthauptet hat; denn si schruen: hie Griffen- 30
 see! Do ward der nyd und der unwille noch vil grösser
 zwüschen beiden stetten.

Schilling. 13. Das — überein nit tun. 19. 20. die von Bern
 und ander ir eidgenossen. 20. si schmektend nach der herr-
 schaft. 26. miteinander. 27. mit kleinem rechten ze tod schl.

Ouch hat sich gemacht, das ein span was zwüschen Rudolph von Ringoltingen und Hentzman Velgen von Loysen, Peterman Ritschen seligen tochter von der ehe wegen, da Rudolph von Ringoltingen meint, si hätte sinem sun Heinrichen am ersten die ehe verheissen, und aber Hentzman Velg meinte, si hätten im die ehe verheissen, und wöllte in ouch haben. Dess nam sich herr Wilhelm Velg, ritter, an, von sines bruders Hentzman wegen, und ander sin fründ. Und als si zu beiden siten und in beiden stetten wol gefrünt waren, stunden inen ire fründ zu beiden siten by, und leitend sich die von Basel darin, von Solotern und ander eidgnossen, und wurdend darumb vil tagen geleist ze Bern mit grossen kosten, ze Friburg, ze Soloturn und anderswo, das man die sachen gerne zu gutem gebracht hette. 15 Das mocht inen nit gelangen. Zum letsten kamen beid teil ze recht für das concilium ze Basel und unserem heligen vater dem bapst, und tädingetend da mer denn zwei jar, und gieng grosser kost darüber und kamend beid teil tür. Am letzten, da urthel, vil kost, müy und arbeit über die sachen 20 gangen warend, do gieng die tochter in ein beschlossenen kloster zu Basel an den Steinnen. Und als nun Rudolph von Ringoltingen die alte Ritschin, der tochter mutter, hat und si sin ehelich wyb was, do fur er zu und kouft der tochter gut von der tochter, und von den frouwen an den Steinen 25 umb sibenzehn hundert guldin. Als nun das herren Rudolphen von Wipingen fürkam, der der tochter nächster vatermag was, do fur er zu und kouft das gut von der tochter und den frouwen an den Steinen umb drytusend guldin. Und also wolt ietweder teil das gut haben, und tädingetend 30 lang darumb und gieng aber grosser kost darüber. Als nun beid teil in beiden stetten wol gefründt warend und die inen vast bystundend mit iren anhängern, das macht, das der unwillen, nyd und hass aber noch grösser war, und ouch von Worten wegen, die si gegen einandern bruchten, dardurch alles

Schilling. 6. hätte. 19. da ieglicher teil vermeint, ihm werde die brut. 33.34. und gar vil unnützer Worten gebrucht.

beid stett zu grossem unwillen kament und einandren ir bünden ermanten etc. Und als die genampten stett, Basel, Soloturn und Biel, sich in den sachen arbeiten und dess grossen kosten hatten, das si die beiden stetten gern gütlich betragen und den unwillen hingeleit und ouch die späne von der ehe⁵ wegen, das mocht inen nit gelangen.

8. Wie es sich machet biss an den krieg.

Und als nun der herzog von Oestrich und die von Zürich mit denen von Schwytz einen grossen tötlichen krieg hattend, als vorstat, do wurdend die sachen zum lesten in¹⁰ ein recht betadinget und zu richtung uf den durchlüchtenden herzog Ludwig, pfalzgraf by Rin, als ouch vorstat. Und do mocht die sach nit gesetzt werden noch zu richtung komen des herzogen von Oestrich halb, der unwill, so zwüschen beiden stetten Bern und Friburg was, wurde denn ouch hin¹⁵ und abgetan. Des gewaltes wolten sich die boten von Bern uf den tag zu Costenz nit annemen untz für ir herren. Also schikte der genampt unser herr der pfalzgraf sine treffliche botschaft, mit namen den von Thalheim und andere mit der von Strassburg, Basel und gemeiner Eidgenossen bo-²⁰ ten haruf gan Bern, die sachen an si ze bringen und si ze bitten, iren willen zu disen sachen ze geben. Als nun die sach also vor rät und burger zu Bern kam, do wurdend si zu rat, sittmals der jung fürst, unser herr der pfalzgraf, sich so getrűwlich in den sachen gearbeitet hett und sich so gnä-²⁵ dig und gütig in den sachen bewisen, das man in denne der bitt eeren sölte und im die sachen übergeben. Und das beschach ouch und wurdend im die sachen übergeben, und tät er ouch sinen spruch darumb, desselben spruchbriefs ein abgeschrift hievor stat in der richtung, da denn der Zürich-³⁰ krieg verschriben ist.¹⁾ Und von kraft des spruchs getorsten beid stett den unwillen nit fürer grünen noch rügen, das si daran nit überfüren. Und gestudent die sachen also etwas zytes.

[1446
Juni
9.]

¹⁾ S. Fründe Chron. S. 279.

9. Nun fürbas bis uf den krieg.

Nu hatten die von Friburg vormalen herrn Wilhelmus von Aventschen, ritter, iren schultheiss, in straf genommen und in gefänknusse um sachen, die er denn gegen inen verschuldt solt haben, und hat er in ir statt geschworen nit herus ze komen denn mit irem willen, und sich darumb gegen inen verschriben. Der kam nu von ir statt, ob das mit oder one iren willen was, weiss ich nit. Und der reit do zu dem herzogen von Safoi und ruft in umb hilf an wider die von Friburg, als er sin man was; und der enthielt in in sinem land und in seinen schlossen; und zu dem schlugend allerlei knechten und die kriegten uf die von Friburg; und warend under den gesellen Hagelstein, Pfefferli von Arberg und andere etc. Und wiewol man seit, es wäre denen von Bern leid und si inen ouch das verbutten, nützit dester minder triben si das und bekriegten die von Friburg. Si wurden aber hernach gestrafet.

Als sich nun die sachen untzhar also ergangen hattend, do lag noch der nyd und unwillen in dem herzogen von Safoi gegen den von Friburg, und sprach die an und hat ansprach an si und verbot allen den sinen, das man inen durch sin land nützit liesse zukommen, das si ouch tatend: und hat also march uf si geleit, und also ward ein tag geleit gan Jenff. Da kamen die von Friburg hin, und mit inen des herzogen von Oestrich botschaft, und was der von Bern botschaft ouch da und ander. Und leisten einen treffenlichen tag und buten einanderen gross recht. Das mocht alles nit helfen, und schiedent also ungeschaffet vom tagen. Also kamend da gan Losen der stadt Basel, Soloturn und von Biel boten zu dem bapst und des herzogen räten, und warend der von Bern boten ouch da, und suchten zwüschen beiden teilen, ob si nützit gutes finden könnten und reittend harab gan Friburg und gan Bern und wider uf, und wurbend und suchtend das beste, das aber nüt helfen mocht.

Schilling. 34. Das mocht ouch nüt verfachen und helfen; dann der herzog von Safoi ganz über die von Friburg

Und als nu der herzog von Safoi denen von Friburg die richsstrass also abgeworfen hatt und march uf si geleit, das verdross si also ser, und zugend gan Vilarse vor die veste und gewunnen die und namend zween gefangen darus der iren, und namend was da was und furten das heim in ⁵ ir statt und verbranten die veste in grund.

1447
Dec.
20

10. Dass die von Friburg für Montenach zugen.

Darnach zugend die von Friburg aber us, uf der helgen nacht zu wienachtt für Montenach, und gewunnen die statt und erstachen neiswie menigen, und verbranten die statt und ¹⁰ was guts da war furten si heim in ir statt. Die veste mochten si nit gewinnen. Und warend ir hauptlüt herr Peter von Mörsperg und Ludwig Meyer.

Dec.
24

11. Dass die von Bern mit macht für Friburg zugen.

Das verdross den herzogen von Safoi und mante die von ¹⁵ Bern umb hilf. Die von Petterlingen und von Murten vorchten sich fast übel vor denen von Friburg und manten ouch die von Bern; do seiten inen die von Bern hilf an, dem herzogen und inen, wider die von Friburg und zugen us mit ir paner gan Murten, und kam des herzogen volk von Safoi. ²⁰

[1448
Jan. 6] Zu dem zugen si hinufgen Wibelsburg und wurden da ze rat, was si tun wölten und wurden ze rat, das si zugen für Friburg, und huwen inen den galgen ab und branten denen von Friburg alles, was si enent der Sanen hatten. Also was ein harst für die statt Friburg getrapt mit herrn Wilhelm von Avenschen und anderen. ²⁵

Und kamend die von Friburg herus und viengen den herrn von Momütschiez und furtend den in ir statt hinin und was ein

erzürnt war und wolt von keiner richtung noch tädning überein nit hören reden; und vermant allweg die von Bern über si, wie ungern si das taten. So warend ouch die von Friburg darhinder komen und durch ir frömbden und ungetrűwen hauptlüt so ganz verwiset, das inen glük und unglük glich war. Domit wolt sich der schimpf machen. 19. w. die v. Frib., und taten das ganz ungern.

gut wyl in der statt als ir gefangen. Und als nun der krieg
 angangen was und die von Friburg dem herzogen von Safoi
 schaden getan hatten und uf in gebrönt hatten, als vorstat,
 und denen von Bern in der herschaft ze Louppen ouch scha-
 5 den zufügen welten, zu Nüwenegg und anderen dörfern, do
 hattend die von Bern grosse hutt wider si an den hegen, und
 hatten gross wächte.

12. Die manschlacht in der Galternen.

Also in denen dingen machte sich, das die von Friburg, ¹⁴⁴⁸
 10 an dem donstag zu nacht nach osteren, do man zalt tusend ^{März}
 vier hundert und acht und vierzig jar, uszugen mit einem ²⁸
 grossen reisigen volk, und was ir hauptman Ludwig Meyer
 by inen, und zugen gan Guggisperg und gan Grasburg, und
 si warend denen vigent darum das si sich an die von Bern
 15 hieltend und von inen in den löufen, als dann die herrschaft
 halber ira was und halber dera von Bern. Und kamend die
 von Friburg für die hegin und stigen in das land mit leiteren
 und verbranten das land Guggisperg und Schwarzenburg und
 erstachen acht man da; und was Peter von Gryers hauptman
 20 da von der von Bern wegen. Der ward ouch erstochen.
 Und als si nun das land branten, do sach man zu Bern
 den rouch, do man zu Barfussen mess hatt, und gaben ouch
 die uff den hutten wartzeichen. Do wurdent rät und bur-
 ger schnellenklichen ze rat, das si uszugent. Und zugen
 25 gegen der statt Friburg zun Siben Furten über die Sensen die
 heimlichsten weg und den kürzesten gan Tifers und fürhin
 an die strass; und kamend zwüschen die fyent und die statt
 Friburg. Und als nun die von Friburg gebrönnt hatten, da
 plündereten si und namen das vich und sumten sich damit,
 30 das si nit wider in ir statt komen mochten. Und kamend die
 von Bern also an ir vigent by Tifers uff dem veld und griffen
 si an by der Galternen uf der nüwen matten in dem namen

Schilling. 6. und hattend wider si grosse hut und wacht in
 einem u. dem anderen. 15. hielten und nit zu denen von Friburg.
 24. 25. und zugend als die wütenden löwen agents. 31. die von

Gotts. Alsobald namend die fyent die flucht, und erschlugend und erstachend ira by dryhundert, etlich meintend irer wären über vierhundert, die da verlurend, und jagten si in die Galteren; und verluren die von Bern nit mer denn fünf man; wol wurdend mer denn viertzig wunt übel, das etzlich sturben. Und beschach diss in dem angriff; denn gar wenig gesellen den angriff tatend. Und also behuben die von Bern das veld mit grossen eren, und kamen die von Friburg mit schantlicher flucht heim, die nit erschlagen wurdent an der getat. Man zog ouch die toten alle us, und beleib man über 10 nacht uf der waldstatt. Es war ouch by diser redlichen getat niemants denn die stattlüt von Bern und wenig dorflüten zenächst an der statt gesessen und die soldner, die si hatten, bi inen, die inen hulfen der hegen hüten. Man schätzt ouch, das dera von Bern warend wol uf die achthundert an der 15 getat, und deren von Friburg wären by zweytusend oder sechszehn hundert. Und wertend sich die von Friburg am ersten angriff redlich, untz das man sitlingen in si brach, do gewunnend si die flucht. Und beschach dise getat am nechsten fritag nach osteren in dem vorgenanten jar. Es ward 20 ouch dozermal ufgesetzt, dem allmechtigen Gott zu lob und ze ehren, des man ouch billigen in dankbarkeit niemer vergessen soll, denselben fritag zu fyren järlichen und ewencklichen, ouch ein loblichen crützung ze tun uf den tag, ouch all fritag durch das ganze jar sol man bäten ze mittemtag 25 fünf paternoster und avemaria dem bitteren sterben und herzbrechen unseres hern Jesu Christi, wenn man mit der grossen glocken lüten ist; war ouch dozermal ufgesetzt, aber sithar

1448
März
29

Bern bi Taffers uf dem felde an si. 1. und namend si von stund an mit iren nüwen hauptlüten ein schantliche flucht. 3. und verjagend si durch die Galteren. 9. flucht, und wär man inen nachgeylt, so war die statt ouch gewonnen, denn si mit den iren enent us fluchent. 12. und wenig dorflüten umb die statt, und ouch der harst von Loupen, die sich gar manlich und wol hielten und man ir ouch notdurft war. 15. aller miteinander nit 800.

ist der virtag abgesetzt von etzlicher ursachen wegen und durch des besten willen; ist nit nottürftig hie zu melden.

13. Das man einen grossen roub zu Friburg nam.

Darnach kürtzlich zog man zu Bern us und zugen gan ¹⁴⁴⁸
 5 Friburg und namen ein roub vichs, by vierhundert höupten ^{Mai 4}
 schaf, ross, swin und geiss, und brachten den harheim mit
 inen gan Bern mit gewalt und ane schaden. Darnach zugen
 ouch gut gesellen etwe dick dar, und namen vil kleiner rou-
 ben, und die Walhen von Safoi obenharzu ouch. Einsmals do ^{[Juni}
 10 zugend mutwillig gesellen gan Friburg, ira wol by drihundert ^{12]}
 und namen einen roub vichs, und hattend den getriben für
 Tafers herus und sumten sich zu lang. Also zugend die von
 Friburg herus und fürzugen si ein teil und erschlugen ir
 wol by sechs und zwantzig mannen und namen den roub
 15 wider. Das dett ungehorsame und hoffart. Wann die un-
 seren wären wol mit dem roub darvon komen, hätten si
 den wisen gevolget.

14. Wie man denen von Friburg ein hut gestossen hat und si gewarnet wurden von einem schärer.

20 Darnach ward aber ein zug angeleit mit vil volks, und ^{[1448}
 zoch man für Loupen hin gan Friburg und stiess man inen ^{Juli 6]}
 ein hut, und wolt man si herusgezöcktt haben, denn das si
 gewarnet wurden von einem schärer, was ze Tun gesessen und
 was ein frömbd, herkomen man. Doch so ward im sin lon
 25 ouch, dann er ward zu Solotern ergriffen und ward im sin
 haupt abgeschlagen; und hiess mit dem namen meister Andres.
 Also was die sach vergebents und ward nüt darus.

Schilling. 1. den virtag und crützung hat man umb
 der von Friburg willen abgetan. 4. zugent die von Bern
 aber mit einem venli g. Fr. 8. me dann einmal dar — und
 nament alweg ir vech und anderes. 10. dritthalb hundert
 mutw. knechten. 14. by 30 mannen. 27. und vernatzt die
 sach miteinander.

15. Das der Friburger krieg vericht ward.

1449
Juli 16

Also in dem vorbenambten jar, am sechszehnten tag heuwmanodes, do ritten zwüschen denen sachen ein erbri botschaft von Frankenrich und des herzogen botschaft von Burgund und aller Eidgenossen botschaft und leiten sich so trungenlich und ernstlich in die sachen, das si es von den gnaden Gottes ze Friden brachten, doch in sömlichen worten: das die alte pündtniss ab wurdent gesprochen und das die von Friburg musstend geben dem herren von Safoi 40000 guldin, in vier jaren bezalen, und 4000 guldin für Montenach und umb Vilarsy, das die von Friburg hatten verbrant unabgseiter sach, ouch musstend die von Friburg denen von Bern vorab lassen die herschaft Grasburg mit ir zugehört, wannnd Grasburg ward vor halb dera von Friburg und halb dera von Bern; und lies man gefangene gegen gefangene us, und vil sachen ward zum rechten gesetzt uf graf Hans von Nüwenburg, burger zu Bern.

16. Wie herzog Albrecht von Oestrich gan Friburg kam.

1450
Juli 25

In dem jar, do man zalt tusend vierhundert und fünfzig jar an St. Jacobs tag, do kam herzog Albrecht von Oestrich in geritten gan Friburg. Da er nun zu Friburg was und etlich sachen mit inen da fürnam, do waren etlich zu Friburg, brachten irem herren, herzog Albrecht, für, wie si denn einen anschlag getan hätten von der von Bern wegen; do die vor Rynvelden lagen, sölten si gan Bern gezogen syn und das ingenomen haben, damit si iren herren wol entschütt und im bystand getan hätten; darwider aber sich etzlich gesetzt hätten und nit wellen lassen zugehen, sonder, sprechen si, wir sölten sollichs nit tun, denn die von Bern stand in guter fründschaft noch mit uns; wenn si zu veld ziechen, so befehlen si uns ir statt, land und lüt, und möchten das, wo es ze schul-

Schilling. 22. fürnam, die umb des besten willen underwegen blibent. 28. und meinten, es wer mortlich und unerlich getan.

den kām, mit eren nit verantwurten. Do solichs herzog Albrecht vernam, do tät er ein teil derselben fahen; etlich ent-
 runnen ouch; und furt die gefangenen mit im gan Friburg
 im Brisgöuw ab und beschätzt die umb gut. Darnach wur-
 5 dent die von Friburg under inen selber in der statt und uf
 dem land uneinhällig und partygig von etzlicher sachen we-
 gen, so inen denn begegnet was; und macht sich die sach
 so ver das ein grosser uflouf in der statt beschach und si ge-
 gen einandern zugent mit offnen zeichen, die uff Burg wider
 10 die in der Ouw, und was ein wunderlich ding und gefertt,
 das niemants wist, wa er sines lebens sicher was; und
 machten sich die sachen iesoverr das by dritthalb hundert
 mannen von der statt wichen und von dem iren mussten.
 Und als man seit, so waren es fast derselben, die mit iren
 15 retten und getäten waren darwider gewesen, das man nit gan
 Bern ziehen solte und das schantlich boslich in understan-
 ze nemen. Und also nach vil vergangnen sachen, do ka-
 men si ir stössen und mishel uf minen gnädigen herren schult-
 heissen und rat zu Bern, die sich ouch so trungenlich und
 20 ernstlich in die sachen leiten und si also mit einander ver-
 richten und si ouch zu beiden siten schwuren, keiner dem
 anderen nit ze verweisen. Also in denen sachen vernament
 mine herren von Bern ein grund der sach ganz, wie sich ieder-
 man gehalten hat gegen den von Bern und in allen sachen.
 25 17. Das die von Friburg kamen in die händ einer herschaft
 von Safoi.

Dise uneinhällikeit, spän und stöss, die si undereinander
 hatten, waren ouch zu gutem teil von sölichen sachen
 wegen, das si ie meintend, einen anderen herren ze haben;
 30 und welten ein teil haben den herzogen von Safoi, oder aber
 die von Bern, etzlich wolten ouch haben iren herren von
 Oestrich. Und die alse hötteten an eine herrschaft von Oest-

Schilling. 6. von allerlei Worten wegen, die einer dem
 andern verweiss.

33. Die Berner Abschrift liest: haupteten (Just, S. 35. 105).

rich, die engulten sin: denn etzlichen die höupter abgeschlagen wurden. Warumb si ouch also von ir herrschaft von Oestrich stundent, hat etzlich merklich ursachen darumb das beschach. Die herrschaft von Safoi und die von Bern wolten si ufgenommen haben ingemein; das wolten die von Friburg überein nit endun, das si zween herren haben wölten, und hatten ein herzog von Safoi und die statt Bern eine vereinung under inen beiden gemacht und gelobt, das deweder teil ze der statt Friburg ganz nützit tun solt an den anderen, nach dem und denn die brief wisent, so darumb gemacht wurdent. Ditz übersach der herzog von Safoi. Denn nach mancherlei handlung und vil sachen, do nam er si uf für die sinen und si in für iren rechten herren, und schwurend im als irem rechten herren. Hie machte sich erst ein nütwe vigentschaft, denn er damit getan hat wider eid und ere, wider sine brief und sigel; er hat ouch vergessen der fruntschaft, so im die von Bern vor unlangem getan hatten, das si durch sinen willen mit denen von Friburg in krieg komen waren, die doch ouch in püntnus mit denen von Bern warend; und verdross also die von Bern ser und vast und woltend den herzogen von Safoi bekriegt han umb das unrecht. Da leitend sich die Eidgnossen darin und schiktend ir botschaft darzwüschen, und ouch ander erbar stett, und leitend sich so heffenklich in die sach, das ie nach vil ergangenen dingen die stöss verricht und verschlicht wurdent, also in denen worten, das der herzog von Safoi der statt Bern geben müsst 15000 guldin für das unrecht, so er an denen von Bern begangen hat.

18. Das die zwo stätt Bern und Friburg ir burgrecht ernüwertend.

Also nach disen sachen ward so vil geworben, das die von Friburg ir alt burgrecht zu denen von Bern schwurend,

Schilling. 1. denselben etlichen wurden darumb ir höupter abgeschlagen von mengerlei untrüw wegen. 11. darnach nam der herzog von Safoi die von Friburg uf mit dero von

und ernüwertend ir alten pündt, die getrüwlich und ewenglich gegen einandern ze halten nach dem und denn die brief darüber gemacht wisend.

19. Wie Hans von Rechberg Rynvelden mordlich innam.

5 In dem jar, als man zalt tusend vierhundert und acht ¹⁴⁴⁸
und viertzig jar, do tät Hans von Rechberg einen bösen ^{Okt. 26}
mortlichen anschlag, wie er Rynvelden möcht ingenennen,
schamlich, wider Gott, er und recht, und besamlet ein volk
heimlich; mit dem kam er von Loufenberg und von Seckin-
10 gen den Ryn herab mit vier schiffen in bilgerkleidern ge-
kleidett, darunder hatten si harnisch. Si hatten sich ouch
vor beiden toren verschlagen, und furen uf mitwuchen nach
St. Gallen tag des vorenambten jares zwüschen 10 und 11 vor-
mittag zu beiden toren in, und ab den schiffen zu einem tür-
15 lin hinin, heisst das kupfertürle und in die statt, und über-
fielend die. Die biderben lüt von Rynvelden wolten sich
weren, do was der vinden ze vil in der statt; also wurdent
die von Rynvelden by 10 erschlagen und mussten sich also
ufgeben. Ira warend ouch vil gefangen und übel gemarteret.
20 Also machtend si sackman in der statt, und namen was da
was in iren gewalt, und stiessen die anderen us, und be-
sassen si die statt in gewalt und ane recht.

Darnach zu S. Johans tag zu sungihten und darvor ritten ¹⁴⁴⁹
die von Basel, von Bern, von Solotern und anderen richs- ^{Juni}
25 stetten boten zusammen und darunder, und leistend tag mit ²⁴
herzog Albrecht, und ward so vil gesucht und betädinget,

Bern willen und erlauben. Und wiewol er das am ersten
vor denen von Bern heimlich hat und nit solt haben getan
— so ward es doch durch die Eidgen. betragen. 6. H. v.
Rechb. nach siner angebornen gewonheit. 10. alle in bilgers-
formen bekleidet in langen grauen röcken. 17. und wurden
der frommen lüten 12 erstochen. 20. sakman und tribend
mit frouwen und töchtern grossen mutwillen, davon vil zu
schriben wer.

das die von Rynvelden widerumb in ir statt zu irem ligen-
den gut kamen; das varend gut war hinweg; doch mussten
si zu dem hus von Oestrich schweren, als irem herrn, und
daby bestund die sach.

20. Das der herzog von Burgund gan Bern kam.

¹⁴⁵⁴
^{April}
¹³ Do man zalt tusent vier hundert und vier und fünfzig
jar an dem palmabent in den vasten, do kam der herzog von
Burgund gan Bern, und ward da von denen von Bern wol
empfangen und gross er erboten.

21. Das man dem herzogen von Safoi ein hilf sandt.

¹⁴⁵⁴ Do man zalt tusent vierhundert und vier und fünfzig
jar, do kam des herzogen von Safoi sun gan Bern, der do-
zermal printz was, nachdem als der herzog von Burgund hie
was gewesen, und bat und begert an min herren von Bern,
das man im hilf und bystand welte tun wider den Delphin ¹⁵
im Welschland. Also was man im nit ganz willig ze helfen.
Denn die sach, so er mit denen von Friburg gehandelt hat,
lag inen noch in, als hievor geschriben stat, und warend die
15000 guldin noch nit bezalt. Also kam er zum anderen mal
gan Bern und bracht ein teil gelts mit im. Do seit man im ²⁰
hilf zu, und wurdent ze stund usgelesen by drytusend man-
nen. Die zugend us ze Bern mit einer paner und zugen bis
gan Jenff. Also ritten miner herren von Bern botschaft und
ander darzwüschien, und ward der krieg verrichtet, und zu-
gend wider herheim in einem manot. ²⁵

Schilling. 8. gen Bern mit vil lüten. 9. gros zucht
und ere mit merglichen kosten. 16. Welschland, der im
dann etwas widerdries getan und erzöugt — nit willig
und wolt nieman usziechen. 22. mit der statt paner.
24. und kamend in einem monad mit eren und fröuden
wider heim und hattend anders nüt getan, dann einen
guten mut gehebt und wol gessen und getrunken.

22. Das der Eidgenossen knecht in das Hegöuw zugend.

In dem jar do man zalt tusedt vierhundert sechs und 1456
 fünfzig jar, do wurdent erbar lüt von Strassburg nidergewor-
 fen an einem ort in der Eidgenossen land uf dem wasser, und
 5 kamend von den Einsidlen und unser lieben frouwen, und
 die das tatend wurden von dem graven von Tengen und von
 dem graven von Lupfen ufenthalten, und warend der von
 Fridingen. Ditz vertross die Eidgenossen und woltend nit
 vertragen, das man iemant in irem land niderwurf, und be-
 10 sammeten sich wol bald uf St. Verenen tag in dem vorgenamb- Sept. 1
 ten jar und zugend zu Zurzach über Ryn und zugend in das
 Hegey und branten und roubten was si funden, und straffen
 die herren umb ir unrecht. Also kamend si ouch gan Tengen
 an das stettli; und do si das erst ersachend, do sturmpen
 15 si daran und gewunnen das und erstachend darin by viertzig
 mann und machtend do sackman. Also wusten si das land
 und brandschatzeten, das inen ob zwein tusedt guldinen wur-
 dent, und zugen wider heim ane schaden. Darnach huben die
 buben hinder sich, die den lüten das ir namend, und ward
 20 etliche jar guter frid uf dem Rasterveld [Raffzerveld], da
 vormals wenig lüten sicher torften wandlen.

23. Das die Eidgenossen für Costentz zugend.

In dem jar do man zalt tusedt vierhundert acht und 1458
 fünfzig jar vor des heil. crützes tag, was ein schiessent ze Co- Sept.
 25 stentz, und warend vil lüt da von vil stetten und landen; 13
 also warend ouch etzlich von den Eidgenossen ouch da, und
 ward sich fügen, das etlich knecht von den Eidgenossen mit
 etzlichen in der statt uneinhällig wurdent und luffend die

Schilling. 15. 16. me dann 40 man. 17. me dann
 3000 guldin. 18. dann die buben getorsten die nasen nit
 me harfürbieten. 26. denen wurden von etlichen von Costenz
 unvernünftig und uncristenlichen wort geboten.

Eidgenossen zesamen; denn si beducht, man wölle gewalt mit inen triben in einem fryen schiessen. Also ward die sach dozermal gestillet, und zugen also us der statt iederman heim. Also da si nun heim kamen, bracht einer den anderen zeweg und besamneten sich die Eidgenossen von allen örteren und zugen mit ganzer macht für Costentz, und meinten ie die schmach ze rächen, so inen beschechen was. Also wurdent die von Bern ouch gemant, und zugen us mit einer paner zu Bern; und do si kamend untz gen Burgdorf, do kam inen botschaft, wie die sach verrichtet was, so verr das die von Costentz und ander den Eidgenossen geben mussten fünftusent guldin, und was die sach und der stoss damit verrichtt.

24. Wie der Eidgenossen knecht in das Algöuw zugen.

1460 In dem jar do man zalt von der geburt Christi tusent vierhundert und sechzig jar, do zugend der Eidgenossen knecht über den Bodensee us gan Lindouw zu und in das Algöuw an den Buchenberg. Was aber sach wäre desselbigen zugs, das ist aso ze merken: Es was ein apt ze Kempten in dem kloster, genembt abt Gerwig von Sunendingen; der hat einen amman in dem dorf Lego, der hiess Jörg Beck; hat ouch den gewerb vast mit wyn zu koufen im Elsas, im Brisgöuw und an andern enden. Also von empfelens wegen des vorgenambten apts von Kempten koufet er und fertigett er dem apt win in sin kloster heim, das si beid von solcher rechnung eine grosse rechnung miteinander zu tun hatten; und in der rechnung warend und wurdend si nit einhellig, denn das si einen stoss gewunnend; und als ich es vernommen hab, so was der stoss als vil als umb driissig guldin zu tun da der

Schilling. 3. gestillet, das sich die Eidgnossen mussten lassen trucken, dann ir wenig war und mochten die smach dazermal nit gerechen. 3. wider heim und clagten das iren herren und fründen, und sunders die von Luzern, denen der merteil smach beschechen was. 8. mit ir paner und ganzer macht. 18. Buchholterberg.

vorgenampt Jörg Beck meint, das im unrecht beschechen wäre, und im aber der apt nit gnug darumb tun wölt; und bot im darzu böse antwort und redt im übel zu, das denselben Jörg Becken übel verschmacht, und wist nit wie er sinen sachen tun solt; denne er in zu deheinem rechten nit bringen mocht, wiewol er vil rechts erlanget hat gegen in; es enhalf im aber alles nüt, dann er im ze gewaltig und ze mächtig was. Also nach vil sachen, do machet er sich uf mit siner gewarsame, mit briefen und mit siglen, und kam in die Eidgenossenschaft, und zeigt da was er erreicht hat an etzlichen rechten und wie er den apt ze recht nit bringen mocht, begert und bat die Eidgnossen, das si im etlich knecht erlauben welten mit im zu ziehen umb sinen sold. Also, nach verhörung siner briefen und seines rechten, wurdent im erlobt dryhundert knecht, die zugend mit im über den Bodensee us und kamend gan Lindouw. Do ward inen gross er erboten, und wurdent us der statt gezelt, das ira warend drühundert und drissig. Zugend also mit dem vorgenambten Jörg Becken gan Isni in die statt. Da hettend nun gern die von Isni ir best darzugetan und die sachen zu guotem gebracht, und rittend darzwüsch. Das enhalf nit so vil denn das vorgenambten aptes landvogt, genampt herr Walthert von Hohenegg, gesessen zu Wolkenberg sich besamnet mit sinem landvolk in dem Algöw wol mit achthundert mannen, und schlugend sich in das dorf am Buchenberg. In dem, als kein tädung nit enhalf, do zugend der Eidgenossen knecht von Isni us und zugend wider dasselbig dorf, da die vigend lagen, am Buchberg. Also wurdent ir die vigend gewar und machtend sich uf und zugend herus für das dorf und hielten gegen den Eidgenossen. Also hielten ouch der Eidgenossen knecht und der Jörg Beck gegen inen und begerten an die Algöwer, das man si welt in das dorf lassen ziehen und da essen und trinken, denne si waren hungrig und müd. Also mocht das

Schilling. 1. beschechen, des im der abt nit anred sin, noch wandel darumb tun wolt, weder mit dem rechten noch anderen dingen.

nit gesin; denne man seit, under inen were einer, der was ein wirt im dorf, und hatte einen keller vollen win, besorget er, der win wurde im usgetrunken; der was vast darwider, das man si nit in das dorf liess. Und in den sachen, das si also gegen einandren hielten, und die Eidgenossen in irer ordnung zugent, als welten si für si ziechen, und in dem liessen die Algöuwer alls ir geschütz us uf der Eidgnossen knecht miteinandren, die man doch schätzt uf vierhundert armbrustschützen. Do liessend sich die guten gesellen all nider, ietlicher uf ein knüw, das das geschütz also übergieng. Also mit fryem mut die Eidgenossen uf und an si hin mit stechen und mit schlachen. Zehand ward der egenampt herr Walthert von Hohenegg, ritter, erschlagen. Do das die vigend sachend, da namend si die flucht hinder sich in das dorf und hinder die heggen da denn ein ietlicher hin mocht. Also hangtend inen die Eidgenossen nach und schlugend si darnider. Und wannd es uf der nacht was und inen unkunt in dem land was, do luffend si nit vast ver hinnach; doch do blibend der Algöuwer an der getat, die da erstochen und erschlagen wurdent, hundert und ein man und belibend der Eidgenossen knecht zween. Do furend si mit inen über den Bodensee wider heim. Das beschach an einem zinstag vor mittervasten nach mittag umb den abend spat in dem vorgenambten jar; do dise tat beschach und das geschrei bis nach Kempten und in das land kam, musst der vorgenampt apt in derselben nacht us dem kloster wichen. Darnach ward derselb apt ab der apty gesetzt und gab man im ein jürlich summ gelts, nemlich sibenhundert guldin. Ouch so ward die sach vertädinget und verrichtt zwüschen dem apt und Jörg Becken, das der apt im geben musst nünhundert guldin und wer verloren hat, der hat sinen schaden.

1460
März
18

25. Das man für Tiessenhoven zoch und ouch gewan.

1460 In dem jar als man zalt tusent vierhundert und sechzig jar, do zugen die Eidgenossen über den herzog von Oestrich,

Schilling. 22. an einem fritag vor mitv. (14. März).

in zu schädigen von etzlichen sachen wegen, die er den Eidgnossen zugefügt hatte, ouch von deswegen, das er in dem grossen bann was und in aller ungnad der heiligen Römischen kilchen. Und namend im also in Frouwenveld, Walenstatt und andere; und wurdent die Eidgnossen ze rat und schlugend sich für Diessenhoven. Also von manung wegen der anderen Eidgenossen zugend die von Bern ouch us mit einem paner und mit irem zug zu den Eidgnossen für Tiessenhoven und richteten die büchsen darin und ward die statt beschossen und genötiget, das man si stürmen wolt; und richt man sich zu dem sturm. Also do die in der statt gesachen und merkten, das man inen nit ablassen wolt und si ouch keinen entschüttung hattend, do gabend si die statt uf in der Eidgenossen hand, und das man si abziehen liesse mit irer hab. Also besetzt man die statt Tiessenhoven, und zoch man für Wintertur und liess man von allen Eidgenossen soldner vor der statt und zoch iederman heim. Darnach kurtzlich ward die sach uf dem tag ze Costentz verricht durch den durchlüchtigen fürsten, herzog Ludwig von Paiern etc. und ander fürsten und herren, und ward ein frid gemacht fünfzechn jar.

26. Wenn die steinin pflyer under der nideren brugg in der Aren gemacht wurden.

Do man zalt tusend vierhundert ein und sechzig jar uf unser lieben frouwen tag in dem ersten wintermanot ward angefangen der erst steinin pflyer in der Ar under der nideren bruck, und hat man gross arbeit mit schöpfen, ob man die wasserstuben möcht erschöpfen. Darnach ze angender vasten ward der ander angefangen. Das gieng vil liechtenlicher zu dann der erst. Also geriet es alles von den gnaden Gottes wol.

1461
Nov.
21

1462
[nach
Sonntag
Invocavit,
März
7]

27. Das das erwürdig heiltum, S. Vincenzen haupt, gan Bern kam.

In dem jar, do man zalt tusend vierhundert dry und

1463

Schilling. 8. m. irem zug u. vil erlicher lüten. 14. die frömden mit ir habe.

1463 sechzig jar, uf S. Urbanus tag, do kam das erwürdig heiltum,
Mai 26 S. Vincenzen haupt, gan Bern in das münster und ward mit grossen eren und würdigkeit empfangen. Es war vor gewesen ze Köln in der statt, und ward mit listen da dannen genommen und hargefürt durch einen biderman, der ouch lib und leben darumb wagen musst.

28. Von einem grossen schnee.

1464 In dem jar, do man zalt tusend vierhundert vier und sechzig jar, do was gar ein kalter winter, und vielen mer denn zwentzig schnee ufeinandren, und ward der schnee so gross, das niemant gewandlen mocht schier vor schnee, er truckt ouch an etzlichen enden den lüten die dächer in, das man in an vil enden ab den dächeren werfen musst. Also lag er untz wider fasnacht, do gieng er ab ane schaden.

29. Wie Ruf Aspers sun gefangen gan Bern in die statt gefürt ward.

1464 Do man zalt tusend vierhundert sechzig und vier jar
Oct. 16 umb S. Gallen tag schicktend die von Bern etlich knecht mit herrn Niclausen von Scharnachtal, ritter, hinin in des herzoggen land von Safoi über Ruf Asper, den zu pfänden umb etzlich schuld, so er denen von Bern schuldig was und inen sonst in deheinem weg von im nit werden mocht. Also zugen si durch das Sibental us und für Sanen hin über das gebirg und kamend in das land, do dozermal Ruf Asper wonhaftig was, und überfielen im sin hus an einem morgen fru, in dem dorf genamnt Bee. Also funden si Ruf Asper selbs nit daheim, dann er von unlangem ufgesessen was und geritten zu S. Moritzen. Doch so funden si einen siner sönen; den namen si gefangen und furten in mit gan Bern; ouch ward das hus entplunderet und genomen was da was, usgenomen der vrouwen dingen. Darnach ward die sach vertädinget und kam des vorgenambten Ruf Aspers sun wider us und wardent min herren von Bern ihrer sum ouch bezalt.

30. Von der grossen vorfasnacht, so zu Bern was.

Do man zalt tusend vierhundert sechzig und fünf jar, ¹⁴⁶⁵
 am achteten tag nach unser frouwen tag ze liechtmess, da er- ^{Febr.}
 hub sich die grosse vorfasnacht zu Bern, und kament uf die
 5 fasnacht unser lieben eidgnossen von Lutzern, Uri, Schwitz,
 Underwalden und ander, nit allein von dem gewalt, ouch von
 den gemeinden ein michel teil. Ouch kamen har unser lieben
 mitburger von Friburg, unser lieben eidgnossen von Soloturn,
 von Sanen, ouch us miner herren gebieten und landen und
 10 ummendum har, und ward ein frölich, frisch, gut gesellschaft
 und früntlich leben ze Bern in der statt, und zergieng mit
 grossem lieb.

31. Das die von Soloturn uszugent mit ir paner ze dienst
graf Oswald von Tierstein.

15 In dem jar, do man zalt tusend vierhundert fünf und ¹⁴⁶⁵
 sechzig jar, zugent die von Soloturn mit ir paner ze dienst
 und von manung wegen graf Oswalds von Tierstein, der
 dozmal ir burger was, und zugen in das land gan Mümpel-
 gard, brantend und wustend was si funden und kamend un-
 20 geschädiget wider heim.

32. Das Frutigen das dorf verbrann.*)

Do man zalt tusend vierhundert sechzig und sechs jar ¹⁴⁶⁶
 an einem montag zu nacht umb die achte oder umb die nüne ^{Jan. 29}

Schilling. 10. und hat man ir merglichen und grossen
 kosten, darzu was iederman willig. 16. mit ir paner und
 ganzer macht. 19. und hatten ouch in demselben zuge ir

*) Mit diesem Kapitel endigt der zweite Band der Schilling'schen
 Uebearbeitung von Justinger's und Tschachtlan's Chroniken und ebenso
 was unter Tschachtlan's Namen von Stierlin und Wyß 1820 im Druck er-
 schienen ist. Die folgenden Kapitel (1466—1470) sind also noch ungedruckt;
 Schilling hat sie im dritten Bande seiner Stadtchronik in seine eigene
 Fortsetzung jener beiden Vorgänger, welche die Jahre 1470—1480 umfaßt,
 mit zum Theil bedeutenden Erweiterungen verarbeitet.

do gieng für uf zu Frutigen und verbrann das dorf vilnach
gnot, und beschach in der wuchen vor der liechtmess.

33. Das die von Bern und Solotern ein pündnus mit denen von Mülhusen machten.

1466 In dem jar, do man zalt tusend vierhundert sechzig und
sechs jar, die von Bern und Soloturn zu einem teil und die
von Mülhusen zu dem anderen teil machten einen pundt zu-
samen fünf und zwentzig jar, das si einanderen sönd behol-
fen sin nach uswissen des briefs, so in der statt kisten litt.

34. Der anfang des kriegs zwüschen der herrschaft von Oestrich und gemeinen Eidgnossen.

1467 Do man zalt von geburt Christi tusend vierhundert sech-
zig und siben jar, erhubend sich die stöss zwüschen der
herrschaft von Oesterich und gemeinen Eidgnossen, und
warend das die sachen: Herr Bilgram von Hoidorf, ritter, et-
was stosses lange zit gehebt hat mit unseren eidgnossen von
Schaffhusen; wiewol dieselbe sach in dem fufzechenjähigen
friden zu Costentz gemacht sover betädinget und beret
ward, das die sach stillstan solt und einandren unangriffen
und ungeschädiget lassen den friden us denn mit dem rech-
ten, über das alles für herr Bilgram von Hoidorf zu und fieng
Hans Imstad, den alten burgermeister zu Schaffhusen und
furt den hinweg durch des fürsten von Oestrich schlösser und
stett, ouch mit hilf des fürsten; denn etzlich von Villingen
im zugeben wurdend, das er den gefangnen dester sicherli-
cher hinwegbringen möcht, das doch nit beschehen sin sölt
nach inhalt und verbindung des fridens. Also musst sich
Hans Imstad us der gefangenschaft lösen umb ein summa
gelts, namlich achtzechenhundert guldin. Die sach und die
schmach, so denen von Schaffhusen beschehen was, mochten
unser eidgnossen von Schaffhusen nit liden und klagten es

land und lüte denen von Bern in trüwen bevolhen. 24. mit
hilf und stüre siner amptlütten und sunderlich etlicher von
Villingen, die im zugeben wurden.

gmeinen Eidgnossen und manten ouch die. Also ward inen nach vil sachen zugeseit, das man inen hilflich und rettlich sin wölt, und lib und gut darzu setzen, das die schmach gerochen wurd. Dise sach gieng dem bischof von Costentz und anderen herren und biderben lüten ze herzen; die leitend sich so heftenklich in die sach und von ir bitt ward ein tag gan Costentz gestimmet. Uf dem tag ward so vil funden, das denen von Schaffhusen die achtzechnhundert guldin wider werden soltend und einen bescheidenen kosten, doch also das sich die boten zu der herrschaft haruf bedenken soltend. Also ward es dem fürsten kunt getan; der wolt das gelt nit geben, darauf sich nun die Eidgnossen zurusten und wolten ziechen mit einem grossen volk und mit macht in das Hegöuw und in den Schwarzwald.

85. Wie man früntlich tädung sucht zwüschen denen sachen.

Das vernam der hochwirdig fürst und herr, der bischof von Costentz, ouch der bischof von Basel und ander erbar lüt. Die erzeugten sich dazwüschen als fürsten des fridens, und ritten darunder und meinten, si wölten die sachen zu guten bringen und noch etwas guts schaffen, und überkamend mit grosser bitt, das aber ein tag gestimmet ward, ouch von verschribens wegen unsers heiligen vaters, des bapstz, und unseres allernädigosten herren, des kaisers, so si taten von der Türggen wegen, das iedermann friden haben solt die nächsten fünf jare, und das buten by dem grossen schweren ban, das man dem Türggen ein widerstand getun möcht. Also und nach söllichem verschriben wurdent die Eidgnossen ze rat, das man söllich schriben heimbringen solt, iederman an sine herren und oberen. Und nach langen dingen so beleib der zug dazemal underwegen.

Schilling. 7. bestimmet, und wart da so vil gearbeitet, das. 9. werden solten mit zimlichen costs. 10. Und namend sich darauf die räte von Oestrich für iren fürsten zu bedenken.

36. Wie man aber ze tagen reit zwischen die sachen.

In dem so die Eidgnossen also still sitzend und niemand me bekümmerten durch der sach willen, so werden unser eidgnossen von Mülhusen anggriffen von der herrschaft von Oestrich volk und ranten inen für ir statt, huwen ir grändel 5 ab und wusten inen an etlichen enden ir räben und ir land und triben grossen gewalt mit inen unabgeseiter sach, und über das si nüt wüsstend mit inen ze schaffen han, denn das si müht das si in püntnusse mit den Eidgnossen stundent; und ira wort waren: si wöltend den kuhestal zerstören. 10 Ditz vertross die von Bern und von Solotern, und wölten fürer gedenken zu den sachen ze tun und den mutwillen nit vertragen; ouch von manung wegen unserer eidgnossen von Mülhusen. Also ward aber sovil darin gesucht durch die egenambten zween bischöf und die von Basel, das aber ein 15 tag gesetzt ward gan Basel uf S. Michels tag des vorgenambten jares: dar sölt herzog Sigmund von Oestrich selbs persönlich hinkomen; er kam aber nit dar; doch schickt er sine botschaft dar. Also ward der tag geleistt und mancherlei gesuch; und wart nit so vil da funden, denne das der tag zer- 20 schlug. Wand in dem als man mit den sachen umbgieng, da rönnen die rütter mit einem reisigen züg aber für die statt und schussen hinin; ouch schussend die von Mülhusen vast herus. Dise mär kamen gan Basel, als man da ze tagen was und do das die Eidgnossen vernamen, do wurden si 25 zornig und wolten nit mer da beliben; denn si sassen uf und reit iederman heim. Doch so rittend die von Bern und von Solotern gan Mülhusen in die stat, ze besechen ob si ützt guts da möchten schaffen. Also von grosser bitt wegen, so

1467
Sept.
29

Schilling. 5. mit hochem schal und mutwillen vor ir statt. 8. und über das si mit inen anders nit wistent zu tun de haben denn guts, denn das si verdros. 14. darin gerett und vertedinget. 29. hettend mögen schaffen; dann si gern zu friden und ruwen komen und bi dem 15jändigen friden bliben werent.

man an die von Mülhusen thät, ward aber ein bestand gemacht an der sach und fürer tag angesetzt und ward also menger tag geleistet und gieng grosser kost darüber, und ward ouch menger frid gemacht, und doch wenig keiner nie gehalten von der herrschaft, des die von Mülhusen wol innen wurden. Und machten sich also die sachen allwegen ie hertter und hertter; denn die herrschaft vertröss, das die von Mülhusen sich verbunden zu der Eidgnossschaft und fugten inen grossen kummer und trang zu tag und nacht.

37. Das man denen von Schafhusen einen zuschub tät.

In dem zit hatten ouch die Eidgnossen denen von Schafhusen einen zuschub getan mit soldneren von ir manung wegen, von iedem ort siben knecht. Also wurden ir ob achtzig, die solten inen helfen die statt behüten.

38. Das man denen von Mülhusen ein hilf schickt.

Do sich nun vil sachen verluffen und menger tag geleistet ward und weg gesucht, wie man zu friden komen möcht, deren von Schafhusen und aller sachen halb, und sich die sachen verzogen hatten untz wider zu osteren ushin do man zalt tusend vierhundert sechzig und acht jar; nachdem und die herrschaft unsern eidgnossen von Mülhusen grossen kummer zufugten und inen all ir schonen reben abgehuwen wurden und die verwüst hatten, beducht die von Bern und von Solotern, das man von eren wegen nit über werden könt, man müsste zu denen sachen fürer gedenken ze tund. Und also von manung wegen der von Mülhusen ward man ze rat, inen ze schicken einen zuschub; und wurdend usgeschriben und geordnet von minen herren von Bern hundert knecht,

1468
Apr.
17

Schilling. 6. wol innen wurdent mit teglichem anreizen. 10. Kapitel 37 ist von Schilling ausgelassen. 28. hundert knecht; und was der hundert mannen von Bern hauptman Niclaus zer Kinden, der sich gar wol und erlich hielt.

1468 und von Solotern ouch so vil; das warend zweihundert knecht, die schickt man inen in ir statt Mülhusen, die helfen ze behüten und beschirmen untz das man furer ze rat wurd, wie man die sachen handlen wolt, damit inen geholffen möcht werden.

5

39. Das die zweihundert knecht gan Mülhusen kamen.

Mai15 Also an dem fünfzechenden tag des meien in dem vorgeambten jar, zugend die zweihundert knecht gan Mülhusen
Mai19 und am nünzechenden tag des meien kamen si in die statt. Darnach uf der nechsten wuchen kam man uf den tag gan 10 Basel, nachdem und der vor verlassen ward, ob man noch deheinen weg möchte finden, das die sachen zu gutem kämen und die von Mülhusen in ruwen und friden möchtend sitzen.

40. Das Richtessen das dorf verbrennt ward.

15

In denen sachen, do man zu Basel uf tagen was und dennocht der krieg nit ganz offen stund, do wurdend die hauptlüt zu Mülhusen mit denen von Mülhusen ze rat, uf
Mai22 den nechsten sunnentag darnach als si darkamend hinus ze ziehen wider Richtessen hin dishalb dem dorf uf den bergen 20 harumb, und da ir hutten, die si vor inen gehebt hettend, ze geschouwen, und besechen, ob es zu krieg käm, wie man inen die abgewinnen möcht mit den besten fugen. Und als si kamen uf den berg und gegen dem dorf, das si das dorf gesechen möchtend, do schussen etzlich gesellen vorus hinab 25

Schilling. 9. und kamen am 3. tag gen Mülhusen u. wurden von menglichem gar wol und mit grossen fröuden empfangen. 10. Also wart aber ein tag zu Basel geleist, nachdem es dann vorhin angesechen was, ob man. 18. die hauptlüt von Bern und Sollotern. 21. die hutten und rick, so die Oestr. vorhin alwegen ingenomen hattent, ze besechen, ob es nachmalen darzu würde komen, das si dann ir ordnungen und anschlege dester bas möchtend machen.

gegen dem dorf. Doch wurdend si bald herwider gemant 1468
von den houptlütten. Also was einer fürgeritten von Solotern,
der ward von den vigenden gefangen. Do unser gesellen
erst inne wurdend, das si den verloren hatten, do wurdend
5 si ze rat, man solt acht oder zehen gesellen in das dorf
hinabschicken mit inen ze reden nach dem allerglimpflichsten,
ob inen der man wider werden mocht, wann si doch durch
keines kriegs willen nit da gewesen warend, sonder dozermal
dennocht in einem friden mit inen stundent. Also da die
10 gesellen in das dorf hinab kamen, do forderten si an inen
einer trostung und begärten mit inen ze reden. Do wurdend
si getrost von einanderen zu beiden siten, und liessen ouch
daruf etzlich ir armbrust ab und viengend an ze reden mit
einanderen. Indem do kamen ander gesellen us dem kilch-
15 turn geloufen und schussend uf die unseren. Also ward
einer von Kriechstetten erschossen und sunst zwei übel ge-
schossen, doch sturben si nit. Do das unser gesellen sachend,
do liessend etzlich ir büchsen ab uf si und ir armbrust, und
erschussen der vienden dry, die uf der statt beliben, als
20 wir das eigentlich vernamen von dem den si gefangen hat-
tend; der gesach si nebeneinander ligen. Also zugend si
von dannen und wolten si nit fürer schädigen. Darnach kurz-
lich gieng der krieg an, und zugend etlich gesellen von Mül-
husen us uf der vigenden schaden, und viengen der vigenden
25 etzlich, wol by nün. Do ward mit dem einen, der do der
richest under inen was, der unser, den si gevangen hatten,
wider us der gefangenschaft erlöst. Also do er am abend
wider gan Mülhusen kam, früw am morgen zugend unser
gesellen us gan Richtessen in das schön dorf und verbranten
30 das und namen was si da funden und zugen wider heim.
Also do si nach zu gan Mülhusen kamen, do waren die ritter
hernach gerant untz schier uf die nachhut, das si ir nie ge-

Schilling. 1. und wurden doch von den houptlütten
gestillet. 17. Da das die houptlüt von Bern und Sollotern ver-
nament, da wurden der vienden ouch angendes dryg er-
schossen, und zugent dazermal wider heim.

1468 sachend. Und do si ir sichtig wurden, do kertend si sich umb gegen inen und triben si wider hinder sich von inen; doch kamen si nit gnot on schaden wider dannen; denn inen wurdend zween hengst geschossen und ein man; denn si gesachend darnach des tags den schweis uf der erden ligen; 5 und kamend die unseren ungeschädigt wider gan Mülhusen in die statt. Also kamen si darnach täglich für die statt geritten und ward mit inen gescharmützt. Wie es sich da macht, wär vil ze schriben, es ist aber nit not. Doch so wurdend si wol innen, wie die handbüchschensützen waren, ob si 10 schiessen konden oder nit, die in der statt lagen; denn si gelust nit vast, ze nach hinzuzeriten zu der statt.

41. Das man das dorf Brunstatt entplündert und verbrannt.

Und also wurdend die knecht, so ze Mülhusen lagen mit denen von Mülhusen ze rat und zugen an einem morgen 15 früw hinus gan Brunstatt, in das schon dorf. Das was mit einem wassergraben umbgeben; und kamen in das dorf, das es uns niemant wart denn us dem schloss und us dem kilchturn mit geschütz, und viengend an und entblündereten das dorf. Ouch geriet man an den kilchhof und an den turn, 20 und tät man inen so ang, das si den turn ufgaben, und fand man me denn zwentzig man daruf; die furt man gefangen gan Mülhusen; und fand man in der kilchen und in dem turn vil husplunders von häfen, kessinen, kannen, kisten und anderes, als denn die lüt hiningesflöchnet hatten. Man fand 25 ouch über viertzig vass win in dem dorf und in dem vorhof

Schilling. 6. und kamen also mit dem roube ungesch. wider heim und teilten den früntlich und gütlich miteinander. 9. Da warent aber gar endlich gesellen von Bern und Sollotern mit hantbüchsen in der statt; von den wurdent si hintsich getriben und luffen ouch dick herus under si und taten inen grossen schaden, davon mengerley zu schriben wer. 17. und kamen dar das ir nieman innen wart, dann die uff dem sloss und uf dem kilchturn, die schussen zu inen (*allein wart im Texte Tschachtlans bedeutet: es wehrte niemand*).

des schlosses; denn man gewan inen darnach morndes den 1468
 vorhof ab an dem schloss, und machten ein brugg über den
 graben und brach man ein gross loch durch die muren am
 vorhof, und trolt man wol siben vass voll guts wins herus,
 5 und furten den mit inen gan Mülhusen mit gewalt, und ward
 das dorf verbrunnen. Denn so si am ersten tag us dem dorf
 zugen und gar nach gan Mülhusen kamen, do gieng das dorf
 in für uf und verbrann in grund. Wer darin schuldig was,
 enweiss ich nit. Also furt man dristen mit gewalt über viertzig
 10 wägen mit plunder und mit win in die statt Mülhusen, un-
 geschädiget von den vigenden, und hattend ouch gar nach
 vierzechen tag an dem win ze trinken in der statt.

42. Das scharmützlen ze Mülhusen am Galgenberg.

Vor disen sachen warend etzlich knecht ze Mülhusen ge-
 15 legen von den Eidgnossen; die hattend nun menig gereitz
 von den vigenden; deren waren villicht uf drissig; und uf
 einmal kamen die vigend von Brunstat herus mit gewalt und
 mit macht, ze ross und ze fuss; doch warend ouch etzlich von
 der statt ouch by inen. Dise knecht hielten sich so ritter-
 20 lich gegen den vigenden, das si dem volk allem sammend
 widerstand tätend, wie wenig iren was, und gewunnend inen
 ouch die flucht an, behubend das veld mit grosser manheit und
 eren, latztend inen lüt und ross, das etzlicher von den vigen-
 den sin leben da lassen müsst, etzlicher kam ouch verwundt
 25 darvon, und tät wenig knechten eine frische manliche getat.

43. Das Dudenheim verbrant ward.

In denen tagen, do man Brunstat entplunderet hat, und
 darnach kurzlich, ward das dorf Dudenheim verbrant von

Schilling. 14. Vor disen dingen und e die 200 man
 hinabkament, warent by 30 knechten von Bern und Sollotern
 umb sold ze Mülhusen gelegen. 15. mengerlei anreizung ge-
 hebt und zugen einsmals mit denen von Mülhusen für die
 statt, da kamen — und vermeinten si gar liechtlichen umb-
 zebringen.

1468 unseren gesellen, als man denn hinusgezogen was uf das veld und uf die futeri, das man gras in die statt fürt dem vich.

44. Das scharmüzlen zu Mülhusen am bach.

Item nach der kuntschaft so die vigend hattend, das der unseren allen so wenig zu Mülhusen lagend, do gedachtend ⁵ si tag und nacht, wie si zwüschen die unseren und die statt Mülhusen kommen möchten mit irem vorteil; und fiengen an und besambleten sich in dem Sungöuw, ze ross und ze fuss, und schlugend sich ob Brunstatt nider in die dörfer, me dann mit fünftusend mannen, als ich eigentlich von dem ¹⁰ widerteil vernomen hab: und hattend sich ze veld geschlagen ob Züllissen in dem dorf ze Freningen. Und an einem fritag früw warend etzlich frouwen von Mülhusen hinus in die korn gangen; do kamend die rütter harzu geritten, und viengen der frouwen zwo. Die mär kam in die statt. Do ¹⁵ luffen unser gesellen hinus und wolten si erilen, aber es mocht nit gesin, denn das si hinweggeführt wurden für Brunstatt uf in das schloss Züllissen. In dem hinwegfüren ilten inen etzlich knecht nach mit denen von Mülhusen untz in das verbrunnen dorf Brunstatt, und kamen aber an das schloss ²⁰ als vor me beschechen was, und in den vorhof, und schussen zesamen; deren warend villicht uf achtzig; und sumptend si sich da wol uf dry stund. Zehand wurdend die vigend ir gewar die zu Freningen lagend und zugend herab, der reisig züg von ersten, und kamend die rütter ze Brunstatt vor dem ²⁵ dorf in dem veld an die unseren und griffend si an und scharmütztend eine gute wil mit inen; und werten sich die unseren ritterlich in dem toppel; und unter den vigenden ward ein ritter erschossen; den zugen die unseren us. In

Schilling. 2. Denn si alles ir veche tag und nacht in der statt musten han und weiden, und torsten das nit harustryben; denn es zering umb si alles voll vienden was, und kamen damit gan Tudenheim in das dorf; das verbranten si ze grund und namen was da was, und zugen wider heim. 24. die ze ring umb in den dörferen waren.

den sachen kam das geschrei in die statt Mülhusen, wie die 1468
 unseren werend angriffen von den vigenden. Also luffend
 der unseren etlich hinus und meinten die zu entschütten.
 Und als si hinus kamend zu dem verbrunnen dorf Brunstatt,
 5 do warend nun die vind abgezogen und hattend si hinder
 sich in das dorf getriben und beliben die unseren da us.
 Und in dem gefärd waren die vigend gesterckt worden und
 kam der hufen des fussvolks harzu und sambleten sich und
 machtend ir ordnungen. Und als wir hinus zu den unseren
 10 unordentlich geloufen warend — denn welcher bass mocht
 der tät ouch bass — und kamend also zu den unseren, das
 unser aller villicht bi anderthalb hundert wurden. Nun hat-
 ten si ir anschlag und ordnung gemacht, das si dry huffen
 hattend, und solten die statt mit uns stürmen und abloufen
 15 an dryen enden und zu dryen toren hinzuilen. Und als wir
 stundent vor Brunstatt uf dem veld in dem korn unordent-
 lich und einer hie luff, der ander dort, so brechen si gegen
 uns herus mit ganzer macht us dem dorf, die denn an das
 end geordnet warend, und kam der reisig züg vordann in
 20 einer guten ordnung, und liessen gegen uns herin gan. Und
 als wir si sichtig wurden, zestund sprachen etzlich gut ge-
 sellen zu den houptlüt: machend uns bald ein gut ordnung,
 gsehend ir, wa si sind; denn man mocht ir macht und ir
 anschlag vor nit gesehen. Also warend die houptlüt da und
 25 viengend bald an und machtend ir ordnung, und stalten das
 geschütz ein halb zuvorderst und sunderlich die büchsen-
 schützen. Eb man nun die ordnung recht möcht gemachen,
 do warend si gar nach harzu, das man si musst angriffen mit

Schilling. 1. das die Eidgenossen angriffen und von
 den vienden ganz umbgeben weren. Da luffen die anderen von
 Bern und Sollotern und etlich von Mülhusen mit inen hinus.
 14. in meinung, die statt abzuloufen und an drin enden ze stür-
 men und inzenemen. Und als die von Bern und Sollotern mit
 denen von Mülh. also by einanderen im veld stunden und Gottes
 gnaden erwarten und manlich mit einanderen sterben und ge-
 nesen wolten, und dennoch kein ordnung hatten gemacht.

1468 geschütz; und schussend die büchsenschützen des guten muts in si, und in dem angriff warend etzlich dahinden die sprachend: lieben gesellen, der vigenden ist gar vil, kerend tlich umb und züchend an den bach, den wöllen wir ze hilf nemen. Also kerten si sich umb und kerten zu dem bach ⁵ in einer ordnung. Und in dem abziehen kamend die büchsenschützen zu hinderst und hattend die vigend hinder sich mit irem geschütz, das die unseren ungeschädiget untz an den bach kamen. Do man nun untz an den bach kam, da was der vinden so vil worden an allen enden uf dem veld, ¹⁰ das etzlich ser begunt grusen. Und lüffend die vorderesten einswegs durch den bach. Also luff iederman hinach; do musstend inen die hindersten fast entsitzen, si möchtend nit mit lieb hinach komen, dann die vind uf inen warend und neben inen an allen enden, denn das ouch gut gesellen, so ¹⁵ enent dem bach sich umbwurfend, mit geschütz und mit anderen werinen die vigend hinder sich hattend bis das wir hindurch kamend. Es was ouch enent dem bach ein huf geordnet; under denen warend die von Tann. Also kam man doch nit gnot an schaden durch den bach, denn es be- ²⁰ libend fünfzechen man da, und ward etzwe menger wund, die aber von Gottes gnaden nit sturben. Deren die da belibend, waren nün von Mülhusen und vast alt, übelmögendlüt; dry gehörten ouch under miner herren von Bern venli, dry ouch under unser eidgenossen von Solotern venli. Gott ²⁵ sye denen und allen gläubigen seelen gnädig und barmherzig. Die lüt, die zugend si us; ouch belibend der vigenden etzlich da, wie vil aber der war, kontend wir eigentlich nit wissen; doch so funden wir darnach ouch zwentzig rüthhengst uf dem veld tot ligen, vernamend ouch wol, das lüt ³⁰ ouch wol darbi belibend. Und als ir nun gehört hand, wie

Schilling. 7. die warten sich gar manlich gegen den vienden und hielten inen die nasen hinder sich, bis das man an den bach kam. 11. begunde grusen, als nit unbillich was. 19. die von Tann mit irem paner. 23. von Mülhusen us der stadt. 31. Da si nun mit grosser not durch

man durch den bach kam, do ilt man vast zu der statt; 1468
 denn man besorgen musst, das die vigend uns die statt
 ablüffend und damit die statt ingenomen wurd. Do wir nun
 als nach zu der statt kamend, als einer mit einer hand-
 5 büchsen geschiessen mag, da kamen erst etzlich knecht der
 friheit gegen uns herus mit ir venli und ruft der so das
 venli trug die gesellen an, mit im wider um ze ziehen an
 die vigend. Als man sich nun umbkart wider gegen den
 vigend, do wurfend sich die von Tan und ander vind umb
 10 und fluchend darvon. Hetten wir dozmal mögen wüssen,
 das das uf enkeinen ufsatz beschechen wär, wir woltend vil
 lüts mit der hilf Gottes haben nidergelegt. Also zugend wir
 mit der von Mülhusen venli wider in die statt, mit dem wir
 usgezogen waren; aber etzlich warend vorhin ingelüffen, die
 15 des venlis nit gebeitten wollten. Und indem als die vigend
 die flucht gewunnend, do brachtend ouch unser gesellen die
 so da von den unseren umbkomen warend mit inen gan
 Mülhusen in die statt.

45. Das die vind vor Mülhusen in den reben lagend.

20 Darnach als die sach am fritag vergieng an dem bach,
 der da genempt ist die Ill, morndeß am samstag da zugen
 si frü mit irem gewalt und mit macht aber für Mülhusen und
 schlugend sich uf den berg und hinder den berg und in
 die reben, und verwusten aber die jungen reben, die wider
 25 geschossen waren und verbrantend die und ander böum, und

den bach kament und zu beiden siten schaden hatten em-
 pfangen. 3. ablüffen, als ouch ir anschlag was. 10. und zu-
 gent mit schantlicher ordnung und unerlichen ab. Und möcht
 man gewisset haben, das sämtlich fliechen nit uf iren vorteil
 und einen ufsatz beschechen wer. 16. da brachten die Eid-
 genossen und friheiten die iren so von den vienden waren
 umbkommen, mit inen in die statt, und wurden als Cristenlüte
 dem gewichten ertrich bevolchen. 23. und darhinder in die
 reben. 25. verbranten die alle und schunden die fruchtbaren

1468 was si vor hattend gelassen. Also luffen gut gesellen hinuf zu inen uf das veld und scharmützten vilnach allen tag mit inen untz zu nacht mit geschütz. Darnach am mentag fruw kamend si aber mit ir macht für die statt und in die reben als vor; und besonders hattend sich zugerüst ir puren in die korn und viengen an das korn abmäyen, und verwüstend also böum, reben und korn. Und beschloss man zu Mülhusen alle tor, und wolt man niemant zu inen hinuslassen. Also ward sovil geredt, das man gesellen kom us liess unser zechen mit handbüchsen und zween oder dry mit armbrüsten. Die scharmüztend ein wil mit inen, untz das ein grosser regen kam, der uns zu beiden siten abtrib. Ditz war wol umb mittag. Indem so kamend inen dry absägbrief in das veld, nemlich von Bern, von Fryburg und von Solotern. Also besamlet herr Thüring von Hallwil, landvogt, sine obersten, die er by im hat, und wurdend eins abzugs zerath. Also rittend sin trummetter uf den berg hinuf ze blasen; do zugend si zesamen byhend und bald, und zog iedermann hinweg.

46. Wie man ze Bern uszog mit macht in das Suntgöuw mit der paner.

1468
Juni 21

Morndrest am zinstag vor S. Johansen tag in dem vorge-nambten jar zog man zu Bern us mit einer paner und mit einem schönen volk; schätzt man ob sibentusend mannen; es zugend ouch mit inen die von Friburg mit einem venli, ouch die von Biel, von Sanen, und der junger graf von Valendis mit sin selbs lib und ander ir puntgenossen. Ouch

böum und was si vorhin hatten gelassen, das ward da alles verderbet, das doch den unglöubigen zuvil were gewesen, ich geschwige das ein Cristmensch dem anderen das tun sol; doch weis der almechtig Gotte nach siner göttlichen gerechtigkeit einen ieglichen nach sinem verdienen zu belonen. 13. kamen dryg loufen boten von B., Fr. u. Soll., die brachten von den drin stetten dryg offen absagbrief in dem langen stecken. 21. S. Joh. zu sungichten. 23. ob 7000 stritbarer m. und gar vil wägen, karren und soumross. 25. 26. Wilh. v. Valend., der von Bern burger.

zugen die von Solotern mit ir stattpaner mit inen. Und zu- 1468
gen in das Suntgöuw, und meinten also ein streipfreis ze
tun. Ditz ward unsern lieben eidgnossen kunt getan, und
seitend ze stund minen herren an, hernach ze ziechen, und
schicktend ouch der herrschaft ir absagung.

47. Das man in dem zug brant.

Also namend mine herren von Bern, do si in der vigen-
den land kamen, ein strich für sich ze brönnen, und vien-
gend an zu Blatzen und branten da durch nider unz gan
10 Mülhusen.

48. Das die Eidgnossen ouch zu veld zugen.

Unser eidgnossen von Zürich und von Switz mit beiden
panern zugend bald harnach und namend ouch ein strich

Schilling. S. 234, 26. Und waren hauptlüt von Bern, herr
Adrian von Bubenberg ritter, herr zu Spiez, herr Niclaus von
Scharnachtal, ritter, herr zu Oberhofen, und Hartman vom
Stein, edelknecht; und was venner Ludwig Brügler, des
erberen handwerks der gerwern, und sin hauptman und rat
Péter Kistler, von dem erberen hantwerk der metzgern. Die
ordneten alle sachen wol und vernünftlich. Man hat ouch
ein rosspaner gemacht, dess hauptman was Caspar von Schar-
nachtal, herr zu Brandis; dann die von Bern gar ein erlich
rossvolk hatten. 1. ir allergetrűwesten frűnde und alten eid-
gnossen von Solot. 2. 3. — ze tun und die schmach und den
schaden ze rechen, der den von Mülhusen wider alle billich-
keit beschechen was. 12. Dis vernamend die anderen Eid-
genossen, namlich von Zürich, Luzern, Ure, Swiz, Under-
walden, Zug und Glarus, und seiten von stund an der herr-
schaft ouch ab, und ward denen von Underwalden ir löufer,
der iren absagbrief trug, von etlichen der herrschaft lűten
ertrenkt, das doch unerlich und schantlich was. Und zugen
also dieselben Eidgenossen mit iren offenen panern und gan-
zer macht durch das Ergöuw űber den Nideren Houwenstein,
und was inen gar ernst, das si bald zu denen von Bern und

1468 für sich ze brönnen mit einem hübschen volk. Die von Luzern, Ure und Underwalden, Zug und Glaris kamend ouch schnell, tetend als getrüw fründ und namend ouch ein strich für sich ze brönnen durch das land, all mit ir offnen panern. Zugend also an dryen enden durch das Suntgöuw und in ⁵ das Elsas, und verbrantend vil schöner dörfer und schlösser, und tatend inen grossen schaden.

Item mine herren von Bern zugend von Blatzen den nechsten zu der eichinen statt gan Happchessen, und meintend die zu erobern. Denn si hattend davor vil worten ge- ¹⁰ triben, wie si unser da gebeiten wöltend: si hattend ouch

Sollot. kemend als getrüw herzfründe. 8. Aber die von Bern und Sollotern mit anderen iren verwanten namen iren strich wider Habkessen dadurch nider bergs halb den nechsten weg gen Mülhusen zu, da sie essen und trinken gnug funden, und was dazwüschzen ze ring umb was das verbranten und wüstent si und zugent gar snelle gegen Habkessen zu der hölzinen statt, in ganzer meinung die mit dem swert und sturm zu erobern. Dann die viend hatten davor gar vil tröuworten getriben, und vermeint in der hölzinen statt zu beiten und da eins sturms und strites erwarten, und hattend darumb mit buwen und andern dingen grossen costen daruf geleit, damit si einen widerstand möchten tun. Und als man darkam, da hatten si die statt gerumpt und ir eignen fründe und die armen lüte selber geplünderet, und was nieman mer da. Doch fand man gar vil gut wins und wenig wasser; dann si hatten die brunnen verworfen und verslagen. Und bleip man dem guten starken win zween tag aneinanderen zu dienst da, des menger gar frölichen wart. Und als man dannen zoch, da stackt man die hölzin statt an allen orten an und wart in grund verbrant, des menglich begirlich was.

Die von Bern liessen ouch mit grossen arbeiten und costen die nechsten huser umb die kirchen abbrechen, umb das der mit iren gezierden wurde geschonet, als das von Gottes gnaden beschach.

darumb grossen kosten daruf geleit mit buwen, das si uns 1468
möchten da ein widerstand getun. Aber eb man darkam,
do hattend si die statt gerumbt und waren darvon gezogen.
Doch fand man noch gross ding von win darin ligen. Also
5 blib man zween tag über da; do zog man von dannen und
ward die holzine statt verbrannt.

In dem als man zu Habchessen lag, zugend die zwei-
hundert knecht, so zu Mülhusen gelegen warend, zu minen
herren gan Habchessen; und do man da dannen wolt ziehen
10 mit dem paner, do wurdent die zweihundert geordnet vor-
dannen ze ziehen mit ira venlinen für das dorf Brunstatt,
das ouch beschach. Und zoch man mit dem hufen hinach,
und schlugend ir läger ob Brunstatt hinuf. Und ward das
schloss Brunstatt darnach so vast genötiget, das si bald be-
15 guntend gnad begären. Also gaben si das schloss uf und
liess man si abziehen mit ir hab, und nam man das gut,

Schilling. 7. Und als man dennoch in der hölzernen statt
was, da kament die 200 man von Bern und Sollotern von Mül-
husen und mit inen die von Mülhusen mit ir stattpaner und
enpfingen ir herren mit frölichem herzen und fröuden, als
nit unbillich was; denn si erst am 3. tag hatten vernomen,
das man als nache bi inen lag. Und wurden also an dem
abzug dieselben 200 man in die vorhut mit iren venli ge-
ordnet für das sloss Brunstatt. 12. Dafür man angendes
ein gewaltig und gros leger slug, und ving man glich
an, die in dem sloss zu nötigen, inmassen das si sich
balde ergaben und gnaden begerten, des si ouch durch
Gottes willen gewert und ufgenomen wurden. Und zu-
gen mit ir habe ab von menglichen unverkümert, und
ward darnach das schön sloss geplünderet und ganz ver-
brönt.

[Zusatzcapitel in Schilling.]

48.^a Das die anderen Eidgenossen ouch miteinander zugen
und was si ankamen alles verbranten.

Die anderen und übrigen Eidgenossen alle zugen in

1468 das drinnen was, us dem schloss, und verbrant man das schloss Brunstatt.

49. Wie Züllisen ingenommen ward.

In dem läger nament ouch fryheitgesellen in das schloss Züllisen, und ouch ander gut gesellen mit inen, und viengend die darin waren, namend das gut das si darin funden und verbranten das dorf und das schloss Züllisen.

Item es luffend ouch gut gesellen an das schloss Freningen und wolten ir heil versuchen. Do wurden dry geschossen; einer, der starb hernach; also müßten si von dannen ungeschaffet. Darnach, do man da dannen zoch, zugend die vigent ab, und ward das schloss ouch verbrennt.

2 hufen und namen den strich Ryns halben für Ottersheim nider und durch die Hard über das Hirzveld, und was dazwischen was von slossen und stetten und dörfern, das ward merenteils alles von denselben Eidgenossen erobret, verbrant und gewust; und zugen also umb über das Hirzveld und anderswo mit gewalt und macht, das inen von den vienden gantz kein widerstand beschach, wie vast si vorhin alwegen getröwet und die Eidgenossen zu inen an die wyte gewünschet hatten. Sie waren aber inen nach minem bedunken zu fru komen, und beschach von Gottes gnaden nieman der iren kein leid.

4. Und als die von Bern und Solloren mit iren verwanten dennoch vor Brunstatt am leger waren, da luffen etlich under inen gen Züllisen zu dem sloss und gewunnen das von stund an und vingend alle die darinnen waren und brachten die den hauptluten von Bern; die liess man durch Gottes willen loufen. Sie funden darinne gar vil gutes; denn es gar ein wol erbuwen schön sloss was, und war dasselb sloss und das dorf darnach angestossen und in grund verbrant. 8. Es luffen ouch etlich von Bern und Solloren für ein stark sloss genant Freningen. 11. Da zugen die viend ouch glich darab und namen was inen werden mocht und verbranten das sloss selber.

Nach disen sachen brach man uf mit den pannern und 1468
mit den zeichnen und zog man über das Ochsenveld und schlug
man sich nider in dem dorf Ufholtz und daby und verbrant
man hierzwüschend was man fund; ouch ward das stettlin
5 Wattwiler ingenommen, das si den Eidgnossen müsstend
schweren.

50. Das man für Tann zoch.

Morndes brach man uf und zog man wider Tann zu,
do man Uffholtz ouch verbrannt. Uf dem zug ward denen
10 von Tann ir galgen abgehuwen und ward inen das dorf Alten
Tann vor der statt gebrömt, und schlug man sich nider
neben Tann by einem dorf und in dem dorf.

51. Das die von Zürich und von Schwitz gan Mülhusen kamen.

Als man by Mülhusen vor Brunstatt und allermeist ob-
15 wendig lag, do kamend unser lieben eidgnossen von Zürich
und von Schwitz gan Mülhusen ziehen, und hattend dar-
zwüschend ouch verbrömt was si funden; zugend morndes
hin ir strass, da man inen denn hin bescheiden hatt, und
hattend sich hinder geschlagen nebet Tann, ob wir dar-
20 kamend, nit ver von uns. Und als si zugend von Mülhusen
in das lager uf der strass, do gewunnend si Pfaffstatt das
schloss, liessend die darin warend abziehen mit ir hab, und
verbranntend das schloss Pfaffstatt und was darinnen was.

Schilling. 1. Darnach brachen die von Bern mit iren
eidgenossen und mitburgern von Sollotern, Friburg und Biel
aber uf, und zugen über das Ochsenveld und namen ir leger
in einem schönen dorf, genant Ufholz, und wart ouch da-
zwüschend alles das gewust und verbrant das man vand. Si
gewunnen ouch ein stettlin genant Wattwyl; dieselben armen
lüte schwuren inen angendes: doch wurdent si bald ir
eiden ledig gelassen durch Gottes und rechter erbermden wil-
len, damit si von iren herren dester gnedenlicher wurden
gehalten. 12. vor Tann und in die dörfer darumb. 20. Si ge-
wunnen ouch das sloss Pfaffnacht und verbranten das in

1468 Ouch zugend si vor das schloss Schweighusen, und als die ersten das schloss sachend, da luffend si daran unordentlich und stürmpten an das schloss hefftencklich, und wertend sich die im schloss ouch redlich. Also mocht man das schloss dozermal nit gewinnen; denne si warend nit bezüget zu sölichen sachen; und empfiengen die von Zürich und von Schwitz schaden; da denn inen wurdent ob vierzechen mannen erschossen, und über fünfzechen übel wund von dem geschütz; da etzlicher darnach ouch starb. Gott sye denen und allen gläubigen seelen gnädig und barmhertzig. 10

Da nun min herren von Bern und von Solotern mit ir panner darkamend, als vorstat, da kamend unser eidgnossen

grund, das gar wol getan; dann ein recht roubhus und denen von Mülhusen vil schadens und kumbers darus beschehen was, und wart ouch allerlei unerlichen volkes wider die Eidgenossen und ir verwanten darauf enthalten. 1. Und als nu die von Zürich und ander Eidgenossen ouch umbzugen und branten und wüsten was si funden, da luffend etlich von inen ungeordneter sach an ein sloss genant Sweighusen und wolten das mit einem sturm understanden han abzeloufen und hatten aber kein büchsen noch andern züg, damit si sich konden oder mochten behelfen. Und als si zu dem sloss kamen, da wurden ir leider 14 erschossen und umbracht, und etlich ir dirnen ouch, und gar vil wund und übel gewust, dann si hatten heisses wasser darin zugerüst, das schutten si harus, damit si gar übel verbrönt wurden. 11. Und als die von Bern semlich sachen vernamen, da warent si daran, das man von stund an das sloss verhüten solt, das nieman darin noch darus möcht komen, und ordneten angendes 1000 gewapneter mannen zu denen von Zürich und Switz in meinung, das sloss mit gewalt zu erobren und den merglichen schaden ze rechen. Da was der herr mit wyb und kinden und mit sinem gesind heimlich dannen gezogen und hat ouch den vassen mit dem wyn die boden usgestossen und vil swinen in dem sloss ertött, das man alles nachmaln vand und sach.

von Zürich und von Schwitz und klagend inen iren kum- 1468
mer, so si empfangen hattend vor Schweighusen und begär-
ten, das man inen wolte helfen die sach rächen an dem
schloss, und gabend ze verstan: si hätten vierhundert man
5 usgelesen, das min herren ouch so vil zuschieben woltend,
als ouch beschach, und namend etzlich büchsen mit uns, so
man denn da hatt. Als wir nun zu dem schloss kamend,
do warend si vor darab gezogen und hatten mit inen geno-
men was si denn mochtend. Also belibend die Eidgnossen
10 die nacht in dem schloss, und zugend wir von ir bitt wegen
des abends wider zu unserem her. Morndess fruw stiessen
si das schloss an und verbrannten es in grund.

52. Wie man denen von Tann die hut und die vorstatt angewan.

Nach disen sachen, als man nit ver von Tan lag, do be-
15 ducht etzlich, die von Tan tribent so vil mutwillens uf der
hut by Tan uf dem berg, denn si schruwend und ruftend
unchristenliche wort herab zu unseren gesellen, das nit ze
schriben ist; also ward man ze rat, das man inen die hut
angewunnen sölt, und wurdent lüt darzu geordnet, die das
20 tun solten. Also wurdent si ab der hut gejagt, das si mit
schamlicher flucht hinab in die statt fluond; und in der
flucht luffend inen unser gesellen nach und kamend in die
vorstatt; ein teil luffend ouch vor der statt zu dem vich und
tribentt das zesamen und tribentt das mit inen hinweg. Das
25 geschrei kam ze stund zu unseren herren in das läger. Die

Schilling. 15. die hatten ir hutten uf dem berg, der
Stoufen genant, gar mit mutwilligen lüten besetzt und
schruwen herab. 17. das verdros die von Bern und ander
und luffen von stund an uf den berg, und gewunnen den
mit gewalt, der vorhin nie mocht gewunnen werden und ver-
jagten die snöden buben des uncristenlichen geschryes mit
schantlicher flucht in die statt, darin si kum entrunnen.
23. und wer etlichen zu rouben nit als not gesin, und etli-
chen, die ouch dem veche nachluffen, so hette man inen die
recht statt ouch angewunnen.

1468 schicktend ze stund me lütz; harnach ouch schicktend die von Zürich und von Schwitz zweihundert man hernach gan Tan in die vorstatt. Also lag man in der vorstatt bis morndess; und hette manchen biderman wol gelust an die statt ze stürmen, denn das man nit darzu bezüget was. Der ⁵ merteil des volks lag in dem Parfussen kloster, und sunst lag man in allen hüseren. Si scharmützelten ouch da mit einanderen mit geschütz, das zu beiden siten lüt übel gewust wurdent, das etzlicher starb. Man fand ouch vil guts wins in den hüseren, und sunderlich in herr Hans Erhart von Ri- ¹⁰ nach hus ligen; der ward vast usgetrunken. Und uf dieselbe nacht stiess man die vorstatt an an allen enden, und verbrant man si, und zog man von dannen wider zu der paner.

53. Wie man Hirtzenstein das schloss innam und verbrannt.

Es wurdend ouch uf dieselben nacht zweihundert ge- ¹⁵ sellen von unseren panern geschickt mit einem kundtman gan Hirtzenstein. Der was ab dem schloss geschickt gan Tan ze besechen, wie es inen gieng; nachdem er dann botschaft brächt wölten si sich ouch halten. Und ward der gesell von den unseren gefangen und genötiget, das er das tät. Also ²⁰ do er mit inen darkam, seit er inen söliche märe, das si das schloss ufgaben; und man liess si abziehen mit ir hab, und namend die unseren das schloss in, und furtend das gut gan Mülhusen. Si funden ouch uf dem schloss des apts paner von Murbach, ein wisse paner mit einem swartzen wind; wand ²⁵

Schilling. 5. Da man darkam, do hat man kein büchsen, noch anderen züg darzu dienende, und must man ir manigvaltig geschütz entsitzen. So was ouch die statt mit andern werinen gar stark zugertüst, das es unterwegs bleip. 9. guten starken Rangen win, und wurden von dem guten win gar wolgemut. 21. semlich underwisung, das es bald gewonnen und verbrant ward. Es was gar ein werlich sloss und hoch gelegen, und hette man von dem gevangnen nit underwisung und kuntschaft gehebt, so hett man es nit wol mögen gewynnen.

das schloss was des ap̃ts von Murbach. Die paner kam gan 1468
Friburg im Üchtland.

54. Wie die Eidgnossen zesamen kamend uf dem Ochsenvelt.

Also in dem namen Gottes brachend aber bede her uf
5 des tags, die von Zürich und von Swytz mit ira panern und
den iren, ouch die von Bern und von Solotern mit ir panern
und den iren, und zugend uf das wit Ochsenvelt, und stal-
ten sich da zesamen. Ouch kam dar das dritt heer, namlich
unser lieben eidgenossen von Luzern, Ure, Underwalden,
10 Zug und Glaris, die fünf örter mit ira panern und zeichnen,
und hatten ouch gebrönt untz dar was si funden hatten. Und
hieltend also alle Eidgnossen uf dem witen veld bi einande-
ren, als si das vor angesechen hattend, und erzeugtend sich
da vor den vinden mit irer macht. Und geschach das vor
15 Sennhen und vor Tan harus uf dem Ochsenveld allermeist
darumb, das si gesechen, das wir si uf der wite und in dem
irem besucht hettend; denn si vormals vil unfrüntlicher wor-
ten getriben hattend und sprachend: wir bedörfend nit hinus
komen; kämend wir hinus uf die wite, und besonders möch-

Schilling. 1. die schankt man denen von Friburg von sun-
der lieb wegen; die furtentz ouch mit inen heim. 7. uf dem
Ochsenv.; da enpfingen si einandern gar früntlich und in
ganzen brüderlichen trüwen, als ein bruder den anderen, wie
dann die frommen Eidgnossen iewelten gegen einandern ze
tunde gewonet hand, und sagten ouch einandern in brüder-
lichen trüwen was si getan und gehandelt hatten. Und zu-
gen in 3 grossen mechtigen huffen uf dem witen velde zu-
samen gar in lieplicher ordnung und waren von ganzem
herzen begern, mit der herschaft und allen iren vienden einen
strit ze tunde und des manlichen zu erwarten. Dann die
edlen im lande und allenthalben vormalen gar dick gerett
und tröwwort gebrucht hatten: möchtend si die Switzer an
die wite und sonderlich uf den rechten spor, das Ochsenvelt,
bringen, so wolten si gern mit inen striten und inen iren
gewalt und hochmut erzöugen.

1468 tend si uns uf das Ochsenveld bringen, wie si mit uns woltend umbgan! Es wolt aber dozmals niemants die nasen harfürbieten. Item nach denen sachen deiltten sich aber die Eidgnossen in drü heer, als vor, und zugend wider ob sich das land hinuf wider Brattellen und Mutetz, und brantend⁵ als ouch vor uf dem zug was si funden unterwegs.

55. Wie zwenundviertzig man der Eidgnossen zweihundert riter ab dem veld schlügen.

Indem schicktend die fünf örter, Luzern, Ure, Underwalden, Zug und Glaris zwen und viertzig man wol zugerüst,¹⁰ all ze ross, gan Mülhusen us dem heer umb spis ab dem Ochsenveld. Ouch schicktend die von Bern zweihundert knecht umb spis gan Mülhusen. Als nun der Eidgnossen knecht, die zwen und viertzig mit der spis von Mülhusen furend wider zu irem heer, und si kamend villicht ein mil¹⁵ wegs von Mülhusen, so koment die rütter an si, ira by zweihundert, und liessen gegen inen inhergan. Also stundend die Eidgnossen in einer guten ordnung und warend all abgesessen und griffend die vigend manlich an, und half inen Gott, das si dem züg allem widerstudent, und erzeugtend²⁰ sich gegen inen ritterlich, und tatend inen so wehe, das si

Schilling. 3. Und also dankten die von Bern und Sollotern den Eidgenossen gar früntlich und mit ganzen herztrüwen, das mengem biderman sin ougen übergingen von rechten fröuden und schieden damit in allen trüwen von einander und teilten sich. 5. gen Basel zu. 6. was enent Basel was. Das hattent si mit irem grossen übermut und hochvart umb den allmechtigen Gotte wol verdient und was inen ouch ir rechter lon worden. 9. Es wurden ouch 40 man von etlichen orten der Eidgenossen geordnet, die warent merenteils von Luzern und us iren gebieten und solten etwas wines und spiswägen den Eidgenossen von Mülhusen harusführen und nachbeleiten. 20. und wartend sich als ritterlich, das der vienden etlich, edel und ander, von inen erstochen wurden, und die andern namen ein schantlich flucht. Und behu-

abziehen musstend und die Eidgnossen das veld mit grossen 1468
 5 eren behubend. Do nun diser toppel vergieng, do betrachteten
 si die grosse gnad, die inen Gott erzeugt hat, das so wenig lütz
 so vil der vigenden, die all reissig und ze ross warend und
 10 wol bezüget, in irem land uf der wite, und bi inen einer mil
 wegs nienen fründ noch hilf hattend, so redlichen überwun-
 den hatten; und danketen Gott siner gnaden. Also darnach
 wurdent si ze rat, das si also in dem namen Gottes wider
 gen Mülhusen zugend; denn si nit wussten, wo si die iren
 15 finden konnten. Also ward es bald unseren eidgnossen kund
 getan in dem veld, und besunder zu Hesingen, da si lagen;
 die schicktend fünfzehn hundert man gan Mülhusen nach inen.

Als nun mine herren von Bern mit irem volk dozermal
 gezogen warend bis für Altkilchen uf bi einem dorf, do man
 20 sich niedergeschlagen hat, ward inen sölichs ouch kunt getan,
 und wurdent ze rat, die iren ouch ze reichen, die zwen-
 hundert, die zu Mülhusen dennocht lagend; und kerten sich
 mit irer aller macht und mit allem volk wider umb und zu-
 gend gan Mülhusen und kamend also zu den Eidgnossen, die
 25 ouch dar gesant warend nach den iren. Morndess an dem
 morgen frü zugend die Eidgnossen mit ir gesellen, die si ge-
 reicht hatten, wider zu den iren. Darnach zugend min her-
 ren von Bern mit irem volk und mit den iren, die si umb

ben also die 40 man das veld mit eren, das von Gottes
 gnaden ir keinem am leben nit beschach, dann einer von
 Glarus, hiess Heini Schuler, der wart erstochen, und ver-
 luren ouch etwas rossen, nachdem si dann zu fus warent
 abgestanden. 7. Indem zugen si wider gen Mülhusen; dann
 si nit wisten, war ir herrn und obern warent komen.
 22. zu den iren. Und wurden die von Bern und Sollotern
 ze rat, das si Mülhusen mit etlichen soldnern besetzen und
 im namen Gottes ouch wider heimziehen und sich vereinen
 wolten, was inen und andern Eidgnossen in disen sachen
 furrer ze tunde wäre.

*NB. An dies Kapitel schliesst Schilling das Lied: „Wol uf mit ri-
 chem schalle“ an, s. Liliencron I, 550 f. modernisirt bei Rochholtz, S. 86,*

1468 die spis geschikt hatten, ouch wider hinuf und zugend den nechsten heim.

56. Das sich die Eidgnossen vür Waldshut sohlugen.

In disen sachen, als nun mine herren von Bern und von Solotern heim kamend mit iren pannern und mit irem volk 5 und es inen von den gnaden Gottes wol ergangen was — denn warumb si usgezogen warend hatten si ouch völlenlich volbracht — do beliben die Eidgnossen zu Tüngen und darumb mit iren panern und zeichnen, und woltend nit heimziehen, si brechten denn einen friden mit inen heim; und 10 wurdent ze rat, das si ein läger schlagen wölten für Waldshut, und manten und baten min herren von Bern, ouch dafür ze ziehen mit ir paner, und besunder mit dem grossen

Schilling. 10. mit inen; dann si hatten vernomen, das ein grosser treffenlicher zug der vienden von Behem und andern landen uf den beinen waren, denen si gern widerstanden hetten, und besatzten darauf Schaffhusen mit noch mer lüten und soldnern, das si von inen einen guten trost und ufenthalt möchten haben und zugen also, am ersten die von Luzern mit etlichen andern orten uf S. Marien Magdalenen abend [21. Juli] durch Baden für die statt Waltzhut, und kamen die andern Eidgenossen alle zu inen mit iren panern. Die von Zürich beschicktend ouch angendes ir gros hauptbüchsen und andern iren züg was si dann hatten und darzu nutz und gut was und leiten den für die statt Waltzshut und vingen an schiessen und werken. 12. Als balde man dis denen von Bern verkund, da kamen si von stund an mit einer grossen treffenlichen macht und ir ufgeworfenen paner, und brachten desselbenmals mit inen 2000 gewapneter und stritbarer mannen, darzu zwo gros hauptbüchsen, boler und andern züg. Und waren ir obresten hauptlüt herr Peterman von Wabren, ritter, herr zu Belp und Caspar von Scharnachtal, herr zu Brandis, und was venner Peter Bomgarter von dem erbern hantwerk zen Smiden, und sin hauptman und rat Anthoni Archer von dem erbern hantwerk der Pfistern, und bi

züg. Also seit man inen von stund an zu, und zog man zu 1468
Bern us mit einer paner und fünfzehn hundert mannen, und

inen ander from lüt von räten und burgeren, mit denen si alle sachen gar wol und erlichen usrichten. Es kamen ouch die fromen notvesten lüte von Sollotern angendes mit einem erlichen volke und einem venner, und brachten dennoch nachmal ir stattpaner und noch me lüten ouch gen Waltzhut, als harnach bas gelütert stat. Darzu wart ouch den von Zürich und von Bern von gemeinen Eidgnossen zugesagt: was si mit irem schiessen costens hetten, das man nach marzal der orten inen solchen kosten wolt helfen tragen, wann dennoch die andern ort nit vil semlicher büchsen und gezüges hatten.

Das gemein Eidgnossen bi einandern mit allen iren panern vor Waltshut warent. Und da also alle ort der Eidgnossschaft, darzu die von Sollotern, Friburg und Biel vor Waltzhut zusammen kamen, da wart die statt mit geleger und büchsen zu beiden orten des Rines zuring umbgeben; und wurden die fromen lüte von Sollotern enend dem Rine zu bliben geordnet mit etlichem zusatz der inen geben wart. In der vorgenanten statt Waltzhut waren gar gut lüte von graven, fryen, rittern und knechten, der bi 800 was, und zu irem hauptman hatten herrn Wernhern von Schinen, rittern. Die hatten ouch die statt mit bollwerken, mit büchsen und ander notdurftiger were besorget, als lüte, die sich ie vermeinten mit macht zu weren und die statt zu behalten. Und als die von Luzern und ander Eidgnossen am ersten für Waltzhut kament, het man da angendes die ding mit einem zulouf oder sturm fürgenomen und nit als langen rat gehebt e das die viend sich zur were und andern dingen zu vast zugerusten, so hette man dennoch desselben abends inen ir bollwerke und alle werinen abgeloufen und wer die statt an allen zwifel dazemal erobert worden. Darumb man dis in künftigem bedenken sol, und ob es zu schulden keme, das man furer für stett oder sloss als snell und un-

1468 warend die von Fryburg und ander ir lieben fründ aber bi inen, ouch fürten si mit inen die zwo grossen büchsen; denn die Eidgnossen dessen einhällig worden warend, was zügs man do verschiessen wurd und was kostens über den züg gieng, den soltend gemein Eidgnossen ustragen. 5

57. Wie etlich der Eidgnossen knecht in den Schwartzwald zugen.

Vor disem läger waren der Eidgnossen knecht in den Schwartzwald gezogen, und gewunnen die letze und erstachend bi achtzig mannen daran, und namend einen grossen roub vichs und triben den mit inen gan Schaffhusen; ouch 10 versprach inen der apt von Sant Bläsi drytusend gulden brandschatzung ze geben.

58. Wie Waltshut vast genötiget was.

1468 Item umb St. Jakobs tag des vorgenambten jars schlug
Juli 26 man sich für Waltshut, und leit man den züg gar nach hin 15

gewarnet viel, sol man alsdann die ding angendes trostlichen zu handen nemen, diewile die viend ungewarnet und in schrecken sind, und denen nit so lang frist lassen. Wann doch alwegen, als der gewaltig Hannibal sprach, da er die sinen vor Rom anreizte, das gewonlich der vorteil des ist, der sich zur sach gerust und die ze tunde mut hat; und das ouch von langem ufenthalt vil gesehen ist, die viend in mass dadurch gesterkt worden sin, das man am letsten mit schaden ungeschaffet abziehen must, oder aber des grössern kumber liden.

Schilling. 8. ein stark letze, die si den Eidgenossen zu gegenwere gemacht hatten. 11. umb 3000 guldin, daran wurden von im bezalt 1500 guldin, und das übrige ward von Eidgnossen gantz abgetedinget. 14. Als nun die von Zürich, Lutzern und ander gemein Eidgnossen alle bi einandern obwendig der statt Waltzhut lagent, da leiten die von Zürich ir grossen büchsen ouch dafür. Aber die von Bern machten ir leger under der statt Waltzhut hinab als man gen Louffenberg gat, und leiten ir grossen büchsen von stund an

zu der statt, namlich die von Zürich ein grossi büchs, die 1468
 von Bern ir zwo grossen büchsen, ouch hattend die von
 Schaffhusen da ir büchs; die was aber ser klein. Und nöti-
 get man also die von Waltshut an allen enden ser und vast.
 5 Ouch hat man ein läger geschlagen hie dissent Rins; da
 lagend unser Eidgnossen von Solotern mit ir panern, und
 hat man inen ein zuschub getan von allen Eidgnossen. Die
 hattend nun ein pollwerch ufgeworfen am Rin, und tätend
 inen ouch wehe mit geschütz über Rin. Und liess man inen
 10 also wenig ruow tag und nacht, besonders miner herren zwo
 büchsen von Bern, die wercheten so redlich an der statt,
 das in kurzem zit der turnen etzliche und der muren vil
 niedergeschossen ward. Zwar es ward ouch etzwe menger
 geschossen und etzliche ze tod erschossen vor der statt; wir
 15 vernamend ouch darnach, das man inen ouch nit gnot valtt.

59. Wie man me volks hinach für Waldshut schickt.

Als man nun vor Waltshut lag und die statt vast ge-
 nötigt ward von den Eidgnossen, und sovil adels in der
 statt lag, do kamend min herren vil warnungen, wie man
 20 ein grosse samlung täte in Tütschen landen mit Behemen und

gar nache zer statt. Und des ersten schutzes ward das un-
 ter tor an Waltzhut niedergeschossen, und darnach gar ein
 starker turn, darus sich die von Waltzhut vast warten und
 grossen schaden taten. Mit demselben wart ouch mit schies-
 sen so wit gehandelt, das si sich darus nit lang behelfen
 mochten. Darzu schussen ouch der von Bern büchsen-
 meister etlich türn und muren ab, das gar ein gros wite
 wart, und wurden ouch vil lüte darin zu tode geschossen und
 übel gewust, als man nachmalen wol sach. Desglich taten
 die von Zürich mit ir gross büchsen ouch; die in der statt
 taten ouch ir bestes und wartent sich gar manlich mit
 schiessen und andern dingen; dann etlich von Eidgenossen
 ouch geschossen und gewust wurdent, und besunder ein
 büchsenmeister und ander entlich lüte von Bern.

1468 mit anderem volk, und man wollte Waldshutten entschütten. Also wurden die von Bern ze rat und schicktend inen zu trost ouch ir paner und ir züg, zweitusend man, hinach gen Waldshut in das veld; ouch zugend die von Solotern hernach mit ir paner; und ander unsere eidgnossen starktend sich nach dener grossen warnunge mit ir volk; und ward das läger enet Rins geschlagen mit gemeiner Eidgnossen rat. 5

60. Das etzlich der Eidgnossen knecht us dem läger vor Waldshut in den Wald gan Bondorf zugen.

In dem läger, als man vor Waldshut lag, do zugend der Eidgnossen knecht etzlich hinin in den Swartzwald, und besunder kamend si gan Bondorf an einem morgen, und überfielend das dorf und erstachen darin bi sechszechen mannen, und namend wol vier und drissig mannen gefangen. Ouch ward inen der von Bondorf vānli und ein grosser roub vichs, 15

Schilling. 2. und schickten noch 2000 werlicher mannen mit einem venlin dar, der houptlüt waren: herr Niclaus von Scharnachtal, herr zu Oberhoven, und herr Niclaus von Diespach, herr zu Signow, beid rittere, in das leger. Do bevalchen si die sachen den vordrigen houptlütē und hulfent denselben das volk gar wislich und mit hoher vernunft regieren. Darzu zugen ouch die von Sollotern mit ir paner und einem erlichen volk ouch hinnach; desglich die von Ure und ander ouch mit iren panern. Und hatten ouch, als vorstat, die von Sollotern vorhin ein venli mit lüten dargeschickt; die lagent enent dem Rine mit einem merglichen zusatz von denen von Bern und andern Eidgnossen, und bliben da bi einandern in demselben leger, und taten denen in der statt mit schiessen und anderem grossen merglichen schaden. Dann vor inen nieman in die statt über Rine komen, noch si getrösten mocht. Das kam inen übel, als man nachmalen wol vernam. 10. zugent etlich von Bern und ander an den Swarzwald und kamen gar in ein schön dorf genant Bondorf. 14. und namen me dann 40 gevangen.

mer denn sechshundert haupt; furtend si alles mit inen für 1468
Waldshut in das veld.

61. Das etlicher der unseren erstochen wurdent.

Item als man vor Waldshut lag, do warend etzlich us
s deren von Bern und von Ure und Underwalden läger hinus
uf das veld gangen in das korn und woltend das korn ab-
mäjen und stundent also in iren hemden und wamszlen. Do
kamen die rüter über si gerant von der letze herus unwüs-
sender dingen, und erstachend der unseren eilf man; dera
10 warend sechs von Underwalden.

62. Wie die vigend die unseren nachts uf der wacht hiedisent Rins angriffend.

In disem läger, eb und man das läger enent Rins ge-
schlüge, do hat man ein hut über Rin geordnet uf die nacht

Schilling. 2. gen Waltzhut und teilten das alles under-
einander. 4. da luffen ouch us dem leger etlich ungehorsam
knecht on ordnung, die waren von — Underwalden, hinus gegen
der letze, da die viend waren. 6. 7. abmeigen und damit futern.
7. hemden und ein teil ganz abgezogen. 10. desglich wurden
der ritern etlich von inen ouch erstochen.

11. [*Zusatz von Schilling*]. Das etlich von Bern von denen von
Waltzhut erstochen wurdent. Es geschach ouch, das etlich von
Bern us dem lantgericht Zollikofen sich in die garten vor der
statt Waltzhut an die bollwerk machten und verslugen, und
meinten vor den vienden sicher sin, und enslieffen an der war-
men sonnen und hatten ir werinen neben sich geleit. Und
als die in der statt innen wurden, da slichen si heimlich
harus über das bollwerk und erstachen etlich also slafen
mit iren eignen werinen und wundeten ein teil; die kamen
darvon. Das han ich darumb haringezogen, das iederman in
semlichen kriegssachen und legern sorg haben und nieman
sin viend versmachen noch verachten sol.

14. da was von Bern und andern ein hut dar geordnet,
das si dieselben nacht wachen solten. Also in derselben

1468 uf zwei hundert man, und hattend die vigend einen anschlag getan und meintend Waldshut zu spisen mit mäl und mit büchsenpulver und mit anderem züg, das si ouch taten. Und was ir ufsatz, das si die hut angriffend wol mit tusend mannen ze fuss und zweihundert ze ross und soltend die mit der spis oben über in die statt. Also griffend si die unseren an, und ruftend die unseren einanderen ouch an, und staltend sich ze wer. Zehand namend die vigend die flucht, und was inen so not ze fliehen das si ir werinen ein teil liessend fallen; harnisch und anderes liessend si hinder inen; das man alles morndess fand, handbüchsen, armbrüst und anderes. Das ward alles geteilt under gemein Eidgnossen. Der vind

nacht hatten die viend —. 3. und andern dingen und ouch me lüten darin ze tun, als ouch beschach. 5. ze ross, und vermeinten damit über Rine in die statt ze komen. 8. ze manlicher were. Si ruften ouch die von Bern hie disenthalb dem Rine und ander ir herren und oberen an. Alsbald man das hort, und ouch die trumeter, die enenthalb warent, bliesen, da kam man inen snellicklichen in schiffen zu hilf, wiewol es dennocht nacht und ganz vinster was, das nieman den andern gesechen mocht. In dem hatten die viend die flucht genomen. 9. das si iren harnesch von inen huwent. 11. armbresten, swinspiessen und andern dingen, das alles am morgen funden und geteilt ward. Man vand ouch der vienden uf dem velde vier tot ligen und wart einer gevangen harüberbracht. Der sagt, das es des bischofs volk were, als ouch die warheit was. Es wurden ouch der vienden me dann 60 wund gan Basel an die artzat geführt, der sturbent etwie menger. Es was ouch derselben nacht vast vinster. Und als die viend die flucht so unerlich namen und iren harnesch selber absnitten und werinen hinder inen liessen, da meint man, si hetten einander selber erstochen und verwunt; dann sich dieselben 200 man von Bern und andern Eidgnossen vast zusammen hielten und in ir ordnung bliben, daran si gar wol taten. Doch kamen derselben nacht in die statt me dann 200 werlicher mannen, darzu gar vil bulvers,

wurden auch vier erstochen und einer gefangen. Man vernam auch darnach, das ir über vierzig zu Basel an den artzeten lägen, die all wund worden waren auf die nacht. Doch meintend ein teil lüt, si hetten's inen selber vast gestan, als es nacht und vinsten was, und niemand's wüsste, wer fründ oder vint was; denn die unseren hieltend sich vast zesamen und täten daran nit unwislich. 1468

63. Als man vor Waldshut auf die fuoteri zoch.

Auf Sant Bartolomes tag zoch man mit miner herren von Bern venli und mit achthundert mannen auf die fuoteri, auch tetend die von Uri und von Unterwalden einen zuschub mit zweihundert mannen. Und als man kam in das nechste dörfli, do waren die vigenden da zu ross mit zweiundhalb hundert pferden, und kamend an etzliche, die vorausgeschossen waren, der gar lützel was. Also ward unser einer übel gewundet, das er darnach starb, auch ward einer gefangen; und ranten domit wider darvon. Also luffend gut gesellen, die wol zu fuss mochten, iemer mer den vigenden nach, auch etliche zu ross, bis gar nach zu der letze. Aber die zeichen und der huf zugend allergemachst hernach. Und wie fast inen die guten gesellen nachhangten, so mochten si doch den reisigen zug nit erilen. Aber es waren etzliche fusssknecht der vigenden mit inen für die letze herausgezogen, deren waren dry erstochen und einer gefangen, und etzlicher wund; die andern entrunnend inen. Wir vernamen auch darnach eigentlich, das der schreck in die vigend komen was, das si sich gekert und gericht hattend ab der letze zu fliehen; und wären 1468 Aug. 21

mel und anderes, das man nachmalen wol und eigentlichen vernam. 13. da waren die viend darin bi 200 zu ross und etliche zu fuss. 14. umb roubens willen vor dannen geloufen. 27. hette man vertruckt und fürgezogen.

27. [Zwei Zusätze von Schilling.] Das die statt Waltzhut nützet destminder an allen orten genötiget wart. Man hat aber nützet destminder die statt Waltzhut bi vier

1468 wir für uns gezogen, wir hetten die letze on not gewonnen. Also zugend wir heim in das läger und beleib die letze un-
gewonnen.

oder fünf wuchen belagert und doch vor und nach allerlei angriff und scharmutzens uf dem Swartzwald, an der letze, ze Tüngen, ze Bondorf, ouch vor der statt Waltzhut und an andern enden beschechen, da man merglich gut den vienden genomen und ir ouch vil ertöt hat, als dann hievor zem teil ouch gemelt ist; und aber dabi under allen malen etlich knecht von Eidgnossen ouch umbkomen, die den mer-
teil iren hauptlütten ungehorsam gewesen sind und mit un-
ordnungen den vienden ze wit in iren vorteil gan und si gantz verachten wolten, das aber selten nutz oder ere bringet. Wann wie stark, wie gewaltig oder wie manlich einer ist, so sol doch von göttlicher oder natürlicher ordnung nieman sinen viend als gantz verachten; dann was man mit guter ordnung tut, das mag kum übel geraten; wo man ouch in gehorsam lebet, da würket die kraft des barmherzigen ewigen Gottes, wann doch gehorsamkeit in allen dingen die obreste tugent ist.

Das etlich Behem von dem richen herzogen von Peiern wider die Eidgnossen haruskamen und vermeinten, die in Waltzhut zu entschütten. Es wurden ouch, in dem als man vor Waltzhut lag, vom richen herzogen wol sechs-
zechen hundert Behem zu hilf der herrschaft harusgeschickt; und als die kameu, wart dennoch durch si nit krieghaftigs wider die Eidgnossen gehandelt, wann das si den fründen me schadens taten dann den Eidgnossen: doch so liess dennoch der rich herzog dis durch sin botschaft gegen den Eidgnossen also verantworten: Er were mit herzog Sig-
munden von Oesterich in einer verstentnus; nach der inhalt hett er im lüt müssen schicken, und ob joch die, so er im geschickt hette, unterwegs bliben und nit wider heim ke-
ment, da lege im nit vil an; wann er hette im die eren und siner verschribung halb, die si vor disen kriegten allen mit einandern gemacht hetten, müssen schicken. Was er aber suss zu friden und gutem in disen sachen getun und bete-

64. Wie der krieg zwüschen der herrschaft und den Eidgnossen verrichtt ward.

Do das volk nun alles zesamenkam und niemants kam, 1468
der si angriffen wölt, als aber vorhin vil warnungen beschehen

dingen möcht, das wolt er mit guten trüwen tun, als er und sin vorderen iewelten getan hetten in dem vorgeanten fünfzechenjerigen friden und anderen sachen.

1. Das der vorgeant krieg zwischen der herrschafft und gemeinen Eidgnossen bericht wart. Und als man nu die statt Waltzhut mit dem geschütz, das dann die von Zürich, und sundérlich die von Bern, darbracht hatten, an türnen, muren und andern werlichen dingen inmassen beschossen, und dabi mit schiffen uf dem Rine und andern brücken und die graben inmassen zugerust hat, das ie von gemeinen Eidgnossen angesehen und ouch die ordnunge gemacht was, wie man an einem fritag fru im namen Gottes die sach mit einem sturm zu handen nemen wolt; und man sich mit katzen, iglen, brucken, und anderm gantz darzu gerust hat, habend sich der vorgeant hertzog Ludwig von Peyern, ouch des bischoffs und der statt von Basel, darzu der Marggraß von Röteln, die statt von Nüwenburg und ander durch ir treffenlichen bottschaften understanden, mit groossem ernst und fliss in denen dingen zu arbeiten. Darnach kam ouch der bischoff von Costentz in eigner persone gen Klingnow. Man gab ouch des fürsten von Oesterich räten frid und geleit; und wurden von beiden teilen etlich tage zu Togern und anderswo im velde geleist, und vermeinten dieselben herren und boten, die herrschafft erbutt sich semlichs glimpfs und rechten, das man billich darzu solt lassen reden; also vermeinten ouch der merteil der Eidgnossen, man solte es tun, dann möcht inen ein erlicher friden und darzu gelt werden, so kemen si wol und erlichen heim. Aber die von Bern und mit inen die von Sollotern und Fryburg, ir allerliebsten fründe, meinten, man solt den angevangnen sachen gnug tun, und dem nachgan, darumb man usgezogen were, und darauf man

1468 warend, und man die statt Waldshut ser und vast beschossen hat, do ward man ze rat, die statt Waldshut ze stürmen, und ward der sturm geordnet, in wellen fugen und wie man

so vil libes und gutes hette geleit, und also in dem namen Gottes den sturm anfachen und kein gelt dafür nemen; dann es gar vil erlicher wer, die statt mit ritterlicher hand und dem swert zu gewinnen, dann also gelt dafür ze nemen, und bliben ganz daruf. Das wolt den andern Eidgnossen überein nit smecken, und werent gern heim gewesen, und meinten wie vor, wann inen gelt und ein erlicher friden wurd, so hetten si es wol geschaffet. Es beschach aber merenteils darumb, das etlich von Zürich und ander ir zins und güter zu Waltzhut und in derselben ort hatten, die vorchten darumb zu komen. Und also nach langen Worten, die dann harunder gebrucht wurden, liessen sich die von Bern dennoch überreden und gedachten an die truw und fruntschaft, das gemein Eidgnossen mit allen iren machten und panern als brüderlich in das Suntkow zu inen ouch gezogen waren, und schickten ir botschaft ouch zu den sachen und wurdent die ding nach vil red und widerred von einem an das ander, das gar lang zu schriben were, durch den vorgenanten bischof und ander also betedinget und abgeret, als harnach geschriben stat.

Von etlichen puncten und artickeln des vorgenanten abgeretten friden. Namlichen, am ersten: Das die von Bern und gemein Eidgnossen abziehen und das veld rumen, und solten damit alle uffrür, todslege, brand, roup, und anders in disen kriegem vergangen, hin und gericht sin; darzu solt ouch der fünfzechenjerig friden, zu Costentz gemacht, als Diessenhofen gewonnen wart, gehalten werden und bestan, nach inhalt der richtungsbrieffen.

Item, es solten ouch die hauptsecher des kriegs, namlichen die von Schaffhusen, entschediget und abgetragen werden der achtzechen hundert guldin, damit Hans am Stad, ir burgermeister, von inen gelöst wurde, mit allem costen; und ouch das si us der keiserlichen ocht wurden getan, an alle

die statt stürmen solt, und rustt man sich weidentlich zu dem sturm mit katzen, iglen, bruggen und anderem gezüg. In dem zurüsten kamend geritten des bischofs von Basel bot-

entgeltus. Und inen ouch den von Höwdorff umb sin ansprachen abnemen und dannen tun.

Es wurden ouch mit sunderheit die von Mülhusen in disen friden vertedinget, also das man si solt lassen bliben bi allen iren friheiten und altem herkommen, ir merckten und aller ander sachen, und sicherlichen zu einandern wandlen. Und hette die herschafft tützit an si ze sprechende, oder si hinwiderumb an die herschafft oder die iren, so solten si einandern fürnemen, als das in disem friden ouch abgerett ist. Darzu solten ouch alle brantschatzungen bezalt werden. Dis ward aber gar balde in mengen stucken an denen von Mülhusen gebrochen und nit gehalten, als man harnach hören wirt.

Und zu dem allem solt man geben gemeinen Eidgnossen von den acht orten mit denen von Sollotern, die ouch mit ir paner und einer treffenlichen macht da warent, an iren kosten zu stür, umb das si us dem velde zugent, namlichen zechen tusent rinscher guldin; darumb ouch die statt Waltzhut und der Swartzwald mit einandern den vorgenanten Eidgnossen zu pfande geben und versetzt wurden. Und swuren angends zu Gott und an die heiligen, nach lut guter versigelter briefen, die darumb nach aller notturfft ufgericht wurden, wo semlich gelt mit den achtzechenhundert guldin, so denen von Schaffhusen gehorten, bis San Johannis tag zu sungichten darnach kommende nit usgericht noch bezalt wurden, das dann die statt Waltzhut und der Swartzwald mit einandern zu ewigen ziten den Eidgnossen bliben und dienen solten in allem dem rechten, wie si einer herschaft verbunden weren, das ouch die herschafft verwilligen must. Semlich gelt alles kam uf dasselb zit gen Bern und ward gar früntlich und brüderlich geteilt. Denen von Bern ward ouch vorus von demselben gelt an iren costen der grossen büchsen, des bulvers und anders zu stür, vierzechen-

1468 schaft, der statt von Basel, des marggrafen von Rötelen und
 ander; darnach kam ouch dar der bischof von Costentz mit
 sin selbs person, ouch des fürsten herzog Ludwig von Peyren
 und ouch der statt Nürenberg; erbuten sich, in disen sachen
 ir bestes und wegstes ze tund, ob es zu friden komen möcht; 5
 und meintend also, die herrschaft schlugen den Eidgnossen
 sölich erlich, glichlich sachen für, das si billichen darzu losen
 sölten. Also warend etzlich örter der Eidgnossen daran,
 man sölle zu den sachen losen; meintend aber min herren
 von Bern und alle die iren, man sölte den sachen fürer 10
 nachgan und das volbringen darumb man dargezogen wäre;
 denn die statt in sölicher mass beschossen was, das si mit
 gottes hilf wol gewonnen worden wäre; meintend aber etz-
 lich der Eidgnossen, wenn si einen erlichen friden heim-
 brächtind und inen darzu gelt wurd, so kämend si mit eren 15

hundert guldin, die inen die Eidgnossen verheissen und zu-
 geseit hatten, desglich denen von Zürich ouch. Dem burger-
 meister von Schafhusen ward ouch sin abgenomen schatzgelt
 widerkert.

Und also, nach semlichen sachen und richtungen allen
 zugen die von Bern und ander Eidgnossen mit grossen eren
 wider heim und namen urlop von einandern in allen brüder-
 lichen trüwen. Und als die von Bern mit iren büchsen und
 dem grossen zuge neben der statt Waltzhut den nechsten
 weg uff dem graben abzugen, da ruft ein alt wib überlut
 mit heller stimm: O du unseliger grimmer ber! wie hastu
 uns so gar übel gekratzet und zerrissen! ich bitten Gott,
 das sich das ertrich uftüge und dich verslinde, und dich
 niemermer weder glück noch heil angang. Das wart anders
 nit verantwort dann mit lachen. Man hat ouch in disen
 zwein zügen gar mengerlei und vil getan, das umb kürtzerung
 der ding unterwegs gelassen wird. Die von Bern und an-
 der Eidgnossen haben ouch gar erlichen kriegt; dann in
 disen beiden zügen haben si weder böme, reben, korn, noch
 anders desglich verwüst; als dann der herschaft lüte denen
 von Mülhusen getan und an inen erzöugt hand.

heim. Doch so blibend ie die von Bern lang uf ir sach und 1468
meintend, irer sach mit der statt Waldshut fürer nachzegan.
Also nach langen sachen ward so vil darzu geret, das die
von Bern ouch ir botschaft zu den Eidgnossen fügen muss-
tend und lassen zu den sachen reden. Und ward also zu
dem lesten abgeret und verricht uf söllich form und meinung
als hienach stat.

Item so ward ein friden vor Waldshut im veld gemacht
durch die vorgenampt botschaften von herren und stetten,
10 die fünfzechen jar us als der ze Costentz gemacht was, do
man Diessenhoven gewonnen hat, nach inhalt der richtung-
briefen darüber gemacht. Es sölle ouch die houbtsächer,
namlich die von Schaffhusen, von deretwegen sich der krieg
erhaben hat, entschediget werden der achtzechenhundert gul-
15 den, damit Hans im Stad usgelost was, und der kost; ouch
sollen die vorgenambten unser eidgnossen von Schaffhusen
usser acht gelöst werden one entgeltnuss irahalb, und sollend
ouch darmit herr Bilgeri von Hoidorf umb die houbtsach be-
richtet sin; es sollend ouch unser eidgnossen von Mülhusen
20 in disem friden ouch begriffen sin und soll man si lassen
beliben bi iren alten friheiten oder harkomenheit der märitten
und andrer sachen halb und sollend zesamen wandlen sicher
und fridlich; hand ouch die von Mülhusen an der herschaft
von Oestrich tützit ze sprechen oder die herschaft an die von
25 Mülhusen, so sollend si einandren gerecht werden nach dem
denn das vor Waldshut abgeredt ward; es sollend ouch all
brandschatzungen bezahlt werden, und soll man geben den
Eidgnossen für die statt Waldshut zechentusend guldin,
darumb sich ouch die statt und der Schwarzwald versetzt
30 und angends, ob man das veld rumen wölt, geschworen lib-
lich eid zu Gott und den heiligen, wo das gelt nit sambt
den achtzechenhundert gulden, die den von Schaffhusen ge-
hören, nit bezahlt wurde uf den nächstkünftigen St. Johans
tag ze sungichten, denn sölte der Wald und die statt Walds-
35 hut one alle fürwort gemeiner Eidgnossen sin mit aller recht-
same, wie si einer herschaft von Oestrich ietz gewant siend.
Das gelt kam ouch darnach uf das genant zil gan Bern in

1468 die statt, nemlich die zechentusend guldin, und ward erberklich und redlich bezahlt.

65. Uf ein end dis kriegs.

Und als ir gehört hand die sachen und die löuf des vergangnen kriegs, den anfang, das mittel und das end, uf das 5 kürzest begriffen, want mengerlei handels, worten und werken halb, sich verlüffend; doch so mag man hier verstan, was willens die herschaft von Oestrich, ir landvögt, diener und lüt gewesen sind, besunder gegen unser eidgnossen von Mülhusen, denen si doch leider Gott vil kummers zufugten 10 an iren schönen reben und an iren berenden böumen und an anderen iren früchten, die si inen alle in grund verderbt hand. Es stundend ouch zwei arme siechenhüser vor der statt; die mochtend vor inen nit genesen, denn si müssten verbrunnen [sin], damit si die von Bern, von Sollotern und 15 ander ir lieben eidgnossen gereitzt und bewegt hand, über si ze ziechen, und inen grossen schaden getan hand mit roub und mit brand; wie doch dem allem gewesen ist, und mit wie grosser macht die Eidgnossen an drien enden durch das land gezogen sind der vigeuden, so sind si doch all des 20 willens gewesen und hat sich iederman gehütet, das man inen kein schaden wolt tun an iren reben, an den berenden böumen und an irem korn, dess man alles mit fliss geschonet hat; ouch hat man weder kilchen, noch priestern, noch frouwen, noch kinden dehein unzucht nie erboten. Das mag 25 ich mit der warheit wol schriben und ich nit anders gesehen und gemerken kont, denn das die fromen Eidgnossen nit anders denn nach eren gekriegt hand. Hiemit sie diss sachen ein end in dem namen des allmechtigen gottes, der nun und hinfür zu ewigen ziten behüten und beschirmen 30 wölle die fromme Eidgnossenschaft vor allen iren vigeuden.

Amen.

66. Das unser frouwen cappel gemacht ward.

In dem jar, do man zalt tusend vierhundert acht und sechzig jar, do ward unser lieben frouwen cappel gemacht uf dem pein by der lütakilchen, und ward die alte schul und die alte cappel dannen gebrochen. 1468

67. Eine brunst zu Untersewen.

Uff frytag am sibenten tag zu usgendem meyen in dem jar als man zalt tusend vierhundert und sibenzig jar am morgen frö umb die zwei, do gieng für uf zu Untersewen und verbrant die statt in grund was in der ringmuren was. 1470
Mai 25

Schilling 1. Wann unser lieben frowen cappel und ouch das beinhus gebuwen wart. Do man zalt von der geburt unsers herren Jesu Cristi tusend vierhundert sechzig und acht jar, wart unser lieben frowen cappel von nützem aufgebuwen und gemacht, und wart die alte cappelle und schul dannen gebrochen und das totenbein in dem beinhus darunter ouch gar ordenlich geleit; und ward von biderben lüten vil geltes daran ufgenommen; doch hat die statt des gar merglichen costen, und beturet sy des gantz nit, des si die himmelkünigin magt Maria nach minem begeren wol ergetzen mag. Und warent buwmeister derselben cappelle Jacop Closs und meister Tilmann ein scherer, zwen burger von Bern, die ouch darzu grossen ernst hatten.

6. Das die statt Untersewen gantz mit einandern verbran. Darnach in dem andern jar, an einem frytag nach dem meytage, am morgen fru, um die zwey nach mitternacht, ging füre uf zu Untersewen und verbrant leider die statt zu grunde was in der ringmur was, des die armen lüte zu grossem verderplichem schaden kamen. Die von Bern, ir herren, taten inen gros hilf und stür, damit si wider mochten gebuwen; si machten inen ouch ein nüt koufhus, das gar vil costet, und ander gros hilf die si inen tatent.

68. Von dem gebot so zu Bern gemacht ward von der spitzen an den schuchen, den langen schwentzen an den kleideren und ander sachen wegen.

[1465] In dem jar als das heilig wirdig sacrament mit der monstrantzen zu Bern leider dieplich zu Bern verstolen ward in der lüt kilchen, darab nun min genädig herren gar ser erschracken, und ouch ein erschrockenlich ding ist, da ein sölicher kostbarer schatz verloren wirt und hingetragen, und wol zu besorgen ist, daz das umb Gott in etlich weg verschult worden ist, das ein sölicher verlust nit widerumb vintlichen, ouch der almächtig ewig Gott sölich gross freventheit, unehr und bosheit, so mit im fürgenomen und begangen

Schilling. 1. Wann das heilig sacrament leider us dem münster zu Bern verstolen und dieplichen genomen wart. Do man zalt von der geburt unsers herrn tusend vierhundert sechtzig und fünf jar, ward leider das heilig wirdig sacrament mit einer kostlichen silbrin monstrantzen us dem münster verstolen und hinweg getragen und beschach das in einer nacht, und da man morndes in die kilchen kam und den merglichen verlust sach, da erschrack menglich von gantzem hertzen, als nit unbillich was. Und wurden etlich personen, geistlich und weltlich, darumb gefangen und in mengen weg ersucht und mocht man doch uff keinen rechten grund komen. Die von Bern schriben ouch in Tütsch und Welsch lande und schickten mengen botten us, des si gar grossen costen hatten, und konde man das niendert erfragen, bis lang darnach vernam man, das es durch einen priester, der dann gestorben, verstolen was; derselb hat das an dem totbette verjehen; das ward den räten von Bern in geheimd durch etlich from priester geseit, und beschach das darumb, das ander from lüte, die man damit verlümbdet und in argwon hat, zu friden kemen, das gar wol getan und gein Gott dem allmechtigen nit sünde was.

zu Bern in der statt ungerochen von im selbs belibt, das doch ein söllich gottsesterer, der söllich diebstal, frevenheit und schmachheit dem allmechtigen Gott erbütet, in etlichen weg angendes nit geschent, geplaget oder gestraft von im wirt, als dick an menigen enden, da desglichen beschechen ist, gross wunderzeichen sind beschechen, damit denn geoffenbaret ward der ein solcher gottsschmächer was und im ouch sin lon ward.

Harumb, das der allmechtig ewig Gott der statt Bern 10 hinfür dester gnädiger, barmherziger und hilflicher in allen

Schilling. 9. Das etlich ordnungen und satzungen von des vorgenanten grossen verlustes des heiligen und wirdigen sacraments wegen gemacht wurden. Und nachdem dann die von Bern betrachten wurden, wie es inen mit semlichem harten verlust als übel ergangen was und iederman darumb betrübt wart, da machten si dem allmechtigen Gott zu sunderm lobe und eren, umb das er sinen zorn gegen inen ablassen und barmhertzikeit erzöugen wolt, etlich satzungen und ordnungen: Am ersten, von der bösen swüren, ouch von des spils, der kurtzen kleidern, und sunderlich der langen swentzen halb an den frowenkleideren, ouch von der langen spitzen wegen an den schuchen, in semlicher meynunge, das man solich satzungen und ordnungen alwegen am ostermentag mit andern satzungen und ordnungen sweren und bi der buss darüber gemacht halten solt, das ouch beschach. Und wurden die ordnungen am nächsten ostermentag darnach mit andern satzungen gesworn und etwas zites gehalten, das aber dennoch nit lang bestund und von menglichem in der statt und uf dem lande allenthalben gebrochen wart, und sunderlich von den edlen, frowen und mannen, die vermeinten, man hette inen weder von der swentzen noch von der langen spitzen wegen nit zu verbieten, dann si also harkommen werent, das man inen billich vor andrem gemeinem volck einen vorteil tun und gönnen solt; desglich wurden die andern ordnungen von dem gemeinen volcke, mannen und frowen, ouch gebrochen und

iren sachen sin wölle und sich mit sinen göttlichen gnaden von der statt nimmer scheiden welle — als ich ouch nit getrüw das uns den schatz niemants gestälen möge —, so hend min gnedig herren, ein schultheiss, der rat und die zweihundert der statt Bern ufgesetzt und geordnet etzlich loblich satzungen, in ir statt und uf dem land und allenthalben in iren gebieten ze halten, gar treffenlichen geschworen mit uffgehepten eiden zu halten, nun und alwegen und zu ewigen ziten unabgengklich; und söllich satzungen ouch ein zit also gehalten und dera nachgangen ward, aber nit lang, denne das söllich ufgesetzt, geschworen und gemacht ordnungen abgelaßen wurdent durch etzlich sonder lüt, und doch nit durch einen gemeinen gesessnen rat, vor denen denn söllich satzungen ufgesetzt wurdent; und verlieffend sich die zit also drü oder vier jar, das der satzung ganz nüt nachgangen und die verachtet ward, wiewol gar dick und vil söllich unbillich sachen angezogen, gerüget und gemeltet uf den kanzeln von den priestern an ira bredynen wurdent, das söllich eid, die so hoch geschworen und gelobt wurdent, nit gehalten, frävenlich gebrochen und denen in deheinen weg nachgangen wurde, darumb aber Gott gar swerlich erzürnt werden möcht. Sölliches lag nun einer gemein von Bern ob und gieug mengem biderben man ze herzen, so ver

69. Das die satzung ernüweret ward, der spitzen, der swenzen und anderer sachen halb.

1470
Apr.
22

Das in dem jar, do man zalt tusend vierhundert und sibenzig jar an dem ostermentag, so man setzt einen schult-

nit gehalten, und möcht man nieman me gemeistern noch darvon bringen.

24. Das die satzungen und ordnungen aber wider ernüwert und geschworen wurden. Dis gestund bis das man von Gottes geburt zalt tusend vierhundert und sibenzig jare, da wart an einem ostermentag von den zweyhundert mit der meren hand zu einem schultheissen erwelt Peter Kistler, von dem erbern handwerck der metzgern, der was vorhin lange

heissen, die vier venner und die zweihundert, den grossen 1470
rat der statt Bern, und man da swert und sweren soll nach
loblicher gewonheit, der statt friheiten, satzungen und ord-
nungen ze halten, die man ouch da offentlich vor einem

zit ein venner zu Bern gesin. Und als man dann gewonlich
am ostermentag die ordnungen und satzungen von der zünf-
ten und ander sachen wegen swert, da schrüwent etliche
under den zweihundert, man solt die ordnungen und
satzungen von der spitzen und swentzen wegen ouch wi-
der harfür tragen und die mit andern satzungen, als vorhin
ouch beschechen were, sweren und halten; und wart das
geschrey von denselben als gros, das man dieselben satzun-
gen und ordnungen harfür trug und verhort; die wiseten in
einem artickel, das man die unablosslichen halten solt und
vorhin ouch gesworen hat. Und wiewol das mengem bi-
derben mann leid, so was doch das wort unablessig durch
den schriber, der das gemacht und villicht nit als wit be-
dacht hat, war es in künftigem langen wurde, darin gesetzt,
uf das ouch der merteil von burgern fiel; und wolten ie ge-
hebt haben, das semlich ordnungen mit andern satzungen
,wider ernüwert, gesworn und ouch gehalten wurden by
den penen und bussen daruff gesetzt, das ouch an demselben
ostermentag beschach. Deshalb gar merglich irrungen und
unruwen zwüschen dem adel und anderm gemeinen volck
erwachsen, als harnach stat. Darumb man sich nu künftic-
lichen gar wol bedencken und betrachten sol, wann man
semlich oder derglich satzungen oder ordnungen machen
welle, das man darinne gewalt vorbehalt; nachdem dann ein
statt Bern von mengen Römschen künigen und keisern so
hoch und loblich begabet und gefriget ist, das si in allen
iren sachen, satzungen und ordnungen machen und die als
dick inen eben ist abtun, endern, mindern, meren oder ander
machen mügen. Und wer das in disem ouch beschechen und
das enig wort, unablessig, nit darinne gestanden, so wer man
bi guten ruwen bliben; darumb soll im nieman sin eignen
gewalt nemen noch sich des berouben, dann anderes nit dann

1470 grossen rat der zweihundert list und swert, als vorstat, do ward ouch angezogen von etlichen fromen lüten, das under andern satzungen solche hievor berürte satzungen, so man vor etzlichen vergangenen jaren ufgesetzt gar treffenlich

grosser rüwen und etwan zweyung darvon kompt, davor uns Gott, nach minem begeren, ewiglich behüten welle.

Das man semlich ordnungen und satzungen offentlich an dem cantzel in dem münster vor einem gemeinen volcke lesen lies und man den edlen frowen einen vorteil erbott. Do nu die ordnungen und satzungen wider ernüwert und geschworn wurden, da hat man lüte darzu geordnet, die darauf lügen solten; und sunderlich der gerichtschreiber, grossweibel, und die andern gemeinen weibel alle, die semlichs an die heiligen swuren, und das ouch rechtvertigen musten; doch wart den edlen frowen darinne eine billicheit und vorteil vorbehalten, das si sich mit berlin, siden, edlem gestein, gold, vech, und anderm, nach irem gefallen, uszeichen, und aber bi dem mess der spitzen und swentzen, namlichen die swentz ein gemünde uf dem herde, und die spitz an den schuchen eins vordern gleichs lang an den vingern, und nit lenger, nach inhalt der satzung, und als ander bliben und tragen solten; und wart ouch semlichs an offnem cantzel vor allermenglichem gelesen und andern gemeinen frowen solcher vorteil, als davor gesündert ist, verboten.

Das die edlen zu Bern, von mannen und frowen, an disen dingen, dem vorteil, kein benügen haben und das nit halten wolten. Do nu semlicher vorteil am cantzel gelesen und den edlen frowen vorbehalten wart, in Worten als obstat, da hatten der adel, von mannen und frowen, kein benügen an, und meinten, si weren dabi und mit nit gewesen, und hetten ouch das nit gelobt noch geschworn, und satzten sich etwas darwider und meinten nit das man inen semlichs verbieten noch kein satzung noch ordnung über si machen möcht, sunder solt man inen vor andern einen vorteil lassen, als dann das in aller welt recht und ouch dem adel zugeeignet were, und meinten, ir wiber und töchtern könden

gesworen und geordnet het ze halten für uns und unser 1470
nachkomen, abgegangen und gar liederlich geschetzt und nit
gehalten wurd, darumb Gott wol swerlichen erzürnt werden
möcht. Und warend das solich artikel in der vorberürten
5 satzungen, namlich der langen kleideren, der schwentzen,
und der kurzen kleideren der mannen, und der spitzen an
den schuen.

Nun warend die vorberürten zweihundert, der gross
rat der statt Bern, ganz des gemüts und des willens, das si
10 uf dem vorgenambten ostermentag dehein friheit, satzung
noch ordnung schweren wölten, dieselbe satzung wurde denn
ouch gehalten und ernüweret, als die vor vier jaren ufgesetzt
und ze halten gesworen ward. Und nach verhörung dersel-
bigen satzungen, so ward si ernüweret, geschworen und ge-
15 boten zu halten bi der pen und buss, als denn die darauf
vorhin gesetzt ward, und sölte ouch deme fürwerthin getrüw-
lich und fromklich nachgegangen werden one alle widerred,
und darwider nimmer me getan noch darin gebrochen wer-
den bi der buss als vorstat, von edlen und unedlen, mannen
20 und frouwen, niemants usgescheiden. Wiewol war ist, das
etlich under minen herren den edlen, oder all gemeinlich
sich gärn darwider gespert und gesetzt hettend, so ward es
doch nach verloffnen sachen und nach vil inzügen beschlos-

sich mit keinen andern dingen uszeichen noch bekantlich
machen, dann mit den langen swentzen an iren kleidern.
Den andern vorteil, mit gold und andern dingen, den man
inen hette geben, der wurde von gemeinen frowen ouch ge-
brucht. Und wart gar grosser merglicher unwill von inen ge-
sehen so verr, das ein gemein geschrei allenthalben in Eid-
gnossen und an andern enden gebrucht und offenlichen gerett
wart: Es weren uneinikeiten und gross parthien zwüschen
dem adel und der gemeinde von Bern, das von Gottes gena-
den nit was; und wurden vil wunderlicher und seltzner
worten gebrucht von einem und dem andern die ich umb
der kürtze und sunderlich umb fridens und ruwen willen
underwegen lass.

1468 sen wie obstat, und ouch gehalten, und alle die gefertiget und gestraft, die denn darwider tettend; und dieselben min herren von dem adel, ir mithaften, ir frouwen und wiber, so si hattend, sich vast wider das ufgesetzt ordnung und satzung sparten und satzten, und nit meintend, das man si 5 sölte zwingen und trengen, die satzung ze halten, sonderlich der schwentzen halb an den kleideren; und suchend und stiessend in ir mann gar mengerlei wegs und fürzugs, damit man versucht, ob man die satzung möcht abgetun und miner herren gebot an ruggen werfen und ir will damit ein fürgang 10 gewun. Darwider aber meintend min gnedigen herren, die rät und die zweihundert, das es gar ein schimpflich ding were, solte man also liederlich vallen von sölichen loblichen guten ordnungen und satzungen, die doch verzogen warend so treffenlichen bi hohen gelübten und eiden, als man doch 15 gegen Gott in deheinen weg mit glimpf und eren versprechen möcht.

Nun ist war, es kam ein geschrei und red in die land hinus zu unseren eidgenossen und ander stetten und lenden, wie nun solche uneinhelligkeit, partyung und zweigung 20 uferstünd und sich erhub zu Bern von sölicher obgeschriebener sachen wegen, das darvon wol gar vil böser und übler dingen entspringen möcht; und macht man die sachen gar hert und vil herter denn si aber an inen selbs warend.

Schilling. 18. Das min herr von Basel, der marggraff von Röteln, und ander von der sach wegen gen Bern kamen und sich in trüwen arbeitent. Darumb da nu semlich wort allenthalben gerett und gebrucht wurden, das in der statt Bern ein misshell und zweyung sin solt, da kamen gen Bern die hochwirdigen und hochgeborn fürsten und herrn, herr Johannis von Gottes gnaden bischof zu Basel, der was einer von Venningen, und herr Rudolf marggraf von Hochperg, graf zu Welschem Nüwenburg, herr zu Röteln und Susenburg, gubernator zu Lützelburg, der ein ewig burgrecht mit denen von Bern hat; darzu der erbern stetten boten, von Basel, Sollotern, Friburg, Biel und ander, als getrüw herren und

Durch wen das aber zugienge, das lass ich sin als es ist. Denne 1470
die mer wurdent so hert, das der hochwürdig fürst, der bi-
schof von Basel, der hochgeboren fürst marggraf Rudolf von
Hochberg, herr zu Rötelen etc. mit ir selbs personen, die
5 statt von Basel, die statt von Friburg, Sollotern und Biel,
von der Nüwenstatt, und etzlich von den Eidgenossen ir bot-
schaft har gan Bern schickten für schultheiss, rät und zwei-
hundert, das si iren flissigen ernst darzu bruchen solten, als
si ouch taten, ob man in keinen weg möchte finden, das sö-
10 lich ufgesetzt satzungen möchten abgetan und hingelegt wer-
den, als das ouch gar in mengen weg vor dem vorgenambten
rat versucht und fürzogen ward, das doch nit mocht noch
kont gesin von ursachen wegen als ir vor gehört hand, wie
dieselben ordnungen und satzungen ufgesetzt und gesworen
15 worden sind; und wurdent also mit fürlegung und verhörung
sölicher gesatzten gütlich abgewist und inen ein antwort ge-
geben, das si also dazemal von Bern rittend und schiedent,
und die sach bestund wie vor; daran aber mine herren von
dem adel und ir mithaften nit ein gut benügen hattend, und
20 meintend ie, si soltend billich einen vorteil haben nach irer
harkomenheit. Und ward also allerlei geret und gebrucht
wo man uf tagen was under den Eidgenossen oder in miner

fründe; denen dann semlich irrungen und zweiträcht in
gantzen trüwen leid waren, und begerten an die von Bern,
räte und zweyhundert, inen der sachen zu vertruwen und
ander gut mittel darinne zu suchen, damit man bi friden und
einikeit möchte bliben, mit gar früntlichen Worten und erbie-
tens, das dennoch menglich wol erkant, das inen die ding
vast zu hertzen gingen: also wart inen von räten und bur-
gern vast gedancket und wurden inen die gemachten satzun-
gen und ordnungen vorgelesen und zu erkennen geben,
warumb die gemacht und angesehen weren, und das man
davon eren halb, nachdem man die gesworen hette, nit
wol könne noch möchte stan, und wurden also dazemal
gütlichen von Bern gewiset, wiewol si ungern dannen
schiedent.

1470 herren von Bern gebiet, sovern und wit, das gemeine Eidgenossen von allen örtern ze rat wurdent, ir treffenlich botschaft sambt den stetten Friburg, Soloturn und anderer har gan Bern in die statt schicktend und geschickt ward zum anderen mal für schultheiss, rät und die zweihundert, und soltend da suchen etzlich weg und ir vermögen tun, wie die sachen am allerbesten zerleit würden; und bruchtend allwegen ire wort uf die form und meinung, wie ein zweigung und ein grosse uneinhelligkeit uferstan möcht von sölichen sachen und vil übler sachen darvon entspringen. Da aber min gnädigen herren, schultheiss, rät mit den zweihundert, die doch ganz einhellig in disen sachen warend, nüt anders konten finden, das ganz dehein uneinhelligkeit noch partyung under inen war, sonder so werend si gantz einhellig miteinander, si wolten ouch gern getrűwlich halten was si ufgesetzt, gelobt und gesworen hetten als ir vorderen, von denen man nie anders vernomen hette; es weren wol etzlich, die sich widerten die satzungen ze halten und nit mit willen den ordnungen nachgiengend, die si doch zum teil hettend gehulffen raten, setzen und ordnen; man getrűwete aber, si gedachten sich der tagen 20

Das darnach gemeiner Eidgnossen und ander botten ouch gar treffenlichen gen Bern kamend. Do nu die vorgeanten herrn und botten von Bern furen und inen gar leid was, das si nit geschaffet hatten, da wart der unwill vom adel, von mannen und frowen mit irem anhang, noch grösser und ie mehr inrisen, und meinten ie man hette si in semlichem nit also zu zwingen, sunder solt man inen vor anderm gemeinem volck einen vorteil lassen, dann si dennoch semlich satzungen noch ordnungen nit gesworen hetten noch willen darzu geben; und was allweg ir meinung von der langen swentzen wegen an den cleidern, damit möchtent sich ir wiber und töchtern bas dann mit andern dingen uszeichnen; und wurden gar mengerlei seltzner worten zu Bern in der statt und allenthalben im lande gebrucht und gerett, es werent irrung und zweigung under inen; das wart ouch in den Eidgnossen und anderswo unverholen gerett. Umb das ka-

eins bas. Und wurdend also der stetten und der Eidgenossen boten abgewist und inen geantwortet uf die form und meinung wie obstat, mit mer und hübscheren worten. 1470

70. Wie der adel zu Bern frevenlich wider miner gnädigen herren gebot tetend einhellenklich. 5

Also verluff sich die zit untz uf S. Catrinen, der heiligen jungfrouwen tag in dem vorgenambten jar an einem sonntag, do man das heilig ambt sang in der mess. Do kommend die vorberürten min herren von dem adel, ouch etliche irer mit- 10 haften, nach den vorgeschribenen vergangnen sachen in die lütakilchen freventlichen wider das ufgesetzt gebot und nach dem abschlachen der grossen bitt, so denn mer denn einmal an min gnedig herren rät und zweihundert beschehen was, mit ira spitzen an den schuchen über das mäss, desglichen 15 ir frouwen und wiber mit iren swentzen an den kleideren wit über das mäss, und losten also das heilig ambt und die mäss. Was si des gottslons hattend, das setz ich hin zu Gott; der erkennt alle hertzen. Nun was mancher biderbman zu Bern, der das gesach und ser erschrack ab söllichem ir für- 20 nemen; denn man da wol verstund, das söllich fürnemen mit einhellem rat under inen beschach; und beducht ouch manchen biderman, das sich söllich ir fürnemen nit ziechen noch angesechen wär uf einigkeit, sonder uf zwitrachtigkeit und partyung der ganzen statt ze Bern, denne das ein schultheiss, 25 der rat und die zweihundert mit vernunft und wisheit darin giengend und die zum besten wider übertrugend uf sölch wis und meinung als hienach stat:

men ouch gemeiner Eidgnossen botten von stetten und lenden und darzu ander erber botten gen Bern, und begerten ouch an rät und zweyhundert inen gönnen in dis ding zu reden und etwas mittel zu suchen, damit man zu friden und ruwen keme, mit gar früntlichen worten und vil erbietens. Also wart inen ouch vast gedancket und luter zu erkennen geben, warumbe man dis ding angesechen hette, und wurden inen ouch die gemachten ordnungen und satzungen, als ouch

**71. Wie min herren von dem adel fürgenomen wurdent von
übertretung des gebots wegen.**

1470 Item nachdem und denn sölich sachen von minen herren
und frouwen dem adel frevenlichen fürgenomen wurdent, als

den vorbestimpten herrn, vorgelesen und ouch dabi gesagt,
das man von eren wegen nit wol davon lan noch die endern
möcht, und schieden damit ouch von Bern, und warent nit
wol content.

1. Das der adel, von mannen und frowen, mit irem anhang
die obgenanten satzungen mit einandern brachen und nit
halten wolten. Dis gestund also durch das gantz jar an, bis
umb wienechten, und wurden dazwüschen etwie menger von
dem gemeinen volck, die dann semlich satzungen brachent,
mit recht gevertiget, die ouch darumb leisten musten. Und
also an sant Catherinen tag, der heiligen jungfrouwen und mar-
trerin, der da was an einem sonnentag, da kament etlich von
dem adel mit irem anhang, als man dann das fronamt und
die mess hat angefangen, offenlichen in die kirchen gan mit
iren langen spitzen an den schuchen, desglich derselben
edlen wiber, töchtern und jungfrowen mit iren langen
swentzen an den kleidern und ouch langen spitzen an den
schuchen, das alles über das mes und wider die gemachten
satzungen und ordnungen was, daran menglich ein unwillen
nam, und vorecht menig bidermann, das darus grösser unruw,
und anders das zu misshelle dienen, entspringen wurde;
doch wart es, von Gottes gnaden, zem besten undertragen.
Und glich an demselben sonnentag wart inen allen vom adel,
frowen und mannen, von schultheissen und räten tag verkündt,
das si morndes, am mentag, für das usser gericht gan und
da nach inhalt der satzung erwarten und liden solten, was
recht were. Daruf was ir aller begern, das man an inen
nit also ilen, sunder inen morndes, am mentag, gemein bur-
ger mit der glocken berufen, vor denen si dann ir sachen
und anligen erzelen und dann aber was recht wer liden und
tun wolten; das inen ouch zugesagt wart. Und kament mit

vorstat, uf denselben tag ward inen tag verkündet, das si 1470
 morndess für recht an das gericht komen soltend und mit
 recht gefertiget werden als andere, so sölich gebot gebrochen
 und darwider getan hetten. Nun was ir begeren und anmu-
 5 tung an mine gnedigen herren schultheiss und rat, man wölt
 inen sölich sachen und gericht ufschlachen, und inen gönnen,
 einen grossen rat, nämlich die zweihundert, ze samlen: vor
 denen wolten si ir antwort geben, das si getruwtind des
 glimpf und er zu haben. Das geschach und ward gesammet
 10 ein grosser rat zu Bern, die zweihundert, mit der gloggen.
 Also stundent si dar gemeinlichen und einhellenclichen und
 leitend iren glimpf an tag so si best mochtend. Begertend
 ouch darbi, man sölt inen ein gemein, gut, stark gricht ma-
 chen und si dafür lassen komen, da woltend si getrüwen,
 15 ir sachen in sölicher mass an tag ze legen, das si in disen
 sachen anders nützit fürgenomen hettind, dann das si mit
 recht wol verantworten möchtind. Dis ward inen völlenkli-
 chen zugeseit, und ward gemacht und verordnet ein gut
 gericht mit erbaren, fromen lüten von minen herren den räten

einandern für gemein burger und retten, was si getan hetten,
 das were nieman zu leid beschechen, sunder von inen also
 angevangen und understanden, das si meinten recht darzu
 haben, dann si doch semlich satzungen nit geschworn noch
 willen darzu geben; so hette man inen ouch einen vorteil vor
 andern verheissen und zugesagt, der inen ouch nit worden
 wer, das si könden oder möchten benügen daran han. Und
 ob man si darumb mit recht vertigen oder ersuchen und si
 des nit überhebt möchten werden, so begerten si das man
 inen ein offen gericht, mit fromen, erbern und unparthien lüten
 machen und besetzen, so wolten si sich darnan [daran? darnach?]
 nach dem besten verantwurten, des si getrüwten glimpf und ere
 zu erlangen; das inen ouch von räten und zweihundert zuge-
 seit. Und wart ein starck gericht gemacht in der grossen rat-
 stuben zu Bern, dahin gar vil lüten kamen von mannen und
 von frowen, das die gross stuben allenthalben vol lüten was,
 das sich nieman wol gerüren noch gewenden mocht.

1470 und den burgeren und ouch inen da befolchen, was recht wär solt man inen lassen vorgan; das ouch beschach. Und ward geraten und geheissen, das ein schultheiss selber richter in der sach sin sölte. Wie es sich aber gab im rechten von eim an das ander werdent ir hienach gehören und verstan in den urkunden; darumb ist nit nottürftig, das ich ützt mer darvon schrib.

72. Hier facht an das urkund, das Nicolaus von Erlach, der unelich, an dem gericht nam; wand er ouch der erst ward, der mit recht fürgenomen ward von der spitzen wegen. 10

Nov. 29 Ich Peter Kistler, schultheiss zu Bern und richter in dirre nachgeschribnen sach, vergich offentlich und künden allermenglich mit disem brief, das ich donerstag vor S. Andresen tag des heiligen zwölfboten, als man von der geburt Christi zalt tusent vierhundert und sibenzig jar, von heissens und befelch wegen miner gnedigen lieben herren, der räte und burgeren, die man nennet die zweihundert, in der grossen ratstuben ze Bern offentlich zu gericht gessen bin: kam für mich das gemein gericht und urteilsprecher hienach genant der fürnem Rudolf von Kilchen gerichtschriber, und klagt anstatt und in namen miner gnedigen herren von Bern uf den fromen Nicolausen von Erlach, und liess sin klag mit fürsprechen also eroffnen: Nachdem dann mine gnedigen herren gemeinklich und einhellentlich vorab dem allmechtigen Gott zu eren und lob, ouch durch nutzes und fromen, und sunders umb des grossen und herten verlusts [willen] des heiligen wirdigen sacraments, das denn leider uf dieselbige zit dieplich verstolen ward, als ouch si das ze tun nach uswisung der keiserlichen friheit wol gewalt und macht, ein ordnung und satzung in 15 20 25

Schilling. 13. am dornstag. 16. lieben *fehlt*. 17. nempt. 18. 19. für mich und das gem. ger. 19. genempt. 20. 21. gerichtshr. in namen u. an statt m. gn. hh. v. B. u. klagt. 22. N. v. Erlach den unelichen. 23. dieselben min gn. hh. 29. fryheiten.

der statt Bern gemacht und semlich ordnungen an die heiligen unablässlichen geschworen, ouch vor gemeinem volk in der kirchen verlesen lassen, und das allen iren undertanen in allen iren landen und gebieten verkundt: das nieman fürwerthin deheinen spitz an sinen schuchen lenger denn das vorder gleich eins vingers tragen soll; über das alles so hat der genambt Nielaus von Erlach sölich satzung frevenlich mit eignem willen gebrochen und soliche spitz an sinen schuchen lenger denn das mess getragen; getrűwete, er solt darumb liden das, so min herren darüber gesetzt und geordnet hetten. Und befalch das dem rechten.

1470
Nov.
29

73. Darzu Nielaus von Erlach durch sinen gebnen fürsprechen antwort:

Er wäre ouch von fromen biderben lüten und sonderlich von dem stammen von Erlach harkomen und hette ouch demnach von jugend uf kűnigen, fürsten, grafen, fryen, ritteren und knechten gedient und sich mit denen allweg gehalten, were ouch darauf har gan Bern komen und sich mit der e den eren nach beraten, und hetten ouch in min herren zu irem ambtman gan Burgdorf geordnet, das er von inen nach siner erkantnuss zu gutem danke und sunderen eren hätte, und also semlich spitz mit ritteren und anderen edlen fromen lüten ze Bern in bescheidenheit angefangen zu tragen, und das minen genedigen herren noch niemand anderen zu keiner widerwertigkeit noch unwillen getan, denn er sich ouch mit denselben ritteren und edlen halten und sich, (so war) [sover] si des begerten, von inen nit scheiden wölt. Er getruwet aber Gott und allen geistlichen und weltlichen rechten, daran nit unrecht getan, noch also mit mutwillen, als er angezogen wurde,

Schilling. 1. und semlich ordnung unablässig ze haltende geschworen. 9. 10. darüber gesetzt hetten. 11. durch sinen fürspr. 17. erlich gehalten — gen Bern zu sinem ursprung komen. 26. soverr. 27. nit sűndern noch scheiden. 29. als er aber.

1470
Nov.
29

gefrevelt habe, von ursach wegen das aller miner herren von Bern ordnungen und satzungen, so si denn machend, us den keiserlichen friheiten fliessen und entspringen, von denselben friheiten ouch ein statt von Bern hoch gefryet und loblich begabet ist, das er hofft, das (inen) [man] demnach kein ordnung noch 5 satzung wider in ze machende noch also ze zwingen habe. Denn ouch in derselbigen friheit und guldenen bulle luter stande: wa min herren zu nutz und fromen irer statt ordnungen oder satzungen machen wollen, das semliches alwegen mit gemeinem, einhellem und guttem rat sölle zугan; sölliches aber hie nit 10 beschechen. Denn uf die zit, do söllich ordnung gemacht, do syend die dry nūw und alt schultheissen namlich Tūring von Ringeldingen, dozermal erwelter, herr Heinrich von Bubenberг und herr Niclaus von Scharnachtal, dazu ouch dry der vengeren, Ludwig Hetzel von Lindnach, Peter Brūggler und Ni- 15 claus von Wattenwil selig, ouch etlich dry oder vier der rāten nit under ougen gewesen noch das verwilliget, desglichen er es ouch nit geschworen habe, und sye ouch uf dieselbige zit angends wider abgetan und me dann in fünf jaren nie gehalten und siderhar ouch gebrochen worden. Und als 20 nun söllichs wider ze ostern angefangen und am kantzal in der kilchen offentlich gelesen, da wurde durch den grossen weibel von befelens wegen miner herren geret und vorbehalten, das si semlich satzungen und ordnungen minderen, meren, enderen oder abtun möchten; und ward ouch das wort un- 25 ableslich dozermal ouch nit gelesen und von minen herren verboten; denn si meinten in semlichen ordnungen den edlen frouwen und mannen einen vorteil ze tunde und bilikeit ze erscheinen, und ouch über die und ander der statt satzungen ze sitzen und die ze enderen. Das were aber nach sinem 30

Schilling. 4.5. begabet were 5. das man. 6. noch damit. 7. denselben k. fryheiten. 14. Scharn. rittere. 16. etlich *fehlt*. 18. 19. dazermal ang. 19. u. fünf od. sechs jare. 20. dick gebr. w. 21. zu ostern wider ang. 23. miner herren *fehlt*. 26. unablessig dazem. nit gel. 29. 30. ordn. sitzen u. die endern.

bedunken nit geschechen; dann noch zwüschen edlen und unedlen kein underscheid möchte erkennen, wiewol es von Gott dem almechtigen, künigen und keiseren, vor menig hundert jaren wer angesechen und geordnet, das vorab priester, ritter und edellüt einen vorteil und underscheid söllten haben und ouch in allen dingen fri und unverbunden sin, als denn semliches in den keiserlichen friheiten und sunders in den geistlichen und weltlichen gesatzten und rechten stünde; und möchte man inen ouch semlich friheiten wider iren willen nit genemen, weder min herren von Bern noch andere; es were denn, das semlichs durch in oder ander mit uneren, das noch nit beschechen were, verdienet wurde, so müsst doch sollichs nach keiserlichen rechten und anders nit zugehen; und nachdem ein statt von Bern nach usweisung der guldenen bull von Römischen künigen und keiseren gar loblichen begabet und nach der statt von Köln, von Friburg im Brisgöuw, in denselben rechten gefriet, darinnen dann begriffen were das recht, so dann priester, ritter und edellüt vor anderen haben sölten und ouch des billich in aller welt geniessen und nit entgelten söllten, so getruwte ouch er, man sölte am ersten miner herren handveste, und ouch ob die darumb kein lüterung gebe, und aber darauf gefundiert were, der statt von Köln und von Friburg im Brisgöuw friheiten, ouch herrn Niklaus von Scharnachtal dotzermal schultheiss, der den eid geben und meister Tüding Fricker, stattschriber, der es gelesen, darzu ouch den grossweibel mit der vorbehaltung, so er am kanzel in namen miner herren getan hette, verhören. Wann denn semlichs bescheche, hette er denne darüber keinen frevel begangen, das er doch nit hoffte, wölte er gern ablegen; und getrűwete, man sölte in zuerst semlich kundschaft und ouch, das er fürbringen wolt, das es vorhin ouch gebrochen

1470
Nov.
29

Schilling. 1. dann man n. zw. den edlen. 3. darzu kun. u. keis. 8. gesatzten rechten. 13. dennoch semlichs. 14. nachdem dann. 16. nach der beiden stetten. 21. ouch *fehlt*. 22. und ouch der stetten C. u. Fr. 27. zu verhören. 29. doch *fehlt*.

1470 und nit gehalten wer, lan lesen; und befalch das dem
 Nov. rechten.
 29

74. Ward daruf mit einheller urteil erkennt: das man am ersten söllich handveste und guldin der statt Bern bulle, und darnach die ordnung und satzung verhören, und denn aber 5 was recht were beschechen sölt. Und nach verhören derselben ret aber der gerichtschriber mit sinem fürsprechen als ouch vor: Niklaus von Erlach hette semlich satzungen und ordnungen gebrochen frevenlichen, und wider miner herren gebot getan, über das söllichs an die heiligen geschworen, 10 öffentlich am kanzel verlesen und in aller miner herren land und gebieten verkünt, und were ouch denne uf vom gemeinen volk gehalten; so stünde es ouch unablesslich und möcht man es nit wol geendern. Denn alle die, so es übersehen und nit gehalten, hetten ouch darumb müssen liden nach us- 15 wisung der satzung. Zudem werend ouch min herren hochgefriet, von künigen und keiseren begabet, das si zu nutz und fromen ir statt, als ouch das angesechen were, wol möchtend ordnungen und satzungen machen nach irem wolgefallen; und truwete nit das in semlichs sölt schirmen, das er für- 20 want, es were mit gemeinem rat nit beschechen, sunder was das mer under min gnedigen herren räten und burgeren were, das solt und möcht wol ouch beliben und bestan und durch den minderen teil nit geenderet werden. Hoffte, er solt darumb liden was die satzung und ordnung miner herren 25 inne hette. Und liess das aber an die urteil.

75. Daruf. Niolaus von Erlach sin nachred, als ouch vor, tet: Was er in semlichem gehandelt, hette er zuwider minen herren von Bern nit getan, noch, das er truwete, so hart, als

Schilling. 1. gan lassen (*falsch*). befalch das ouch. 5. und darzu die o. 6. 7. desselben — durch sinen fürspr. 11. verboten. 13. unablessig. 15. 16. nach lut der s. 17. und von k. u. k. 19. gevallen. 22. gnedigen *fehlt*. 24. geendert noch vernicht.

er dargeboten wurd, gefrevelt; dann er sollichs von sinen
 vorderen har, das er hofft, wol tun möcht; und ouch von
 deswegen, das semlich ordnung am ersten mit gemeinem und
 guten rat nach der guldinen bullen inhalt nit were zugangen,
 5 und ouch glich daruf als es gemacht worden, gebrochen und
 me dann in fünf jaren siderhar nit gehalten; und ob er joch
 in dem gefrevlet hette, das er nit meint, so möcht in darumb
 niemants dann die geistlichen strafen; und hofft ouch als vor:
 am ersten solt man der beiden stetten Köln und Friburg im
 10 Brisgöuw friheiten, daruf ouch ein statt Bern gefundiert, darzu
 ouch den von Scharnachtal, den stattschriber und andere
 geistliche und weltliche personen, ouch den grossen weibel
 und schriber, die sölichs am kantzel im namen miner herren
 künt hetten, und ouch das er kuntlich machen wolt, das es
 15 vorhin ouch abgelaßen und in fünf jaren nie gehalten were,
 verhören, und im semlich kuntschaft nit abschlachen; denn
 man doch in aller welt dem begerenden und notdürftigen
 kuntschaft der worheit nit verseit; und befalch das aber dem
 rechten.

20 76. Und also nach klag, antwort, red und widerred
 ward von gemeinen urteilsprecheren einhellenklich uf ir eid
 erkant: Nachdem denn min herren rät und burger gemein-
 lich semlich satzungen und ordnungen, als si ouch dessen
 hoch gefriet sind, vorab dem allmechtigen Gott und allem
 25 himlischen her zu lob und zu eren, und durch keiner an-
 deren sach, sunder des harten verlustes des heiligen sacra-
 ments willen gemacht, ouch semlich ordnungen mit anderen
 satzungen am ostermentag unablesslichen an die heiligen ge-
 schworen, das offenlich einem gemeinen volk, frouwen und
 30 mannen, am kantzel verlesen lassen, und in alle ir land und
 gebiet verkünt und hochgeboten hend dem nachzegan, ouch
 daruf den edlen frouwen ein vorteil und bilikeit geben, mit

Schilling. 6. gehalten ist. 8. als ouch vor. 14. das
 er das. 15. u. me dann in 5 jaren von menglichem nit.
 16. zu verhören. 21. einhel. uf ir eid *fehlt*. 28. unablessig.

1470 gold, berlen, siden und anderen köstlichen kleinödien und
 Nov. 29 zierd, ouch also die das gebrochen nach sag der satzung ge-
 strafft hatten, und Niclaus von Erlach in demselben zit miner
 herren ambtman zu Burgdorf gewesen ist, semlichs als wol
 gewist, selber gehalten, im namen miner herren von Bern 5
 selben verkünt, und aber ietz am lesten freventlichen gebro-
 chen und darwider getan hat, das er darumb an zit und an
 pfennigen leisten und liden sol nach uswisung der satzung
 darüber gemacht. Als dick er ouch von diser stund hin söl-
 lichs mer brechen und nit halten wurde, als dick sol er ouch 10
 nach derselben satzung inhalt liden und leisten und dem ge-
 richtschriber sin recht gen im vorbehalten sin. Und ward
 ouch darauf geurteilt, das er angendes an die heiligen schweren
 solt, dem also nachzekomen. Harumb vorderet Niclaus von
 Erlach ein urkund; der ward ouch im under minem des ob- 15
 genanten richters angehenktem insigel erkent und sind dis
 so harumb urteil geben und gesprochen hant, mit namen die
 fromen, fürnemen, wisen

Bendicht Tschachtlan, venner

Hans Kuttler

20

Bendicht Krummen

Cunrad Rietwil

Peter Boumgarter im Graben

Bartlame Huber

Gilgan Achshalm, und

25

Peter Irrenei, alle von den räten.

Und von den burgeren:

Hans Schütz

Hans Schöni

Dietrich Hübschi

30

Schilling. 2. ouch alle die so das gebr. nach lut
 der s. 5. ouch selber. 7. das er dann darumb. 8. nach lut
 der s. 12. sin recht in namen miner herren gein im vorb.
 14. nachzegan. 15. ouch *fehlt*. 16. anhangendem — und haben
 harumb urteil gesprochen. 21. Bend. Krumo.

1470
Nov.
29

- Hans Sterrer
 Rüdi Closs
 Rudolf Dietrich
 Cuno Biderbo
 5 Peter Schilling
 Peter Subinger der alt
 Jost Kässli
 Hans Hubler
 Ruf Glücki
 10 Hans Wyler
 Simon Torman
 Bartlame König
 Lienhart Hübschi
 Clewi Brunner
 15 Peter von Wingarten
 Hans Grafenried
 Gilyan Eschler und
 Clewi Meienberg.

77. Das ist gezogen us dem urkund der fünf rittren.

- 20 An demselben gerichtlichen tag ward ouch von dem vor-
 genannten gerichtschriber in namen miner gnedigen herren

Schilling. 19. Der fünf rittern urkunde, als die ouch mit recht fürgenommen wurden, und wie sie sich vor allermenglichem verantwortent. Uff demselben tage kam ouch für mich, den obgenanten richter, der vogenant grichtschríber, und klagt durch sinen fürsprechen in namen miner herren zu den edlen, strengen und notvesten herrn Adrian von Bubenbergh herrn zu Spietz, herr Cunraten und herr Niclausen von Scharnachthal herren zu Oberhofen, herr Niclausen und herr Wilhelmen von Diespach herrn zu Signow, allen fünfen rittern. Als dann min herren räte und burger gemeinlich ein ordnung und satzung, dem almechtigen Gotte zu lobe und eren, und ouch zu widerbringung des harten verlustes des heiligen sacramentes, das dann, leider dazemal dieplichen genomen was, und si ouch des wol gewalt ge-

1470 von Bern mit recht fürgenomen und geklagt, mit fürsprechen
 Nov. wie vor, uf die edlen, strengen und notvesten fünf ritter, mit
 29

hebt, gemacht, und die unablässig an die heiligen geschworn, auch am cantzel in dem münster vor gemeinem volck öffentlich verlesen lassen, und in alle ir lande und gebiet verkündt und hoch gebotten haben, das nieman fürwerthin an sinen schuchen keinen spitz lenger tragen solt dann ungewarlich das vorder gleich eins vingers; darüber hetten die vorgenanten min herren alle semlichs auch etwas zites dahar selber gehalten und das ietz am letsten frevenlich gebrochen und darwider getan, getrűt si sölten darumb alle liden das so die ordnung und satzung darumb inhiebt, und bevalch das dem rechten. Daruf die genanten min herren durch iren fürsprechen mit gemeinem und einhellem mund retten: Si wolten gar ungern wider min herrn räte noch burger kein hochmut, frevel noch gewalt, als aber si dargeben wurden, bruchen noch fürnemen, und ob si semlichs von andern horten oder vernemen, wolten si mit irem libe und gut als getrűw burger nach allem irem vermögen dem widerstand tun und selber nit gestatten; dann was si in dem getan, hetten si doch in zimlicher bescheidenheit, als wol ougen schin were, fürgenomen und mit keinem freveln gewalt understanden; und hetten auch, des si dem almechtigen Gott, darzu allen geistlichen und weltlichen gesetzten rechten getrűwten, daran nit unrecht getan; dann si alle und ir ieglicher besonders hetten den orden der ritterlichen wirdikeit mit lobe und eren ervolget, und sich auch darin bishar erlich betragen und inmassen gehalten, das der durch si noch unerckencket. Darzu werent si und alle ritter gefriget, das si semlich und derglich ding wol tragen, sich damit vor andern zieren, und nieman inen das verbieten noch satzungen über si machen möchten; dann doch semlichs von angeng der welt bishar also gehalten und in dem himmel und uf dem ertrich billich wer, das man underscheid und auch zimlich sachen, als auch dis weren, nit abtun solt. Zudem weren auch alle ritter als hoch gefriget, das inen weder bapst, keiser noch

namen: herr Adrian von Bubenberg, herr Cunraten und
 Niclausen von Scharnachtal, herr Niclaus und herr Wilhelm

1470
 Nov.
 29

niemand anders ir fryheiten nemen oder intrag tun möchten; dann ob ein ritter tützit wider recht tette und sich mit uneren verwürckt oder verhandlet, das doch in disen dingen nit beschehen wer, so hette ein Römscher keiser, und niemand anders, den gewalt, si mit recht, und anders, nach dem ritterlichen orden, ze strafen. Es wer ouch in allen bapstlichen und keiserlichen gesatzten rechten luter geschriben und angesehen, und ouch in der guldin bull und andern fryheiten der statt von Bern eigentlichen begriffen, das priester, ritter und edellüte, vor andern vorteil haben und allerdingen fry und unverbunden sin solten, des si sich ouch fröwen und halten wolten. Si hetten ouch iren gunst noch willen nie darzu geben noch gesworen, semlich ordnungen zu halten; dann doch nieman dem andern sin fryheiten ze nemende hette, was im von Gotte, darzu dem heiligen stul von Rome, künigen und keisern zugeordnet; so wer ouch, als semlich satzungen ietz am ostermentag durch etlich angezogen und gesworen wurden, inen und andern edlen frowen und mannen ein vorteil vorbehalten und der eid also mit gedingen getan, das man die und ander satzungen lütern und unterscheiden solt; das wer noch nit beschehen, und siderhar ouch mit swüren und andrem gebrochen und nit gehalten, das si ouch mit geistlichen und weltlichen fürbringen wolten, und sunders mit herr Niclaus von Scharnachthal, dazemal schultheiss, der ouch den eid geben, und mit dem statschriber, der in gelesen hett, küntlich machen, das der eid mit unterscheid were geben, und lege ouch semlich lütrung an dem, der den eid gebe und nit an denen die in swüren; dann man alle ostermentag ein satzung swür, das man nieman kundschaft der warheit verziechen solt; so wer ouch durch den grossweibel am cantzel luter berett und vorbehalten worden, das min herren inen vorbehielten semlichs ze endern, ze mindern und ze meren, und wer ouch das wort unablässig von befelhens wegen miner herren nit gelesen, und inen und iren

1470 von Diesbach. Daruf si nun ir antwort satzten und gaben
Nov. mit irem gegebenem fürsprechen, uf die meinung als in dem
29

elichen gemacheln ze verstan geben, man wolte inen darinne einen vorteil und billicheit tun; das wer ouch nit beschehen, das si daran könnten oder möchten benügen haben; darzu weren ouch semlich satzungen und ordnungen am ersten mit gemeinem und gutem rat nach usweisung der guldinen bull nit gemacht. Dann in denselben ziten die dryg nüt und alt schultheissen, darzu drig venner und ander von räten nit under ougen gewesen, und wer ouch darnach angendes gebrochen und me dann in fünf jaren aneinander nit gehalten und ouch von osteren har übersehen worden; und nachdem dann miner herren hantveste und ouch die güldin bull nach der beiden stetten Cölne und Friburg im Brissgow geben und daruf gefundiert, so wer die statt Bern und alle die darinne wonent als ein fry richstatt ouch loblich begabet, und wurden mit semlichem fürnemen ir fryheitten beroubet, do doch nieman im selber sin fryheit nemen soll noch mag; so hoften si, Gott und dem rechten möchten si mit denselben fryheitten, darzu ouch mit geistlichen und weltlichen gesatzten rechten, wissen, das man si nit also wider iren willen ze zwingen hette, und darzu ouch mit dem von Scharnachthal, dem statschriber, und andern geistlichen und weltlichen personen, ouch mit dem grossweibel fürbringen, das inen ein vorteil vorbehalten und geofnet wer, das min herren semlichs mindern, meren oder endern möchten, und darzu ouch das wort unablässig nit were gelesen, si solten des geniessen und getrűwten, man solt inen ir kuntschafft verhören; und liessen das an die urteil. Uff das rett aber der richtschriber mit sinem fürsprechen: min herren rät und burger hetten semlich ordnung und satzung am ersten durch Gottes, ouch umb nutzes und fromen willen einer statt von Bern, des si ouch gefriget weren, gemacht, und die ouch am ostermentag unablässig an die heiligen ze haltende geschworn, darzu offentlich am cantzel verlesen, und in alle ir land und gebiet, als vor gelüttert ist, verkünden lassen; und

vorderigen urkund stat, denn mit etzlichen zugesatzten worten, als ir hören werdent. Under anderen iren worten

1470
Nov.
29

hetten ouch alle die, edel und ander, rich und arm, so das übersehen hand, darumb nach wisung der satzung müssen leisten; über das alles werent die durch die genanten min herren frevenlichen gebrochen und nit gehalten worden, hoft si solten darumb nach inhalt der satzung leisten und liden, als das angesehen wer, und darüber anders nit fürgenomen werden; dann was min herren räte und burger gemeinlich machten und das mer were, das möcht der minder teil nit widertriben; und bevalch das aber der urteil. Darzu min herren ir nachred mit irem fürsprechen, als ouch vor, satzten: Man hette über si kein ordnung noch satzung wider iren willen, als ouch dis wer, ze machen; dann ouch si semlicher und aller ander beladnussen gantz fry und unverbunden weren; mit witer ir vorgemelten antwurt; und begerten, wie vor, inen der vorgeanten beider stetten Cöln und Friburg keiserlichen fryheiten, darauf der statt von Bern hantveste gefundiert were, darzu ouch alle geistlichen und weltlichen gesatzten geschribnen rechten, ouch herr Niclausen von Scharnachthal, den statschriber, ander geistlich und weltlich personen, und den grossweibel, als vorstat, zu verhören, so hofen si, man solt dabi ir harkomen und fryheiten erkennen und eins andern bericht werden; und liessen das aber an die urteil. Und also nach klag, antwurt, red und widerred wart von gemeinen urteilsprechern erkant: Nachdem dann min herren räte und burger gemeinlich semlich satzungen und ordnungen, als si ouch des gewalt, vorab dem almechtigen Gotte und allem himelschen here zu lob und eren, und durch keiner anderer sach, sunder des harten verlustes des heiligen sacramentes willen gemacht, und semlich ordnungen mit andern satzungen am ostermentag unablässig an die heiligen geschworen, das offenlichen einem gemeinen volck, frowen und mannen, am cantzel verlesen lassen, und in alle ir land und gebiet verkündt und hoch geboten hand dem nachzegan; ouch darauf iren gemacheln und andern

1470 leitend si ouch für us einhellem mund: si getruwtind dem
 Nov. allmechtigen Gott, darzu allen geistlichen und weltlichen
 29 gesatzten rechten [si hetten] daran nit unrecht getan. Dann
 si alle und ir ieclicher insunders hetten den orden der ritter-
 lichen würdigkeit mit lob und eren ervolget, und sich dar- 5
 innen ouch sithar erlich betragen und in massen gehalten,
 das er durch si noch unerkennt. Darzu werend si und alle
 ritter gefriet, das si semlichs und derglichen ding wol tragen,
 sich damit vor anderen zieren, und inen niemant das ver-
 bieten noch satzungen über si machen möchte. Denn doch 10
 semlichs von anfang der welt bishar also gehalten und im
 himmel und uf ertrich billich were, das man underscheid
 und zimlich sachen als ouch die werend, nit abtun solt. Zu-
 dem werend ouch alle ritter so hoch gefriet, das inen weder
 babst, keiser noch iemants anders ir friheiten benemen und 15
 intrag tun möchten. Denn ob ein ritter tützit wider recht tete
 und sich mit uneren verwürkt oder verhandelt, das doch
 in disen dingen nit beschehen were, so hette ein Römischer
 keiser und niemants anders den gewalt, si mit recht und
 anders nit nach sag des ritterlichen ordens ze strafen. Es 20
 were ouch in allen bapstlichen und keiserlichen gesetzen und
 rechten luter beschriben und angesehen, das priester, ritter
 und edellüt vor anderen vorteil haben und aller dingen fri

edlen frowen ein vorteil und billicheit mit gold, berlin, siden,
 und andern köstlichen kleinödern und gezierden geben, und si
 das über dis alles frevenlich gebrochen und darwider getan
 haben, darzu ouch die alle, von denen es gebrochen und nit
 gehalten ist, edel und ander, nach usweisung der satzung ge-
 straft sind, das dann si alle darumb an zit und pfennigen
 liden und leisten sullen, nach lut der satzung darüber ge-
 macht; und als dick si ouch von dirre stund hin das me bre-
 chen und nit halten wurden, als dick sollen ouch si nach der-
 selben satzung inhalt leisten. Und wart ouch daruf geurteilt,
 das si angends an die heiligen sweren solten, dem also
 nachzekomen. Harumb vorderten si alle ein urkund; das
 wart inen erkant. Datum et testes ut supra.

und unverbunden sin sollend, des si sich ouch fröuwen und halten welten — mit vil mer Worten, die ich alle durch der kürtze willen unterwegs gelassen hab; denn si ouch zum teil in dem vorderigen urkund vast gemeldet sind.

1470
Nov.
29

6 Und ward also nach klag, antwort, red und widerred von gemeinen urteilsprechern einhellenklichen uf den eid erkennt, das si alle und ieder insunders an zit und an pfennigen leisten und liden sölten nach uswisung der satzung darüber gemacht, und in aller mass, wie das urkund hievor us-
10 wiset und Niclausen von Erlach erkant ward.

78. Antroffen min frouw von Bubenberg von der swenzen wegen.

Item uf den vorgenanten tag klagt der obgenant gerichtschreiber im namen miner gnedigen herren von Bern, 15 räten und burgeren, uf die edlen wolgebornen frouwen, frouw Ennelin von Bubenberg, geborne von Roseneg, wilend des gestrengen herrn Heinrichs von Bubenberg, ritters, sel. verlassnen elichen gemachel und frouw Johannen von Bubenberg, geborne von Lasserra, herrn Adrians von Bubenbergs, 20 ritters, elichen gemachel, beide geborenen frigin. Nachdem mine herren, rät und burger, gemeinlich dem allmechtigen Gott zu lob und sundren eren und von des herten verlusts wegen des wirdigen sacraments, das leider uf dieselbe zit bösslich verstolen ward, von kraft wegen ir keiserlichen fri- 25 heiten etlich ordnungen und satzungen gemacht und geschworen, als vorstat, unablässlich hetten, das nun fürwerthin kein edel oder unedel frouw under minen herren wonende an iren rücken noch mentlen kein swantz uf dem herd lenger tragen sölltend denn ungefarlich ein gmund einer hand, nach 30 uswisung derselben miner herren ordnung und satzung; über das alles hetten die genanten min frouwen semlich swentz

Schilling. 20. ritters u. herren zu Spiez. 22. zu sunderm lobe u. eren. 24. dieplichen verst. 25. 26. u. die unablässig an die heiligen gesw. 28. schwanz uf dem herd *fehlt*, wol aus *Verschen*. 29. 30. nach lut.

1470 an iren kleidern lenger denn das mäss sye, neulich und mit
 Nov. eignem willen getragen, und also miner herren gebot ge-
 29 brochen; getrüwete, si soltend darumb nach irem verdienen
 an zit und an pfennigen liden, als denn die satzung uswisete
 und recht were. Und liess das an die urteil. 5

Darzu die genanten min beid frouwen in gegenwürtig-
 keit herr Adrians von Bubenbergs ritter durch iren fürspre-
 chen antworten und reden liessen: Si weren von iren vor-
 deren und stamme har, als vor erlüteret, erboren fri frouwen
 in sölichen eren harkomen, das si semlichs und anders wol 10
 tragen und inen nieman verbieten noch satzungen über si
 machen möchte, weder der babst, keiser noch nieman uf ert-
 rich; denn es also von Gott dem allmechtigen, ouch künigen
 und keisern angesechen und iewelten gebrucht, das in söli-
 chem im himmel und uf dem erdrich, wie sich iederman 15
 tragen oder vorteil haben sölt, underscheid, als das alle geist-
 lichen und weltlichen gesatzten recht ufweisen werend und
 luter dargebend; und wenn das nit sin sölt, so könt oder
 möcht doch kein underscheid under semlichen gebornen und
 anderen armen frouwen sin; dann si zu allen ziten und sun- 20
 der an werchtagen nit möchten siden oder guldene kleider
 tragen, so müsten si sich nothalb mit den swentzen an iren
 kleideren uszeichnen, damit man si vor anderen erkennen
 und den vorteil wissen möcht. Zudem were ouch inen von
 minen herren räten und burgern am kantzel in der lütakilchen 25
 durch den grossweibel öffentlich zugeseit, man wölt inen vor
 anderen gemeinen frouwen einen vorteil und billigkeit geben.
 Das were nach irem bedunken und nach miner herren zu-
 sage nit inmassen beschechen noch angesechen worden, das
 si daran kein benügen könden oder möchten haben. Ge- 30

Schilling. 1. frevenlich u. mit e. willen. 4. an zit
 u. an pfennigen *fehlt*. 4. d. satzung das usweisen wer. 9. fry
 frowen u. wol erborn. 11. u. inen das niem. 16. als dann
 das. 17. ouch usweisen weren. 20. und andern gemeinen
 frowen. 25. in dem münster. 28. 29. u. demselben zu-
 sagen.

trüwtend von obgerürter ursach wegen, man solle über si ¹⁴⁷⁰
 kein ordnung noch satzung machen; dann ouch das in der ^{Nov.}
 gantzen welt weder babst noch keiser nieman mit recht ver- ²⁹
 mocht. Und was si also getan hetten were minen herren
 von Bern noch nieman zu keinem widerdriess noch mit fre-
 veln mutwillen, sunders darumb beschechen, das si hofftend
 si hetten das recht und gehört inen ze tunde, und begerten
 inen darauf beider stetten Köln und Friburg im Brisgöuw fri-
 heiten, die geistlichen und weltlichen gesatzten geschribnen
 10 recht, darin der underscheid, wie sich iederman halten sölt,
 verschriben stund, darzu ouch die satzung, die man alle jar
 am ostermentag swert und wist, das man nieman kuntschaft
 der warheit versagen sol, und ouch den grossweibel, was er
 mit inen an offenem kantzel umb den vorteil geret hette, zu
 15 verhören, hoffend, man solt inen das nit abschlachen. Und
 satztend das zur urteil.

Uf das ret der gerichtschriber mit fürsprechen: min beid
 frouwen hettend semlich satzungen und ordnungen, als die
 am ostermentag geschworen und verkünt weren, etwas zites
 20 gehalten und darnach freventlich gebrochen; darzu were ouch
 inen und anderen edlen frouwen von minen herren, rät und
 burgern, ein vorteil und billigkeit mit gold, berrli, siden und
 anderen kleinöden und gezierten geben, darbi man si wol
 vor anderen gemeinen frouwen möchte erkennen; darzu het-
 25 ten ouch alle die, edel und ander, arm und rich, so semlichs
 übersehen und nit gehalten hand, [nach] uswisung der
 satzung müssen [leisten] und liden, und were darinnen nie-
 man geschont noch usgescheiden. Getruwete si solten da-
 rumb ouch leisten und liden, so si semlich ordnungen nit
 30 hieltend; und satzt aber das dem rechten heim.

Daruf min beid frouwen ir nachred gabend, als ouch vor:
 was si in semlichem fürgenomen, darzu hettend si recht, und

Schilling. 3. noch nieman anders vermöcht. 6. 7. das
 si darzu vermeinten recht han. 9. geschribnen *fehlt*. 15. hoff-
 ten. 24. wol möchte erkennen. 27. leisten u. liden das die
 ordnungen inhieltent, und satzt das aber dem rechten heim.

1470 ward inen von ir geburt angeboren, und möcht inen semlich^s
 Nov. nieman, weder babst noch keiser nemen, noch si dessen be-
 29 rouben; hoffend ouch als vor man solt ipen zu grüntlicher
 unterrichtung ir verwegne kuntschaft verhören, und die nit
 also abschlachen; und satztend das ouch zur urteil. 5

Und also nach klag, antwort, red und widerred ward
 von gemeinen urteilsprecheren einhellentlich uf den eid er-
 kant: Nachdem denn min herren, rät und burgere gemeinlich,
 semlich ordnungen, satzungen, als ouch si des hochgefriet
 sind, was dem allmechtigen Gott und allem himlischen her 10
 zu lob und eren, durch keiner anderen sach, sunder des her-
 ten verlusts des heiligen sacraments willen gemacht, ouch
 semlich ordnungen mit anderen satzungen am ostermentag
 unablässlichen an die heiligen geschworen, das öffentlich einem
 gemeinen volk, frouwen und mannen, am cantzel verlesen 15
 lassen, und in all ir land und gebiet verkunt und hoch ge-
 boten hand dem nachzegande, ouch darauf inen und anderen
 edlen frouwen einen vorteil und billikeit mit gold, berrlin,
 siden und anderen köstlichen zierden und kleinöden gegeben
 und si darüber dis alles frevenlichen gebrochen und darwider 20
 getan haben, darzu ouch alle die, so es gebrochen und von
 denen es nit gehalten ist, edel und ander, nach usweisung der
 satzung gestraft sind, das dann die genanten min frouwen
 an zit und pfennigen leisten und liden söllend nach usweisung
 der satzung darüber gemacht, und als dick si ouch von diser 25
 stund hin sölichs me brechen und nit halten werdent, als
 dick söllend si ouch nach derselben satzung liden und leisten,
 und dem gerichtschriber gein inen sin recht vorbehalten sin.
 Und ward ouch darauf geurteilt, das si angendes an die heili-
 gen schweren solten, dem also nachzekomen. Harumb fordereten 30
 min frouwen von Bubenberg ein urkunt; das ward inen erkennt.

Schilling. 1. u. wer inen. 3. als ouch vor. 4. verwegen.
 5. das aber zem rechten. 9. als si ouch. 10. vorab dem. 11. dann
 des h. 14. unablässig. 27. satzung inhalt. 28. sin recht in na-
 men miner herren. 30. vorderten min beiden frowen. 31. er-

79. Item uf demselben vorgeschribnen tag ist ouch ge-
 urteilt, das jungher Casper von Scharnachtal, Hartman¹⁾ und
 Jacob vom Stein, Peterman von Waberen und Hans Rudolf
 von Erläch, Hans Wilhelm von Scharnachtal und Heinrich
 5 Matter leisten und liden sullent als ouch die anderen davor
 gemelt, nach uswisung der satzung; und hand darumb an-
 gends geschworen. Desglich sollend ouch min frouw von Schar-
 nachtall, herr Niclausen gemachel, min frouw von Diesbach
 ouch herr Niclausen gemachel, Jacobs vom Stein gemachel
 10 und Hans Wilhelms von Scharnachtals gemachel, ouch Lud-
 wig Brüggler, des vanners, gemachel gelicher wiss als die
 urteil beseit leisten, und haben ouch darumb angends an
 die heiligen geschworen.

1470
Nov.
29

Nach sölicher bekanter urteil, so mit recht über si alle
 15 erkant ward, als vorstat, so sind si von der statt Bern ge-
 fahren, alle miteinander, usgenommen Hartman vom Stein,
 edelknecht, und Thüring von Ringoltingen, wiland schultheiss
 zu Bern. Die warend dozmals uf denselbigen tag rechtlichen
 nit anheimsch, aber sobald und si kamend, do giengend und
 20 trugend si öffentlich die spitz an den schuchen; denn si ouch
 woltend in ir gesellschaft pen und buss sin, und sich von
 inen nit scheiden. Also wurdent si ouch gerechtfertiget von
 dem richtschreiber und mit recht fürgenomen, also das si
 nach der satzung und ordnung sag usswuren und ouch von
 25 der statt furen als ouch die anderen.

80. Wie aber der Eidgenossen boten gan Bern kamen.

Diwil nun also die vorgeanten min herren und min
 frouwen von der statt Bern warend in der leistung, namlich

kant, u. haben harumb die vorgeanten personen ouch urteil
 gesprochen. 1—25 sind bei Sch. bedeutend abgekürzt.

28. Das aber gemeiner Eidgnossen und darzu ander

¹⁾ Der Name Hartman scheint verschrieben; v. Rodt (S. 281) vermu-
 thet, es solle Peterman heißen.

1470 einen manot, do gieng nun mengerlei red ussenfür in stetten und lenderen, und anderlicher danne es aber an im selbs

botten von der vorgenanten sach wegen gen Bern kament und iren ernst bruchtent. Do nu die herren und ander edel mit iren gemacheln, ouch etlichem irem anhang, nach lut der satzung, usgeschworn hatten und leisten musten, da ward in allen Eidgnossen und andern stetten, und sunderlich in dero von Bern landen und gebieten allenthalben gar vil worten gebrucht und offentlichen gerett, es werent misshell und gros zweyung in der statt von Bern, das dennoch von Gotts gnaden nit als gros was. Da kamen aber gen Bern gemeiner Eidgnossen von stetten treffenlichen darzu ander erber boten und bruchten in disen dingen gar grossen flis und ernst, damit si etwas gutes hetten mögen schaffen; da wart inen von räten und burgern ze erkennen geben, das si mit denselben herren kein sundern unwillen und misshelle hetten; dann si weren mit recht einen monad von der statt gevertiget, und wolten inen gentzlichen vertrauen, wann derselb monad us wer, das si dann wider zu inen in die statt kemen, und mit inen lieb und leid [litten], als si iewelten getan hetten; und wart ouch denselben botten gönnen, das si zu inen keren und das zem allerbesten zu erkennen geben möchten; das beschach von inen in guten trüwen, und bestimpten den herren allen einen tag gen Künitz, und retten als vil mit inen, das si inen zusagten, wann der monad ir leistung uskeme, so wolten si mit iren gemacheln all früntlich und gülich wider zu den iren keren, und gemeinen räten und burgern vertruwen, man wurde si in semlichen sachen anders und bas bedencken. Und als der monad uskam, da kamen si alle miteinander an der heiligen driger kungen tag wider gen Bern riten, und wurden dennoch von menglichem wol empfangen.

Das die vorgenanten herren all mit einandern wider gen Bern kamen, und inritten. Und also kamen die vorgenanten herren alle wider gen Bern, und was dennoch ir zukunfft iedermann fro, und sunderlich gemein hantwercklute, die

was, und besorgeten unser lieben eidgenossen und ander 1470
unser guten fründ, das noch gross kummer us solchen sachen

vast vorchten, das si sich entsetzen und anderswo hinziechen wurden; das wer inen und menglichem in der statt dennoch nit wol komen, als dann in der statt offentlich gerett wart; da wurden dennoch biderb lüte von räten und burgern besinnen und betrachten, das us semlichen irrungen in die harr anders nit möcht erwachsen noch entsprungen sin, dann sorglich widerwertikeiten, und davor uns der almechtig Gott ewiglich behüten welle, zweytracht und villicht zerstörung landen und lüten; und wart so vil durch den adel angetragen und mittelwege gesucht, das inen von räten und burgeren merenteils verwilliget und inen gantz heimgesetzt ward, das si sich nach irem stattwesen und harkomen tragen und erzöugen möchten, das inen zimlich und iren eren wol gemess wer; dann si sich ouch vor räten und burgeren begaben, ob si oder die iren sich in semlichem anders, dann zimlichen were, tragen und erzöugen wurden, das si sich dann davon früntlich und gütlich wolten lassen wissen, und in dem und andrem nieman bas, dann räten und burgeren, vertrauwen; das wart inen also heimgesetzt, und aller unwillen und vindschaft von Gottes gnaden gantz erlöschen.

Es hatten ouch etlich derselben ritteren und edlen etwas ansprachen an ein statt von Bern von der hohen gerichten wegen, und sunderlich in den vier lantgerichten, die si meinent inen mit aller herrlichkeit zugehören und dienen solten; da aber die von Bern vermeinten, dieselben ritter und ander edel understunden inen von semlicher hohen gerichten wegen in mengerlei stucken me abbruchs und intrags ze tunde, denn aber von altem herkomen were. Also erzöugten sich rät und burger von Bern gein inen in semlichen sachen ouch früntlich, und welcher under inen, von adel, oder sus, umb semlich hochgericht brief und sigel und ouch erzöugen mocht, das er recht darzu hat, den liess man dabi beliben, und nam man nieman nit; und ward da von derselben hohen

1470 wachsen mocht, und santend aber ir treffenlichen ratsboten
 har gan Bern, allen unwillen ze verrichten ob deheiner zwü-
 schen schultheissen, rat und burgeren were, und verkünten
 allen, so in solicher leistung waren, einen tag in das closter
 gan Künitz, und ward so vil mit inen geret, das ie am lesten 5
 nach vil sachen die ding gütlich übertragen wurden und
 sich dieselben minen herren, die in der leistung zu Künitz
 warent, gar gütlich ergabend also: wenn der manot der
 leistung halber uskäm, so soltend si in die statt gan Bern
 komen und tun was fromen lüten zu tun gebürt, als si vor 10
 iewelten getan hetten, und solt ouch damit ob dehein un-
 willen zwüschen beiden partyen uferstan wär gantz hin und
 weg sin.

Nun hatten dieselben mine herren oder etzlich under
 inen ouch spenn und stöss mit minen gnedigen herren von 15

und ouch der nidern gerichtten wegen ein gantz luter ord-
 nung gemacht, wie man sich nu fürwerthin darinne halten
 sol, und die in der statt buch geschriben; und wurden also
 von Gotts gnaden umb alle sachen gentzlichen mit einandern
 verricht. Zwar es was ein sunder gnad und barmhertzikeit
 von dem almechtigen ewigen Gott, der disen heilsamen
 knopf selber wider zesamen geflochten hat, der sich als
 snelliclich von einandern hat getan, daran nach minem hertz-
 lichen begern alle fromen biderben Berner gedencken und
 niemermer semlich oder derglich ordnungen oder satzungen
 machen, si süllent sich vorhin wol betrachten und inen darin
 gewalt vorbehalten, die wider ze endren, mindern, meren
 oder abtun, des ouch ein statt von Bern wol gewalt und
 macht hat und darumb hoch und loblich gefriget ist. Ge-
 denck menglich daran, wer allein das wort unablässig nit
 darin gestanden und durch den schriber das betracht worden,
 so wer man zu semlichen irrungen nit komen; es zergienge
 aber alles wol und glücklich, und wurden rät und burger
 mit dem vorgeanten adel gantz wider einhell, und wart
 aller unwill von Gottes gnaden abgetan, als ob des nie ge-
 dacht und angevangen were.

Bern von ir herschaften wegen, so da gelegen sind in miner 1470
 herren von Bern gepiet, und sunderlich von der hohen herr-
 likeit, da denn etzlich von alter her und iewelten in die
 vier landgericht gedienet hand mit söllicher dienstlikeit, als
 5 das denn der allerobresten herrschaft gebürlichen und von
 iewelten, sit mine herren von Bern herren gewesen sind,
 gebrucht hand. Darwider sich aber etzlich sparten und so-
 liche dienstlikeit zugend in ire herrschaft. Söllich spenn
 und stöss ouch zu Künitz durch der Eidgenossen boten ab-
 10 geret wurdent also: wenn ir leistung uskäme und si har in
 die statt kämen, so söltend und wöltend min gnedig herren
 mit sambt inen, so die sachen berurte, nach verhörung aller
 ir briefen und sicherheit, so si iechlicher het von ir herschaf-
 ten wegen, antreffend die hohe und nidere herrligkeit, als si
 15 vor gar dick gehört hattend, lassen verfolgen warzu iederman
 recht hette und mit inen bericht sin, sölte joch des ein statt
 von Bern einen merklichen schaden empfachen.

81. Wie si ze Bern inritten.

20 Also uf der h. dryer könig tag, do ir leistung us was, 1471
 do kartend si all wider harin in die statt, und nach verhörung *Jen-*
 aller briefen, gewarsame, kuntschaft und alles des, so sich *ner 6*
 iederman getrösten möcht, ward dieselbe sach beschlossen
 und verrichtt uf sölliche wis und form, als hienach stat:

25 Als dann etwas zites dahar zwüschen minen gnedigen her-
 ren räten und gemeinen burgeren und etzlichen irer burgeren
 und erwanten von hohen und nider gerichtten wegen etzlich
 spenne und zweigung gewesen sind, habend sich die genan-
 ten min genedig herren uf hüt des früntlichen vereinbart und *Febr.*
 30 abgeret in worten und mit erlüterung, hernachvolgend: *8*

Namlichen und des ersten von der fünf geboten wegen
 in den hohen gerichtten, so inen denn mine gnedigen herren
 vorhin ouch vorbehalten und, als so hernach stat, gesünderet
 hand, mit namen: all furung, an landtag zu gebieten, zu
 35 reisen ze gebieten, harnasch ze geschouwen und tell ufze-
 nemen, habend alle die so die sach berürt minen gnedigen

1471 herren one alle fürwort zugeseit, si darbi gütlich beliben las-
 Febr. sen und die gebot durch ir friweibel lassen verführen.
 6

Item — so denn von der 10 pfunden der e wegen, die in den nideren gerichten verschült worden, die sullent nun fürwerthin minen gnedigen herren und hohen gerichten 5 werden und zugehören.

Item — all übeltettig und verlümbdet lüt, wie die in den nideren gerichten, frouwen oder manspersonen, funden oder verlümbdet werden, söllend und mögend min gnedige herren von den hohen gerichten wegen ouch zu denselbigen 10 griffen und mit inen handeln und tun nach irem verdienen und als das von alters harkomen und wie dicke inen das eben ist oder verschult wird.

Denn e von der geboten wegen der 10 lb., so denn vor denen, die nidere gericht hand, in denselben nideren 15 gerichten von brutlöffen, kilchwichnen oder anderer sachen wegen beschechend, als das von alter harkomen ist, sollend und wellend die genantten min gnedig herren von ir hohen gerichten wegen bi semlichen zu irem teil als wol als die, so nidere gerichte hand und die gebot tund, beliben, von ieder- 20 man ungeirt und unverkumret.

Item darzu wöllend ouch min gnedig herren nun fürwerthin als bishar allenthalben in hohen und nideren gerichten bi irem bösen pfennig beliben und inen darin nüt intragen noch brechen lan. 25

Dann von den nideren gerichten wegen.

Item alle trostungbrüch, wie die mit worten tringend oder hebend ungefährlich bescheiden, fürgenommen oder verhandlet werden, sollent nu fürwerthin den nideren gerichten dienen und zugehören. 30

Item mulfe und imbten söllend von dishin den nideren gerichten ouch zugehören und werden; denn min gnedig herren inen das ouch gönnen wöllend.

Item darzu ouch alle anderen frevel, bussen, gebot, wie das von alter harkomen ist und man in den nideren gerichten 35 gebrucht und hargebracht hat, soll fürwerthin als bishar den-

selben nideren gerichtten dienen und iederman darbi bliben; ¹⁴⁷¹
 denn min genedig herren inen das ouch gönnend und gevol- ^{Febr.}
 gen lassen wellend. ⁶

Darzu habend ouch min genedigen herren, rät und bur-
 5 ger, allen [denen, so dis sachen hocher oder niderer gerichtten
 halb berürend, vorhin und ouch ietz luter vorbehalten und
 zugeseit, und sonders als herr Niclaus von Diesbach der fünf
 geboten und in den hohen gerichtten sinen brief umb Sig-
 nouw wisende, desglichen herrn Adrian von Bubenberg umb
 10 Rötigen, der von Stein umb Münsingen ouch von der ho-
 chen gerichtten wegen; darzu all ander dise sach berürende
 angezogen und vermeint hand, ein anderes mit iren briefen
 und gwardsamen zu erzeugen; mag da iemants, der von Diess-
 bach oder die anderen, mit denselben iren briefen und gwar-
 15 samen tützit anderes fürbringen hocher oder niderer gerichtten
 halb, wil man si zu semlichem ouch gütlich komen lassen
 und inen das nit nemen. Und welcher under inen meint
 das also fürzubringen, das sol er tun innert jaresfrist nach
 dato diser verkommiss und darüber nit anstan lassen.]

20 Und sullent daruf min genedigen herren, rät und bur-
 ger, und alle die, so dise sache berürt hat, gentzlich gericht,
 versünt und allen unwill, Worten und werken halb, gantz
 nützit usgenomen noch vorbehalten, in disen dingen ent-
 sprungen, tot, hin und vergessen sin und des niemerme ge-
 25 dacht werden, sunder sullent si nu fürwerthin einander helfen
 und raten nach dem besten von hin als bishar.

Dise abred und früntliche verkomnisse ist vor minen genedi-
 gen herren rät und gemeinen burgeren volzogen und beschlossen
 worden uf mitwuchen nach purificationis Mariæ anno 1471. — ^{Febr.}
⁶

30 *Das Eingeklammerte ist im Original ausgelassen oder vielmehr
 bloss durch ein „etc.“ angedeutet.*

(Was von hier an folgt, steht im Original auf einem besondern
 Blatte, das der ganzen Chronik vorangeklebt ist.) —

In dem jar als man zalt von der geburt Christi tusend ¹⁴⁷⁰
 35 vierhundert und sibentzig jar wart dise croneck geschriben

1470 und gemalet durch den fromen Bendicht Tschachtlan, fenner
 und des rats zu Bern, ouch durch Heinrich Titlinger, schri-
 ber des buchs; und ist geschriben und gezogen worden us
 der rechten croneck der statt Bern, so ver die denn an iren
 selbs gesetzt und geschriben ist, und darnach us anderer 5
 geloubsamen geschrift zusammengelesen, das man denn zum
 teil vindet sölich vergangen sachen, so bis uf dise zit, als dis
 buch geschriben ist, beschechen sind in diser loblichen statt
 Bern und in der wirdigen Eidgnossschaft. Dann man sölich
 vergangen sachen billich in geschrift setzen sol, das man zu 10
 ewigen ziten angedenk sye der grossen wisheit und manli-
 keit, so die alten Berner gebrucht hand in vergangenen ziten,
 damit si iren vigenden mit der hilf Gottes grossen wider-
 stand getan hand und land und lütt zu der statt handen
 gezogen und gewonnen hand; darumb man billich Gott dem 15
 almechtigen lob und danck sagen sol und in bitten, das er
 allen Berneren nun und zu ewigen ziten vernuft und wis-
 heit geben und verlichen welle, das sölich land und lütt, so
 an die von Bern mit grossem kosten, müi und arbeit komen
 ist, also geregirt werden, das die nach sinem göttlichen lob 20
 behalten und gemeret, und nit geminderet werden.

Amen.

Und wand nun dise croneck also geschriben und ge-
 malett ist durch die obgenanten zwen man, so haben si
 sich des geeinbertt, das sölich ir buch und cronecka ira 25
 beider wesen und beliben sol, diewil so si beid in leben
 sind; und wenn das aber were, das ir einer von todes
 wegen abgan wurd, das Gott lang wenden welle, denne so
 sol dem lebenden dis cronick und diss buch beliben und sin
 in erbes wise als sin fry eigen ane hindernusse allermenckli- 30
 chen. Und ist also diser cost, müi und arbeit beschechen
 zu eren und zu lob von uns beiden der loblichen, erwirdigen
 statt Bern, die Gott behüten welle nun und zu ewigen zitten
 vor allen iren vigenden! Amen!

JOHANNIS GRUYERE

narratio belli ducis Sabaudiae et Bernensium

contra Friburgenses

1447 — 1448.

Einleitung.

Johannes Gruyere war der Sohn des Henricus Turemberg de Gruyeria, eines Bürgers von Freiburg.

Als sein Vater um 1427 gestorben war, erwarb Johannes Gruyere, am 25. November 1428, ebenfalls das freiburgerische Stadtbürgerrecht und war von da an Notar allhier bis zu seinem Todestag, dem 14. Juli 1465.

Er hinterließ einen Sohn, Guillaume Gruyere, der seit 1461 bis 1487 auch Notar war und von 1475 bis im Juni 1483 noch die Stelle eines Staatskanzlers bekleidete.

Seine Familie war in der Mitte des XIV. Jahrhunderts von Saanen im Greierzerlande nach Freiburg gekommen und nannte sich ursprünglich Thurembert, auch Thuremberg de Gruyeria. Johannes verließ den alten Namen Thurimberg und nahm als Familiennamen einfach Gruyere an. Dieser Name wird hie und da auch Gruerie oder Grueyri geschrieben, nie aber de Gruyeria.

Johannes Gruyere hat eine kleine lateinische Chronik geschrieben. In dieser Chronik erzählt er den Krieg, den die Savoyer und die Berner gegen Freiburg geführt haben, und schildert genau Tag für Tag, was vom 20. December 1447 bis zum 16. Juli des folgenden Jahres 1448 sich zugetragen hat.

Er sagt am Ende seiner Erzählung, daß dieser Krieg durch einen Frieden beigelegt worden sei, und äußert mitten in seiner Schrift die Vermuthung, daß der Herzog von Sa-

voyen diesen Krieg nur deßwegen möchte angefangen haben, um die Freiburger unter seine Botmäßigkeit zu bringen, und sagt, daß sie sich bis zum Tode dagegen wehren sollen. Da nun dieser Friede, wie Johannes Gruyere auch selber erzählt, am 16. Juli 1448 geschlossen wurde, und die Freiburger am 1. Juni 1452 sich doch unter die Botmäßigkeit von Savoyen stellen mußten, so sehen wir daraus, daß diese lateinische Chronik in dem Zeitraume zwischen 1448 und 1452 geschrieben worden ist, also gleich nach den Ereignissen.

Dieser Umstand gibt der Chronik einen sehr großen historischen Werth, da wir daraus sehen, daß sie von einem Zeugen herrührt, der alles selbst gesehen und gehört, und wohl auch mit gehandelt hat, und daß sie niedergeschrieben worden ist in einer Zeit, wo die verschiedenen Begebenheiten noch alle in frischem Angedenken waren.

Johannes Gruyere fing seine Chronik auf der Seite 43 eines seiner Notar-Register an, aber der betreffende Band ist jetzt leider nirgends mehr zu finden, weder in dem Staatsarchiv, noch in den Bibliotheken.

Die älteste Abschrift, die wir von dieser lateinischen Chronik haben, stammt erst aus dem Anfange des XVIII. Jahrhunderts und rührt von der Hand des Prosper Gady, der ein großer Freund und ein fleißiger Sammler der alten Chroniken war. Diese Abschrift befindet sich heute in dem bischöflichen Archiv von Freiburg.

Wir besitzen auch eine deutsche Uebersetzung dieser Chronik. Es ist behauptet worden, daß diese Uebersetzung von Wilhelm Techterman gemacht worden sei, als er von 1579 bis 1592 hiesiger Staatskanzler war. Ich habe den betreffenden Band dieses Kanzlers in unserm Staatsarchiv untersucht, mußte mich aber überzeugen, daß Wilhelm Techterman diese deutsche Uebersetzung nicht selbst gemacht, sondern einfach irgendwoher abgeschrieben habe.

Was mich zu dieser Ueberzeugung gebracht hat, ist der Umstand, daß am Ende der Abschrift einige Zusätze folgen mit Hinweisung auf Seiten, die im Bande gar nicht vorkommen, oder besser gesagt, zu dieser Chronik gar nicht

gehören. Wilhelm Techterman wird diese Uebersetzung abgeschrieben haben, wie er sie fand, sammt den Zusätzen, und die Seiten-Hinweisung dieser Zusätze mögen auf sein Original gepaßt haben.

Der lateinische Text dieser Chronik wurde zum ersten Mal in den Archives de la Société d'Histoire du Canton de Fribourg, tome II, p. 299 ff., veröffentlicht. Allein dieser Text ist hie und da fehlerhaft: einige Worte sind ausgelassen, und gewisse Eigennamen ganz entstellt angegeben. Glücklicherweise ist die deutsche Uebersetzung besser und vollständiger, und mit Hilfe dieser ist es mir möglich geworden, den richtigen lateinischen Text des Johann Gruyere wieder herzustellen. Dieser verbesserte Text ist der nun folgende.

P. Nik. Rädle, Franziskaner
in Freiburg.

Ne ea, quorum in præsenti habemus notitiam, per processum temporis labi contingat e memoria, consueverunt antiqui prudentes res gestas, prout gestæ sunt, scripturæ testimonio commendare, ne propter difficultatem probationum contingat alium a jure cadere et vero rei suæ dominio defraudari: ea propter est sciendum et firmiter tenendum pro memoria:

Quod

Friburgenses non cum omnimoda potestate, sed solummodo aliqui ex ipsis Friburgensibus iverunt apud Villarzel¹⁾ 10
Dec.20 die mercurii ante festum nativitatis domini nostri Jesu Christi
Dec.21 in anno 1447. Et die jovis sequenti mane, erat autem festum S. Thomæ, expugnaverunt castrum et existentia in eodem totaliter, quod ipsum intraverunt et magnam quantitatem bladi et plura bona mobilia ibidem deprædaverunt et ceperunt et ad Friburgum conduxerunt; etiam plures homines et specialiter castellanum ipsius castri captivos secum adduxerunt, et ipsum castrum ad ignis incendium totaliter posuerunt.

Dec.23 Die vero sabbathi sequenti de nocte iverunt circa mille 20
Dec.24 et sexcenti homines apud Montagniacum²⁾, et die dominico sequenti, vigilia nativitatis domini nostri Jesu Christi, de mane expugnaverunt villam et eorum subjectioni posuerunt

¹⁾ Villarsel-le-Gibloux, bei Estavayer-le-Gibloux. Diese Herrschaft gehörte damals einem welschen Edelmann aus dem Hause de Challant, der ein Bürger von Bern geworden war.

²⁾ Montagny-la-Ville, damals eine kleine Stadt, jetzt aber nur ein Dorf an der Straße nach Payerne.

et ad ignis incendium, salvo castro, quod non fuit captum. Ibidem occiderunt plures et multa bona et bladum ceperunt et plures captivos et specialiter vexilliferum de Montagniaco, nominatum Roletum Chauzi, et ipsos Friburgum conduxerunt.

5 Die vero epiphanie domini nostri Jesu Christi venerunt ¹⁴⁴⁸ Sabaudienses et Bernenses, etiam illi de Biello, nostri, ut ^{Jan. 6} apparuit, confederati, circa decem millia hominum, ante Friburgum versus Rapam Furcarum¹⁾ et ibi circa retro rapam.

Tunc Friburgenses exiverunt contra ipsos et ceperunt
10 captivum quemdam capitaneum, videlicet Petrum de Vergie, dominum de Montrichier, et erat capitaneus Rotundi-Montis. Et plures interfecerunt et ad mortem posuerunt ultra quadraginta homines. Et tunc cum magna verecundia recesserunt, furcas truncaverunt et plura villagia combusserunt.

15 Item venerunt die lune post lætare versus crucem de ^{Mers 14} Juvisie²⁾ et versus campos de Chamblot³⁾ circa horam nonam, et post inde recesserunt. Et Friburgenses interfecerunt duos equos eorumdem inimicorum, et quam plurimos interfecerunt, quod fuit quarta martii.

20 Item fuerunt Bernenses circa quinque millia ante Friburgum versus La Schürra⁴⁾ in angulo nemoris dicti Brünisholz cum quatuor vexillis, die dominica de judica me, quæ fuit ^{Mers 10} decima martii, et fuerunt plures ex ipsis tam interfecti quam vulnerati, licet de nostris fuerunt interfecti, videlicet quidam
25 illorum de Nüwenhus, et Antonius Carmentran, qui fuit crastina die sepulture traditus. Et tunc usserunt plura villagia, quæ erant extra portam de Burgillon.⁵⁾

Item post venerunt ex ipsis inimicis nostris certi Ganimedes apud claustrum Altæripæ⁶⁾ circa duodecim vel quindecim, qui truncaverunt capita imaginum, ferentes sarta plu-

¹⁾ Der Galgen war mitten auf dem Abhange zwischen dem Guintzet und der obigen Straße. Rapa heißt in unsrem Romanisch-Latein e. Abhang.

²⁾ Givisiez, Dorf links an der obigen Straße.

³⁾ Chamblieux, Weiler rechts an der obigen Straße.

⁴⁾ La Schurra, Weiler links an der Straße nach Marly.

⁵⁾ Stadtthor genannt Bürglenthor, Porte de Bourguillon.

⁶⁾ Ehemaliges Kloster Altenryff, Hauterive, Cisterzienser-Ordens.

1448 marum pavonum. Sic quatuor socii de nostris ipsos infu-
gerunt taliter quod duos interfecerunt, tres captivos adduxe-
runt et alios infugaverunt.

Item deinde in eodem mense martii venerunt ipsi inimici
versus Bretignie¹⁾, et nostræ gentes iverunt ipsis obviam. Et
fuerunt ibidem interfecti duo nobiles ex ipsis inimicis, videli-
cet Aymo de Gallera et quidam alter, qui fuerunt sepulturæ
traditi versus et prope pratum Hospitalis Beatæ Mariæ Vir-
ginis, ubi archerii cum arcubus se exercent²⁾. Quæ duo ca-
davera postmodum fuerunt per certos de Montagniaco, supplice
requisitione per ipsos dominis nostris de Friburgo facta, ab
eorum sepulturis extracta et alibi deposita.

Item in eodem mense martii venerunt ipsi inimici nostri
versus Agie³⁾, et nostræ gentes illis obviaverunt, et insimul
taliter præliati sunt, quod ex ipsis plures fuerunt interfecti,
et circa viginti quinque equi fuerunt per nostras gentes tam
interfecti quam graviter usque ad mortem vulnerati; tamen
duos de nostris, videlicet Petrum Knabis et quemdam alium
antiquum, dum sua animalia pascebant, nequiter occiderunt,
et Nicodum Loriod apud Aventicam⁴⁾ captivum duxerunt.

Mers
21

Item die jovis ante festum paschæ, quæ fuit vigesima
prima martii, exiverunt villam certi boni socii et viri audaces
de societate, quæ dicitur das Fryvenli, et alii socii secum, et
intraverunt dominium de Murato, et ibidem combusserunt
Villars-les-Moines⁵⁾, Curgivol⁶⁾, Corlevon et Salvagnie⁷⁾ ibi-
demque interfecerunt undecim homines aut ultra, quatuor-
decim homines captivos adduxerunt et circa centum et viginti

¹⁾ Bertigny, Weiler auf der Anhöhe zwischen den Straßen nach Payerne und Romont.

²⁾ Diese Stelle ist heute die Schützenmatte, Les Grand'places ge-
nannt. Sie ist gerade vor der Stadt an der Straße nach Romont.

³⁾ Agy, Weiler an der Straße nach Murten.

⁴⁾ Avenches, Wiflisburg.

⁵⁾ Münchemoyler, Villars-les-Moines, ehemaliges Priorat Cluniasenser
Ordens.

⁶⁾ Courgevaulx, Curwolf bei Murten.

⁷⁾ Courlevon und Salvagny bei Murten.

grossa animalia secum adduxerunt. Et sic illi de Mureto 1448
non multum lucrabantur in die festo.

Item vigesima octava die prædicti mensis martii, anno *Mers*
ut supra, exiverunt Friburgenses, circa mille et sexcenti ho- *28*
mines, de nocte post Ave-Maria, et iverunt apud Guggisberg
et Schwartzenburg, et in solis ortu subsequentis diei veneris
usserunt ipsa duo villagia Guggisberg et Schwartzenburg et
omnia alia villagia dominiorum de Montcuchin et de Nigro
Castro¹⁾, quæ fuerunt in numero circa quinquaginta villagia
et ultra. — Nam homines ipsorum dominiorum spectabant
tam ad Friburgenses quam ad Bernenses, licet iidem probi
(ut apparuit) homines dominos suos de Friburgo denegaverunt
et ad voluntatem Bernensium totaliter se posuerunt, et contra
nos suo posse fuerunt tamquam pessimi proditores et per-
juri. Igitur merito iidem Friburgenses vindictam contra pro-
ditores prædictos sumpserunt plurimosque ipsorum proditorum
et perjurorum ibidem neci dederunt.

Cum autem iidem Friburgenses ipsa die veneris, quæ *Mers*
fuit vigesima nona martii, ad villam Friburgi regrediebantur, *29*
ipsis obviaverunt inimici, videlicet Sabaudienses et Bernenses
cum suis adhærentibus. Erant in numero circa decem millia
hominum et ultra, nominatim ibidem in prato die Nüwmatte²⁾,
prope et desuper Galtera³⁾, et ibidem insimul præliati sunt,
taliter quod nostræ gentes maximum damnum receperunt, et
inimici pessime et proditive nostros occiderunt, videlicet du-
centos quadraginta sex, qui fuerunt: Hensilinus Verwer, de
consilio, Willinus Perrotet, tunc magnus preco in Friburgo,
Jacobus Vögilli, Hensilinus Cudrefin, cognatus meus, Petrus
Küng, Nicodus de Blumisberg etc., nam iidem inimici pes-
sime et proditive nostros expugnaverunt, quia signa nostrarum
gentium deportabant, videlicet crucem rubeam sicut nostræ

¹⁾ *Montcuchin et Nigrum Castrum, lateinische Namen von Guggisberg und Schwarzenburg.*

²⁾ *Die Neumatte, bei Rohr an der Straße von Täfels, Tavel, nach Schwarzenburg.*

³⁾ *Galteren, Gotteron, Thal und Bach, der in die Saane fließt.*

1448 gentes cruces rubeas ferebant, quod fecerunt tanquam falsi et proditores, quia si sua signa videlicet cruces albas realiter portassent, indubitanter nostræ gentes tale damnum non recepissent. Nam sub umbra rubeæ crucis nostras gentes nequiter occiderunt. Tamen ex ipsis inimicis fuerunt per nostras gentes occisi circa centum et quindecim homines de melioribus et audacioribus ipsorum inimicorum, et sic non frustra gentes nostræ sunt defunctæ et occisæ, quarum animæ requiescant in sancta pace. Hujusmodi mortem incurrerunt circa nostra manutenendo. 19

Ulterius est sciendum quod Sabaudienses ceperant ad misericordiam circa sexaginta homines de numero ipsorum ducentorum quadraginta sex occisorum, antequam fuissent occisi, et ipsos captivos inducere volebant, erantque quasi de melioribus ipsorum; sed illi proditores Bernenses ceperunt illos sibi, ultra eorum voluntatem, et ad mortem posuerunt. 15

Etiam est verum quod nostræ gentes ceperunt illis perjuris ac proditoribus de Schwartzenburg apud Montcuchin videlicet vexillum illorum de Schwartzenburg, quod nostræ gentes apportaverunt apud Friburgum, et est depositum in ecclesia nostra parochiali Sancti Nicolai. 20

Item est sciendum quod in istis actibus erant capitane; nobiles viri dominus Petrus de Mörsperg, miles, ac Ludovicus Meyer, domicellus, qui Ludovicus erat tunc ex nostris gentibus. Cui Ludovico si credere voluissent, tuto Friburgum reintrassent, sed nullo modo eidem obedire volebant, et sic eorum grandissima culpa occisi fuerunt. Fuerunt autem sepulta eorum corpora apud Friburgum in cemiterio ecclesiæ Sancti Joannis, etiam in aliis cemiteriis et ecclesiis Friburgi, quorum animæ requiescant in pace. 20

April 20 Item die sabbathi ante festum Sancti Georgii, quæ fuit 20. aprilis, venerunt ipsi inimici nostri circa sex millia hominum armatorum, equitum et peditum, versus Juvisie et Bertignie, et sic nostræ gentes exiverunt villam et iverunt ipsis obviam versus campos de Chamblot, desuper campum Johannis Pavilliard, et quædam bombardæ seu pixis ibidem cum nostris gentibus fuit adducta, et quidam optimus magister 25

pixidum, qui vocabatur magister Nicholaus, traxit cum pixide 1448
ad inimicos valde notanter et quam plurimos interfecit et
læsit, nostræque gentes contra ipsos cum suis balistis ac pi-
xidibus traxerunt et multos interfecerunt et vulneraverunt.

5 Ex una alia parte, ubi capita truncantur, erant nostræ
gentes cum equis, et sic statim post modicum intervallum,
dum una pars contra alteram instaret, venerunt festinanter
ipsi inimici, videlicet una maxima pars ipsorum inimicorum
per retro Rapam Furcarum et per versus Bretignie, et volue-
10 runt includere et circum circa claudere dictas nostras gentes,
quod tamen Deus omnipotens non permisit. Nam illi socii,
qui erant supra turres villæ, exeuntes ex omni parte mira-
biliter divino auxilio contra ipsos inimicos suis bombardis
et aliis tractibus mirifice traxerunt, taliter quod ipsi inimici
15 malignam suam voluntatem ad effectum ponere non potuerunt,
sed fuerunt ex ipsis inimicis occisi aut vulnerati circa sexa-
ginta homines; etiam plures equi fuerunt ibidem tam inter-
fecti quam graviter vulnerati; et sic, Deo dante, nostræ gentes
absque damno se retraxerunt ad villam.

20 Item die mercurii post dictum festum Sancti Georgii ve- April
24
nerunt certi ex ipsis inimicis versus Marlie et versus La
Schürra, et erant certa animalia, quæ dum abducerent, ipsis
obviaverunt nostræ gentes, et ipsos inimicos expugnaverunt,
et decem ex ipsis interfecerunt, et unum dictum Ludovicum
25 Bidaul de Corbeiris, cognatum Jacobi Aygro, captivum cepe-
runt et ad Friburgum adduxerunt. Et ipsa die ipsi inimici
certa animalia nostra induxerunt.

Item die sabbathi post dictum festum S. Georgii venerunt April
27
ipsi inimici nostri et specialiter Bernenses versus le Galteron,
30 et aliqui ex ipsis intraverunt vallem de Galteron et invene-
runt quemdam hominem claudum de nostris, quem nequiter
interfecerunt, et tres follas, videlicet follam Petri Perrotet,
tum magistri civium Friburgi, follam Cononis de Lanten et
Roleti Gambach, ac follam Cononis Vögili combusserunt, et
35 tunc nostræ gentes iverunt ipsis obviam, et taliter quod ipsos
infugaverunt et aliquos occiderunt.

Item die sabbathi sequenti venerunt ipsi inimici versus Mai 4

1448 le Brünisholz¹⁾ in angulo ipsius nemoris, et nostræ gentes contra ipsos suis pixidibus mirabiliter traxerunt, taliter quod ipsos infugaverunt et quam plurimos occiderunt, licet plura animalia induxerunt.

Ipsa die tarde circa sextam horam post meridiem aliqui ex ipsis inimicis venerunt versus Fontes de Chamblot²⁾ et tres homines sua animalia pascentes nequiter occiderunt et quemdam alium virum dictum Johannem Asnoz graviter vulneraverunt.

Est etiam sciendum quod illi de Basilea, de Zurich, de 10 Lucerna, de Solodoro, de Schwytz, de Unterwalden, de Zug, de Glaris, et aliæ Ligæ transmiserunt apud Friburgum suos honorabiles ambaxiatores, qui rogaverunt dominos nostros de Friburgo intima affectione, ut eisdem ambaxiatoribus annuere vellent ad tractandum et loquendum pro una amicabili dieta, 15 non astricta, tenenda apud Solodorum, pro eo quod erat ibidem locus magis conveniens ad tractandum quam alibi, secundum eorum visum et cognitionem; qua accepta volebant se transferre ad dominum ducem Sabaudiae seu ejus consilium et erga illum taliter laborare (prout confidebant) quod idem 20 dux Sabaudiae ipsam dictam amicabilem dietam tenendam apud Solodorum siquidem acceptaret, nam eisdem ambaxiatoribus fore consonum rationi videbatur.

Et sic domini nostri de Friburgo tanquam humiles, dulces et benigni et tanquam guerram non habere desiderantes 25 ipsam amicabilem dietam apud Solodorum tenendam amore ipsorum ambaxiatorum benigniter acceptaverunt. Qui tamen dux seu ejus consilium ipsam dietam totaliter denegavit et ipsi ambaxiatores apud ipsum ducem Sabaudiae in vanum laboraverunt; licet idem dux seu ejus consilium acceptare vo- 30 lebat unam dietam tenendam apud Lausannam seu Bernam, quod tamen in domiciliis talium nostrorum inimicorum nullo modo erat fiendum.

Quamobrem unusquisque probus vir justitiam diligens

¹⁾ *Brünisholz-Wald bei La Schürra links an der Straße nach Marly.*

²⁾ *Fontes de Chamblot heißt heute Bonnefontaine.*

luculenter cognoscere potest ac evidenter voluntatem malignam ipsius ducis Sabaudiae, nos et villam Friburgi ad suam subjectionem compellere volentis contra omnem justitiam, ut omnibus audientibus verifice potest enucleari. 1448

Et sic omnipotenti Deo sua benignissima misericordia auxiliante, gratiaque Sancti Spiritus favente, ac intercessionibus gloriosissimae Virginis Mariae Dei Genitricis, Sancti Georgii, militis Dei, et omnium Sanctorum Dei, contra talem ducem Sabaudiae et suam superbiam et contra omnes inimicos nostros viriliter resistere volumus et nos defendere usque ad mortem.

Item die sabbathi ante festum pentecostes, undecima maji, venerunt ipsi inimici nostri versus Juvisie prope crucem, et nostrae gentes posuerunt suam guardam, seu embuches, in quadam ruetta publica versus campos de Chambot, et posuerunt siquidem duas guardas seu duos custodes cum equis ibidem prope, quos custodes ipsi inimici infugaverunt, taliter quod, dum ipsos infugaverunt, erant prope quoddam tornafol seu barreriam et intrassent ipsas barrerias. Sed quidam nominatus Johannes Warney de nostris, qui erat in guarda cum nostris gentibus, traxit cum pixide sua, taliter quod ipsi inimici tunc perceperunt et viderunt nostram guardam et tunc fugerunt, et sic decem de nostris agricolis excurrerunt post ipsos inimicos et ipsos taliter persequi volebant, quod ab ipsis inimicis fuerunt occisi per maximam culpam ipsius Warney, nam si non traxisset cum pixide, ipsi inimici intrassent infra barrerias, erant circa quadraginta homines cum equis, et si intrassent, indubitanter omnes fuissent a nostris occisi aut capti. Tamen Deus permittere noluit, sed tamen de ipsis inimicis fuerunt quatuor per nostros occisi, et deinde ex ipsis vulneratis ipsorum inimicorum mortui sunt septemdecim homines, et sic non frustra nostros occiderunt.

Item die lunae post festum Trinitatis, vigesima maji, venerunt inimici versus crucem de Juvisie et ibi circa, versus pratum Bovin, et nostrae gentes iverunt ipsis obviam et institerunt una pars contra alteram trahendo suis balistris et

1448 pixidibus taliter quod ex ipsis inimicis fuerunt per nostras gentes quatuor occisi, et quam plurimi vulnerati; etiam equi ipsorum inimicorum fuerunt mortui et vulnerati usque ad mortem. Et tunc recesserunt, licet ipsi inimici tanquam bubulci aliqua animalia induxerunt, quæ tamen pretio suæ ipsorum 5 carnis emerunt.

Item est sciendum quod quatuor falsi et proditores, qui erant de nostris, per licentiam capitaneorum exiverunt villam, dicebantque quod volebant inimicis aliquid depredari, et sic, iniqua voluntate impleti, iverunt apud ipsos inimicos, videli- 10 cet ad Bernenses, et se cum ipsis totaliter contra nos posuerunt, qui sunt Willinus Wetzsoſw, Jacobus Türewächter de Wyler ante Oltingen, quidam dictus Zum Türly, et filius Ullini Löffler.

Deinde nostri ambaxiatores requisitione nobilium am- 15 baxiatorum illustrissimi principis ac christianissimi regis Franciæ, etiam serenissimi principis domini ducis Burgundiæ sub salvo conductu ducis Sabaudie equitaverunt apud Lausannam ad ipsos ambaxiatores, tractando de bono pacis, et cum nostri ambaxiatores redirent die veneris, quæ fuit vige- 20 **Mai24** sima quarta maji, venerunt ipsi inimici nostri versus Breignie et ibi circa, et tunc nostri tanquam animosi et audaces exiverunt villam et iverunt illis obviam, et præliati sunt una pars contra aliam taliter trahendo suis pixidibus et aliis tractibus suis, quod ex ipsis inimicis fuerunt circa quatuordecim 25 homines occisi et quam plurimi vulnerati, etiam plures equi tam mortui quam vulnerati, et nostri, Deo dante, illæsi revererunt.

Mai26 Item vigesima sexta prædicti mensis maji venerunt Friburgum prædicti ambaxiatores; unus ipsorum dominorum fuit 30 quidam magnus abbas, et quidam dominus nobilis et potens ex parte domini regis Franciæ. Fuerunt autem ex parte domini ducis Burgundiæ videlicet nobilis et potens Philibertus de Vaudrey ballivus Burgundiæ et quidam licenciatus legum tractando de bono pacis. 35

Mai31 Et die veneris, quæ fuit ultima maji, dum idem ballivus recessit et equitavit Bernam, venerunt ipsi inimici versus

Bretignie, et nostræ gentes iverunt illis obviam, et institerunt 1448
 una pars contra alteram, et traxerunt suis pixidibus et bali-
 stris taliter quod ex ipsis inimicis fuerunt octodecim homines
 occisi, pluresque fuerunt graviter vulnerati usque ad mortem,
 5 etiam plures equi fuerunt vel mortui vel vulnerati, nostri
 vero fuerunt illæsi nisi quidam juvenis, qui erat familiaris
 nobilis viri Petri de Corbeiris, quem sub misericordia capti-
 vum ceperunt et deinde ipsum nequiter occiderunt; ceperunt-
 que nostri unum capitaneum captivum quem secum ad villam
 10 duxerunt, etiam lucrati sunt unum vexillum quod erat ini-
 micis nostris prædictis; ipsa tamen die fuit læsus Johannes
 Aygroz, filius Jacobi Aygroz, uno tractu balistræ.

Item die sabbathi, octava junii, venerunt ipsi inimici Sa- Juni 8
 baudienses et Bernenses simul cum omnimoda potestate ver-
 15 sus campos de Torrel¹⁾; et nostræ gentes exiverunt contra
 ipsos inimicos et traxerunt suis ballistris et pixidibus, et spe-
 cialiter illi socii existentes supra turres traxerunt contra ini-
 micos taliter, quod ex ipsis circa viginti homines occiderunt
 pluresque læserunt, etiam plures equos interfecerunt et ali-
 20 quos graviter læserunt. Licet quatuor homines de nostris
 sub umbra prodicionis nequiter occiderunt, nam ipsi inimici
 ipsos vocabant, et sic iidem quatuor ad ipsos ivere putantes
 habere socios suos, et cum appropinquassent ipsis inimicis,
 tunc clare cognoverunt ipsos inimicos et sic voluerunt se re-
 25 trahere, quod tamen facere non potuerunt, et sic fuerunt ne-
 quiter occisi.

Quapropter necessaria sunt et utilia fieri bona signa et
 vestes tales, quod leviter et clare unus possit cognosci ab
 altero.

20 Ipsaque die nostri ceperunt unum captivum et ipsum
 secum ad Friburgum adduxerunt, ipsa vero die illi inimici
 ceperunt tres aut quatuor juvenes, puellas ac plura animalia.

Item die martis, undecima junii, venerunt ipsi inimici et Juni 11
 ceperunt multa animalia extra portam de Burguillon et de
 30 Bisemberg. Cum autem hoc cognoverunt socii ibi supra

¹⁾ Torry, Anhöhe bei Agy, links an der Straße nach Murten.

1448 turres existentes, aliqui animosi et audaces statim exiverunt portas, et ipsos inimicos taliter persecuti sunt, quod quatuor homines ex ipsis inimicis occiderunt, et omnia animalia iterum ipsis ceperunt.

Juni 12 Item die mercurii, duodecima junii, venerunt ipsi inimici nostri videlicet de ipsis de Berna, de Schwartzenburg et de Montcuchino versus lo Schönenberg¹⁾ et ceperunt circa centum et viginti grossa animalia, quæ secum inducebant. Et sic nostræ gentes circa quadringenti homines exiverunt villam cum eorum capitaneo Ludovico Meyer et certis aliis cum 10 equis, et invenerunt illos inimicos in villagio de Tabernis²⁾ supra cœmeterium, qui se opposuerunt contra nostras gentes, personas suas deffendentes, taliter quod unum de nostris interfecerunt, qui erat filius molitoris Wersimoz, et dictum Stengli, quemdam valentem virum de nostris, læserunt. Tamen nostræ 15 gentes taliter contra ipsos præliati sunt et suis balistris, pixidibus et aliis suis tractibus contra illos traxerunt, quod ab eodem cœmeterio se removerunt et festinanter fugerunt, et dum sic terga fugæ dederunt, nostræ gentes tanquam valentes viri ipsos persecuti sunt et infugaverunt taliter quod ipsa 20 animalia prædicta dimiserunt et ipsa secum non induxerunt, ac nostri quinquaginta homines ipsorum inimicorum versus lo Wyssenbach³⁾ interfecerunt, spoliaque ipsorum occisorum, sicut vestes, diploides, camisias, decem bonas balistras pixidesque ac longas lanceas, enses et alios gladios secum apportaverunt 25 et in Piscina⁴⁾, ante domum Henselini Elpach, vexilliferi in Burgo, eadem ad usum buttini⁵⁾ vendiderunt, ultraque quadraginta homines ipsorum inimicorum graviter læsorum ac unum capitaneum tantummodo secum adduxerunt.

¹⁾ Der Schönenberg, Anhöhe der Bernerstraße, gleich vor der Stadt.

²⁾ Taferz, Tavel, an der Straße nach Schwarzenburg.

³⁾ Der Weissenbach kommt von Ober-Montenach her und fließt durch die eben erwähnte Straße unten bei S. Antoni.

⁴⁾ Piscina, der Fischmarkt, war damals nahe bei der jetsigen alten Linde, mitten in der Stadt.

⁵⁾ Nach einem Kriegsgesetz wurde die Beute verkauft, und ein Theil des Erlöses war für die Krieger.

Item die sabbathi, festo Sanctorum Petri et Pauli, vige-¹⁴⁴⁸
 sima nona junii, venerunt ipsi inimici versus Juvisie et inter-^{Junii 29}
 fecerunt Johannem Clerc de Belfo¹⁾ ac unum puerulum æta-
 tis decem annorum vel circa. Et per hoc evidenter apparet,
 5 quales guerrerii, qualem guerram honorabilem illi inimici
 nobis faciunt, nam in ista guerra plures pueros et mulieres
 nequiter occiderunt, tanquam pessimi proditores, nullam jus-
 tam guerram seu querelam contra Friburgenses ullo modo
 habentes.

10 Item die lunæ, prima julii, venerunt ipsi inimici versus ^{Julii 1}
 Juvisie et ibi circa, et sic nostræ gentes exiverunt villam
 contra ipsos inimicos et ipsos infugaverunt, taliter quod ex
 ipsis inimicis unum interfecit Petrus Stadler, compater meus,
 et alii quinque homines illorum inimicorum occisi sunt trac-
 15 tibus nostrarum pixidum, etiam plures graviter vulnerati us-
 que ad mortem.

Et est sciendum quod nostræ gentes viriliter ipsos ini-
 micos in numero ducentorum equitum existentes debellare
 volebant et contra ipsos, Deo auxiliante, præliari, sed illi
 20 inimici festinanter terga fugæ dederunt, non tam audaces
 quod nostras gentes expugnare voluissent, quod tamen non
 fuit honorabile pro una tam magna potestate, quam habent
 iste dux Sabaudia ac proditores et perjuri de Berna, quia
 sunt contra nos et fecerunt contra nos ut superius fit men-
 25 tio, non obstante quod debebant nos juvare contra ducem
 Sabaudia, quia nostræ confederationes, quæ sunt inter ipsos
 Bernenses et Friburgenses, sunt in data antiquiores quam
 sint confederationes inter ipsum ducem Sabaudia et ipsos
 Bernenses existentes, ut omnibus intuentibus evidenter po-
 30 test enucleari, et ideo sunt proditores et perjuri, quia ipsæ
 confederationes inviolabiliter ac perpetue debebant observari.

Item die martis sequenti, secunda julii, venerunt ipsi ^{Julii 2}
 inimici versus Cormanon²⁾ desuper Pyroules³⁾ ac invenerunt

¹⁾ Gumschen, Belfaux, Dorf an der Straße nach Payerne.

²⁾ Dorf an der Straße nach Bulle.

³⁾ Perraulles, Weiler an der obigen Straße.

1448 unum pauperem, antiquum hominem, dictum Toniset, et qui mendicabat, quem nequiter occiderunt. In hoc igitur potestis cognoscere nobilitatem talium gentium, quæ hujusmodi personas nequiter occiderunt.

Juli 6 Item die sabbathi, sexta julii, ipsi inimici cum magna potestate, cum equitibus et peditibus venerunt versus Übenwile¹⁾, et nostræ gentes contra ipsos exiverunt villam Friburgi, et taliter præliati sunt ad invicem, quod de nostris fuerunt aliqui læsi, at ex ipsis inimicis aliqui occisi ex nostris pixidibus. Etiam iidem inimici, videlicet Bernenses, traxerunt cum suis pixidibus, quas ducebant supra carrus, contra villam Friburgi et infra villam, licet non fecerint aliquod damnum.

Juli 7 Die dominica sequenti, septima julii, iterum venerunt ad locum prædictum et solummodo se monstraverunt et postmodum recesserunt. 15

Juli 10 Die mercurii, decima julii, venerunt versus Bretignie, et nostræ gentes contra ipsos exiverunt et interfecerunt quatuor ex ipsis cum suis pixidibus.

Juli 14 Die dominica sequenti, decima quarta julii, venerunt illi inimici versus crucem de Villard²⁾ et ceperunt unam anti- quam equam ac interfecerunt unam vaccam de nostris vaccis et sic magnam audaciam ostenderunt, nostræque gentes eisdem inimicis duos bonos equos occiderunt.

In ipsa septimana fuerunt ambaxiatores Ligarum, videlicet Ytal Reding et certi alii honorabiles ambaxiatores Ligarum, qui prius sæpè fuerunt in Friburgo ad tractandum de pace, et laboraverunt taliter erga ducem Sabaudisæ et erga dominos Friburgenses, quod ipsa guerra fuit totaliter sedata et concordata secundum tenorem litterarum inde confectarum.

Et pro memoria præmissorum perpetua habenda est sciendum quod nostri coloni seu agricolæ fuerunt valde rebelles contra burgenses villæ, et loquebantur mirabilia dicendo, quod volebant nobis rumpere domus nostras, et partiri nostra grana nobiscum, et certe volebant esse magistri in

¹⁾ Übenwyl, Villars-les-Joncs, Weiler an der alten Straße nach Bern.

²⁾ Villars-sur-Glane, Dorf an der alten Straße nach Romont.

villa; et hoc bene apparebat, nam burgenses non erant au- 1448
daces ipsos castigare, quod faciebant, ut inde majus inconve-
niens non oriretur.

Uterius fuerunt ex ipsorum magnâ præsumptione, qui
frangerent prata et jordilia burgensium tam in villa quam
extra villam; quod fuit tamen male factum, nam eorum ani-
malia non habuerunt ad pascendum in istis pratis et jordili-
bus nisi forte per tres dies. Per hoc est notum qualiter
eorum nequitiam et malevolentiam ostenderunt. Et dixerunt
10 aliqui ex ipsis agricolis, quod volebant nos interficere, nisi
faceremus pacem. Aliqui etiam, quod volebant truncare ca-
pita nostris capitaneis, quod fuit male dictum, nam illi va-
lentes viri, nostri capitanei, multum fuerunt nobis utiles et
se gesserunt tanquam viri nobiles omni bonitate renitentes.
15 Quamobrem advisent et advisare debent multum studiose ipsi
Friburgenses, quod si aliquam guerram in futurum inceperint,
quod se gubernent taliter quod isti agricolæ non sint super
nos, et quod talia malefacta facere non præsument; nam
semper nobis minabantur, licet multa juramenta fecerint, et
20 debebunt refrænari potentissime.

Item die martis, decima sexta julii, fuit pax proclamata *Julii 16*
et tubicinata seu cornata per villam Friburgi, quod pax de-
beat observari.

Item est sciendum quod canes in noctibus multum latra-
25 bant, antequam guerra inciperet.

Item est sciendum quod magnum defectum vini habue-
runt ipsi Friburgenses ab initio guerræ usque in diem pro-
clamationis pacis ipsius. Licet certæ personæ habebant vinum,
dicebant cum juramento quod nullum vinum habebant, et
30 false mentitæ fuerunt per capita sua, quia per eorum men-
dacia plures personæ multas ægritudines ob defectum vini
incurrerunt et inde migraverunt. Et sic clare apparet quod
tales personæ, quæ sic illud vinum occultaverunt et celave-
runt et nullo modo pauperibus ægris et aliis pauperibus per-
35 sonis largiri voluerunt, sunt et fuerunt causæ plurimarum
ægritudinum talium hujusmodi personarum et siquidem mor-
tis ipsarum.

1448 Etiam est sciendum et pro certo notandum, quod Friburgenses fecerunt pacem causa agricolarum, qui nobis, ut præfertur, minabantur, nam si iidem agricolæ fuissent gentes stabiles, prout erant illi de villa, non fecissemus talem pacem, quia prius comedissemus canes murilegos et mures. 5 Tamen non est dicendum quod pax sit contra nostrum honorem, sed est multum utilis et etiam honorabilis consideratis considerandis, quod tamen certis de causis pro præsentī enumerare hic supersedeo, licet in futurum, ut spero, Deo dante, se demonstrabit. 10

Etiam verissime est sciendum, quod tractus nostri tam pixidum coluvrinarumque, quam balstrarum fuerunt nobis utiles ac multum boni, nam si tales hujusmodi tractus non fuissent, absque dubio tota villa Friburgi et omnia in eadem existentia fuissent per inimicos nostros circum circa villam 15 existentes deperdita et ad perditionem posita, nisi voluntas divina e contra permisisset.

Et ideo studeant Friburgenses, quod sagittarios tam pixidum quam sagittarum multum diligant et præ oculis habeant, nam ipsi sagittarii cum illis magnas et longas lanceas defrentibus taliter contra inimicos se habuerunt et viriliter se gesserunt, quod merito debeant laudari.

Item pro memoria est sciendum, quod animalia nostra in ista guerra multa damna nobis intulerunt, nam propter ipsa animalia multas gentes perdiderunt. Ideo in initio guerræ 20 talia animalia interficiantur et salsentur.

Item firmiter est notandum, quod nullæ guerræ debent incipi, nisi villa sit munita tam auro argentoque et victualibus quam gentibus armorum, nam si aliquod istorum trium desit seu defuerit, ipsa guerra non potest fieri nisi cum damno. 25

Personen-, Orts- und Sachregister.

- Aarberg**, Grafen von 40. 41.
Aarburg, Herren von 46. **Smolmus v. A.** 31.
Aargau s. **Ergöuw**.
Achsbalm, **Gilian** 280.
Agy 306.
Albrecht, Herz. v. **Oestr.** 210. 213.
Algöuw, Zug in's 216.
Altaripa, **Altenryff** 306.
Altkilchen 245.
Andres, Meister, in **Thun** 209.
Appellation 23. 53. 54. 87. 110. 143.
Archer, **Anthoni** 246.
Artikel, die fünf 43. 51. 52. 110. 143.
Asnoz, **Johannes** 310.
Asper, **Raf** 220.
Avenches 306.
 — (**Aventschen**), **Wilh.** von 205. 206.
Aygro, **Aygros**, **Jacob** 309. 313.
 — **Johann** 313.
- Baiern**, Herz. **Ludw. d. Reiche v.** 254. 255. 258.
Baldeck 31.
Basel 244. 253. **Bischof (Joh. VII.)** 223. 257. 269. **Consil** 203. **Steinenkloster** 203. **Tag zu Basel** 226. **Gesandte in Bern** 269. 270, in **Freiburg** 310.
Beck, **Georg** 216.
Belfaux 315.
Belp 52. 141.
Bern erwirbt **Grasburg**, **Guggisberg** und **Schwarzenburg** 199. **Starbet** 200. **Gerwerengraben** 201. **Krieg mit Freiburg** 201—210, 305 ff. **Tag in Bern vor-**
- geschlagen** 310. **Großer Schnee** 201. 220. **Brückenpfeiler** 219. **Vincenzehaupt** 220. **Bund mit Mülhausen** 222. **Fasnacht** 221. **Mülhauserkrieg** 225. 234. 240. 243. **Waldshuterkrieg** 247. **Kleidermandat und Twingherrenstreit** 262 ff. **Umbau der Frauen-Capelle** 261.
Beroman, von 150.
Bertigny (Bretignie) 306. 308. 309. 312. 313. 316.
Bex 220.
Bidaul, **Ludwig** 309.
Biderbo, **Cuno** 281.
Biel 204. 234. 247. 269. 305.
Biglen 173.
St. Blasienabtei 248.
Blotzheim (Blatzen) 235. 236.
Blumisperg, **Nicod v.** 307.
Bodensee 216. 217.
Böhmen (Behem) die, vor **Waldshut** 246. 254. **Böhmerwald** 121.
Bondorf 250.
Bonnefontaine 310.
Boumgarter, **Peter** 58. 80. 246. 280.
Bourguillon s. **Bürglen**.
Böspfennig 43. 53. 54. 71. 111.
Bovin, **Wiese** 311.
Brandis 23. 31. 46. 78.
Bretignie s. **Bertigny**.
Brientz 154. 155. 174.
Brüggler, **Pet.** 277; **Ludw.** 80. 81. 83. 93. 235. 291.
Brünisholz 305. 310.
Brunnadernkloster 132.

Brunner, Clewi 281.
 Brunstadt 228. 230. 237.
 Bubenberg, Heinr. v. 31. 76. 277. Anneli
 v. B., seine Gattin, geb. von Rosen-
 egg 287. Adrian 37. 62, seine Rede
 66 f.; 87. 80. 100. 143. 235. 281. 283.
 288. 297. Johanna, seine Gattin, geb.
 v. Lasserra 287.
 v. Bucheck 41.
 Buchenberg 216. 217.
 v. Büren 23. 32. 132.
 Burg in Bress 200.
 Burgdorf 85. 164. 216.
 Burgistein 141.
 Bürglen (Bourguillon) bei Freiburg 305.
 Burgund 30. Herzog v. B. 29. (Philipp
 der Gute) 214. 312.

 Carmentran, Anton 305.
 Cassinen 121.
 de Challant 304 A. 1.
 v. Chalon 46.
 Chambéry s. Kamerach.
 Chamblieux (Chamblot) 305. 308. 311.
 Fontes de Chamblot s. Bonnefontaine.
 Chauzi, Rolet 305.
 Clerc, Johannes 315.
 Closs, Jak. 261. Rud. 281.
 Constanz, Tag zu Const. 204. 219. 223.
 Bischof 255. 258. Krieg mit den Eid-
 genossen 215.
 Corbières 309. Peter v. 313.
 Cormanon 315.
 Courgevaux (Curgivol) 306.
 Courlevon (Corlevon) 306.
 Cadrefin, Hensilin 307.

 Diesbach 141. 173.
 — Niel. von 19. 24. 28. 56. 62. 80. 143.
 172 ff. 250. 281. 283. 291. 297. Wilh.
 v. 172. 281. 283.
 Dießenhofen 218.
 Dietrich, Pet. 153 ff. Rud. 281.
 Dijon (Dischion) 30.
 Dudenheim 229.

 Eidgenossen, ihr Verhältniß zu Bern
 137. 146 f.; ziehen nach Mülhausen

235, nach Waldshut 247; eidgenös-
 sische Boten in Bern 134. 269. 270.
 291; in Freiburg 310. 316.
 Einsiedeln 215.
 Elpach, Henselin 314.
 Englisberg 150.
 Ergöuw 121; sein Adel 48. 121.
 v. Ergöuw, Conrad 85.
 Erlach, Herrschaft 46.
 v. Erlach, Ulr. 96. 98. 101. 275. 278;
 Hans Rudolf 291.
 Eschler, Gilgan 281.
 Etsch 121.

 Felg, s. Velg.
 Felix V. in Bern 200.
 Fränkli, Seckelmstr. 39. 61. 64. 73. 83. 88.
 92. 97. 100. 107. 144. 151. 160; seine
 Autobiographie 126 ff.; seine Charak-
 teristik 107. 112.
 Frankreich, König v. (Karl VII.) 312.
 Frauenfeld 219.
 Freiburg im Breisg. 211. 279. 284. 285.
 289.
 — im Üchtland 162. Burg 211. 314. Au
 211. Stadthore: de Burgillon et de
 Bisemberg 313. Kirche St. Nicolaus
 308. Kirchhof zu St. Johann 308.
 Hospitale B. V. Mariae 306. Fischmarkt
 (Piscina) 314. Schützenmatte (les
 Grand'places) 306. Galgen 305. 309.
 ubi capita truncantur 309.
 — sendet Boten nach Bern 150. 269, mit
 Bern im Krieg 201 ff. 304 ff., wird
 savoyisch 211; Parteinung zwischen
 Burg und Au 211; erneuert den Bund
 mit Bern 212, nimmt Theil am Mül-
 hauserkrieg 234, am Waldshuterkrieg
 247. 248. 255.
 Freiweibel, ihre Einsetzung 51. 105. 110;
 ihre Verlegenheiten 82. 91.
 Freningen 230. 238.
 Friedrich III. in Bern 199.
 v. Fridingen 215.
 Fricker, Thüring 34 f. 123. 277.
 Fröningen s. Freningen.
 Frutigen verbrannt 221.
 Fahrungen 23. 51. 52. 185. 295.

Gady, Prosper 302.
 Galgenberg, der (b. Mülhausen) 229.
 Gallera, Aymo de 806.
 Galteren, die (b. Freiburg) 207. 307. 309.
 Gefangennehmung von Uebelthätern 161.
 185. 296.
 Genf (Jenff) 201. 205. 214.
 Gerwig von Sunendingen 216.
 Gfeller, Freiweibel 19. 24. 26. 83. 87. 103.
 156. 157.
 Givisiez (Javisie) 305. 308. 311. 315.
 Glarus sendet Boten nach Freiburg 310;
 zieht nach Mülhausen 235.
 Glücki, Ruf 281.
 Grafenried, Hans 281.
 Grasburg 199. 207. 210.
 v. Greysers, Peter 207.
 Greifensee 202.
 Großweibel 56. 58.
 Grüningen, Herrschaft 75.
 Gruyere, Guillaume 301.
 — Johannes 301 ff.
 Gruyeria, Henricus Turemberg de 301.
 Guggisperm 199. 207. 307. 308. 314.

 Habsheim (Habchessen) 236. 237.
 Hagelstein 205.
 v. Hallwyl 49.
 Hardt, die 120. 238.
 Harnischschau 51. 52. 295.
 Hasli, der Ammann von 153.
 Hauterive a. Altaripa.
 Hegöuw 50; Zug in's H. 215. 223.
 Hesingen 245.
 Hetzel, Ludw. 81. 88. 93. 95. 277.
 Heudorf a. Hoidorf.
 Hindelwank 85.
 Hirtzfeld 238.
 Hirtzenstein 242.
 v. Hochberg, Rud. Markgr. v. 268.
 v. Hochenegg, Walther 217. 218.
 Höchstetten 68. 172. 173. Klein H. 171;
 Groß H. 169. 178.
 Hofmeister, Rud. 101. 184. 185.
 v. Hoidorf (Höwdorf), Bilgram 222. 257.
 259.
 Houwenstein, der nidere 235.
 Huber, Anthoni 280.

Hubler, Hans 281.
 Hübschi, Diet. 280; Lienhart 281.
 v. Hünenberg, Frau 103. 104. 131.
 Hürselden 103. 123.

 Ill, die 233.
 Imstad (am Stad), Hans 222. 256. 259.
 Impen, ob unt. Hoheitsrecht begriffen?
 97. 101. 114.
 Interlaken, Probst von 155. 156.
 Irrenet, Peter 80. 280.
 Isny 217.

 Jegistorf 85. 96. 100.

 Kalnach, Herrschaft 77.
 Kamerach (Chambéry) 30. 102.
 Käßlin, Jost 281.
 Kempten, Abt von 216. 218.
 Keßlin von Toffen 162 f.
 v. Kyburg, Grafen 21. 22. 32. 40. 41. 49. 77.
 v. Kien, Herren 22. 32.
 v. Kilchen, Rud. 274.
 Kilchspiele, die vier (Muri, Vechigen, Bol-
 ligen, Stettlen) 11. 23.
 Kistler, Pet., Venner 21. 23. 28. 56. 58;
 Schultheiß 80. 91. 104. 157. 175. 178.
 264. 274; seine Charakteristik 113. 114.
 170. 187; sein Verhältniß zu den Eid-
 genossen 137. 148; im Mülhauserzug
 235.
 Klingnau 255.
 Klöster 43. 51. 56. 67. 86.
 Knabis, Peter 306.
 Köln 220. 277. 279. 284. 285. 289.
 Konolfingen, Landgericht 19. 164. (die
 „jänigen“ sind dort die jenseits der
 Aare wohnenden Konolfinger).
 v. Krauchthal, Peter 43. 109.
 Kriechstetten 227.
 Krummen, Bendicht 280.
 Kung, Peter 307.
 König, Bartl. 281.
 Kunitz 294. 295.
 Kutler, Hans 80. 280.

 Lamparten 121.
 Landshut 23. 77. 79.

- Landtage gebieten 51. 52. 110. 296.
 Lanten, Ceno v. 309.
 La Schürra 305. 309.
 Laufenburg (Louffenberg) 213. 248.
 Laupen 207. 208. 209.
 Lausanne 810. 812. Bischof v. 205.
 Logo 216.
 Lentzburg 121. 127. 129.
 Lindau 216. 217.
 Löffler, Ullin 812.
 Loriod, Nicod 306.
 Ludwig, Pfalzgraf by Rin 204.
 v. Lupfen, Graf v. 215.
 Lützelburg 268.
 Lutzern sendet Boten nach Bern 134;
 nach Freiburg 810; im Mülhauserkrieg
 235. 243.
- Marly 309.
 Matter, Heinar. 81. 87. 102. 104. 291.
 Meienberg, Clewi 281.
 Meyer, Ludwig 206. 207. 308. 314.
 Milden 30.
 Momütschiez 206.
 Montechin s. Guggisberg.
 Montenach (Montagny-la-Ville) 206. 210.
 304. 305. 306.
 Montricher 306.
 St. Moritz 220.
 Mörsberg (im Elsaß), Peter v. 206. 308.
 Mörsburg (Mörspurg) im Canton Bern 21.
 24.
 v. Muleren, Urban 72. 81. 88. 102. 128;
 Hans 129.
 Mülhausen, Bund mit Bern und Solo-
 thurn 222; erhält Besatzung von bei-
 den Städten 225; die Thaten der-
 selben 225—234; die Eidgenossen neh-
 men Parthei für Mülhausen und führen
 Krieg mit Oestreich 235—246.
 Mulve 103 ff. 131. 296.
 Mämpelgard 77. 221.
 Münchenwyler 306.
 Münsingen 103. 132. 172. 173. 297.
 v. Münsingen 52. 123. 162. (s. von Stein.)
 Murbach 242.
 Murten 206. 306. 307.
 Muttens 244.
- Neuenburg, Graf Hans v. 210.
 Neuenegg 207.
 Neuenstadt 46. 269.
 Neumatte, die 307.
 Nicolaus, Büchsenmeister von Freiburg
 309.
 Nidau, Graf v. 41.
 Nigrum Castrum s. Schwarzenburg.
 Nürnberg 258.
 de Nüwenhus 305.
- Oberhofen 23. 77. ✓
 Oberländerunruhen 139. 153.
 Ochsenfeld, das 239. 243.
 Otmarsheim 238.
- Pabst 30. 102.
 Pavillard 150; Johann v. 308.
 Pemmond (Piemont) 21.
 Petterlingen 206.
 Pfaffstatt (Pfaffnacht) 239.
 Pfefferli v. Aarberg 206.
 Prattelen (Brattelen) 244.
- Raffzerfeld 215.
 Ravensburg 126.
 v. Rechberg, Hans 213.
 Reding, Ytal 316.
 Reisen (in's Feld ziehen) 22. 45. 46. 48. 295.
 Reisige der Berner in eidgenössischen
 Feldzügen 138. 145.
 Reutigen 297.
 Rhein, der 249.
 Rheinfelden 210. 213.
 Richigen 19.
 Richtessen (Rixheim) 226.
 Richtstühle (Landstühle) 52. 105. 110.
 Rietwil, Conr. 280.
 v. Rinach, Erhart 242.
 v. Ringoltingen, Thür. 23. 28. 52. 77. 180.
 277. 291. Rudolf und sein Sohn Heinar.
 203.
 Ritsch, Petermann 203.
 Rixheim s. Richtessen.
 v. Rötelen, Markgraf 255. 258. 268.
 Rötenbach 62. 173.
 Romont (Rotundus Mons) 305.
 v. Rübeck 121.

Salvagny 306.
 Sane, die 206.
 Sanen 220. 234.
 Savoi 30. 49. 68. 102. 200. 205. 305. ff.
 Herzog Ludwig 201.
 Schaffhausen 222. 225. 246. 256. 259.
 v. Scharnachthal, Conr. 30. 281; Nicl.,
 Schultheiß 39. 62. 77. 80. 220. 235.
 250. 277. 281. 283; Caspar 77. 78. 235.
 246. 291; Hans Wilh. 291.
 Schiedsgerichte, wie beschaffen in früherer
 Zeit 149.
 Schilling, Pet. 281.
 v. Schinen, Wern. 247.
 Schmiedenzunft 131.
 Schönenberg 314.
 Schöni, Hans 280.
 Schürra, La, s. La Schürra.
 Schuler, Heini 245.
 Schütz, Hans 280.
 Schwaben, Herzoge von 50.
 Schwarzenburg 162. 307. 308. 314.
 Schwarzwald, der 223. 248. 250. 257.
 Schweighausen 240.
 Schwytzer, an der Fasnacht in Bern 221;
 vor Mülhausen 235; erleiden Schaden vor
 Schweighausen 240; ziehen nach Tan
 242; senden Boten nach Freiburg 310.
 Seftigen, Landgericht 139. 162; Charakte-
 ristik der Seftiger 164.
 Seckingen 213.
 Sennhen (Senheim) 243.
 Sennen, die 132. 141.
 Sense, die 207.
 Sigmund, Kaiser 45. 46. 125.
 — Herzog von Oestreich 224. 254.
 Signau 62. 68. 79. 173. 175. 297.
 Simon, Pet. 33. 61. 156.
 Solothurn, Auszug im Dienste des Grafen
 von Thierstein 221; Bund mit Mül-
 hausen 222; sendet eine Besatzung
 nach Mülhausen 225; ihre Thaten
 225—235; zieht mit dem Stadtpanner
 nach Mülhausen 235; im Lager vor
 Waldshut 247. 249; sendet Boten nach
 Bern 134. 269. 270, nach Freiburg 310;
 Tag in Solothurn vorgeschlagen 310.
 v. Speichingen 187.

Spiez 23. 78.
 Stadler, Peter 815.
 Staufen, der, bei Thann 241.
 v. Stein, Hartm. 52. 103. 104. 131. 132.
 162. 172. 173. 235. 291. 297; Jakob 291.
 Stengli 314.
 Sterrer, Hans 281.
 Stettlen 68.
 Straßburg 215.
 Stuben: die 4 Vennerstuben 106. 112.
 Subinger, Pet. 281.
 v. Sunendingen, Gerwig 216.
 Sundgöuw 230. 235.
 Susenburg 268.
 Tifers 207. 314.
 Tann 232. 239. 242.
 Techterman, Wilhelm 302.
 Tellpflicht 23. 44. 52. 110. 185. 295.
 Tempelherren 132.
 Teutsche Herren 132.
 Tengen 215.
 Thalheim 204.
 v. Thierstein, Oswald 221.
 Thuremberg, Thurimberg, Thurembert, s.
 Gruyeria.
 Tilmann, Meister 261.
 Toffen 162. 163.
 Togern 255.
 Toggenburg 78.
 Toniset 316.
 vom Tor, Peter 125.
 Torberg 173.
 Torman, Simon 281.
 Torry (Torrel) 313.
 Trachselwald 78.
 Tschachtlan, Bend. 33. 56. 61. 156.
 Tüngen 246.
 Türewächter, Jakob 312.
 Turemberg s. Gruyeria.
 Turin 30. 68.

Uebenwyl 316.
 Uffholz 239.
 Undersewen 174.
 Unterwalden und Ure, senden Boten nach
 Bern 134; nach Freiburg 310; ziehen nach
 Mülhausen 235; vor Waldshut 251. 253.

v. Valendis 46; der jünger 234.
 Vaudrey, Philibert von 312.
 Velg (Felg), Jacob 150; Hentzmann und
 Wilh. 203.
 Venner 80. 105. 112.
 v. Venningen, Joh., Bisch. von Basel 268.
 Vergie, Peter von 305.
 Verwer, Hensilin 307.
 Vilarse (Villarzel) 206. 210. 304.
 Villars-les-Joncs s. Uebenwyl.
 Villars-les-Moines s. Münchenwyl.
 Villars-sur-Glane 316.
 Villingen 222.
 Vögilli, Jakob 307; Cono 309.

 v. Wabern, Peterm. 246. 291.
 Waldshuterkrieg 246—258.
 Walenstatt 219.
 Walkringen 173.
 Walliser, Unruhistifter im Berner-Ober-
 land 130; Söldner in Freiburg 202.
 Warney, Johannes 311.
 v. Wattenwyl, Nikl. 276.
 Wattwiler 239.
 Weißenbach 314.
 Wendschatz 127.
 Wersimoz, Müller 314.
 Wetzsw, Willin 312.

Wichtrach 173.
 Wifflisburg 132. 206. 306.
 Wyl 173.
 Wyler, Hans 281.
 Wyler-Oltingen 312.
 v. Wingarten, Pet. 281.
 Winterthur 219.
 v. Wipplingen, Rud. 203.
 Wyßenbach s. Weißenbach.
 v. Wißenwegen, Frau 173.
 Wolkenberg 217.
 Worb 19. 26. 52. 60. 156. 168.

 v. Zäringen, Berchth. 41. 100.
 Zillisheim s. Züllisaen.
 Zollikofen, Landger. 251.
 Zug, sendet Boten nach Bern 134, nach
 Freiburg 310; zieht vor Mülhausen
 236.
 Züllissen 230. 238.
 Zum Türly 312.
 Zürich, zieht nach Mülhausen 235. 239;
 erleidet Schaden vor Schweighusen
 240; im Waldshuterkriege 249. 256.
 Gesandte von Z. in Freiburg 310.
 Zürichkrieg 23. 75. 136. 145. 164.
 Zur Kinden, Nikl. 225.
 Zurzach 215.

Glossar.

Abbekennen (*abrogare*, jetzt: *aberkennen*), durch gerichtliches Urtheil etwas *absprechen* 60, 29. 89, 14.

abendt-ürti, *Abendtrunk* 174, 30.

ablegen (*den Friedbruch*) sich einer *Schuld entledigen* durch *Buße und Strafe* 36, 14. 277, 29.

ableinen, *ablehnen* 147, 25.

abratén, *beschließen* 176, 15.

abrichten, *entrichten*, *bezalen* 166, 8.

ab syn (*einer Sache*) *enthoben sein* 57, 30.

abstricken, mit *List* oder *Gewalt entziehen* 35, 27. 36, 30. 143, 10.

abtretén, *entrinnen*, sich der *Strafe entziehen* 158, 27.

abtribén, *abnutzen* (*das Zugvieh durch Uebertreiben*) 23, 9.

abzählen (*die Rathschläge*), die *Stimmen für eine gefallene Meinung zählen* 76, 22.

achtbar, *geachtet* 41, 23.

alefantzen, *Listen*, *Kniffe* 72, 10.

allerbast, *am allerbesten* 177, 32. 178, 1.

allessin: daß *allessin*, S. 166, 2 (*scheint nach der Ansicht von Dr. Tobler eine Verlängerung des Genit. alles, wie in dessen, wessen*).

als, wie — *denn* 116, 8, 14. 181, 15; *als bald, so bald* 93, 4, *eben so bald* 181, 28; *als mår, ebenso gern* 41, 35. 42, 3; *eben als wenig, ebenso wenig* 166, 13.

alten, *alt werden*, *altern* 137, 23.

anderlicher, *anders*, *verschieden* 292, 2.

anders, *es sei denn daß*, *ausgenommen* 52, 19.

anfallen, *zu Theil werden* (*es fielen mich kinder an, die Pflicht, für Kinder zu sorgen, fiel auf mich*) 128, 11.

ang (*mit der Var. angst*), einem *ang tun, ihm hart susetzen* 228, 21.

angentz, *sofort* 172, 4.

angesehen, *bedünken* 24, 4.

angesucht, *angegriffen* 41, 24.

angehan, *angehalten*, *gebeten* 109, 13.

angewinnen (*d. flucht*), *zur Flucht nöthigen* 229, 21.

anhang: *des anhang, was damit zusammenhängt* 38, 12.

anheimsch, *zu Hause* 153, 18.

anhenig, *anhängig* 40, 34.

ankeren (*einen*), *angehen*, *ersuchen* 23, 11. 110, 30.

— (*arbeit*) *anwenden*, *sich bemühen* 172, 2.

ankon, *an etwas kommen*, *es anfangen* 130, 15.

anlangen (*einen*), *belangen*, *anklagen* 26, 21.

anlegen (*Kosten*), *auflegen* 75, 26; *sich anlegen* (*mit e. Steuer belegen*) 72, 2.

anmütig, *angenehm* 55, 5.

annemen (*gefänglich*), *gefangen nehmen* 161, 5. 179, 26.

anred syn (*jemanden*), *geständig sein* 37, 9. 96, 11. 104, 2. 183, 14.

- anreisen, anreisen, eine Richtung wohin geben** 69, 14.
anrenzen, anfahren (mit Worten) 19, 21. 36, 18.
anrichten, einrichten 69, 12.
anschantzen, anbahnen 136, 28.
ansetzen, in Betracht ziehen, erwägen 112, 5; *etwas gut, angemessen finden* 82, 7. 286, 22.
ansigen (mit d. Dativ), besiegen 70, 1.
ansuchen, fragen 24, 17.
antreffen, betreffen, beschlagen 26, 18; *es trifft um etwas an, es betrifft etwas* 38, 13.
anziehen, anführen, vorbringen, erinnern 69, 19. 105, 31.
anzug, Antrag 79, 4.
arbeiten (sich), sich bemühen 142, 24.
argwönig, verdächtig 157, 31.

bachen, Speckseite 141, 27.
baß, besser, eher, mehr 127, 15. 166, 7.
bedürfen, dürfen, wagen 243, 18.
beeiden, bei Eiden auffordern 154, 31.
bevelch, das Befohlene, der Auftrag 84, 25.
befriden, beilegen, aussöhnen 175, 19.
begichtigen, verhören 185, 34.
behalten, behaupten, aufrechterhalten 92, 6.
beharren, bleiben 65, 20.
beherrschen, Herrschaftsrechte ausüben, herrschen 21, 29.
behorten, durchsetzen, erzwingen 33, 22.
bekanntlich syn, bekennen, eingestehen 153, 21. 168, 5.
bekanntnuss, Erkenntniß, Urtheil 71, 2. 77, 1; *bek. des rechten, gerichtliches Urtheil* 53, 8; *bekannt urteil, richterl. Urtheil* 71, 26.
bekennen, kennen 168, 3; *erkennen* 153, 13. 183, 8; *Urtheil sprechen* 93, 2.
beladen, sich (c. gen.), die Last eines Andern mittragen, ihm Hülfe leisten 182, 2; *sich mit etwas befassen* 21, 5.
benamsen, einen Namen geben 72, 28.
beraten sich mit etwas, sich versehen, versorgen 275, 19.

berende böume, Fruchtbäume 260, 11, 22.
berechtigen, vor den Richter ziehen 64, 28. 86, 5.
berichten, unterrichten, aufklären 142, 19. *bericht werden* 124, 31.
sich berichten, sich abfinden 84, 21.
bering (die beringesten) behend 159, 7.
berufen, zu etwas aufrufen, auffordern 110, 33.
sich beschämen, sich schämen 123, 30.
bescheidt, Nachricht, Anzeige 179, 4.
bescheidenlich, wie es einem zukömmt, beschieden ist, mit Recht 39, 29.
beschriben, schriftlich herbescheiden 82, 15. 126, 28.
beschwert syn, sich beschw. finden, Grund zu einer Beschwerde haben, unzufrieden sein 22, 18. 26, 16.
besichtigen, besuchen 174, 24.
besinnt, besonnen, überlegend 37, 11.
besuchen, ansuchen, bitten 52, 10.
betagen, vorladen 146, 22.
betragen, schlichten, einen Streit beilegen 26, 3; *betrag = Vertrag*.
betroffen, in Betreff, antreffend eine Sache 79, 6.
beturen, reuen (es beturet mich nit) 69, 10. 76, 10.
blast, Unwille 140, 19.
blauwuß, eine geringere Falkenart 101, 3.
bläyen sich, unwillig, ärgerlich sein 79, 21.
blum, der, Blüthe, Zierde 99, 5.
bochen, sich trotzig auflehnen, drohen 146, 26.
zu boden gan, untergehen 24, 5.
bös, adv., schwierig, mit Mühe 67, 16.
böspennig, Abgabe von eingekellertem Wein 43, 19. 71, 15. 109, 15.
botschaft, Bote, der eine Nachricht bringt 168, 33.
brechen (c. Versammlung), verhindern 173, 30.
bruchen, sich bruchen, gebruchen sich einer Sache bedienen, sie anwenden 21, 16. 30, 29. 63, 11; *gericht u.*

recht br., ausüben, anwenden 118, 29;
mit jemand etw. bruch, an Jemand
in Anwendung bringen 109, 27; ge-
brucht werden, üblich sein 121, 33;
sich bruch, sich benehmen 126, 17.
b'ruten, tadeln, eig. wol: mit Ruthen
schlagen, (vgl. geiseln) 106, 9, 108, 15.
125, 28. (So erklärt dies Wort Dr.
Tobler; eine erklärende Variante setzt
dafür beturen).
brutlob, Hochzeit 19, 8.
b'schüßen, b'schossen, fruchten 89,
16, 155, 23.
büßen, ausbessern, gutmachen 140, 11.
butzenantlit, Larve, Maske 108, 5.
butzenwerk, Narrenwerk, Mummerei
163, 11.

da, sofern, (da Gott wölte) 38, 26.
dallome, dallenme, nunmehr 61, 10.
187, 18 (auch bei Tschudi 11, 139).
dannethin, ferner, weiter 185, 11.
darbieten, zur Wahl vorschlagen 80,
2; zur Bestrafung 279, 1; sich dar-
bieten, sich für etwas ausgeben 76, 29.
darns oder darin kon, über eine
Sache in's Klare kommen, aus dem
Dunkel herauskommen 168, 16.
darüber kon, über etwas hinwegkom-
men, eine Schwierigkeit überwinden 85,
14.
darwenden, einwenden, entgegensetzen
26, 26.
denne das (nach e. Negation), ohne
daß 284, 10.
denneuf, darauf 278, 12.
ding, Prozedur, Gerichtshandel 142, 5.
dorf: zum dorf anreisen 69, 14 (a dort
d. Anmerk.)
dryston, dreimal (eig. dri stand, mhd.
stunt = Mal 36, 12, 229, 9).
dürfen, bedürfen 166, 7, 183, 29; e.
infin. 170, 33.
durstig, kühn, waghalsig 155, 13.

eb (öb), ehe, bevor 63, 7, 181, 31.
eben, gelegen, bequem 296, 13.

echter, nur, besonders in Bedingungs-
sätzen 48, 12, 142, 20, 180, 26, 183, 19.
eiden (jemanden), zu einem Eid anhalten
169, 28.
eigentlich, genau 154, 4; sicher, gewiß
168, 24, 169, 10.
endlich, wacker, vortrefflich 88, 19 (in
iron. Sinn).
engegen, zugegen, anwesend 39, 27-
77, 26.
entecken (entdecken), eröffnen (e. An-
liegen) 63, 17; sich entecken, sich er-
klären, Aufschluß geben 99, 6, 163, 2.
entgelten, e. gen., für etw. Schaden
leiden, büßen 277, 20.
enthalten, bewahren 24, 32.
entprosten syn, von einem Presten
(Uebel) befreit sein 87, 15, 163, 3.
entscheiden, Bescheid geben, antwor-
ten 24, 20.
entschlan, befreien (von Beschlag)
202, 3.
sich entschließen umb etw., seine
Meinung eröffnen 74, 3, 99, 3; sin herz
entschl. 180, 25; entschlossen, erklärt,
ausgesprochen 55, 28, 74, 3.
entschüttung, Befreiung 179, 12.
entsitzen, besorgt sein, befürchten, e.
gen. 81, 19; e. acc. 166, 29; e. infin.
165, 19.
entwennen, abmahnen 131, 11 (eig.
entwöhnen, von einer Gewohnheit ab-
bringen).
entweren, entwären, einem ein
Recht entsiehen 47, 28; 131, 32.
enzucken, entreißen, benehmen 150, 19.
eräfron, in Erinnerung bringen 31, 31;
eräferung, Erneuerung, Wiederauf-
nahme 65, 3.
sich erbioten, sich bereit erklären; er-
bietung, Anerbieten 20, 11, 86, 10.
erdichtet, erdacht, ersonnen 185, 1.
erfägen, erforschen 109, 1.
erfecken, prüfen, ausmitteln 62, 3.
erfüntelen, ausfindig machen, erlisten
35, 26; s. fund.
sich ergeben, e. herbeilassen, gestatten
110, 12.

ergetzen, entschädigen 86, 28. 261, 22.
erhitzgen etw., in *Feuer, Leidenschaft*
setzen 178, 32.

erjagen, erringen 40, 17.

sich erklagen, sich beklagen 164, 3.

erkunden jemanden, befragen 168, 2;
sich erkunden, durch *Nachfrage* er-
fahren 37, 6.

erlegen, beilegen, vermitteln 144, 16.

erlidigen, befreien 157, 31.

sich erläutern, sich erklären 25, 17.

sich ermessen, muthmaßen, voraus-
setzen 56, 8.

ernstig, eifrig, fleißig 116, 12. 155, 31.

errotten, (e. *Schmach, Ehrverletzung*)
tilgen 178, 29.

erscheinen (erschynen), zeigen, vor-
weisen 22, 21 nach der einen *Lesart*;
276, 29; erschynt urteil, e. *bekannt*
gemachtes U. 25, 4; es erschynt sich, es
erhell't, ergibt sich 58, 32. 101, 2.

erschießen, *Vorthail* bringen, nützen
59, 9.

erschinten, unrecht erwerben 131, 25.

erschwingen, entfalten 22, 21.

ersuchen, verhören, zur *Rede* stellen
106, 6. 273, 27; auffordern 20, 8.

ertrych, *Erde, Welt* (uff ertrych nüt,
in *aller Welt nichts*) 46, 18. 91, 24.

erturen, in *Erwägung* ziehen, erdau-
ern 25, 16. 182, 7.

erung, *Ehrenpflicht, ehrende Anerken-*
nung 178, 6.

erworgen, erwürgen, ersticken 143, 2.

erzeigen (erzöugen), darthun,
rechtfertigen 45, 18. 59, 1. 258, 36; sich
erzeigen, sich zeigen, erscheinen 86, 29.

erziehen, ernähren, erhalten 67, 25.

etter, *Vetter* 175, 1.

etwan, manchmal, zu *Zeiten* 177, 18.

etwar, irgend jemand 39, 30. 106, 7.

f s. auch v.

fach, *Wasserschwelle* 114, 31.

fahen, fangen, gefangennehmen 185, 19.

fäl und geläß, was dem *Lehnsherrn*
von seinen *Unterthanen* oder *Lehns-*
leuten zufällt (an *Abgaben, Bußen*

u. dgl.) u. *gelassen* werden muß bei
Todesfällen) 48, 15.

färben, fucare, schminken, fälschen 182,
18. 186, 19.

foi ß leben, reichlich, im *Ueberfluß* 128, 12.

fer, fern, weit, (so fer herab) 179, 4.

fergen, mit etwas fertig werden, etwas
abthun 87, 2; führen, wohin schaffen:
haryn f. = in die *Stadt* bringen 159,
10; harfergen 160, 10 (dasselbe); mit
recht fergen (fertigen) rechtlich abferti-
gen, verurtheilen 36, 3. 60, 21. 84, 13.
273, 3.

fynanszen, finesses, *Kniffe* 34, 16; fy-
nanzieren, *Kniffe* gebrauchen 37, 17.

sich finden mit der *warheit*, sich als
wahr erweisen 111, 15.

es förchtet mir ab etw., es macht
mir *Furcht* 146, 18.

forchtsam, furchtbar, gefürchtet 41,
23. 138, 22.

formklich, förmlich, wie es die *Form*
erheischt 144, 8.

frag han, *Umfrage* halten vor *Gericht*,
verhandeln 84, 17.

freven, frech, kühn 20, 32. 41, 22.

frisch, muthig, keck 59, 16. 105, 29.

fristen, schützen 84, 33. 92, 17.

frölich, ohne *Scheu* 175, 6.

frömbd: es nimmt mich frömbd, es
befremdet mich 156, 6.

fromm: frommer gestaltet, auf eine *fried-*
liche unanstößige Art 184, 31.

fröndig, muthig, keck 88, 20. 91, 18.

früling, 68, 23. s. *Nachträge*.

früntschaft, *Verwandtschaft* 104, 20.
154, 28.

fuge, *Fügung, Veranstaltung* 54, 4.

fund, *erfundener Rechtsanspruch* 21, 24.
116, 4.

fündig werden, *herausgefunden* wer-
den 183, 5.

funst, *Faust*, 85, 9.

fürbas, *fernerhin* 38, 27.

furen (auch füren), *Führungen* leisten 51,
27. 75, 11. 111, 2. 185, 27. furung 295, 34.

fürfaren, *fortfahren* 76, 21.

fürgan, *vorübergehen* 93, 24.

für gang gewinnen, *Fortgang haben, gelingen* 268, 10.
 für geben, vorbringen (e. Rede) 108, 8.
 für geordnet, verordnet, gesetzlich 51, 7.
 für halten (d. hand) 97, 9; schonen 28, 10. 35, 2.
 für kon, vorwärtskommen 67, 13; einem etw., verwehren 72, 1. 94, 12; zuvorkommen, vorbeugen 181, 23; ich kan nit für kon denn das = ich kann nicht anders, als 26, 10. 86, 19; auch kürzer: ich kan nit für 24, 31; vor jemand kommen, bekannt werden 145, 13.
 für nehmen, verfahren 63, 30. 79, 19.
 für nehmen mit recht, vor Gericht fordern 171, 3.
 für schlagen, sein Capitalvermögen vermehren 128, 21.
 für schrotten, Futter vorsetzen 88, 9.
 für setzen, Geld vorstrecken 76, 10.
 für sichtigkeit, Vorsorge 76, 8.
 für stan, seinen Sitz verlassen, abtreten 63, 12; wahrsch. zu lesen: hinfür, nicht hiefür, vgl. hinfürtreten 99, 12.
 für wenden, vorbringen 63, 15.
 für ziehen, zuvorkommen (den Rückzug abschneiden) 269, 13; vorbringen, beantragen 269, 12.
 für zug, Antrag, Vorschlag 268, 8.
 gäh, jäh, übereilt, vorschnell 50, 26. 167, 4; frech u. gäh 147, 2.
 gan, vorgehen 155, 15.
 geben (sich mit jemand in Spän) begeben, einlassen 62, 24.
 sich gebruchen, sich gewöhnen 63, 2; sich zu Nutze machen 141, 28.
 gedechtnuß, Vergangenheit, früheres Leben 177, 11.
 gefärd, gefertt, gevert, Treiben, Tumult 202, 26. 211, 10. 231, 7.
 gehaß, abgeneigt 170, 17.
 ge volgen, zukommen 115, 26.
 gehorsamen, gehorchen 149, 5. 170, 5.
 ge ject, Jagen, Jagd 107, 20.
 geläß, s. fall.

gemünde, gmund, Längenmaß, eine Handbreite 266, 19. 287, 29.
 gen ampt (zusamen), zusammen berufen 149, 19.
 genieß, Gewinn, Vorthail 95, 11. 142, 7.
 genug: schnell genug, zu schnell, vor-schnell 38, 2.
 geprästen, fehlen an etw. 42, 5.
 geschrei, Rede, Gerücht 48, 6.
 geschweigen, zum Stillschweigen bringen 31, 30. 161, 21.
 geschwind, gewandt 168, 4. 179, 7.
 gesipt, verwandt 38, 19. 153, 25.
 gespech, Spähen, Nachforschung 155, 31.
 gespei, Gespött 175, 29.
 gestüchel, Gedräng, Tumult 156, 33. 157, 4. 159, 11.
 gewalt, gewaltthätiges Verfahren, An-maßung 21, 14.
 sich gewarsam halten, sich in Acht nehmen 85, 18.
 gewarsame, schriftliche Zusicherung 217, 9.
 gewerd (und possess), Besitzrecht 61, 10. 84, 5. 137, 18.
 gleich, das, Gelenk 266, 20.
 glych's bringen, par pari referre 49, 11.
 der glychen tnn, faire semblant, etw. merken lassen 153, 14.
 gytig, geizig, habsüchtig 55, 17.
 glimpf einer Sache, Recht, Befugniß zu etw. 186, 16. 273, 9. gl. gewinnen, Recht bekommen, einen Prozeß gewinnen 31, 10.
 glimpfen, Recht geben, beistimmen 59, 36. 147, 27.
 gmund s. gemünde.
 gott gäb was, was nur immer 34, 5. 45, 2. 74, 14.
 grech syn, fertig, zu Ende sein 40, 17. 171, 13.
 gricht und gerecht 136, 22; gr. u. gr. verkaufen, sich ein gerichtliches Urtheil abkaufen, sich bestechen lassen 131, 25; gr. u. gr. bruchen, anwenden 113, 29; gr. u. recht 181, 9.
 grynen, weinen 107, 16.
 großlich, schwer 61, 17.

groß machen, großthun 76, 17.
 grundsam, in die Tiefe gehend, schwierig 142, 14.
 grünen noch rügen 204, 32, weder insgeheim, noch öffentlich Klage führen; grunen (statt g'runen), wie wol zu schreiben ist, scheint einerlei mit runen, flüstern.
 grüsenlich, greulich, heftig 94, 16. 146, 20.
 g'schänden, verderben 167, 12.
 g'schochen, gescheut 113, 9.
 gspan = span, Streit 186, 6.
 gutgytig, habgierig 187, 15.
 gwaltigung, Gewaltthätigkeit 187, 5.
 gwöllen, gewollt 75, 21.
 hafften auf etw., dabei beharren 136, 2.
 sich halten einer Sache, sich an etw. halten 79, 19.
 handhaben, beschützen, unterstützen 109, 2. 141, 31.
 handhaber, Beschützer, Patron 65, 23.
 an die hand nehmen, anfangen, unternehmen 67, 16: einen ratschlag an d. h. nehmen, ihn ausführen, in Kraft setzen 168, 31.
 hangende hände, mit Geschenken beladen 119, 1.
 harkommenheit, Herkommen, bisheriger alter Brauch 269, 21.
 harnischgschouwen, Waffenschau halten 51, 28. 52, 16. 295, 35.
 harre: in d. harre, in d. Länge 28, 10. 119, 14.
 heimdienen, Vorthail bringen 117, 23.
 heimlich, vertraut 154, 34.
 heiter, offen, unumwunden 137, 30.
 ein helig halten, geheim halten 175, 8.
 helken, necken, plagen 66, 26 Var. 124, 28.
 herd, Erde; uf dem herd, auf dem Boden 266, 19.
 herrligkeit, Herrschaftsrechte 59, 15.
 herschelen, nach der (östr.) Herrschaft schmecken 202, 20.
 hinacht, diese Nacht 163, 32.
 hinder Jem., in seiner Herrschaft u. Gerichtsbarkeit 36, 12. 62, 35. (vgl. hintersäß.)

hinfürtreten, seinen Sitz (im Rath) verlassen u. sich entfernen 99, 12; vgl. fürstan.
 hingang, Weggehen, Entfernung 99, 7.
 hinlegen (den unwillen), beilegen 204, 5.
 hinterreden, im Rücken Jemandes reden, verläumdern 99, 16.
 hochflug, Vogeljagd 101, 1.
 haupten (höpten), sich an ein Haupt, einen Führer anschließen 211, 32.
 hus haben, haushalten 71, 31.
 einem eine hut stoßen, einen Hinterhalt legen 209, 22.
 lichts, etwas 36, 14.
 iewelten, von jeher 38, 23. 47, 26.
 imp, Bienenschwarm 96, 6.
 inkomen (eines Schadens), ersetzen 75, 27.
 inmaßen, dermaßen, dergestalt 130, 2. 163, 21; sodaß 19, 15.
 ynrysen, eindringen, aufkommen (von e. Gebrauch, einer Sitte) 73, 27. 270, 26. (jezt: einreißen.)
 ynsehen tun, sich einer Sache annehmen 86, 21.
 inzug, Einwendung, Widerspruch 267, 23.
 irren, hindern 152, 2. 156, 28.
 irrig, zu Irrthum verleitend, verirrlich 112, 2.
 jänig, jenseits wohnend 164, 6.
 jöchen (jetzt: jäuken), jagen (frequent), herumjagen, beunruhigen 164, 18.
 junkeren, als Junker tituliren 106, 3. 129, 5.
 kat, Koth 149, 31.
 keyb, Aas (als Schimpfwort) 179, 7.
 kein, irgend ein 277, 28.
 koren, wieder verschaffen 202, 1. vgl. widerkeren.
 kyb, Groll 55, 5.
 kilchhöri, Kirchgemeinde 140, 3.
 kleinfüg, geringfügig 60, 16. 73, 32.
 knabatzen, Schuljungen 88, 15.

- kramen** 64, 11. s. *Nachträge*.
kudern, knurren, brummen 140, 18.
kum, kaum 89, 1; **kümer, dester kümer,**
mit um so weniger Wahrscheinlichkeit
 144, 6.
kum, Behälter 89, 28.
kundtman, Kundschafter 242, 16.
kundtschaft, Verkündigung, Meldung
 108, 8; einem kundtschaft tragen einer
 sache, *etw. bezeugen* 109, 24.
in kurzen jaren, vor nicht langer
Zeit 125, 2. 182, 9.
kutzeln, kitzeln 125, 24.
lag, Zulage, Zumuthung, in der Phrase:
zur lag legen, zur Last legen 169, 26.
 184, 23.
landtsgerwerde, durch Landessitte
eingeführte und gewährleistete Rechte
u. Gebräuche 65, 30. 83, 24.
landtswölf, Wölfe, die im Lande
herumstreifen 141, 22.
der längenach, mit der Zeit, zuletzt
 157, 17.
langligrig, seit längerer Zeit bett-
lägerig 167, 29.
lassen, zu Ader lassen 158, 15.
lätz, verkehrt 48, 1.
legen, an einen scherer, bei einem
Wundarzt unterbringen 85, 6.
locker, loser Vogel, leichtfertiger Mensch
 71, 25. 177, 13.
leistung, Verbannung aus dem Stadt-
bezirk (verbunden mit der Eideslei-
stung, die Grenzmark nicht zu über-
treten) 95, 16; **leisten, in die Ver-**
bannung gehen 280, 11 und ö.
lichtvertig achten, gering achten
 60, 13.
lydenlich, erträglich, annehmbar 74,
 24; **lydenlich u. verständlich, billig u.**
verständlich 31, 1.
liederlich, leichtfertig 163, 8. 165, 3.
losen, aufmerksam zuhören, lauschen
 55, 32.
lotter, leichtfertiger Schwätzer 88, 4.
lügen, sehen 130, 26.
lugi, Lüge 177, 2.
lüterung, Erläuterung, Auslegung 123, 1.
lüwen, ausruhen 165, 2.
mär, werth, lieb, gern; s. als.
mer, Mähr, Gerede, Geschichte 269, 2.
merung, Abmehren, Zählen der Stim-
men im Rath 93, 14.
mintüre, weniger theuer, geringer 101,
 14; **minstüre, mindeste, geringste** (*min*
mhd. = minder) 125, 6.
molchen, n. die Gesammtheit der Milch-
produkte 131, 6.
morn den morgen, morgen Vormit-
tags 168, 1. 169, 9.
mulve, zugelaufenes Vieh 120, 20. 122,
 23. 123, 12.
mutwillen (als Zeitw.), Muthwillen
treiben 70, 27. 71, 3.
nachhengen, nachsetzen (verfolgend)
 253, 21.
nachtmetti, Nachtlärm 163. 28.
narty, Narrheit, Thorheit 180, 11.
nechten, letzte Nacht 171, 6.
nehermal, neulich, kürzlich 176, 18.
neißwan, irgendwoher 119, 8.
nemmen, (in den rat), beiziehen, ein-
berufen 56, 13.
nichtigung, Vernichtung 186, 26.
nidsich, abwärts, ins Unterland 155, 6.
niendert, nirgends 43, 7; **nienen** 35, 17.
von nöten, nothwendiger Weise 33, 24.
 123, 12.
nottürftig c. gen., bedürftig 150, 17;
ebenso: notwendig 138, 2.
nützit, nichts 48, 15.
nützu, zu nichts (zu ist hier Suffix wie
in dazu, wozu) 138, 18.
nutzung, Einkünfte, Finanzen 42, 2.
nummen, nur 68, 24. 28, 9.
nümmen, nicht mehr 70, 12.
nüwfundig, der neue fünde macht 40,
 4; s. *fund*.
obhan (näml. die hand) conj. obheige,
etwas schirmen, bewahren 72, 23.
offnen, offenbaren, aufdecken 106, 9.
 136, 12.

ordnung, *Verordnung* 87, 20. 89, 12.
oren geben, *Gehör geben* 23, 30.
ort: an keinem ort, in keinem Punkte
 25, 27.

öuggen, *zeigen* 187, 28.

pflicht, (*Adj.*) verpflichtet, c. gen. 77,
 14; pflichtig 41, 10.

possessu. gewerd, *gewährleistetes
 Recht, zugesichertes Eigenthum* 61, 10.
 84, 5. 137, 18.

prattick, *Umtrieb, Complot* 153, 8.

räß, *scharf* 73, 19. 162, 28.

rat han, *sich mit Andern berathen,
 Rath einholen* 123, 31; es wird eines
 rat, er findet Hülfe 180, 26.

raten, (*v. Einzelnen*) seine Meinung im
Rathe eröffnen 58, 7, 16; (*von der Ge-
 sammtheit*) einen Beschluß fassen 56,
 13.

ratsfründ, *Mitglied des Rathes, College*
 105, 29. 124, 28.

rechnung haben einer Sache, *rationem
 habere, Rechnung tragen* 120, 1.

rechtbott, *rechtsbott, Rechtsaner-
 bieten* 73, 21. 86, 1.

rechten, *procediren* 31, 32.

Redensarten und Sprichwörter.
*uff dem ban und furt sin, auf dem besten
 Wege sein* 160, 26.

*mit einem guldinen netz fischen, kost-
 spieligen Gewinn suchen* 74, 17.

*steg und weg wider bruchen, vom
 Krankenlager aufstehen* 85, 20.

Gott möge in hie und dort schenden
 126, 5.

*einen spieß haben, den man nit abbyßen
 kan, zum Kampf einig sein* 142, 33.

das convent überlebt den apt 140, 11.

*sich träyen wie ein wid, sich winden
 vor Ärger* 118, 20.

guten luft haben, aura populari frui
 89, 24.

*zu han und zu lan, zu behalten und
 fahren zu lassen* 40, 23.

*eine wurst nach einer bachten werfen
 (an eine Speckseite)* 141, 26.

das ist sin alte gygen, das alte Lied
 185, 20.

*dem henker bychten, auf der Folter
 bekennen* 183, 15.

*uß einem lären hafen reden, ohne guten
 Grund* 125, 30.

in rosen leben, hoch zufrieden sein 145,
 9.

*in die nase stoßen, einem vor die Nase
 halten, ihn nachdrücklich erinnern*
 122, 11.

der suw die schellen anhenken 106, 24.
si hangend aneinandren wie harz 151, 25.

den stab in die hand nemmen 26, 1;
*wenn der Rath sich als Gerichts-
 hof constituirte, vertauschte der vor-
 sitzende Schultheiß das Scepter mit
 dem Richterstab.*

*so die maß voll wirt, so kumpt der
 schlegel (um den Stöpsel einzu-
 schlagen)* 119, 24.

*Gott ist nit ein Peyger (Peyer, Baier),
 d. i. er läßt seiner nicht spotten* 176,
 30.

*er versteht sich darauf, wie eine Kuh
 auf Mittag* 104, 26 (*jetzt: wie eine
 Kuh auf eine Muskatnuß*).

reichen, *gereichen* 35, 29. 129, 21.

reisen, *in's Feld ziehen* 51, 26. u. ö.

richtstul, *Dingstätte in den Land-
 gerichten* 52, 12.

rychtagen, *Reichthümer* 67, 26.

rick, *Engpaß* 226, 30.

ringverständig, *wer nur etwas ver-
 ständig ist* 136, 19.

roßbare, *Tragbahre mit einem Pferd*
 157, 18.

roub, *Vortheil, Gewinn* 40, 15.

röuwling, *e. rauher, unfügsamer Mensch*
 140, 12.

der rüche nach, *der Strenge nach* 158,
 17.

rücher, *mit rauheren Worten* 125, 28.
ruf, *öffentliche Verkündigung, Ausruf*
 19, 22.

runs, *Richtung, Weg* 119, 2.

ruschen, *Geräusch machen* 39, 3. 55,
 33. 62, 11.

- sächer, *Rechtspartei, Kläger* 45, 14. 120, 12, 14.
- satt, vollständig, befriedigend 136, 15.
- schaffen, bewirken, veranlassen 136, 21; verschaffen 172, 33.
- schandenhalb, um die Leute nicht zu beschämen, zu verletzen 131, 8.
- scheiden c. dat., einem durch Trennung der Streitenden zu Hülfe kommen 157, 14. 184, 12.
- schelken, schelten 157, 27.
- schelmen, *Schelm* schelten 95, 14.
- schenken, Geschenke 131, 8.
- schilte, *Schildthaler, écus* 129, 15.
- schimpf, *Schers, Spiel* 185, 9.
- schirmen, etwas behaupten, vertheidigen 88, 7.
- schlag und gang, Kaufpreis 71, 13.
- schlagen (einen Rechtshandel vor ein Gericht) ziehen 21, 6.
- schlecht, schlicht 105, 29.
- schleipfen, schleppen 165, 1.
- schmecken, merken 168, 2.
- schmirzen, *Partic. geschmurzen, schmerzen* 129, 17.
- schmützen, beschimpfen 28, 6. 99, 16.
- schnitzig, erpicht 116, 12.
- schoub, *Fackel* 157, 7. (eig. *Strohwisch*).
- schwert, meton. f. Gewalt 143, 6.
- sin, dessen, davon 89, 29.
- syen *Acc. plur.*, sie 21, 7. 171, 33. 174, 6.
- sinnen, denken 180, 18.
- so gibt einem folg. demonstrativum rückbeziehende Kraft: so uff denen = auf welchen 40, 15; es steht auch für den Genit. für wessen: das so er u. die sinen in besitzung wären gsin 96, 20 = in dessen; sofern: so heimlich = sofern sie heimlich seien 136, 11; dagegen 119, 7. 140, 13.
- sonderbar, besonder, einzeln 99, 8.
- sorgklich syn jemanden, Besorgniß erregend, gefährlich 143, 5. 149, 6.
- spänig, streitig 42, 19. 149, 2.
- spor, der, Spur, Fährte 243, 33.
- spöttlich c. dat., zum Spott 147, 23; spöttlich reden 170, 34.
- spötig, spöttisch, zum Spott geneigt 104, 23.
- staffel, Stufe 170, 24.
- stan von etwas, von etw. absteigen, zurücknehmen 22, 12. 128, 27.
- es stat darauf, es ist auf dem Punkte 75, 9.
- stattkelber, Leute, die nie aus der Stadt gekommen sind, und die an der Stadt saugen wie an einer Milchkuh 118, 20. 119, 13. 130, 30.
- stillstan, anhalten, warten 37, 7. 178, 8.
- stimmen, bestimmen (ein Gericht) 92, 21.
- stoßen: zu worten stoßen, zu Rede stellen 19, 15. 96, 9.
- sünden, sich verfehlen, jemand verletzen 136, 9.
- sus, sonst 202, 25.
- tädigen, tädung, vergleichen, Vermittlung 143, 17.
- tagen (einen) auf einen bestimmten Tag vorladen 96, 12.
- tawen, (aus tagwen, tagwan) Taglohn, Taggeld 180, 6.
- tell, Gemeindesteuer, tellen, solche auflegen oder bezahlen 33, 15. 75, 10.
- tifig, pfiffig 115, 24.
- toppel, Kampf (eig. Würfelspiel) 245, 2.
- touben, toben, wüthen 28, 2.
- sich tragen, sich betragen, benehmen 167, 22.
- trefflich, sehr 21, 2. 95, 3. 104, 23; e. treffenliche verachtung, e. große, schwere 145, 22; e. treffenliche botschaft, dringend 147, 21.
- tringend oder hebend, jurist. Formel, von Trostungbrüchen, die nicht mit Worten, sondern thätlich verübt werden, wahrscheinlich, indem man auf Andere eindringt oder die Hand zum Schlag erhebt 296, 27.
- tröschchen, dreschen 174, 17.
- trosten, trostung, Sicherheit gewähren, Sicherheit 227, 11; trostbruch 77, 20. trostungbruch 296, 27.

tru wen c. g., zutrauen 63, 12.
 tugenthaft, gewissenhaft, ehrlich 178, 4.
 tugenlich, tauglich, fähig 41, 33.
 tun: sich in etw. oder von etw. tun, ein-
 od. ausziehen 42, 10.
 übel: sich übel g'haben, klagen 130, 11.
 übelmögend, schwach, gebrechlich
 127, 6.
 übel für gut han, etw. verübeln 104,
 16, 127, 32.
 üben: sich üben mit einem befehl, ihn
 ausüben, vollziehen 86, 7.
 über werden, enthoben werden, sich einer
 Sache entziehen 225, 24.
 überfahren an jemd., ihm Unrecht thun
 182, 14, 204, 33.
 überführen mit jemd., zuviel aufladen
 164, 12.
 über jemd. syn, einem zu hoch, unbe-
 greiflich sein 158, 29.
 übergan, sich über etw. hinwegsetzen
 182, 13.
 überlegen, lästig 69, 22, 71, 5, 21.
 sich übernehmen, sich überheben 98,
 12.
 uffheben, erheben, einführen, e. Strafe
 60, 11, ein Gebot 54, 14, den Bös-
 pfennig 54, 21; bestrafen 77, 20; uffge-
 hepter eid, ein Eid mit erhobener Hand
 24, 12.
 uffenthaltten jemd., beherbergen 156,
 28, 83, 4; erhalten, unterhalten 136, 24.
 nfläsen, etwas aufgreifen, nicht unbe-
 merkt vorbeilassen 187, 10.
 ufsatz, Anschlag, List 233, 11.
 ufschlag, Fristverlängerung 24, 30.
 ufschlachen, aufschieben, versparen
 180, 19; ein gericht ufschl., einsetzen,
 bestellen 273, 6.
 uffwerfen, aufstellen, einsetzen 106, 16.
 umb das, deßhalb weil 32, 2, 117, 3,
 136, 25.
 unargwönig, unverdächtig 64, 1.
 unberaten, unbesonnen, unverständlich
 92, 31 (not.).
 unbesinnt, unüberlegt, unbesonnen 42,
 25, 92, 11.

undergänge, Bereinigung der Marchen
 mit Anstößern 128, 16.
 sich unternehmen, unterstehen, unter-
 fangen 77, 32, 78, 4.
 underschlouf, Beherbergung ver-
 dächtiger Personen 176, 23, 179, 23.
 understan, unternehmen, versuchen 44,
 5, 47, 20, 273, 22.
 unerkannt, unverständlich, ohne Kennt-
 niß der Sache od. Personen 125, 11.
 unerkrankt, ungeschwächt 286, 7.
 unerurtet, ohne Überlegung, leicht-
 sinnig 73, 6.
 ungefellig, unglückbringend 24, 10.
 ungeschickt, unpassend 65, 7.
 unglimpf, Unrecht 49, 21.
 unkriegt, ohne Krieg geführt zu haben
 108, 1.
 unrat, Unordnung, Verwirrung 33, 24.
 unrein (aussehen), sauer dreinsehen
 140, 10.
 unständig, sich dem Gericht u. einer
 Vorladung entziehend 21, 18.
 untreglich, unerträglich 72, 6, 74, 20.
 unverlündet, unbescholten 150, 11,
 156, 2.
 unverscheidenlich, ohne Unterschied
 183, 27.
 unwatlich, linkisch, ungeschickt 174, 25.
 unwille, Feindseligkeit, Zwist 88, 2,
 204, 1.
 unwirse, Unwille 131, 11.
 unzucht, Ungezogenheit, Mangel an
 Schicklichkeit 20, 3, 65, 16.
 ursachen, Gründe, Ausreden 20, 30.
 ussenfür, auswärts 292, 1.
 ußgießen (Worte), verbreiten 162, 15.
 ußhüppen, verhöhnen 88, 26.
 ußmischung, Ausscheidung 34, 5.
 ußschlitzten, ausfallen, ausschlagen,
 endigen 166, 15.
 ußschreien, in d. Öffentlichkeit bringen
 (von einer üblen Nachrede) 70, 29.
 ußschweren, sich eidlich der Strafe
 der Verbannung unterziehen 291, 24.
 ußgezilet, in bestimmte Ziele, d. i.
 Marchen, eingegrenzt 121, 21.

- v** s. auch f.
vech, *Pelzwerk* 266, 17.
vereffen, *verscherzen*, *sich entgehen lassen* 54, 1.
verbönnen, *mißgönnen* (adj. verbünstig) 68, 14. 126, 5.
verdachtlich machen, *verdächtigen* 177, 27.
verdank, *Bedenkzeit* 20, 16.
verdenken, *Übles von Jemand denken*, *verdächtigen* 156, 36 (not.). 168, 17.
verreren, *vergießen* 69, 24.
vereerung, *Geschenk* 155, 20. 178, 2.
verführen: *gricht und recht verführen*, *handhaben* 163, 15. 181, 9; *die gebot verf.*, *besorgen*, *führen* 296, 2; *sin klag verf.*, *führen*, *vortragen* 21, 13; *sich verf.*, *sich in Irrthum u. falsche Maßregeln stürzen* 76, 17. 137, 12.
vergan, *begehen* (v. *Todtschlägen*) 110, 15.
vergich von verjehen, *erklären* 274, 12.
vergriffen, *inbegriffen* 101, 19.
verhalten, *verschweigen* 78, 5. 165, 24; *versperren* 138, 4.
sich verhandlen, *verkehrt handeln* 286, 17.
sich verhouwen, *sich eine Blöße geben* 109, 19; *sich an iemand verhouwen*, *sich in der Beurtheilung irren* 126, 18.
verlangen, *zu Theil werden* 27, 12.
verlifern, *das Nöthige liefern*, *verpro-
viantiren* 166, 9.
verlüssen, *abgelaufen*, *vergangen* 148, 19. 179, 15.
verlündet, *übel berüchtigt* 176, 8. 179, 18.
vernügen, *befriedigen* 36, 5; *sich vernügen*, *sich befriedigt erklären* 26, 7.
vernatzt Part. v. vernetzen, (durch *Nässe*) *verderben* 209, 32.
verpenigen, *einschränken*, *beschränken* 112, 15. 165, 10. (eig. *bännigen*, in *Bann thun*).
verrichten, *schlichten*, *beilegen* 294, 2.
verruffen, *verruff*, *durch öffentl. Ruf verbieten* 19, 13. 60, 7.
verschaffen, *Anstalt treffen*, *bewirken* 172, 33. vgl. *schaffen*.
verschinen, *vergangen* 110, 33.
verschlagen, *verbergen* 213, 12.
verschlinden, *verschlingen* 258, 28.
verschmahen: *es verschmacht mich*, *ich empfinde es als eine Schmach* 217, 4.
verschmortzen, *verschmerzt* 117, 18.
verschreien, *in üblen Ruf bringen* 139, 15.
verschwören, *mit einem Schuour läugnen* 140, 7.
versehen, (die *Thore*), *besetzen*, *bewachen* 92, 9; *für etw. sorgen* 173, 4; *c. gen.*, *etw. zusichern*, *gewährleisten* 54, 12.
verseit, *versagt*, *abgeschlagen* 20, 9. 43, 25.
versorgen, *besorgen*, *bestellen* 173, 3; *für etw. sorgen* 153, 18.
versperren, *die Ausübung eines Rechtes verwehren* 26, 9.
versprechen, *sich*, *sich verantworten*, *vertheidigen* 57, 14. 268, 16; *versprochen recht*, *durch einen Spruch zugesichert* 26, 9.
verstricken, *verpflichten* 24, 12.
vertieffen, *sich*, (in ein *Gewerbe*), *sich tief einlassen* 139, 30; *in gewagte Speculationen* 129, 35.
vertigen, s. *fergen*, *fertigen*.
vertryben, *in Betrieb setzen*, *in Handel bringen* 142, 7.
vertrösten (zu dem rechten), *Sicherheit geben*, *daß man sich vor Gericht stellen werde* 19, 19.
vertutzen, *vertuschen*, *verschweigen* 138, 5.
verwarlose, *Fahrlässigkeit* 106, 8.
verwegen: *verwegene Kuntschaft*, *die Kuntschaft*, *die beizubringen sie sich verwegen*, *sich bereit erklärt hatten* 290, 4.
verwerben, *verlieren was man erworben hat* 130, 23.
verwürken, *sich*, *sich in Werken vergehen* 286, 17.
verzeenden, *den Zehnten geben* 68, 9.
verzihen, *verweigern*, *abschlagen* 43, 3.
verzogen, *verwahrt*, *geschützt* (?) 268, 14.

vilnach, *beinahe* 136, 26. 147, 24.
 vilichter, *vielleicht* 177, 15.
 vintlich, *auffindbar* 262, 11.
 visierlich, *sehenswerth, possirlich* 107, 19.
 volg, *Folge*: d. volg haben, *die Mehrheit der Stimmen haben* 120, 4. 167, 2;
 d. volge machen, *beistimmen* 24, 1;
 d. volg sin 28, 8.
 vor, *bevor, ehe* 39, 26.
 vordann, *voran* 231, 19.
 vorgan lassen (einem), *geschehen lassen, nachsehen, einräumen* 274, 2.
 vorteil, *Übervortheilung* 123, 21.
 vortritt, *Vorrecht, Privilegium* 139, 26.

 wägen *Part.* *gewägen, gewogen* 179, 1.
 wäger, *besser* 124, 17. 138, 29.
 wandel tun, *Genugthuung leisten* 217, 35.
 wandeln, *wandern mit dem Handwerk* 118, 1. 119, 12.
 wann, *weil, denn* 209, 15.
 wäre, *Gewährsmann* 24, 30; (an einen wären züchen, *sich auf einen Gewährsmann berufen, ib.; vgl. Justinger* 187).
 warnen, *ermahnen* 172, 14.
 watmann, *Kaufmann mit Tuchwaaren* 71, 8.
 weibsgesessenlegen 70 not.
 weich, *feig* 113, 2.
 weidlich, *wacker, tüchtig* 41, 30.
 weidlüt, *Jäger* 107, 18.
 werben, *Gewerbe treiben* 118, 5.
 werken, *arbeiten als Handwerker* 70, 11. 127, 13.
 wichtig, *nachdrücklich, energisch* 135, 6.
 wid, *Weidenruthe* 118, 21.
 widerkeren, *zurückgeben, erstatten* 75, 25.
 widerspil: umb das widerspil ligen, *widersprechen* 33, 11.
 widerwertig, *entgegengesetzt* 113, 17. 158, 23.
 widrigen, *sich, sich weigern* 39, 10. 185, 23.
 willen, *Beifall, Gunst* 57, 19.

willwänzig, *wankelmüthig* 112, 30. 113, 20.
 wirs, *schlimmer* 87, 14; am wirsesten 98, 15.
 witzig, *klug, listig* 44, 22.
 wurmäßig, *von Würmern angefressen, faul, morsch* 178, 23.
 wüssen: in wüssen syn, *bekannt sein; jemand wüssend syn* 168, 18. 183, 19; e. wüssen tragen, *Kenntniß haben* 132, 11.
 wüst, *in hohem Grade; (in schlimmem Sinne, eig.: arg)* 112, 23.
 wütschen, *wischen, sich schnell wohin begeben* 141, 8.

 zarg, (*Umfassung*) *Bezirk, Gebiet* 176, 25. 184, 27.
 zeichen, *Feldzeichen, Fahnen* 243, 10. 253, 19.
 zerryßen, *zerstören, (v. Burgen) schleifen* 118, 24.
 zerstoßen, (*v. e. Thüre*) *einstoßen* 156, 32.
 zimlich, *billig, mäßig* 71, 13; e. ziml. pfennig, *mäßiger Preis* 95, 1.
 zubekennen, *durch e. Bekanntnuß (gerichtl. Urtheil) einem etwas zumessen, als Strafe auferlegen* 60, 22.
 züchen, *ziehen* 22, 4. 81, 12; d. strafen zühen = *Strafgelder einziehen* 87, 1; gezogen, *gebüßt* 87, 2; anklagen, *zeihen* 181, 30.
 zufallen, *einfallen (in d. Sinn)* 47, 13.
 zug, *das Zugvieh, Pferde* 23, 9; *das Ziehen, Wandern a. e. Ort* 168, 25.
 zulegen einem, *etwas zur Last legen* 98, 5.
 zulosen, *zuhören* 133, 1.
 zureden, *mit Worten zu nahe treten* 35, 21. 64, 10.
 zuvor und, *bevor* 58, 27.
 zuzüchen, *Jemandes Interesse fördern* 97, 24. 101, 6. 109, 4. (*Gegens. abzüchen, entziehen* 109, 5.)
 zwyfeln daß, *vermuthen* 91, 3. 93, 3; *ungewiß sein* 157, 3.
 zwyfelhaftig, *im Zweifel, unentschlossen* 154, 18.

Nachträge und Verbesserungen.

S. V, 7. „Niclaus Fricker war bis 1448 Stadtschreiber und bis 1458 Schultheiß zu Brugg, inzwischen auch Hofmeister der Frauen von Königsfelden. Anno 1458 berief ihn die Regierung als Stadtschreiber nach Bern, ein Amt, das er zwei Jahre versah; dann ein 2. Mal, nach Joh. von Kilchen, im Jahr 1465, gleichzeitig mit seinem Sohne Thüring. Hie und da heißen sie beide simultan Stadtschreiber. Von 1470 an war es Thüring allein, und er blieb es bis 1492, da er in den Rath gelangte. Er nannte sich Anfangs Meister der 7 freien Künsten, später mit Vorliebe Doctor der Rechte.“ v. Stürler.

S. VI, Anm. 3. „Die Mutter des Venners Niclaus Manuel war die unehliche Tochter des Thüring Fricker, nicht dessen Stieftochter. Sie heirathete den Weibel Hans Vogt und starb erst 1547, 80 Jahre alt. — An das Mirakel der Selbstzeugung von 2 Kindern durch den fast neunzig Jahre alten Thüring Fricker mögen Naivere glauben als ich. Immerhin schrieb er sich dieselben ganz gläubig zu, wie aus seinem Testamente zu ersehen ist.“ v. Stürler.

Seite 21, Zeile 16 l. treffenlichen.

„ 22, „ 9. Die Umschreibung des Wortes gelimetirte in gelümete rüty scheint ein unzeitiger Scherz des Schreibers, sowie er Seite 102, 18 den „allerheiligsten vater“ in den „allerhellischten“ verdreht.

Seite 23, Zeile 27. St. ihne by sinen.

„ 23, „ 28. G. ihne zu handhaben und zu schirmen.

„ 24, „ 2. St. G. gemacht hattend.

„ 24, „ 21. St. hettend abgeraten.

„ 24, „ 31. G. daß er ihne hette.

„ 25, „ 5 l. uff das.

„ 26, „ 31. St. und als der freyweibel ist angelanget, ist ab ihm klagt worden (letstere Worte über der Linie ergänzt).

Seite 28, Zeile 33 l. die Handschrift H I, 67.

„ 30, „ 2. Die Handschrift liest: ballinaten, wohl durch einen Schreibfehler.

Seite 32, Zeile 35 l. beschähen sye.

Quellen zur Schweizer Geschichte. I.

Seite 33, Zeile 34. Zu S. 41, 27 füge noch S. 113, 6.

„ 34, „ 33. St. welche reden.

„ 37, „ 35. H. mit der Meinung, daß solche Worte darin gesagt, die der Stadt möchten Schaden bringen. v. Rodt paraphrasirt: „in jenem Augenblick vielleicht nicht bedenkend, daß aus diesen Worten hernach der Stadt Schaden erwachsen könne.“ Beide Umschreibungen geben einen passenden Gedanken, werden aber dem Wortlaute des Textes nicht gerecht. Vielleicht liegt in dem „noch anderst“ ein stillschweigender Gegensatz zu „weder in dem vorliegenden Falle“ und der Sinn ist dann: indem ich weder in dem vorliegenden Falle, noch sonst (d. i. überhaupt) überlegte, daß —

Seite 39, Zeile 10. St. den Kistler.

„ 40, „ 17. sindt sy gezwungen. Vgl. dazu Justinger S. 115.

„ 40, „ 35. „vermeinet“ ist vielleicht ein Part. Perf. „opinati“ = gedacht, S. 54, 1, wie Z. 9 vereinbart = pacti und S. 33, 13 hinyngetan = inducti, collecti in urbem (das Komma ist zu streichen): so S. 37, 10. nit besinnt = non recordatus.

Seite 41, zu Zeile 18: Vielleicht stand aber ursprünglich nach „hilf“ ein Wort, wie „geleistet“.

Seite 41, Zeile 35. St. G. vielmehr.

„ 42, „ 3. St. noch mehr.

„ 43, „ 35. Interpungirt man: „so vil, vast all, der statt bewilliget“, so ist keine Textänderung nöthig; der Sinn ist: der Böspfennig, den viele, ja fast alle der Stadt bewilligt haben. Vgl. Z. 16: vil, ja vast alles.

Seite 47, Zeile 26. Da die in der Anmerkung für die Partikelverbindung „on so“ vorausgesetzte Bedeutung „ungeachtet daß, obgleich“ sich sprachlich kaum rechtfertigen läßt, so wird man besser mit G. „on“ als Schreibfehler ganz weglassen.

Seite 49, Zeile 19 l. vil mer.

„ 50, „ 2. St. gegeben, G. gaben.

„ 50, „ 28. „Mer ist wol nicht als „Meer“ zu nehmen, da das Wort in diesem bildlichen Sinn ganz modern ist, sondern im Sinn von plus, Überfluß, Übermaß.“ Tobler. — Das „Mehr“ wird aber, meines Wissens, nur von einer Mehrheit von Stimmen beim Votiren gebraucht.

Seite 51, Zeile 36. Allein Subjekt kann „geschäft“ nicht sein, weil sonst im folg. Bedingungssatz „ab inen“ statt auf die Freiweibel, auf die Geschäfte bezogen werden müßte.

Seite 53, zu Zeile 10: „sehen“ steht allerdings für „gesehen“, wie oben S. 50, 2 „geben“ für „gegeben“.

Seite 53, zu Zeile 37: ufgenommen, so hend.

Seite 57, Zeile 1. „als wahrscheinlich für „alles“, adverbial. Acc. im Sinn von immer stets“. Tobler.

Seite 64, Zeile 11. „Zu schreiben kramen, krammen, packen, kratzen, bildlich für tadeln, schelten“. Tobler.

Seite 68, Zeile 23. „früling ist vielleicht doch nicht, wie in der Anmerkung zu dieser Stelle angenommen wird, bloße Entstellung von urling, weil Kriege meistens mit der guten Jahreszeit begonnen werden. Auch Mars war ja zugleich und ursprünglich Gott des Frühlings.“ Tobler.

Seite 69, Zeile 24. „vererret wird wol richtiger verreret geschrieben, da das Wort nicht verehren = schenken sein kann, sondern mit dem alten reren = fallen lassen, zusammengesetzt ist und „vergießen“ bedeutet.“ Tobler.

Seite 71, Zeile 20. „Wahrscheinlich in die harre, auf die Länge, zuletzt, was ja auch an andern Stellen vorkommt (S. 28, 10. 119, 14); in die hand werden = kommen ist unerhört, dagegen werden allein = zu Theil werden sehr häufig.“ Tobler.

Seite 73, Zeile 19 l. red.

„ 76, „ 2. Über die hier und weiter unten noch wiederholt berührten Oberländer Unruhen sind folgende Aktenstücke zu vergleichen: 1) Stettler, Regesten des Männerklosters zu Interlachen, die Nummern 542 und 543 (in Mohrs Regesten S. 92, ff.). 2) Eidgenössische Abschiede, Band II, Nr. 305 und 379. 3) Schweizerischer Geschichtsforscher, Band VI, 447 und VIII, 148.

Seite 77, Zeile 34. Wenn sich Frickart nicht eines kaum denkbaren Lapsus memoriae schuldig gemacht haben soll, so muß allerdings „sines vetteren Conrads“ verbessert werden, was um so weniger Schwierigkeit hat, als man annehmen darf, in der Originalhandschrift sei der Vornamen bloß durch ein C. angezeigt gewesen was der Abschreiber fälschlich „Caspar“ gedeutet hat; von diesem ist aber erst nachher als Herr von Brandis die Rede (S. 78, 6).

Seite 88, Zeile 31 l. 7 statt 6.

„ 89, Anm. zu Zeile 28: „kum nicht für kumpf, Gefäß, sondern nach Stalder 2, 143: Verschlag, Stall, natürlich in bildlichem Sinn.“ Tobler.

Seite 94, Zeile 37. Wenn die Lesart (oder Vermuthung) in H. richtig ist, so ist wohl „Cato der mindere“ (Cato minor), der Feind des Jul. Cäsar, mit welcher letzterem Fricker S. 170 Kistlern zusammenstellt, zu emendiren. Cossar ist vermuthlich aus Caesar entstanden und dieses wiederum aus einem misverstandenen C., wie der Name Cato im Original abgekürzt geschrieben war, hervorgegangen.

Seite 97, Zeile 27 l. werendt gsin — zu behalten.

„ 107, „ 14 l. zustünde.

„ 110, „ 5. „denen“ ist hier nicht Relativ, sondern Demonstrativ, da sonst der Nachsatz fehlen würde.

Seite 110, Zeile 34 l. G. sambt dem mehrentheil. Bl. läßt die Worte aus.

„ 114, „ 35. Die Lesart von G. wird durch den Sinn erfordert; nur möchte ich mit Rücksicht auf S. 115, 14 „als fromm und ger.“ schreiben.

Seite 118, Zeile 20 „ist wohl ein sich zu streichen.“ Tobler.

„ 119, „ 16. Durch Aufnahme der von G. gebotenen Lesart kommt erst Sinn und Folge in den im Original sinnlosen Satz; nur muß man zugleich mit G. nach „nüt hend“ interpungiren: „nüt denn (solche) die so nüt hend, gern überkämend, die all ir gmüt dahin setzend, wo si nit genug durch miet und gaben oder finanzen von andern mögind erlangen, das es inen uff der statt werde.“

Seite 119, Zeile 26. „so aber, während hingegen; so im ältern Deutsch nicht selten = während, obgleich.“ Tobler. (Die Satzverbindung wird aber dadurch nicht verständlicher).

Seite 122, Zeile 14 l. halten, möcht d. n.

„ 127, „ 34 l. 12 statt 11.

„ 130, „ 8, 9. Auch hier scheint die Lesart G. vorzüglicher, da die Worte „min hüßli — heimbracht“ das Objekt sind zu „den schulden het müssen geben“, und diese Verbindung durch das eingeschobene „angryffen“ unterbrochen wird.

Seite 138, Zeile 35 l. zu nirgend etwas, zu nichts.

„ 140, „ 13 „ist das Komma nach „morn“ zu streichen und so in der Bedeutung „dagegen“ zu nehmen.“ Tobler.

Seite 142, Zeile 31 l. suchtend; dem sy zu witzig sind.

„ 144, „ 6. „Statt die vielleicht zu schreiben sie [sy?] oder die im Sinn von dise.“ Tobler.

Seite 144, Zeile 8. „Wahrscheinlich zu schreiben fromklicher, förderlicher: frumeklich von frommen, helfen, nützen.“ Tobler.

Seite 145, Zeile 11. St. mußend.

„ 145, „ 34 l. 29 statt 30.

„ 148, „ 20. Daß die in der Note versuchte Erklärung des dunkeln „zu gönnen“ durch „zu Gunsten“ (sc. jener Ansicht) sprachlich kaum haltbar sei, muß ich Hrn. Tobler bereitwilligst einräumen und werde, wenn jemand eine zutreffendere Deutung finden kann, dieselbe mit Dank annehmen.

Seite 168, Zeile 34 l. 4 statt 5.

„ 171, „ 37. Die Worte Fränkli's S. 187, 19: „da sin vatter kein hoffnung mer von im hat“ scheinen ein Zerwürfniß Kistlers mit seinem Vater anzudeuten. Sollte es am Ende sein eigener Vater gewesen sein, der seinen Sohn den „Tyrann von Bern“ genannt hätte? Auch dies wäre eine Autorität gewesen, die Kistler nicht mehr „mit recht hätte fürnehmen“ dürfen, noch können, wenn derselbe, wie zu vermuthen, damals bereits vom Leben geschieden war.

Seite 183, Zeile 34 l. (d. i. mit Ausnahme des Hauses (der Bewohner desjen. Hauses), in dem er sich aufhielt).

Seite 184, Zeile 16 l. und die sönd ouch.

„ 185, „ 4 l. nit.

„ 187, „ 13 nach wenn zu ergänzen er.

„ 187, „ 17. „mengi bringt schoerlich verschrieben aus mängel bringent, sondern mengi kann als fem. sing. = Mangel stehen, da statt mangeln früher auch blos mangeln vorkommt.“ Tobler.

Seite 192, Anm. 1) füge bei S. 23.

„ 194, Zeile 7. Merkwürdiger Weise ist aber die Darstellung dieses Streites, sofern er das Kleidermandat betrifft, ganz im Sinn und Geist der Kistlerschen Partei gehalten, als ob die Hand des energischen Schultheißen hier auf den sonst conservativ gesinnten Venner eingewirkt hätte.

Seite 195, Zeile 16. Es ist indessen zu bemerken, daß das Original nicht selten offenbare Schreibfehler enthält, die ich gegen die bessere Lesart der Abschriften nicht in den Text aufgenommen habe. Solche sind z. B.

Seite 199, Zeile 22 umb einem herrn von Savoi st. von einem herrn.

„ 203, „ 28 und der fronwen an der Steinen statt den f. an den.

„ 220, „ 22 fehlt von vor im.

„ 225, „ 21 unser eidgnossen statt unsern eidgnossen.

„ 229, „ 19 diser statt dise.

„ 229, „ 21 wie wenig was fehlt iren.

Seite 196, Zeile 31. Dieser angebliche Verstoß des Setzers kommt vielmehr, wie ich mich nachträglich überzeugt habe, auf Rechnung desjenigen, der den dritten Band der illustrierten Prachthandschrift so geschickt gebunden hat, daß er die fünf ersten Blätter des Textes hinter die acht folgenden heftete, eine Nachlässigkeit, die dann in der gedruckten Ausgabe von 1743 getreulich wiederholt wurde.

Seite 205, Zeile 32 l. rittend.

„ 211, „ 32 l. also.

Seite 251, Zeile 28. slafen: Die Abschrift Schillings schreibt wohl richtiger **slafend**.

Seite 253, Zeile 22 l. züg.

„ 261, „ 4. Die Berner Abschrift liest uf dem rein. „Die Frouwen cappel uf dem pain“ (Bein, Gebein) hieß sie wohl, weil sie über dem Beinhaus erbaut war. S. Schilling. So vergabet die Frau Anna Mutter im Jahr 1515 den 29. September 820 Gulden zu einer täglichen Messe in der Capelle unser lieben frouwen uf dem gebein (Testm. B. auf dem Bernischen Staatsarchiv).

Seite 262, Zeile 1. Berner Abschrift: von den spitzen. — Die Überschrift ist wohl mit den Anfangsworten „in dem jar — in der lütakilchen“ zu Einem Satz zu verbinden.

Seite 262, Zeile 5. Die Berner Abschrift läßt das erste „zu Bern“ aus.

„ 269, „ 9 liest die Originalhandschrift: in deheine weg.

„ 270, „ 13. Statt war muß es wohl wär (wer) heißen.

Anhang.

Programm für die Herausgabe der Quellen zur Schweizer Geschichte.¹⁾

I.

1. Die „Quellen zur Schweizer Geschichte“ enthalten sowohl erzählendes und beschreibendes als auch urkundliches Material: Chroniken, Denkwürdigkeiten, Briefe, Urkunden, Regesten.

2. Bei der Zusammenstellung der Bände ist darauf zu achten, daß in einem und demselben Bande möglichst Gleichartiges vereinigt wird, es ist also (abgesehen von dem Inhalte etwaniger Beilagen, vgl. §. 9) ein Band ausschließlich für Chroniken zu bestimmen, ein anderer für Urkunden, ein dritter für Denkwürdigkeiten oder Briefe u. s. w., und falls der jeweiligen herauszugebende Band nicht durch eine einzige Chronik, eine einzige Urkundensammlung u. s. w. gefüllt wird, sind solche Stücke zu vereinigen, die entweder ganz oder wenigstens annähernd derselben Zeit angehören oder sich auf denselben Gegenstand oder auf verwandte Gegenstände beziehen.

¹⁾ Siehe oben Seite V, Anm. 1. — Bei der Aufstellung dieses Programmes ist absichtlich vermieden worden, allzusehr ins Einzelne einzugehn, weil es bei einem Sammelwerke, an dem Viele zu arbeiten berufen sind, und das auch sehr verschiedenartiges Material umfassen wird, nicht möglich schien, von vornherein für alle Einzelheiten bindende Vorschriften aufzustellen.

II.

3. Für Anordnung und Einrichtung der einzelnen Bände, sowie für die beim Abdrucke des Textes zu befolgenden Grundsätze soll im Wesentlichen das Verfahren, welches bei der Herausgabe der Basler Chroniken (veranstaltet durch die historische Gesellschaft zu Basel) eingeschlagen worden ist, maßgebend sein.

A.

4. Jede Chronik oder Materialiensammlung der vorher bezeichneten Art ist mit einer Einleitung zu versehen, welche über Ursprung und Bedeutung derselben, über die benutzten Originalien oder Abschriften und deren Behandlung bei der Feststellung des Textes die nöthigen Erläuterungen giebt.

5. Der Text ist mit zweierlei, durch den Druck getrennt zu haltenden, Anmerkungen zu begleiten, solchen, die sich auf die Gestalt des Textes beziehen, und solchen, die sachliche oder sprachliche Erklärungen enthalten.

6. Jede Seite ist mit einer Aufschrift zu versehen, die in geeigneter Weise über deren Inhalt orientiert.

7. Die vorkommenden Daten sind am äußern Rande neben der Zeile, in welcher sie erscheinen, anzugeben, und zwar in der Ausdrucksweise des heutigen Kalenders.

8. Durch Ziffern am innern Rande sind je die fünfte, zehnte, fünfzehnte Zeile u. s. w. des Textes zu bezeichnen.

9. Wenn der Herausgeber es zweckmäßig findet, das Verständniß der herauszugebenden Stücke in umfassenderer Weise zu fördern, als es durch die begleitenden Anmerkungen geschieht, sei es durch eigene kleine Abhandlungen (Excuse), sei es durch Mittheilung weiteren Quellenmaterials von geringerem Umfange, so kann er dies in der Form von Beilagen thun.

10. Am Schlusse eines jeden Bandes ist ein Register anzubringen, welches über das Vorkommen der Orts- und der Personennamen Rechenschaft giebt.

11. Sind in einem Bande Stücke enthalten, die in mundartlichem oder veraltetem Deutsch, Französisch oder Italiänisch oder in romanischer Sprache geschrieben sind, so ist außerdem noch ein Glossar beizufügen. Ueber Art und Weise der Anlage desselben hat sich der jedesmalige Herausgeber mit dem Vorsteher des vom Gesellschaftsrathe zur Leitung der Quellensammlung niedergesetzten Ausschusses zu verständigen.

B.

12. Bei dem Abdruck der Texte wird auf die Interpunktion der Vorlage keine Rücksicht genommen, sondern nach heutigem Gebrauche und den Bedürfnissen der heutigen Leser gemäß verfahren.

13. Ebensowenig ist das in der Vorlage beobachtete Verfahren in Anwendung der Majuskel und der Minuskel maaßgebend. Die Majuskel wird ausschließlich für Personen- und Ortsnamen und zwar (im Anschluß an das bei den Ausgaben der alten Classiker allgemein gebräuchliche Verfahren) sowohl für substantivische als für adjectivische angewendet. — Die Namen der Monate, der Sonn- und Festtage, wie *reminiscere*, *pascha* u. s. w., werden nicht als Eigennamen behandelt und deshalb mit Minuskel geschrieben.

14. Die lateinischen Zahlzeichen, die sich in der Vorlage finden, werden durch die entsprechenden arabischen ersetzt.

15. Die Buchstaben *u* und *i* werden nur zur Bezeichnung des betreffenden Vocals, *v* und *j* nur zur Bezeichnung des Consonanten gebraucht. Bei deutschen Stücken ist hiebei zu beachten, daß in dem Worte *ie* und dessen Zusammensetzungen das *i* bis ins 17. Jahrhundert hinein durchweg als Vocal gesprochen worden ist.

16. Der Umlaut des deutschen *a* und *o* wird gleichmäßig durch *å* und *ô* (oder durch *ä* und *ö*) bezeichnet, gleichviel ob er Umlaut des langen oder des kurzen Vocals ist.

17. In Betreff der Zeichen über dem *u* lassen sich keine für die Schriftstücke der ältern wie der neuern Zeiten in

gleicher Weise gültige Grundsätze feststellen. Es wird Sache des Herausgebers eines jeden Stückes sein, für den Abdruck desselben das richtige Verfahren zu finden und darüber in der Einleitung Rechenschaft zu geben. Anhaltspunkte werden ihm die Ausführungen von Weizsäcker im Vorworte zum ersten Bande der Reichstagsacten S. LXXVII ff. und das im ersten Bande der Basler Chroniken S. XII ff. und S. 436 ff. Bemerkte bieten. Wenn es an letzterer Stelle S. 437 heißt, es sei im Drucke u mit den zwei schräg von links unten nach rechts oben übereinandergestellten Punkten bald durch ü, bald durch ũ wiedergegeben worden, je nachdem es den Umlaut von u oder den von uo bedeute, so möchte dem gegenüber eher nach dem Vorgange Weizsäckers in beiden Fällen ü (oder ũ) zu drucken sein, damit kein Unterschied hineingetragen wird, den die Schreiber nicht beabsichtigt hatten.

18. Auch in Betreff des Verfahrens gegenüber der Häufung der Consonanten, wie sie in deutschen Schriftstücken vom Ende des Mittelalters an begegnet, läßt sich nichts für alle Fälle bindendes aufstellen. Wo diese Häufung nicht in hohem Grade vorkommt, ist es besser, nichts zu ändern, wo es aber der Fall ist, wie namentlich bei den spätern Urkunden, da empfiehlt sich eine Vereinfachung nach den Grundsätzen, die Weizsäcker a. a. O. LXXIII darlegt (vgl. auch Basler Chroniken XII). Der Herausgeber, der solche Vereinfachungen für geboten erachtet, hat sich darüber in seinem Vorworte auszusprechen und etwanige Abweichungen von den Grundsätzen Weizsäckers anzuführen und zu rechtfertigen.





DQ 3.Q3 C.1
Quellen zur Schweizer Geschich
Stanford University Libraries



3 6105 034 478 870

DQ 3
Q3

Stanford University Libraries
Stanford, California

JUN 5 '88

Return this book on or before date due.

JUL 17 '87

